

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فهرس الكتاب

كتاب النكاح	٢
كتاب الرضاع	٢١٢
كتاب الطلاق	٢٩٦
كتاب اللعان	٤٢٦
كتاب العتق	٤٥٦

كتاب النكاح

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

هُوَ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ (١).

وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ (٢):

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاحِدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَصْلُ النِّكَاحِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَطْءُ، وَقِيلَ لِلتَّزْوِيجِ: نِكَاحٌ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوَطْءِ، يُقَالُ: نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ، وَنَكَحَ النَّعَاسُ عَيْنَهُ: أَصَابَهَا.

قَالَ الْوَاحِدِيُّ: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ: النِّكَاحُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْوَطْءُ وَالْعَقْدُ جَمِيعًا، قَالَ: وَمَوْضِعُ "ن ك ح" عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لِلزُّومِ الشَّيْءِ رَاكِبًا عَلَيْهِ، هَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ الصَّحِيحِ، فَإِذَا قَالُوا نَكَحَ فَلَانٌ فَلَانَةً يَنْكِحُهَا نِكَاحًا وَنِكَاحًا أَرَادُوا تَزَوَّجَهَا.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ: فَرَّقْتُ الْعَرَبَ بَيْنَهُمَا فَرَقًا لَطِيفًا فَإِذَا قَالُوا نَكَحَ فَلَانَةً بِنْتُ فَلَانٍ أَوْ أُخْتَهُ أَرَادُوا عَقَدَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالُوا: نَكَحَ امْرَأَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الْوَطْءَ؛ لِأَنَّ بَذْكَرِ امْرَأَتِهِ وَزَوْجَتَهُ يُسْتَعْنَى عَنْ ذِكْرِ الْعَقْدِ (٣)، قَالَ الْفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تَقُولُ: نَكَحَ الْمَرْأَةَ بِضَمِّ النُّونِ: بَضَعَهَا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْفَرْجِ، فَإِذَا قَالُوا: نَكَحَهَا، أَرَادُوا أَصَابَ نِكَاحَهَا وَهُوَ فَرْجُهَا، وَقَلَمًا يُقَالُ: نَاكَحَهَا كَمَا يُقَالُ بَاضَعَهَا. هَذَا آخِرُ مَا نَقَلَهُ الْوَاحِدِيُّ.

(١) فيقال نكحت الأشجار، إذا انضم أغصانها.

(٢) أي يطلق على عقد الزواج وعلى الجماع.

(٣) أي يفرق بينهما إذا وجدت قرينة تدل على أنه يقصد به الجماع.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: النِّكَاحُ الْوُطْءُ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ، وَيُقَالُ: نَكَحْتَهَا وَنَكَحَتْ هِيَ أَيْ تَزَوَّجْتُ، وَأَنْكَحْتَهُ زَوْجَتَهُ، وَهِيَ نَاكِحٌ أَيْ ذَاتُ زَوْجٍ، وَاسْتَنْكَحَهَا تَزَوَّجَهَا: هَذَا كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ.

وَأَمَّا حَقِيقَةُ النِّكَاحِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ^(١) فَفِيهَا ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا - حَكَاهَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي تَعْلِيْقِهِ -:

أَصَحُّهَا: أَنَّهَا حَقِيقَةُ فِي الْعَقْدِ، مَجَازٍ فِي الْوُطْءِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَأُطْنَبَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لَهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلَّى وَغَيْرُهُ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ وَالْأَحَادِيثُ ^(٢).
وَالثَّانِي: أَنَّهَا حَقِيقَةُ فِي الْوُطْءِ مَجَازٍ فِي الْعَقْدِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
وَالثَّالِثُ: حَقِيقَةُ فِيهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٣).

(١) أي شرعاً.

(٢) ومن هنا قالوا أنه حقيقة في العقد لأنه الأكثر استعمالاً في القرآن، وباتفاق العلماء على أن قول الله ﷻ (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) هو شامل لمن تزوج، مع خلافهم فيمن وطئها دون عقد، ولقول الله ﷻ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) فهذا صريح في تسمية العقد نكاحاً.

(٣) فائدة المسألة: في موضعين وربما أكثر:
الأول في قول الله ﷻ (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

فمن قال أن النكاح حقيقة في العقد، قال أن ظاهر هذه الآية تحريم العقد على الزانية حتى تتوب إلى الله ﷻ، وكذا من عرف زناه حُرِّمَ أَنْ يُزَوِّجَ لِعَفِيفَةٍ.

ومن قال هو حقيقة في الوطء، قال الآية لا تدل لأن معناها أن الزاني لا يُجامع إلا زانية أو مشركة تستحل ذلك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، فهذا يُقصد به الجماع، والأول أظهر في تفسير الآية، ليس فقط لأنه حقيقة في الوطء على الأقل بالاشتراك، فلو قلنا بالاشتراك فلا بد من مرجح من الخارج، وفي هذه الآية المرجح من الخارج سبب النزول هو إرادة بعض أصحاب النبي ﷺ أن يتزوج امرأة كانت زانية، فسأل النبي ﷺ فأجابه بالآية، ثم التأمل في أن الجماع لو عُبر عنه بذلك فوصف الزنا كافٍ في حصوله، فما معنى الواطيء في حرام لا يبطأ إلا في حرام، لا يبطأ إلا زانية، أي لا يجامعها إلا وهي زانية، فهو نفس الوصف طالما سُمي زانياً فلا شك أن من معه فهي زانية كذلك أو مشركة تستحل ما حُرِّمَ الله ﷻ ولا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

تتدين بتحريم الزنى، فمن جهة سياق الآية، الظاهر والله أعلى وأعلم أنه حقيقة في العقد، وبالتالي يكون فيه دليل لمذهب الإمام أحمد في تحريم نكاح الزانية، وأن من تزوج امرأة يعرف زناها، وكذلك هي تتزوج رجل تعرف زناه، لا يجوز لهما ذلك، وفي صحة العقد وأنه باطل وجهان، والقول الثاني أنه فعل محرماً وصح العقد والله أعلى وأعلم.

الأمر الثاني في ثمرة الخلاف في مسألة أنه حقيقة في الوطء أو في العقد: مسألة هل يحرم الحرام الحلال أم لا؟ فإذا علم أن أباه قد زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوجها؟ فمن قال هو حقيقة في العقد، قال أن الآية لم تحرم إلا ما نكح أبوه أي عقد أي تزوج شرعاً، فإذا وطئها بالزنى لم تحرم عليه، ومن قال هو حقيقة في الوطء، قال ظاهر الآية يدل على تحريم أن يتزوج الرجل من زنى بها أبوه، وهو قول طائفة من العلماء، ومن استعمال القرآن الأكثر أن النكاح يستعمل في العقد - إذا قلنا أن هذا هو الحقيقة الشرعية أو أنه الأصل في الاستعمال الشرعي أو الأغلب في استعمال الكتاب والسنة - تكون معنى الآية [وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ] أي لا تتزوجوا من عقد عليها الأب، وهم لا يختلفون في أنه لا فرق بين فيمن عقد عليها أو دخل فهم عنهم سواء، وهذا لا نزاع فيه، فالكل متفق على أنها تحرم بمجرد العقد، لكن الخلاف في الوطء المحرم، إذا وطأها بغير نكاح، فإنها لا تحرم عليه عند الشافعية ومن وافقهم، وتحرم عليه عند مالك وأحمد، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحرام لا يحرم الحلال، وأن الله ﻋَﻠَﻤَ إنما حرم ما نكح الآباء بمعنى الجماع، ومن السلف من شدد في ذلك حتى قالوا من نظر إلى فرج امرأة حرمت على ابنه وإن سفل، أي ابنه وأحفاده، ولكن هذا لا دليل عليه والله أعلى وأعلم، لأن الآية لم تدل إلا على الوجهين إما العقد وإما الوطء، وليس مجرد الاستمتاع بوجه من الوجوه، وكذا بالنسبة لبقية المسائل في قوله ﻋَﻠَﻤَ (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) سوف تُبنى على نفس المسألة - ليس في مسألة لفظ النكاح وإنما مسألة هل يحرم الحرام الحلال أم لا - فإذا زنى الرجل بامرأة هل يحرم عليه بنتها وأُمها أم لا؟ من أجل أن العبرة هو بالعقد وليس بمجرد الوطء على أي الأحوال.

وقد ذكرنا أن الأقرب قول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في أن الآيات في المصاهرة إنما نزلت (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) والزانية ليست امرأته، وقال (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) وهذه ليست من نساءه، فبنتها لا تحرم عليه.

وهناك مسألة أخرى وهي ما إذا كانت بنته المتكونة من ماءه، هل هذه يجوز أن يتزوجها؟ الإمام الشافعي زاد في هذا الباب حتى قال أنه يجوز أن يتزوج البنت المتكونة من ماءه ويقول ليست بنته، والصحيح أنها بنت له، وقد قال النبي ﷺ في حديث جريج (فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أَصَلِّيَ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فَلَانَ الرَّاعِي) متفق عليه، فهذا الوجه يدل على أن هذا الأمر هو المقرر عند الناس أنه يسمونه أبا باعتبار وإن لم يكن أبا يرثه ويُنسب إليه، فهو لا يرثه اتفاقاً، وكذلك عند عامة العلماء فلا يصح أن يُنسب له بوجه من الوجوه حتى لو استلحقه طالما نشأ عن زنى لأنه كما قال النبي ﷺ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) متفق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يجعل هذا الأمر عند المنازعة

١ - باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه ووجد مؤنة

واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَمْنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». [الباءة: النكاح، الوجاء: الحماية].

فقط، فأما إذا لم تكن منازعة جاز أن يستلحقه، وهذا قول مخالف لصريح الحديث ومخالف للأئمة الفتوى والعلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه لا بد لأن ثبت النسب من فراش، ولكن في أمر المحرمية - أي حرمة الزواج - فالصحيح أنه أب باعتبار، لذلك هي بنت متكونة من ماء فهي بته فلا يجوز أن يتزوجها، ولا يتصور العكس، فالأم ثبت أمومتها وينسب إليها ولو من الزنى باتفاق أهل العلم، فيدعى ولد الزنى لأمه، فلا نزاع في ثبوت النسب في هذا الأمر، وكذلك التوارث بينهما، ولكن النزاع في الأب، لكن الخلاف فيه خلاف ضعيف جداً، لكن أمر المصاهرة مبني على ثبوت العقد وهو تعظيم لعقد النكاح، فأمر المصاهرة والمنع من تزوج أمهات النساء والمنع من تزوج الرئائس، إنما مرده إلى تعظيم أمر النكاح، فإذا كان النكاح هو العقد، فبذلك نقول أن الوطء المحرم ليس له هذه الحرمة وليس له هذا التعظيم، ولذلك مبني الأمر على وجود عقد شرعي حتى يترتب عليه ثبوت التحريم بالمصاهرة والله أعلى وأعلم.

وأما الوطء بشبهه فعامة أحكامه عند عامة أهل العلم مثل الوطء الحلال لأجل وجود الشبهة، بمعنى أنه لو تزوج امرأة على سبيل المثال بعقد باطل بغير ولي أو ردها بغير عقد بعد أن طلقها قبل الدخول وقد ظن أنها امرأته، فهذا وطء بشبهة يشنون به النسب ويمنعون به الحد ويوجبون فيه العدة وسائر الأحكام، ولذلك نقول أن له في الجملة أحكام العقد الصحيح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِنِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ فَقَالَ هَلَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ - قَالَ - قَالَ لِي تَعَالِ يَا عُلْقَمَةُ - قَالَ - فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكَرًا لَعَلَّه يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَلِكَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عُلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعُبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَالْفُظْلُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَلَّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا . [التبَلَّ: ترك نكاح النساء للاقطاع لعبادة الله] .

وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَلَّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنْتَنَى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَلَّ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصِمْنَا .

قَوْلُهُ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمَعْشَرُ هُمُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ يَشْمَلُهُمْ وَصَفٌ، فَالشَّبَابُ مَعْشَرٌ، وَالشُّيُوخُ مَعْشَرٌ، وَالْأَنْبِيَاءُ مَعْشَرٌ، وَالنِّسَاءُ مَعْشَرٌ، فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ. وَالشَّبَابُ: جَمْعُ شَابٍّ، وَيُجْمَعُ عَلَى شُبَّانٍ وَشَبَّابَةٍ، وَالشَّابُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا هُوَ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزْ ثَلَاثِينَ سَنَةً^(١) .

وَأَمَّا (الْبَاءَةُ) فَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَّاضُ: الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ (الْبَاءَةُ) بِالْمَدِّ وَالْهَاءِ، وَالثَّانِيَةُ: (الْبَاءَةُ) بِالْمَدِّ بِلا هَاءٍ. وَالرَّابِعَةُ (الْبَاهَةُ) بِهَاءَيْنِ بِلا

(١) ومنهم من يقول إلى الأربعين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَدَّ، وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ: الْجِمَاعُ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَبَآءَةِ وَهِيَ الْمَنْزِلُ، وَمِنْهُ مَبَآءَةُ الْإِبِلِ، وَهِيَ مَوَاطِنُهَا، ثُمَّ قِيلَ لِعَقْدِ النِّكَاحِ: بَاءَةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ:

أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللَّغَوِيَّ وَهُوَ الْجِمَاعُ، فَتَقْدِيرُهُ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ، وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيِّهِ، كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ^(١)، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَمَعَ الْخِطَابِ مَعَ الشُّبَّانِ الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّةُ شَهْوَةِ النِّسَاءِ، وَلَا يَنْفَكُونَ عَنْهَا غَالِبًا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤْنُ النِّكَاحِ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا وَتَقْدِيرُهُ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا فَلْيَصُمْ؛ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ^(٢).

وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا أَنَّهُمْ قَالُوا: قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) قَالُوا: وَالْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ لَا يَخْتِاجُ إِلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِ الشَّهْوَةِ^(٣)، فَوَجَبَ تَأْوِيلُ الْبَاءَةِ عَلَى الْمُؤْنِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنِهِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (الْوِجَاءُ) فَبِكْسْرِ الْوَاوِ وَبِالْمَدِّ، وَهُوَ رَضٌ^(٤) الْخَصِيَّتَيْنِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ، وَيَقْطَعُ شَرَّ الْمَنِيِّ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْوِجَاءُ.

(١) والوجاء هو قطع الخصيتين.

(٢) الخلاف في الحقيقة في المبني اللغوي فقط وإلا فمعنى القولين واحد.

(٣) فقولهم (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ) لذا قد استقر الكلام على أن المقصود هو مؤنة الجماع.

(٤) الرض هو أن تضرب حتى تضمر أو تقطع.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ اسْتَطَاعَهُ وَتَأَقَّتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَمْرٌ نَذْبٌ لَا إِجْبَابَ، فَلَا يُلْزَمُ التَّزْوُجُ وَلَا التَّسْرِي، سَوَاءٌ خَافَ الْعَنْتَ أَمْ لَا، هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَلَا يُعْلَمُ أَحَدٌ أَوْجَبَهُ إِلَّا دَاوُدُ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يُلْزَمُهُ إِذَا خَافَ الْعَنْتَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى^(١)، قَالُوا: وَإِنَّمَا يُلْزَمُهُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَشْرُطْ بَعْضُهُمْ خَوْفَ الْعَنْتِ^(٢)، قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: إِنَّمَا يُلْزَمُهُ التَّزْوِيجُ فَقَطْ، وَلَا يُلْزَمُهُ الْوَطْءُ، وَتَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ.

وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَخَيْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ النِّكَاحِ وَالتَّسْرِي، قَالَ الْإِمَامُ الْمَازَرِيُّ: هَذَا حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَيْرُهُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالتَّسْرِي بِالِاتِّفَاقِ، وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ وَاجِبًا لَمَّا خَيْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسْرِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ حَقِيقَةِ الْوَاجِبِ، وَأَنْ تَارَكَهُ لَا يَكُونُ آثِمًا^(٣).

(١) فإنه رغم ما ذكر من تكثير العلماء الذين يقولون بعدم الوجوب حتى لو خاف العنت، إلا أن الصحيح أن أقل الأحوال وجوب الزواج إذا خاف العنت وذلك من وجوه منها أن هذا أمر والأمر للوجوب، والثاني إذا خاف الوقوع في الحرام فإنه يلزمه أن يأخذ بالأسباب التي تمنعه من الوقوع في الحرام، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب لأن ترك الحرام واجب، فإذا كان يقع في الحرام وقد قدر على النكاح فالصحيح هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجب عليه أن يتزوج.

(٢) هذا من قول أهل الظاهر، فقالوا ولو كان لا يخاف العنت فإنه يجب أن يتزوج أو يتسرى، والتسري هو أن يتخذ سرية وهي أمة يطؤها لأنه في معنى التزويج في قطع الشهوة.

(٣) مع أن الشكل العام من الكلام ظاهر لكن في الحقيقة عند التأمل ليس بظاهر، لأن الاتفاق الذي نقله على عدم وجوب التسري ليس هو في كل الأحوال، وإنما أوجب التسري بعض أهل العلم كأهل الظاهر ورواية عن أحمد، قد أوجبوا التسري إذا لم يتزوج وهو يخاف العنت، إذا ليس التسري مستحبا أو ليس

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) فَمَعْنَاهُ: مَنْ رَغِبَ عَنْهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَهَا عَلَى مَا هِيَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(١).

وَأَمَّا الْأَفْضَلُ مِنَ النِّكَاحِ وَتَرْكِهِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: النَّاسُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
قِسْمٌ تَتَوَقَّعُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَيَجِدُ الْمُؤْنُ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ النِّكَاحُ.

وَقِسْمٌ لَا تَتَوَقَّعُ وَلَا يَجِدُ الْمُؤْنُ، فَيُكْرَهُ لَهُ.

وَقِسْمٌ تَتَوَقَّعُ وَلَا يَجِدُ الْمُؤْنُ، فَيُكْرَهُ لَهُ، وَهَذَا مَأْمُورٌ بِالصَّوْمِ؛ لِدَفْعِ التَّوَقَّانِ.

وَقِسْمٌ يَجِدُ الْمُؤْنُ وَلَا تَتَوَقَّعُ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ تَرَكَ النِّكَاحِ هَذَا وَالتَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ، وَلَا يُقَالُ: النِّكَاحُ مَكْرُوهٌ؛ بَلْ تَرَكَهُ أَفْضَلُ.

وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ: أَنَّ النِّكَاحَ لَهُ أَفْضَلُ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بواجب مطلقاً أو بالاتفاق، فهناك خلافٌ في بعض الأحوال في وجوب التسري وهذه هي المسألة التي يختلف فيها، فلا يُحتج بالتزاع على النزاع، فلا يُحتج بأننا اتفقنا، بل لم نتفق على هذه المسألة، فهذه المسألة ليس فيها إجماع، أعني عدم وجوب التسري، لأن هناك أحوال يجب فيها التسري وهي حالة ما إذا لم يتزوج وخشي على نفسه العنت، إذا وجب التسري، لأنهم يقولون إما أن يتزوج وإما أن يتسرى فقد وجب عليه أحد الأمرين، فالقول الراجح أن من خاف على نفسه العنت وقدر على الزواج وجب عليه الزواج.

(١) الظاهر والله أعلى وأعلم أن من تعبد بترك النكاح فقد فعل محرماً، لأنه قال (فَلَيْسَ مِنِّي) وأقل أحوالها التحريم، فإما أن يُحمل على المستحل بترك السنة وطريقة النبي ﷺ فلا يكون مسلماً، ولكن إذا كان راغباً عن السنة، فأقل أحواله أن يكون فاعلاً لحرام، فالصحيح أن التعبد بترك النكاح ويرى التبتل، فهذا منهي عنه وقد صح النهي، فكان ينهى عن التبتل نهياً شديداً، فكيف يقال بعد ذلك أنه هو الأفضل والمستحب.

(٢) بل لا نشك في أن النكاح له أفضل، وكما ذكرنا هناك ما هو واجب [وهو أن يكون قادراً على النكاح وتتوق نفسه إليه] وهو لم يذكر هنا هذا القسم لأنه ليس من مذهبهم أصلاً وقد ذكرنا الجواب عنه والله أعلى وأعلم (ما هي حالة الوجوب؟؟).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَلَا تُزَوِّجُكَ جَارِيَةَ شَابَّةَ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟)

فيه: اسْتِحْبَابُ عَرْضِ الصَّاحِبِ هَذَا عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَهُوَ صَالِحٌ لِرِزْوَانِهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ قَرِيبًا^(١).

وفيه: اسْتِحْبَابُ نِكَاحِ الشَّابَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُحْصَلَةُ لِمَقَاصِدِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهَا أَلَدَتْ إِسْتِمْتَاعًا، وَأَطِيبَ نِكَاحًا، وَأَزْغَبَ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ النِّكَاحِ، وَأَحْسَنَ عِشْرَةً، وَأَفْكَهَ مُحَادَثَةً، وَأَجْمَلَ مَنْظَرًا، وَأَلَيْنَ مَلَمَسًا، وَأَقْرَبَ إِلَى أَنْ يُعَوِّدَهَا زَوْجَهَا الْأَخْلَاقَ الَّتِي يَرْضَاهَا.

وقوله: (تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ)

معناه: تَتَذَكَّرُ بِهَا بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ نَشَاطِكَ وَقُوَّةِ شَبَابِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِشُ الْبَدَنَ.

قوله: (إِنَّ عُثْمَانَ دَعَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَاسْتَخْلَاهُ فَقَالَ لَهُ)

هَذَا الْكَلَامَ دَلِيلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَارِ بِمِثْلِ هَذَا، فَإِنَّهُ مِمَّا يُسْتَحَى مِنْ ذِكْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ.

وقوله: (أَلَا تُزَوِّجُكَ جَارِيَةَ بَكْرًا؟)

دَلِيلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْبَكْرِ وَتَفْضِيلِهَا عَلَى الثَّيِّبِ، وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا؛ لِمَا قَدَّمَاهُ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ: (جَارِيَةَ شَابَّةَ).

قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلَقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (أَنَا وَعَمَّائِي عَلَقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ) وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ لَا عَمَّهُ، وَعَلَقَمَةُ عَمُّهُمَا جَمِيعًا، وَهُوَ عَلَقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ^(١).

(١) أي أنه إذا كانت له زوجة ليست شابة، لا يمتنع أن يُعرض عليه زوجة شابة، وأما عند القوم فإنه يُعد من المنكرات العظيمة، فالصحابية كانوا يعرضون مثل هذا على بعضهم، وقد أكد ابن مسعود على مشروعيتها مثل هذا الأمر، بأمر النبي ﷺ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجَلِي) هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا: (رَأَيْتُ) وَهُمَا صَحِيحَانِ: الْأَوَّلُ مِنَ الظَّنِّ، وَالثَّانِي مِنَ الْعِلْمِ (٢). (٣)

(١) وهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) وهذا دليل على أن أصحاب النبي ﷺ كان عامتهم من الشباب حيث قال ابن مسعود [قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ...»]، فَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ حِينَ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا شَابًا، وَهَذَا الَّذِي كَانَ أَكْثَرُ أَثَرًا فِي اسْتِقْرَارِ الْحَقِّ فِي نَفْسِهِمْ وَاسْتِعْدَادِهِمْ لِتَرْكِ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ مِنْ أَجَلِهِ وَالبَذْلِ وَالتَّضَحِّيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ، فَالشَّبَابُ هُمْ مَادَّةُ الْخَيْرِ وَالبَذْلِ وَالتَّضَحِّيَةِ وَالدَّعْوَةِ وَالجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ، نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ شَبَابَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يُوَفِّقَهُمْ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى.

(٣) فتاوى:

- ما هو الأفضل للشباب أن يُعجلَ بالزواج أم يؤخره لطلب العلم؟ الأفضل للشباب كلام النبي ﷺ وما أمر به ﷺ، أترى ابن مسعود مُقصرًا في طلب العلم وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا سؤال لا يجوز أن يُسأل بعد أن يسمع الإنسان الحديث ويعلمه، وهذا كله من شؤم تقديم كلام المشايخ والأئمة على كلام النبي ﷺ، فالرسول ﷺ أعلم باحتياج الشباب، وينبغي أن يكون الزواج دافعًا للشباب على طلب العلم، لأن الشهوة من أعظم أسباب تشتت الذهن ووقوعه في الحرام من أعظم أسباب ظلمة القلب، إذا كان بنظر أو بلمس أو بكلام أو بزنى الجوارح المختلفة، فإنه يترتب عليه ظلمة في القلب وضعف عن طلب العلم، فالذي يجب للشباب ترك الزواج ويرغب في أن يتركوا الزواج حتى ينشغلوا بطلب العلم فقد خالف أحاديث النبي ﷺ، والحقيقة أن طلب العلم النافع هو علم الكتاب والسنة الذي طلبه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، ولم يلبث عبد الرحمن بن يزيد أن تزوج وكان من أصغر الناس سنًا وما أن جاء لابن مسعود إلا وقد أمره أن يتزوج، فهكذا كان السلف رضي الله عنهم.

يمكن أن يتصور ذلك فيما إذا اغتصب هذا الأب فتاةً، وهي ليست في حكم الزانية شرعًا، فالإكراه مسقط لحكم الزنى، ومع ذلك من يقول بأن إذا وطئ الأب امرأة حُرمت على ابنه، فهذا يجعلها محرمة حتى لو كانت ياكراه وهي ليست زانية شرعًا.

رجل عقد على فتاة وبعد فترة من العقد وقبل الدخول، وقع على أمها، هل تحرم بتها بالزنى؟ هذا الذي ذكرناه، وهو أنه هل يحرم الحرام الحلال، فكثير من العلماء يقول يحرم الحرام الحلال، فيقول حرمت عليه هذه البنت وحرمت عليه أمها كذلك لأنها حرمت عليه بالعقد على ابنتها، وحرمت البنت بوطئه لأمها، فكلاهما محرمتان، والصحيح في هذا الباب - إن شاء الله - أنه لا تحرم عليه البنت لأنها لم تكن ربيبة له، (وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) وهذه ليست ربيبة، فأمراته لم تصر ربيبة لأن المرأة التي زنى بها ليست من نسائه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)

سَبَقَ تَأْوِيلُهُ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ تَرَكَهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَهَا مَا هِيَ عَلَيْهِ ^(١)، أَمَّا مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهُ كَمَا سَبَقَ، أَوْ تَرَكَ النَّوْمَ عَلَى الْفِرَاشِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ، أَوْ لَا شَتِغَالِهِ بِعِبَادَةِ مَا ذُوْن فِيهَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الذَّمُّ وَالنَّهْيُ ^(٢).

هل يحرم ابن أو بنت الزنى على أبناء الرجل الأصلي؟ فإنه إذا علم باعتراف أو بشهود، فهل يصير من جهة الحرمة إخوته محرمات، فهذا الإبن مع أنه لا يثبت نسبه لهذا الأب، فهل يجوز له أن يتزوج أخواته من ذلك الأب، وإن لم يكن أخواته شرعاً من جهة ثبوت النسب، فالصحيح قول الجمهور أن ذلك يحرم من أجل أنهم أخواته حقيقة من جهة الأب الواحد وذلك لحديث جريج "يا غلام من أبوك"، ولقول النبي ﷺ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) البخاري، فأمر المحرمية يراعى من أجل النظر فبالأولى يراعى من أجل الجماع، فقد حكم النبي ﷺ أن هذا الولد هو أخ لسودة، فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وهو أخو سودة ففي الحديث [اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَّهُهِ فَرَأَى شَبْهًا يَبِينُا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ] وأمرها بالحجاب ممن حكم أنه أخوها، وأمرها بالحجاب من أجل النظر، فهذا يدل على أنه ما علم في الباطن رغم أنه خلاف ما حكم به في الظاهر شرعاً، يراعى في أمر الحرمات، فإذا حُرِّمَ أمر النظر من أجل هذا فبالأولى يحرم الوطء والله أعلى وأعلم. ذكرتم أن المرأة إذا وطئها رجل حُرِّمَتْ على ابنه؟ قد ذكرنا الخلاف فيها فهو هل وطئها في عقد أم بزنى، إذا زنى رجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه؛ لأن هذا من أمر المصاهرة، فهذا الباب كما ذكرنا باب فيه اختلاف. يقول: كيف والقاعدة أن وطء الأم يُحرم البنات؟ نعم وطء الأم الحلال، وأما المسألة ففيها خلاف مشهور، فهذه القاعدة مأخوذة من الآية في أمر النكاح وليس في أمر الزنى.

(١) الذي يظهر والله أعلى وأعلم في هذا السياق أن من ظن أن المبالغة في العبادة أكمل من هدي النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ لا يحتاج إلى كثرة العبادة، كما نحتاج نحن، فهذا ليس على طريقة النبي ﷺ وقد تبرأ النبي ﷺ من طريقته ومن فعله، وهذا سبق بيانه مرات في أحاديث مماثلة كحديث (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) مسلم، فليس المقصود التكفير والخروج من الملة، ولكن المقصود التغليظ أو أنه ليس على طريقتنا وليس على هدينا، فهو يدل على تحريم فعل هذا الأمر الذي قال النبي ﷺ عمن فعله ليس منا، فمن ظن أن سنة النبي ﷺ هناك أكمل منها، فهو ضال باعتقاده ذلك آثم فيه، وإن استحل مخالفتها كفر، ولكن ليس هذا هو السياق الذي ذكر فيه الحديث، ولا كيفية تصرف النبي ﷺ، ولا يُظن في مثل هذا السياق أن النبي ﷺ قصد تكفير هؤلاء الذين رغبوا عن سنته تأويلاً منهم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وهذا يدل على العذر بالتأويل لأن النبي ﷺ غَلَطَ عليهم ولم يُعاملهم بذلك، لكن الصحيح أن "ليس مني" أي ليس على طريقتي وليس من هديي ونحو ذلك.

والذي يظهر أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن النبي ﷺ لا يحتاج إلى كثرة العبادة، لأنهم تقالوها كما في الرواية الأخرى، أي رأوا عبادة النبي ﷺ قليلة على خلاف ما يظنون، فكانوا يظنون مثلاً أنه لا ينام بالليل أو أنه يصوم الأيام كلها، فقالوا أين نحن من رسول الله ﷺ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن هذه العبادة القليلة بسبب أنه لا يحتاج إليها لعدم وجود الذنوب أو لأن الله قد غفر له ذنوبه، فأما نحن فنحتاج إلى كثرة العبادة أكثر من هدي النبي ﷺ، ظنوا ذلك لأجل أن لهم ذنوب، فقال بعضهم "لا أتزوج النساء" وهذا على عادة الرهبان وعادة أهل الجاهلية أنه يتعبد لله بترك الزواج.

وعند التأمل هذا الحديث يدل على ضعف قول من يقول أن الأفضل ترك النكاح فيقول أنه يستحب أن يترك النكاح ويتخلل للعبادة لأن نفسه لا تتوق للنكاح، والصحيح أن قصد عدم الزواج قصد فاسد، وذلك للمصالح العظيمة المترتبة على النكاح، فكان الذي قال "لا أتزوج النساء" يقصد حرمان نفسه من لذتها، وهي مدرسة في تهذيب النفس ليست على طريقة أهل الإسلام وهي تقوم على تعذيب النفس وحرمانها من جميع لذاتها تعبداً وتركياً لها من هذه الشهوات، فهذا الأمر إنما هو من مدرسة الرهبان كما قال الله ﷻ (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا)، فقلوه (ابْتَدَعُوهَا) أي أحدثوها (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) جملة تامة (إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ) استثناء منقطع على أصح الوجوه في التفسير، أي [لكن كتبنا عليهم وشرعنا لهم ابتغاء رضوان الله]، لكنهم ابتدعوا الرهبانية وما راعوها حق رعايتها، وما قاموا بها حق قيامها، وذلك أن زعم الإنسان أن نفسه لا تتوق إلى النكاح وهو في صحته وعافيته زعمٌ تخدعه به نفسه وشيطانه، قد يكون في وقت معين مشغول بأمر من الأمور فينشغل عن النكاح وينشغل عن شهوة النساء ولكن سرعان ما تعود نفسه إليه، فإذا قرر في ذلك ترك النكاح، فعندما يجد نفسه تريد شهوتها وتتوق نفسه لها، فعند ذلك لا يستطيع أن يجد ما يفرغ فيه هذه الشهوة وأن ينالها من حلال، فيعسر عليه الأمر، وقد فطر الله الرجال والنساء مع سلامة البدن على وجود هذه الشهوة وإن تفاوتت وهذا أمر في خلقتهم وليس أنه يوجد شخص على الدوام لا تتوق نفسه إلى النساء مطلقاً إلا لمرضى أو لعارض يحصل وليس أنه على الدوام يكون كذلك، من هنا كان حرمان النفس من الشهوات مطلقاً لتهذيبها ليس هو المشروع ولكن أن يتحكم الإنسان فيها، لذا كان صومنا أعدل الصوم وقيامنا أعدل القيام واعتكافنا أعدل الاعتكاف، فإننا نصوم عن الطعام والشراب مدة من الزمن ثم يُباحوا لنا في وقت آخر من اليوم فنأكل ونشرب وورغبنا ﷻ في المبادرة إلى الفطرونها عن الوصال، وذلك لأن الحرمان التام يؤدي إلى حدة النفس، ولو كسرناها هذه الكسرة الشديد يؤدي بالتالي إلى أنواع من الانحراف فيها، والاعتدال هو الذي شرعه الله ﷻ كما قال النبي ﷺ (لَكِنِّي أَصَلُّ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ) فيقوم من الليل وينام منه، أما الذين يتمدحون من المخالفين لسنة النبي ﷺ بأن فلاناً من الناس صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة كناية على عدم النوم تلك الفترة، وإن وجد هذا في كتب التهذيب وسير

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الصالحين، فإن هذا بسبب عدم تحقيق السنة وبسبب مخالفة الكثيرين من أهل الرياضات لما ثبت عن النبي ﷺ حتى ولو نقلها بعض أهل العلم ممن قد يمر عليه الأمر ولا يتنبه له أو يكون قد انتبه وأخطأ أو يكون مذهبه استحباب ذلك، وهذا مذهب باطل بلا شك، فالسنة أن يقوم وينام، فالذي يبقى أربعين أو ثلاثين سنة لا ينام لحظة من الليل، هو مخالف لهدي النبي ﷺ، كذا الذي يصوم الدهر كله ويصوم السنة كلها حتى لو أفطر أيام الأعياد، فإنه مفطر حكماً وإن صام، فهذا ليس الذي يقصده النبي ﷺ (لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ) متفق عليه، إنما المقصود النهي عن صوم السنة كلها وكذا النهي عن الوصال، وكذلك أمر الزواج، فلا يتعبد لله ﷻ بتركه، إلا إذا كان زواجا محرماً نهى عنه الشرع فهذا الذي يتعبد لله بتركه كنكاح الزانية ونكاح من لا يقدر على مؤنه، أو نكاح امرأة هو خاف ألا يعدل مع ضررتها، فهنا نكاح نهى عنه الشرع، أما أن يترك المسلم النكاح ويتفرغ للعبادة، فهذا خلاف هدي النبي ﷺ.

وكذا الذي قال (لا أكل اللحم) فهو يحرم نفسه من لذة بعض أنواع الأطعمة، ويقصد الترك، وهذه مسألة مهمة في قضية الترك، فهناك عبادة بالترك كما أن هناك عبادة بالفعل، خلاف من يقول أن الترك لا يكون عبادة مطلقاً، فمن تعبد لله ﷻ بترك ما فعله النبي ﷺ يكون مبتدعاً، أما من كان لا يرغب في أكل اللحم لأجل أنه يضره أو نصحه الأطباء بالتقليل منه، لكن لا يتعبد لله ﷻ بذلك وقد قال في الرواية الثابتة وأكل اللحم، فهو ﷺ إذا عُرِض عليه أكل وربما بقي ﷺ ثلاثة أهلة لا يوقد في آيات رسول الله ﷺ نار، فهذا عندما لا يوجد، أما أن تتعمد ألا تأكل اللحم تعبداً وزهداً كما يزعمون فهذا كما ذكرنا مدرسة غير المدرسة الإسلامية مدرسة الرهبان الهنود والبوذيين والنصارى الذين اخترعوا مدارس في التهذيب والتزكية للنفس، ليست مبنية على التوحيد ولا نابعة منه، فهناك من يُعَذِّب نفسه بفعل أنواع من الأذى بها كمن يُلقِيها في الشوك أو كمن يضرب نفسه، وقد دخلت هذه الأمور إلى فرق من أهل البدع من الصوفية والرافضة خصوصاً، ولذلك لا تتعجب إذا نظرت إليهم وهم في أيام المواسم المعهودة يضربون أنفسهم بالحديد والسيوف ويريقون دمائهم ويلطمون خلدودهم ويضرب بعضهم بعضاً ويظنون أن هذا من أعظم العبادات، وهذا أمر عجيب يضحك منه العقلاء في كل مكان، ولكن إذا قارنت بين وصول هذه الفرق المنحرفة وبين الديانات الشريكة التي خرجت منها هذه الأمور علمت أن هناك تشابهاً بين ما ابتدعوه وبين ما ابتدعه من سبقهم.

وكذا من قال (لا أنام على فراش) إما قصد ألا ينام مطلقاً، وإما قصد أن يمتنع من النوم على فراش، وقد كان لرسول الله ﷺ سريراً وكان له فراش، فلا مانع من النوم على الفراش وهو ما يُقرش، ويمكن أنه ﷺ كان يفرش الحصير أو حسب ما تيسر، فقد افترش حصيراً أثر على جنبه حتى بكى عمر ﷺ لما رأى الحصير أثر في جنب رسول الله ﷺ ولكن كان في موطن آخر له سرير ينام عليه ﷺ حتى دخل تحته كلب أو جرو للحسن والحسين فامتنع جبريل فأمر بالجرو فأخرج، فهذا يدل على تفاوت الأمر، فالمهم أن يتحكم الإنسان في شهواته، فلما نام ابن عباس عند النبي ﷺ نام النبي ﷺ وأهله، ونام ابن عاص في عرض الوسادة في اتجاه آخر، فكان ينام على الأرض، فيمكن أن ينام على الأرض ويتخذ وسادة ويمكن أن ينام على حصير ويمكن أن ينام على سرير، فالأمر واسع كما ذكرنا، والأمر سهل وهو حسب ما تيسر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَتْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا) هُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ خُطْبِهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا فَخَطَبَ لَهُ ذَكَرَ كَرَاهِيَّتَهُ، وَلَا يُعَيِّنُ فَاعِلَهُ، وَهَذَا مِنْ عِظَمِ خُلُقِهِ ﷺ، فَإِنَّ الْمُقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصَ وَجَمِيعِ الْحَاضِرِينَ وَغَيْرِهِمْ يَمُنُّ بِلُغَةِ ذَلِكَ، وَلَا يَخْضُلُ تَوْيِخَ صَاحِبِهِ فِي الْمَلَأَ^(٢).

قوله: (رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَاخْتَصَيْنَا) قَالَ الْعُلَمَاءُ: التَّبْتُ هُوَ الْإِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ إِنْقِطَاعًا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ^(٣)، وَأَصْلُ التَّبْتُ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ مَرِيَمُ الْبُتُولُ، وَفَاطِمَةُ الْبُتُولُ؛ لِإِنْقِطَاعِهَا عَنِ نِسَاءِ زَمَانِهَا دِينًا وَفَضْلًا وَرَغْبَةً فِي الْآخِرَةِ^(١)، وَمِنْهُ: صَدَقَةُ بَيْتَلَةَ، أَيُّ: مُنْقَطِعَةٍ عَنْ تَصَرُّفِ مَالِ كَهْهَا.

ف نقول أن أمر التهذيب لابد وأن يؤخذ من السنة كما تؤخذ الأحكام وكما تؤخذ العقائد، فليس أننا في باب التهذيب نخترع وسائل معينة لتهذيب النفس وإصلاحها من هنا دخلت البدع ومن هنا وقع الافتراق بين "الكتاب والسنة" وبين "السلوك" عند الكثيرين، وقع الاختلاف بين الفقه والسلوك، حتى صار أمر هؤلاء كل منهم يزدري الآخر الفقهاء والمحدثين من جانب وأهل السلوك من جانب، لكون هؤلاء قد تركوا السنن، والآخرين قد تركوا العمل، ليس كل الفقهاء والمحدثين بل بعض منهم، بل بحمد الله هم خير الناس سلوكاً أهل السنة والحديث.

(١) الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا لمن يقول يستحب أن يترك النوم على فراش، هذا الأمر ينبغي أن يفعل ما تيسر، ولا يتكلف أن يترك النوم على فراش، لأنه مشغول بعبادة مأذون فيها، والنبي ﷺ قد ذكر ذلك، فلو كان هذا مأذون فيه لما قال النبي ﷺ (لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ) فلو كان هذا لأذن له في ترك النوم على فراش والله أعلم.

(٢) فهذا هو هدي النبي ﷺ في الوعظ والتذكير، وليس كما يفعل بعض الخطباء من أن يذكروا الناس بأسمائهم على المنابر وكثير من الناس يجعل هذا علام على حماسة الخطبة أو قوة الخطيب أو جرأته أو نحو ذلك، فمثل هذا ليس من هدي النبي ﷺ، فالعبرة أن يبلغ الأمر الشرعي للناس عموماً دون تسمية أحد فهذا هو الأولى، ولو نظرنا إلى طريقة القرآن لوجدناها كذلك، فالله ﷻ ما ذكر إلا أبا لهب لبيِّن كفره وشركه رغم عمومته للنبي ﷺ وأما بالنسبة إلى أئمة الكفر الآخرين، فتجدهم بالصفة، ولم يذكر القرآن أسماء إلا نادراً في هذا المقام.

(٣) هذا التعريف ينطبق تماماً على ما ذكر من استحباب ترك النكاح للتفرغ للعبادة، رغم أنه جعله في صورة معينة في قسم الذي لا تتوق نفسه ومع وجود المؤن، لكن لاشك أنه في النهاية تعبد بترك النكاح ودخل هذا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الطَّبْرِيُّ: التَّبْتُ: هُوَ تَرَكَ لَذَاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا، وَالْإِنْقِطَاعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّفَرُّغِ لِعِبَادَتِهِ.
وَقَوْلُهُ: (رَدَّ عَلَيْهِ التَّبْتُ)

مَعْنَاهُ: نَهَاةٌ عَنْهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ
كَمَا سَبَقَ إِضْاحَهُ^(٢)، وَعَلَى مَنْ أَضَرَّ بِهِ التَّبْتُ بِالْعِبَادَاتِ الْكَثِيرَةِ الشَّاقَّةِ. أَمَّا الْإِعْرَاضُ عَنِ
الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِنَفْسِهِ وَلَا تَفْوِيتِ حَقِّ لِرِزْوَجَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، فَفَضِيلَةٌ لَا
مَانِعَ مِنْهَا، بَلْ مَأْمُورٌ بِهِ^(٣).
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَوْ أُذِنَ لَهُ لَا خُتِصِنَا)

الكلام على كثير من الناس حتى قالوا يُستحب لطالب العلم أن يترك النكاح مدةً ونحو ذلك مع وجود
الإمكانات والمؤمن، بل نقول بل ينبغي إذا وجد مؤنة النكاح أن يتزوج إما وجوباً وإما استحباباً، إذا خاف العنت
وجب، وإذا لم يخف العنت استحباب له أن يتزوج، والعنت هو الوقوع في الحرام، ولا يلزم زنى الفرج فقط، بل
ربما ضرره من تكرار النظر ضرراً عظيماً عليه، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ولو كانت صغائر ولكن
باجتماعها تكون كبائر، أعني في الحكم وضررها على القلب، ولذلك نقول لا ينبغي الاعتداد بمثل هذه الأقوال،
فلو أذن الرسول ﷺ لعثمان في التبتل وهو الإنقطاع عن النساء لاختصى الصحابة ولم يفعلوا.
(١) أي أنها منقطعة النظر.

(٢) وهذا يحتاج إلى دليل، وكما ذكرنا فإن توقان النفس إلى النكاح أمر فطري فالأصل أنه موجود في كل
الرجال إلا من مرض أو زالت شهوته لعارض.

(٣) أين الأمر بذلك؟ فإنه لم يرد أمرٌ إلا الأوامر العامة بالنهي عن اتباع الشهوات والمقصود بها نيلها في
الحرام وليس نيلها في الحلال مع القيام بالعبادة، فلا يصح أن يقال أنه مأْمُورٌ به مطلقاً، بل الأمر بالامتناع
عن التكثر في الشهوات، ونيلها من الحرام أو أن يشغل الإنسان بها عن واجب أو عن ما هو أفضل منها وليس
بقطعها بالكلية وتركها بالكلية وهي المسألة المذكورة هنا وهي مسألة ترك النكاح بالكلية، فهذه المسألة يتعجب
الإنسان منها فإنه لماذا هو لاء الفقهاء من أجل تقليداً قلده مع وجود صريح السنة بمخالفة ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَمَعْنَاهُ: لَوْ أِذْنٌ لَهُ فِي الْإِنْقِطَاعِ عَنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مَلَاذِ الدُّنْيَا لَا خِطْبَيْنَا؛ لِدَفْعِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ، لِيُمْكِنَنَا التَّبَتُّلُ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَطْنُونَ جَوَازَ الْإِخْتِصَاءِ بِاجْتِهَادِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ ظَنُّهُمْ هَذَا مُوَافِقًا ^(١)، فَإِنَّ الْإِخْتِصَاءَ فِي الْآدَمِيِّ حَرَامٌ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ^(٢).
قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَكَذَا يَحْرُمُ خِصَاءُ كُلِّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ ^(٣)، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ خِصَاؤُهُ فِي صِغَرِهِ ^(٤)، وَيَحْرُمُ فِي كِبَرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي لم يكن ذلك موافقاً للشرع، لأنهم كانوا يرون ذلك، ولما علموا أن الشرع لا يأذن في التبتل وأن وجود النسل مقصود، علموا أن عزمهم على الاختصاص لو أذن له في التبتل عزمٌ غير محمود.
(٢) ولذلك نقول كل ما يؤدي إلى قطع النسل محرم لأنه مثله وتضييع لمنفعة هذا الآدمي وقد نهى النبي ﷺ عن المثلة ولم يأذن لهم في الاختصاص، ولذلك نقول ما يفعل في بعض بلاد العالم من ربط مجاري المني لتعقيم الرجال، لتحديد النسل كما يقولون وهو عند كثير من الشعوب الشرقية أمرٌ محرم لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، وانتشر في بلادنا في أمر النساء كذلك من ربط أنابيب المبيض لمنع النسل، وهذا لا يجوز إلا في حالة وجود خطر على حياة هذه الأم، وليس لمجرد أخذ الوسائل التي تؤدي إلى تقليل النسل أو عدم حملها مرة أخرى لمجرد أنها حملت مرات وأنها تلد بجراحة قيصرية كما يتجرأ كثير من الأطباء ويتسرع بمثل هذا الأمر ببساطة شديدة والأمر خطير، والاختصاص وإزالة المبايض وكذلك ربط قناة المبيض وإزالة الرحم وقطع ما يؤدي إلى النسل أمرٌ من المحرمات، فلا يقدم عليه إلا إذا خشي الخطر على حياة هذا الشخص أو هذه المرأة، كما لو ظهر ورمٌ في الخصية ويخشى على الإنسان انتشاره وموته ويمكن إزالة هذا الورم بإزالة الخصية، فعند ذلك يجوز، وكذلك في إزالة الرحم إذا وجد نزيف مستمر ويخشى على حياتها، وليس لمجرد أنها تعبت وتريد أن تستريح، أو أن الحمل المتكرر يضر بشكل بطنها أو بشكل جسمها أو يضعف الصحة وقد قال ﷺ (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ) فهذه فطرة وسنة كونية مستقرة وهي أنه يحصل بالحمل ضعف ولكن هل يصل الضعف إلى مرض الذي يخشى على صحتها منه، فهذا هو الذي ينظر فيه، فخصاء الآدمي ومثله كما ذكرنا قطع النسل من المرأة بإزالة المبيض أو ربط قناة المبيض، له نفس الحكم صغيراً كان أو كبيراً.
والذي يكون لمنع الحمل مدة معينة مؤقتة بالوسائل المعروفة هي في حكم العزم وسيأتي بيانه إن شاء الله.
(٣) لأنه لا مصلحة في قطع النسل.

(٤) وأما اختصاصه في صغره لكي يكتنز اللحم وهذه منفعة مقصودة، وقد ضحى النبي ﷺ بكبشين موجوتين أي مرضوض الخصية، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِيَيْنِ، أَقْرَبَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ، بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ"، (ج٢ ٣١٢٢ [قال الألباني]: صحيح،

٢ - باب نَدَبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَّعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُؤَاقِعَهَا.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتَدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

[تمعس: تدلك، المنيّة: الجلد أول ما يوضع في الدباغ].

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً. وَلَمْ يَذْكُرْ تَدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ.

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِذَا أَحَدُكُمْ أُعْجِبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَّعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتَدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)

فهذا يدل على جواز الاختصاص فإن هذا كان بالمدينة والمسلمون في المدينة هم الذين يوجئون هذه الكباش، وهو الكبش الذي عمره ستة أو ستمين على الأكثر، فهذا هو الذي ضحى به النبي ﷺ فلو كان محرماً أن يوجأ صغيراً، لنهى ﷺ عنه ولم يضحى به لأنه قد فات منه منفعة مقصودة، ومسألة إزالتها صغيراً وذلك لكي يسمن ويكثر اللحم فهو أمر مشروع والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِذَا أَحَدَكُمُ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ^(١)). هَذِهِ الرَّوَايَةُ الثَّانِيَّةُ مُبَيَّنَةٌ لِلأُولَى.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ، فَلْيُوَاقِعْهَا لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ، وَتَسْكُنَ نَفْسُهُ، وَيَجْمَعَ قَلْبُهُ عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: الْإِشَارَةُ إِلَى الْهَوَى وَالْدُّعَاءِ إِلَى الْفِتْنَةِ بِهَا لِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَفُوسِ الرِّجَالِ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْإِثْذَازِ بِنَظَرِهِنَّ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ، فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرِّ بِوَسْوَاسَتِهِ وَتَزْيِينِهِ لَهُ.

وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَلَّا تَخْرُجَ بَيْنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِضْرُورَةٍ^(٢)، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضُّ عَنْ نِيَابِهَا، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا مُطْلَقًا^(٣).

(١) فهذا هو أفضل علاج لغض البصر وهو الذي أمر به النبي ﷺ في قوله (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ) وذلك أنه إذا وقع بصره على شيء من الشهوات، فليأتِ امرأته فإن ذلك يرد ما في نفسه من مرض الشهوة المحرمة، فإن ما عند امرأته مثل ما عند تلك المرأة يزول الأمر بإذن الله تبارك وتعالى.

(٢) الضرورة هنا عند العلماء بمعنى الحاجة، وليس الضرورة بمعنى أنه إذا وجد حريق في المنزل مثلاً، فقد أذن النبي ﷺ لمن في حاجتهن، وخرجت أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لتأتي بعلف لفرس الزبير وكانت النساء تخرج إلى المسجد، وكل هذا ليس من الضرورات اصطلاحاً بل هي حاجة، فكثير من العلماء يطلق ضرورة ويريد الحاجة معها والله أعلم.

(٣) الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن المرأة إذا خرجت في هيئة تُعجب من ينظر إليها، فهي في هذه الحالة تكون معها شيطان يتوصل بها إلى فتنة الرجال وكذلك تكون قد بعدت عن الخير، والمرأة إذا خرجت من غير حاجة ولا ضرورة فهي في صورة البعيد عن الخير والشيطان هو البعيد عن الخير، ولا يلزم من ذلك أن تكون جنية مثلاً، كما يظن البعض أن كلمة شيطان تطلق على الجن، لكن الشيطان هو من شطن وهو من بعد عن الخير والحق، فإذا خرجت فلا بد وأن تكون على هيئة شرعية وتخرج لحاجة والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (تَمَعَسَ مَنِئِيَّةً)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمُعَسُ بِالْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ: الدَّلْكُ، وَ(الْمَنِئِيَّةُ) بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ نُونٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ ثُمَّ تَاءٌ تُكْتَبُ هَاءٌ، وَهِيَ عَلَى وَزْنِ (صَغِيرَةٍ، وَكَبِيرَةٍ، وَذَيْحَةٍ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هِيَ الْجِلْدُ أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي الدِّبَاغِ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: يُسَمَّى مَنِئِيَّةً مَا دَامَ فِي الدِّبَاغِ، وَقَالَ أَبُو

وكلمة (في صورة) تدل على أن المرأة شيطانة كما يحلوا للبعض أن يشوه الصورة فيقول ذلك، لكن المعنى أنها إذا خرجت بغير الهيئة الشرعية ولغير حاجة فهي بعيدة عن الخير وتدعوا إلى الشر، فكلمة (في صورة) أي هي تشبه، وكأنها كذلك بالدعوة عن طريق الوسوسة والترتين.

ونظر النبي ﷺ إلى هذه المرأة إنما كان النظرة الأولى، والنبي ﷺ بشرٌ من البشر وقد حُبب إليه أمر النساء، ولكن لا يأتي من ذلك حراماً ﷺ، وأمر الفطرة الإنسانية يشترك فيه الأنبياء وغيرهم فلا ذم ولا نقص في ذلك، وأما من يريدون جعل الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لا شهوة لهم على الإطلاق، فهم لا يمدحون الأنبياء في الحقيقة، فهم يظنون أنهم بذلك يمدحونهم وهم في الحقيقة يمدحون بين الأنبياء وبين الناس في الاقتداء بهم، ولقال الشباب أين نحن من الأنبياء، فليس عندهم ما عندنا، فإذا قالوا ذلك، فإنه كلامٌ باطل، فإنه لا شك أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - قد جعل الله لهم أزواجاً وذرية فكما قال ﷺ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)، وما كان لهم أن يكون لهم أزواجاً وذرية إلا وعندهم الرغبة في النساء، وقد قال ﷺ (حُبِّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا نِسَاءً وَطَيْبٌ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) (س) ٣٩٣٩، ٣٩٤٠، (حم) ١٢٣١٥، [قال الألباني]: صحيح.

فهذا ليس فيه أنه ﷺ واقع في الشهوات مستسلمٌ لها، بل هذا مما حُبب إليه وهو بشرٌ من البشر ولا يعني ذلك أنه ينال الشهوة من أي طريق، وإنما بما شرع الله ﷻ له، ولقد كان قلبه من الأنبياء من له أكثر ممن للنبي ﷺ من النساء، فقد كان لداود ﷺ فيما يذكرون في كتبهم أن كان له تسعة وتسعون زوجة، وفي الحديث أن سليمان كان عنده مائة امرأة (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ - كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسَانًا أَجْمَعُونَ) البخاري، فدل ذلك على أن هذا ليس بنقص، فإذا كانوا يزعمون ويطعنون في النبي ﷺ من أجل أمر النساء، فهل نظروا في هذا الأمر في أنبيائهم السابقين وقد تزوج موسى ﷺ وكان لإبراهيم سارة وهاجر بنص التوراة وبالقُرآن بالقطع واليقين في أنه كان له امرأتان وأما يعقوب أيضاً فكان له امرأتان، فالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - كان لهم نصيبهم من أمر شهوة النساء، ولا يُمنع ذلك وليس هذا بنقص في حق البشر، حتى يكون ذلك ذمّاً للأنبياء أو للنبي ﷺ، إنما العبرة أن يكون ذلك فيما أحل الله ﷻ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عُبَيْدَةَ: هُوَ فِي أَوَّلِ الدُّبَاغِ مَنِئِيَّةٌ، ثُمَّ أَفِيقَ بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ، وَجَمْعِهِ أَفُقٌ، كَقَفِيزٍ وَقُفُزٍ، ثُمَّ أَدِيمٌ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِئِيَّةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ...) إِلَى آخِرِهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا بَيَانًا لَهُمْ، وَإِرْشَادًا لِمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، فَعَلَّمَهُمْ بِفَعْلِهِ وَقَوْلُهُ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِلَى الْوِقَاعِ فِي النَّهَارِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَغَلَةً بِمَا يُمَكِّنُ تَرْكَهُ، لِأَنَّهُ رَبِّمَا غَلَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ شَهْوَةٌ يَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي قَلْبِهِ وَبَصَرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب نكاح الفتعة وبيان أنه أبيض ثم نسخ ثم أبيض ثم نسخ واستقر تحريمه إلى

يوم القيامة.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَأَبْنُ بَشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قرأَ عَبْدُ اللَّهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ وَقَالَ ثُمَّ قرأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ قرأَ عَبْدُ اللَّهِ.

(١) أي إذا جف وصار جلدًا، فكانت تدلك مَنِئِيَّةٌ لها لتعده للدُّبَاغِ، فقضى منها حاجته، ففيه استعمال الكناية في هذا الموطن والتأدب في ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَمَعْنُ شَبَابُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقْلُ نَغْزُو.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا . يَعْنِي مَتْعَةَ النِّسَاءِ .

وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ .

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجَنَّتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمَتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالْدَّقِيقِ الْيَوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ .

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمَتْعَتَيْنِ ^(١) فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمَتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا .

(١) متعة الحج ومتعة النساء.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْ بَكْرَةً عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي . وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجُودَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشْبَ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أُعْجِبُهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيَّ أُعْجِبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَائُكَ يَكْفِينِي . فَمَكَّنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتِمَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا» .

[البكرة: الفتية من الإبل والمراد أنها طويلة العنق في اعتدال، العيطاء: طويلة العنق مع اعتدال في القوام] .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فَاقْتَنَّا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِيَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدِّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرِدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَيْنَا فَتَاءَ مِثْلِ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنُطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمَعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عَطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَيُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ . فَيَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ . ثَلَاثَ مَرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

[الخلق: البالي، الدمامة: قبح الصورة، العطف: الجانب، العنطنطة: طويلة العنق مع حسن قوام] .
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ . وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَخ . [المح: الخلق البالي] .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَاَنَا عَنْهَا .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَيْعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْمُتْعَةِ مِنَ النِّسَاءِ - قَالَ - فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبُ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَهَا بَكْرَةً عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَبَرَأْنِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكَفَّنَا مَعَنَا (١) ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِرَاقِهِنَّ .

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ الْقَادِرِ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ .

(١) الصحيح (فكَّنَّ معا).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ ^(١) مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعُ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بَرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تَفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرَّبْتُ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَنْ تَفْعَلَهَا لِأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفٍ أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا . قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ . قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ :

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ» .

(١) فهذه الرواية (زمان الفتح) توضح الروايات الأخرى "يوم الفتح"، "يوم أوطاس"، "غزوة الفتح"، "غزوة أوطاس" على أنه في زمن الفتح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصْمَاءَ الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتُهُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ^(١).

(١) العجب أن ابن القيم يُضعف كل هذه الروايات ويحملها على أنه اختلط على الراوي وأنه نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر وعن متعة النساء، وهذا ليس بصحيح فالروايات في منتهى الصحة وكل الرواة اتفقوا على التخصيص من النهي عن متعة النساء يوم خيبر، لكن كما ذكرنا رخص في غزوة أيلما ثم عاد التحريم.

وانظر إلى الأدب من الرواة - رحمهم الله - من علماء الحديث، عندما ذكروا تشديد عبد الله بن الزبير لم يذكروا اسم ابن عباس، وعندما ذكروا تشديد علي ﷺ (إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتُهُ) أيضاً قالوا (سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ) ولما ذكر الرواية التي ليس فيها التغليظ في الإنكار وإنما قال (مَهْلَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ) ذكر اسم ابن عباس،

(باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَيَبَيَّنُ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ^(١)
 اعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ عِيَاضًا بَسَطَ شَرْحَ هَذَا الْبَابِ بَسْطًا بَلِيغًا، وَأَتَى فِيهِ بِأَشْيَاءَ نَفِيسَةً، وَأَشْيَاءَ يُخَالَفُ فِيهَا، فَالْوَجْهَ أَنْ نَنْقُلَ مَا ذَكَرَهُ مُحْتَصِرًا، ثُمَّ نَذْكُرَ مَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُخَالَفُ فِيهِ، وَنُنَبِّهَ عَلَى الْمُخْتَارِ:

قَالَ الْمَازِرِيُّ: ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا أَنَّهُ نُسخَ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ إِلَّا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْتَبِدَّةِ ^(٢)، وَتَعَلَّقُوا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فَلَا دَلَالَةَ لَهُمْ فِيهَا ^(٣)، وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ

والراوي يعلم أنه هو المقصود، كما أن الذي قال (إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُقْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بَرَجُلٍ -) فهذا من التغليظ الشديد، فأعمى قلبه أي في هذه المسألة، (كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) لما عمي ابن عباس في آخر عمره، وهذا دليل على أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة زماناً طويلاً من عهد علي عليه السلام إلى زمن عبد الله بن الزبير، أكثر من عشرين سنة، لأن علي عليه السلام قُتل سنة أربعين وعبد الله بن الزبير إنما خطب وتأمر بعد موت يزيد أي بعد سنة أربع وستين، أي نحو خمسا وعشرين سنة.

- (١) هذا الذي بوب به هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أعني في أن نكاح المتعة كان مباحاً ثم نسخت الإباحة في عام خيبر، ونهى النبي ﷺ عنها، ثم أبيح لهم أيام فتح مكة أياماً معدودة، وعاد التحريم إلى يوم القيامة.
- (٢) الرافضة هم الذين يقولون ذلك في زماننا.
- (٣) فحديث الربيع بن سبرة الجهنيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) صريح في النسخ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَسْعُودٌ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ} وَقِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذِهِ شَاذَّةٌ ^(١) لَا يُحْتَجُّ بِهَا قُرْآنًا وَلَا خَبَرًا ^(٢)، وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا.

قَالَ: وَقَالَ زُفَرٌ: مَنْ نَكَحَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ تَأَبَّدَ نِكَاحُهُ ^(٣)، وَكَأَنَّهُ جَعَلَ ذِكْرَ التَّأَجُّلِ مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهَا تُلْغَى، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ ^(٤).

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ فَفِيهِ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَفِيهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَذَا مَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ تَعَارَضَتْ، وَأَنَّ هَذَا الْإِخْتِلَافَ قَادِحٌ فِيهَا، قُلْنَا: هَذَا الزَّعْمُ خَطَأٌ وَلَيْسَ هَذَا تَنَاقُضًا؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَنْهَى عَنْهُ فِي زَمَنٍ ثُمَّ يَنْهَى عَنْهُ فِي زَمَنٍ آخَرَ تَوْكِيدًا أَوْ لِيَشْتَهَرَ النَّهْيُ وَيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ أَوَّلًا، فَسَمِعَ بَعْضُ الرُّوَاةِ النَّهْيَ فِي زَمَنٍ، وَسَمِعَهُ آخَرُونَ فِي زَمَنٍ آخَرَ، فَتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ وَأَصَافُهُ إِلَى زَمَانٍ سَمَاعِهِ ^(٥). هَذَا كَلَامُ الْمَازِرِيِّ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: رَوَى حَدِيثُ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَضَرِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ فِي أَسْفَارِهِمْ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ ضُرُورَتِهِمْ

(١) لأنها مخالفة لرسم المصحف.

(٢) الصحيح أن القراءة الشاذة يحتج بها خبراً، وخبراً كالحديث ولكنه منسوخ نُسخَتْ تلاوته ونُسَخَ حكمه، فالتلاوة منسوخة بلا نزاع لأنها مخالفة لرسم المصحف، ومنسوخة حكماً أيضاً بلا نزاع معتبر لأن الأحاديث صريحة في التحريم إلى يوم القيامة.

(٣) فيجعله نكاحاً صحيحاً والشرط باطل، فنكاح المتعة نكاح زواج مؤقت إلى مدة إلى أجل محدد أياماً أو شهوراً أو حتى سنين. (ما الفرق بينه وبين الزنى؟ وهل كان يجوز بلون ولي؟ وما الفرق بين الزواج بلون ولي والزنا)

(٤) الجمهور على التحريم والبطالان، وأن نكاح المتعة باطل أصلاً، لا يصح ولا يلغى الشرط، بل هو نفسه ملغى.

(٥) هذا غير ظاهر، بل الظاهر أنه أذن لهم أيام الفتح بعد النهي الأول في غزوة خيبر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَعَدَمَ النِّسَاءِ مَعَ أَنَّ بِلَادَهُمْ حَارَّةٌ وَصَبْرَهُمْ عَنْهُمْ قَلِيلٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ أَضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَنَحْوَهَا، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوَهُ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ إِبَاحَتَهَا يَوْمَ أُوطَاسٍ^(١)، وَمِنْ رِوَايَةِ سَبْرَةَ إِبَاحَتَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُمَا وَاحِدٌ، ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَئِذٍ، وَفِي حَدِيثٍ عَلِيٍّ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَهُوَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَذَكَرَ غَيْرُ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَى هَذَا وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْعُمَرِيُّ وَيُونُسُ وَغَيْرُهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ (يَوْمَ خَيْبَرَ) وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ النَّهْيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَبْرَةَ أَيْضًا إِبَاحَتَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا حِينَئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(٢)، وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهَا مَا حَلَّتْ قَطُّ إِلَّا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَيْضًا^(٣)، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَاتِ حَدِيثِ سَبْرَةَ تَعْيِينَ وَقْتٍ إِلَّا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. قَالُوا: وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ بِإِبَاحَتِهَا يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَطَأً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ضَرُورَةً وَلَا عُزُوبَةً، وَأَكْثَرَهُمْ حَاجُّوا بِنِسَائِهِمْ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الَّذِي جَرَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُجَرَّدُ النَّهْيِ، كَمَا جَاءَ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ، وَيَكُونُ تَجْدِيدُهُ ﷺ النَّهْيَ عَنْهَا يَوْمَئِذٍ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ، وَلِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وَلِتَمَامِ الدِّينِ، وَتَقَرُّرِ

(١) أي أيام فتح مكة أيضاً.

(٢) وهذا لا يصح بل في عام الفتح لا في حجة الوداع، فالإباحة كانت في عام الفتح.

(٣) لم يثبت ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الشريعة كما قرّر غير شيء ويبيّن الحلال والحرام يومئذ، وبتّ تحريم المتعة حينئذ لقوله: (إلى يوم القيامة) (١). (٢)

(١) الصحيح في هذا الأمر أن تحريم نكاح المتعة كان بدايته يوم غزوة خيبر ثم أُبيح أياماً في غزوة الفتح، ثم قُطع بالتحريم إلى يوم القيامة وبتّ هذا الأمر في غزوة الفتح، ولم يعد هناك خلاف بين أهل العلم يعتبر في مسألة نكاح المتعة، كان هناك خلاف بين الصحابة وانقرض المخالف وانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة مطلقاً. فنكاح المتعة نكاح إلى أجل وهو نكاح باطل عند عامة أهل العلم، والظاهر عند الكثيرين أنه لا يرد به الحد لانعدام الشبهة فيه، وإن كان في أزمّة الجهل يمكن أن يكون عذراً لانتشار البدع والضلالات، فيمنع إقامة حد الزنا على من ارتكبه، لكن التحريم لا خلاف فيه بفضل الله بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ. ومن العلماء من يقول التحريم يوم الفتح فقط وتحريم خيبر غلط في الرواية وإنما نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر ونهى عن متعة النساء أي بعد ذلك ولكن الصحيح ما ذكرنا من أن الرواية ثابتة صحيحة صريحة في أن التحريم كان يوم خيبر ثم أُبيح كما ذكرنا ورخص لهم في غزوة الفتح أياماً ثم عاد التحريم إلى يوم القيامة. (٢) فتاوى:

ما هو زواج المتعة؟ قلنا أنه هو الزواج المحدد المدة، كمن يتزوج مثلاً إذا سافر إلى بلد وهو متفق معها أنه عند عودته سوف يُطلقها، أو يتفق على أنه يتزوجها مدة الدراسة، وزواج المسيار يُطلقونه على من يتقل بين البلاد، أو هناك نوع آخر وهو الذي يأتي المرأة بالنهار فقط وهو له اسم آخر عندهم، تلك الزواجات العجيبة الشأن، فإنه إذا كان محدد المدة فهو داخل في نكاح المتعة، وأما إذا كان باشتراط أنه يأتيها نهاراً لا ليلاً ولا يُنفق عليها ولا يُسكن ولا يفعل شيء من حقوق الزوج إلا أنه يمر عليها، فالزواج صحيح والشروط باطلة، أعنى عدم الإنفاق عليها وأنه لا يبيت عندها ولا يُسكن ونحو ذلك فكل هذه الشروط باطلة بمقتضى العقد، والعقد صحيح والشروط باطل.

كيف نجمع بين قول الله ﷻ عن يحيى (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا) وعن يعقوب (إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) وبين إنكار النبي ﷺ على هؤلاء النفر الذين سألوا عن عبادته؟ هذا شرع شرعه الله ﷻ ليعقوب حيث أجاز له أن يُحرم على نفسه ما أراد قبل نزول التوراة، وهذا كما ذكرنا شرع خاص به وقد فعل ذلك بإذن الله، لأن الأنبياء لا يصنعون شيئاً غير إذن من الله، فأذن الله له أن يُحرم على نفسه أشياء صارت محرمة عليه بإقرار الوحي له على ذلك، أما يحيى ﷺ فبعض العلماء قال الحصور من لا يأتي النساء أصلاً، أو أنه الذي لا يقوم ذكره، وليس هذا بصفة مدح كما ذكرنا، والصحيح أنه الذي يمنع نفسه من الحرام، والمشهور عند أهل الكتاب أن يحيى لم يتزوج، فربما كان هذا انشغالاً بالدعوة إلى الله ﷻ وإقامة المعوج من بني إسرائيل وليس أن ذلك مقصود، ولو كان مقصود فهو شرع لهم، وقد أتى شرعنا بخلافه، فلا بد من تقديم شرعنا والله أعلى وأعلم. فإما أن يكون أمراً غير مقصود لعدم وجود الباء أو لانشغال العبد بعبادات مثل الدعوة إلى الله وطلب العلم ولم يكن عنده مؤنة النكاح، أو أن ذلك كان خاصاً بهم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ مَا جَاءَ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْرٍ، وَفِي عُمَرَةَ الْقَضَاءِ وَيَوْمَ الْفَتْحِ وَيَوْمَ أُوطَاسٍ أَنَّهُ جَدَّدَ النَّهْيَ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ تَحْرِيمِهَا يَوْمَ خَيْرٍ صَحِيحٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ، بَلْ هُوَ ثَابِتٌ مِنْ رِوَايَةِ الثُّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ انفصال، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ وَلَمْ يُبَيِّنْ زَمَنَ تَحْرِيمِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَلُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرٍ، فَيَكُونُ يَوْمَ خَيْرٍ لِتَحْرِيمِ الْحُمْرِ خَاصَّةً، وَلَمْ يُبَيِّنْ وَقْتُ تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، قَالَ هَذَا

عندي ستة من الأولاد وزوجتي صحتها جيدة وأرغب في الإنجاب وهي ترفض بشدة وتستعمل حبوب منع الحمل رغم التنبيه عليها مراراً؟ نقول: استعمال وسائل منع الحمل لا بد وأن يكون برضى الزوجين معاً، فلا يجوز أن يرغم الزوج زوجته على استعمال وسائل منع الحمل لأن لها حق في الولد، ولا يجوز أن تفعل الزوجة ذلك بغير إذن من الزوج، فالعزل الذي هو أصل هذا الباب يكون بإذنها وكذلك يكون بإذنه هو لأنه له حق في الولد بلا شك، فامتناعها من الحمل بوسيلة من غير موافقتها محرّمٌ عليها، وعليك النصيحة ونسأل الله أن يعافيهما، ونحن ننصحها إن كانت تسمع أو يمكن أن يوصل إليها أن تتقي الله ولا تخالف زوجها في ذلك والله يعينها، وهل من أجل التعب تمنع من وجود إنسان يملأ الأرض عبادةً لله ﷻ وصلاةً وركوعاً وسجوداً ودعوةً إلى الله ويكون هو أبر وأفضل من جميع أبنائها الحاليين ورزق تحرم منه بسبب عدم حرصها على الخير، وذلك عندما تحرم من ذلك الولد الصالح الذي ربما يكون أفضل من أولادها الذين معها جميعاً وأبر بها وأنفع لها في دنياها وآخرها بسبب نيتها غير الطيبة.

الأدوية التي تأخذها النساء لتحديد النسل لتأخذ فترة ما بين الأولاد؟ كما ذكرنا هذا الأمر إن كان لخوف الفقر فهو محرّم وسوء ظن وإن كان بغير إذن الزوج فهو أيضاً محرّم وإن كان لمرض قاله الأطباء جاز وإن كان لمجرد التعب والوهن المعتاد فهذا مكروه، فليس هناك فترة استراحة فلو قدر الله لها أن ترضع فتمتنع من الحمل فذاك، وأما أن تعتمد أخذ وسائل منع الحمل لتطويل الفترة بين المولودين داخل في الأحكام التي ذكرنا.

إذا كان النوم على الفراش اللين يجعل الإنسان لا يقوم للفجر فيتركه وينام على الأرض حتى يستيقظ لصلاة الفجر؟ فهذا لا يدخل في الحديث لأنه لعله ولا يتعب بترك النوم على فراش، وننصحه عمل فراش ليس بهذه الليونة، وعلى أي الأحوال فقد قلنا أنه إذا كان ينام على فراش أحياناً وينام على الأرض أحياناً فلا حرج، فالرسول ﷺ نام على حصير على الأرض.

إذا كان ولي المرأة يسب الدين أو كان لا يصلي وتم عقد النكاح وكان هو وليها، هل هذا العقد باطل؟ أما إذا كان يسب الدين فالعقد باطل، لأنه ليس بمسلم فلا يكون العقد صحيحاً ولا بد من تجديده، وأما إذا كان لا يصلي تكاسلاً، فهذا يصح عقده على الصحيح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الْقَائِلُ: وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ أَنَّ تَحْرِيمَ الْمُتَعَةِ كَانَ بِمَكَّةَ، وَأَمَّا لَحُومُ الْحُمْرِ فَبِخَيْرٍ بِلَا شَكٍّ، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا أَحْسَنُ لَوْ سَاعَدَهُ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ غَيْرِ سَفْيَانَ ^(١).

قَالَ: وَالْأَوَّلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُ قَرَّرَ التَّحْرِيمَ، لَكِنْ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا مَا جَاءَ مِنْ ذِكْرِ إِبَاحَتِهِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَيَوْمِ الْفَتْحِ وَيَوْمِ أُوطَاسٍ ^(٢)، فَتَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَاحَهَا لَهُمْ لِلضَّرُورَةِ بَعْدَ التَّحْرِيمِ، ثُمَّ حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَيَكُونُ حَرَمُهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَفِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ^(٣)، ثُمَّ أَبَاحَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ لِلضَّرُورَةِ ^(٤)، ثُمَّ حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ أَيْضًا تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا.

(١) لكن الروايات عن غير سفيان صريحة في أن تحريم المتعة كان يوم خيبر، فهذا الرأي الذي ذكره هنا في الجمع هو ما رجحه ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ وجعل الروايات المصرحة بتحريم المتعة يوم خيبر من الرواية المعنى التي أخطأ فيها الراوي والتبس عليه، وهذا ليس بظاهر في وجوه الجمع لأنه تضعيف للثقات لمجرد الوهم والاحتمال، ولا يبعد أن يكون أمر حرمة الشرع ثم أذن فيه لمدة محدودة لعارض ولحاجة طارئة ثم عاد التحريم مؤبداً إلى يوم القيامة، والشرع أتى بالتدرج في كثير من الأمور التي تعودوا عليها في الجاهلية، فكما وقع في تحريم الخمر، فحرم شربها أولاً قبل الصلاة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ثم حرمها نهائياً، فنكاح المتعة كان معلوماً وممتشراً عندهم، فيكون الرسول ﷺ قد نهى عنه يوم خيبر، ثم احتاجوا حاجة شديدة في غزوة الفتح، فعند ذلك أذن لهم أياماً ثم حرمها تحريماً مؤبداً بعد أن استقر الأمر عندهم.

(٢) لا بد أولاً من التحقق من ثبوت هذه الروايات، فالثابت يوم خيبر وعام أوطاس وعام الفتح وحجة الوداع، فأما ما ذكر من عمرة القضية فإنه لم يثبت فهو غير صحيح، والذي جرى في حجة الوداع كان تأكيداً للنهي لاجتماع الناس ولبيلغ الشاهد الغائب، وأما عام أوطاس ويوم الفتح، فشيء واحد، لأن غزوة أوطاس وهو مكان قريب من حنين فهو عام الفتح، فالنبي ﷺ أباحها أيام أوطاس أي أيام غزوة الفتح ثم نهى عنه تحريماً نهائياً بعد ذلك، فالإباحة وقعت في غزوة الفتح وهي قريبة من غزوة حنين ومن غزوة أوطاس، ولذلك كان بعض الرواة يذكرها بيوم أوطاس أو عام الفتح أو غزوة أوطاس أو غزوة الفتح أو فتح مكة والله أعلم.

(٣) كما ذكرنا تحريمها في عمرة القضية لم يثبت.

(٤) كلمة "للضرورة" هنا على الاصطلاح الأوسع في الاستعمال، فكثير من العلماء يستعمل كلمة الضرورة على الحاجة وليس على الاستعمال الشرعي لها ولا على الاستعمال الاصطلاحي كذلك، لأن الزواج أصلاً حاجة متأكدة وليس من الضرورات بالنسبة للشخص الواحد، فقد يعيش الإنسان عمراً دون زواج ولكن هو

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَتَسْقُطُ رِوَايَةُ إِبَاحَتِهَا يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّهَا مَرْوِيَّةٌ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، وَإِنَّمَا رَوَى الثَّقَاتُ الْأَثْبَاتُ عَنْهُ الْإِبَاحَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَالَّذِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّمَا هُوَ التَّحْرِيمُ ^(١)، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الرُّوَاةِ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مِنَ النَّهْيِ عَنْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ، وَيَكُونُ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَأْكِيدًا وَإِشَاعَةً لَهُ كَمَا سَبَقَ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا كَانَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَتَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ فِي تَحْرِيمِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَهِيَ قَبْلُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ^(٢)، وَمَا جَاءَ مِنْ إِبَاحَتِهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَيَوْمَ أُوطَاسٍ مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِهَذَا إِنَّمَا جَاءَتْ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، وَهُوَ رَاوِي الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى وَهِيَ أَصَحُّ، فَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ الصَّحِيحَ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مِمَّا تَدَاوَلَهُ التَّحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ وَالنَّسْخُ مَرَّتَيْنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ كَانَا مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ خَيْبَرَ، ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ أُبِيحَتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَوْمُ أُوطَاسٍ، لِاتِّصَالِهَا، ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْإِبَاحَةَ مُحْتَصَّةٌ بِمَا قَبْلَ خَيْبَرَ، وَالتَّحْرِيمُ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلتَّأْيِيدِ، وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُجَرَّدَ تَوْكِيدِ التَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ تَقْدُّمِ إِبَاحَةٍ يَوْمَ الْفَتْحِ كَمَا اخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ

من الحاجات العامة التي يمتنع أن تمنع نهائياً في مجموع الناس، لكن قد يمتنع عنها الإنسان كما قال تعالى (وَلَيْسَتَعْتَفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْهِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).

(١) وهذا هو الصحيح، فرواية الإباحة عام حجة الوداع ليس بصحيح، لأنهم حجوا ومعهم نسائهم، فلا حاجة إلى إباحتها في حجة الوداع.

(٢) لأن غزوة خيبر كانت بعد عودة النبي ﷺ من الحديبية في أول سنة سبع وأما عمرة القضاء فكانت في ذي القعدة سنة سبع في آخر سنة سبع، فغزوة خيبر قبل عمرة القضاء.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالْقَاضِي، لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ فِي الْإِبَاحَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهَا، وَلَا مَانِعٌ يَمْنَعُ تَكَرُّيرَ الْإِبَاحَةِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ كَانَتْ نِكَاحًا إِلَى أَجَلٍ لَا مِيرَاثَ فِيهَا، وَفِرَاقُهَا يَحْصُلُ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ^(٢)، وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِهَا مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا الرِّوَاغِضَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَقُولُ بِإِبَاحَتِهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ^(٣).

قَالَ: وَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ الْآنَ حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ سَوَاءَ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَّا مَا سَبَقَ عَنْ زُفَرٍ^(٤).

(١) مع أن الذي ذكره القاضي من قوله (ثُمَّ أَبَاحَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ لِلضَّرُورَةِ، ثُمَّ حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ أَيْضًا تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا) فهذا الذي ذكره القاضي، ليس ما ذكره النووي عنه من أن التحريم يوم خيبر كان على التأييد، فالصحيح في ذلك أنها أيسحت أياماً فقط يوم الفتح.

(٢) وهذا ما زال موجوداً عند الرافضة من جهة الأحكام، أنهم يقولون أن نكاح المتعة ينتهي بانقضاء الأجل فيحصل به فرقة دون حاجة إلى طلاق، لأنه يقع ابتداءً على أجل ولا يورثون به كذلك.

(٣) الظاهر والله أعلى وأعلم، أنه رجع عن القول بالإباحة المطلقة ولكن يجوزها عند الحاجة الشديدة، فإنه يجوزها للمضطر حتى لا يقع في الزنى، لكن الصحيح أنه طالما قلنا بالتحريم المؤبد فلا يقال لمن خشي الوقوع في الزنى أن يتزوج نكاح متعة، بل لا يحل له ذلك ولا يحل له الزنى، فعليه أن يصوم ويتضرع إلى الله أن يعصمه ويعتصم بالله تعالى ويصبر كما أمره الله تعالى.

فهناك فرق بين من يقول محرمة نهائياً مؤبداً وبين من يقول تباح كالميتة للمضطر، فأمر الاضطراب هنا ليس ثابتاً، لذلك لم يقل أحد من العلماء مثلاً أن الزنى حلال للمضطر لأن هذا ليس بضرورة في الحقيقة، مع أن إنسان لو عنده شهوة شديدة جداً ولا يستطيع الصبر، يأمره العلماء بالصبر، فيقولون ليس هناك أنه لا يستطيع الصبر، فلا يباح له فعل الفاحشة لأجل ذلك، وكما ذكرنا أن من يقول أن نكاح المتعة محرم يقول لا يباح للمضطر نكاح المتعة، كما اختلفوا في مسألة الاستمناء باليد فمن يبيحه يبيحه من هذا الباب يقول عند الضرورة، لا يعني الضرورة التي هي خشية الهلاك ولكن شدة الحاجة، فهذا قول غير من يقوله الجمهور، فالمسألة ليست من باب الضرورات تبيح المحظورات، لكن أمر النكاح ليس من الضرورة التي تُبيح المحظور، وإنما الضرورة ما يُخشى منها الهلاك أو نحو ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: هَلْ يُحَدُّ الْوَاطِئُ فِيهِ؟ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ؛ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ وَشُبْهَةِ الْخِلَافِ.
وَمَا خَذَ الْخِلَافَ اخْتِلَافَ الْأُصُولِيِّينَ فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ بَعْدَ الْخِلَافِ هَلْ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ
الْمُسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا؟

وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ بَلْ يَدُومُ الْخِلَافُ وَلَا يُصَيِّرُ الْمُسْأَلَةَ بَعْدَ ذَلِكَ مُجْمَعًا
عَلَيْهَا أَبَدًا^(٢)، وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ.
قَالَ الْقَاضِي: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَنَيْتَهُ أَلَّا يَمُكُثَ مَعَهَا إِلَّا مُدَّةَ نَوَاهَا
فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ حَلَالٌ، وَلَيْسَ نِكَاحٌ مُتَعَةً، وَإِنَّمَا نِكَاحُ الْمُتَعَةِ مَا وَقَعَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ.
وَلَكِنْ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ هَذَا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ^(٣).

(١) فنكاح المتعة الخلاف فيه خلاف غير سائغ ولذا يحكم القاضي بطلانه، وتبطل الفتوى به كذلك ولا
يُعتد بها ولا يسوغ القول بهذا القول رغم أنه كان خلافاً عند ابن عباس رضي الله عنه لكن صحة الأحاديث وتلقي الأمة
لها بالقبول وانعقاد إجماع من يُعتد به من أهل العلم بعده، جعل المسألة لا يسوغ فيها الخلاف.
(٢) وهذا قول غير صحيح، الصحيح في هذه المسألة أن الإجماع بعد الخلاف يرفعه؛ لأن النبي ﷺ قال
(مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَرَ أُلَّ عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ
نَاوَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) مسلم، فلا بد في كل زمن من وجود ظاهر بالحق يعلنه ويعمل به ولا يُتصور أن يكون
زمن خلت فيه الأمة من قائل بالحق، لذلك نقول الصحيح في هذا أن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف ويجعل
المسألة مجمعة عليها ولا يجوز مخالفة ذلك بعد ذلك.

ثم الخلاف في مسألة اعتبار الخلاف في هذه المسألة خلافاً سائغاً أم لا، مبني على صحة الأحاديث وتلقي الأمة
لها بالقبول، فحديث سبرة الجهني حديث صحيح متلقى بالقبول لا مطعن فيه ولذلك لا يجوز أن يخالف فيه،
فالخلاف فيه غير سائغ، ولكن رغم عدم سعة الخلاف، فإن مسألة عدم إقامة الحد لوجود شبهة خصوصاً عند
الفاعل الذي يعتد برأي من يفتيه من أهل البدع بالجواز هو الصحيح في هذه المسألة حتى لو قلنا أن الخلاف غير
سائغ، لكن إذا علم الشخص التحريم واعتقده ثم أقدم على ذلك فهو الذي يُقام عليه الحد، لأنه حين أقدم على
نكاح المتعة وهو يعلم بطلانه، لم يكن عنده شبهة، فهو يُقدم على أمر يعلم أنه محرم ويعلم أنه باطل فهو يعلم أنه
يقدم على الزنى، لكن من كانت عنده شبهة من كونه مثلاً من الرافضة من كونه نقل له كلام ابن عباس رضي الله عنه فظن
أن المسألة فيها خلاف ومن هنا كان يُعذر بعدم إقامة الحد عليه مع كونه يستحق العقوبة، إذا قصر في طلب العلم
الواجب.

(٣) أي عده مكرهاً أن ينوي طلاق المرأة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَشَدَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ: هُوَ نِكَاحٌ مُتَعَةٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ)

فِيهِ مُوَافَقَةٌ لِمَا قَدَّمَ نَاهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ مِنْ تَحْرِيمِ الْخُصْيِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النَّسْلِ، وَتَعْذِيبِ الْحَيَّوَانِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَخَّصَ لَنَا أَنْ نُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أَيْ الثَّوْبُ وَغَيْرُهُ مِمَّا تَتَرَاضَى بِهِ ^(٣).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ قرأ عبد الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ})

(١) والصحيح قول الجمهور ما لم يكن تواطؤ، لكننا نقول إذا كان هناك اتفاق بالشرط الصريح أو اتفاق بالتواطؤ فهو كالشرط الصريح، فالمعروف عرفاً كالمشروط لفظاً، فإذا اتفقا ولم يذكر ذلك في صيغة العقد فهو نكاح متعة، فإذا تزوجها وهو يعلم وهي تعلم أنها يلتزمان الانفصال بعد مدة فهو كتوقيت النكاح تماماً، وهذا لا يجوز، أما ما ذكره الأوزاعي فهو مجرد النية وليس التواطؤ بين الطرفين، فإذا وقع التواطؤ والاتفاق بين الطرفين ولم يذكر ذلك في العقد فهو كالشرط المتلفظ به لأن العبرة بالمقاصد والمعاني ليس فقط بالألفاظ والمباني، ولو كان من ناحية الرجل دون تواطؤ وكانت مجرد نية في مقصده، لا يعلم بها ولا يُخبر بها المرأة، فهذا أمر لا يجرم به النكاح ولا يُصبح نكاح متعة.

وإذا اتفقا فيما بينهما على شرط محرم كالتوقيت فهذا يُبطل النكاح بخلاف ما إذا اتفقا على شروط أخرى محرمة لكن يبقى معها صحة العقد وبطلان الشرط، وبعض الشروط ليست محرمة أصلاً كاشتراط ألا يتزوج عليها على الصحيح من أقوال العلماء.

وقول القاضي "أجمعوا" مع ذكر خلاف عن مالك والأوزاعي، وذلك لأن أكثر المتقدمين لا يعدون مخالفة الواحد والإثنين ناقضاً للإجماع، وهذه أيضاً مسألة مختلف فيها بين الأصوليين: هل خلاف الواحد يقدر في الإجماع؟ الأكثر على أنه يقدر والصحيح أنه لا يقدر، لقول النبي ﷺ (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَرَ أَلْ عِصَابَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) مسلم، فقوله (على الحق ظاهرين) ذكر ذلك بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة، فهو ظاهر هذا الحديث أنه لا بد من وجود طائفة تقول بهذا القول، وأما خلاف الواحد، فإنهم لا يعدونه وكذا ابن جرير كثيراً ما يعده كذلك.

فهذا الإجماع فيه نظر عند من يقول خلاف الواحد يقدر فيه، فلا يجعله إجماعاً صحيحاً.

(٢) وقد ذكرنا ما ذكره في الباب السابق من الخضاء أنه يحرم في كل حيوان لا يؤكل لحمه وأما ما يؤكل لحمه يجوز خصائه صغيراً دون الكبير لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجئين.

(٣) كما ذكر في الرواية الأخرى (كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الثَّمَرِ وَالْدَّقِيقِ)، فالترخيص بالمتعة بشيء من المال هو مهر كان في ذلك الوقت، أما الآن فأصبح لا يجوز مثل هذا النكاح بشيء من الأشياء.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهَا كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُهَا^(١).

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَنْكَوعِ قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (عَنْ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ) فَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ: (أَتَانَا) يَحْتَمِلُ أَتَانَا رَسُولَهُ وَمُنَادِيَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَنْكَوعِ وَجَابِرِ)

هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ وَسَقَطَ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ (الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بَلْ قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَلَمَةَ وَجَابِرِ، وَذَكَرَ الْمَازِرِيُّ أَيْضًا أَنَّ النُّسخَ اخْتَلَفَ فِيهِ، وَأَنَّهُ ثَبَتَ ذِكْرُ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ، وَسَقَطَ فِي رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ، وَسَبَقَ بَيَانُ أُمِّيَّةِ بْنِ بَسْطَامٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ (بَسْطَامٍ) وَتَرْكُ صَرْفِهِ، وَأَنَّ الْبَاءَ تُكْسَرُ، وَقَدْ تَفَتَّحَ، وَ (الْعَيْشِيُّ) بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ.

قَوْلُهُ (اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ)

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي اسْتَمْتَعَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسخُ.

وَقَوْلُهُ (حِينَ نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ) يَعْنِي حِينَ بَلَغَهُ النَّسخُ، وَقَدْ سَبَقَ إِيضًا هَذَا^(٣).

(١) وهذا ظاهرٌ جداً من استدلال عبد الله بن مسعود بالآية، فإنه يمكن أن يخفى النسخ على بعض الصحابة رضي الله عنهم.

(٢) أي أتى المنادي أولاً ثم مر عليهم رسول الله ﷺ ثانياً وهو الظاهر.

(٣) ليس أن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك من قبل نفسه أو باجتهاد، كما نهى عن متعة الحج، فمتعة الحج نهى عنها عمر باجتهاده وأما متعة النساء فقد نهى عنها لتحريم رسول الله ﷺ ولذلك فرق بين الأمرين، والتزم نهى عمر ﷺ في متعة النساء وترك نهيه في متعة الحج، وليس أن عمر رضي الله عنه يلزم الناس بأشياء من عنده، كما يحلوا لبعض الزنادقة والجهلة ممن يوافقونهم على ذلك، فيأتي بهذه الآثار ليدلل على أنه يجوز للحاكم أن يشرع ما يشاء، بل جعل

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ)
الْقُبْضَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا، وَالضَّمُّ أَفْصَحُ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: (الْقُبْضَةُ) بِالضَّمِّ مَا قَبِضْتَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: أَعْطَاهُ قُبْضَةً مِنْ سَوِيْقٍ أَوْ تَمْرٍ، قَالَ: وَرُبَّمَا فُتِحَ.
قوله: (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ)
ذَكَرْنَا مَرَّاتٍ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ الْأَعْلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّحَابِيِّ.
قوله: (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا)
هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا أُبِيحَتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ وَيَوْمَ أُوطَاسٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ^(١)، وَأُوطَاسٌ وَادٍ بِالطَّائِفِ، وَيُضْرَفُ وَلَا يُضْرَفُ، فَمَنْ صَرَفَهُ أَرَادَ الْوَادِي وَالْمَكَانَ، وَمَنْ لَمْ يَصْرِفْهُ أَرَادَ الْبُقْعَةَ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِمْ لَهُ غَيْرُ مَضْرُوفٍ.
قوله: (الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ)

بعضهم هذا دليلاً على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يُكْفَرُ صاحبه، وهل يظن ظان أن عمر رضي الله عنه كان يحكم بغير ما أنزل الله، بل قد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في حكم الشرع وينظر في أدلته، فإذا ترجح لديه شيءٌ باجتهاده وهو عالمٌ مجتهد، بل هو من أكبر علماء الصحابة رضي الله عنه وقد كانوا يتركون اجتهادهم لاجتهاده، وكذا عمر رضي الله عنه الملهم المحدث الذي يُجْرَى الحق على لسانه، فهل بعد هذا يكون عمر رضي الله عنه حاكماً بغير ما أنزل الله؟ فهذا لا يَنَازَعُ فيه إلا مجادل بالباطل وزنديق أو جاهل لا يدري ما يقول، ففعل عمر رضي الله عنه ليس تشريعاً من قِبَلِ نفسه وإنما هو اجتهاد، كما يجعلون أفعاله أيضاً في إلزام الطلاق وإسقاط حد السرقة في عام المجاعة دليلاً على أنه يجوز للحاكم أن يُشْرَعَ للناس، نعوذ بالله، فإن هذا لا يقوله إلا ضال، فعمر رضي الله عنه ألزم تطبيق الثلاث بلفظ واحد جعله ثلاثاً اجتهاداً منهم عقوبة لهم وزجراً لهم أو أنه كان عنده ناسخ على قول الجمهور علمه ولم يعلمه من أنكر ذلك، ولكن لعدم صحة النسخ عندنا نقول أن الأولى أن فعل عمر رضي الله عنه كان من باب العقوبة والزجر بأن يمنعهم من المباح ليزجرهم من ارتكاب محرم، وأما بالنسبة إلى إسقاط الحد عن سرق في عام المجاعة، فلأجل عدم استيفاء شروط الحد، لأن من سرق جائعاً فليس بسارق، ومن سرق ليسد ضرورته ليس بسارق يقام عليه الحد، فلا يُقَالُ عَطَّلَ الحدود، ليُباح تعطيل الحدود ولا يُقَالُ شَرَعَ للناس ما لم يُشْرعه الله ليباح بذلك ما كان من جنس أن الزنى حرية شخصية وأن الذكر يرث مثل الأنثى ووضع العقوبات المختلفة المخالفة لشرع الله وتعطيل الحدود، كل ذلك بزعم أنهم مثل عمر رضي الله عنه، نعوذ بالله فلا يقول ذلك إلا ضال نسأل الله العافية.
(١) كما ذكرنا لأن غزوة حنين كانت مرتبطة بغزوة فتح مكة فكانت بعدها يسيرون.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هُوَ يَفْتَحُ السَّيْنَ الْمُهْمَلَةَ وَإِسْكَانَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدةً.

قَوْلُهُ: (فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ)

أَمَّا (البَكْرَةُ) فَهِيَ الْفَتْيَةُ مِنَ الْإِبِلِ أَيْ الشَّابَّةُ الْقَوِيَّةُ.

وَأَمَّا (الْعَيْطَاءُ) فَيَفْتَحُ الْعَيْنَ الْمُهْمَلَةَ وَإِسْكَانَ الْيَاءِ الْمُثَنَّىةَ تَحْتَ وَبِطَاءِ مُهْمَلَةَ وَبِالْمَدِّ، وَهِيَ:

الطَّوِيلَةُ الْعُنُقُ فِي إِعْتِدَالٍ وَحُسْنِ قَوَامٍ (وَالْعَيْطُ) يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالْيَاءَ طُولَ الْعُنُقِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ) أَيْ يَتَمَتَّعُ بِهَا، فَحَذَفَ (بِهَا) لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، أَوْ أَوْقَعَ يَتَمَتَّعُ مَوْقِعَ يُبَاشِرُ، أَيْ: يُبَاشِرُهَا، وَحَذَفَ الْمَفْعُولَ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ) هِيَ يَفْتَحُ الدَّالَ الْمُهْمَلَةَ، وَهِيَ الْقُبْحُ فِي الصُّورَةِ.

قَوْلُهُ: (فَبُرْدِي خَلَقَ) هُوَ يَفْتَحُ اللَّامَ أَيْ قَرِيبٌ مِنَ الْبَالِي.

قَوْلُهُ: (فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلَ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنَطَةِ)

هِيَ بَعَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبِنُوتَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَبِطَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ وَهِيَ كَالْعَيْطَاءِ، وَسَبَقَ بَيَانُهَا، وَقِيلَ هِيَ الطَّوِيلَةُ فَقَطُّ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُهُ: (تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا)

هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ جَانِبِهَا، وَقِيلَ: مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَرِكَهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ بُرْدًا خَلَقَ مَحًّا)

هُوَ بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٌ وَحَاءٌ مُهْمَلَةٌ مُشَدَّدَةٌ، وَهُوَ: الْبَالِي، وَمِنْهُ: مَحَّ الْكِتَابِ، إِذَا بَلَى وَدَرَسَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّضْرِيحُ بِالْمُنْسُوخِ وَالتَّائِيخِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَحَدِيثٍ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا".

وَفِيهِ: التَّضْرِيحُ بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ إِلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُلْغُهُمُ التَّائِيخُ كَمَا سَبَقَ. وَفِيهِ: أَنَّ الْمَهْرَ الَّذِي كَانَ أُعْطَاهَا يَسْتَقِرُّ لَهَا، وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى، كَمَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ فِي النِّكَاحِ الْمَعْرُوفِ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى بِالْوَطْءِ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَهُ^(١).

قَوْلُهُ: (فَأَمَرْتُ نَفْسَهَا سَاعَةً) هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ.

أَيُّ: شَاوَرْتُ نَفْسَهَا وَأَفَكَّرْتُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرَّوْنَ بِكَ}.

قَوْلُهُ: (إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ) يَعْنِي: يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ^(٢).

(١) رَغِمَ أَنْ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ الْمَعْرُوفِ التَّأْيِيدُ، لَكِنْ لَا يُقَالُ أَنَّهُ طَلَقَهَا فِي مُتَصَفِّفِ الْمُدَّةِ مِثْلًا أَوْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْعُمْرُ فَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ، لَا بَلْ بِمَجْرَدِ الدَّخُولِ.

(٢) وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَاضِرًا هَذِهِ الْخُطْبَةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ لَا يَسُوعُ فِيهَا الْخِلَافَ، بَلْ وَيُظْهِرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَدْرَأُ بِمِثْلِ هَذَا الْخِلَافِ الْحَدَّ وَلَا يَرَاهُ شُبْهَةً لَصِحَّةِ النُّسخِ عِنْدَهُ، وَلِذَلِكَ غَلَّظَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْخِلَافِ غَيْرِ السَّائِغِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّهُ يَغْلُظُ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي مَسْأَلَةٍ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ أَوْ ثَبَتَ فِيهَا الدَّلِيلُ وَهَذَا هُوَ الْمُسْتَقَرُّ عِنْدَهُمْ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا يَسُوعُ فِيهَا الْخِلَافُ أَنْكَرَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، فَاسْتَفَدْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ الْمُخَالَفَ فِيهَا يُخَالَفُ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، سَاغَ التَّغْلِيظُ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِيهِ، بَلْ قَدْ يَصِلُ الْأَمْرُ إِلَى أَبْلَغِ دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ وَهُوَ إِقَامَةُ الْحَدِّ، وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي شُرْبِ النِّبَذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، رَغِمَ أَنَّهُ لَا يُسْقَطُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ وَلَا الرِّوَايَةُ، فَمَنْ شَرِبَ النِّبَذَ مَتَأَوَّلًا لَا يُفْسِقُهُ وَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ صَاحِبُهُ مُعَذَّورًا، وَدَرَجَاتُ الْإِنْكَارِ أَغْلَظُهَا إِقَامَةُ الْحَدِّ كَمَا ذَكَرْنَا.

وَنَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ يَقَعُ فِيهَا اجْتِهَادٌ فِي كَوْنِهَا خِلَافًا سَائِغًا أَوْ غَيْرَ سَائِغٍ، فَابْنُ عَبَّاسٍ أَنْكَرَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً يَرَى أَنَّ فِيهَا الْخِلَافَ السَّائِغَ، وَهَذَا يَجْعَلُنَا نَعْلَمُ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَسَائِلَ إِنَّمَا مَرْدُّهَا إِلَى نَوْعِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ)

الجِلْفُ بِكَسْرِ الْجِيمِ: قَالَ ابْنُ السَّكَّيْتِ وَغَيْرُهُ: الْجِلْفُ هُوَ الْجَافِي، وَعَلَى هَذَا قِيلَ: إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ، وَالْجَافِي، هُوَ: الْغَلِيظُ الطَّنْعُ الْقَلِيلُ الْفَهْمُ وَالْعِلْمُ وَالْأَدَبُ لِيُعَدِّهِ عَنِ أَهْلِ ذَلِكَ.

قوله: (فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغُهُ النَّاسِخَ لَهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَكٌّ فِي تَحْرِيمِهَا، فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَطِئْتَ فِيهَا كُنْتَ زَانِيًا وَرَجَمْتُكَ بِالْأَحْجَارِ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا الزَّانِي^(١).

قوله (فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ)

(سَيْفِ اللَّهِ) هُوَ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُخْزُومِيُّ، سَمَّاهُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ يَنْكَأُ فِي أَعْدَاءِ اللَّهِ^(٢).

قوله: (نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ^(٣))

قوله: (الْإِنْسِيَّةِ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:

الدليل فيها سواء كانت مسألة عملية أو علمية، فهذه مسألة عملية وقع التغليظ فيها من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولم يقل ابن عباس هذه من مسائل العمل فكيف تنكر، وإنما احتج عليه بأنها كانت تُفعل على عهد رسول الله ﷺ.

(١) ومن هنا قلنا أن من أزيلت عنه الشبهة وبلغه التحريم وجب إقامة الحد عليه لأنه يُقدم على ما يعلم أنه باطل، ولا عبرة بخلاف علم فيه بطلان القول الذي عليه، ولكن يبدو أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصح عنه النسخ وصح عنه المنسوخ وتردد في قبول ذلك، لأن ابن الزبير أصغر منه، فتوهم أن ابن الزبير يقول ذلك باجتهاد منه أو بعدم تثبت في النقل، ولكن لما ثبت لديه ذلك رَحِمَهُ اللَّهُ ورد عنه الرجوع إلى القول بأنها كانت رخصة للمضطر. (٢) أي يحدث نكابة.

(٣) وهذه الرواية لا تحتمل مع صحتها وعدالة رواتها وضبطهم، وتضعيف ابن القيم لها في زاد المعاد ليس له وجه، مع إمكان الجمع بطرق غير التي جمع بها، من أنهم رُخص لهم يوم الفتح أياماً ثم انتهى الأمر وثبت تأييد النهي والتحريم، أما أن يقول أن هذا من وهم الراوي، فأبي واحد من هؤلاء الرواة يوهّم؟ يحيى بن يحيى، مالك، ابن شهاب، عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما، كلٌ منهما من الثقات الأثبات، فتوهمهم لمجرد الاحتمال لا يجوز.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَحَدُهُمَا كَسَرَ الِهُمَزَةَ وَإِسْكَانَ النُّونَ.

وَالثَّانِي فَتَحَهُمَا جَمِيعًا، وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِتَرْجِيحِ الْفَتْحِ، وَأَنَّهُ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ.
وَفِي هَذَا تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، إِلَّا طَائِفَةً يَسِيرَةٍ مِنَ
السَّلَفِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَبَعْضِ السَّلَفِ إِبَاحَتَهُ، وَرُوِيَ عَنْهُمْ تَحْرِيمُهُ،
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتَهُ وَتَحْرِيمُهُ^(١).

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ)^(٢) هُوَ الْحَائِزُ الذَّاهِبُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) المشهور عند المالكية أنه يحمل هذا النهي على الكراهة لأجل قوله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، يجعل هذه الآية صارفة، والصحيح أن دليل تحريم الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مَخْصَصٌ لمفهوم الآية الكريمة، وهذا إن سُمي نسخاً، فنحن نقول بصحة نسخ الكتاب بالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ المتلقاة بالقبول، وإن سُمي تخصيصاً فقط، فهذا أولى بالقول بالجواز كما هو قول جمهور أهل العلم أن السُّنَّةَ تُخَصِّصُ الْقُرْآنَ، والصحيح أن الخلاف في هذه المسألة خلافٌ لفظي، فإن التخصيص للعام الذي عمل به مدة ثم جاء المُخَصِّصُ بعد ذلك، فهو نوعٌ من النسخ في الحقيقة، فمثل هذا القول بالكراهة غير صحيح، فالحمل على الكراهة ليس حملاً صحيحاً خصوصاً بالروايات الصحيحة الثابتة أن الرسول ﷺ أمرهم بإراقتها وجعل يُلْطَخُ اللَّحْمُ بِالرَّمْلِ وَالتَّرَابِ، فَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ، أَوْقَدُوا النَّيْرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَامٌ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النَّيْرَانَ؟» قَالُوا: لُحُومُ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: نَهْرِيْقُ مَا فِيهَا وَنَعْسِلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْ ذَاكَ»، (خ) ٥٤٩٧، وهذا لا يفعل بالمكروه الذي يحل أكله، فلا يمكن إفساد هذا المال مع الجوع الذي كانوا فيه إلا لأجل تحريم وليس لمجرد الكراهة.

(٢) أيضاً هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه، وقد صدر الإمام مسلم رحمه الله الباب بالروايات بإسناد عن أئمة أهل البيت، فعبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا التصريح بتخطئ من يقول بجواز نكاح المتعة من أئمة آل البيت للرد على الرافضة الذين ينسبون لأئمة آل البيت جواز نكاح المتعة.

والذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنه كان معذوراً لأنه علم إباحة نكاح المتعة في أيام غزوة الفتح، فربما علم النهي ولكن علم أنهم قد رُخِّصَ لهم بعد ذلك أي بعد خيبر، فلعله من أجل هذا قال بالجواز، لكن حديث سبرة الجُهَنِيِّ هو الصريح في تأييد التحريم، فعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ («أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...»)، وهذا لا يصلح أن يُنسخ لأن هذا قد دخل

٤ - باب تحريم الجفج بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتِهَا .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ ابْنُ مُسْلِمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْيَفٍ - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ (١) عَلَى بِنْتِ الْأَخِّ وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ» .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى خَالَهَ أَيْبَاهَا وَعَمَّةَ أَيْبَاهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» .
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

في باب الأخبار (أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فهذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فتأبّد التحريم نهائياً.

(١) أي عمّة المرأة على بنت أخيها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسَالُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَّ صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا».

وَحَدَّثَنِي مُخْرَزُ بْنُ عَوْذٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسَالُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَّ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَالْفُضْلُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ نَافِعٍ - قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

(بَابُ تَحْرِيمِ الْجُمُعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ)

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَاتِ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ كَأَنَّهُ يَحْرُمُ الْجُمُعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَخَالَتِهَا، سَوَاءً كَانَتْ عَمَّةً وَخَالَاتٍ حَقِيقَةً، وَهِيَ أُخْتُ الْأَبِ وَأُخْتُ الْأُمِّ، أَوْ مَجَازِيَةً^(١)، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي

(١) بل هي بالفعل عمة لأنها أخت أب وإن كان جد أب، فقد قال تعالى عن يوسف (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) فالجد أب في كتاب الله، فإذا كانت أخته أي أخت الجد فهي عمة وكذلك كل من علا من الأباء، والجدلة أم، فهي أم الأم فهي أم، فهي ترث لكونها أماً عند غياب الأم المباشرة، فإذا كانت أختها فهي أخت الأم، وكذا أخت جدته لأبيه هي أيضاً خالته، فالجدلة أم الأب أم، فأخت الأم تكون خالة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدّة من جهتي الأم والأب، وإن علّت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما.

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ}.

واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصّوها بها الآية.

والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه

مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله.

وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة^(١).

وعند الشيعة مباح. قالوا: ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين. قالوا: وقوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} إنما هو في النكاح.

قال: وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وقولهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا^(٢)، ومما يدل عليه قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها^(٣)، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها^(٤). والله أعلم.

(١) بمعنى أنه ملك امرأتين بينهما هذه العلاقة، ملك امرأة وعمتها، أو تزوج امرأة واشترى خالتها، فلا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، فتكون على ملكه ولكن لا يجمعها حتى يطلق هذه أو تموت عنه.

(٢) كمن ملك أخته مثلاً، فعلى سبيل المثال لو أنهم هو وأخته كانوا عبيدين، ثم أعتق هو وملك مالا واشترى أخته، فلا يجوز أن يطأها بإجماع العلماء، وكذا في المصاهرة، مع أنها تعتق عليه بمجرد الملك عند جمهور العلماء.

(٣) فلا يحل نكاحها لأنها مملوكة.

(٤) بل الصحيح أنه يجوز أن يعتقها ويتزوجها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا بَاقِي الْأَقَارِبِ كَالْجَمْعِ بْنِ بِنْتِي الْعَمِّ أَوْ بِنْتِي الْحَالَةِ ^(١) أَوْ نَحْوَهُمَا فَجَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ حَرَّمَهُ.

دَلِيلُ الْجُمُهورِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ} ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ الرَّجُلِ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا ^(٣):

فَجَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمُهورِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَعِكرِمَةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَجُوزُ ^(٤).

دَلِيلُ الْجُمُهورِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ}. وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)

ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْكِحَ الْبَتَيْنِ مَعًا، أَوْ تُقَدِّمَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ كَيْفَ كَانَ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ: "لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى" لَكِنْ إِنْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ثُمَّ الْأُخْرَى فَنِكَاحُ الْأُولَى صَحِيحٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٥).

- (١) أي بين بنت عمه وبنت عمه الآخر، وبين بنت خالته وبنت خالته الأخرى.
- (٢) والذين حرّموا قاسوا قياساً غير صحيح قالوا أن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم.
- (٣) كرجل كانت له زوجته وله بنت من امرأة أخرى ومات هذا الرجل، أو طلق امرأته هذه، هل يجوز للإنسان أن يجمع بينهما؟
- (٤) الذين منعوا من ذلك وهو أيضاً قول الإمام أحمد، قالوا أنه لا يجوز بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما رجلاً لحُرِّمَتْ عليه تحريماً مؤبداً قياساً على الجمع بين الأختين، وهذا قياسٌ وجيه وقوي، وهذا القول عندي أقرب، أعني القول بأن هذه المرأة زوجة الرجل وبنته من غيرها، لو كان أحدهما رجلاً، كأن كان ابناً، لكانت العلاقة بينهما تحريم مؤبد، لأنه كان بالمصاهرة، أي لو كان إن الرجل وزوجته بينهما تحريم لأنه يحرم ما نكح آبائهم (ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف) إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً، فلو كانت بنتاً فالعلاقة بينهما تشبه العلاقة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في تأييد التحريم لو كان أحدهما رجلاً، فهذا الوجه من جهة القياس وجه قوي.
- (٥) فتاوى:

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

- كيف انعقد الإجماع في تحريم نكاح المتعة مع خلاف الروافض مع أن المسألة فقهية؟ إنما المعتد في الخلاف أهل العلم، لا أهل البدع الضلال، فلو أتينا بكلام الروافض في نكاح المتعة لعلمت كيف هو انحراف هؤلاء القوم المجرمين، فيجعلون ثواباً هائلاً للمتعة، فعندهم أن كل قطرة من غسل المتعة يخلق الله به ملكاً يستغفر له إلى يوم القيامة، فيخترعون أباطيل، فأمثال هؤلاء الكذابين الضلال المبتدعين لا يُعتد بهم في فقه ولا في عقيدة، فإنسان منحرف تارك لأدلة الكتاب والسنة، لا يعتد بالأحاديث الصحيحة ولا يعتد بتلقي الأمة لها بالقبول، بل يعتبر هذه الأمة أمة كافرة منحرفة، فهل يُعتد بمثل هذا في خلاف أو اتفاق، فمسألة عد مذهب الرافضة من ضمن المذاهب الفقهية المعتمدة، إنما أحدثه المتأخرون من الأزاهرة وبداية إشراب ذلك وهو بلا شك أهون بكثير من كلام الشوكاني والصنعاني - رحمهما الله - لأنها نشأتا نشئة زيدية، فأدخلا كلام الزيدية مع كلام أهل السنة ومع ذلك فالأمر يسير لأن عامة مذاهب الزيدية ليس فيها شذوذ مثل مذاهب الرافضة وذلك في المسائل الفقهية، وعامة أقوالهم لها نظير من كلام علماء السنة، أما عد مذهب الرافضة الإمامية وكذا الإباضية من المذاهب المعتمدة، فهذا قولٌ مُحدث وباطل قال به بعض المتأخرين من الأزاهرة وهو لا يُعتد به عند أهل العلم.

كيف يكون هناك إجماع ويكون فيه خلاف في نفس الوقت؟ إذا نقل الإجماع أئمة معتبرون واتفقوا على ذلك في نقلهم ولم يُعرف مخالف بعد انقراضه، فهذا كافٍ في نقل الإجماع عند عامة أهل العلم، ولا يلزم التواتر، فنحن لا نكفر من قال بجِلِّ نكاح المتعة، وإنما نكفر من خالف الإجماع المتواتر، فهناك فرق بين الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة [كوجوب الصلوات الخمس ووجوب رمضان ويوم عرفة ونحو ذلك] والإجماع القطعي الغير معلوم من الدين بالضرورة [مثل أن الجدة ترث السُّدس عند غياب الأم، وعدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها] وهو في زماننا شبه معلوم من الدين بالضرورة، ولكنه في أزمنة وأمكنة كثيرة يجمله كثير من الناس [والإجماع الظني الذي نقله الواحد والإثنين من أهل العلم، فهذا في حق من لا يُعرف له مخالف، إذا نقله عالم ثقة معتبر، فهذا مثل الحديث المختلف في تصحيحه، لكن إذا صحَّ بإسناد صحيح عند عالم مجتهد وصل إليه بإسناد صحيح، لزمه أن يقول به ولو كان راوياً واحداً، فمثل هذا الإجماع الظني الذي هو بمنزلة الحديث الصحيح الذي ضعفه البعض ولا يجوز لأحد أن يُخالف باحتمال وجود المخالف، فإذا نقل عالم المسألة إجماعاً، لكي نقول أن ناقل الإجماع قد أخطأ في النقل، علينا أن نبحت عن من الذي خالف بالفعل، فنقول فلان قال كذا وخالف فلان إذا المسألة ليست إجماعاً مثلاً، فمثل هذا هو الذي يُعتد به، أما أن لا يكون هناك مخالف لهذا العالم الذي نقل الإجماع ولا يُعرف هذا المخالف، فالأصل أن هذا إجماع ظني يلزم به الحكم.

في نكاح المتعة لو أن المرأة حملت، لمن يُنسب هذا الطفل؟ لزوجها التي حملت منه، لأن من يجوز نكاح المتعة من الرافضة وما كان قبل ذلك قديماً، لا بد وأن يستبرئ الرحم بحيضة، فإذا تبين الحمل يلحق النسب، حتى لو فارقها كمن طلقها.

هل في الإسلام يمكن أن تكون العصمة في يد المرأة؟ المرأة يمكن أن توكل في طلاق نفسها وليس أن العصمة في يدها بأن تملك أمر الطلاق ويسقط حق الزوج في ذلك، وهو حق للزوج أعطاه الله ﷻ له، لا يسقط عنه بحال ولو أسقطه هو، لكن يمكنه أن يوكل فيه غيره، ومن ضمن من يوكلهم امرأته، فيمكن أن يوكلها في طلاق

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (وَلَا يَسُومُ) بِالْوَاوِ، وَهَكَذَا (يَخْطُبُ) مَرْفُوعٌ، وَكِلَاهُمَا لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، وَهُوَ أَبْلُغُ فِي النَّهْيِ، لِأَنَّ خَبَرَ الشَّارِعِ لَا يُتَصَوَّرُ وَقُوعُ خِلَافِهِ، وَالنَّهْيُ قَدْ تَقَعَّ مُحَالَفَتُهُ، فَكَانَ الْمَعْنَى: عَامِلُوا هَذَا النَّهْيَ مُعَامِلَةَ الْخَبَرِ الْمُتَحْتَمِّ. وَأَمَّا حُكْمُ الْخِطْبَةِ^(١) فَسَيَأْتِي فِي بَابِهَا قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ السَّوْمُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ. قوله ﷺ: (وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا)

نفسها، فليس معنى أن العصمة في يدها كما يظن البعض أنها تقول لزوجها "أنت طالق" فلو قالت ذلك لم يقع طلاق، لأنها لا تطلق حتى تقول "أنا طالق" أو "طلقت نفسي منك" بالتوكيل الذي أعطاه إياها، ولكن هل هذا التوكيل يلغى بإلغائه مباشرة ولو كان عند العقد أم أنه إذا كان عند العقد فهو كالشرط اللازم، فهذا فيه خلاف والصحيح أن التوكيل جائز يلغى بإلغائه متى ألغى، إلا أن الحنفية وبه يأخذ القانون أنه إذا اشترط ذلك عند العقد يظل هذا طول فترة العقد، لا يسعه أن يلغى هذا الأمر، ولا يُسقط حقه في الطلاق كما ذكرنا، وإنما يجعل لها الحق في أن تطلق نفسها.

الخلاف في الاستمناء خلاف سائغ أم لا؟ أما إطلاقه فلا، فهو خلاف ضعيف، وأما أنه خشي على نفسه العنت والوقوع في الزنى عند من يجوز ذلك بهذا الضابط ويقول أن هذا أهون من الوقوع في الزنى، فهذا خلاف سائغ، والجمهور على المنع، وليس معنى أنه خلاف سائغ أن نأخذ الأيسر منهما كما يظن ذلك البعض، لكن يلزمك أن تأخذ برأي أوثق أهل العلم عندك، وإذا كنت من أهل الدليل نظرت في الدليل.

رجل غسّل أمه فأنكر عليه أحد الإخوة فقال هي أوصتني، فقالوا له الوصية باطلة، هل هناك دليل على عدم الجواز؟ قد صحّ الغسل ولكن أساء بلا شك، ويُنكر عليه لأن النبي ﷺ ما غسّل ابنته لما ماتت وإنما قال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، هو يمكن أن يغسل زوجته أما أن يغسل أمه أو بنته فلا، فلو كان خيراً لفعله النبي ﷺ، وقد أذنه النسوة فأعطاهن حقوة فأشعرنها إياها، حتى الحقو وهو ملابس النبي ﷺ التي أراد أن تكون ملاصقة لجسد ابنته، فهن الاتي فعلمن ذلك ولم يفعل هو ﷺ، فالتحريم جاء من كشف ما لا يجوز كشفه، فيؤدي إلى كشف عورة، ويمكن أن نقول بالكراهة على أساس أن النسوة كالرجل في ذلك، ولكن هذا خلاف السنة.

ألا يكون كراهة المالكية للحمارة الأهلي من جنس الكراهة الشرعية؟ نحن ننقل قولهم فهم الذين قالوا ذلك، فالقول الثاني أنها كراهة تحريم، فهم قولان عند المالكية لكن المتأخرون يذكرون كراهة التنزيه.

(١) وظاهر هذا الحديث تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا صرّحوا له بالقبول، فيحرّم على أي خطيب آخر أن يتقدم طالما قبل الخطبة أهل المرأة أو وليها، أما إذا رفضت هي أو رفض وليها، فلا يزال في إمكانه أن يتقدم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يُجوز في (تَسْأَل) الرَّفْعَ وَالْكَسْرَ:

الأَوَّلُ (١) عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ ﷺ قَبْلَهُ: "لَا يَخْطُبُ وَلَا يَسُومُ".

وَالثَّانِي: عَلَى النَّهْيِ الْحَقِيقِيِّ (٢).

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: نَهَى الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَنْ تَسْأَلَ الزَّوْجَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَأَنْ يَنْكِحَهَا وَيَصِيرَ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهِ وَمَعْرُوفِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ وَنَحْوِهَا مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقةِ. فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِاِكْتِفَاءِ مَا فِي الصَّحِيفَةِ بِجَازَا (٣).

قَالَ الْكِسَائِيُّ: وَأَكْفَأَتِ الْإِنَاءَ كَبَيْتِهِ، وَكَفَّاتِهِ وَأَكْفَأَتِ أَمْلَتَهُ، وَالْمُرَادُ بِأُخْتِهَا غَيْرَهَا، سِوَا مَا كَانَتْ أُخْتَهَا مِنَ النَّسَبِ أَوْ أُخْتَهَا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ كَافِرَةً (٤).

(١) وهو الرفع، فلو كانت نهياً لكانت (لا يخطب) بالسكون، و(ولا يسوم) بالسكون ومن غير واو، أما الذي ورد (لا يخطب ولا يسوم) فهي على الرفع، وكذا (ولا تسأل).

(٢) فيمكن أن تحمل على الكسر (ولا تسأل) لكن السكون يخفف إلى الكسر مع الألف واللام التي بعده (ولا تسأل المرأة) لأنه مجزوم بلا الناهية.

(٣) بمعنى أنها تريد أن أخذ ما في إناء أختها مما كان يعطيه الزوج لزوجته الأولى من عشرة ونفقة وغير ذلك.

(٤) أما بالنسبة لقوله (أو أختها في الإسلام) فظاهرة، وأما (أو كافرة) فلاجل أنهم قالوا أن هذا مبني على أنه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، وأنه إذا كان رجلاً مسلماً قد تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تقول له طلقها وتزوجني، وذلك لأن هذا الأمر كما ذكرنا حملة الجمهور على أن أختها هنا خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، فلا تسأل المرأة طلاق امرأة قط لأن ترغيب الرجل في طلاق امرأته ووعده بالزواج ونحو ذلك، يؤدي إلى فساد كبير لذلك نهى الشرع عنه.

ويدخل في هذا المعنى، وهذا هو المعنى الأصلي (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكني صحتها وتكني)، أي ولتزوج، فلا تشترط عليه طلاق الأولى، فتزوجه وهو متزوج ولتكن زوجة ثانية، فإنها لما كتب الله لها، وهذا فيه إثبات الإيمان بكتابة المقادير والإيمان بالقضاء والقدر، وقد ذكره البخاري مستدلاً به على ذلك.

ويدخل كذلك في معنى الحديث سؤال الزوجة الأولى طلاق الزوجة الثانية، كأن تقول له "طلقها حتى أرجع لك أو حتى لا أختلع أو حتى لا أطلب الطلاق أو حتى أظل معك" فمثل هذا كذلك لأن المعنى واحد (لتكني صحتي) من عشرته ونفقته ونحو ذلك، فهذا للأسف يقع فيه كثير من النساء وحتى من الأخوات، وذلك بأن تطلب المرأة طلاق أختها، وكما ذكرنا البعض يشترط فتقول (لا تتزوجني حتى تطلق الأولى)، فكل هذا منافي

٥ - باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ». أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».

للقضاء والقدر ومنافى لقول النبي ﷺ (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) متفق عليه، فإذا وقع وتزوج الرجل امرأتين فكل واحدة منها لها ما قدر لها.

ومسألة المنع من أن يتزوج عليها: فإن كان الشرط عند العقد فذاك وإلا فلا، فهو لا يدخل في مثل هذا، فالتى تطلب من زوجها ألا يتزوج عليها لا تدخل في هذا لأنها هي صاحبة الصفحة ولم تطلب بعد طلاقاً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَالِكٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكَحَ ابْنَةُ طَلْحَةَ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكَحَ طَلْحَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَأَحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ أَبَانُ أَلَا أَرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَا يُنْكَحُ الْمُحْرَمُ » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَاسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَالِلٌ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَالِلٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَهَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

(باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته)

قوله ﷺ (لَا يُنْكَحُ الْمُحْرَمُ ، وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يُخْطَبُ)

ثُمَّ ذَكَرَ مُسْلِمُ الْإِخْتِلَافَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ ، أَوْ وَهُوَ حَالِلٌ ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرَمِ :

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرَمِ ^(١)، وَاعْتَمَدُوا أَحَادِيثَ الْبَابِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكَوْفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ.

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِأَجْوَبَةٍ:

أَصَحَّهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا حَلَالًا هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمًا إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَخَدَهُ، وَرَوَتْ مَيْمُونَةُ وَأَبُو رَافِعٍ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَهُمْ أَعْرَفُ بِالْقَضِيَّةِ لِتَعَلُّقِهِمْ بِهِ، بِخِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَنْهَمُ أَضْبَطُ ^(٢) مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَكْثَرُ.

الْجَوَابُ الثَّانِي: تَأْوِيلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ، وَيُقَالُ لِمَنْ هُوَ فِي الْحَرَمِ مُحْرَمٌ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا، وَهِيَ لُغَةٌ شَائِعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَمِنْهُ الْبَيْتُ الْمَشْهُورُ قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا أَيْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ.

وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ، وَالصَّحِيحُ حَيْثُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى الْغَيْرِ، وَالْفِعْلُ قَدْ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ ^(٣).

وَالرَّابِعُ جَوَابُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ بِمَا خُصَّ بِهِ دُونَ الْأُمَّةِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ حَرَامٌ فِي حَقِّهِ كَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْخُصَائِصِ ^(٤).

(١) نعم، لا يجوز ولا يصح، فلو تزوج أو زوج وقع النكاح باطلاً.

(٢) أي أضبط في هذه المسألة.

(٣) بمعنى أنها واقعة عين قد تشمل خصوصية، من أنها للرسول ﷺ دون غيره.

(٤) والأصل عدم الخصوصية، فطالما أمكن الجمع بطريقة أخرى، فهو مقدم، ولأنه تزوجها في أرض الحرم، والصحيح أن ابن عباس ﷺ إن قصد أنه تزوج حال إحرامه ﷺ، فقد أخطأ، لأن صاحبة القصة ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أدركت أنه تزوجها وهو حلال، وكذا السفير بينهما أبو رافع الذي كان

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يُنْكَحُ) فَمَعْنَاهُ^(١) لَا يُزَوَّجُ امْرَأَةً بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَاةً.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُهُ أَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ مِنَ الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ صَارَ كَالْمَرْأَةِ فَلَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ
وَلَا لِغَيْرِهِ.
وَوَظَاهِرُ هَذَا الْعُمُومُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُزَوَّجَ بِوِلَايَةٍ خَاصَّةٍ كَالْأَبِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَنَحْوِهِمْ،
أَوْ بِوِلَايَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ السُّلْطَانُ وَالْقَاضِي وَنَائِبُهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ
أَصْحَابِنَا^(٢).

سفيراً بينهما في أمر الزواج، وأما إن قصد ابن عباس ﷺ بقوله (وهو مُحْرَم) أي أنه كان في أرض الحرم، فمعنى
صحيح ولا يحتاج إلى التخطئة حيثئذ.
ولا مانع من أن الصحابي روى شيئاً يظنه صحيحاً، فبين خطأه وذلك لا يقدر في سائر الروايات، ونحن لا
ندعي العصمة للصحابة رضي الله عنهم فضلاً عن غيرهم من الرواة، ولكن كما قبلنا شهادة الشهود مع احتمال الخطأ ومع
احتمال الكذب، فلا بد وأن نقبل رواية الرواة، لأن هذا الاحتمال مرجوح وليس راجحاً ويجب قبوله ما لم يأت ما
هو أوضح منه وأوضح، فهنا تركنا رواية ابن عباس لوجود ما هو أوضح وأوضح.
(١) أي لا يُنْكَحُ إليه المرأة، فلا يطلب نكاح امرأة من أوليائه بولاية ولا وكالة وليها، فلا يظن البعض أن المرأة
هي التي توكل، بل وليها هو الذي يوكل، (لا يُنْكَحُ) أي لا يُطْلَبُ منه التزويج.
(٢) فالولاية الخاصة في حكم القرابة والعصبة والولاية التي قال عنها النبي ﷺ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"، وفي
حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"، (ج٢) ١٨٨٠ [قال الألباني]: صحيح، وقال ﷺ (وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا
أَبُوهَا) مسلم، إذا أبوها وليها ثم باقي العصبات من الجد والإبن، وإن كان البعض يقول أن الإبن مقدم، لكن لأن
الجد أب فهو مقدم في هذا المقام، ثم الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الشقيق، ثم العم الشقيق ثم ابن العم الشقيق ثم العم
غير الشقيق ثم ابن العم غير الشقيق، فهذه هي الولاية الخاصة التي هي ناشئة عن القرابة.
أما الولاية العامة فهي لمن فقدت وليها فلم يوجد لها ولي يزوجه أو عضلها وليها فمنعها من التزويج، فسقطت
ولايته بسبب فسقه في حقها، وكونه قد منعها من الزواج، فتنتقل الولاية من الأولياء إن تواطؤوا على ذلك، أو على
قول من يقول تنتقل للسلطان مباشرة، إذا عدل الولي أو كان غير صالح أو غير موجود، فهل تنتقل الولاية إلى
الأبعد أم تنتقل للسلطان مباشرة؟ الصحيح أنها تنتقل إلى الولي الأبعد، فإن امتنعوا، انتقلت الولاية إلا للسلطان أو
من يقوم مقامه كالقاضي ونائب السلطان أو إذا عُدِمَ كل ذلك ولم يوجد، فعالم المحلة، أو عدل من المسلمين إن لم
يتيسر إلا ذلك، وهذا كله ليس وكالة، وإنما هي ولاية كما ذكرنا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ أَنْ يُزَوَّجَ الْمُحْرِمُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِأَنَّهَا يُسْتَفَادُ بِهَا مَا لَا يُسْتَفَادُ بِالْخَاصَّةِ^(١)، وَهَذَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ تَزْوِيجَ الذَّمِّيَّةِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ دُونَ الْخَاصَّةِ^(٢).
وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ النِّكَاحِ وَالْإِنْكَاحِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ نَهْيٌ تَحْرِيمٌ، فَلَوْ عَقَّدَ لَمْ يَنْعَقِدْ سَوَاءَ كَانَ الْمُحْرِمُ هُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ أَوْ الْعَاقِدَ هُمَا بِوِلَايَةٍ^(٣) أَوْ وَكَالَةٍ^(٤)، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ مُحْلَيْنِ، وَوَكَّلَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ مُحْرَمًا فِي الْعَقْدِ لَمْ يَنْعَقِدْ^(٥).

(١) بمعنى أنه إذا كان قاضياً أو حاكماً أو أميراً جاز أن يُزوج وهو مُحْرَمٌ، والصحيح أن لا لعموم الحديث، ولا مُخَصَّصٌ.

(٢) بمعنى أنه لو أسلم وله أخت ما زالت نصرانية، فهو لا يُزوجها على نصرانيتها، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يجوز أن يُزوجها لمسلم، وأما الولاية العامة فهو يُزوجها على أي حال، لأنها لا ولي لها فيزوجها السلطان أو من يقوم مقامه، فإذا أسلمت المرأة مثلاً وكان أولياؤها كفاراً زوجها السلطان أو القاضي أو من يقوم مقامه.

الولاية العامة يُستفاد بها ما لا يُستفاد بالخاصة في مثل هذا الموطن، فهذا السلطان إنما يُزوج الكافرة لأنها في سُلْطَانِهِ، ولو كان الولاية الخاصة قريباً لها لم يُزوجها، فدل ذلك على أن ولاية السلطنة أعم، فهذا معنى أنها يُستفاد بها ما لا يُستفاد بالخاصة، لكن الصحيح أنها أعم من جهة وأخص من جهة، وفي أمر الزواج إنما تنتقل له الولاية بحكم الولاية العامة عند غياب الأولياء، والذمية التي أسلمت إنما فقدت أولياؤها، لأنهم لا يُراعون لكفرهم حفظها وحقها، فعند ذلك انتقلت الولاية للسلطان في ذلك.

فإذا كان قاضي البلد أو حاكم البلد يرى مذهب من يرى تزويج المرأة لنفسها فامتنع من هذا التزويج، فكما ذكرنا قام مقامه غيره من أهل العلم.

(٣) أي من ولي الزوجة على الزوجة، أو ولاية على الصغير، فيجوز للأب أن يُزوج ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في ذلك.

(٤) وهو أن يكون البالغ الرشيد موجوداً وحاضراً ويؤكل غيره فإن كان محرماً لم يصح توكيله، ولا يجوز أن يؤكل المحرم رجلاً غير محرم في تزويجه إياه، لأنه دخل في عموم (لا يَنْكِحُ) أي لا يتزوج لا بنفسه ولا بوكالة غيره.

(٥) إذا كان أبوه مثلاً في عمرة فأتى ويريد أن يؤكله احتراماً لأبيه فوكله وقع العقد باطلاً لأن المحرم لا يَنْكِحُ ولا يُنْكَحُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يَخْطُبُ) فَهُوَ نَهْيٌ تَنْزِيهِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ^(١).
وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي نِكَاحٍ عَقَدَهُ الْمُحِلُّونَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ رُكْنَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ كَالْوَلِيِّ.
وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ انْعِقَادُهُ ^(٢).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهٍ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ) ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهٍ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهَ بْنُ مَعْمَرٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ.

هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ عَنْ أَيُّوبَ فِي رِوَايَةِ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، وَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، وَزَعَمَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَأَنَّ مَالِكًا وَهَمَ فِيهِ.
وَقَالَ الْجُمْهُورُ: بَلَى قَوْلُ مَالِكٍ هُوَ الصَّوَابُ؛ فَإِنَّهَا بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ بْنُ عُثْمَانَ الْحَجَبِيِّ كَذَا حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ.

(١) لم يذكر رَحِمَهُ اللَّهُ سبباً لصرف هذا الحديث عن ظاهره من التحريم، والصحيح أنه مُحَرَّمٌ، وإلا فلم يدل دليل على جواز الخطبة وهو مُحَرَّمٌ، والنص واحد (لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ) فلم إذا يحمل أوله على التحريم والثاني على التنزيه بلا دليل، إلا لمجرد القول بأن هذا من باب الأدب، فهذا ليس بصحيح، فالصحيح أن السياق واحد فلا بد وأن يكون الحكم واحداً، فالنهي ظاهره التحريم في (لَا يُنْكَحُ) و(وَلَا يُنْكَحُ) وأيضاً ظاهره التحريم في (وَلَا يَخْطُبُ).

(٢) وأما أمر الشهادة للمحرم فلم يرد فيه دليل على المنع، فلذلك الصحيح أنه تصح شهادته ولا يبطل شيء من ذلك والعقد صحيح.
وأما ما ذكر من أن الشاهد ركن في عقد النكاح فمعنى صحيح، فالولي ركن والشهادة ركن، ولكن ليس من دليل على منع شهادة المحرم، ولذا يجوز شهادة المحرم على النكاح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ: شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ فَلَا يَكُونُ خَطَاً، بَلْ الرُّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ إِحْدَاهُمَا حَقِيقَةٌ، وَالْأُخْرَى مَجَازٌ وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ هَذِهِ الْبِنْتُ تُسَمَّى أُمَّةَ الْحَمِيدِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي إِسْنَادِ رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ رِوَايَةٌ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيَّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَّانِيُّ وَنَافِعٌ وَنُبَيْهٌ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى نَظَائِرٍ كَثِيرَةٍ لِهَذَا سَبَقَتْ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَقَدْ أَفْرَدْتُهَا فِي جُزْءٍ مَعَ رُبَاعِيَّاتِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلَا أَرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (عِرَاقِيًّا) وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ الرُّوَايَاتِ (عِرَاقِيًّا) وَفِي بَعْضِهَا (أَعْرَابِيًّا) قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، أَيْ جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ. وَالْأَعْرَابِيُّ هُوَ سَاكِنُ الْبَادِيَةِ، قَالَ: (وَعِرَاقِيًّا) هُنَا خَطَاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الْكُوفَةِ حَيْثُ جَوَّازِ نِكَاحِ الْمُحْرَمِ فَيَصِحَّ عِرَاقِيًّا أَيْ أَخِذَا بِمَذْهَبِهِمْ فِي هَذَا جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمُحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١) ليس في هذا ذم للعراقيين مطلقاً ولكن في مسألة خالفوا فيها دليل.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَجَشَّأَوْا أَوْ يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي إِيَّاهَا أَوْ
مَا فِي صَحْفَتِهَا . زَادَ عَمْرُو فِي رَوَايَتِهِ وَلَا يَسُمُّ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَا تَتَجَشَّأَوْا وَلَا يَبِيعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعَ
حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْفِيَ مَا فِي
إِيَّاهَا » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ « وَلَا يَزِدُّ الرَّجُلُ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ » .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى
سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ » .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٌ عَنْ
أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا « عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ
أَخِيهِ » .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَتَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» .

(بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ)

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَتَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى

خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ)

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ، وَلَمْ يَأْذَنَ، وَلَمْ يَتْرُكْ^(١).

فَلَوْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَتَزَوَّجَ وَالْحَالَةَ هَذِهِ عَصَى، وَصَحَّ النِّكَاحُ، وَلَمْ يُفْسَخْ.

هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ^(٢).

(١) فليُنظر في هذا إذا كان قد وقع الزواج فكيف في تحريم ترغيب المرأة في طلاق زوجها؟ فهو أغلظ بلا شك، ومن يُجيب امرأة على زوجها ويأمرها بفراقه أو يأمرها بسوء عشرته حتى تطلب الطلاق وتُطلق فهو ملعون كما قال النبي ﷺ "لَيْسَ مِنْ مَنْ خَبَّ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ"، (د) ٢١٧٥ [قال الألباني]: صحيح.

(٢) أي إذا لم يكن قد دخل بها فسخوا وإذا كان قد دخل بها فلا يفسخ، والصحيح قول الجمهور لأن هذا النهي لا يقتضي الفساد لأنه نهي عن وصف خارج، أما النهي عن وصف لازم في النكاح أو نكاح هو في

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَمَّا إِذَا عُرِّضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ ^(١) وَلَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ تَحْرِيمَ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا لَا يَحْرُمُ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَحْرُمُ حَتَّى يَرْضَوْا بِالزَّوْجِ وَيُسَمَّى الْمَهْرُ ^(٢).

وَاسْتَدَلُّوا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا حَصَلَتْ الْإِجَابَةُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ: خَطَبَنِي أَبُو جَهْمَ وَمُعَاوِيَةُ، فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ خِطْبَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، بَلْ خَطَبَهَا لِأَسَامَةَ ^(٣).

وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ فَيَقَالُ: لَعَلَّ الثَّانِي لَمْ يَعْلَمْ بِخِطْبَةِ الْأَوَّلِ ^(٤)، وَأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَأَشَارَ بِأَسَامَةَ لَا أَنَّهُ خَطَبَ لَهُ ^(١)، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَةَ رَغْبَةً عَنْهَا، وَأَذِنَ فِيهَا، جَازَتْ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ ^(٢)، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

نفسه منهى عنه، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا في وصف لازم للعقد أو في جزء من أجزائه وهو أن المرأة المعقود عليها منهى أن يتزوج بها، أما هنا فأمر خارج وهو الخطبة السابقة، والمقصود أنه إذا خطب على خطبة أخيه وقد فسخوا الخطبة من أجل تقدمه وعقدوا النكاح فهذا العقد قد استوفى شروطه ولا يوجد ما يدل على بطلانه، والنهي عن الخطبة ليس عن هذا النكاح بل عن وصف خارج كما ذكرنا، فيُنهي عنه ويؤمر بتركه ولكن لا يبطل العقد إذا وقع.

وأما مذهب داود فهو يجعل كل شيء يقتضي الفساد مطلقاً، فقال هذا زواج قد بُني على أمرٍ فاسد فهو يكون فاسداً وهذا يحتاج إلى دليل مستقل.

وأما تفرقة أصحاب مالك بين الدخول وبين ما بعده مراعاةً للمصلحة، فليس بظاهر، فإنه إن كان النكاح باطلاً ودخل بها فهو لا يصحح وهو وطء بشبهة يلزم أن يفرق بينهما ولا يصحح النكاح الذي وقع باطلاً، وإذا كان النكاح صحيحاً ودخل بها فهي امرأته، لذلك فعلى أي الوجهين لا يستقيم قياساً، لذلك هم يجوزون هذا النكاح بعد الدخول لا قبله، ليس بناءً على قياس أو دليل، بل لأجل المصلحة والاستحسان.

(١) أي لو قيل له إنك لرجل صالح وسوف نظرك في أمرنا ونحو هذا، فلم يصبر حوا أنهم قد قبلوا الخطبة.
(٢) بمعنى أنهم يقولون أن تسمية المهر هي الحد الفاصل، والصحيح هو قبول الخطبة، حتى يترك أو يأذن، إذا لو صرح له بالقبول، فلا يجوز له ولو لم يُسموا المهر ولم يتفقوا على تفاصيل.
(٣) وهذا استدلال صحيح.

(٤) لكن النبي ﷺ قد علم بخطبتيهما وخطبها لأسامة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهُ ﷺ: (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)

قَالَ الْخُطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ التَّحْرِيمِ بِمَا إِذَا كَانَ الْخَاطِبُ مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا تَحْرِيمَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ^(٣).

وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ أَيْضًا، وَلَهُمْ أَنْ يُجِيبُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِأَخِيهِ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ، فَلَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ}^(٤) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَرَبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}^(٥) وَنَظَائِرُهُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْأَحَادِيثُ وَعُمُومُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَاطِبِ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ.

(١) بل صَرَّحَ وقال لها (أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) مسلم، أي تزوجي أُسَامَةَ، فأَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
(٢) بمعنى أنه إذا ترك الخطبة ولم يُتِمَّ الزَّوْجُ الْآنَ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ إِكْمَالِ الْمَهْرِ أَوْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَلَى نِيَّةِ إِكْمَالِ الزَّوْجِ وَلَمْ يَرْغَبْ عَنْهُ، فَلَا يُسَمَّى قَدْ تَرَكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
(٣) وهو من جهة الدليل أقوى وأظهر، وصورته أن يخاطب مسلم يهودية أو نصرانية [ولا يُقال ذميمة لأنَّ المجوسية ذميمة أيضاً] ويمكن أن يتزوج كافرة يهودية أو نصرانية ويدخلها البلد بأمان، الغرض المقصود أن هذه المرأة الكافرة تكون مخطوبة لكافر فهل يجوز أن يتقدم مسلم لخطبتها؟ فالجمهور يقولون بالتحريم والأوزاعي يقول بالجواز، وظاهر الحجة مع الأوزاعي لأن الحديث قال (وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) وذكر جملة من حقوق الأخوة الإيمانية فدل ذلك على أن هذا الوجود ووصف الأخوة الإيمانية.
ومن يقول (وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) أي المسلمة يقول هنا أيضاً كذلك، بمعنى أن عنده يجوز أن تطلب المرأة طلاق أختها الكافرة تخلصاً من ذلك، ولكن هناك فرق في هذا الباب وهي أن النصيحة للذميمة التي يجوز نكاحها يهودية أو نصرانية بأن تتزوج المسلم، فالمصلحة لها أن تتزوج المسلم، فلا يلزم أن يُقَاسَ هذا الحديث على القول الآخر في أنه خرج مخرج الغالب، فالأصل فيه أن ظاهره أنه يحرم على خطبة المسلم وقد ذكرنا أن ذلك من حقوق الأخوة الإيمانية.

(٤) فلا يقتلهم من إِمْلَاقٍ ولا من غيره.

(٥) فالربيبة التي ليست في حجره لا يجوز له أن يتزوجها، فالمرأة إذا كان لها بنت عند أبيها أو عند أهلها، ويتزوجها الرجل ولم تكن في حجره، حرمت عليه عند عامة العلماء.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيُّ: تَجُوزُ الْخُطْبَةُ عَلَى خُطْبَةِ الْفَاسِقِ ^(١).
وَ (الْخُطْبَةُ) فِي هَذَا كُلُّهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَأَمَّا (الْخُطْبَةُ) فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَيَبْنِي يَدَيَّ عَقْدِ النِّكَاحِ ^(٢) فَبِضْمِّهَا.
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَسْتُمُّ عَلَى سَوِّمِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) فَسَيَاتِي شَرْحَهَا فِي كِتَابِ الْبَيْعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ^(٣).

(١) وذلك لأجل مصلحة المرأة كما ذكرنا في أمر الكافر، ولا شك أن الفاسق أهون من الكافر وهو في
النهاية أخو المسلم قد دخل في العموم.
(٢) أي الكلام الذي يُقال بين يديه يُسمى خطبة.
(٣) فتاوى:

هل يجوز اشتراط عدم تعدد الزوجات عند العقد؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح مذهب الإمام أحمد
رَحِمَهُ اللَّهُ أن اشتراط ما فيه مصلحة للمرأة أو لأحد الطرفين من الشروط التي يجب الوفاء بها وأن هذا من ضمن
هذه الشروط وهي لا تُحرم عليه حالاً، بل تُبيح لنفسها حق الفسخ، فإذا وعدا في لها بما وعد، كما يدل عليه
حديث علي بن أبي طالب في إرادته الزواج من ابنة أبي جهل، وسَيَاتِي الكلام عليه إن شاء الله. وليس هذا تعطيلاً
لحكم شرعي لأن هذا ليس أمراً عاماً ولكن إذا اشترطت المرأة ذلك، فالتعطيل للحكم الشرعي أن يجعل هذا
شرطاً عاماً لكل أحد، وهو الذي جعلوه كذلك حين نصوا أنه يعتبر إضراراً بالمرأة اقتران زوجها بأخرى، فهذا
كلامٌ باطل بلا شك، فليس ضرراً معتبراً أن يقترن زوجها بأخرى، فهذا فيه إبطال للحكم الشرعي، لكن امرأة
بعينها تشترط ذلك شرطاً صريحاً عند العقد فلا بد وأن يفي لها وسَيَاتِي تفصيل ذلك إن شاء الله.
إذا خطب المرأة رجل ثم أجابوه، وخطب آخر دون أن يعلم بخطبة الأول وكان الثاني أفضل من الأول ديناً
وخلقاً، فهل للأولياء أن يرجعوا في إجابة الأول ويزوجوها للثاني؟ لا شك أن هذا الأمر وقع بسبب غير شرعي
وهو معذور فيه لكن في النهاية خطبة على خطبته، فينبغي أن يعلموه بخطبة الأول ولا يتركوه يستمر في الخطبة، ثم
إذا رأوا بعد ذلك دون مواطئة معه بأن يفسخوا خطبتها ثم تتقدم أنت، فلا يجوز ذلك، بل إذا رأوا المصلحة في
فسخ هذه الخطبة فسخوها وإذا تقدم بعد ذلك تقدم، ولكن لا يواعدوه بأنها الآن مخطوبة وسنفسخ فإذا فسخت
خطبتها، تعال فتقدم، فهذا لا يجوز.

هل يجوز أن يولي الأب الجدة؟ إذا كان على سبيل الوكالة جاز ذلك، وأما مع وجود الأب دون إذنه أو علمه، لا
يجوز أن يُزوج الجدة، وأما إذا كانت وكالة فلا تلزم بتوكيل رسمي مكتوب ولكن يمكن أن يقول للجدة تفضل
اعقد العقد، فهذا توكيل، أو الذي يقول الصيغة فلان والولي هو الذي أمره بذلك، فهذا لا بأس به وهو توكيل
وليس أن الجدة يكون ولياً في وجود الأب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَشُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا) هَكَذَا صُورَتُهُ فِي جَمِيعِ النُّسخِ.
وَ (أَبُو الْعَلَاءِ) غَيْرُ أَبِي شُهَيْلٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِمَا قَالُوا: وَصَوَابُهُ أَبُوهِمَا.
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِمَا بِفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى لُغَةٍ مَنْ قَالَ فِي تَثْنِيَةِ الْأَبِ (أَبَان) كَمَا
قَالَ فِي تَثْنِيَةِ (الْيَدِ) (يَدَانِ) فَتَكُونُ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةً، لَكِنَّ الْبَاءَ مَفْتُوحَةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - باب تحريم نكاح الشُّغار وبُطْلَانِهِ.

كثير جداً من الناس تكون هناك خصومة بسبب الطلاق القديم بين الرجل والمرأة، والمرأة هي التي احتضنت الأولاد وقامت بتربيتهم، حتى ولو لم يُنفق الأب على أولاده وقصّر في حقهم، فهذه حُمة النسب لا يمكن أن تنفصل إلا بالكفر والردة ليس بالتقصير في حق الأبناء، فلو مات هذا الأب، فأولاده هم الذين يرثوه حتى ولو لم يرهم، وإذا ماتوا ورثهم كذلك، فكثير من الناس عندما تقع خصومة بين الأم والأب، يُهملون الأب عمداً ويجعلون الخال أو الجد أبا الأم ولياً، وهذا لا يصح أن يكون ولياً، وإنما الولي الأب ثم الجد ثم الإبن ثم الأخ ثم ابن الأخ، كما ذكرنا، فليس الخال ولياً إلا عند عدم الوارث، إذا لم يوجد عصبه، عند ذلك يتولى الخال، وكذا أبي الأم، فإذا عُدِمَ كل الأولياء، فيكون وارثاً بالرحم، فهو من ذوي الأرحام الذين يرثون، فهو أقرب، فالولاية هنا قرابة، فهو أولى من السلطان خصوصاً في زمن غياب السلطان.

الزوجة إذا رغبت في خاطب تقدم لها، فمن حقها أن تنازل عن مهر المثل وأن تقبل بصدّاق أقل من مهر المثل، فإذا امتنع أبوها من التزويج كان عاضلاً، لكن له أن يمتنع من التزويج إذا كان الرجل فاسقاً غير ديني، أما إذا كان عدلاً، وعرض مهر المثل، فليس له أن يعترض، عرض ما دون مهر المثل، وقبِلَت المرأة صاحبة الحق فليس له أن يعترض، فإذا اعترض وامتنع من التزويج فهو عاضل تسقط ولايته وتنتقل الولاية للأبعد فالأبعد فإذا فقدوا جميعاً أو تواطؤوا جميعاً على عدم التزويج وأبوا جميعاً أن يزوجهَا والمرأة تريد أن تتزوج وهذا حقها، فهي بلا شك مع التصريح هي أولى بنفسها وهذا حقها، وكما ذكرنا له أن يعترض على أمر الدين وليس له أن يعترض مطلقاً دون سبب، فإذا اعترض مطلقاً دون سبب سقطت الولاية.

كيفية الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها؟ وهي الصورة التي ذكرنا فيها الخلاف وهو هل يحرم أن يجمع الرجل بين امرأة كانت لرجل وبين بنت هذا الرجل من غيرها؟ قلنا أن الجمهور يُجوزون لأنها ليس منصوص عليها، والإمام أحمد وغيره يمتنعون من ذلك بناءً على أن من كانت بينها وبين أحدهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً لكان محرماً عليه، فإن ذلك بمنزلة الأختين وبمنزلة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قياساً على ذلك، وقول أحمد هو الراجح كما ذكرنا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشُّغَارِ . وَالشُّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . [الشُّغَارُ: أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَيْتَهُ وَيُزَوَّجَهُ الْآخَرُ بِلا صَدَاقٍ بَيْنَهُمَا] .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ [قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشُّغَارُ] ^(١) .
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا شُّغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشُّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوْجَنِي ابْنَتُكَ وَأَزْوَاجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوْجَنِي أُخْتُكَ وَأَزْوَاجُكَ أُخْتِي .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ .
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حِجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّغَارِ .

(بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشُّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)

(١) فيكون تفسير الشُّغَارِ ليس من كلام ابن عمر ، فضلاً عن أن يكون من كلام النبي ﷺ بل هو من تفسير نافع .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ)

وَالشُّغَارُ: أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى بَيَانٌ أَنَّ تَفْسِيرَ الشُّغَارِ مِنْ كَلَامٍ نَافِعٍ، وَفِي الْآخَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشُّغَارُ بِكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ. يُقَالُ:
شَغَرَ الْكَلْبَ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَرَفَعْ رِجْلَ بَيْتِي حَتَّى أَرْفَعَ رِجْلَ بَيْتِكَ^(١).
وَقِيلَ: هُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدَ إِذَا خَلَا لِحُلُوهُ عَنِ الصَّدَاقِ^(٢).
وَيُقَالُ: شَغَرَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا رَفَعَتْ رِجْلَهَا عِنْدَ الْجَمَاعِ^(٣).
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْغَرُ عِنْدَ الْجَمَاعِ.
وَكَانَ الشُّغَارُ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مِنْهَيٌّ عَنْهُ، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نَهْيٌ يَقْتَضِي إِبْطَالَ النِّكَاحِ أَمْ لَا؟^(٤)
فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي إِبْطَالَهُ^(١)، وَحَكَاهُ الْحُطَّائِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ.

(١) يعني أثناء الجماع.

(٢) فهو يُسمى نِكَاحَ الشُّغَارِ لأنه خلا عن ذكر الصداق، لأنه كما فسره نافع بأنه ليس بينهما صداق، فصداق كل واحدة بُضِعَ الْآخَرَى، فجعل فرج هذه في مقابلة فرج هذه.

(٣) وهذا يرجع إلى المعنى الأول.

(٤) هل لأجل أن هذا العقد شرط فيه عقداً آخر، فكل من العقدين مشروط العقد الآخر فيه وبالتالي يكون من جنس البيعتين فيبيعة ويكون أركان العقد فيها فساد؛ لأن اشتراط عقد في عقد آخر نهى الشرع عن ذلك، يجعل المعقود عليه وهو ركن هذا العقد يجعله باطلاً، فيكون ذلك نهياً عن الشيء لوصف لازم فيه، بل هو لأمر في ذات العقد في حقيقة الأمر، لأن العقد نفسه يستلزم وجود معقود عليه، وهنا المعقود عليه فرج هذه في مقابل فرج هذه، وهذا النهي لمفاسد عظيمة وكما ذكرنا قد دخل فيه عقد آخر كل منهما يُبطل الآخر.

والصحيح أن هذا وصف مُلَازِم لا ينفك عن ذلك العقد، فلذلك يكون باطلاً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وأما الذي قال أنه من أجل فساد الصداق فقط، وهو أنه ليس بلازم ولا يشترط عقد هذه وعقد هذه في حقيقة الأمر إلا لأجل الصداق، فيجعل هذا الأمر نهيًا عن الشيء لو صف خارج عنه، فإذا تم صححه مع الإثم وألزم بصداق المثل، فالصحيح الأول والله أعلم أن هذا النكاح يقع باطلاً وهو قول الجمهور.

(١) أي إبطال النكاح، وهو الراجح وهو ظاهر قول النبي ﷺ (لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ)، فهذا النفي يتجه إلى أقرب ما يحتمله وهو نفي الصحة، إذ نفي الوجود فمعلوم أنه قد يقع، إلا أن يقال (لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ) أي لا وجود شرعي لهذا العقد، فيكون بنفس المعنى الذي ذكرناه وهو أن أقرب المجازات هو الصحة، لأن النفي متجه لذات المنفي في الأصل، فقلوه (لا كذا) فالأصل أن كذا هذا ليس موجوداً، ومعلوم أنه يوجد من يعقد هذا العقد، فإذا يتجه هذا إلى نفي الحقيقة الشرعية، حيث أن العلماء يقولوا أن النفي يتجه إلى نفي الحقيقة ويتعذر انتفائها عقلاً لأن هناك وجود لهذا الشيء، لكن كما ذكرنا الحقيقة المقصود نفيها هي الحقيقة الشرعية وبالتالي نفي الحقيقة الشرعية تُساوي نفي الصحة، فهذا ظاهر هذه الرواية (لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ) بالإضافة إلى ما ذكرنا من جعل العقدين مشترطين في بعضهما وصف ملازم للعقد، لا يمكن أن ينفك عنه.

هذه المسألة يستفاد من النهي فيها حكمين: [حكم تكليفي (هو التحريم)، وحكم وضعي (المقصود به أن الشرع وضع هذا الأمر سبباً في - أو يدل على - بطلان العقد)]، وبطلان العقد يترتب عليه ليس فقط أنه أثم، بل يُفسخ هذا النكاح أو أنه مفسوخ ابتداءً وإن حصل وطء فهو وطء شبهة، ثبت به صداق المثل ويثبت به النسب لكن ليس بنكاح صحيح يجوز استدامته، فهو لا يفيد حل هذا الفرج للرجل، ولا يلزم من ذلك إذا كان قبل الدخول لا صداق ولا مُسمى ولا صداق المثل، وإنما نحكم ببلان هذا العقد.

فالبطلان والصحة حكمان وضعيان، معنى أن الشرع وضع هذا دليلاً على هذا الحكم، جعل نكاح الشغار النهي عنه يدل على بطلان العقد، وهو كما ذكرنا النهي يقتضي الفساد أو البطلان، وهو واحد عند الجمهور، والذين يفرقون هم الحنفية ولا دليل على التفرقة فالباطل والفساد واحد.

على أي الأحوال نقول أن البطلان والفساد يُستفادوا من النهي، إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو عن وصف خارج ملازم، أما إذا كان النهي عن شيء لو صف خارج ليس بلازم لذلك العقد، لا يلزم أن يظل موجوداً في كل صورته، بل يمكن تصور الانفكاك عنه، فهذا الذي نُسَمِيهِ انفكاك الجهة، فهذا النهي يقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد ولا البطلان، فأقرب ما نُمثله في باب العقود - فهذا النوع موجود في العقود والعبادات - ففي باب العقود التفريق بين الأمرين في النهي عن الشيء لذاته كالنهي عن بيع الخمر، فلاجل تحريم الخمر، فالعقد عليها محرم ولا يمكن أن يُتصور الانفكاك، فهو قد اشترى عين الخمر وهي عين مُحَرَّمَةٌ لا يصح العقد عليها، فهذا نهي عن الشيء لذاته فهو باطل بالإضافة إلى تحريمه، كالنهي عن الظلم مثلاً والغصب، فمن غصب شبراً من الأرض طوق به يوم القيامة إلى سبع أرضين، هذا خبر يقتضي النهي عن ذلك وتغليظ النهي، فكما اقتضى التحريم اقتضى البطلان، بمعنى أن ما أخذه من الأرض لم يُصبح حقاً له، وكذلك النهي عن الربا نهي عن الشيء لذاته لأنه كما اقتضى التحريم - فقد ارتكب محرماً - اقتضى البطلان، فإنه لم يستقل الملك في الزيادة في القرض من الدافع من

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مؤكل الربا إلى الأكل الآخذ، فالشرع نهي عنه لذاته، فعقد الربا كما أنه مُحَرَّم فهو باطل، ولذلك نقول أن كل هذه العقود التي نُهي عنها لذاتها باطلة.

وأما مثال النكاح الصريح في النهي عن الشيء لذاته كنكاح الرجل محارمه، فهذا كما أنه مُحَرَّم فهو باطل لأنه نهي عن الشيء لذاته، هنا في نكاح الشغار النهي ليس لذات العقد على قول ولكن هو لو وصف ملازم لا ينفك عنه لأنه إذا تَصَوَّرَ انفكاك هذا العقد عن العقد الآخر، إذا لم يقع التراضي إلا على ذلك، فهنا اقتضى البطلان.

ومثال لو وصف خارج ليس بلازم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، فالعقد وقع على عين مباحة وهو العنب، وإنما النهي هنا اتجه لنية وقصد الطرفين، فهو يعلم أنه سوف يتخذه خمرًا وهذا اشتراه لكي يتخذه خمرًا، فلا أنه أعان على معصية الله فُهِي عنه، ليس لشيء في ذات العقد ولا لو وصف لازم فيه، بل يمكن أن نقول لهذا الرجل خذ العنب وتب إلى الله وغير نيتك وكله أو بعه هكذا، فهنا تَصَوَّرَ انفكاك العقد عن النهي، فالشيء المنهي عنه أمر خارج العقد وبالتالي صحَّ أن تنفك فيه الجهة، ولذلك الصحيح في هذا أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرًا مُحَرَّم وصحيح، صحيح بمعنى أنه انتقل الملك، فالمال انتقل إلى البائع، والعنب انتقل ملكه إلى المشتري ويؤمر البائع بالتوبة لكونه أعان على معصية الله، ويؤمر المشتري بأن يتوب إلى الله وأن يستعمل العنب في الحلال، بأن يجعله عصيرًا يشربه دون تخمُّر، أو يأكل العنب أو يبيعه لغيره، فيستفيع به بما أحل الله ﷻ، كالنهي عن بيع الحرير فهو يختلف عن بيع الخمر، يختلف عن مهر الزانية في الإيجارات، مهر الزانية الفعل نفسه مُحَرَّم فكما اقتضى التحريم اقتضى البطلان، فلم ينتقل ملك المال من الزاني إلى المزني بها، وبالتالي هذا المال ما زال على ملكه، أما شيخ الإسلام فيجعل المنفعة قد زالت، فهي التي بذلتها في غير مقابل، وبالتالي فشيخ الإسلام يقول لا رد المنفعة فلا يُرد المقابل ولا يستفيع به الزاني ولا الزانية، فهذا المال يُنفق صدقة، ويكون هذا المال لا مالك له فقد خرج من ملك الدافع.

لكن قواعد الشرع تقتضي أن في الأملاك، الصحة والفساد ليس مرتبطة بالمحرم، فيمكن أن يكون هناك انفكاك في الجهة بمعنى أنه يمكن أن يكون قد أخذ المنفعة المحرَّمة وتاب إلى الله ولا عقوبة عليه في المال، فيكون قد بذل هذا المال في منفعة محرمة فلا يلزم منه أن المال قد خرج عن ملكه إلى غير مالك، لكن الصحيح أننا إذا حكمنا ببطلان العقد فلا يزال هذا المال على ملك صاحبه، وأما شيخ الإسلام فيقول لا تُرد، فالعقود المحرمة كلها ولو باطلة لا يُرد المال سواء في بيع أو إيجارة، فحلوان الكاهن ومهر البغي كلها تُنفق في مصالح المسلمين.

ولكن الصحيح عند أكثر أهل العلم أنه طالما لم ينتقل الملك لبطلان العقد، فالمال ما زال على ملك صاحبه، ولا بد وأن يُرد إليه وإن ضاعت المنفعة، وصاحب المنفعة يتحمل إفسادها، فهو الذي بذلها ولا قيمة لها شرعًا، فلا عبرة بها، فهذا هو الصحيح والله أعلم.

والمال وإن بذله في مقابل المنفعة المحرَّمة، ولكن تعذر أن يردها لأنها انتهت والمتعة حصلت وزال هذا النفع المحرم، لكن الشرع لم يجعل عقوبة مالية في الزنى حتى يُعاقب هذا الرجل، وهذا مثل ثمن الخمر والمخدرات، فإنه عقد باطل وليس مُحَرَّم فقط، ويترتب على ذلك أنه لا ينتقل الملك في ثمن المخدرات من المشتري إلى البائع، وهذه المخدرات هو أخذها وأكلها أو شربها أو حرقها أو ضاعت منه، فلا قيمة لها أصلاً فلا يصح العقد عليها،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ مَالِكٌ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ^(١).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ^(٢).

ويجب رده إلى صاحبه لو عُلِمَ، وإذا عَجَزَ عن معرفته، فعليه أن يتصدق به في مصالح المسلمين، ولكن طالما قلنا العقد باطل، فيفترق عما إذا قلنا أن العقد محرم وصحيح. فلو اشترى أحد مخدرات وبعد ما أخذ المخدرات تنازعوا ولم يرد دفع ثمنها، فليس له أن يدفع ثمنها لأنها ليس لها قيمة أصلاً، وكذلك السجائر ليس لها قيمة شرعاً لأنها محرمة لذاتها فلا قيمة لها، والعمل على ذلك كله يترتب على ذلك الأمر، بخلاف ما إذا كان لوصف خارج من الأوصاف الخارجة عن الشيء، مثل امرأة تُزِنُ امرأة أخرى تعلم أنها تتبرج، فالتزِينُ نفسه شيء مباح إذا كان لزوجها، وهو لا يوصف بالتحريم إلا إذا كان بقصد التبرج للرجال الأجانب، فإذا علمت ذلك أنها تتزين للرجال الأجانب، فهذا وصف خارج عن العقد، فنقول لها بعد ما أخذت المنفعة التي أصلها مباح تحجبي، ونقول للأخرى خذي المال وانتفعي به، أما الرجل الذي يُزِنُ امرأة فالفعل نفسه فعل محرم، فكونه ينظر إلى شعرها ويضع يده عليها وعلى شعرها وينظر إليها هل أصبحت جميلة أم لا؟ فهذا الفعل نفسه فعل محرم، لا يحل له شيء من هذا المال، فالمالك لم يتقبل لبطلان العقد والله أعلم. فهنا في هذه المسألة - النهي عن الشغار - فإذا حققنا الوصف، فإنه ليس لأن هذه المرأة المعقود عليها فيها وصف يمنع العقد عليها، ولكن لأجل وصف ملازم أو عند التصور الآخر أن ركن العقد وقع ارتباطه بعقدين، فالتراضي لم يقع على أمر إلا في مقابل العقد الآخر، فلم يقبل أن يُزوجه ابنته إلا على أن يُزوجه ابنته، ومن هنا كان التصور الصحيح في المسألة أن هذا النهي لهذا العقد لوصف لازم فيه، ليس النهي عنه لذاته كمهر الزانية ولا كالعقود على المحرمات كأن يتزوج أحد محارمه، فإن ذلك باطل باتفاق لا نزاع في ذلك، لكن هذا العقد الصحيح فيه البطلان مع التحريم كما ذكرنا بلا نزاع.

(١) وهذا دليل على بطلانه عنده.

(٢) وهذا أصل عند الإمام مالك في كثير من العقود وهو من باب المصلحة، ينظر إلى أن بعد الدخول يقع فساد كبير في مسألة فسخ هذا العقد، والصحيح أنه طالما لم يصح هذا العقد، لم يحل هذا الفرج، فلو كان صحيحاً لصحَّ قبل الدخول، فهذا الأصل عند الإمام مالك في أبواب النكاح غالباً ما يُستعمل، وليست الرواية ثابتة عنه فيه دائماً قولاً واحداً، بل يُنقل عنه عدة روايات، فيقول بفسخ العقود الباطلة في النكاح قبل الدخول فيعتبره باطل، فإذا دخل بها صحح العقد ولا يلزم بالفسخ، أما القواعد فتقتضي أنه طالما فاسد قبل الدخول فهو فاسد بعده، فهذا لم يتزوج، وأما هذه المفاسد فنلزمها بأننا سوف ندرأ به الحد لأنه شبهة، سنلحق به النسب لأنه شبهة ونوجب به صداق لأنه شبهة ونقول لا تستمر في هذا الزواج الذي وقع باطلاً، فيمكن إزالة المفاسد المترتبة على فسخ هذا العقد بإعطاء كل ذي حق حقه، فهو كان يظن جواز ذلك العقد فدخل بها بناءً على ذلك، فلهذا نقول هذا العقد مفسوخ بعد الدخول لكن يثبت به النسب ويُدرأ به الحد، كالزواج بدون ولي، فإنه زواج باطل بنص الحديث، ومع ذلك يُدرأ به الحد ويثبت به النسب ويجب به المهر المسمى وهذا أصل بينه النبي ﷺ، وليس

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هذا كمهر الزانية، كما قال النبي ﷺ (أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا) (*) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (**) (" (ت) ١١٠٢، (د) ٢٠٨٣، (ج) ١٨٧٩، (حم) ٢٤٢٥١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠)، فقولُه (فَلَهَا الْمَهْرُ) إِذَا سَمَاهُ مَهْرٌ وَأُثِّبَ أَنَّ هَذَا الْمَهْرَ لَهَا، وَلَيْسَ مِنْهِيَ عَنْهُ كَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَقَوْلُهُ (بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَأَى حَلَالًا، وَلَمْ يَأْتِهِ حَرَامًا، وَمِنْ هُنَا كَانَ إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِمِثْلِ هَذَا النِّكَاحِ الَّذِي فِيهِ شَبَهَةٌ، فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ أَوْ وَطْءٌ بِشَبَهَةٍ تَرْتَبُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ النَّسَبِ وَوُجُوبُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَلَكِنْ هَلْ هِيَ حِيضَةٌ وَاحِدَةٌ أَمْ ثَلَاثَ حِيضَاتٍ؟ الْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ثَلَاثَ حِيضَاتٍ، وَذَهَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّهَا تُعَدُّ وَاحِدَةً.

ولو قلنا بفسخ نكاح الشغار بعد الدخول، ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الصاق بما استحل من فرجها ويثبت به النسب ويُدرأ به الحد وتجب فيه العدة عند الجمهور ثلاث حِيضَاتٍ وعند شيخ الإسلام وهو الراجح من جهة الدليل حِيضَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ الرَّحِمِ، فَبَعْدَ أَنْ تَنْتَهِيَ فِتْرَةُ الْعِدَّةِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَعْلُومًا عِدَّةٌ مِنْ وَطْئِهِ هُوَ، إِذَا انْتَهَتْ فِتْرَةُ الْعِدَّةِ جَازَ أَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا صَحِيحًا مُسْتَقْلًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ، فَالْمَحْرَمَاتُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِنَّ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا كَانَ قَدْ عَقِدَ عَلَيْهَا عَقْدًا بَاطِلًا، وَكَذَا الْمَرْأَةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَصْفٌ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا صَحِيحًا، بَلْ إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَانْتَهَتْ عِدَّتُهَا مِنْ وَطْئِهِ الْمَحْرَمِ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ إِذَا تَابَتْ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ ﷻ. وَمَنْ يَقُولُ أَنَّ الزَّانِيَ لَا يَنْكَحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً، الْمَقْصُودُ بِهِ الْعَقْدُ، يَقُولُ إِذَا ظَلَّتْ عَلَى مَعْصِيَتِهَا، فَهَنَّاكَ وَصْفٌ يَمْنَعُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَهُوَ وَصْفُ الزَّانِي، وَلَيْسَ لِمَجْرَدِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا، بَلْ إِذَا تَابَتْ إِلَى اللَّهِ ﷻ، فَقَدْ زَالَ الْوَصْفُ الْمَحْرَمِ، وَمِنْ هُنَا كَانَ يُجُوزُ إِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ وَتَابَتْ هِيَ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَا زَوْجًا صَحِيحًا وَلَكِنْ لَا بَدَّ مِنْ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ فِي الْوُطْءِ الْمَحْرَمِ أَوْ الْوُطْءِ بِشَبَهَةٍ.

(*) (أَيُّ: تَنَازَعُ الْأَوَّلِيَاءُ وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ، وَالشَّاجِرُ الْخُصُومَةُ، وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ مِنَ الْعَقْدِ دُونَ الْمُشَاحَّةِ فِي السَّبْقِ إِلَى الْعَقْدِ، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْدِ وَمَرَاتِبُهُمْ فِي الْوِلَايَةِ سَوَاءٌ، فَالْعَقْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٧٥).
(**) (لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَ لَهَا، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيِّهَا، وَإِلَّا فَلَا وَلايَةَ لِلْسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٧٥).

ما قلنا فيه أنه فسخ، هل يُعد إذا تزوجا بعد ذلك ضمن الطلقات؟ لا يُعد كذلك، فالفسخ إذا كان لعقد باطل أو بخُلْعٍ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهُ فَسْخًا لَا يُعَدُّ مِنْ ضَمَنِ الطَّلَاقَاتِ، وَأَمَّا إِذَا عُدَّ نِكَاحًا صَحِيحًا وَوُقِعَ فِيهِ طَلَاقٌ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْخُلْعِ أَنَّهُ طَلَاقٌ، فَلِذَلِكَ يَحْسَبُ مِنْ ضَمَنِ الطَّلَاقَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يَصِحُّ بِمَهْرٍ الْمَثَلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَاللَّيْثِ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ^(١) وَإِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَنَاتِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْإِمَاءِ كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا^(٢).

نكاح الشغار إذا تزوجها بنكاح صحيح بعد ذلك، الفسخ الأول لا يحسب طلاقاً، وقد قلنا مثالها على سبيل المثال قبل ذلك، زوجان أحدهما سبب الدين، فانفسخ النكاح ثم عاد إلى الإسلام في فترة العدة، فعاد النكاح دون تجديد، فهل هذا يعد طلاقاً؟ لا يعد طلاقاً لأنه فسخ، والفسخ لا يعد من ضمن الطلاقات الثلاث.
والخلع على الصحيح تطليق لأن الرسول ﷺ قال (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) البخاري، وسيأتي الكلام على الخلع إن شاء الله، والصحيح أنه طلاق لتسمية الرسول له بذلك وهو المبلغ للشرع عن الله ﷻ، ولأنه عقد كان ثابتاً، وتم بطلب من المرأة، وعلى أي حال فقد سمي طلاقاً وثبت فيه أحكام الطلاق وعُد من ضمنها.
(١) لماذا يُنقل عن أحمد وإسحاق روايتين في ذلك؟ لأجل أن هذا النهي لو وصف لازم أو لو وصف خارج أو أن النهي عن هذا العقد لشيء في أركانه في ذاته، ولأن أحمد رحمه الله في رواية عنه في أن كل نهي يقتضي الفساد، ولا يفرق بين ما كان فيه انفكك الجهة وما ليس فيه انفكك جهة، بين ما كان النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم أو وصف خارج، فلا يفرق بينها، وكما ذكرنا الاختلاف راجع إلى هذه المسألة.

وإذا قلنا الراجح في هذا الباب والله أعلى وأعلم، أن هذا النهي لهذا العقد عن وصف لازم لا ينفك عنه فيكون باطلاً ولا يصحح بمهر المثل وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، بل الشيخ ابن باز يجعل الشرط المنقول في الحديث في تعريف نافع ليس بلازم، بمعنى أنه لو سموا صداقاً هل يصح هذا العقد؟ نقول الصحيح أنه إذا اشترط في نفس العقد زواج الأخرى ولو بصداد، فإن ذلك يجعل التراخي غير حاصل، فإن كلاً منهما عقد مستقل، وكلاً منهما البضع في مقابل المهر، فلماذا أدخل العقدين معاً، فدل ذلك على عدم جواز العقدين كيعتين في بيعه، والأغلب الأعم أن هذا يكون فيه نوع محاباة في المهر، فإنه يسقط أو يتنازل أو يتساهل في المهر لأجل إتمام العقد الآخر، وهذا النهي عن الشغار في الإسلام من رفع شأن المرأة، وألا يكون بضعها في مقابل بضع امرأة أخرى، وألا يتفع وليها بمنفعتها الحقيقية التي تملكها هي دون غيرها، ولذلك المهر حق للمرأة خالص، لا يجوز أن يتفع به الولي، إلا إذا وهبت هي لوليها، لكن أن يجعل هذا فرجها في مقابل فرج آخر، فهذا فيه إهانة عظيمة للمرأة، لذلك نهي الشرع عنه وأبطله على الصحيح.

(٢) إذا كان يجعل عقد في عقد، كأن يقول "زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي"، "زوجني أختك على أن أزوجك أختي"، فهل يلزم الصيغة في ذلك؟، بمعنى أنه إذا عقد العقدين منفصلين وكل منهما في مقابل صدق ولكنهم في الحقيقة متواطئون متفقين أن هذا شرط في هذا، ولذلك تجد في كثير من الأحيان إذا طلق امرأته، تجد الآخر يطلق أخته، يقول إذا طلقت أختي سوف أطلق أختك، مع أنهم كتبوا عقدين

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مستقلين، فالصحيح أن العقود مبناهما على المقاصد، وبالتالي لو جعل الصيغة مستقلة ولكن حقيقة العقد فيه التزام أن هذا الزواج شرط فيه الزواج الآخر بالتواطؤ والاتفاق السابق، فهذا يجعل العقد باطلاً، حتى ولو كانت صورته وصيغته صيغة صحيحة، فهذا نوع من التحايل.

المتفق عليه في هذا أن يقول (زوجني على أن أزوجك) (زوجتك أختي وقبلت زواج أختك) في نفس العقد بهذه الصيغة، ولكن الصحيح أنه طالما كان فيه توافق وإن لم تكن الصيغة مشترط فيها، ولكن الاتفاق حاصل وهناك اتفاق على الاشتراط، بطل العقد، وإن كانت صورته وصيغته صحيحة.

الشافعي وأبو حنيفة يقولان بصحة العقد طالما لم يكن فيه الاشتراط، لأن الحنفية والشافعية يقولون أصل العقود على المباني دون المقاصد، والمبنى هي صيغة العقد، لذلك يصححون زواج التحليل إذا كان غير مشترط، بمعنى أنه لو تزوج امرأة وصيغة الزواج ليس فيها "على أن تطلقها بعد الدخول"، ولكن هناك توافق واتفاق على هذا الأمر، فعند أحمد ومالك أن هذا عقد باطل ومحرم، وعند الشافعي عقد صحيح لأنه نظر إلى الصيغة دون أن ينظر إلى المقصد، والصحيح أن العبرة بالمقاصد، إلا أنه قد يضاف إلى بعض العقود بالإضافة إلى المقصد المبنى واللفظ، فعلى سبيل المثال فعقد النكاح لا بد فيه من ألفاظ تدل فيه على النكاح، ولا تصح مثلاً باللفظ الإيجاز ولا باللفظ البيع، وقد توسع شيخ الإسلام فقال (وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَا عَدَهُ النَّاسُ نِكَاحًا بِأَيِّ لُغَةٍ وَلَفْظٍ وَفَعْلٍ كَانَ) الفتاوى الكبرى (٥/٤٥٠)، على أي الأحوال لا يكون توسعاً لأن الناس لا يعدون نكاحاً إلا لفظ النكاح والتزويج، والهبة على اختلاف، لكن لا يقول بعتك ابنتي ولا أجرتك ابنتي، فلو قال ذلك عند الجميع يرون أن هذا أمراً باطلاً ليس بزواج، وأما المالكية والحنابلة الذين عندهم المقاصد معتمده ولكنهم في أمر الزواج يقررون أنه لا بد من مراعاة الألفاظ في أمر الزواج خصوصاً، إذا كان الشرع قد اعتبر ذلك، فلا يصح الزواج بالمعاطاة [بأن يسلموها له في يوم الزفاف] عند عامة أهل العلم، فلو أنهم أقاموا الفرح ولم يقولوا صيغة - وقع هذا في بعض الأحوال - نسوا أن يقولوا الصيغة، في البلاد التي ليس فيها توثيق في القبائل العربية وفي بعض القرى ونحو ذلك لا يكون هناك اهتمام بتوثيق صيغة، فيقيموا الحفلة ويعدّها الرجل يأخذ زوجته وينصرف دون أن يقع عقد، فالمعاطاة مثل أن تذهب إلى بائع الخبز وتعطي له خمسون قرشاً فيعطيك مثلاً خمسة أرغفة وأنت ساكت ولا تعقد عقد لفظي في هذا الأمر، فهذا العقد بالمعاطاة لا يصح بالزواج الذي هو عقد شكلي بمعنى أن الشرع اشترط فيه الألفاظ، والدليل على ذلك أنه لم يقع في زمن التشريع عقد إلا بصيغة، ولم يزل المسلمون يشترطون ذلك وعامتهم لا يرون تزويجاً إلا بالألفاظ الصريحة الدالة على ذلك، وإذا وقع هذا الزواج بالمعاطاة وقع زواجاً باطلاً عند الأئمة الأربعة وغيرهم وعند الظاهرية كذلك، ولكن يكون ذلك نتيجة الجهل، فيكون وطئاً بشبهة يُدْرَأُ به الحد ويثبت به النسب ويجب به المسمى إذا كان قد دخل بها ويُفارقها، ولا بد أن تنتهي العدة قبل أن يعقد عليها عقداً جديداً (وهل لها مهر جديد؟).

والدليل على أن العقود مبناهما على المقاصد قوله ﷺ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) البخاري، فهذه من أدلة الجمهور القائلين بأن العقود مبناهما على المقاصد إلا أن يشترط الشرع الألفاظ، والنبوي ﷺ عندما زوج، لم

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَصُورَتُهُ الْوَاضِحَةُ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِبَنَتِكَ، وَبُضِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى فَيَقُولُ: قَبِلْتُ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - باب الوفاء بالشروط في النكاح.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ أَحَقَّ الشَّرْطُ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ «الشَّرْطُ».

يُزَوِّجُ قَطُّ بِالْمَعَاوَةِ، وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِالْفَاظِ وَبِصَدَاقٍ (أَذْهَبَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) الْبُخَارِيُّ، وَإِنَّمَا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطُّ عِنْدَمَا يَكُونُ الرَّجُلُ يَعْتَقُ أُمَّتَهُ وَيَكُونُ صَدَاقُهَا عَتَقَهَا، فَهَذَا الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ بِنَيْتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَعِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَتْلَفَظَ بِذَلِكَ.

(١) فَهَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ تَكُونَ هَذِهِ هِيَ الصَّيْغَةُ لِلشَّغَارِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيَقُولُونَ [لَوْ قَالَ "زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي" فَقَالَ "قَبِلْتُ" وَالْآخِرُ قَالَ لِلأَوَّلِ "زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي" فَقَالَ "قَبِلْتُ"، وَقَدْ كَانُوا مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مُشْتَرِطٌ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ] فَهُوَ أَيْضًا شِغَارٌ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّوَاتُؤِ وَالْحِيلَةِ وَالْحِيلُ بَاطِلَةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَا تَرْكَبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مُحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ) (إِطَالُ الْحِيلِ لَا بِنُ بَطْلَةٍ ح ٥٦، وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي كِتَابِ صِفَةِ الْفَتَوَى ص ٢٨)، فَكَوْنُهُمْ غَيْرُوا الصَّيْغَةَ مَعَ بَقَاءِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ أَنَّ بُضِعَ هَذِهِ يَكُونُ فِي مُقَابِلِ بُضِعِ الْآخَرَى، فَهَذَا لَا يَحِلُّ الْعَقْدُ وَلَا يُصَحِّحُهُ فِي الصَّحِيحِ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ.

فَبُضِعَهَا أَيُّ فَرْجِهَا يَكُونُ فِي مُقَابِلِ فَرْجِ الْآخَرَى فِي الصَّدَاقِ، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ التَّلَازِمُ وَلَوْ سَمَّوْا صَدَاقًا، فَالْصَّحِيحُ أَنَّهُ شِغَارٌ أَيْضًا، فَإِذَا قَالَ لَهُ "زَوَّجَنِي ابْنَتَكَ عَلَى مَهْرٍ كَذَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِبَنَتِكَ عَلَى مَهْرٍ كَذَا" لَكَانَ هَذَا عَقْدًا دَاخِلًا فِي النَّهْيِ، وَهَنَّاكَ رِسَالَةً لِلشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَهِيَ رِسَالَةٌ قِيَمَةٌ لِمَنْ يَتَنَفَعُ بِهَا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى شُرُوطٍ لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ، بَلْ تَكُونُ مِنْ مُقْتَضِيَّاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكِسْوَتِهَا وَسُكْنَاهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، وَيَقْسِمُ لَهَا كَغَيْرِهَا، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَنْشِزُ عَلَيْهِ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ^(١).

وَأَمَّا شَرْطُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ ^(٢) كَشَرْطِ أَلَّا يَقْسِمَ لَهَا ^(٣)، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا، وَلَا يُسَافِرُ بِهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يُلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمُثَلِّ لِقَوْلِهِ ﷺ: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ".

وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ .." ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- (١) يريد أن يقول أن هذه الشروط جميعاً التي تكون من مقتضى العقد دون اشتراط فهذه الأمور واجبة، فيجعل هذه الشروط هي التي يجب أو يوفى بها.
- (٢) أي يخالف ما اقتضاه العقد، ما أوجبه العقد، وما قصد به العقد أن يتحقق، فهناك شروط تُنافي ذلك.
- (٣) فالزواج إنما يقصد منه السكن والمودة والرحمة والتي تحصل بسبب السكن والمعاشرة، فهذا مقصود الأمر، فإذا اشترط ألا يقسم لها، بمعنى أن له الحق ألا يأتيها أبداً، فهذا منافي لمقتضى العقد.
- (٤) هذه المسألة فيها تفصيل لا بد من معرفته، فالتفصيل الذي ذكره الإمام النووي هنا حقيقة فيه قصور في العرض، وتفصيل ذلك: هو أن الشروط أنواع:
 - منها ما يُنافي مقتضى العقد.
 - ومنها ما هو من مقتضيات العقد.
 - ومنها ما يُنافي إطلاقه ولا يُنافي مقتضاه.

فالعقد إذا أُطلق فالأصل فيه أنه لا يلزم فيه شيء آخر غير ما اتفق عليه، فلم يُذكر هذا الأمر، لكن مقاصده متحققة، فهناك فرق بين ما يُنافي مقتضى العقد وبين ما يُنافي إطلاقه، فكلام الإمام أحمد في أنه "يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا"، ليس أنه يجب الوفاء بالشروط حتى ولو أنها تنافي مقتضى العقد، كأن لا يقسم لها ولا يُنفق عليها وأن لا يُعَاشِرَهَا، كأن تشترط عليه أنه زوجها على الورق فقط وألا تقترب مني ويمكن أن تتوارث ونحو ذلك، والبعض يقول نتزوج ولكن كل واحد منا أمواله له، لو مت لا تورثني ولا أرتك أن

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أنت ميت، فهذا يقع عند بعض الناس يريدوا أن يتفقوا أنه بعد ما يكون عندهم أولاد فيخافوا أنه إذا تزوج الأب يذهب ماله للمرأة الجديدة وهو كذلك بالعكس، فهذا منافي لمقتضى عقد الزوجية، لأن هناك رابطة قد تكونت ولا تنفصل إذا حصل الموت، وهي رابطة لها أحكام مترتبة عليها.

وكذلك إذا قال على ألا أعاشرها ولا أنفق عليها، فإن هذا من مقتضى عقد الزوجية وهي أن تبقى في منزله لأن هذا هو الذي يمكن المعاشرة، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فلو اشترطوا ما يُنافي لمقتضى العقد كأن تخرج متى شئت ولا تسكن في بيته، فهذا الأمر منافي لمقتضى العقد، بخلاف ما إذا اشترط شروطاً لا تُنافي لمقتضى العقد ولكن تنافي إطلاق العقد، فمسألة أن تسكن في بلدها أو في غير بلدها، فإذا أطلق العقد فإطلاقه أن المرأة تسكن حيث سكن زوجها، وذلك لأن الله قال (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ) فيسافر بها وينقلها من مسكن إلى مسكن، فتنتقل معه طالما مسكن بالمعروف، يتزوج عليها أو يتسرى عليها، فإطلاق العقد يقتضي أنه له أن يفعل ذلك.

إذا اشترطت المرأة شرطاً لمصلحتها لا يُنافي لمقتضى العقد - فمقتضى العقد كأن تلزم البيت وألا تخرج إلا بإذنه - وهي سوف تلزم بذلك ولكن اشترطت عليه منفعة لها ألا يسافر بها خارج هذه البلد، لأن لها مصلحة في بقائها في هذه البلد، كأن تراعي أولادها القريبين منها من غيره مثلاً، أو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها لأنها لا تطيق أن يكون لها دُرة ولا تريد أن تبقى أياماً بغير زوجها، فمثل هذا في الحقيقة لا يُنافي لمقتضى العقد؛ لأنها لم تمنعه من الاستمتاع بها، ولم يشترط هو أيضاً - على سبيل المثال - ألا يُنفق عليها، وهو ما يسمونه بزواج المسيار وهو أن يدخل عليها دون أن يقسم لها وهذا كثيراً ما يقع في الزواج الثاني خصوصاً إذا تزوج دون موافقة الأولى، فيشترط ألا يقسم لها والقسم عماده الليل، فيقول لها لا آيت عندك وإنما آتيك بالنهار، فهذا الشرط شرط لا يجوز، كاشتراط، فإذا هي تنازلت واسقطت الحق فلها ذلك، ولكن لها أن ترجع متى شئت، لأن هذا كاشتراط لا يجوز، كمن اشترط تسديد العشرة اثني عشر جنيهاً، فهذا شرط ربوي، أما لو جاء وأعطى الرجل اثني عشر جنيهاً من عنده دون اشتراط، فإننا لا نمنعه، فقد قال ﷺ (أَعْطَوْهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً) متفق عليه، فيجوز أن يسدد العشرة اثني عشر، لكن لو واحد منهم اشترط، كمن قال سلفني عشرة وخذهم اثني عشر، كمن تقول له تزوجني ولا تأتيني إلا بالنهار، فلا يقول لها زوجها أنني اشترطي على نفسك، لا يجوز هذا الشرط، فهو شرط منافي لمقتضى العقد، لأن العقد مبني على سكن وعلى لزوم البيت ومعاشرة، بل هذه هي المقاصد الأصلية من العقد، فكونه يشترط ما يُنافيها، فهذا أمر لا يجوز عند من يقول يجب الوفاء بهذه الشروط وعند من يقول لا يجوز الوفاء.

أما ما ذكرناه من أنه يشترط لها ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى عليها، فهو سوف يُنفق ويُسكن وهي تُسلم نفسها وتبقى في بيته، أو تشترط ألا يسافر بها كما ذكرنا، فهذا لها مصلحة فيه، وهو يلزمه أن يفني لها بهذه المصلحة، فهذا الإمام أحمد وجماعة قالوا بوجوب الوفاء بمثل هذا الشرط وهو الشرط المنافي للإطلاق وهو الذي إذا لم يذكره، فليذهب ويتزوج كما يريد، فالأصل أن يسكنها حيث سكن ويتنقل بها حيث

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

انتقل، وأما إذا اشترطت ذلك، فهذا لا ينافي مقتضى العقد ولكن ينافي إطلاقه، والصحيح أنه طالما دخل في عموم (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، فهذا عموم يعارض عموم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (جدة) ٢٥٢١ [قال الألباني]: صحيح، ولكن أيها ترجح؟ نقول الصحيح أن "كل شرط ليس في كتاب الله" أي ليس في شرع الله، وهذا من الشروط التي في شرع الله لأن الرسول ﷺ بيّنه، فنقول أنه في الحقيقة أن هذا لا ينطبق عليه (كل شرط ليس في كتاب الله) خصوصاً مع حديث فاطمة رضي الله عنها فعن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وهو على المنبر (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا أبنتهم علي بن أبي طالب فلا أذن ثم لا أذن ثم لا أذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح أبنتهم فإنما هي بضعة مني يربيني ما أربها ويؤذيني ما أذاها) هكذا قال البخاري، هذا في زواج فاطمة رضي الله عنها ولأن هذا كان شرطاً عرفياً بين عليا رضي الله عنه وبين النبي ﷺ، وهذا مثل الشرط اللفظي وهو أصرح ولكن كان هذا شرطاً عرفياً اقتضى ألا يؤذي فاطمة بمثل هذا، فإذا أذاها بالزواج عليها من ابنة أبي جهل، بل علي رضي الله عنه لم يتزوج بعد هذا على فاطمة رضي الله عنها قط إلى أن ماتت، ثم تزوج بعدها، فهذا دليل على أن ترجيح عموم (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) على عموم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، كما ذكرنا المتفق على منعه الشروط التي تنافي مقتضى العقد كالأقسام لها ولا ينفق عليها، أما أنه لا يتسرى عليها فليس منافياً لمقتضى العقد، لكن منافي لإطلاق العقد، أما الإنفاق عليها فهو منافي لمقتضى العقد لأن أصل العقد أنها محبوسة في بيته وهو يلزمه النفقة والسكنى، فعندما يقول لا دخل لي بالسكنى ولا دخل لي بالنفقة، فهذا الشرط باطل ولا يجب الوفاء به، فإذا هي تنازلت، فمن حقها أن تراجع في أي وقت، يصح العقد ولا يجب الوفاء بهذا الشرط، وأما ما كان من سودة رضي الله عنها فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فهذا جائز ومن حقها أن تراجع، وليس هذا كالكلب يعود في قيئه، فالكلب الذي يعود في قيئه أن تراجع في هبتها فنقول له أنا أو هبتها يومي لمدة سنة، أو في سنة لي، تذهب لي ولا تذهب لها أنا قد رجعت عن ذلك، فليس لها ذلك وليس من حقها، ولكن من حقها أن تراجع عما آتي وتطالب بالقسم، ولذلك أي امرأة تتزوج رجل على ذلك، فلا اشتراط نفسه باطل ولا يجوز، وهو محرم أن يتفق على هذا الشرط كشرط، أما أن تنازل هي من نفسها دون اشتراط، ومثل الربا لو اشترطه الرجل على نفسه فهو أيضاً محرم، لكن لو دفع زيادة دون اشتراط، فلا يقول له أعطني عشرة وخذهم اثني عشر، بل لو لم يشترط ولكن عند الأداء أعطى له اثني عشر فلا بأس بذلك، بل عجز كثير من الأزواج في أمر الزواج الثاني أنه يُخبر الزوجة الأولى ويتفق معها ألا يقسم للآخرى، والآخرى تقبل على ذلك، ولكن لا يجوز لهم أن يشترطوا عليها، ولما تراجع يقول لها نحن قد اتفقنا، وهي من حقها أن تراجع، وعليه أن يعطيها كافة الحقوق.

فعند القائلين بوجوب الوفاء والقائلين بعدم وجوب الوفاء، لا يلزم من ذلك بطلان العقد؛ لأن هذا وصف خارج، خصوصاً أنه لم يرد نهي صريح عنه، بل أقصى ما فيه بطلان الشرط، ولذا فالفرقان الذين يقولون بأنه يجب الوفاء بمثل هذا الشرط "ألا يسافر بها وألا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها"، والذي

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يقول لا يجب الوفاء بهذا الشرط، يُصحح العقد ويُبطل الشرط، والذي يقول يجب الوفاء بهذه الشروط يصحح العقد بالأولى، والمتفق على عدم جوازه صورة ما إذا اشترط ألا يُنفق عليها ولا يُسكنها ولا يلزمها استئذانه في الخروج، وأنها لا تبقى في بيته، ولا تمكنه من نفسها، فهذه شروط منافية لمقتضى العقد، فالعقد يقتضي منفعة معينة تُبدل، فيجعل هذا الأمر منافي له تماماً، كأن تخرج متى شئت، فلنفترض أن له حاجة فيها الآن وأراد ما هو حقه من معاشرتها، وهي قد خرجت، ومثله أنه يدعوها إلى فراشه فامتنعت، والأشد من ذلك أن تخرج دون استأذان، وكون هناك اشتراط على ذلك، مثل كثير من الناس يشترط على الزوج أنها سوف تخرج للعمل وليس لك أن تمنعها، وإذا كتبوه في العقد، فهو شرط منافي لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تسكن في بيته، وليس هذا من ضمن ما يقول به الإمام أحمد من وجوب الوفاء به، فهو ليس له أن يمنعها من العمل في بيتها كأن تعمل خياطة في منزلها، أو تغزل شيئاً أو تجهز الأطعمة في بيتها وتبيعه، فليس له أن يمنعها طالما أنه كلما أراد أن يعاشرها عاشرها وقد لزم البيت، لكن الخروج من المنزل دون إذنه، وأنهم يشترطوا عليه من أول الأمر أنه متى شئت خرجت، فهذا منافي لمقتضى العقد، فمقتضى عقد الزوجية ملازمة المسكن وتسليم نفسها، والذي يفترض خلاف هذين، يكون شرطاً منافياً لمقتضى العقد.

على سبيل المثال من ضمن الشروط المنافية لمقتضى العقد، اشتراط عدم العشرة بالمعروف - بعد العديد من المشاكل وبعد الطلاق ويريد أهلها أن يرجعوا لزوجها -، فيقول لأهلها أو لها تريد أن تأتي فلتأتي وليس لها إلا الضرب والشتم، فيشترط أن يضر بها من غير سبب ويُهينها من غير سبب، ويسبها من غير سبب ومن غير حق، ويشترط عليها أنواع من الأشياء المخالفة للعشرة بالمعروف مثل السكنى والإنفاق والكسوة أو أن يشترط التقصير في حقوقها، فهذا شرط منافي لمقتضى العقد، لأن أصل العقد مبني على العشرة بالمعروف من جهته، ومن جهتها تسليم نفسها والبقاء في بيته.

وكذلك شرط عدم إنجاب الأطفال، فإنه شرط منافي لمقتضى العقد، وهو شرط باطل ومحرم، ولو لمدة محددة، فالولد حق للطرفين مما خلقه الله ﷻ، فاشتراط العزل منه أو منها، هو اشتراط أمر مكروه منافي لمقتضى العقد، فالمنافع مترتبة على هذا الأمر، فتقول له نتزوج ولكن أنا عندي أولاد ولا أرغب في مزيد من الأولاد، أو هو يقول أنا عندي أولاد كبار وما عندي من أموال يكفيهم ولو أتينا بأولاد سوف يُشركونهم في الميراث، ولو أتيتي بأولاد سوف أطلقك، فمثل هذا الاشتراط شرط محرم باطل لا يجوز وهو منافي لمقتضى العقد، قال تعالى (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ، فَمَقْتَضَىٰ عَقْدُ الزَّوْاجِ أَنْ يَتَرَبَّعَ عَلَيْهِ التَّنَاسُلُ قَالَ ﷺ (تَنَاسَلُوا، تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) مصنف عبد الرزاق، فهذا من مقاصد العقد وذلك أن يحصل تكاثر وتناسل، وأنت تشترط ما يُنافي مقتضى العقد وليس منافي لإطلاقه، المنافي لإطلاقه كما ذكرنا وهو ألا يسافر بها وألا يخرجها من بلدها أو من مسكن معين لها مصلحة فيه كأن يكون قريب من مسكن أولادها أو ألا يتزوج عليها أو ألا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يتسرى عليها، فهذه هي الشروط التي تنافي لإطلاق العقد، لو سكّيت عنها لما وجبت، لكن هي لا تُنافي مقتضاه وهي المقاصد المقصودة من عقد النكاح.

أما أنهم يرغبون في العزل دون اشتراط، فقد دخل في حكم العزل الذي سوف نتكلم عنه بعد ذلك أنه مكروه وليس بمحرّم، وقد يكون جائزاً إذا كان هناك ضرر على المرأة مثل المرض.

وأما شرط خدمة غير الزوج، فهو شرط غير واجب عليها، كأن تخدم أبوه وأمه، فلو خدمتهم فهذا تطوع منها ومتى شئت أن تتوقف عن ذلك توقفت، فإذا كان الجمهور يقول لا يلزمها خدمته بل يأتي لها بخادمة، وإن كان هذا قولاً مرجوحاً، بل على الصحيح وجوب خدمة المرأة زوجها وأولادها وهذا من المعروف، أما أنها تخدم غير الزوج كأبنائه من غيرها أو أبيه وأمه أو نحو ذلك، فهي وإن فعلت فتطوع محض لا يختلف العلماء في ذلك، وكونه يُلزمها بما ليس بلازم فمن حقها أن تترك، مثل لو قال لها سوف نصلي كل يوم ثماني ركعات وهذا اتفاق بيننا، ثم قد نامت في يوم، فهل نقول يصبح هذا الأمر واجباً عليها حيث أنه اشترطه في عقد النكاح، لا فالنفل لا يصبح فريضة بذلك، لو قال لها لماذا لا تصلي النوافل نحن متفقين أن تصلي النوافل، فهذا لا يجعل المستحب واجباً عليها.

وشرط تكميل التعليم وهي في البيت لا حرج، أما أن تخرج بغير إذنه فلا، فلو شرط لهم وخالف بعد ذلك لم يكن عليه حرج، فخرج المرأة بغير إذن زوجها شرط منافي لمقتضى العقد.

✽فتاوى✽

بعض الزوجات يشترطن على أزواجهن عدم التعدد، فهل يُنافي هذا مقتضى العقد؟ لا يُنافيه ولكن ينافي إطلاقه، ويؤيده حديث فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عندما أَرَادَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ. زوجتي اشترطت عليّ أن تعيش في بلدها وأنا في محافظة وهي في محافظة أخرى، فوافقت ولكن بعد مدة أعيشها في بلدي ثم ترجع إلى بلدها، ثم بان لي المصلحة أن تعيش في بلدي؟ يجب أن توفي لها بشرطها لأن لها مصلحة في ذلك.

القسم لا يصح إلا بليل، فهل هذا بمقتضى الشرع أم بمقتضى اللغة أم بمقتضى العرف؟ بل بمقتضى العرف الشرعي، هذا باتفاق أهل العلم، أن القسم عماده الليل أن يبيت عندها، لأن الليل هو مقتضى السكن، وهو العرف الشرعي الذي كان على عهد النبي ﷺ وأجمع عليه العلماء، فلا بد من المسكن ليلاً، وأن المسكن الذي ذكره الله ﷻ في قوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) وقال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) وقال (فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا)، فالسكن أساسه الليل، فكلام العلماء مأخوذ أيضاً من أدلة القرآن، والنهار تابع لليل في القسم، والقسم سوف يأتي بالتفصيل، فهذه الليلة المغرب لمرأة ونهار ثاني يوم لها إلى أن يأتي المغرب فيذهب للأخرى، وليس أن يجعل النهار لواحدة والليل لأخرى.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها طلاق ضررتها الأخرى؟ نعوذ بالله، فهذا الصداق يقع صداقاً باطلاً، وعملاً محرماً، وهنا الظاهر فيه والله أعلى وأعلم أنه لو اشترط واتفق على ذلك تواطئاً أو لفظاً، أن هذا العقد أحد أركانه المقابل له مقابل محرّم باطل ومنهيه عنه، والظاهر أنه يبطل.
الأمر المختلف في حلها وحرمتها بضوابط مثل التصوير الفوتوغرافي الذي تحيزه، فما الحكم في الأجرة على هذا التصوير؟ في حال التي يجوز فيها على قول البعض يكون الأجر حلال، وفي الحالة التي يحرم فيها تكون الأجرة محرمة.

هل إذا قامت الأخوات بعمل كوافير إسلامي جاز لهن ذلك؟ الكوافير الإسلامي هو كوافير للمحجبات وللمستقبات دون ارتكاب المنكرات داخل الكوافير، ومن ضمن هذه المنكرات نمص الحواجب، فالنمص عمل محرّم وأخذ الأجر عليه بالتالي محرّم، ومن ذلك كشف العورة لإزالة الشعر، فهذا عمل محرّم، وسيكون فيه نظر في استحقاق الأجرة أم لا؟ لأنه ليس المقصود منه كشف العورة، والأقرب أنه يكون كالرجل الذي يعمل كوافير، فهي منفعة محرّمة.

هل نكاح المحارم حرام أم كفر وردة؟ لا نزاع في التحريم لأن الله قال في بداية آية المحرمات من النساء (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الآية)، المشكلة في الزواج، إذا تزوجها بعقد، فالعقد يراد به الاستحلال، ولذا كان عقده على محرّم من محارمه استحلالاً لفرجها، لأن الرسول ﷺ قال (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) مسلم، فكونه يُسميه عقد ويقول تزوجت ولا يقول زني، فهذا الصحيح فيه أنه ردة، بعض العلماء يجعله محرماً يجب قتله، لكن الصحيح أنه ردة عن الإسلام، فكونه سباه زواجا ونكاحاً ولم يسمه زني وسفاح، فهذا يترتب عليه ردة، مثل لو أن امرأة مسلمة تزوجت نصرانياً أو يهودياً وهي تعلم حرمة ذلك، لم نقل زنت بل تزوجت فذهبت إلى الكنيسة أو المعبد وتزوجت هناك، وسموه زواج وفعّلوا مراسم زواج، وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكافر، فيكون هذا استحلالاً لما حرّم الله، يبقى فقط الجهل بهذه المسألة من أن بعض المحارم قد لا يدري الشخص أن هذه المرأة من المحرمات، فإذا كان الأمر كذلك، كعدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا مما يعلمه أهل العلم، فلو جمع بين امرأتين بينهما صلة أخوة أو نحو ذلك أو بنت أختها أو بنت أخيها، فهذا يُنظر في الجهل فيه.

رجل يقول طلقت امرأتي مرة في طهر ومرة في حيض ومرة في النفاس، وقد قلت لها أنت طالق في كل مرة، وقد سألت شيخ فقال لي أخرج كفارة يمين فاطعم ستين مسكين؟ كلام لا قائل به بالمرّة، ولا حتى قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض فلم يقل بكفارة اليمين، فهو قد قال لها أنت طالق، فإما أن يكون طلاقاً باطلاً وهذا باطل وإما أن يكون قد وقع الطلاق، فكفارة اليمين ليس فيه ستين مسكين وليس هو في حكم الظهار، أما لو قال له هذا طلاق غير واقع لأنه طلاق بدعي، فهذا قول قد نعدر قائله ونفتي بطلان هذا القول لأنه خلاف النص الصريح، فعن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي ﷺ فقال «

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لَطَهْرَهَا ». قَالَ فَرَأَى جَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لَطَهْرَهَا. قُلْتُ فَأَعْتَدْتُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَأَسْتَحْمَقْتُ [مسلم]، فَقَالَ (مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) والمرجعة تحمل على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي، فقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهما على العين والرأس، لكن قولهما هذا مخالف لنص الحديث، وهو أنه إذا كان قد ثبت أن النبي ﷺ هو الذي قال (هي واحدة) [قال الألباني: (وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ قال: هي واحدة ". أخرجه الدارقطني أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج.

قلت: ورجاله ثقات كلهم، وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهري ترجمه الخطيب وقال (٢٧٩/١٢) : " وكان ثقة "، فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من نافع. وتابع نافعا الشعبي بلفظ أنه ﷺ قال: " ثم يحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة " وهو صحيح السند كما تقدم.

وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

قال الألباني: (تنبيه): من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الحشني: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. وقال الحافظ في "الفتح" (٣٠٩/٩): " أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ".

وقال أيضا: " واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة ". ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: " والجواب عنه مثله ". قلت: ويؤيده أمران:

الأول: أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: " لا تعتد بتلك الحيضة ". وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (ق ١٧٣/٢) عن ابن معين: أخبرنا الثقفي به . فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق في الحيض، وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة، فسقط الاستدلال المذكور.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: "وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة". أخرجه الدارقطني (٤٢٨).
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم، فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه، والروايات الأخرى عن ابن عمر، ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض، والأصل في مثله عدم التناقض، فحيث لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض، والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر، ودعمناه برواية ابن أبي شيبة، وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة، وهذا ظاهر في رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعي للترجيح، فالتوفيق ظاهر (والحمد لله.)

قال الشيخ ياسر / فلا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله ﷺ، واعتمادهما على حديث أبي داود (أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبوه الزبير يسمعون قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فرددتها علي ولم يرها شيئا وقال «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». قال ابن عمر وقرأ النبي ﷺ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قبل عدتهن.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وأئيل معناه كلهم أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروى عن عطاء الخراساني عن الحسن بن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. [قال الأرنؤوط: صحيح دون قوله: (ولم يرها شيئا)، فهي شاذة].

وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير (أي الذي قبل هذا) أثبت من هذا، وقال أبو داود: جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: أنه لم يرها شيئا.

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وقد أخرج مسلم في صحيحه "حديث أبي الزبير هذا بخروفيه" إلا أنه لم يقل "ولم يرها شيئا" بل قال: "فرددتها"، وقال "إذا طهرت" إلى آخره، وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور: منها: تحريم الطلاق في الحيض.

ومنها: أنه حجة لمن قال بوقوعه، قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ونازعهم في ذلك آخرون. وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالرجعة، فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاعها، وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها دليل على أن الطلاق لم يقع.
[ثم أكمل في ذكر حججا يتصر بها لعدم وقوع الطلاق البدعي].

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يقول الشيخ ياسر / فابن القيم لم يعتبر حديث أبي الزبير فيه احتمال، ثم هو فيه مقال في إسناده وهو صحيح إن شاء الله، لكن ليس هذا الضمير عائداً على الطلقة، بل عائداً على الحيضة التي وقعت فيها الطلقة، فهي لا تحسب شيئاً في العدة، وليس أن الطلقة ليست محسوبة أصلاً، وخصوصاً أن الفتوى عنه بوقوع الطلاق في الحيض بأصح الطرق لا يشك أحد أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَبَّلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ. إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَزِجَهَا ثُمَّ يَمْهَلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حِيضَةً أُخْرَى ثُمَّ يَمْهَلَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. وَبَانَ مِنْكَ.) مسلم، كما أنه هو صاحب القصة، وأدري الناس بذلك، خاصة والحديث قد ثبت بالإسناد الصحيح أن رسول الله ﷺ هو الذي قال (قَالَ بَنُ أَبِي ذَنْبٍ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (وَهِيَ وَاحِدَةٌ) قَالَ بَنُ أَبِي ذَنْبٍ وَحَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ بَنِ أَبِي ذَنْبٍ وَبَنِ إِسْحَاقَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (هِيَ وَاحِدَةٌ) وَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ) صححه ابن حجر في الفتح (٣٥٣/٩)، وصححه الشيخ الألباني وصححه ابن السكّن.

أما الطلاق المعلق فالراجح فيه أن عليه كفارة يمين، لأنه يكون بمنزلة النذر، وهي فتوى الصحابة رضي الله عنهم [حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزُوقِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تَفْرُقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَكُلٌّ مَمْلُوكٌ لَهَا خَرٌّ وَكُلٌّ مَالٌ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَفْرُقْ بَيْنَهُمَا فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَخَفَصَةَ وَأُمَّ سَكَمَةَ فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمْرُوها أَنْ تُكْفَرَ يَمِينَهَا وَتُخْلَى بَيْنَهُمَا] سنن الدارقطني، فهذا عتق صريح لكنه ليس ناجزاً بل معلق، والصحابة أفتوها أن تكفر عن يمينها ولا تعتق عبيدها، فجعلوه بمنزلة "عليٍّ أَنْ أَعْتَقَ عبيدي"، فالذي يقول "أنت طالق لو فعلت كذا"، بمنزلة من قال "عليٍّ أَنْ أَطْلُقَكَ" فكانه قال "والله لأطلقك لو فعلت"، فيأمره بكفارة يمين وهو لا يقصده في الحقيقة طالما أن غرضه الحث أو المنع. لكن أن يقول لها "أنت طالق" باللفظ الصريح، فينظر كان مجنوناً ساعتها أم كان غضبان وقد زال عقله بالكلية، فهذا هو الذي يُبحث فيه، في سقوط التكليف عنه حينها، أما أن الطلاق لا يقع لأنه وقع في حيض فهذا الكلام باطل.

فالرجل الذي طلق زوجته مرة في طهر ومرة في حيض ومرة في نفاس، فقد بانت منه زوجته، فلا يجوز العمل بالقول بعدم وقوع الطلاق البدع فهو قول باطل وليس فقط مرجوحاً، فلو كان مرجوحاً لكانت المسألة فيها اجتهاد، ولن نحن عندنا نص، والأئمة الأربعة على بطلان هذا، فابن عبد البر يقول لا يقول بعدم وقوع الطلاق إلا أهل البدع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رغم جلالته ومترلته ليس له سلف في هذه المسألة، له سلف في مسألة "لو فعلت فانت طالق" فقوله قوي فيها لورود أقوال عن الصحابة، القانون المصري يقول بوقوع الطلاق في الحيض ولا يعتد بذلك، ولجنة الفتوى على مذهبهم من أنهم ملتزمين

٩ - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَنْكَحُ الْإِمَامُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكَحُ الْبَكَرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَرْتُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكَحُهَا أَهْلُهَا أَسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ تَسْتَأْمَرُ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّمَا تَسْتَحْيِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ».

بالمذهب الحنفي، فلا يسعهم أن يفتوا بخلاف المذهب، خصوصاً وأنه يعمل بالتلفيق، فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية يوقعها، كانت الثالثة فلا يوقعها، وهذا ليس قول أحد من أهل العلم نهائياً ولا حتى شيخ الإسلام ولا قول ابن القيم، فهم بمنزلة من يرى أن أقوال الفقهاء بمنزلة الأدلة الشرعية، يأخذ مرة من إمام ومرة من إمام آخر دون الرجوع إلى الترجيح، ولا قدرة له على الترجيح، بل هو مجرد التيسير على الناس في ظنه ويقول ماذا يفعل الناس؟ بل لو علموا أنه يقع سوف يتجهون عن الطلاق ويعلمون أن لهذا الكلمة خطر عظيم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظُّ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». قَالَ نَعَمْ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الَّتِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «الَّتِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُسْتَأْذَنُ أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». وَرَبَّمَا قَالَ «وَصُمْتُهَا إِقْرَارُهَا».

(بَابُ اسْتِئْذَانِ التَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ)

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الَّتِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالْبِكْرُ يُسْتَأْذَنُ أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: (الْأَيْمُ) هُنَا التَّيِّبُ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرَّوَايَةُ الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرْنَا، وَلِلْأَيْمِ مَعَانٍ أُخْرَى. وَ (الصُّمَاتُ) بِضَمِّ الصَّادِ هُوَ السُّكُوتُ.

قَالَ الْقَاضِي: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ [بِالْأَيْمِ] هُنَا، مَعَ اتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا صَغِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةٍ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

القاضي وغيرهما، والأئمة في اللغة العزوبة، ورجل أيم وامرأة أيم^(١)، وحكى أبو عبيد أنه أئمة^(٢) أيضا.

قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا: فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب^(٣)، واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالثيب كما ذكرناه، وبأنها جعلت مقابلة للبكر^(٤)، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب^(٥). وقال الكوفيون وزفر^(٦): الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاها في اللغة. قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهرري. قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل من تمامه. وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي^(٧).

- (١) فالأيم يطلق على الرجل والمرأة، كالزوج يطلق الرجل ويطلق على المرأة.
- (٢) كقولنا "زوجة".
- (٣) فقوله ﷺ: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) أي الثيب حتى يطلب أمرها، والأمر أقوى من الإذن، فلا بد وأن تأمر هي، فنقول "نعم أقبل الزواج"، أو "زوجني إياه".
- (٤) لقوله ﷺ: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) وجعل البكر أقل، فيكفي الإذن فقط بالسكوت، وأما الثيب فلا بد أن تأمر ولا بد وأن تصرح.
- (٥) وهي المرأة التي فقدت زوجها بموت أو طلاق، وذلك في أكثر الاستعمال.
- (٦) زفر: أحد أصحاب الوجوه في مذهب أبي حنيفة، وهو فقيه من أهل الكوفة.
- (٧) بمعنى أنهم صححوا العقد وجعلوه موقوفاً، إن أجازته الولي صح، أما باقي العلماء مالك والشافعي وأحمد، فقالوا العقد إذا خلا عن الولي فهو باطل ولا تزوج المرأة نفسها بحال بكرا كانت أو ثيبا، فالعقد عندهم من أركانه الولي، فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها حتى ولو وافق الولي. فالفرق بين قول الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وبين قول الجمهور، أنهم جعلوا النكاح موقوفاً يمكن أن يصح إذا عقدته المرأة وأجازته الولي، والجمهور قالوا لا، فإنه إذا لم تقع الصيغة من الولي فالزواج باطل، ولا بد أن يجدد الولي صيغة العقد، ولذلك قالوا "الزواج عقد شكلي" بمعنى أنه متوقف على شكل العقد وليس فقط على مقصوده، والزواج سماه الله ميثاقاً غليظاً، فهو عقد مشدد، ولذا لا بد فيه من استكمال

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي قَوْلِهِ ﷺ (أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا) هَلْ هِيَ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ فَقَطُّ، أَوْ بِالْإِذْنِ وَالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا؟ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ بِالْإِذْنِ فَقَطُّ، وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ بِهَا جَمِيعًا^(١).

أركانها، فلو خلا عن الشهود لم يصح، ولو خلا عن الولي لم يصح، ولو خلا عن الصيغة الواضحة التي لا تحتل لم يصح أيضاً عند جماهير أهل العلم، فعقد الزواج يختلف عن عقود البيع والإجارة، فلا يصح الزواج بالمعاطاة مثلاً، لأنه متوقف على صيغة لا بد من التصريح بها.

والصحيح الذي لا نشك فيه صحة قول الجمهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذلك لأن النبي ﷺ قال "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"، (حب) ٤٠٧٥ [قال الألباني]: حسن صحيح، وقال «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثلاث مرّات، «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ» (جدة) ١٨٧٩، (حم) ٢٤٢٥١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠، وإن كان ظاهره بمفهوم المخالفة أنه يمكن أن تنكح بإذن الولي، لكن حديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ) صريح في اشتراط الولي، وقوله ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا) أي تزوجت وجعلت أمرها إلى رجل ولكن لم يكن الولي موافقاً ولم يكن أذنًا لم يصح الزواج، فنقول مفهوم المخالفة في قوله (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) أنها لو زوجت نفسها بإذنه يكون صحيحاً معارض بمنطوق أقوى منه، وهو صريح قوله ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ) وقد صحّ هذا الحديث فهو مقدم على مفهوم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) هذا في الرد على الأوزاعي وأبو يوسف وأبو محمد في إجازة النكاح وتصحيحه إذا عقدت المرأة العقد إذا أجازها الولي، والصحيح أنه لا يجوز إلا بصيغة من الولي أو وكيل عنه، ولا يصح الزواج بغير ولي ولو بموافقة.

(١) والذي لا شك فيه أيضاً أن الحديث إنما ورد على الاستئثار والاستئذان، لا على صيغة العقد، والروايات توضح بعضها بعضاً، فهي أحق بنفس من وليها في اختيار من تريد في الموافقة، في أنها إذا أرادت أن تتزوج فليس له أن يمتنع، وهي أدرى بمصلحتها في ذلك في هذا الباب، فمفهوم المخالفة من أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها فله أن يعضلها مهجوراً أيضاً، فليس للولي أن يعضل البكر وليس له أن يمتنع من تزويجها إذا أرادت أن تتزوج وقد تقدم لها كفؤها، وصرّحت بالقبول، فليس له أن يمتنع، فكأن قوله ﷺ (الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) لما احتمل أن تكون البكر ليست كذلك، أكد وقال (وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا) فدل ذلك على أنها كذلك في أمر الزواج إذا رغبت، وقد قال ﷺ (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، فإذا عضل الولي المرأة بغير غرض شرعي معتبر فممنوع زواجها ممن تريد وهو كفء لها، فولايتها ساقطة، لأنه إنما تولى أمرها لمصلحتها لا ليعضلها ويمنعها ممن تريد الزواج به، إلا أن يكون غير كفء، على اختلاف في الكفاءة، لكن الصحيح أن الكفاءة معتبرة في الين والحرية، فإذا كان فاسقاً وامتنع الولي من تزويجها له، كان

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهُ ﷺ (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا)

يَحْتَمِلُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ أَنَّ الْمُرَادَ أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَقْدٍ وَغَيْرِهِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِالرِّضَا أَيْ لَا تُزَوِّجُ حَتَّى تَنْطِقَ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْبُكَرِ، وَلَكِنْ لَمَّا صَحَّ قَوْلُهُ ﷺ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى إِشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ تَعَيَّنَ الْإِحْتِمَالُ وَالثَّانِي (١).

مَحَقًّا فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ هَذَا الْفَاسِقُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كَفَاءٌ لَهَا، وَمِنْ هُنَا كَانَ امْتِنَاعُهُ صَحِيحًا، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ مَوَافَقَتِهِ، أَوْ بِوَلِيِّ آخَرَ، بَطُلَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ لَهَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. فَالْأَيْمُ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ مِنَ الْوَلِيِّ وَلَيْسَتْ أَحَقُّ بِمَبَاشَرَةِ الْعَقْدِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، وَقَالَ ﷺ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ) (ج۲) ١٨٨٢، (هق) ١٣٤١١، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: ١٨٤١، وَهَذَا بِطَرِيقٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَمَعَ شَوَاهِدٍ تُقَوِّيه يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ سِوَاءَ كَانَتْ لِنَفْسِهَا أَوْ لغيرِهَا مِنَ النِّسَاءِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَا يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ، فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ غَائِبًا أَوْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِهَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ»، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ اشْتَجَرُوا سَقَطَتْ وَلَايَةُ الْعَاضِلِ وَأَصْبَحَتْ الْمَرْأَةُ وَكَأَنَّهَا بِلَا وَلِيٍّ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَزُوجُهَا السُّلْطَانُ بِالْوَلَايَةِ الْعَامَةِ (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ)، فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ غَائِبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ، أَوْ كَانَ الْوَلِيُّ عَاضِلًا سَاقِطَ الْوَلَايَةِ، بِفَسْقِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِعِضْلِهِ لِلْمَرْأَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، فَتَرْفَعُ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي أَوْ مِنْ يُوَكِّلُهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، وَيَجْعَلُ لَهُ الْأَمْرَ فِي هَذَا، فَيُزَوِّجُهَا وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُلْطَانٌ، كِدَارٍ كَفَرٍ أَوْ حَرْبٍ أَوْ عِنْدَ غِيَابِ الْإِمَامَةِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، أَوْ رَفَقَةٍ لَيْسَ فِيهَا نَائِبٌ لِلْسُّلْطَانِ، فَتَجْعَلُ أَمْرُهَا إِلَى عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْعَلُ ذَلِكَ إِلَى عَالِمِ الْمَحَلَّةِ إِنْ وَجَدَ أَوْ إِنْ كَانَ مِنْ نَقْلَةِ الْمَذَاهِبِ مِمَّنْ يَصِلُحُ لِلْوَلَايَةِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَتَجْعَلُ أَمْرُهَا إِلَى عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَلَّى نِكَاحَهَا، فَيَكُونُ هُوَ الْوَلِيُّ الْقَائِمُ مَقَامَ السُّلْطَانِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ قَوْلُ الْجَوْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى الْوَلَايَاتِ عِنْدَ غِيَابِ الْإِمَامَةِ، الْعُلَمَاءُ فَهَمُ وَلَاةِ النَّاسِ، فَيَتَوَلَّوْنَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ، فَإِنْ عُجِزَ عَنْ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ بِوُجُودِ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِيًا فِي تَحْقِيقِ الْوَلَايَةِ.

(١) وَمِنْ أَقْوَى الْأَدْلَةِ مِنَ الْقُرْآنِ، نَهَى اللَّهُ ﷻ الْأَوْلِيَاءَ عَنِ الْعِضْلِ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، لَكَانَ هَذَا النَّهْيُ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّهُ كَيْفَ يَعْضِلُهَا وَيَقُولُ لَا أَزْوَاجَ لَهَا وَهِيَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، فَيُقَالُ لَهَا زَوْجِي نَفْسِكَ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ عَنْهُنَّ مَا كُنَّ يَتَّكِيْنَ مِنْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)، فَالْنَهْيُ عَنِ الْعِضْلِ مَعَ إِمْكَانِ وَجْهِهِ وَوُقُوعِهِ وَهُوَ أَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَهِيَ تَرِيدُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمَنْ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَعْلَمَ أَنَّ لَفْظَةَ (أَحَقَّ) هُنَا لِلْمُشَارَكَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ حَقًّا، وَلَوْلَيْهَا حَقًّا، وَحَقُّهَا أَوْ كَدِّ مِنْ حَقِّهِ. فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَرْوِجَهَا كُفُّوا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَرْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ كُفُّوا فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أَجْبَرَ، فَإِنْ أَصَرَ زَوَّجَهَا الْقَاضِي، فَدَلَّ عَلَى تَأْكِيدِ حَقِّهَا وَرُجْحَانِهِ (١).

كان زوجها لها، فهي ثيب وبالتالي فهي أولى بنفسها، فلو كان هي أولى بنفسها بمعنى العقد، لما كان لعضله معنى، لكان لها أن تتزوج دون إذنه وموافقته ودون موافقته للعقد، فلما تبين أنه إذا عضلها ونهى عن ذلك، وإذا أصر على مخالفة النهي سقطت ولايته، دل ذلك على أن الولي معتبر ولا بد منه وأنه إذا سقطت ولايته انتقلت الولاية إلى ولي آخر الأبعد أو السلطان، والصحيح أن الولاية تذهب إلى الأبعد منه فإن اشتجروا ولم يرضوا كما يقع في كثير من الأحيان أن يمتنع الأب مثلاً من التزويج، فلو انتقلت الولاية إلى الأخ وامتنع أيضاً، فالعم فامتنع أيضاً لأنهم كلهم تبع لذلك الأب، فإنهم يمتنعون لامتناعه، وهي محتاجة إلى الزواج والرجل المتقدم كفء لها، فهنا تنتقل الولاية إلى السلطان أو من يقوم مقامه كما ذكرنا عند غيابه. فالاحتمال الذي في الحديث بين وجه الاحتمال الذي فيه الأحاديث الأخرى، والأدلة الأخرى الدالة على أنه لا نكاح إلا بولي، فتعين أن الأيم أحق بنفسها في أمر الرضا والله أعلم. ولا بد من الرضا الصريح، فلا يكفي السكوت، فلو سكنت الثيب لم تزوج، وهذا ليس إذناً منها، حتى تصرح، أما البكر، فإنها إذا سكنت اكتفى الولي بذلك.

(١) يبقى كما ذكرنا أن مفهوم المخالفة في المسألتين إذا فسرت الأيم هنا بأنها الثيب، فيفهم منها أن البكر ليست بأحق بنفسها وبالتالي فالولي أحق، فله أن يزوجه دون إذنها، فنقول هذا المفهوم، عارضه المنطوق الأقوى (وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا)، إذا البكر يستأذنها أبوها، فهو صريح في أن ليس للولي ولو كان أباً أن يجبر بكراً أو ثيباً على الزواج، إلا الصغيرة التي ما دون البلوغ للإجماع على ذلك، فهي لعدم كمال عقلها، ولعدم اعتبار ذلك العقد مع التمييز حتى تبلغ، صح أن يزوجه أبوها، أما إذا بلغت، فليس له أن يزوجه من لا تريد، وقد قال النبي ﷺ في امرأة بكر زوجها أبوها وهي غير راضية، فجعل النبي ﷺ الأمر إليها، فأجازت ما فعل أباه، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنِ أَخِيهِ بِرَفْعِ بِي حَسِيسَتِهِ "فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا"، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. [(حم) ٢٥٠٨٧، (س) ٣٢٦٩، (ج) ١٨٧٤، (ع) ١٠٣٠٢]، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وأعله الألباني بالانقطاع في غاية المرام (٢١٧)، و (نقد نصوص حديثية) ص ٤٥، ثم جزم باتصاله في حاشية الصحيحة ج ٧ ص ١٠٠٩ ح ٣٣٣٧.]، فدل ذلك على أن الولي إذا زوجه البكر دون إذنها ولم ترضى، فزوجه باطل، لا بد من موافقتها، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، رغم وجود من يقول بصحة إجبار الأب أبنته البكر البالغة على النكاح، فقد أخذ بمفهوم (الأيم أحق بنفسها من وليها) مع تفسيره بالثيب، نقول قد عارض

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الْبِكْرِ: (وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) فَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ:
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ: الْإِسْتِئْذَانُ فِي الْبِكْرِ مَأْمُورٌ بِهِ، فَإِنْ
كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا كَانَ الْإِسْتِئْذَانُ مَذْذُوبًا إِلَيْهِ، وَلَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِسْتِئْذَانٍ صَحَّ لِكَمَالِ
شَفَقَتِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَجَبَ الْإِسْتِئْذَانُ وَلَمْ يَصَحَّ قَبْلَهُ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ: يَجِبُ الْإِسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ بِكْرٍ بِالْغَةِ (١).

هذا النهي عن التزويج إلا بإذن حيث قال ﷺ (وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا) فهذا في مسألة الاستئذان، فهو
مقدم على المفهوم.

تبقى المسألة الثانية وهي أنها لو أرادت أن تتزوج كفؤاً، فامتنع الولي، أُجبر، فإن أصر زوجها القاضي أو
الحاكم، فنقول الدليل على ذلك النهي عن العضل، فهو منطوق مقدم على ما فهم من (الأيام أحق بنفسها
من وليها) وكان البكر ليست بأحق، بل هي في المسألتين أحق.

(١) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وقول الشافعي وأحمد في الأب والجد، أن لهم ولاية الإجماع،
يُخالفه صريح قول النبي ﷺ (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا) وقال (وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)، فقوله
(لَا تُنْكَحُ) خبر يراد به النهي، وهذا النهي يقتضي بطلان العقد إذا هي أبت، فإذا لم تأذن ولم ترضى، فالعقد
باطل، والله أعلى وأعلم، لأن هذا من حقها، فهذا نهي من أجل هذا الحق، لأنها هي صاحبة الحق في
بضعها أعظم من غيرها، ولذلك لا يجوز أن يزوجه الأب جبراً، بالإضافة إلى الحديث الصريح الآخر
الذي جعل النبي ﷺ إذن البكر شرطاً في صحة النكاح، وجعل الأمر إليها لا إلى أبيها، وإن كان زوجها
أبوها والله أعلم.

ويمكن أن يقال هو صحيحٌ موقوفٌ على إجازتها إن زوجها أبوها بغير إذنها، إن أجازت صحَّ، وإن لم
تأذن وصرَّحت بالرفض فنكاحها باطل.

وهي أمورٌ كثر التخلي عنها في زماننا رغم صحة الأحاديث الثابتة فيها، بالتصريح في استئذان البكر
واستئذان واستأمار الشيب بالأولى، والتصريح بأن النبي ﷺ جعل الأمر إلى البكر التي زوجها أبوها بغير
رضائها، فنقول جريان عمل كثير من الناس على إجبار البنات على التزويج من لا تريد، مخالف لسنة النبي
ﷺ، وإن وافق بعض مذاهب العلماء، لكن الحجة في السنة، كما أن جريان العمل عند الناس بعضل البنات
أو الأخوات أو غيرهن من النساء في التزوج بمن تريد من الأكفاء، أمرٌ مستكر أيضاً مخالفٌ للسنة، وهو
الذي أد عند الكثيرين إلى انتشار الزواج بدون ولي، فإن المرأة إذا رغبت في الزواج من رجل وتعلم أن أباهما
أو وليها يعضلها، تزوجت بغير إذنه، ولذا ربما تزوجت بغير ولي، وفتح هذا باباً من الفساد، بسبب عضل
الأولياء أو إصرارهم على تزويج البنات والأخوات والنساء بمن لا يردن، فهذه المخالفة للسنة أدت إلى

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الْبِكْرِ: (إِذْنُهَا صُبَاتُهَا)

وقوع المنكر، وأدت إلى انتشار العقود الباطلة، المسماة عند الناس بالعقود العرفية التي تتزوج المرأة فيها بغير علم وليها، بل تُزوج نفسها وبدون الرجوع إلى أحد من الأولياء، فلو جعلت أمرها لرجل ليس ولي لها دون أن ترجع إلى أوليائها، فهذا الزواج يقع باطلاً لأنه لا نكاح إلا بولي، وكونها تعلم أن أهلها يعضلوها، فلا بد أولاً أن يقع ذلك العضل، فإنه لا تسقط ولايتهم بمجرد الظن والاحتمال، حتى يقع ذلك فعلاً، فمن عزم على المعصية لا يحاسب عليها حتى يفعلها، فإذا قالوا نحن نعلم أنه لن يرضى، قلنا له تقدم أولاً فإذا وقع منه العضل والامتناع من التزويج، هنا قد فسق، وليس بمجرد ظنك أنه يمنعها، يفسق وتسقط ولايته، فلا بد أن يعضلها أولاً، إذا عضلها سقطت الولاية وتنتقل إلى من بعده من الأولياء الجدم ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم [على ترتيب العصبات]، فإذا لم يوجد من أوليائها من يرضى بتزويجها بمن تريد من الأكفاء ممن يصلح للزواج منها، وكما ذكرنا الكفائة المعتبرة في الدين والحرية، فإذا لم يوجد زوجها السلطان، وإذا كان السلطان أو القاضي يأخذ بمذهب أن المرأة تزوج نفسها، فهو لا يلتفت إلى طلب المرأة أن يُزوجها، بل يقول لها فلتزوجي أنت، ولا نمنعك من الزواج، جعلت أمرها لأهل العلم من بلدها، فإن لم يوجد جعلت أمرها لعدل من المسلمين يتولى زواجها ولياً عنها، وهنا يصح الزواج وهنا يكون العقد صحيحاً، أما أن تقول لن يرضوا لا بنفقات عالية، أو يقول الزوج أنا أعلم أن ظروفى لا تسمح، الفقر ليس من الشروط المعتبرة في الكفائة، فهي رضىت به فقيراً، رضىت به وهو يعرض مهرأ دون مهر المثل، فهي أحق بهذا المهر، وهي ترضى بحاله ذلك، على أي حال كان، وهي أحق بنفسها، فإذا تقدم فعضلوها، انتقلت الولاية عنهم كما ذكرنا والله أعلم، والتزام السنة في ذلك هو حل هذه المشكلة، فلو أن النساء علمن حقهن وعلم الرجال حق النساء في أنها إذا تقدم لها كُفُوها، وزوجوه على الحال الذي تختاره المرأة طالما كان عدلاً، لم يكن فاسقاً، والعدالة الدين، فإذا كان الرجل المتقدم فاسقاً في دينه كترك للصلاة أو مدمن للمخدرات، كشارب الخمر، أو يرتكب الفواحش، أو ماله حرام، أو آكل للربا، وهي تريده، فهنا امتناع وليها لفسق هذا المتقدم هنا يكون بحق، هنا لا يحل لها أن تتزوج دون موافقته ودون مباشرته للعقد.

لكن إن علموا أنها إن تقدم أهل الكفو يجب عليهم أن يزوجه وإن امتنعوا لم يحل لهم الامتناع وأجبروا على الزواج ويُزوج القاضي أو الحاكم إن امتنعوا هم، منع ذلك الزواج بغير ولي الذي انتشر، وإن كان لفظة الزواج العرفي واقعياً الزواج الغير موثق، لكن عامة هذا الزواج هو الزواج بدون ولي أو بدون علم الأهل، لكن قد يكون زواجا بمباشرة الولي وعلمه دون توثيق، فيسمى زواجا عرفياً في اصطلاح القانون، لكن يكون زواجا صحيحاً معتبراً؛ لأنه تم بمباشرة الولي وشهود العدول، فأما إذا تم رسمياً وموثقاً ولكن بدون ولي، فهو صحيح في القانون الذي يأخذ بمذهب الحنفية وهو باطل شرعاً لقول النبي ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) كما ذكرنا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي كُلِّ بَكَرٍ، وَكُلِّ وَلِيٍّ، وَأَنَّ سُكُوتَهَا يَكْفِي مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا فَاسْتِثْنَاهُ مُسْتَحَبٌّ، وَيَكْفِي فِيهِ سُكُوتُهَا،
وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنَ الْأَبِّ وَالْجَدِّ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا.
وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ السُّكُوتَ كَافٍ فِي جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ لِرُجُودِ الْحَيَاءِ^(١).
وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النُّطْقِ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءَ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ زَالَ كَمَالُ
حَيَاتِهَا بِمُمَارَسَةِ الرِّجَالِ، وَسَوَاءَ زَالَتْ بِكَارَتِهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ، أَوْ بِوَطْءٍ شُبْهَةٍ أَوْ

(١) وهذا هو الصحيح ولكن قوله (إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا فَاسْتِثْنَاهُ مُسْتَحَبٌّ) غير صحيح، فالولي أباً أو جداً أو غيرهما فاستثناهم واجب، لأن النبي ﷺ قال (لَا تُنْكَحُ) فهذا خبر يتضمن النهي ظاهره التحريم، وكما ذكرنا أنه هنا يقتضي البطلان لأنه لحقها، فهو وصف لازم، بل هو نهي عن هذا النكاح لذاته، بمعنى أنه لحق المرأة، فالمرأة إنما جعل الاستئذان من أجل حقها، فلا بد من موافقتها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بِزْنًا^(١)، وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتَهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ بِإِصْبَعٍ أَوْ بِطُولِ الْمُكْثِ أَوْ وَطِئَتْ فِي دُبُرِهَا فَلَهَا حُكْمُ
الثَّيِّبِ عَلَى الْأَصَحِّ^(٢) وَقِيلَ: حُكْمُ الْبِكْرِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

(١) يعني طالما وقعت معاشرة بينها وبين الرجل وكان بوطء بأي سبب من أسباب الوطء بنكاح صحيح أو فاسد كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو بوطء شبهة، كمن زُفت إليه امرأة غير امرأته وظن أنها امرأته، ومثال للوطء بشبهة النكاح بالمعاطاة، وهذا قد يقع في بعض البلاد، أن يعملوا الفرح ونسوا أن يقولوا صيغة العقد وأعطوا الرجل المرأة وذهب بها ووطئها، وهو ليس بنكاح أصلاً لا صحيح ولا فاسد، فالنكاح الفاسد نكاح بدون ولي كالزواج العرفي مثلاً الذي ذكرنا بدون ولي، أو بدون شهود، فهذا زواج باطل، أو زوجها أبوها رغماً عنها ودخل بها ووطئها، هذا كله في نكاح فاسد، فأما إذا كان من غير نكاح ووطء بشبهة، مثل ما ذكرنا بأن زوجه امرأة وأدخلوا عليه أخرى، أو كما ذكرنا زفوها عليه بدون عقد نسوا إجراء العقد، فهنا ليس هناك نكاح وهو ووطء بشبهة.

ويقول (أو بِنِزًا) أي إذا وقع زنا فزالت البكارة بوطء زنا، فهنا تكون ثيباً بهذا الزنا وإن لم تكن ثيباً في أمر الحد، فالثيب هي من فقدت بكارتها فهذا هو الأصل لغة، لكن اتفق العلماء في مسألة إقامة الحد على أن الثيب التي تُرجم، والثيب الذي يُرجم هو من وطء في نكاح صحيح ولو مرة، وأما إذا وطء في نكاح فاسد أو كان قد زنا مرات، فهو ما زال بكراً بهذا الاعتبار، فالبكارة في أمر إقامة الحد - لأن الحدود تُدرأ بالشبهات - يختلف عن البكارة هنا

(٢) (على الأصح) أي أن الخلاف قريب جداً في المذهب عند الشافعية، والأصح أضعف من الصحيح، فكما ذكرنا عندما يقولوا [الصواب] يكون القول المقابل شاذ والخلاف فيه غير معتبر، وإذا قال [الصحيح] فيكون الخلاف معتبر ويكون ما قال عنه الصحيح هو الراجح، وعندما يقول [على الأصح] فمقابل له "مقابل الأصح"، فلا يقولون الأصح ومقابل له هو الأضعف، بل يقولون "مقابل الأصح"، كان المسألة عندهم دائرة بين صحيح وأصح لقرب الأدلة في المسألة.

فمن فقدت بكارتها بأصبع، بمعنى اعتدي عليها بأصبع، أو هي بأصبعها وهي تغتسل، فضت بكارتها، أو حدث أي حادث كوثبة فوقعت ذهبت البكارة وفض الغشاء وحصل فيه جرح، أو بطول المكث أي تأكل الغشاء بسبب كبر السن أو نحو ذلك، أو وطئت في دُبُرِها، فغشاء البكارة ما زال موجوداً، لكن الوطء المحرّم في الدُّبر يجعلها فقدت بكارتها لأنه تمّ الوطء ولو كان محرماً، فيقول على الأصح أنها تفقد بكارتها، ولكن هذا بالنسبة لأمر الاستئذان في الزواج، ويقول أن هذا يؤدي إلى ذهاب الحياء.

هذا الكلام فيه نظر والله أعلى وأعلم، فإن الحياء لا يذهب بوثبة، فقد تقفد وتقع على شيء حاد أو هذه الوثبة نفسها أدت إلى جرح فيه أو نتيجة الوثبة فض غشاء البكارة، فهذا هل يمنع من حياتها؟ فهذا بعيد، فالعلة في أنه يكفي فيها إذهاب السكوت أنها تستحيي، والظاهر أن الحياء في مثل هذا الموطن ما زال موجوداً، والله أعلى وأعلم، فالوطء هو الذي يُزيل البكارة في هذا المقام سواء كان في نكاح صحيح أو

فاسد أو زنا أو وطء بشبهة، أما فُض غشاء البكارة بأصبع أو بوثة أو بطول المكث أو وطء في الدبر في هذا الباب، فالظاهر والله أعلى وأعلم أنها ما زالت بكراً، وهذا يجعلنا نقول أنها إذا كانت بكر حكماً، فلو قيل في العقد "زوجتك البكر الرشيد فلانة" لم يكن هذا منافياً للصحة وكان هذا موافقاً للحقيقة، وإذا قلنا ليست بكراً، فلا بد وأن يُخبروه، لأنه إذا اشترط البكارة، فليس لهم أن يكتموا مثل هذا الأمر، أما إذا ذهبت البكارة بوثة أو ياصبع وهي ما زالت بكر حكماً، فليس عليهم أن يُخبروه، لأنها ما زالت شرعاً بكراً في هذا المقام وبالتالي ليس له أن يفسخ ويقول لم أجدها بكراً، ولذلك لا يصح لمن اشترط البكارة أن يفسخ النكاح إلا إذا تأكد من وقوع وطء (كيف يتأكد؟) في نكاح أو في زنا، أما إذا لم يقع وطء، ووجد الفتاة قد فُض غشاء بكارتها، فليس له أن يفسخ، لأنها ما زالت بكراً حكماً ويمكن أن يكون ذلك بوثة.

كثير من الناس يظنون أن نزول الدم عند الزواج شرط في وجود البكارة، مع أن البكارة يمكن أن تكون موجودة حكماً كما ذكرنا، ولا يلزم حتى نزول الدم مع وجود غشاء البكارة، فيمكن أن يوجد غشاء البكارة ورغم ذلك لا ينزل دم عند الجماع الأول، وقد يقع نكاح ووطء ولم ينزل الغشاء موجوداً، فظرة كثير من الناس إلى الدم ليلة الزفاف على أنه الدليل على العذرية وعلى الطهارة وعلى النقاء والعفة ونحو ذلك، هي نظرة فيها نوع من التجاوز والتعدي، فلا يلزم نزول الدم، بل كما ذكرنا حكماً لم يخدعه إذا كانوا قد زوجوها على أنها بكراً وهي قد فقدت بكارتها بوثة أو نحوها، فعن الشعبي، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءً، قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»، الْعَذْرَاءُ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ رِيَّةٍ، تَذْهَبُ الْوُثْبَةُ، وَكَثْرَةُ الْخَيْضِ، وَالتَّعْيِيسُ، وَالْحَمْلُ الثَّقِيلُ» سنن سعيد بن منصور، فإنها إن وجدت كمية حيض كبيرة فيها اندفاع مثلاً فقد تقع بعض الإلتهابات فيمكن أن يُفُض ذلك الغشاء بطريقة أو بأخرى، وإن كان أهل الطب قد يكون لهم خبرة في أنواع الجروح التي تقع بذلك الغشاء، لكن نتكلم في الجملة أن البكارة يمكن أن تكون حكماً موجودة وواقعاً قد وقع زوال لغشاء البكارة.

يبقى أنه لو كانت حكماً البكارة موجودة، فهل يمكن عمل عمليات ترقيع لغشاء البكارة، فإنها إذا كانت حكماً موجودة فلا حرج من ذلك لأنها بكر حقيقة وشرعاً، فإذا وقعت وثبة أو ياصبع أو نحو ذلك أدى إلى فُض غشاء البكارة، فإصلاح ذلك ليس فيه غش، وأما إذا كان زوال غشاء البكارة بوطة في زنا أو في غيره، فترقيع غشاء البكارة حتى يُقال لها أنها بكر، غش لهذا الزوج وكذب، ولا يجوز، ومن هنا كان عمل عملية الترقيع في هذه الحالة غير جائز لأنه تدليس وغش وخداع والله أعلم.

وهناك بعض الأغشية لا يُفُض إلا بالولادة وهو الغشاء المطاطي، لكنه ليس كثيراً ولكنه موجود، فلا يُفُض لا بالذكر ولا بالإصبع ولا بغير ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِعْلَامُ الْبِكْرِ بِأَن سَكُوتَهَا إِذْنٌ، وَشَرْطُهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ^(١).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُشْتَرَطُ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ^(٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الثَّيِّبِ وَلَا فِي الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ، بَلْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا^(٣).

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ^(٤).

وَقَالَ دَاوُدُ: يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ فِي تَزْوِيجِ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ.

وَاحْتَجَّ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ" وَهَذَا يَقْتَضِي نَفْيَ الصَّحَّةِ.

وَاحْتَجَّ دَاوُدُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ فِي مُسْلِمٍ^(٥) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، وَأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ.

وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْهُ بِأَنَّهَا أَحَقُّ أَيْ شَرِيكَةٌ فِي الْحَقِّ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ، وَهِيَ أَيْضًا أَحَقُّ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ^(١).

(١) أي على استحباب الإعلام، والصحيح قول الجمهور أنها إن سككت فقد أذنت، وإذا كانت لا تريد فلا بد وأن تُصرح، فإذا قالت "لا أريده زوجاً" لم يكن الزواج صحيحاً إذا زوجت.

(٢) وكذا هو مذهب أحمد.

(٣) قياساً على النكاح، ولأن أبا حنيفة لم يُصحح حديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ) ولا يُصحح حديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)، ولما لم يُصحح هذه الأحاديث، عمل بالقياس عنده في أنه طالما أن البكر البالغة الرشيدة لها أن تبيع وتشتري في مالها، فقال بضعها أولى، ولكن الصحيح قول الجمهور، فهذا القول ليس بمعتبر لمصادمته الحديث الصحيح الصريح، فمن صحح الحديث كانت المسألة عنده لا يسع فيها الخلاف، والحديث صحيح عند عامة المحدثين، على مناقشة في صحته لكن عامة أهل الحديث يصححون حديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ).

(٤) قد ذكرنا أن هذا القول ضعيف وذكرنا الرد عليه.

(٥) وهو حديث (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبكر تُسْتَأْذَنُ).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاحتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ فِيهِ بِلَا وَليٍّ، وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي إِشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ عَلَى الْأَمَّةِ وَالصَّغِيرَةِ، وَخَصَّ عُمُمَهَا بِهَذَا الْقِيَاسِ، وَتَخْصِصَ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ جَائِزٌ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ.

وَاحتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ: "أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ^(٢) وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ إِنَّمَا يُرَادُ لِيُخْتَارَ كُفُوًا لِدَفْعِ الْعَارِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِإِذْنِهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: نَاقِضٌ دَاوُدُ مَذْهَبَهُ فِي شَرْطِ الْوَلِيِّ فِي الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ لِأَنَّهُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا، وَلَمْ يُسَبِّقْ إِلَيْهِ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ مِثْلِ هَذَا ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٤).

(١) أي إذا تقدم لها كفؤ، فهي أحق بنفسها، ويمكن للولي في البكر أن يخبرها بواحد، بمعنى أنه لو تقدم عدة أزواج فيخبرها بواحد فقط ويستأذنها فيه ويُلغي الآخرين، إلا إذا صرحت أنها تريد فلانا دون غيره، فهذا صريح كما ذكرنا ولا بد من اعتباره.

(٢) هذا الحديث من أقوى صيغ العموم في الرد على أبي حنيفة، فنقول القياس هنا فاسد الاعتبار، لم يصح لأنه مخالف للنص، وكما ذكرنا أن من أقوى الأدلة على اعتبار الولي الآية الكريمة في النهي عن العضل، فالكتاب والسنة يدل على ضعف قياس النكاح على البيع وأنه قياس فاسد الاعتبار، فيكون باطلاً، فلا يصح أن يخصص به عموم الحديث.

وأما احتجاج أبو ثور بالحديث فقد ذكرنا أن مفهومه أنها يجوز أن تتزوج بإذنه وذكرنا أحاديث (لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكَحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ) وعموم (لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ) أقوى من مفهوم المخالفة.

(٣) الصحيح ما ذكرنا من عموم اشتراط الولي في البكر والثيب والله أعلم.

(٤) فتاوى:

- في حالة وجود البكارة حكماً وعدم وجودها واقعاً، فهل هذه ضرورة لكي تكشف العورة المغلظة للمرأة حتى ولو كانت مع امرأة مثلاً؟ الصحيح في هذا أن الحاجة كافية في كشف العورة في هذا المقام، فلا يلزم الضرورة، فهي تكشف من أجل علاج التهابات، أو من خراج وهو ليس بخطر على الحياة.

- من فضت بكارتها، إن كانت حكماً بكراً فهي تستأذن، وإن كانت حكماً ثيباً فلا بد وأن تستأمر.

- الزواج العرفي هل هو زنى؟ لا ليس بزنى، قال ﷺ (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا) فهو نكاح باطل وليس بزناً، ففرق بين النكاح الباطل والزنا بهذا الحديث الواضح الصريح، فالزنا لا شبهة فيه، وهنا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

استحل الفرج ببال وهو المهر ويعقد، فكان الزواج باطلاً ولكن ليس بزناً، ومن هنا كان يُنسب الأولاد في هذا الزواج الباطل إلى أبيهم، وليس كالزنى الذي لا يصح نسبة الولد فيه إلى أبيه. وهذا الزواج الباطل قد يكون بفقد الولي أو بفقد الشهود مثلاً.

- يُطلب منه أن يتزوج زوجاً عرفياً بمباشرة الولي لأجل مسألة عدم انقطاع المعاش؟ هذا الأمر مبني على وجود الحاجة إلى ذلك المعاش، والزواج صحيح على أي الأحوال، لكن الكلام يبقى في هل يحل لهم ذلك؟، إذا كان هناك من يُنفق، فالزوج الآن أصبح مكلفاً بالنفقة، فالتكليف بالنفقة يقتضي أن يسقط هذا المعاش، لأنه ليس من حقهم أن يأخذوا هذا المعاش والدولة تكفل المحتاج، ولو كان النظام إسلامي لطبق هذا النظام، ولكن يبقى إذا كان الزوج فقيراً ولا يجد ما يُنفق، فهنا يلزم الدولة الإسلامية أن تكفل فقرائها.

- الكفائة تكون في الدين والحرية، ولكن في غير ذلك من تقارب المستوى الاجتماعي والمادي والعلمي والمهني، هل الولي يشترطه أم هو للمرأة فقط؟ هو حق للمرأة إن أرادت وليس للولي أن يشترط الكفائة المهنية إذا كانت هي ترغب فيه، وكذا في أمر الشهادات، فهذه الشهادات ليست بكفائة أصلاً.

- إذا كانت المرأة متروجة من فاسق يسب الدين ولا يتصح إذا نُصح، هل يجوز أن يعدها أحد الإخوة بالزواج إن هي طُلقَت منه؟ إذا كان من فاسق فلا يجوز ذلك، وأما إن كان ممن يسب الدين فهو كافر ليس بمسلم والعقد مفسوخ وهي في العدة، فيجوز أن يُعرض في العدة وليس له أن يُصرّح، أما إذا كان فاسقاً فهي امرأته، وهل كل الفساق زوجاتهن يمكن أن يعدها بالزواج إن طُلقَت، فسوف يكون فساد عظيم لا يُنصّر، بل يكون ملعوناً من فعل ذلك، لأن النبي ﷺ قال "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ"، (د) ٢١٧٥ [قال الألباني]: صحيح، لكن إن كان يسب الدين فقد ارتد عن الإسلام وخرج من الملة، وقد انفسخ النكاح من ساعة ما سب، إلا لو تاب من سب الدين ونطق الشهادة قبل أن تنقضي عدتها، فقد عادت امرأته مرة أخرى، وليس هذا بطلاق، ولكنه فسخ للعقد، إذا عاد إلى الإسلام خلال فترة العدة فهي امرأته، فإذا كان في فترة العدة ولم يزل كافراً، جاز التعريض بالخطبة، أما مسألة الغسل فهي مسألة أخرى لا يتوقف عليها صحة الإسلام، فإنه إن لم يغتسل صحَّ إسلامه قولاً واحداً، والراجح أنه لا يلزمه الغسل إلا إذا أجنب حال الكفر، فإذا انقضت العدة فقد بانت منه، ولكن إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك، ففيه قولان لأهل العلم: هل يلزم تجديد العقد، أم يعود إليها بالنكاح الأول إن هي صبرت وانتظرت؟ والصحيح أنه لا بد من تجديد العقد، لكن ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ ومن وافقه وطائفة من العلماء يقولون حتى ولو بعد انقضاء العدة إن أحببت أن تتنظر إسلامه صحَّ دون عقد جديد.

فإن سبَّ الدين وجامعها دون أن يُسلم، هذا إذا كانت تعلم رذته فليس لها أن تتمكن من نفسها، ولكن لا تنشر الجهل يكون هذا وطئاً بشبهة في زماننا.

١٠ - باب تزويج الأب البكر الصغيرة.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَسْتُ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَعَكَتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةَ فَاتَنَيْتُ أُمَّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَّخْتُ بِي فَأَثَيْتَهَا وَمَا أَدْرِي مَا تَرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ هَ هَ هَ. حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَلَنِي عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحَتْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ.

[الجُمَيْمَةُ: تصغير الجملة وهي الشعر النازل على المنكبين].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزَفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

(باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ)
هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَنَا.
وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي بَسْطُ الْإِخْتِلَافِ فِي إِشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ.
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِنْتَهُ الْبَكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ (١).
وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي فُسْخِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ (٢).
وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ (٣).

(١) وهذا الإجماع يقدر في تحديد سن الزواج بسن معينة، كما درج عليه واضعي قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية في الأزمنة المتأخرة، فما خالف الإجماع، فلا يجوز الاعتداده، وإن كان الكلام عندهم في النظر في الدعاوى، أي أن القانون لا ينظر في دعوى الزواج إلا بعد أن تبلغ الفتاة ستة عشرة سنة، وذكروا مصالح معينة، والمصالح المصادمة للنصوص والإجماع مهذرة، فهي مصلحة ليست برسالة، وليس لأحد أن يمنع مما أجمع العلماء على جوازه، وكما ذكرنا إنما الكلام في النظر، وأما وجود العقد عندهم فيمكن أن يتم العقد ويصدق عليه بعد بلوغ الفتاة ستة عشرة عاماً.
وهذا الحديث كما ذكر صريحاً في جواز تزويج الأب بنته الصغيرة، فقد زوجها أبو بكر ﷺ وهي بنت ست سنين، ولما أطاقت المعاشرة وهي بنت تسع سنين بنى بها النبي ﷺ، وهذا الحديث ظاهر الدلالة لهذا الإجماع المنعقد على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة.
(٢) لأن الأصل في عقد الزواج أنه على التأييد وأنه لا خيار فيه، فإذا صحَّ وانعقد وعاشرها زوجها أو لم يعاشرها على أي حال، فلا خيار لها وذلك لكمال نصح الأب لبنته، وأنه طالما رأى المصلحة في تزويجها في تلك السن، وقد وجد كفواً لها، مثلما فعل أبو بكر ﷺ، فإن مصلحتها على الأغلب في ذلك والأمور مبناها على الأغلب، فلا خيار لها وإذنها ليس بمعتبر لصغرها في تلك الحال، وقد قام مقام إذنها أبيها.
(٣) أخذوا ذلك من قول النبي ﷺ (والبكر تستأذن) ولكن لا نزاع أنه من كان دون البلوغ، لا اعتبار بإذنه، خصوصاً إذا كانت دون سن التمييز دون سبع سنين، فإذا كان الأمر كذلك، فكما ذكرنا فإذن أبيها في تلك المرحلة العمرية قائم مقام إذنها، لكمال شفقة الأب والله أعلى وعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوَّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورُ ^(١) قَالُوا: فَإِنْ زَوَّجَهَا لَمْ يَصِحَّ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ مِنَ السَّلَفِ: يَجُوزُ لِكُلِّ الْأَوْلِيَاءِ، وَيَصِحُّ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ فَقَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا ^(٢). وَاتَّفَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ الْأَجَنِّيَّ لَا يُزَوَّجَهَا ^(٣). وَجَوَّزَ شُرَيْحٌ وَعُرْوَةُ وَحَمَّادُ لَهُ تَزْوِيجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا: وَيُسْتَحَبُّ إِلَّا يُزَوَّجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ الْبِكْرَ حَتَّى تَبْلُغَ، وَيَسْتَأْذِنَهَا لِئَلَّا يُوقِعَهَا فِي أَسْرِ الزَّوْجِ وَهِيَ كَارِهَةٌ.

فالصحيح قول جمهور أهل العلم من أنه لا خيار لها إذا بلغت، فإن قالوا: كيف تُرغم على معاشرة من تكره؟ نقول إذا بلغت وظلت كارهة، فلها باب الخلع، وليس هناك إجبار على معاشرة من تكره على الدوام، لكن الكلام على الخيار في فسخ العقد مع استيفاء حقوقها.

^(١) قالوا من أجل الإذن، لأن الحديث وردت في أنه لا بد وأن تُستأذن، فمفهوم الكلام أنه إذا لم يكن لها إذن، لا يصح تزويجها، واستثنينا الأب لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا والإجماع، فالأب لكمال شفقتة ومراعاته لمصلحة ابنته في الأغلب الأعم، يقوم إذنه مقام إذنها في ذلك السن، أما غير الأب والجدة من الأولياء فلا يجوز أن يُزَوَّجَها عند الشافعي والثوري ومالك، لما ذكرنا، فإذا كان الأمر كذلك، فلا يصح قياس غير الأب في الاستثناء في عموم الإذن، فإذا لم يوجد إذن فلا يصح أن تُزَوَّجَ (هل يشترط فهمها معنى الزواج ومتطلباته؟) والصغيرة لا إذن لها، وقد استثنينا الأب بالدليل، وبقي غيره على مقتضى الأصل وهو عدم التزويج، لأن ليس لهم من النصيحة ما للأب والجدة.

^(٢) قول الجمهور من جهة اعتبار إذن المرأة في التزويج بالأدلة الواضحة أقرب والله أعلى وأعلم.

^(٣) بمعنى أن أبوها قبل أن يموت أوصى أن فلانا هو الذي يتولى تزويجها وهو الوصي، فهذا لا يُزَوَّجُها إلا إذا بلغت لوجوب استأذنها، ولا إذن لها دون البلوغ، فلا بد وأن ينتظر هذا الوصي، وبعد ذلك إذا أذنت زَوْج.

^(٤) والصحيح كما ذكرنا البقاء على الأصل من لزوم الاستئذان إلا ما استثناه الدليل من النص والإجماع.

وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ ^(١) أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا بِالتَّأْخِيرِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ ^(٢)، فَيُسْتَحَبُّ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الزَّوْجِ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَا يُفَوِّتُهَا ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مراد من قالوا يُسْتَحَبُّ ألا يُزَوِّجها الأب والجد حتى تبلغ وتُستأذن.

(٢) أين مصلحة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؟ كانت بالقطع في تزويجها برسول الله ﷺ، ولا يعني بذلك أنه لا بد أن يكون الشخص المتقدم كرسول الله ﷺ، فهذا معلوم بإجماع المسلمين أنه لن يقع، ولكن قد تكون هناك مصلحة ظاهرة للبت أن تزوج وهي صغيرة، فعند ذلك يُسْتَحَبُّ أن يُزَوِّجها ولا يُكره ذلك، لكن إن لم تكن مصلحة ظاهرة يُخَافُ فَوْتَهَا بِالتَّأْخِيرِ، ولا يريد الزوج المتقدم الانتظار، فعند ذلك لا كراهة في التزويج، فإذا لم تكن مصلحة ظاهرة، فاعتبار الإذن يقتضي أن ينتظر والله أعلم.

(٣) طعن أعداء الإسلام قديماً وحديثاً في تزويج النبي ﷺ من عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ومن جواز تزويج الصغيرة في شرع الإسلام، مع العلم أن تزويج الصغيرة منصوص عليه في القرآن، فلا وجه للاعتراض على ذلك فقد قال الله ﷻ بعد أن ذكر عدة المرأة (فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) قال ﷻ (وَاللَّائِي يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ) فالتى لم تحض عدتها أيضاً ثلاثة أشهر، إذاً هذا دليل على جواز تزويج من لم تحض، فهي لم تبلغ بعد وإن كانت مطيقة للجماع، وهذا أمر مشهود معلوم، فيمكن أن تعاشر وتحتمل ذلك ولا ضرر عليها في هذا وإن لم تكن تحيض، ويكون قد دخل بها وتكون عدتها ثلاثة أشهر، فالعدة مبنية على الدخول، فلا عدة لمن لم يدخل بها، قال القرطبي (١٦٥/١٨) [قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ - فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَأَضْمِرَ الْخَبْرُ.]، وقال ابن كثير (١٧٢/٨) [يَقُولُ تَعَالَى مَبْنِيًّا لِعِدَّةِ الْإِسَةِ، وَهِيَ الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ لِكِبَرِهَا، أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عَوَضًا عَنِ الثَّلَاثَةِ الْقُرْءِ فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَةُ الْبَقَرَةِ، وَكَذَا الصَّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَكُنْ سَنَ الْحَيْضِ أَنْ عِدَّتُهُنَّ كَعِدَّةِ الْإِسَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ).]، إذاً القرآن صريح في ذلك.

وكما ذكرنا قد طعنوا في هذا ولا وجه لظعنهم، فالمصلحة الظاهرة في تزويج الصغيرة، حتى لا يفوت ذلك الزوج، وأنى لهم بمثل رسول الله ﷺ أن يدركوه بعد ذلك، خصوصاً أن جبريل هو الذي أتى للنبي ﷺ في المنام وفي يده حريرة ويقول له هذه امرأتك، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرَيْتَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَكَشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالِدُخُولِ بِهَا فَإِنْ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عَمِلَ بِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا:

فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: حَدَّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ، وَيَخْتَلِفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ، وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ^(١). وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ، وَلَا الْمُنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعِ، وَلَا الْإِذْنُ فِيهِ لِمَنْ لَمْ تُطَقَّهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا. قَالَ الدَّأُوْدِيُّ: وَكَانَتْ قَدْ شَبَّتْ شَبَابًا حَسَنًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهَا فِي رِوَايَةٍ: (تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ)، وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ (بِنْتُ سِتٍّ)

هِيَ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمَضِّهِ «مسلم، فهذا الزواج كان بوحي من الله ﷻ، وما جعل الله ﷻ على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومع طعنهم هذا، فإن في الكتب المقدسة عندهم المتقدمة ذكر كيفية تزويج من لم تنبت لها صدر أي الصغيرة، وتزويج الصغيرة ومعاشرتها مما تندى له مجتمعاتهم في الحرام، وجامعاتهم مليئة بمعاشرة الصغار، بالجرائم المرتكبة في حق الصغار حراماً، فكيف يعيب هذا المجتمع على شرع الله وهو مجتمع قد وصل به الانحراف إلى ما هو معلوم في المشارق والمغارب وتجارتهم للأطفال والنساء ويُطلقون عليه "الريق الأبيض" كما يُسمونها وهي متشرة في العالم كله، ومع ذلك يطعنون في شرع الله ﷻ بل وعلى الكتب السماوية، فهم مقرون بأن الكتب المتقدمة متضمنة لتزويج الصغيرة التي لا ثدي لها كما نقلوا ذلك عن التوراة، وحتى التعبير الذي نقلوه ليس بالصيغة المؤدبة كالتي وردت بالصيغة عالية الأدب في شرعنا، فعلى من يطعنون؟ فإذا كانوا هم من النصارى أو اليهود فيلزمهم كتابهم، وأما إذا كانوا من العلمانيين، فهم ينادون بالحرية، وهم في تطبيقاتهم أقطع لهذه الحرية المزعومة من تجارتهم للريق ومعاشرة الأطفال، نسأل الله العفو والعافية.

وعندنا في شرع الإسلام أن المعاشرة لا تتم حتى ولو تم التزويج قبل أن تطيق الفتاة ذلك، فإذا لم تُطَقْ مُنْعَ الزوج من معاشرتها، فالأمر مبني على إطاقة الفتاة وعدم تضررها، ووجود الضرر في ذلك مانع لأن الشرع أتى بأنه لا ضرر ولا ضرار.

(١) مرد ذلك إذاً إلى العُرف وإلى الحالة الخاصة في نمو جسمها وإطاعتها الجماع في تلك السن، وهذا هو الصحيح.

(٢) وهذا موجود في البلاد الحارة، فيحصل نمو سريع للفتيات، وهو أمر مشهود معلوم بل قد يقع البلوغ في تلك السن في كثير من الأحوال والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتٌّ وَكَسْرٌ فِي رِوَايَةِ إِقْتَصَرَتْ عَلَى السَّنِينَ، وَفِي رِوَايَةِ عَدَّتْ السَّنَةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِيهَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ هَذَا) مَعْنَاةُ أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَمِثْلُ هَذَا تَجُوزُ رِوَايَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ^(٢)، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَقْتَصِرْ مُسْلِمٌ عَلَيْهِ، بَلْ ذَكَرَهُ مُتَابِعَةً لغيره. قَوْلُهَا: (فَوَعِكَتُ شَهْرًا فَوْفَى شَعْرِي جُمَيْمَةَ) الْوَعَكُ أَلَمَ الْحُمَّى، وَ (وَفَى) أَيُّ كَمَلْ. وَ (جُمَيْمَةَ) تَصْغِيرُ (جُمَّة) وَهِيَ: الشَّعْرُ النَّازِلُ إِلَى الْأُذُنَيْنِ وَنَحْوَهُمَا أَيُّ صَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بِالْمَرَضِ^(٣).

قَوْلُهَا: (فَأَتَيْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحة) (أُمُّ رُومَانَ) هِيَ أُمُّ عَائِشَةَ.

وَهِيَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمْهُورُ غَيْرَهُ. وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ ضَمَّ الرَّاءِ وَفَتْحَهَا، وَرَجَّحَ الْفَتْحَ وَلَيْسَ هُوَ بِرَاجِحٍ.

(١) أَيُّ أَنَّهُمَا عَدَّتْ السَّنَةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي كَسْرِهَا، فَعَدَّتْهَا سَنَةً، فَقَالَتْ سَبْعَ سَنِينَ.
(٢) فَهِيَ لَيْسَتْ وَجَادَةٌ مَجْهُولَةٌ بَلْ وَجَدَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي يَكْتُبُهُ هُوَ، وَلَكِنْ مِنْ دَقَّةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ "حَدَّثَنِي" لِأَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ الْمَرَّةَ الَّتِي حَدَّثَهُ فِيهَا، وَلَكِنْ وَجَدَ نَفْسَهُ قَدْ كَتَبَ [عَنْ أَبِي أُسَامَةَ] وَعَلَى أَيِّ الْأَحْوَالِ فَمُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِي الْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْوَجَادَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَيْسَتْ بِالْوَجَادَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصِرْ مُسْلِمٌ عَلَيْهِ بَلْ ذَكَرَهُ مُتَابِعَةً لغيره.

(٣) فَعِنْدَمَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، كَانَتِ الْمَدِينَةُ وَبِيئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْدِمَهَا النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْقَلَ حَمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ ﷻ لَهُ دَعَائِهِ، وَلَكِنْ مَرَضَ الْكَثِيرُ مِنْهُمْ، وَأَصَابُوا بِحُمَى الْمَدِينَةِ، وَمِنْ ضَمَنِ مِنْ مَرَضِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَدْ مَرَضَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، حَتَّى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَقَلَتِ الْحُمَى إِلَى الْجُحْفَةِ وَصَارَتْ هِيَ الْوَبِيئَةُ وَأَصْبَحَتْ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَسْكُونَةً، وَهَذَا مِنْ مَعْجَزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الظَّاهِرَةِ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِنْ أَصْحَابِ بِلَادِ الْأَرْضِ، بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ. فَلَمَّا شُفِيَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَطَالَ شَعْرُهَا وَصَلَحَتْ لِأَمْرِ الْبِنَاءِ أَتَتْهَا أُمُّهَا لَكِي تُهَيِّئَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَ (الْأَرْجُوحة) بِضَمِّ الهمزة هِيَ خَشَبَةٌ يَلْعَبُ عَلَيْهَا الصَّبِيَّانُ وَالْجَوَارِي الصَّغَارُ، يَكُونُ وَسْطُهَا عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، وَيَجْلِسُونَ عَلَى طَرَفِهَا وَيُحَرِّكُونَهَا فَيَرْتَفِعُ جَانِبٌ مِنْهَا وَيَنْزِلُ جَانِبٌ ^(١).

قَوْلُهَا: (فَقُلْتُ هَ هَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي)

هُوَ بِفَتْحِ الْفَاءِ هَذِهِ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الْمُبْهُورُ حَتَّى يَتَرَجَّعَ إِلَى حَالِ سُكُونِهِ ^(٢)، وَهِيَ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ هَاءُ السَّكْتِ.

قَوْلُهَا: (فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ^(٣))

(النِّسْوَةُ) بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا لُغْتَانِ وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ.

وَ (الطَّائِرُ) الْحُظُّ يُطْلَقُ عَلَى الْحُظِّ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْمُرَادُ هُنَا عَلَى أَفْضَلِ حَظٍّ وَبَرَكَةٍ.

وَفِيهِ اسْتِخْبَابُ الدُّعَاءِ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ" ^(١).

(١) وَلَهَا وَصِفَاتٌ أُخَرُ، وَفِي هَذَا مِرَاعَاةُ حَاجَةِ الطِّفْلِ إِلَى اللَّعْبِ، وَجَعَلَ اللَّعْبَ لِلْأَطْفَالِ هِيَ مِنْ تَمَتَّةِ تَرْبِيَتِهِمْ، فَيُتَاحُ لِلطِّفْلِ اللَّعْبُ وَيُجْعَلُ لَهُ فِي الْبَيْتِ نَحْوُ الْأَرْجُوحةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَلْعَابِ، وَكَذَلِكَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا اللَّعْبُ وَهِيَ الْبِنَاتُ الْعَرَائِسُ الَّتِي كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا. ^(٢) فَهِيَ لَمَّا صَرَحَتْ بِهَا أُمُّهَا أَيْ نَادَتْهَا لِتُصَلِّحَهَا النَّسْوَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٣) أَيْ عَلَى خَيْرِ نَصِيبٍ، وَلَقَدْ كَانَ لَهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَيْرُ النَّصِيبِ، وَيَكْفِي فِي فَضْلِ زَوَاجِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلُهُ (وَإِنْ فَضَّلَ عَائِشَةُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَّلَ الثَّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَصَارَتْ مِنْ فَقَهَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَشْرِفَةِ الْمَكْرَمَةِ، وَقَدْ نَقَلْتُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ مَا لَمْ تَنْقُلْهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى، وَكَانَتْ أَحَبَّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ، بَلْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيْهِ، فَعِنْدَمَا سُئِلَ إِطْلَاقًا (أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَزَوَّجَهَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَحْبَتِهَا وَفَقْهَتِهَا، وَالنَّاسُ مُتَّفَاوِتُونَ تَفَاوُتًا عَظِيمًا وَكَمَا ذَكَرْنَا تَرْوِيجَ الصَّغِيرَةِ لَيْسَ هُوَ الْأَصْلُ وَلَيْسَ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَصَالِحِ، فَكَانَتْ مَصْلَحَةً لَهَا وَلِأَهْلِهَا وَلِلْأُمَّةِ كُلِّهَا بِفَضْلِ اللَّهِ، وَذَكَائِهَا الْحَادِ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ عِلْمُهَا وَرَوَايَاتُهَا الْمُتَعَدِّدَةُ وَفَقْهَتُهَا وَمَا عِلِمَتْ وَرَبَّتْ أَجْيَالًا، فَكَانَ يُوْهَلُهَا لِهَذِهِ الصَّحْبَةِ فِي تِلْكَ السَّنِ، وَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهَا وَحِكْمَةُ اللَّهِ ﷻ الَّذِي اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ ﷺ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَةً لَهُ، لِيَحْصَلَ ذَلِكَ النِّفْعُ الْعَظِيمُ، بِالإِضَافَةِ إِلَى تَوْثِيقِ الرِّابِطَةِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ وَهُوَ وَزِيرُهُ الْأَوَّلُ وَخَلِيفَتُهُ ﷺ وَالَّذِي قَادَ الْأُمَّةَ بَعْدَهُ خَيْرَ قِيَادَةٍ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَوْلُهَا: (فَعَسَلَنَ رَأْسِي وَأَصْلَحَتْنِي)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَنْظِيفِ الْعُرُوسِ وَتَرْبِيَّتِهَا لِزَوْجِهَا^(٢)، وَاسْتِحْبَابُ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ لِذَلِكَ^(٣)، وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ، وَلِأَنَّهُنَّ يُؤَانِسْنَها وَيُؤَدِّبْنَها وَيُعَلِّمْنَها آدَابَها حَالِ الزَّفَافِ وَحَالِ لِقَائِهَا الزَّوْجِ^(٤).

(١) وفي الحديث الآخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (د) ٢١٣٠ [قال الألباني]: صحيح، ورفاً: أراد أن يدعو بالرفاء وهو الالتئام والاجتماع.، فكل ذلك صحيح وثابت، فيمكن أن يقول "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ" أو يقول "عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ" أو «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».

(٢) فمسألة تربيين العروس للزوج أمرٌ مستحبٌ شرعاً لهذا الحديث، مع ما فطر عليه الناس من محبة ذلك لأنه أرغب للزوج فيها.

(٣) لأن كل واحدة لها خبرة في هذا المجال، وهنَّ أولى من أمها التي ربما تكون مرتبكة لا تحسن تربيئها كما تربيئها هؤلاء النساء.

(٤) وهذا أمرٌ اشتد إهماله في كثير من الأحوال، أعني مؤانسة المرأة وتأديبها وتعليمها آداب الزفاف حال لقاء الزوج وما ينبغي لها أن تفعل، فمثل هذا إذا كانت بالغة بالأولى، وإذا كانت دون ذلك فهذا التعليم والتأديب، وتعريف ما ينبغي أن يكون منها حال المعاشرة، أمرٌ غيابه يؤدي إلى فشل كثير من الأحوال، فإذا اجتمعت النساء من أجل ما ذكرت من قولها (وَأَصْلَحَتْنِي) فهي كلمة عامة تشمل الشكل والتأديب والتعليم، فنحن أولى الناس بالتزام الشرع في ذلك، وما يُسمونه في المصطلح المعاصر "الثقافة الجنسية" أولى من يقوم به في حدود دائرة الشرع الحنيف والأدب الرفيع دون تطرق إلى كشف العورات وفعل المحرمات وحث على الفساد، هم أهل الإسلام، ولذلك تعليم الصبيان والبنات ما يلزم عند البلوغ، وما يلزم عند الزواج ونحو ذلك أمرٌ مشروع وهو من خلال الأحكام الشرعية مثل أحكام الطهارة، والأحكام التي تلزم بالبلوغ كأحكام الغسل وغيرها، وعند الزواج يكون هناك أحكام معينة لابد من ذكرها، فيكفي أن القرآن قد علّمنا بعض أحكام الجماع، فقد قال ﷺ (نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِسْتُمْ) وبيان ذلك من تفسير ابن كثير في تفسير سورة البقرة وأنها نزلت فيمن أتى امرأته من دبرها، فمثل هذا الأمر دليل على التعليم الرفيع والأدب العالي دون خدش حياء ودون إهمال حظ ونصيب يحتاج إليه الشاب والفتاة قبل إقدامه على مثل هذا الأمر، وكثير من الناس يضع الحياء في غير موضعه فيمنعهم من عدم القيام بهذا التأديب، فيترتب على ذلك أن يتولى هذا من ليس بمأدب ولا بمأدب، فيتولاه الأصدقاء وغالباً ما يكون أصدقاء السوء من الشباب والبنات، فيترتب على ذلك معلومات فاسدة ومعلومات خاطئة وتجراً على الفساد في كثير من الأحيان لمجرد التجربة، وكثير من الناس يدمن

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَوْلُهَا: (فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ)

أَيُّ لَمْ يَفْجَأَنِي وَيَأْتِنِي بَغْتَةً إِلَّا هَذَا (١).

وَفِيهِ جَوَازُ الزَّفَافِ وَالِدُّخُولِ بِالْعُرُوسِ نَهَارًا، وَهُوَ جَائِزٌ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَاحْتِجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الدُّخُولِ نَهَارًا، وَتَرَجَّمَ عَلَيْهِ بَابًا.

قَوْلُهُ (وَرُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلَعِبَهَا مَعَهَا)

الْمُرَادُ هَذِهِ اللَّعِبُ الْمُسَمَّاةُ بِالْبَنَاتِ الَّتِي تَلْعَبُ بِهَا الْجَوَارِي الصُّغَارُ، وَمَعْنَاهُ التَّشَبُّهُ عَلَى صِغَرِ سِنِّيهَا. قَالَ الْقَاضِي: وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ اللَّعِبِ، وَإِبَاحَةُ لَعِبِ الْجَوَارِي بِهِنَّ (٢)، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ). قَالُوا: وَسَبَّهَ تَدْرِيبَهُنَّ لِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَإِصْلَاحِ شَأْنَهُنَّ وَيُؤْتِيَهُنَّ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

الْعَادَاتُ السَّيِّئَةُ بِسَبَبِ هَذَا التَّعْلِيمِ الْفَاشِلِ أَوْ هَذِهِ الصُّحْبَةِ السَّيِّئَةِ، فَلَوْ تَوَلَّى ذَلِكَ الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ أَوْ الْقَرِيبَاتُ مِنَ الْفَتَاةِ وَالْقَرِيبُونَ مِنَ الصَّبِيَّانِ وَالشَّبَابِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْخَيْرُ، مَعَ دَفْعِ الْكُتُبِ الَّتِي تُقْرَأُ فِي ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَحْكَامِ الْعِشْرَةِ لِمَنْ أَقْدَمَ عَلَى الْعِشْرَةِ وَالزَّوْاجِ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْخَيْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(١) أَيُّ رَغَمَ مَا قَمِنَ بِإِصْلَاحِهَا إِلَّا أَنَّهُا فُوجِئَتْ وَلَمْ تَظُنْ أَنَّ الْأَمْرَ سَوْفَ يَتِمُّ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ.

(٢) الَّتِي هِيَ الْعَرَائِسُ كَمَا ذَكَرْنَا وَتُسَمَّى الْبَنَاتُ لِأَنَّهَا عَلَى صُورَةِ الْبَنَاتِ، وَذَلِكَ لِحَاجَةِ الْجَارِيَةِ وَالطِّفْلِ عَمُومًا إِلَى تَوْسِيعِ الْمَدَارِكِ وَالتَّعَوُّدِ عَلَى إِدْرَاكِ الْكَثِيرِ مِنَ الصُّوَرِ وَالْأُمُورِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا فِي الْحَيَاةِ وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الصُّورَةِ الْمَشْكُوكَةِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى هَيْئَةٍ تَمَثَّلُ، وَمِنْ هُنَا احْتِجَّ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ مُسْتَشْنَاءٌ مِنْ تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ الصُّوَرِ سِوَاءَ كَانَتْ مَرْسُومَةً أَوْ مَجَسِّمَةً، فَهَذِهِ الْبَنَاتُ مَجَسِّمَةٌ بِلَا شَكٍّ، وَهِيَ لُعِبَ عَلَى صُورَةِ تَمَثُّلٍ، وَهَذَا مِمَّا يُسْتَشْنَى تَحْرِيمُهُ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَمْنَعُ مِنَ الْعَرَائِسِ الْمَعَاصِرَةِ بِزَعْمِ أَنَّهَا كَثِيرَةُ التَّفَاصِيلِ وَأَنَّ الْبَنَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ الدَّقِيقَةِ، وَهَذَا لَا نَعْلَمُ عَلَيْهِ دَلِيلًا، فِي صِفَةِ هَذِهِ الْبَنَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَّا أَنَّهَا عَلَى صُورَةِ الْبَنَاتِ وَعَلَى صُورَةِ الْعَرَائِسِ، فَالَّذِي يَقُولُ لَمْ تَكُنْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، نَقُولُ لَهُ أَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنَعَ مَا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَجَوَازُ مَا لَيْسَ فِيهِ تَفْصِيلٌ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا فِيهِ تَفْصِيلٌ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ ﷺ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». قَالَتْ بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ « مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ »

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

«. قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ « وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ». قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ « فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسْلِيمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ (د) ٤٩٣٢ [قال الألباني]: صحيح، وقد تركه رحمه الله ووضح جداً أن له تفصيل، فالعرائس المعاصرة التي ربما تتكلم بصوت مسجل، أو ربما تعمل لعباً معينة، لا نعلم دليلاً على تحريمها وقد دلّ الدليل على جوازها والله أعلى وأعلم.

وبعض أهل العلم ممن يمنع ذلك يقول هذه أحاديث منسوخة بالأحاديث الواردة بالمنع من التصاوير، ونقول الأصل عدم النسخ وإن علم التاريخ، فهذه أحاديث صحيح أنها متقدمة ولكن أولاً لا نعلم تاريخاً لأحاديث تحريم الصور حتى نجزم بتأخرها خصوصاً أن باب تحريم الصور من باب حراسة التوحيد وليس أمراً يختلف باختلاف الزمان والله أعلم، لأن هذا التحريم منصوب على علته، فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول دخل على رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكته وتلون وجهه وقال « يَا عَائِشَةُ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَافُّونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ (مسلم)، وقال رحمه الله (إن الذين يصنعون هذه الصور يعدّون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتكم) البخاري، وقد قال الله عز وجل - في الحديث القدسي - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ لِخَلْقِ كُلِّ خَلْقٍ فليخلقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبةً، أو شعيرةً) البخاري، ولذلك نقول أن الصحيح أن هذا مما لا تتغير فيه الشريعة والله أعلى وأعلم، وكما قلنا الأصل عدم النسخ وأن الجواز هنا مرتبط بنوع معين مخصوص وليس فيه تعظيم ولا استعلاء من كونه يستطيع أن يصنع مثلما يصنع رب العالمين ﷻ أو يخلق كخلقه، وإنما للحاجة التي وجدت في هذا مع وجود نوع الإهانة في اللعب، ولذلك نقول بجواز لعب الأطفال دون الصور والتماثيل التي تجعل تزييناً في البيت، كالبدابيد المشهورة التي تُزف بها العروس الآن، مع أنها تكون بنت خمس وعشرين وست وعشرين ولا تحتاج إلى اللعب، وإنما تجعل في الحجرات على صورة التماثيل فهذه محرمة بلا شك وتمنع دخول الملائكة، لكن اللعب التي يلعب بها الأطفال لا تمنع دخول الملائكة، وكما ذكرنا الجمع مقدم على الترجيح والنسخ من مسالك الترجيح، فالنسخ يلزم منه الترجيح لإلغاء بعض دلالة الأحاديث، فهذا المسلك مقدم عليه مسلك الجمع بين الأدلة وهو القول بالجواز للحاجة، ومن هنا قال من قال من العلماء المعاصرون أن الصور التي يحتاج إليها كالصور التعليمية في الكتب وكذلك صور جوازات السفر والبطاقات ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من التصوير ليس بمحرّم، وهذا مانص عليه كثير من أهل العلم، فما كان من الصور التي لها حاجة جازت بهذه الأدلة لأن جواز لعب الأطفال المصوّرة من باب الحاجات، بخلاف الملابس، فالصور التي عليها ليست مهانة وليست من باب اللعب، فنحن نرى المنع من رسم الصور على ملابس الأطفال ولا حتى تعليقها في حجرات الأطفال، لأن التعليق أمر فيه تعظيم، بخلاف اللعب التي تُلقى على الأرض ويلعب بها وترمى، فليس فيها أمر التعظيم.

- هل المصوّر الفوتوغرافي هل يدخل في هذا؟ الصور التي فيها الحاجة داخلية في الجواز عند عامة العلماء لأنه كما ذكرنا أكثر العلماء المعاصرون يرون جواز التصوير للحاجة، حتى لو كانوا يقولون بتحريم

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

التصوير الفوتوغرافي، وأما من يقول بعدم تحريم التصوير الفوتوغرافي فيشترط ألا تكون متضمنة لمنكر كعورات مكشوفة كما في صور الزفاف أو صور تُعلق، فالتعليق فيه تعظيم، كصور الآباء والأجداد والكبراء والعلماء والرؤساء والملوك، فإن هذه من الصور المحرمة، وذلك لأنها متضمنة لعلة أخرى غير علة المضاهاة وهي علة التعظيم والتعليق نفسه تعظيم كما ذكرنا، وأما إذا كانت غير معلقة وليست ذات حاجة مثل من يُصور الأولاد لأبيهم الغائب أو نحو ذلك، فهذا مبني على الخلاف في الصور الفوتوغرافية، وكذا صور الفيديو والتلفزيون ونحوها، عند من يمنع من الصور يُجوزها للحاجة، والصحيح عندي أنها لا تحرم هذه الصور الفوتوغرافية وما تبعها من صور التلفزيون والفيديو وغيرها، لكن يُمنع منها إن كانت متضمنة لمحرّم، والله أعلم.

وأما في قوله ﷺ عن سليمان (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ)، فقد ذكر التماثيل وهي ليست عامة بل محملة فتحمل على ما يجوز من التماثيل وهي تماثيل ما لا روح فيه، لأنه كما ذكرنا أن علة المضاهاة في خلق ذوات الأرواح (يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَهْيَا مَا خَلَقْتُمْ) فهذا مما لا يختلف فيه الشرائع، فالقول بأن هذا في شرع سليمان وليس في شرعنا قول ضعيف، لأن علة المضاهاة محرمة من أجل التوحيد وهو أمر لا يختلف فيه الشرائع والله أعلم، فالأقرب أنها صور مثل صور الشمس والقمر والأشجار، كما قال ابن عباس [فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه]، فتماثيل بهذا الاعتبار والتي تُسمى المناظر الطبيعية ليست ممتنعة، فصورة نخلة مثلاً ليست محرمة، أما صورة جمل فهي محرمة لأنها صورة ذوات أرواح، فمثل هذا لا يجوز اتخاذه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهدائه ولا غير ذلك.

وأما الأطفال في المدارس يطلب منهم الرسم من الخلف ويمكن أن يرسم نخلة أو وردة أو شجرة أو شمس وقمر، وهي مادة إجبارية عجيبة، والعقول السليمة تقتضي ألا تجعل إجبارية لأن ليس كل الناس ما عندهم من موهبة الرسم، فلو كان في رسمها دون تفاصيل الرأس، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا صُورَةَ" ((معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي) ٢٩٨، انظر صحيح الجامع: ٣٨٦٤، الصحيحة: ١٩٢١) قال الألباني: ويشهد له قوله ﷺ في حديث أبي هريرة: أَتَانِي جَبْرِيلُ ... الْحَدِيثُ وَفِيهِ: (فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمَثَالِ الَّذِي فِي السَّيْتِ يُقَطَّعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمَرُّ بِالسَّيْرِ فَلْيُقَطَّعْ فَلْيَجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مَبُودَتَيْنِ تُوْطَانِ) (ت) ٢٨٠٦، (د) ٤١٥٨ [قال الألباني]: صحيح، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. قال الألباني: وهذا في المجسم وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لا بد من الإطاحة بالرأس. وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الشجرة. أ. هـ

الصور المهانة: فيها قولان لأهل العلم، فهل يرسم ابتداءً أم أنها إذا وجدت يتخذها مهانة مثل السجاجيد والوسائد الموطوءة؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يعملها ابتداءً، لكن إذا وجدت اتخذها مهانة بأن تكون

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا مِنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الصُّورِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَا عَنْهُ، وَكَانَتْ قِصَّةُ عَائِشَةَ هَذِهِ وَلُعِبَ فِي أَوَّلِ الْهَجْرَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِ
الصُّورِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - باب استَحْبَابِ التَّرْوِجِ وَالتَّرْوِجِ فِي شَوَالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَالْفَظُّ لَزْمٌ - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي شَوَالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي . قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ
تَسْتَحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَالٍ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَلَ عَائِشَةُ .

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَالٍ، وَبَنَى بِي فِي
شَوَالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ
تَدْخُلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَالٍ)

وسادة أو سجاجيد توطأ ونحو ذلك، والأولى أن يقطعها بحيث يقطع الصورة، كما في حديث جبريل
(فَمَرَّ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقَطَّعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ..) فإذا كان موطوءاً موهاناً مُنْعٍ مِنْ
تعظيمه الذي يدل عليه أمر التعليق، والأحوط للدين أن يتجنب الإنسان كل ذلك.
أما بالنسبة للعب الأولاد والجواري فهي مستثناة للحاجة لتوسيع مداركه والتعرف على الأشياء من
خلال الألعاب، وبهذا نقول أيضاً على لعب الأطفال في الأجهزة الحديثة كالكمبيوتر ونحوها، وأما إذا
كانت متضمنة لصور نساء أو كان يلعب بها الكبار، فنحن نقول بعدم جواز ذلك.
(١) وقد أجبنا على ذلك والله أعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّرْوِيجِ وَالتَّزْوُجِ وَالِدُخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ (١).

وَقَصَدْتُ عَائِشَةَ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخِيلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزْوُجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالِدُخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ وَالرَّفْعِ (٢).

١٢ - بَابُ نَذْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزْوُجَهَا.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنْظُرْتَ إِلَيْهَا». قَالَ لَا. قَالَ «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ.

(١) قد يقول البعض قد تزوج النبي ﷺ غير عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي غَيْرِ شَهْرِ شَوَّالٍ، نقول لكن هي كانت أَحْطَى عَنْدهُ لَذَلِكَ قَصَدَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِقَوْلِهَا (فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْطَى عَنْدهُ مِنِّي) ذَلِكَ.

فَهِىَ كَانَتْ أَكْثَرُ حُظًّا مِنْ غَيْرِهَا مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا وَإِنْ وَقَعَ اتِّفَاقًا، وَلَكِنْ مَا أَحْبَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ الْاسْتِحْبَابُ فِيهِ أَظْهَرَ، كَاسْتِحْبَابِ الْقَمِيصِ لِأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتِحْبَابُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ تَشْبَهُاً بِتَزْوِيجِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَلَيْسَ كُلُّ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ بِهَذَا الْاسْتِحْبَابِ، فَالْبَعْضُ يَرَى أَنَّهُ وَقَعَ اتِّفَاقًا دُونَ قَصْدٍ، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا لِأَجْلِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ أَحْطَى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِهَا، فَكَانَتْ تُحِبُّ ذَلِكَ.

الْمُنَازَعَةُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا مَبْنِي عَلَى خِلَافِ أَصُولِي فِيمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، لَكِنْ مِنْ فَعَلِهِ اقْتِدَاءً وَتَشْبَهُاً يُرْجَى لَهُ الْإِجْرَاءُ فِي ذَلِكَ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هُنَا خُصُوصِيَّةً أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَحْطَى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٢) أَيُّ يَخَافُ أَنْ يُرْفَعَ هَذَا الزَّوْجُ أَيُّ يَزُولُ وَيُطْلَقُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا». قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا». قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تُحْتَوِنُ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نَعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نُبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تَصِيبُ مِنْهُ». قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

قَوْلُهُ ﷺ لِلْمُتَزَوِّجِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ: (أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا)

هَكَذَا الرَّوَايَةُ (شَيْئًا) بِالْهَمْزَةِ، وَهُوَ وَاحِدُ الْأَشْيَاءِ. قِيلَ: الْمُرَادُ صِغَرٌ، وَقِيلَ: زُرْقَةٌ ^(١). وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِحَوَازِ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا لِلنَّصِيحَةِ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا ^(٢)، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ كَرَاهَتَهُ، وَهَذَا خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلْحَاجَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا ^(٣).

(١) وَكَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يُحِبُّهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُ بِالنَّظَرِ حَتَّى لَا يُفَاجِئَ وَيَكْرِهَ صَحْبَتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
(٢) لِقَوْلِهِ ﷺ (فَازْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) إِذَا الْأَمْرُ فِي الْوَجْهِ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ دَاوُدُ، مِنَ النَّظَرِ إِلَى أَكْثَرِ مِنَ الْوَجْهِ.
وَقَالَ هَذَا لِلرَّجُلِ الَّذِي قَدْ تَزَوَّجَ وَعَقَدَ لِبَيَانِ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَهُ، وَلِأَنَّ الْفِرَاقَ إِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ قَبْلَ الدَّخُولِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا.

(٣) فَكُلُّ الْمَعَامَلَاتِ إِذَا أَرَادَ التَّحَقُّقُ مِنْ شَخْصِيَّةِ الْمَرْأَةِ، كَأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مَعَهَا وَلَيْسَ هَذَا فِي الْمَحْقَرَاتِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَأَكَّدَ التَّاجِرُ مِنْ شَخْصِيَّتِهَا فِي الْأُمُورِ الْحَقِيرَةِ الزَّهِيدَةِ، لَكِنْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ بَيْعُ بُمَثَاتِ الْأُلُوفِ مَثَلًا، وَالْمَرْأَةُ هِيَ صَاحِبَةُ الْأَمْرِ، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَتَأَكَّدَ مِنْ شَخْصِيَّتِهَا، فَهَذَا أَمْرٌ لَيْسَ بِمَمْتَنَعٍ، أَوْ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفِّئَهَا فَقَطُّ لِأَنَّهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ^(١)، وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدِّهِ، وَبِالْكَفِّينِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ^(٢).
وَقَالَ دَاوُدُ: يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ مُنَابِدٌ لِأَصُولِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ^(٣).

هي صاحبة رصيد في بنك مثلاً، فيتأكد من شخصيتها، حتى يتأكد أنها صاحبة هذه البطاقة مثلاً أو صاحبة هذا الحساب الذي سوف يأخذ منه آلافاً، فمثل هذا أمر ليس بممتنع، قد يرى البعض أن هذا الأمر فيه تشدداً فالأولى أن يوجد من يكشف عن شخصية المرأة من النساء، لكن هناك أحوال يكون فيها حاجة إلى مثل ذلك، فلا يمتنع النظر بدون شهوة لمثل هذه الحاجة، والشهادة في أمور مثل الزنا مثلاً تحتاج إلى النظر إلى الفرج وليس فقط إلى الوجه، بل إلى الفرج والوجه معاً.
فما كان من حاجة للتأكد من مثل هذه المعاملات، فلا حرج في النظر، ولا حرج على المرأة في كشف وجهها في تلك الحال، ومن يشدد في ذلك، شدد في غير موضع التشدد، لأن الشرع قد أذن فيه للحاجة، فيجوز النظر للحاجة وشرطه أن يكون بغير شهوة.
(١) هذا مذهب جمهور أهل العلم وهذا هو قول الشافعية كما ذكر وهو في أمر النظر وليس في أمر الصلاة كما يقول البعض، الإمام النووي هنا يتكلم في أمر العورة وفي أمر النظر، فقال ينظر إلى الوجه والكفين، ومن يقول هما عورة، يقول جاز كشفها للحاجة.
فالجمهور بنوا جواز النظر إلى الوجه والكفين والاقتصار عليها لأنها ليسا بعورة ويجوز للمرأة أن تكشفها.

(٢) بمعنى أنه ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين.

(٣) فهل ينظر إلى الفرج وهي ليست زوجة له؟ فهذا قولٌ باطل، ولا يتمكن من ذلك إلا بالتلصص، وهذا أمرٌ غير مأذون فيه، فالتلصص لينظر إلى ما يظهر غالباً فيه اجتهاد، وهذا هو الذي ورد عن بعض الصحابة، في أنه كان يحتباً فينظر إليها، ولا يلزم من ذلك في الحقيقة أنه ينظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين، فالحديث ليس صريحاً في إثبات الوجه والكفين وليس صريحاً في الزيادة، فهو حديث محتمل، فكان يريد أن يحتب لينظر إليها لئلا تتحرج إذا لم تعجبه قبل أن يتقدم، فهذا أمرٌ معلوم أنه إن استطاع أن ينظر إليها دون أن تشعر، لئلا يحصل حرج في الرد إذا لم تعجبه، أولى من أن يتقدم ويطلب الكشف، ثم ينظر فإذا لم تعجبه، وقع هو أو هي في حرج، ومن الناس من ينظر إلى صورتها وهو في هذا الحالة من باب الحاجات والله أعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ثُمَّ مَذْهَبًا وَمَذْهَبَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ هَذَا النَّظَرِ رِضَاهَا، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتِهَا، وَمَنْ غَيْرُ تَقَدُّمِ إِعْلَامِ.

لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ نَظْرَهُ فِي غَفْلَتِهَا مَخَافَةَ مَنْ وَقُوعِ نَظْرِهِ عَلَى عَوْرَةِ^(١).

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ اسْتِئْذَانَهَا، وَلَا نَهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنَ الْإِذْنِ، وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْيِيرًا، فَرَبَّمَا رَأَاهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَيَتْرُكْهَا فَتَنْكُسِرُ وَتَتَأَذَى.

وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ نَظْرُهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيْذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا لَمْ يُمَكِّنْهُ النَّظَرُ أُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِيقُ بِهَا تَنْظُرَ إِلَيْهَا وَتُخْبِرُهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ)

(الْعُرْضُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ.

(وَتَنْحِتُونَ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تُقَشِّرُونَ وَتَقْطَعُونَ.

وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ كَرَاهَةُ إِكْثَارِ الْمَهْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالِ الزَّوْجِ^(٢).

(١) وهذا يدل على أنه يقصر الجواز على الوجه والكفين ولو في الغفلة، لكن حديث عمر رضي الله عنه فعن أبي جعفر، قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه علي رضي الله عنه، فذكر منها صغيراً، فقالوا له: إنما أدركت. فعأوده، فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها. فرضاها، فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عيني (سنن سعيد بن منصور)، قد يستدل به على جواز النظر إلى ما يظهر غالباً والله أعلم، لكن الحديث فيه مقال من جهة الإسناد.

(٢) فهذا يدل على استحباب أن يكون الصداق يسيراً، لأن الرسول ﷺ قال (على أربع أواقٍ كأنما تنحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ)، فالأوقية أربعون درهماً، والأربعة يكونوا بمائة وستون درهماً، والدرهم حوالي ثلاث جرامات، فالأربع أواق عبارة عن (٤٨٠) جرام من الفضة، في جنيهاً أو ثلاثة، يكون المهر الذي استكثره ﷺ على الأكثر (١٤٤٠) جنيه، لنعلم أنه يستحب تقليل الصداق وأن يكون يسيراً،

١٣ - باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَائِمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ

وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَفَسَمَاتٍ دَرَاهِمٍ لِمَنْ لَا يُجْحَفُ بِهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي . فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا . فَقَالَ «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ» . فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ «اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «انْظُرِي وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ . فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ . وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ - فَلَهَا نَصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُوَكِّيًا فَأَمَرَهُ بِهٍ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَدَهَا . فَقَالَ «تَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» . قَالَ نَعَمْ . قَالَ «اذْهَبِي فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ .

والرسول ﷺ قد زَوَّجَ بناته على اثني عشر أوقية من الفضة وهذا هو الأعلى فَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَزِيدَ الصَّدَاقُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ يَأْتِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ «انْطَلَقْتُ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ» .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ - وَالْفُظْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةُ أُوقِيَةٍ وَشَتًّا . قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ قُلْتُ لَا . قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ . فَبَلَكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْفُظْلُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ «مَا هَذَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ «أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ [قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً] .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى بَشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ «كَمْ أَصْدَقْتَهَا» . فَقُلْتُ نَوَآةٌ . وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ [مِنْ ذَهَبٍ] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ .

قَوْلُهُ : (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ ، هُوَ الْقَارِيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْشُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ .
قَوْلُهَا : (جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي) مَعَ سُكُوتِهِ ﷺ .

فِيهِ : دَلِيلٌ لَجَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نِكَاحَهَا لَهُ ﷺ كَمَا قَالَ اللَّهُ { وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ } وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } .
قَالَ أَصْحَابُنَا : فَهَذِهِ الْآيَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلَانِ لِذَلِكَ ^(١) ، فَإِذَا وَهَبَتْ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا لَهُ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ حَلٌّ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَهْرُهَا بِالدُّخُولِ ، وَلَا بِالْوَفَاةِ ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو نِكَاحَهُ وَجُوبَ مَهْرٍ إِمَّا مُسَمًّى ، وَإِمَّا مَهْرَ الْمِثْلِ ^(٢) .

(١) أي لجواز هبة المرأة لنفسها لرسول الله ﷺ دون غيره من المؤمنين .
(٢) بمعنى أنه لا بد في النكاح من صداق ، لأن الله قال (وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) وقال (فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِآتَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّدَاقَ ، لَكِنْ جَوَّزَ الشَّرْعُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ غَيْرَ مُسَمًّى ، لِأَنَّ الشَّرْعَ مَتَشَوِّفٌ إِلَى النِّكَاحِ وَحَثٌ وَرَغْبٌ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ فِيهِ غَيْرَ مُسَمًّى فَقَالَ (لَا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي إِنْعِقَادِ نِكَاحِ النَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظِ الْهَيْبَةِ وَجَهَانٍ لِأَصْحَابِنَا:
أَحَدُهُمَا يَنْعَقِدُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، فهو لم يسمي لها فريضة الذي هو الصداق، وليس كما يظن البعض أنهما يتفقان على عدم الصداق، فهناك فرق بين ألا يذكر الصداق فيكون مهر المثل واجباً، أو إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وبين أن يتفقا على أن لا صداق بينهما، وقد ذكرنا في هذا خلافاً في بطلان النكاح، وفي صحته مع بطلان الشرط، وأما في نكاح الشغار فالصحيح بطلان النكاح، لأنه جعل بُضْعَ امرأة في بُضْعِ امرأة أخرى كما ذكرنا.

أما بالنسبة إلى أنهما لو اتفقا أن لا صداق بينهما، فهذا الذي فيه الخلاف على صحته مع بطلان الشرط ووجوب مهر المثل أم بطلان النكاح من الأصل، والظاهر أنه يصح النكاح ويجب مهر المثل والله أعلى وأعلم.

وهذا أيضاً بخلاف ما تعود عليه الناس في زماننا، من أنهما قد يتفقان أن لا صداق، فيعون أن لا صداق مالي من النقود، فيقول له لا أدفع مهراً ولكن سأجهز، وهما في الأغلب يكتبون قائمة، أو عرفاً ثبت أن هذا الأثاث هو ملك للزوجة، فيكون هذا الأثاث هو الصداق، ويتفقان على ذلك على سبيل الشرط، أو يقولون نريد ذهباً بكذا وجهز من الحجر كذا، وكما بَوَّبَ النووي (وَجَوَّازَ كَوْنَهُ - أي الصداق - تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ)، فهذا دليل على أنه يمكن أن يكون أثاث الزوجة هو ملك للمرأة عن أو هو صداقها، فالقائمة التي تُكْتَبُ هي نوعٌ من إثبات ذلك، سواء كان ذلك قد أتى بها الزوج أو دفع مهراً وأتوا بأثاث الزوجة، وبالتالي يكون هذا الأثاث بمهرها وبما دفعه أبوها لها، فيكون الكل ملكاً لها بناءً على ذلك، فهذه القائمة لإثبات حقها ليست فرضاً وليست محرمةً كذلك، وإنما هو إثبات حق سُجِّلَ أو لم يُسَجَّلْ، كُتِبَ أو لم يُكْتَبْ، فإذا كان الاتفاق على تأسيس حجرة أو حجرتين، أو الإتيان بكذا وكذا من الأثاث أو الأجهزة، فإذا تمَّ الاشتراط على ذلك فهذا هو الصداق، لأن البعض قد يظن أنه إذا قيل لا أدفع صداقاً ولكن سأجهز والمؤخر كذا، البعض يتعلل ويقول المؤخر فقط هو الصداق، ليس كذلك، كونهم سموه مؤخراً دليل على أن هناك جزءاً معجلاً، والجزء المعجل هو ما اتفق عليه على سبيل الاشتراط، وعند كثير من الناس يُسجلونه أنه ملك للزوجة، وحتى لو لم يُسجل، فالعرف قاضٍ بذلك، وحتى المحاكم تأخذ بهذا العرف وتقضي بأثاث الزوجة للزوجة بهذا العرف سواء أتت به هي أو أتى به هو دون أن يدفع لها مقابلاً من النقود، ويعتدون بذلك صداقاً والله أعلم، لا يسقط مقدم الصداق في الأغلب الأعم إلا بالتصريح، لأنها ليس لها صداق إلا ذلك، أو يُسلم لها مبلغاً معيناً ويتفقا على أن المؤخر هو الصداق أو أن الشبكة هي الصداق لأن ذلك متفاوت باختلاف العرف، لكن على أي الأحوال لا بد من صداق.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهَبَةِ، بَلْ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ^(١)، وَيَحْمِلُ هَذَا الْقَائِلُ الْآيَةَ وَالْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْهَبَةِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لِأَجْلِ^(٢) الْعَقْدِ بِلَفْظِ الْهَبَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ نِكَاحُ كُلِّ أَحَدٍ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ عَلَى التَّأْيِيدِ^(٣).

وَبِمِثْلِ مَذْهَبِنَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَكَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ إِحْدَى الرَّوَائِثَيْنِ عَنْ مَالِكٍ.

وَالرَّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ إِذَا قُصِدَ بِهِ النِّكَاحُ سَوَاءَ ذَكَرَ الصَّدَاقَ أَمْ لَا، وَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الرِّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ.

وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ مَنْ صَحَّحَهُ بِلَفْظِ الْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَةِ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ^(٤).

(١) أي عند الشافعية، فيقولون أن عقد الزواج لا بد فيه من اللفظ الصريح بلفظ التزويج والإنكاح وإلا لم يقع الزواج.

(٢) وكان الهبة هي هبة المهر، فالصحيح في هذه اللفظة أن يقول (ويحمل هذا القائل الآية والحديث على أن المراد بالهبة أنه لا مهر، [لا أن] العقد بلفظ الهبة).

(٣) أي حتى لفظ البيع يجوز طالما أنه يدل على التملك على التأيد، بخلاف الإجارة مثلاً لأنها عبارة عن منفعة لمدة.

(٤) أما بلفظ الهبة فظاهر الآية مع عدم وجود دليل على التخصيص، وأعني أن التخصيص فقط هو في زواج النبي ﷺ بلا مهر، أما في اللفظ فليس هناك دليل ولا إجماع على أن ذلك من خصوصيات النبي ﷺ، فلو قال "وهبتكها" أي زوجتكها، ولو قال "تصدقت بها عليك" فهذا يصح به، أما البيع ففي النفس منه نظر لأن لفظ البيع يراد به العين غالباً وهو لا يملك شيئاً منها، وأما لفظ الإجارة والرهن كـ [أجرتك فلانة أو رهنتك فلانة أو وصيتك فلانة] فهذا الصحيح فيه أنه لا ينعقد به نكاح لأنه لا يدل إلا على معنى التأقيت، وأما لفظ الإحلال والإباحة والتملك كـ [ملكتهكها، أبحتكها لك، أحللتكها] فالظاهر والله أعلم صحة الزواج بذلك، ولا شك أن الأحوط وهو الذي جرى عليه عمل الناس أن يكون الزواج بلفظ الزواج أو الإنكاح وهو خروج من الخلاف وهو بناء على العرف أصبح لا يعد الناس زواجا ولا يقصدون زواجا إلا بهذا اللفظ، وهذا أيضاً في اللغات الأخرى فلا يلزم اللغة العربية حتى عند الشافعية

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّطَأَ) أَمَّا (صَعَّدَ) فَبِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ أَيْ رَفَعَ، وَأَمَّا (صَوَّبَ) فَبِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ خَفَضَ. وَفِيهِ دَلِيلٌ لَجَوَازِ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَأْمَلُهُ إِيَّاهَا^(١). وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ لِيَتَزَوَّجَهَا^(٢). وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ طَلَبَتْ مِنْهُ حَاجَةٌ لَا يُمَكِّنُهُ قَضَاؤُهَا أَنْ يَسْكُتَ سُكُوتًا يَفْهَمُ السَّائِلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَا يُنْجِلُهُ بِالْمَنْعِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَحْضُلِ الْفَهْمُ إِلَّا بِصَرِيحِ الْمَنْعِ فَيُصَرِّحُ^(٣). قَالَ الْحَطَّابِيُّ: وَفِيهِ جَوَازُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ هَلْ هِيَ فِي عِدَّةٍ أَمْ لَا؟ حَمَلًا عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ^(٤). قَالَ: وَعَادَةُ الْحُكَّامِ يَبْحَثُونَ عَنْ ذَلِكَ إِحْتِيَاظًا. قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُزَوَّجُ الْقَاضِي مَنْ جَاءَتْهُ لِطْلَبِ الزَّوْاجِ حَتَّى يَشْهَدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ، وَلَيْسَتْ فِي زَوْجِيَّةٍ وَلَا عِدَّةٍ. فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: هَذَا شَرْطٌ وَاجِبٌ. وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ اسْتِحْبَابٌ وَاحْتِيَاظٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ^(٥).

بل يلزم عندهم اللفظ الدال على صريح المعنى، ولكن بما يُعادل أو بما يُترجم لفظة الإنكاح للغات الأخرى، أي لا بد وأن يكون اللفظ صريحاً في الزواج وليس يحتمل أي لفظ آخر. (١) الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن المرأة كانت مستترة، ولكن مسألة أنها كانت كاشفة لوجهها فظاهر وإن لم يصرح به، فإن النبي ﷺ نظر إليها، فهذا دليل على أنه كان ينظر إلى ما يعجبه منها ﷺ. (٢) وهذا ليس فيه حرج، وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى ذلك غيرها من أقاربها أو صواحبها، كما فعلت خديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وكما فعل الرجل الصالح صهر موسى عليه السلام حيث قال (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ)، لكن المرأة الأولى بها ألا تعرض نفسها لذلك، لكن يمكن عن طريق غيرها. (٣) لأن النبي ﷺ لم يكن حاجة بها ولم يردّها ﷺ فسكت، وهذا من حيائه ﷺ، فقد طأطأ رأسه أي خفضها لكي تفهم المرأة أنه غير راغب فيها، لكنها جلست لعل الله أن يرزقها شيئاً. (٤) بمعنى أنه لا يلزم أن يسأل الرجل أو القاضي أو الحاكم المرأة أنها في عدة أو هل هي حامل أو هل سبق لها أن تزوجت أو نحو ذلك لأن الأصل أنها طالما عرضت نفسها أو عرضها وليها فهي صالحة للزواج فوراً، دون النظر في احتمال أن تكون في عدة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (أَنْظَرُوا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسْخِ (خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسْخِ (خَاتَمًا) وَهَذَا وَاضِحٌ، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا أَيْ وَلَوْ حَضَرَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَنْعَقِدَ النِّكَاحُ إِلَّا بِصَدَاقٍ ^(٢) لِأَنَّهُ أَقْطَعَ لِلنِّزَاعِ، وَأَنْفَعَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَوْ حَصَلَ طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ نِصْفُ الْمُسَمَّى، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَةً لَمْ يَجِبْ صَدَاقٌ، بَلْ تَجِبُ الْمُتَعَةُ ^(٣)، فَلَوْ عَقِدَ النِّكَاحُ بِلاَ صَدَاقٍ صَحَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ

(١) أي أنها لو جاءت وقالت ليس لي ولي، هل يلزم أن تأتي بشهود عدول يعرفونها أنها ليس لها ولي؟ الصحيح أن ذلك لا يلزم، بل ربما عجزت عن الشهود الذين يعرفونها، وربما كانت مستترة الحال، فالصحيح أنه يقبل خبرها على ذلك، كذا لو ذكرت أنها ليست في عدة، بل بمجرد العرض يكفي ذلك، فهذه المرأة لم تذكر للرسول ﷺ أمر الأولياء، ولم يسألها النبي ﷺ أين وليك؟ وذلك لأنها طالما عرضت نفسها بنفسها، فالظاهر أن أولياءها ليسوا حاضرين أو ليسوا موجودين أو ليس لها ولي، فإذا كانت المرأة بلا ولي زوجها الحاكم أو القاضي أو من يقوم مقامه وإذا عدم الإمام عموماً أو خصوصاً أي لم يوجد خليفة أو كان الناس في دار حرب أو في دار ليس فيها سلطان أو من يقوم مقامه، قام أهل العلم بتزويجها أو جعلت أمرها للعدل من المسلمين يتولى ذلك إذا تعذر غيره.

(٢) أي بتسميته أو بحضوره، فلا بد وأن يذكر؛ لأنه كما ذكرنا لا يجوز أن يشترط عدم الصداق لكن يمكن أن ينعقد بدون تسمية صداق، فإنه لو قال "زوجتك ابنتي" فقال "قبلت" ولم يذكر صداقاً، انعقد النكاح، وإذا قالوا "على الصداق المتفق عليه بيننا" أو "المسمى بيننا" أو "على صداق كذا"، فلا بد من اتفاق، فالبعض يعتقد أن الصيغة التي تُقال "على الصداق المسمى بيننا" هي لازمة بهذه الصفة، بل ربما قد يكونا لم يتفقا على صداق فيكون هذا الكلام كذباً، فيكون صداقاً فاسداً لأنهما لم يتفقا على شيء، أو يأتوا برجل كبير في العائلة يوكلونه وهو لم يتفق على شيء فيقول "على الصداق المسمى بيننا" وهما لم يسميا شيئاً لأن هذا الرجل لا يدري عما اتفقوا عليه، فهنا ينبغي أن يقول "على الصداق المسمى بينكما" أو المسمى بين أبيها أو أخيها والزوج، لأن هناك مجاملات تتم في هذه المسألة ومبناها أن يكون هناك صدق، لكن على أي الأحوال حتى ولو ذكروا صداقاً فاسداً، فالنكاح ينعقد ولا يعتبر هذا النكاح فاسداً لفساد الصداق.

(٣) لقوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)، فإنه إذا كان لم يفرض لها فريضة وطلقها قبل الدخول فليس لها نصف مهر المثل بل لها متعة، نعم تكون المتعة إن اختلفوا نحو نصف مهر المثل.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً { فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ، ثُمَّ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ. وَهَلْ يَجِبُ بِالْعَقْدِ أَمْ بِالْدُّخُولِ ؟

فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا بِالْدُّخُولِ، وَهُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِمَّا يُتَمَوَّلُ ^(١) إِذَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ، لِأَنَّ خَاتَمَ الْحَدِيدِ فِي نَهَايَةِ مِنَ الْقِلَّةِ ^(٢).

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو الزِّنَادِ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنَجِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَدَاوُدُ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

قَالَ الْقَاضِي: هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْبَصَرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ كَالسَّوْطِ وَالنَّعْلِ وَخَاتَمِ الْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: أَقَلُّهُ رُبْعُ دِينَارٍ كَنَصَابِ السَّرِقَةِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مِمَّا انفردَ بِهِ مَالِكٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَقَلُّهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ ^(٣).

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُومَةَ أَقَلُّهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ اِعْتِبَارًا بِنَصَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَهُمَا. وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. وَقَالَ مَرَّةً: عَشْرَةٌ.

(١) أي مما يتخذ مالاً، مما له قيمة مالية.

(٢) يعني يمكن أن يكون الصداق اثنان من الجنيهات أو واحد، ويكون صداقاً حقيقياً، ربع جنيه الذي كان في الأحوال الشخصية المصرية بناءً على مذهب مالك أن أدنى قدر للمهر هو نصاب السرقة، وكان في ذلك الوقت البعيد [ربع جنيه] ولكن هذا ليس بصحيح.

(٣) وهو ثلاثة أضعاف وثلاث نصاب السرقة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ سِوَى مَذَهَبِ الْجُمْهُورِ مُحَالِفَةٌ لِلْسُّنَّةِ، وَهُمْ مُحْجُوجُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ اتِّخَاذِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ، وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْسَّلَفِ حَكَاهُ الْقَاضِي ^(٢). وَلَا ضَحَابِنَا فِي كِرَاهَتِهِ وَجَهَانِهِ: أَصَحُّهُمَا لَا يُكْرَهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ضَعِيفٌ ^(٣)، وَقَدْ أَوْضَحْتَ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

(١) ولذلك قلنا أن القائمة هي صدق، فهم يتفقوا فيها على أعيان معينة يأتي بها حتى ولو تفاوتت قيمتها، فإنها إذا اتفق عليها على سبيل الاشتراط مقابل البُضع فهي صدق.

(٢) لحديث (ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حَلِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ" فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "اتَّخِذْهُ مِنْ وَرَقٍ، وَلَا تُتِمِّمْهُ مِثْقَالًا") (س) ٥١٩٥، (د) ٤٢٢٣ [قال الألباني]: ضعيف.

قال الأرناؤوط: [إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم السلمي المروزي. وأخرجه الترمذي (١٨٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٤٢) من طريق عبد الله بن مسلم السلمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال النسائي: هذا حديث منكر. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٤٨٨)، وفي باب النهي عن خاتم الحديد عند الطبراني في "الأوسط" (٢٠٧٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ نهى عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد. وإسناده حسن.

قال المناوي في "فيض القدير" ٣٢٨/٦: والنهي عن الحديد للتنزيه عند الجمهور. قال: وهذا الحديث قد عُرِضَ بالحديث المار: "التمس ولو خاتماً من حديد" وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد تحصيله لتتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف. وقوله: "اتَّخِذْهُ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُتِمِّمْهُ مِثْقَالًا"، وهذا على ضعف سنده يعارض حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ "ولكن عليكم بالفضة فاعبوا بها" أخرجه المصنف - أبو داود - برقم (٤٢٣٦) وإسناده صحيح.]

(٣) وهذا الحديث يحمل على الجواز والآخر على الكراهة التنزيهية جمعاً بين الأدلة، وذلك لمنع التشبه بأهل النار وهذا ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الكراهة لأنه ليس صريحاً في النهي، وحتى لو كان صريحاً في النهي لكان هذا الحديث الصحيح "انظر ولو خاتماً من حديد" دليلاً على أنه يجوز اتخاذه ولا يحرم والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ تَسْلِيمِ الْمَهْرِ إِلَيْهَا^(١).

قَوْلُهُ: (لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ)

فِيهِ جَوَازُ الْحَلْفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ وَلَا ضَرُورَةٍ، لَكِنْ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَهَذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِيُؤَكِّدَ قَوْلَهُ.

وَفِيهِ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ وَتَزَوُّجِهِ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ^(٣))

(١) لأن الرسول ﷺ كان يمكن أن يعقد العقد على مهر مؤجل، ولكن استحب أن يأتي بشيء ولو خاتماً من حديد.

(٢) فقوله (وَلَا خَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ -) دليل على أنه ليس عنده شيء على الإطلاق لا رداء ولا قلنسوه ولا نعل ولا خفين، سبحانه الله، زوجه النبي ﷺ وهو ليس يملك من الدنيا إلا إزاراً، فلو كان معه قلنسوه أو عمامة فهم أكثر قيمة من خاتم الحديد، بل النعل والخف والجورب قيمته أكثر من خاتم الحديد، وهذا الرجل قد عرض نصف الإزار صداقاً ومع ذلك فإنه كان لا يمكن أن تستعمل أو تتفع به المرأة، فهو دليل على أنه لا يملك شيئاً على الإطلاق، ومع ذلك فقد زوجه النبي ﷺ.

وسبحان الله، كيف كان شدة الحال مع الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان احتياهم الفقر في سبيل الله ﷻ وكيف رضيت المرأة برجل ليس عنده من الدنيا إلا إزار وإنما علمها من القرآن، وهذا كان قيمة صداقها أن يعلمها من القرآن كما في الرواية الأخرى «انْطَلَقَ فَقَدْ زَوَّجَتْكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

فيتأمل الإنسان ما وضع من عراقيل في زماننا أمام الشباب والفتيات في أمر الزواج، ونحن الذين وضعناها حتى صارت الأعراف والتقاليد أمراً فوق رؤوسنا جميعاً وفوق رقابهم، بل تقطع الرقاب ولا تقطع التقاليد، وكلها للمباهاة فلا بد من كذا حجرة وكذا من الأثاث، وكل منهم يشترط على الآخر اشتراطات معجزة في الأغلب الأعم، فنسأل الله العافية.

(٣) إذا النبي ﷺ كان يفكر في المسألة، كيف سيتم الانتفاع بالإزار، فوجد أن الوسيلة الوحيدة هي المهايئة، وهذا دليل على قسمة الشيء الذي لا يمكن قسمته بالمهايئة، والمهايئة هي تبادل الاستخدام، فالشيء إذا قسم لم يُتفع به، فالرسول ﷺ يبين أن الانتفاع يكون بالمهايئة، وهذا غير صالح في أمر الإزار لأنه يؤدي لانكشاف العورة، وإن لبسه هو لم تتفع به شيء في مدة لبسه لها، ولا يجوز لها أن تلبس إزاراً فقط، فمن هنا كان دليلاً على ما ذكرنا من قسمة ما لا تصح قسمته إلى قسمين بالمهايئة يعني بتبادل المنفعة، كتوب

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَظَرِ كَبِيرِ الْقَوْمِ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَهَدَايَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى مَا فِيهِ الرَّفْقُ بِهِمْ.
وَفِيهِ جَوَازُ لُبْسِ الرَّجُلِ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ إِذَا رَضِيََتْ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَاهَا، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (١).

يلبسه اثنان كل واحد يوماً، أو سيارة يستعملها اثنان كل منهما مدة معينة من الأيام، فالشيء الذي إذا قُسم فسد فإنه يُقسم بهذه الطريقة، إلى أن يتفقا على بيعه، أو يُجبر أحدهما على البيع إن كان هناك ضرر من القسمة بالمهائنة.

(١) إذا هناك ثياب مشتركة بين الرجال والنساء يجوز أن يلبسها الرجل وتلبسها المرأة كالإزار وكذا السراويل، خلافاً لمن يقول أن هذا من ملابس الرجال، وأما حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُشَبَّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُشَبَّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) البخاري، فهذا فيما يخص من الثياب، أعني في الثياب التي لا تلبسها إلا النساء فعلى سبيل في أنواع الخلي كالقرط مثلاً وهو "الحلق" والعقد في الحقيقة والأساور فهي ليست من حلية الرجال، والدرع أو الفستان للنساء، ولكن هناك ما يكون مشتركاً، فالنبي ﷺ أحياناً كان يتغطى بمرط لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وهو كساء غليظ، وكان أصحاب النبي ﷺ أيضاً في غزوة الأحزاب، يتدفئون بمرط نسائهن وهذا الحديث يدل على ذلك، ولذلك من يمنع من المشايخ المعاصرين من السراويل للنساء بحجة أنها من ملابس الرجال أخطأ في ذلك، فالسر وال لم يزل من الثياب المشتركة بين الرجال والنساء، وقد ذكرت عائشة فيما تلبسه المحرمة من ضيمن ما تلبسه أن تلبس سراويل [عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: الْحُرْمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَبْرَقُ وَلَا تَلْتَمِمْ وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهَيْهَا إِنْ شَاءَتْ]. سنن البيهقي (ولا يوجد فيه السراويل، أين؟)

لكن السراويل هي الواسعة وليست الضيقة، لأن الضيق لا يجوز لأنه يصف حجم العظام. ولذا الثياب المشتركة لا حرج منها، ويُفهم منه أن الثياب المشتركة التي بين المسلمين والكفار أيضاً لا حرج منها، ولم يزل المشركين يلبسون أزراً وسراويل والمسلمون يلبسون كذلك، وقد لبس النبي ﷺ (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةٍ الْكُمَيْنِ) فُسِّمَتْ رُومِيَّةٌ لأنها مصنوعة عند الروم ومفصلة على هيئة الثياب الرومية المعتادة عندهم، فدل ذلك على أن الثياب المشتركة وإن صُنعت في بلاد الكفار وإن كانت على هيئة ما يلبسون، لكنها ليست مختصة بهم، لا تحرم، وإنما الذي يحرم هو ما اختصوا به، كلبس القساوسة كالزنار، أو لبس طاقية اليهود أو المجوس، وكالقبة التي على شكل معين، لذلك الكرافة البعض يجعلها من الثياب المختصة بالكفار، والبعض يقول بل هي من الثياب المشتركة، فحتى لو كانت في الأصل من عندهم إلا أن الأمر قد صار موجوداً في بلاد المسلمين، لذلك نقول أقل الأحوال الكراهة.

سؤال هل يجوز للمرأة أن تقبل الصداق ثم تتنازل لزوجها عنه؟ قد قال ﷺ (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ)، فإذا كان قد تمَّ الفرض ثم تصدقت به عليه أو وهبته جاز.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرَيْنِ (مَلَكَتْهَا) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَفِي بَعْضِ النُّسخ (مَلَكَتْكِهَا) بِكَافَيْنٍ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (زَوَّجْتُكِهَا). قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: رِوَايَةٌ مَنْ رَوَى (مَلَكَتْهَا) وَهُمْ. قَالَ: وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى (زَوَّجْتُكِهَا). قَالَ: وَهُمْ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ. قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ صِحَّةَ اللَّفْظَيْنِ، وَيَكُونُ جَرَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوَّلًا (فَمَلَكَتْهَا). ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِذْهَبْ فَقَدْ (مَلَكَتْهَا) بِالتَّزْوِيجِ السَّابِقِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِحَوَازِ كَوْنِ الصَّدَاقِ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ^(١)، وَجَوَازِ الْإِسْتِجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ^(٢)، وَكَلاهُمَا جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ.

(١) الذي ذكره محتمل، ولا يكون صريحاً في الرد على الشافعية لأن الأكثر ممن يجوز الزواج بغير لفظ التزويج يقول هذا قد وقع بلفظ التملك، فيجوز الزواج بغير لفظ التزويج، والشافعية يقولون هي واقعة واحدة وقع فيها لفظ التزويج وبالتالي فلا يكون في الحديث حجة، ومن روى لفظ التزويج أكثر وأحفظ كما قال الدارقطني، فلا يكون فيه حجة، لكن الذي يظهر أن الاشتراط هو الذي يحتاج إلى دليل، أعني أننا نصحح التزويج بأي ألفاظ تدل على التملك من جهو أنه لا دليل على الاشتراط والله أعلم.

أما التزويج بالمعاطاة، فقد سبق وأن ذكرنا أنه لا يصح أن يقع التزويج بغير لفظ، فقد قالوا [يقع النكاح بكل لفظ يقتضي التملك على التأيد]، فلا خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة على أنه لا بد في الزواج من لفظ وليس أفعالاً مجردة، كما ذكرنا ذلك من قبل فلا يجوز تسليمها إليه وينصرف بمجرد إقامة الفرح وقد نسوا قول الصيغة في التزويج وبدون أن يقع عقد، فهذا زواج باطل باتفاق، والبعض قد يفهم من كلام شيخ الإسلام صحة ذلك، ولا أعلم أحداً من أهل العلم يصرح بصحة الزواج بالمعاطاة، كما يشترى الخبر مثلاً، لكن في أمر التزويج لا بد فيه من لفظ، فهو عقد له شكل معين لا بد منه.

فلفظ التزويج أو النكاح عند الشافعية شرط (أنكحتكها، زوجتكها) فلا يجوز غير ذلك، وأما (ملككتكها وأحللتكها ووهبتكها) فيها خلاف بين العلماء، فالأحوط للدين بلا شك أن يكون بلفظ التزويج، وأما التزويج بالمعاطاة فباطل عند الأئمة الأربعة فهو لم يتزوج بعد.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَمَنْعُهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الزُّهْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ^(٣)، وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ" يُرَدُّانِ قَوْلَ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ^(٤).

(١) ولذا يمكن أن يكون المهر منفعة، كما تزوج موسى عليه السلام (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) والمرأة انتفعت بهذه المنفعة، فيمكن أن يكون المهر عملاً يؤدي كما فعل موسى عليه السلام.

(٢) أي جواز أخذ الأجرة لتعليم القرآن.

(٣) منعوا جواز الاستئجار على تعليم القرآن، وقالوا لا يجوز أن يكون الصداق مثل ذلك.

(٤) والمسألة فيها أدلة متعارضة، فهذان الحديثان ظاهران وهما أصح إسناداً من حديث أبي بن كعب، فعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ" فَردَّتها. (جدة) ٢١٥٨، قَالَ الْأَرْنَؤُوط (إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِحَالَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ، وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمِيزَانِ" فِي تَرْجُمَتِهِ عَنْ حَدِيثِهِ هَذَا: إِسْنَادُهُ مُضْطَرَبٌ، وَقَالَ الْحَافِظُ الْمِزِيُّ فِي "تَهْذِيبِ الْكَمَالِ" فِي تَرْجُمَتِهِ: فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ، وَضَعَفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ" (٩١)، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" ١٢٥ / ٦: مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ" ١١٤ / ٢١: مُنْكَرٌ)، فَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ طَرُقٌ لَا يَخْلُوْا كُلُّ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ، إِلَّا أَنَّ الطَّرُقَ كَثِيرَةٌ وَلِذَا صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْأَلْبَانِيُّ، انْظُرِ الْإِرْوَاءَ: ١٤٩٣، وَالصَّحِيحَةَ: ٢٥٦، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ إِلَّا عَلَى التَّرْجِيحِ، فَالتَّرْجِيحُ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ مَا فِي الصَّحِيحِ "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ" الْبَخَارِيُّ، وَهُوَ عَامٌ وَلَفْظُهُ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ اخْتِذَاكَ الْأَجْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ فِي الرِّقَةِ، فَالْعَبْرَةُ بَعْمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

وهذا الحديث دليل على جواز أن يكون تعليم القرآن في مقابل البضع وهو ما يقوم مقام المال قوله (زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ) وليس كما قال البعض أن معنى (بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) أي إكراماً بما معك من القرآن، بل بما معك، أي على أن تعلمها بما معك من القرآن.

وأما وجه الجمع فيمكن أن يحمل على سد الذريعة من أن يؤدي به أخذ الأجرة على تعليم القرآن إلى أن يمتنع من الواجب عليه، إذا وجب عليه وتعين، حتى يدفع إليه مال، كمن لا يُقْتَى مثلاً فيما وجب عليه أن يُقْتَى فيه إلا بمقابل، وكذا في تعليم من تعين عليه تعليم إنسان فاتحة الكتاب ولا يوجد من يعلمه غيره، فأصبح فرض عين عليه أن يعلم، وكذا أخذ الأجرة على الطاعات التي هي فروض أعيان كالصلوات، كمن يأخذ أجرة على الصلاة، أو على مجرد العبادات التي لا يستفيع بها الطرف الآخر، كمن يدفع أجرة على مجرد قراءة القرآن، فهذا لا يجوز، أو على صلاة التراويح ونحو ذلك، فكل هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة، وليس هذا من باب التعليم، والذي جعلوه داخل في عموم قول النبي ﷺ "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ"، فلا يجوز أخذ أجرة على التراويح ولا على الفريضة، يمكنه أخذ كفاية من بيت

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضُ جَوَّازُ الْإِسْتِجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ^(١).

المال أو يعطونه شيئاً ليس على سبيل الاشتراط، كما لو احتاج إلى مواصلات أو نحو ذلك، ولكن لا يجوز عمل عقد إجارة لا على فريضة ولا على نافلة، فالعبادة نفسها لا يأخذ عليها أجر، فلا يجوز على سبيل الاشتراط أن يُصلي ركعتين بكذا وأربع بكذا وثمان بكذا، فهذا ليس من باب أخذ الأجر على تعليم القرآن، فهذا ليس تعليمًا، وإنما هو أجر على العبادة نفسها، ولا أعلم أحداً من العلماء يقول بجوازه. فالخلاف في أخذ الأجر على الاستجارة في تعليم القرآن.

(١) والإمام أحمد جمع بأنه يجوز على سبيل العطية وعدم الاشتراط، ولا يجوز على سبيل الاشتراط، يحمل حديث أبي عليه السلام على الاشتراط أنه يتقصد قوساً من نار إذا اشترط، والحديث يرد هذا القول، لأنه قال (عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا) فالظاهر أنه لم يشترط عليه في البداية، فلو قلنا أن الحديث من باب سد الذريعة لأنه يمكن أن يمتنع بعد ذلك مما هو واجب عليه، أو أن عمل هذا العمل لوجه الله ابتداءً، فإذا قبل فيه الهدية كان ذلك منقصاً لأجره، لكن الحديث ليس فيه فقط نقصان الأجر ولكن فيه الوعيد والله أعلم.

* قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٢١/١٠) معقباً على حديث ابن عباس "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ" [وَهُوَ عَامٌّ فِي جَوَّازِ اخْتِذَاكَ الْأُجْرَةَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا جَازَ اخْتِذَاكَ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا].

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ: أَنَّهُ عَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَطُوقَ بِطُوقٍ مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا»؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ فَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ، وَقِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبِيًّا عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ بِهَا قَوْسًا مِنْ نَارٍ»، وَظَاهِرُهُ مَتْرُوكٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ فَإِنْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَا يَسْتَحِقُّ هَذَا الْوَعِيدَ.

وَرُوي فِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَيُسَبِّهُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ثَابِتًا أَنْ يَكُونَ مَسْنُوعًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَأْخُذُ فِي مَعْنَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِذَهَابِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَرْكِ ظَاهِرِهِ، وَيَأْنِ أبا سَعِيدٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا حَمَلَا الْحَدِيثَ فِي أَوَاخِرِ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُسَبِّهُ أَنْ يَكُونَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَمَلَهُ فِي الْإِتْدَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَوْلُهَا: (كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خُمْسِيَّةٌ دِرْهَمٍ)
أَمَّا (الْأُوقِيَّةُ) فَبِضْمٍ الْهُمَزَةُ وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ، وَالْمُرَادُ أُوقِيَّةُ الْحِجَازِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا^(١).
وَأَمَّا (النَّشُّ) فَبِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ شَيْنٌ مُعْجَمَةٌ مُشَدَّدَةٌ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الصَّدَاقِ خُمْسِيَّةً دِرْهَمٍ، وَالْمُرَادُ فِي حَقِّ مَنْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ^(٢).

وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخَرِيُّ فِي حِكَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّنُ الْفَرْضُ فِيهِ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَنَفْيِ جَوَازِهِ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّعْلِيمُ، وَعَلَى هَذَا يُؤَوَّلُ اخْتِلَافُ الْأَخْبَارِ فِيهِ [انتهى].

(١) وسبق أن ذكرنا أن ضبط الدرهم بالأوزان المعاصرة على أصح الأقوال [٢,٩٧٥] جراماً (التأكد من الصحة)، وأصح طريقة لضبط هذه الموزونات القديمة، هي الرجوع إلى العملات الأثرية المضروبة في العهود الإسلامية الأولى، وأدق ذلك في الدنانير، والدراهم فيها تفاوت، إلا أن الأغلب الأعم خصوصاً ما ضرب في العهود الأولى على ما ذكرنا والله أعلم. فهذه العملات موجودة في المتاحف الإسلامية المختلفة وهناك من عمل أبحاثاً في ذلك، فهذا بلا شك أضبط من وزنها بحبات الشعير، وتفاوتت حبات الشعير في الوزن تفاوتاً كبيراً مما يؤدي إلى الفرق في جرامات، ونحن نريد الضبط في الدينار والدرهم، فأصح ما يقال في ذلك هو الرجوع إلى العملات المضروبة في العصور الإسلامية الأولى وغيرها كذلك، لأن العصور الإسلامية ومنها عصر النبي ﷺ كانت الدراهم والدنانير هي الدراهم والدنانير المضروبة في بلاد الفرس والروم ولم يكن العرب يضربون، وفي عصر بني أمية كان أول ضرب للدراهم والدنانير العربية الإسلامية، والظاهر أنها كانت على وزن سابققتها، فضبط وزن الدرهم كما ذكرنا [٢,٩٧٥] جراماً، والذي يقول أن وزن الدرهم [٣,٢٥] جراماً إنما يبينها على الدرهم المصري الذي كان مستعملاً على عهود قريية، ويحمل هذا على الدرهم العربي أو الرومي القديم، وهناك فرق بينهم، فالدرهم المصري الذي كان مستعملاً قبل استقرار استعمال الأوزان الفرنسية العشرية الجرامات والكيلوجرامات ونحو ذلك واستقرارها في العالم كله تقريباً، فكان استعمال الدرهم المصري القديم، لا يلزم منه أن يكون هو الدرهم أيام النبي ﷺ.

(٢) ومع ذلك فقد كان ذلك كثيراً، فقد قال (في حَقِّ مَنْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ)، فخمسمائة درهم أي [٥٠٠ × ٢,٩٧٥] = ١٤٨٧,٥ جراماً من الفضة في (٢,٥) جنيهاً فالصداق كله من أوله إلى آخره [٣٧٠٠] جنيه تقريباً، ويمكن حسابها بناءً على سعر الفضة حسب الأزمنة المختلفة، والناس اليوم يرون

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَإِنْ قِيلَ: فَصَدَاقٌ أَمْ حَبِيبَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ؟
فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ تَبَرَّعَ بِهِ النَّجَاشِيُّ مِنْ مَالِهِ إِكْرَامًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذَاهُ أَوْ
عَقْدَ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ: مَا هَذَا؟)
فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَالْفَاضِلِ تَفْقُدُ أَصْحَابِهِ وَالسُّؤَالَ عَمَّا يَخْتَلِفُ مِنْ أَحْوَالِهِمْ^(١).

هذا من أزهد المهور، وهذا الصداق يكون معجل ومؤجل والعلماء ينصوا على استحباب ذلك، والمستحب في هذه الحالة أن يتكفل الرجل بتأسيس منزل الزوجية ويكون ملكاً له في تلك الحالة، فلو أرادوا المستحب، فالمستحب أن يجعلوا الصداق بهذا القدر معجلاً ومؤجلاً كل الصداق يكون كذلك، ويتكفل هو بمنزل الزوجية من أوله إلى آخره ويكون ملكاً له، لأنهم لو اتفقوا أن يكون ملكاً لها فيكون هناك قائمة ويكون قد خرج الصداق عن هذا القدر المستحب وسيدخل الأساس ضمن الصداق، فالمهور العالية هذه خلاف السنة، ولكن ذلك ليس بمحرم، لأن الله قال (وَأَتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا)، لكن القدر المستحب يكون (خمسائة درهم) لمن لا يشق عليه وهو الأفضل، ويثاب من فعل ذلك، فهي سنة مهجورة، ومستحب متروك مع يسره وسهولته وهو من أسباب البركة في النكاح إن شاء الله.

والأمر مداره على الاتفاق والعرف، فلو اتفق على وجود قائمة، إذا يلزمه القائمة، لم يتفق فلا يلزمه، فمن الأول يقول لن أكتب قائمة، وسوف أدفع مهر كذا، والأثاث ملكي، وللعلم لو سكت ولم يقل الأثاث ملكي، فالمحكمة تقضي بأن الأثاث ملك للمرأة لأن هذا هو الذي جرى به العرف، والمحاكم تقضي به من أجل أنه العرف، مثلما أنهم يقضون بأن الشبكة من المهر بناءً على العرف ما لم ينص على أنه هدية، والمحاكم تحكم بأن لها الشبكة بناءً على العرف لأنها تشترط وتكتب غالباً في القائمة ويتفقوا على وزن الذهب الذي سوف يأتي به الزوج، فلا اشتراط جعل هذا واضحاً أنه من ضمن الصداق، وبالتالي إذا كانت هناك خطبة، وحدث فسخ بعد الخطبة، ولم يكن الاتفاق على أن الشبكة هدية، فهي من المهر، وإذا كانت يسيرة القيمة دون اشتراط، فغالب الظن أنها في حكم الهدية (هل تُرد أم لا).

(١) دائماً العلماء يذكرون من الفوائد أن هذا ليس مختصاً بالحكام، لأن النبي ﷺ كان يتعامل مع أصحابه على أنه هو الذي يُريهم ويُعلمهم وهو الحاكم ﷺ وهو إمامهم، ولذلك يقولون يستحب للكبير، فينظر كبير القوم في مصالحهم، فكل إنسان وله كبير، وهو إمامهم وفاضلهم الذي يعلمهم، ولذلك العلماء يذكرون ذلك في كل طائفة، لكي يرجع الناس إليه في أمورهم وهو كذلك يتفق أصحابه ويسأل عما يختلف من أحوالهم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهُ: (أَثَرُ صُفْرَةٍ) وَفِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ: (رَأَى عَلَيْهِ صُفْرَةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: (رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ) وَالرَّدْعُ بَرَاءٌ وَدَالٌ وَعَيْنٌ مُهْمَلَاتٌ هُوَ أَثَرُ الطَّيِّبِ.

وَالصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَثَرٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ طِيبِ الْعُرُوسِ، وَلَمْ يَقْصِدْهُ وَلَا تَعَمَّدَ التَّرْعُفُ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنِ التَّرْعُفِ لِلرِّجَالِ، وَكَذَا نَهَى الرِّجَالُ عَنِ الْخُلُوقِ ^(١) لِأَنَّهُ شِعَارُ النِّسَاءِ، وَقَدْ نَهَى الرِّجَالُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُحَقِّقُونَ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ لِلرِّجَالِ الْعُرُوسَ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي أَثَرِ ذِكْرِهِ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِي ذَلِكَ لِلشَّابِّ أَيَّامَ عُرْسِهِ ^(٢).

قَالَ: وَقِيلَ: لَعَلَّهُ كَانَ يَسِيرًا فَلَمْ يُنْكَرَ.

قَالَ: وَقِيلَ: كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مَنْ تَزَوَّجَ لِبَسَ ثَوْبًا مَضْبُوعًا عَلَامَةً لِسُرُورِهِ وَزَوَاجِهِ.

قَالَ: وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ.

وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي ثِيَابِهِ دُونَ بَدَنِهِ.

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ جَوَازُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُرْعَفَةِ ^(٣)، وَحَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ.

قَوْلُهُ: (تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ)

(١) وهو نوع من الطيب خاص بالنساء فيه عصفور أو زعفران.

(٢) الصحيح الأول؛ لأن النهي ثابت ولا يُخصص بفعل بعض السلف ولو كانوا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث واقعة عين محتملة لما ذكر من أنه أثر صُفْرَةٍ من زعفران، وليس أنه ترعرع هو في نفسه.

(٣) والصحيح أنه يُنهى عنها مطلقاً، سواء الترععر في البدن أو في الثوب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّوَاةُ اسْمٌ لِقَدْرِ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ فَسَّرُوهَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ ذَهَبٍ ^(١). قَالَ الْقَاضِي: كَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هِيَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ نَوَاةُ التَّمْرِ أَيْ وَزْنُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: النَّوَاةُ رُبْعُ دِينَارٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ دَفَعَ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذَهَبٌ إِنَّمَا هِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ تُسَمَّى نَوَاةً كَمَا تُسَمَّى الْأَرْبَعُونَ أُوقِيَّةً.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ، وَأَنْ يُقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ نَحْوَهُ، وَسَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ إِضَاحُهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ: الْوَلِيمَةُ الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ لِلْعُرْسِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْوَلْمِ وَهُوَ الْجَمْعُ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ. قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ الْأَنْبَارِيُّ: أَصْلُهَا تَمَامُ الشَّيْءِ وَاجْتِمَاعُهُ، وَالْفِعْلُ مِنْهَا (أَوْلَمْ).

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: الضِّيَافَاتُ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ: **الْوَلِيمَةُ** لِلْعُرْسِ، **وَالْحُرْسُ** بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَيُقَالُ الْحُرْسُ أَيْضًا بِالصَّادِ الْمُثَمَّلَةِ لِلْوِلَادَةِ، **وَالْإِعْذَارُ** بِكَسْرِ الهمزة وَبِالْعَيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ لِلْخِتَانِ، **وَالْوَكِيرَةُ** لِلْبِنَاءِ، **وَالنَّقِيعَةُ** لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ مَأْخُودَةً مِنَ النَّقْعِ وَهُوَ الْغُبَارُ ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ الْمُسَافِرَ يَضَعُ الطَّعَامَ، وَقِيلَ: يَصْنَعُهُ غَيْرُهُ لَهُ، **وَالْعَقِيقَةُ** يَوْمَ سَابِعِ الْوِلَادَةِ، **وَالْوَضِيعَةُ** بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ الطَّعَامُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، **وَالْمَأْدُبَةُ** بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ ضِيَافَةً بِلَا سَبَبٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي حوالي خمسة عشر جرام ذهب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ ؟
وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَيَحْمِلُونَ هَذَا الْأَمْرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى
النَّدْبِ^(١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَأَوْجَبَهَا دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَقْتِ فِعْلِهَا:

فَحَكَى الْقَاضِي أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ.
وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِحْبَابُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ.

وَعَنْ ابْنِ حَبِيبٍ الْمَالِكِيِّ اسْتِحْبَابُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الدُّخُولِ^(٢).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُوسِرِ أَنْ لَا يُنْقِصَ عَنْ شَاةٍ.

وَنَقَلَ الْقَاضِي الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِقَدْرِهَا الْمُجْزِئِ بَلْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمْ مِنَ الطَّعَامِ حَصَلَتْ الْوَلِيْمَةُ^(٣).

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي وَلِيْمَةِ عُرْسٍ صَفِيَّةٍ أَنَّهَا كَانَتْ بِغَيْرِ لَحْمٍ، وَفِي وَلِيْمَةِ زَيْنَبَ أَشْبَعَنَا خُبْرًا
وَلَحْمًا وَكُلَّ هَذَا جَائِزٌ تَحْصُلُ بِهِ الْوَلِيْمَةُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى قَدْرِ حَالِ الزَّوْجِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَكَرَّرِهَا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ^(٤)، وَلَمْ تَكْرَهُهُ

طَائِفَةٌ. قَالَ: وَاسْتَحَبَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ لِلْمُوسِرِ كَوْنَهَا أُسْبُوعًا^(١).^(٢)

(١) وهذا يحتاج إلى صارف، ول صارف والظاهر الوجوب.

(٢) الصحيح استحبابها بعد الدخول، لأن عبد الرحمن تزوج ووجد النبي ﷺ عليه أثر الصفرة من امرأته
على ثيابه، وعندها قال النبي ﷺ له "أولم"، فدل ذلك على أنه يستحب أن تكون الوليمة بعد الدخول، وكذا
تزوج النبي ﷺ صفيّة وبنى بها في الطريق من خير ثم أولم بعد ذلك، ففي الحديث المتفق عليه [قَالَ
وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ
جَهَرَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» قَالَ
وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأُفْطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ
فَحَاسُوا حَيْسًا. فَكَانَتْ وَلِيْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ]. فيمكن ثاني يوم أو بعد ذلك.

(٣) ولا يكفي الشرب فقط كعصائر وما شابه، بل لابد من طعام ولو تمر.

(٤) فمن كرهه قال إسراف، والذين جوزوه قالوا هو عرس وفرح.

١٤ - باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ (٣) قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغْلَسَ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زَقَاقٍ خَيْبَرٍ وَإِنْ رَكَبْتَنِي لَتَمَسَّنِي فَخِذُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ «اللَّهُ

(١) ليأكل الفقراء، وهذا ليس فيه دليل .

(٢) فتاوى:

- بعض الناس يشترط على زوج ابنته أن يوقع على القائمة وهي وهمية لم يأتي بأشياء كثيرة منها؟ يكون في هذا من الكذب، لأنه يقول استلمت كذا وهو لم يستلم ولم يدخل بيته، فينبغي أن يكون التوقيع بصيغة صحيحة، ويمكن أن يقول في ذمتي لزوجتي كذا، ومن الكذب أيضاً المبالغة في القيم، وتوقيعه على هذه القيم كأنه يقر بلزومها في ذمته صداقاً لها. (هل يكون ملزوم بأيهم القيمة أم تسليم الأثاث أم هي التي تختار)

(٣) غزوة خيبر كانت بعد صلح الحديبية، وقد كان أهل خيبر يخشى منهم على أهل المدينة، وكانوا قد تكلموا في غزو المدينة في حين كان رسول الله ﷺ بالحديبية، وقد قيل فيهم أنه قد نزل فيهم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) والله أعلى وأعلم، الغرض المقصود أن اليهود لم يزالوا يتمالئون على الإسلام وأهله، ومن كان منهم قد خرج إلى خيبر بعد خروجهم من المدينة، وذلك بعد خروج بني قينقاع وبني النضير وبعد قتل بني قريظة، فكانت خيبر أقرب حصون اليهود ومدنهم إلى المدينة، فخرج منها طائفة وكانوا يتمالئون على رسول الله وعلى الإسلام وأهله، ولما رجع النبي ﷺ إلى المدينة بعد صلح الحديبية تفرغ لهم فغزاهم لما كانوا قد تمالئوا على رسول الله ﷺ ولما قد سبق من وعد الله ﷻ (وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا) فكانت مغنم خيبر، فكانت خيبر من أكثر وأكبر وأوسع المغنم التي غنمها المسلمون، كما أورثهم الله ﷻ أرضهم وديارهم وأموالهم ونسائهم وذرياتهم، وليست كل خيبر فتحت عنوة، ولكن منها ما فتح عنوة، كما نص على ذلك أنس رضي الله عنه وهم الذين قاتلوا رسول الله ﷺ، ولكن قد فتح بعضها صلحاً، وفي هذا قتال أهل الكتاب الذين أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأبوا أن يؤدوا الجزية، ولم تكن الجزية قد فرضت ولكنهم كانوا في غير صلح مع النبي ﷺ، فكانوا أهل حرب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فِسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ^(١). قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُوءٌ وَجُمِعَ السَّبْيُ فَبَاءَهُ دَحِيَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ^(٢). فَقَالَ «أَذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً». فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيٍّ فَبَاءَهُ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُعْطِيتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيٍّ سَيِّدَ قَرِيطَةَ وَالتَّضْيِيرَ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ «ادْعُوهُ بِهَا». قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا». قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ^(٣) مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» قَالَ وَسَطَ نَطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْأَقْطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا. فَكَانَتْ وَكِيمَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

[الأقط: اللبن الحمض يجمد حتى يستحجر ويطحخ أو يطبخ به، انحسر: انكشف، الخميس: الخليط من التمر والسمن والأقط، حاس: خلط خليطاً من التمر والسمن والأقط، الخميس: الجيش لقسمته خمسة أقسام المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، العنوة: القهر، الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، النطع: البساط من الجلد].

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ

(١) والخميس أي والجيش، الأولى على القسم (مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ)، والثانية على العطف (مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ) أي محمداً والجيش معه.

(٢) أي تكون من نصبي، وذلك بين الروايات الأخرى الآتية (وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دَحِيَّةَ جَارِيَةً جَمِيلَةً فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ) فيمكن أن يقسم للبعض مبكراً عن البعض الآخر لحاجته، فخيرها النبي ﷺ أن يأخذ جارية من السبي، فأختار دحية رضي الله عنه أجمل ما وجد فاختار صفية رضي الله عنها.

(٣) أبو حمزة هو أنس رضي الله عنه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَبَاب عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَرَوْحَ صَفِيَّةَ وَأَصَدَقَهَا عِتْقَهَا .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرَفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي يُعْتَقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا «لَهُ أَجْرَانِ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» . قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحِيَّةٌ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا لَهُ وَهَيَّيْتُهَا - قَالَ وَأُحْسِبُهُ قَالَ - وَتَعَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ - قَالَ - وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَحَصَّتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءٌ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءٌ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنَ فَشَبَعَ النَّاسُ - قَالَ - وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجُهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمًّا وَكَلَدَ . قَالُوا إِنْ حَبَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحَبِّبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ

فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَبَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا . فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَفَعْنَا - قَالَ - فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَبَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَدَرَتْ فَقَامَ فَسَرَّهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبَعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ . قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

[الأقط: اللبن الحمض يجمد حتى يستحجر ويطحخ أو يطبخ به، الخميس: الجيش لقسمته خمسة أقسام المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، الأفاحيص: جمع أفحوصة وأصلها الحفرة التي يحفرها الطائر في الأرض، فحصت: كشفت وحفرت سيرا فإذا وضع البساط وجعل فيه الطعام لا يسيل منه، المرور: جمع مروهي المساحي أو الجارف من حديد، ندر: سقط، الأنطاع: جمع النطع وهو البساط من الجلد].

قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَكَيْمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَلِحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرِغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَتَمُّ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ». فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتُ أَهْلَكَ فَيَقُولُ «بَخِير». فَلَمَّا فَرِغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أُدْرِى أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَأْتُهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكفَةِ الْبَابِ أَرَخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ آيَةُ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) الْآيَةُ. [الأسكفة: عتبة الباب].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ - وَالْفِظُّ لَهُ - حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صِفَتِي لِدَحِيَّةٍ فِي مَقْسِمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا - قَالَ - فَبَعَثَ إِلَى دَحِيَّةٍ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ «أَصْلَحِيهَا». قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقَبَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَأْتِنَا بِهِ». قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حَيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ - قَالَ - فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ تِلْكَ وَكَيْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشَشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِينًا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطِيئَهُ - قَالَ - وَصِفَتِي

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

خَلْفَهُ قَدْ أَرَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُنْظَرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَرَّهَا - قَالَ - فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ «لَمْ نُضَرْ» . قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ تِرَائِيْنَهَا وَيَشْمَنَّ بِصُرْعِهَا . [الحيس: الخليط من التمر والسمن والأقط، هشش: نشط وانبعثت نفسه إليها] .

قوله: (فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ^(١))

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا كِرَاهَةَ فِي تَسْمِيَّتِهَا^(٢) الْغَدَاةَ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ^(٣)، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ^(٤) .

قوله: (وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ^(٥))

دَلِيلٌ لَجَوَازِ الْإِرْزَادِ^(٦) إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مُطِيقَةً، وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِمِثْلِهِ .

قوله: (فَأَجْرَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْرٍ^(١))

(١) قوله (بغلس) أي بظلمة، وهو دليل على استحباب صلاة الصبح والسماء غير مسفرة، وذلك بلا شك بعد دخول الوقت وهو في أوله إذا تَبَيَّنَ الصبح صلى النبي ﷺ مبكراً، وكان من عادته ﷺ أن يُصَلِّيَ الصبح بغلس، وأما حديث "أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" (ج٦، ٦٧٢، د) ٤٢٤ [قال الألباني]: حسن صحيح، فهو حديث صحيح احتج به الحنفية على استحباب الإسفار لصلاة الصبح، وهي أن تؤخر حتى تضيء السماء وذلك قبيل شروق الشمس، فالصحيح في الجمع بين هذا وبين صلاة النبي ﷺ بغلس في أكثر أحواله، أنه يبدأ بغلس فيُطِيلُ الصلاة حتى تُسْفَر، فيكون قوله (أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ) ليس في أول الصلاة ولكن بعد الانتهاء منها، بمعنى أن يُطِيلُوا الصلاة حتى يدخلوا في الإسفار، لكن الأفضل أن يبدأ الصلاة بغلس، وإن انتهى منها بغلس أيضاً لم يضره ذلك، ويكون قصر الصلاة في تلك الحالة لأجل المصلحة الراجحة كما فعل ﷺ في يوم النحر في حجة الوداع وكما فعل هنا حين احتاج إلى القتال والغزو، فصلى الصبح بغلس وانتهى منها بغلس .

(٢) أي صلاة الصبح .

(٣) فقالوا تُسمى صلاة الفجر لأن الله قال (مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ)، فليس في هذا بدعة ولا كراهة .

(٤) لصحة الأحاديث بها .

(٥) وهو زوج أم أنس ﷺ .

(٦) فيجوز أن يركب ويُركب خلفه بعض أهله أو أصحابه .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

دليل لجواز ذلك^(٢)، وأنه لا يسقط المروءة، ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة^(٣) أو تدريب النفس ومُعَانَاة أسباب الشجاعة^(٤).

قوله: (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ﷺ، وأنحسر الإزار عن فخذ نبي الله ﷺ فإني لأرى بياض فخذ نبي الله ﷺ)

هذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: الفخذ ليس بعورة، ومذهبنا أنه عورة، ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره ﷺ، فأنحسر للزحمة وإجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً، وكذلك مسّت ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة، ولم يقل إنه تعمّد ذلك، ولا أنه حسر الإزار بل قال: انحسر بنفسه^(٥).

(١) ويريد هنا أن يذكر لماذا حصل التلامس بين ركة أنس ﷺ وبين فخذ النبي ﷺ وذلك أنه ﷺ كان في الزقاق الضيق، ولم يكن النبي ﷺ يقصد كشف فخذيه ولا أن تمسه ركة أنس، بل وقع ذلك للحاجة إلى القتال، لأن أنس كان على فرس أبي طلحة فكانوا بجواره ﷺ فحصل ذلك الانحسار عن فخذ رسول الله ﷺ ولأجل ضيق الزقاق مسّت ركة أنس فخذ الرسول ﷺ.

(٢) أي جواز أن يجري بالدابة.

(٣) أي تعويد الدابة على سرعة الجري.

(٤) تدريب النفس على سرعة الحركة أثناء القتال، كل ذلك مشروع أن يحصل هذا الإسراع والجري.

(٥) ولكن ذلك لا يسقط الاستدلال والله أعلى وأعلم، وذلك أن الله قد عصم نبيه ﷺ من انكشاف عورته في شبابه قبل النبوة، وهو أولى بعد النبوة، فلما جعل ثوبه على عاتقه أثناء بناء الكعبة سقط مغشياً عليه، فأفاق وهو يقول إزار ي إزار ي، فدل ذلك على عصمة الله له حتى لا تنكشف عورته وما رُوي بعد ذلك ﷺ مكشوف العورة قط، واستمرار هذا الأمر حتى ينحسر الإزار وينظر أنس ﷺ إلى بياض فخذ النبي ﷺ وتمس ركبته فخذيه ﷺ دليل على أن الفخذ ليس كالعورة المغلظة، وقد ثبت حديث جرهد " غَطَّ فَخْذَكَ يَا جَرَهْدُ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ " (حم) ١٥٩٧٣، (د) ٤٠١٤، (ت) ٢٧٩٧، انظر صحيح الجامع: ١٦٨٣، والصحيح تحت حديث: ١٦٨٧، وهو حديث حسن، والجمع على طريقة المالكية القائلين بالعورة المغلظة والعورة المخففة أحسن وجوه الجمع وإلا فكما ذكرنا فالحديث الذي بين أيدينا حديث أنس، ظاهر في أن هذا وقع للنبي ﷺ، فإن لم يكن عن اختياره، إلا أنه بقي مدة يجري وركبة أنس تمس

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْرَ)

فِيهِ دَلِيلٌ لَا سِتِّحَابَ الذِّكْرَ وَالتَّكْيِيرَ عِنْدَ الْحَرْبِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} وَهَذَا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَثِيرٌ ^(١).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (خَرِبْتُ خَيْرَ) فَذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ:

فَخَذَهُ ﷺ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَحْرُمُ مَعَ الْمُقْرَبِينَ، كَالْأَقَارِبِ وَالْخُدَمِ وَنَحْوِهِمْ، فَإِنْ ذَلِكَ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَيْضًا عَمْدًا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاسْتَحْيَى مِنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَغَطَّى فَخَذَهُ ﷺ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ [أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخْذِهِ أَوْ سَاقِيهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْشَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْشَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عَثْمَانُ فَجَلَسَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ «أَلَا اسْتَحْيَى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ»]، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخْذِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخْذِي كَمَا ضَرَبْتَ فَخْذَكَ، وَقَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَفَيْهَا] فَلَا يَشْكُ عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ عَالَمٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ الْمَغْلُظَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى قَبْلِهِ أَوْ دُبُرِهِ وَلَا عَلَى عَوْرَةِ امْرَأَةٍ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ، فَإِنْ هَذَا لَا يَشْكُ فِي مَنَعِهِ، فَدَلَّ ضَرْبُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى فَخْذِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ سَلَمْنَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ، وَكَذَلِكَ كَشَفَهُ لَفَخَذَهُ فِي حَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّ الْفَخْذَ لَيْسَ كَالسُّوْتَيْنِ وَهَذَا هُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَحَدِيثُ "غَطَّ فَخْذَكَ يَا جَرَهْدُ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ" يُحْمَلُ عَلَى الْعَوْرَةِ الْمَخْفُفَةِ أَيْ يُمْكِنُ أَنْ تَظْهَرَ فِي الْمُقْرَبِينَ مِنَ الْإِنْسَانِ كَالْخَادِمِ وَالْأَقَارِبِ مِنَ الرِّجَالِ وَمِنْ لَا يُسْتَحْيَى مِنْهُمْ، وَلَا يَظْهَرُ الْفَخْذُ عِنْدَ النَّاسِ فِي الطَّرِيقَاتِ، فَهُوَ عَوْرَةٌ مَخْفُفَةٌ فَالتَّخْفِيفُ أَنَّهُ يَظْهَرُ لِلْمُقْرَبِينَ، وَكَوْنُهُ عَوْرَةٌ لَا يَظْهَرُ فِي الطَّرِيقَاتِ وَلَا يَظْهَرُ أَمَامَ كُلِّ أَحَدٍ، فَإِنْ هَذَا فِيهِ تَجَرُّةٌ عَلَى كَشْفِ الْعَوْرَاتِ عَمُومًا، وَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ إِلَى قَوْلِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مُطْلَقًا، وَذَهَبَتْ طَوَائِفٌ إِلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ مُطْلَقًا، وَالْخِلَافُ سَيَكُونُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فِي بَطْلَانِهَا وَصَحَّتْهَا، وَإِنْ كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْشُوفَ الْفَخْذِ، لَكِنِ الْكَلَامُ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَأْمُورًا أَنْ يَسْتَرَّ عَانَتِيهِ فِي الصَّلَاةِ، فَالْأَوَّلَى وَالْأَوَّلَى تَغْطِي الْفَخْذَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْشُوفَ الْفَخْذِ، وَلَكِنْ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ تَبْطُلُ؟ مَنْ قَالَ هُوَ عَوْرَةٌ كَالسُّوْتَيْنِ قَالَ الصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ، وَمَنْ قَالَ عَوْرَةٌ مَخْفُفَةٌ أَوْ قَالَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ صَحَّحَ الصَّلَاةَ، فَالْأَقْرَبُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ الْفَخْذَ لَيْسَ كَالسُّوْتَيْنِ الْقَبْلُ وَالْذُبُرُ بِحَالٍ.

(١) لِأَنَّهُ ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا بِالثَّلَاثِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَحَدَهُمَا أَنَّهُ دُعَاءُ تَقْدِيرِهِ أَسْأَلُ اللَّهَ خَرَابَهَا.

وَالثَّانِي أَنَّهُ إِيخْبَارٌ بِخَرَابِهَا عَلَى الْكُفَّارِ وَفَتْحِهَا لِلْمُسْلِمِينَ^(١).

(١) وهذا الثاني أظهر لأن الدعاء بخرابها لا يستفَع به المسلمون بعد فتحها، وبفضل الله ﷻ ظَلَّتْ خَيْرَ عَامرةٍ إلى يومنا هذا، ولو كان دُعَاءُ خَرَبَتْ، والله أعلم، ثم إن قوله ﷻ (إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ) دليل على أنه خبر، أي خربت خَيْر على أهلها من الكفار اليهود وعمرها المسلمون بعد ذلك، وصارت مدينة إسلامية، أبقاهم النبي ﷺ فيها مدةً، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقَرِّهُنَّ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُنَّ نِصْفُ الشَّعْرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نُقَرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». فَقَرَّوْا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْيَاءٍ وَأَرْحَاءَ. [متفق عليه]، فأجلاهم عمر ﷺ في خلافته إلى الشام وأصبحت مدينة إسلامية خالصة بفضل الله ﷻ وهي آية من آياته على عاقبة الظالمين المنذرين الكافرين، كيف آل بهم الأمر إلى أن نزع الله منهم ديارهم وأرضهم وأموالهم، واليهود إلى يومنا هذا يحملون بالعودة إلى خيبر على أنها مدينة يهودية، ونحن لا ننكر أن يهود سكنوها، لكن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، بل هم يحملون بالمدينة النبوية، لأن يوم إجلاء بني قريظة وبني النضير لا يزال غصة في حلوقهم، والله ﷻ يورث الأرض من يشاء، وقد سمي الله ﷻ قريظة أرضهم وديارهم وأموالهم (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا)، فنحن نُقَرِّ على أنها كانت أرضهم وكانت أموالهم وديارهم، وليس يلزم من ذلك استمرار هذا الأمر، (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)، فهذه البلاد سكنها اليهود قبل المسلمين ومع ذلك لما كفروا، استحقوا العقوبة بأن تُنزع منهم هذه الأرض ليعلوها حكم الله ﷻ.

فكثرة المجادلة في الحق التاريخي، وكذلك في أمر فلسطين في الحق التاريخي، وأناهل فلسطين أسبق من اليهود فيها مجادلة غير سديدة وغير صحيحة، ونحن نُقَرِّ بالقطع واليقين أن الله جعل الأرض المقدسة لبني إسرائيل في فلسطين، لكننا نقول لما كانوا مسلمين متبعين لآباء الله ﷻ موحدون مؤمنون، فلما كفروا نزعها الله ﷻ منهم وأورثها أهل الإسلام، فهي حق أهل الإسلام بصفته لا بنسبهم، فلما نستحق فلسطين لأننا أحفاد المشركين من جالوت وجنوده مثلاً لا أعني أنفسنا وإنما أعني أهل فلسطين مثلاً، فهذا ليس بمعتبر، فجالوت كافر نزع منه ونزع من قبله، ممن كان في زمن يوشع بن نون بكفرهم، وإنما تستحق هذه الأراضي المقدسة بالإسلام والإيمان وليس بالنسب ولا الميراث النسبي، لأن الأرض كلها لله ﷻ، فنحن لم نصنع هذه الأرض ولم نخلقها ولا يجوز لنا أن نستحقها دون سبب استحقاق حقيقي، وسبب الاستحقاق الحقيقي عند الله هو التقوى (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله (فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُتُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ) (١)

قوله (حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ) هُوَ بَفَتْحِ الْبَاءِ وَالزَّايِ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ إِبْتِدَاءِ طُلُوعِهَا.

قوله: (وَأَخْرَجُوا بِفُتُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ)

أَمَّا (الْفُتُوسُ) فَبِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ عَلَى وَزْنِ (فُعُولُ) جَمْعُ فَأَسٍ بِالْهَمْزَةِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ. (وَالْمَكَاتِلُ) جَمْعُ مِكَتَلٍ وَهُوَ الْقَفَّةُ وَالزَّنْبِيلُ.

(وَالْمُرُورُ) جَمْعُ مَرٍّ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ، نَحْوُ الْمَجْرِفَةِ وَأَكْبَرُ مِنْهَا، يُقَالُ لَهَا الْمَسَاحِي. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ. وَحَكَى الْقَاضِي قَوْلَيْنِ أَحَدَهُمَا هَذَا.

فخبر خربت على أهلها وصارت للمسلمين بفضل الله ﷻ. وِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْجَرَائِمِ مَا أَنْذَرُوا بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَخُذِرُوا مِنْ عَاقِبَتِهِ فَأَصْرُوا، فَكَمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَمَلُّثِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَيْدِ الْمَكَائِدِ، حَتَّى أَوْشَكُوا عَلَى غَزْوِ الْمَدِينَةِ فِي غِيَابِ النَّبِيِّ ﷺ، لَوْلَا أَنَّ رَدَّ اللَّهِ ﷻ كَيْدَهُمْ وَقَذَفَ الرَّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ ثُمَّ أَوْرَثَ الْمُسْلِمِينَ دِيَارَهُمْ بِالْكَلِيَّةِ، بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ.

وَسِاقُ النَّبِيِّ ﷺ السِّبَاقُ عَلَى سِيَاقِ الْآيَةِ فَقَالَ ﷻ (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُصْرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) فَتَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ مِنْ ضَمَنِ عَذَابِ اللَّهِ ﷻ الَّذِي يُنْزِلُهُ بِالْكَافِرِينَ بَعْدَ إِنْذَارِهِمْ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، فَصَارَ الْمُؤْمِنُونَ بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ أَدَاةَ نَزُولِ الْعَذَابِ بِالْكَفَرَةِ بِجِهَادِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَاتْتِصَارِهِمْ عَلَيْهِمْ.

وقوله (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ إِنْذَارٍ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ بَلَغَتْهُمْ النِّذَارَةُ وَبَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْذَرُوا عَاقِبَةَ الْكُفْرِ بِالرَّسُولِ ﷺ وَبِإِدْنِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ بِسَاحَتِهِمْ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَتْسَعَةُ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ الْقُرَى وَالْمَدَنِ (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ).

(١) فَأَخَذُوا عَلَى حِينِ غَرَةٍ، لَمْ يَكُونُوا مُسْتَعِدِينَ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَسْمَعُوا بِغَزْوِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ، خَرَجُوا إِلَى أَعْمَالِ الزَّرَاعَةِ دُونَ سِلَاحٍ فَقَالُوا (مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ)، فَالْأُولَى عَلَى سَبِيلِ الْقِسْمِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى سَبِيلِ الْقِسْمِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالثَّانِي الْمُرَادُ بِالْمُرُورِ هُنَا الْحِبَالُ كَانُوا يَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى النَّخِيلِ قَالَ: وَاحِدَهَا (مَرٌّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لِأَنَّهُ يَمُرُّ حِينَ يُقْتَلُ.

قَوْلُهُ: (مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةُ وَبِرَفْعِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةُ، وَهُوَ الْجَيْشُ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، سُمِّيَ خَمِيسًا لِأَنَّهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: مُقَدِّمَةٌ وَسَاقَةٌ وَمِئَمَّةٌ وَمَيْسَرَةٌ وَقَلْبٌ. وَقِيلَ لِتَخْمِيسِ الْغَنَائِمِ، وَأَبْطَلُوا هَذَا الْقَوْلَ لِأَنَّ هَذَا الْإِسْمَ كَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَخْمِيسٌ.

قَوْلُهُ: (وَأَصْبَنَاهَا عَنُوةً)

هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ قَهْرًا لَا صُلْحًا^(١)، وَبَعْضُ حُصُونٍ خَيْرٌ أُصِيبَ صُلْحًا، وَسَنَوَضُّحُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(١) وَلِذَا سُيِّتَ الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُ، وَسُيِّتَ صَفِيَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَإِنَّمَا سُيِّتَ صَفِيَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ شَرَطٌ مَعَ أَهْلِهَا أَلَّا يَكْتُمُوا شَيْئًا، فَالْحَصْنُ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ صَفِيَّةٌ فَتَحَ صُلْحًا، لَكِنْ بَشَرُطٌ أَلَّا يَكْتُمُوا شَيْئًا مِنَ الْمَالِ فَيَزُولُونَ عَنِ الْأَمْوَالِ، لَكِنْ كَتُمُوا شَيْئًا خَبِيئَةً حُبِيًّا، فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُوا بِمَكَانِهِ وَحُفِرَ، فَوَجَدُوا كَثْرًا مِنَ الذَّهَبِ، فَكَانُوا بِذَلِكَ نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ، فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ رِجَالَهُمْ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَهُمْ، وَكَانَتْ صَفِيَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عُرُوسًا حَدِيثَةَ الزَّوْجِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ خُضْرَةً فِي وَجْهِهَا [أَثْرُ ضَرْبَةٍ] فَقَالَ مَا هَذَا بَوَجْهِكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ رُؤْيَا قَبْلَ قُدُومِكَ عَلَيْنَا وَلَا وَاللَّهِ مَا أَذْكَرَ مِنْ شَأْنِكَ مِنْ شَيْءٍ، قَصَصْتُهَا عَلَى زَوْجِي فَلَطَمَ وَجْهِي وَقَالَ: تَمْنِينَ هَذَا الْمَلِكُ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَمَاذَا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ الْقَمَرَ زَالَ مِنْ مَكَانِهِ فَوَقَعَ فِي حَجْرِي فَأَعْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِرُؤْيَاهَا (دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ) فَكَانَتْ رُؤْيَا حَقٍّ أَرَادَ اللَّهُ بِهَا الْخَيْرَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، وَهِيَ مِنْ نَسْلِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَالْعُدَّةُ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ كَانَتْ بِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ بِالْحَيْضِ وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ (وَنَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا) أَيْ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أَيْ فِي خِيَمَتِهَا وَمَنْزِلِهَا الَّذِي تَنْزِلُ فِيهِ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْعُدَّةُ بِالْحَيْضِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الطَّرِيقِ فِي الْعَوْدَةِ مِنْ خَيْرٍ، وَلِذَا تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ انْتِهَاءِ عِدَّتِهَا بِأَنْ جَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا، فَأَعْتَقَهَا وَشَرَفَهَا بِهَذَا الْعَتَقِ وَصَارَتْ مِنْ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ كَمَا يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي مَعَنَا (وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَخِيَّةٍ جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَجَاءَهُ دِحْيَةُ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُيَيٍّ)

أَمَّا (دِحْيَةُ) فَبِفَتْحِ الدَّالِّ وَكَسْرِهَا.

وَأَمَّا (صَفِيَّةُ) فَالْصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا كَانَ إِسْمَهَا قَبْلَ السَّبْيِ، وَقِيلَ: كَانَ إِسْمَهَا (زَيْنَبُ) فَسُمِّيَتْ بَعْدَ السَّبْيِ وَالِإِصْطِفَاءِ (صَفِيَّةً) ^(١).

قوله: (أَعْطَيْتُ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُيَيٍّ ^(٢) سَيِّدَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ: أَدْعُوهُ بِهَا قَالَ: فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا)

فهي مملوكة قبل الاستبراء ولكن لا يجامعها إلا بعد أن تُستبرأ بحيضة، فعلة الأمة أن تحيض حيضة واحدة فقط، لأن المقصود أن يُستبرأ الرحم.

(١) المشهور أنها صفية بنت حُيَيٍّ، على اسمها الأول وهو الصحيح.

(٢) حُيَيٌّ بن أخطاب زعيم اليهود الذي عاد النبي ﷺ ما حيي، وقتله النبي ﷺ فيمن قتل من بني قريظة، وذلك أنه كان من بني النضير لكن رغم ما وقع من إجلائهم دون قتل، لم يزل لا يمر الإسلام من حلقة أبداً، فشرق بالإسلام وما استطاع أن يُمره، فظل يعادي المسلمين ويحرض الأحزاب، وكان هو أحد أقطاب الذين حرضوا على جمع الأحزاب، وظل مع بني قريظة حتى نقضوا العهد مع رسول الله ﷺ على أمل أن يفتكوا بالمسلمين وعلى أن يُسيطروا، وكان في ذلك النقض لعهد بني قريظة وكان زعيم بني قريظة قد طلب من حُيَيٍّ أن يدخل حصنهم يُصيب ما أصابهم ووفى له حُيَيٌّ بذلك، مع أنه كان يعلم أنه رسول الله ﷺ.

وقد سمعت صفية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من أبيها وعمها ذلك، فسمعت عمها يقول لأبيها أهو هو، فيقول أي والله هو النبي، فيقول وما تصنع؟ فقال أعاديه ما حييت، والعياذ بالله، فهذا من أسباب وقوع الإسلام في قلب صفية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لما أراد الله لها من الخير، ولما أسلمت حُسْنُ إسلامها وهي من أمهات المؤمنين، وما قالتها بعض النساء وجواري النبي ﷺ (أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ) فهو من باب الغيرة من حُسْنِهَا وجمالها التي تُغتفر لهن دون عقوبة وإن كانت كلمة باطلة، وكذا شامتتهن، فإنهن لسن معصومات، وهو أمر قد لا يُعاقب عليه في الدنيا اكفاءً بالنهي عنه مراعاةً لأمر الغيرة الفطرية في النساء، وقد نزهها النبي ﷺ عن هذا الوصف مرات، وكن يخشين على رسول الله ﷺ منها فقد قتل زوجها وأخاها وقتل قبل ذلك أباه، ولكنها كانت ناصحة لرسول الله ﷺ وللمسلمين، وهي من أمهات المؤمنين وزوجة من زوجات النبي ﷺ في الجنة وصادقة في إسلامها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

ودحية رضي أن يُعوض عنها، فقد أخذ جارية غيرها من السبي وهو كان يريد أي جارية، ثم إن النبي ﷺ اشتراها منه بسبعة أعبد في مقابل صفية، إضافة إلى نصيبه، فرضي ذلك، ثم المصلحة المعنوية في أن تكون

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ يَحْتَمِلُ مَا جَرَى مَعَ دُخِيَّةٍ وَجُهَيْنٍ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَدَّ الْجَارِيَةِ بِرِضَاهُ وَأَذْنَهُ فِي غَيْرِهَا.
وَالثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَذْنَهُ لَهُ فِي جَارِيَةٍ لَهُ مِنْ حَشْوِ السَّيِّ لَا أَفْضَلَهُنَّ.
فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ أَنْفُسَهُنَّ وَأَجُودَهُنَّ نَسَبًا وَشَرَفًا فِي قَوْمِهَا وَجَمَالًا اسْتَرْجَعَهَا لِأَنَّهُ
لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا، وَرَأَى فِي إِنْقَائِهَا لِدُخِيَّةٍ مَفْسَدَةٍ لِيَتَمَيَّزَ بِمِثْلِهَا عَلَى بَاقِي الْجَيْشِ، وَلَمَّا فِيهِ مِنْ
إِنْتِهَاكِهَا مَعَ مَرْتَبَتِهَا وَكَوْنِهَا بِنْتُ سَيِّدِهِمْ^(١)، وَلَمَّا يَخَافُ مِنْ اسْتِعْلَائِهَا عَلَى دُخِيَّةٍ بِسَبَبِ
مَرْتَبَتِهَا، وَرُبَّمَا تَرْتَّبَ عَلَى ذَلِكَ شِقَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَكَانَ أَخْذُهُ ﷺ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ
الْمُفَاسِدِ الْمُتَخَوِّفَةِ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ دُخِيَّةً عَنْهَا.

وَقَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دُخِيَّةٍ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْوَاسٍ)
يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: (وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ) أَيِ حَصَلَتْ بِالْإِذْنِ فِي أَخْذِ جَارِيَةٍ لِيُؤَافِقَ بَاقِيَ الرَّوَايَاتِ.

صَفِيَّةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَكْرَمُهَا وَأَكْرَمُ لِقَوْمِهَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنْ الْيَهُودُ عِنْدَهُمْ حَقْدٌ عَجِيبٌ،
فَكَانَ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ يُسَلِّمُ قِبَاطِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَبِمَجْرَدِ زَوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَوِيرِيَّةٍ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُسْتَلْقِيَّةِ،
جَاءَ قَوْمُهَا وَقَالُوا نَحْنُ أَصْهَارُ الرَّسُولِ ﷺ وَأَسْلَمُوا، فَكَانَ يُسَلِّمُ بِذَلِكَ أُمَمٌ بِمَجْرَدِ هَذِهِ الْمَصَاهِرَةِ، وَأَرَادَ
النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا لَكِنْ الْيَهُودَ عِنْدَهُمْ حَقْدٌ عَجِيبٌ، فَرِغَمَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، لَكِنْ
حَقْدُهُمْ بَاقٍ مُسْتَمِرٌّ، لَمَّا ثَبَتَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ ﷻ مِنْ أَنَّ عِدَاوَتَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلِذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ
زَوَالُ هَذِهِ الْعِدَاوَةِ، فَعِدَاوَتُهُمْ إِلَى نَزُولِ الدِّجَالِ فَهَمَّ جُنُودُهُ وَأَعْوَانُهُ عَلَى حَرْبِ الْإِسْلَامِ، فَلَوْ أَسْلَمَ هَؤُلَاءِ
لَمَّا وَجَدَ مِنْ يُعَادِي الْإِسْلَامَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، وَسَبَّحَانَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدَرُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قُوَّةٌ وَسُلْطَانٌ يُجَارِبُونَ
بِهِ الْإِسْلَامَ وَخُصُوصًا فِي زَمَانِنَا وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَاللَّهُ ﷻ حَرَمَهُمُ الْقُوَّةَ وَالسُّلْطَانِ قَرُونًا مُتَتَالِيَةً
وَضَلُّوا أَذْلَةً مُتَفَرِّقِينَ فِي الْعَالَمِ، إِلَى أَنْ وَقَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ﷻ وَقَدَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ سُلْطَانٌ وَعُلُوٌّ كَبِيرٌ فِي
الْأَرْضِ فِي زَمَانِنَا، وَلَيْسَ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَرَّتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ، وَلَكِنَّهُ عُلُوٌّ كَبِيرٌ وَكَبَرٌ وَعَتُوٌّ وَفَسَادٌ، لَمَّا
أَرَادَ اللَّهُ الْخَيْرَ لِلْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ يَصْبِرُونَ فِي مُجَاهَدَتِهِمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْمَالِ وَالنَفْسِ إِلَى أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ
بِهَلَاكِهِمْ وَذَهَابِ دَوْلَتِهِمْ.

(١) فَمِنْ رَحْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالرَّحْمَةِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ ﷻ لِنَبِيِّهِ ﷺ أَنْ يُرَاعِيَ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ، فَالْكُفْرَةُ يَسْعُونَ فِي
إِذْلَالِ الْأَشْرَافِ وَالْأَكْبَارِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَيُرَاعُونَ مَنَازِلَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ قَالَ
(فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْوَاسٍ) فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ بِرِضَاهُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهُ: (اشْتَرَاهَا) أَيُّ أَعْطَاهُ بِدَلَّهَا سَبْعَةَ أَنْفُسٍ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ، لَا أَنَّهُ جَرَى عَقْدُ بَيْعٍ، وَعَلَى هَذَا تَتَّفِقُ الرُّوَايَاتُ ^(١).

وَهَذَا الْإِعْطَاءُ لِدَحِيَّةٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْفِيلِ:

فَعَلَى قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: التَّنْفِيلُ يَكُونُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ التَّنْفِيلَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ يَكُونُ هَذَا التَّنْفِيلُ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ ^(٢) بَعْدَ أَنْ مِيزَ أَوْ قَبْلَهُ وَيُحْسَبُ مِنْهُ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ.

وَحَكَى الْقَاضِي مَعْنَى بَعْضِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوَّلَى عِنْدِي أَنْ تَكُونَ صَفِيَّةً فَيَتَّحِدُ بِهَا كَانَتْ زَوْجَةً كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ كَانُوا صَالِحُوا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَكْتُمُوهُ كِتْرًا، فَإِنْ كَتَمُوهُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ. وَسَلَّاهُمْ عَنْ كِتْرِ حُيَّيِّ بْنِ أَخْطَبَ فَكَتَمُوهُ، وَقَالُوا: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ، ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، فَانْتَقَضَ عَهْدُهُمْ فَسَبَّاهُمْ. ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ. فَصَفِيَّةٌ مِنْ سَبِيهِمْ فَهِيَ فِيءٌ لَا يُخْمَسُ، بَلْ يَفْعَلُ فِيهِ الْإِمَامُ مَا رَأَى.

(١) لَا يُنْمَعُ مَنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ كَعَقْدِ بَيْعٍ مَعَ دَحِيَّةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي الْحَيَوَانِ - وَهُوَ الْأَشْيَاءُ الْحَيَّةُ - عَمُومًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الرِّبَا فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ مَعَ التَّفَاضُلِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ التَّفَاضُلُ فِي الْبَيْعِ بِحَيْثُ يَبِيعُ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ وَأُمَّةً بِأَمْتَيْنِ وَهَكَذَا عَلَى حَسَبِ الْقِيَمَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ الرِّبَوِيَّةِ.

(٢) وَذَلِكَ لِأَجْلِ أَنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)، فَهِيَ لِلَّهِ تَبَرُّكًا لِأَنَّ الْكُلَّ مِلْكٌ لِلَّهِ، وَالرَّسُولُ ﷺ لَهُ خُمْسٌ هَؤُلَاءِ الْخُمُسَةِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمْعُهُمْ الْعِلْمَاءُ أَنَّ هَذَا الْخُمْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ فِي هَذِهِ الْمَصَارِفِ وَلَيْسَ لَهُ خُمْسُ الْخُمْسِ فَقَطْ، مِثْلَ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَّةِ، لَا نَقُولُ لِلْفُقَرَاءِ ثَمَنٌ وَلِلْمَسَاكِينِ ثَمَنٌ وَلِلْغَارِمِينَ ثَمَنٌ، وَإِنَّمَا هُوَ لِيَانِ هَذِهِ الْمَصَارِفِ الثَّمَانِيَّةِ، فَيُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ الزَّكَاةُ كُلُّهَا فِي صَنْفٍ وَاحِدٍ، فَيُجْزِئُنِي أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ مَالِي فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَقَطْ، وَيُجْزِئُنِي أَنْ أَخْرِجَهَا فِي الْغَارِمِينَ فَقَطْ، فَلَا يُلْزَمُ أَنْ أَقْسِمَ الزَّكَاةَ ثَمَانِيَّةَ أَقْسَامٍ، وَهَكَذَا خُمْسُ الْغَنِيمَةِ وَكَذَلِكَ الْفِيءُ يَقْسَمُ فِي هَذِهِ الْمَصَارِفِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي، وَهَذَا تَفْرِيعٌ مِنْهُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الْفِيءَ لَا يُحْمَسُ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُحْمَسُ كَالْغَنِيمَةِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟) ^(٢) قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْتَقَ الْأَمَةُ وَيَتَزَوَّجَهَا كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ (لَهُ أَجْرَانِ). وَقَوْلُهُ: (أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا) اُخْتَلَفَ فِي مَعْنَاهُ:

فَالصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا تَبَرُّعًا بِلَا عِوَضٍ وَلَا شَرْطٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا بِلَا صَدَاقٍ، وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ أَنَّهُ يُجُوزُ نِكَاحُهُ بِلَا مَهْرٍ لَا فِي الْحَالِ، وَلَا فِيمَا بَعْدَ ^(٣) بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يُعْتَقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا فَقَبِلَتْ فَلَزِمَهَا الْوَفَاءُ بِهِ.

(١) والصحيح أنه لا يُحْمَسُ، بل كله في نفس مصرف حُوس الغنيمه، ولكن قوله في الحديث (وَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحِيَّةً) (هل هذا السهم قبل التقسيم أم بعده؟) ظاهر جداً أن النبي ﷺ جعلها مع السبي وأنهم جعلوا جميعاً كسائر غنائم خيبر، ويمكن أن يكون قد أذن له في جارية من السبي مكان نصيبه (نصيب من؟)، فلو أنه أخذ من الفيء على أنه يكون من نصيبه بدل نصيبه من المغانم، فلا فرق في ذلك والله أعلم (فهم).
(٢) أي كيف كان مهر صفيه، فما أعطها صداقاً، وإنما أعتقها وتزوجها.
(٣) أي لا صداق مقدم ولا مؤخر.

ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث، بل هو خلاف نصه، لأنه قال (مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا) إِذَا جَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَهُوَ أَيْضاً فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ (وَأَصْدَقَهَا عَتَقَهَا) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَالَّذِي أَلْزَمَهُمْ هَذَا الْكَلَامُ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ مِنْ مِثْلِ هَذَا، فَيَقُولُونَ لَا يَجُوزُ الْإِعْتَاقُ عَلَى شَرْطِ الزَّوْاجِ وَلَا يَكُونُ عَتَقًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ) الْبَخَارِيُّ، فَلَمْ يَشَرْطْ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَجُوزُ لِعَبْدٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَنْقُولُ فِي السَّيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ وَقَبِلَتْ وَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِكْرَاماً لِنَسَبِهَا وَشَرَفَهَا وَلَهَا، وَتَحْقِيقاً لِلرُّوْيَا الصَّادِقَةِ الَّتِي رَأَتْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا ذَكَرْنَا فِي قِصَّةِ زَوَاجِهَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى قِيمَتِهَا، وَكَانَتْ مَجْهُولَةً ^(١) وَلَا يَجُوزُ هَذَا وَلَا الَّذِي قَبْلَهُ لِغَيْرِهِ ﷺ بَلْ هُمَا مِنَ الْخَصَائِصِ كَمَا قَالَ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ^(٢).
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَعْتَقَ أُمَّتَهُ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ، وَيَكُونُ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا:
فَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ. وَمَنْ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَزُفَرٌ ^(٣).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ أَعْتَقَهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَقَبِلْتُ عِتْقَها، وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ، بَلْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِعِتْقِهَا مَجَانًا، فَإِنْ رَضِيَ وَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَلَهُ

(١) وأما أن الصداق لا يجوز مجهول القيمة، فليس بصحيح أيضاً، فإنه إذا صحَّ العقد دون ذكر الصداق، فلا حرج أن تكون القيمة مجهولة، كما يتفقان مثلاً في الصداق على أثاث مجهول القيمة، فيقول له عليك أثاث حجرة وعليّ أثاث حجرة وهو صداقها وهناك حجرة بألف وأخرى بمائة ألف، وذلك لأن الشرع متشوف للزواج، فيسرّ أموره تيسيراً عظيماً، فيصححه بكثير مما لا يصح به عقد البيع.
(٢) وهم الذين قالوا أعتقها مجاناً وتزوجها بلا صداق.
وكل هذا مخالف لظاهر الحديث، وقد أفاض ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في زاد المعاد في رد هذه الأقوال وهي جديرة بالرد.

(٣) الإمام أحمد أسعد الناس بالسنة في هذا الباب، فيقول بصحة هذا دون خيار لها، وأي مصلحة لها في أن ترفض بعد ذلك، فإنها كانت مملوكة أو أم ولد أو سُرّية، فيعتقها ويجعلها زوجة، فهذا خيرٌ لها بلا شك، فيلزمها الوفاء، بل تصير زوجة بمجرد العتق والتزويج، بأن يقول أعتقها وتزوجتها وهو وليها وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث، وأما مارية القبطية فلم يتزوجها النبي ﷺ وإنما كانت أم ولده وهي أسلمت أيضاً لكن لم يكن لها من الشرف ما لصفية بنت نبي و بنت أخي نبي و بنت سيد قومها، ومن مملوكاته ﷺ ريحانة النضرية كانت من بني النضير، فمارية وريحانة ليسوا من أمهات المؤمنين ولا يعدّهم أحد من أهل العلم من أمهات المؤمنين، وإنما هم مملوكات للنبي ﷺ وكل منهما سُرّية له، فيطؤها ويُعاشرها كملك اليمين من غير زواج.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَلَيْهَا الْقِيَمَةُ^(١)، وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى قِيَمَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ الْقِيَمَةُ مَعْلُومَةً لَهُ وَلَهَا صَحَّ الصَّدَاقُ وَلَا تَبْقَى لَهُ عَلَيْهَا قِيَمَةٌ وَلَا لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ. وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:

أَحَدُهُمَا يَصَحُّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةً لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الْمَسَاحَةِ وَالتَّخْفِيفِ.

وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا لَا يَصَحُّ الصَّدَاقُ بَلْ يَصَحُّ النِّكَاحُ، وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ^(٢).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَهَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ، وَيَكُونُ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا، وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ، وَيَصَحُّ الصَّدَاقُ عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ^(٣)، وَتَأْوَلُهُ الْآخَرُونَ بِمَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ (حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزْتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا) وَفِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا).

أَمَّا قَوْلُهُ: (تَعْتَدُّ) فَمَعْنَاهُ تَسْتَبْرِئُ فَإِنْ كَانَتْ مَسِيئَةً يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا وَجَعْلُهَا فِي مُدَّةِ الْإِسْتِبْرَاءِ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَلَمَّا انْقَضَى الْإِسْتِبْرَاءُ جَهَّزْتُهَا أُمُّ سُلَيْمٍ وَهَيَّأَتْهَا أَيَّ زِينَتِهَا وَجَمَّلَتْهَا عَلَى عَادَةِ الْعَرُوسِ بِمَا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ مِنْ وَشْمٍ وَوَصْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْهَيِّ عَنْهُ^(٤).

(١) هو في الحقيقة يُبْطَل ما فعله النبي ﷺ، فيقول يتفق على مهر لازم وتكون هي مديونة بالقيمة.

(٢) الصحيح أن الصداق يصح ولو كان مجهول القيمة، ولا يجب لها مهر المثل بل ما أتى بشيء يصح في الوصف الذي اتفقوا عليه فقد أصدقها، فلو أتى لها بأثاث حجرة بألف جنيه صح صداقاً، إلا إذا اشترطوا عليه حجرة بخمسة آلاف أو عشرة آلاف، فيكون إلزاماً له أن يأتي بهذه القيمة، إن كان هذا هو صداقها.

(٣) وهذا اعتراف من النووي بأن هذا هو ظاهر الحديث.

والصحيح ما ذكرنا من صحة عتق المرأة المملوكة وتزوجها في نفس العقد، فيعتقها ويتزوجها.

(٤) إذا التزيت بأنواع الأصباغ ونحو ذلك مما يجوز بل يُسْتَحَبُّ للعروس، ولفظ العروس يُطلق على الرجل وعلى المرأة (فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا) وهذا التزيت ليس من تغيير خلق الله، فتغيير خلق الله في الوشم الباقي في الخلقة، وكذلك في الوش في الأسنان ومن ذلك النمص فإنه تغيير في أصل

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهُ: (أَهْدَتْهَا) أَي زَفَّتْهَا يُقَالُ: أَهْدَيْتَ الْعُرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا أَي زَفَّيْتَهَا.
وَالْعُرُوسُ يُطْلَقُ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ جَمِيعًا.
وَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَمَعْنَاهُ اعْتَدَّتْ أَيِ اسْتَبْرَأَتْ، ثُمَّ هَيَّأَتْهَا، ثُمَّ أَهْدَتْهَا، وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبَهَا.
وَفِيهِ: الزَّفَافُ بِاللَّيْلِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ تَزْوُجِهِ ﷺ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الزَّفَافُ نَهَارًا، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْنِي بِهِ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (فَلْيَجِئْ بِهِ) بِغَيْرِ ثَوْنٍ.
فِيهِ دَلِيلٌ لَوْلِيْمَةِ الْعُرْسِ، وَأَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ (١).
وَفِيهِ إِذْلالُ الْكَبِيرِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَطَلَبُ طَعَامِهِمْ فِي نَحْوِ هَذَا (٢).
وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَصْحَابِ الزَّوْجِ وَجِيرَانِهِ مُسَاعَدَتُهُ فِي وَلِيْمَتِهِ بِطَعَامٍ مِنْ عِنْدِهِمْ (٣).
قَوْلُهُ: (وَبَسَطَ نِطْعًا)

الْخَلْقَةِ، وَأَمَّا صَبْغُ الشَّعْرِ وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجِّينَ لِلْمَرْأَةِ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَالْأَصْبَاغُ الْمُخْتَلِفَةُ مِثْلُ صَبْغِ الشَّعْرِ، فَالْحَنَاءُ فِي الْيَدِ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ مِثْلَهَا فِي الْوَجْهِ، وَصَبْغُ الشَّعْرِ بِالْأَسْوَدِ لَا يَجُوزُ وَلَا يُشْرَعُ.

(١) وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ بَعْدَهُ، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَلِيْمَةَ وَاجِبَةٌ وَلَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ (أَوَّلًا) وَلِأَنَّهُ إِعْلَانُ الدُّخُولِ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ فَرْقٌ فِي الْحَقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، فَيَجِبُ الْإِعْلَانُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) (حَب) ٤٠٦٦ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(٢) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ سَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّ سَوْأَلَهُ تَشْرِيفًا لِهَذَا الطَّلَبِ لَا يَكُونُ مِنَ السُّؤَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِلنَّاسِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَطْعَمَتِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْفَرَحِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَسَأَلَ مَنْ لَهُ دَلَالٌ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي السُّؤَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا) مُسْلِمٌ.

(٣) هِيَ سُنَّةٌ مَهْجُورَةٌ إِلَّا مِنْ بَقَايَا عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، حَيْثُ يُعَانِ الْعُرُوسُ عَلَى تَكْلِيفِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ، وَوَلِيْمَةِ الْعُرْسِ تَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِنْ أَعَانَهُ أَهْلُ الزَّوْجَةِ فَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا، وَإِنْ أَعَانَهُ أَصْحَابُهُ فَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا، وَلَوْ أَعَانُوهُ بِمَالٍ فَكُلُّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ فَتَحَ النُّونَ وَكَسَّرَهَا مَعَ فَتَحِ الطَّاءِ وَإِسْكَانَهَا أَفْصَحَهُنَّ كَسَرَ النُّونَ مَعَ فَتَحِ الطَّاءِ، وَجَمْعُهُ نُطُوعٌ وَأَنْطَاعٌ.

قَوْلُهُ: (فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا)

(الحَيْسُ) هُوَ الْأَقِطُ وَالتَّمْرُ وَالسَّمْنُ يُخْلَطُ وَيُعْجَنُ، وَمَعْنَاهُ جَعَلُوا ذَلِكَ حَيْسًا ثُمَّ أَكَلُوهُ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي الَّذِي يُعْتَقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (لَهُ أَجْرَانِ)

هَذَا الْحَدِيثُ سَبَقَ بَيَانُهُ وَشَرْحُهُ وَاضِحًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ حَيْثُ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَفِيَّةَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ الظَّاهِرَةِ.

قَوْلُهُ: (فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ)

هُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُتَهَمِّلَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ كُشِفَ التُّرَابُ مِنْ أَعْلَاهَا وَخُفِرَتْ شَيْئًا يَسِيرًا لَجَعْلِ الْأَنْطَاعِ فِي الْمُخْفُورِ وَيَصُبُّ فِيهَا السَّمْنُ فَيَنْبُتُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوَانِبِهَا. وَأَصْلُ الْفَحْصِ الْكُشْفُ، وَفَحَصَ عَنِ الْأَمْرِ وَفَحَصَ الطَّائِرَ لِيَبْصُرَهُ وَالْأَفَاحِيصَ جَمْعُ أَفْحُوصٍ.

قَوْلُهُ: (فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعُضْبَاءَ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَدَرْتُ فَقَامَ فَسْتَرَهَا)

قَوْلُهُ: (عَثَرَتْ) بِفَتْحِ الثَّاءِ، (وَنَدَرَ) بِالنُّونِ أَيْ سَقَطَ^(١)، وَأَصْلُ النَّدُّورِ الْخُرُوجُ وَالْإِنْفِرَادُ، وَمِنْهُ كَلِمَةُ (نَادِرَةٌ) أَيْ فَرْدَةٌ عَنِ النَّظَائِرِ.

قَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا: (إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ^(٢))

(١) وفي الرواية الأخرى (قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ) فإنه بشر يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ النَّاسَ.

(٢) وهذا دليل على أن الأمة لا يلزمها من الحجاب ما يلزم الحرة.

ومن يقول من العلماء المعاصرين لا فرق بين الحرة والأمة في الحجاب، ككلام الشيخ الألباني في كتاب "حجاب المرأة المسلمة" وجعل أثر عمر رضي الله عنه في أنه كان يأمر الإماء بكشف وجوههن، جعله موقوفاً عليه، فهذا الحديث من أوضح ما يدل على الفرق، وأن هذا كان هو المستقر عندهم لأنهم قالوا (إِنْ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

اِسْتَدَلَّتْ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُحُودٍ إِذَا أُعْلِنَ، لِأَنَّهُ لَوْ أَشْهَدَ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ شَرَطُوا الْإِعْلَانَ دُونَ الشَّهَادَةِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ دُونَ الْإِعْلَانِ^(١)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَشْتَرِطُونَ شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ^(٢). وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ سِرًّا بِغَيْرِ شَهَادَةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ^(٣).

حَبَّيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) فهو دليل على أن أم الولد وهي المملوكة والسرية، لا يلزم من حجابها ما يلزم من الحرية. وأم ولد هي الموطوءة التي أنجبت له ولداً فيقصدونها ويجعلونها كذلك، فتكون أم ولد بأن تضع حملاً، وهي لا ترث، ولكنها تصبح معتقة بموت سيدها، وهذا الولد لا يجعلها تتوارث، وعند جمهور من العلماء أنها لا تباع، وأما أنها فيإجماع المسلمين هو حر فلا يصير عبداً عنده، فهو حر بمجرد ولادته، أما هي فتصير حرة بموته ولا يجوز بيعها عند جمهور العلماء. وأما خوف الفتنة إن كانت الأمة جميلة، فهذا شيء آخر، فيمنع من كشف وجهها إذا كان يُخشى منها الفتنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في الجوارى التركيات الحسان، ولكن الأصل يجوز لها على الأقل عند من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين، يجوز أن تستر وجهها وكفيها، وعند من يقول يجوز للحررة كشف الوجه والكفين يقول يبدو من الأمة ما يظهر غالباً بحاجتها إلى الخدمة، فحاجة الأمة إلى الخدمة يجعلها مضطرة إلى الكشف.

(١) وهذا هو الصحيح، فالشهادة شرط في صحة النكاح لقول النبي ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلًى وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ) وهؤلاء يشهدون على الصبيغة أثناء الكلام، حين يقول الولي زوجته والزوج يقول قبلت، فلا بد أن يسمعوا هذا، والإعلان واجب.

(٢) الصحيح عدلين، فلا بد من العدالة، فتارك الصلاة لا يصلح شاهداً بإجماع العلماء القائلين بوجوب العدالة، وعدالة الشهود شرط بخلاف ولي الزوجة فلا تلزم عدالته، فولي الزوجة الفاسق وليها، لأنه جرت العادة أنه حتى الفسقة يراعون حق بناتهم في التزويج، لما فطر الله عليه العباد على مراعاة مصلحة البنات والأولاد، ولكن القضية أن يكون الشهود عدولاً، وأما إذا كان فسقه في ظلمها متعلقاً بحقها، فهنا تسقط ولايته، ولذلك إذا عضلها سقطت ولايته بفسقه في ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا إِذَا عَقَدَ سِرًّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ الْجُمَاهِيرِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصِحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامًا عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ) فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ فَوَائِدُ:
مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا أَتَى مَنْزِلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَهْلِهِ، وَهَذَا بِمَا يَتَكَبَّرُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ الْمُتَرْفِعِينَ^(٢).
وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى وَاحِدٍ^(٣) قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَوْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ. قَالُوا: لِيَتَنَاوَلَهُ وَمَلِكِيهِ.
وَمِنْهَا سُؤَالُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ عَنْ حَالِهِمْ، فَرَبَّمَا كَانَتْ فِي نَفْسِ الْمَرْأَةِ حَاجَةٌ فَتَسْتَحْيِي أَنْ تَبْتَدِي بِهَا، فَإِذَا سَأَلَهَا انْبَسَطَتْ لِذِكْرِ حَاجَتِهَا.
وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ عَقِبْ دُخُولَهُ، كَيْفَ حَالُكَ؟^(٤) وَنَحْوُ هَذَا.
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ) هِيَ بِهَمْزَةٍ قَطْعٍ مَضْمُومَةٍ وَيَا سَكَانِ السَّيْنِ^(١).

(١) أي من غير إعلان ولا شهادة لم ينعقد.

(٢) فالرسول ﷺ كان يسلم على الصبيان وعلى النساء وعلى أهل بيته.

(٣) وكذلك يقول للمرأة.

(٤) أي كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير، لا يزيد على ذلك، ولا يصنع كما يفعل كثير من الناس في البلاد الريفية بأن تستفصل النساء عن تفاصيل ما وقع ليلة العرس ويطلبن دليل الطهارة من خرقة مدرجة بالدماء، فقوله (بخير) شاملة فالستر مأمور به، فالنبي ﷺ يخبر عن الرجل الذي يفشي سر امرأته بالنهار بعد أن يعاشرها بالليل فذكر لعنة عليه ﷺ، فهذا من إفشاء الأسرار، فلا يجوز أن يفعل مثل هذا الأمر ولا يطلب وإنما يقال كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا) السَّوَادُ يَفْتَحُ السَّيْنَ، وَأَصْلُ السَّوَادِ الشَّخْصُ، وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ (رَأَى آدَمَ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوَدَةً، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوَدَةً أَيْ أَشْخَاصًا) وَالْمُرَادُ هُنَا حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ كَوْمًا شَاخِصًا مُرْتَفِعًا فَخَلَطُوهُ وَجَعَلُوا حَيْسًا.

قوله: (حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشْنًا إِلَيْهَا) هَكَذَا هُوَ فِي النَّسَخِ (هَشْنًا) يَفْتَحُ الْهَاءُ وَتَشْدِيدُ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةُ ثُمَّ نُونٌ، وَفِي بَعْضِهَا (هَشْنًا) بِشَيْنَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ مُحْقَفَةٌ، وَمَعْنَاهُمَا نَشِطْنَا وَخَفَفْنَا وَانْبَعَثَتْ نَفُوسُنَا إِلَيْهَا^(٢)، يُقَالُ مِنْهُ: (هَشَشْتُ) بِكَسْرِ الشَّيْنِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي الرَّوَايَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ. قَالَ: وَالرَّوَايَةُ الْأُولَى عَلَى الْإِدْغَامِ لِالْتِقَاءِ الْمُثْلَيْنِ، وَهِيَ لُغَةٌ مَنْ قَالَ: هَزَّتْ سَيْفِي، وَهِيَ لُغَةٌ بِكَرْبَنٍ وَائِلٍ. قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (هَشْنًا) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الشَّيْنِ وَهُوَ مِنْ هَاشَ يَهِيشُ بِمَعْنَى هَشَّ.

قوله: (فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ) أَيْ صَغِيرَاتِ الْأَسْنَانِ مِنْ نِسَائِهِ.

قوله: (يَشْمَتْنَ)^(٣) هُوَ يَفْتَحُ الْيَاءُ وَالْمِيمُ.

(١) (أُسْكِفَةُ الْبَابِ) أَيِ عَتَبَتِهِ، وَهَذَا فِي قِصَّةِ زَوْاجِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَنْسَ أَدْخَلَ قِصَّةَ زَوْاجِ صَفِيَّةَ مَعَ قِصَّةِ زَوْاجِ زَيْنَبَ وَهِيَ قَبْلُهَا مِنْ أَجْلِ ذِكْرِ الْوَلِيمَةِ، فَوَلِيمَةُ زَيْنَبَ كَانَتْ خَبْرًا وَلَحْمًا وَأَشْبَعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، وَوَلِيمَةُ صَفِيَّةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَبْرٌ وَلَا لَحْمٌ.

(٢) وَذَلِكَ حَبًّا لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا، وَكَذَا قَوْلُهُ (حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشْنًا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيئًا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطِيئَهُ) "فَرَفَعْنَا مَطِيئًا" أَيِ أَسْرَعُوا كَمَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِجَابَةِ اللَّهِ ﷻ لِدَعَاءِ نَبِيِّهِ ﷺ (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ) مُسْلِمٌ.

(٣) أَيِ يَفْرَحْنَ فِي وَقْعِهَا قَبْلَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ لِصِغَرِ السِّنِّ وَوُجُودِ الْغَيْرَةِ مِنْ جَمَالِ صَفِيَّةَ وَشَرَفِهَا، وَقَدْ خِيبَ اللَّهُ شَمَاتَتَهُنَّ، وَلَمْ يَقَعْ لَهَا إِلَّا كُلُّ خَيْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَمْ نُضَرَّ) فَهُوَ وَهِيَ لَمْ يُضْرُوا، بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ.

١٥ - باب رُؤَيْبِ بْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَتُرُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّحُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ يَهُزُّ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ «فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ». قَالَ فَاِنْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَيَّ عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسِلِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرْكِ. قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَقَدْ رَأَيْتَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ التَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رَجُلَانِ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ (١) فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢) وَاتَّبَعَتْهُ (٣) فَجَعَلَ يَسْبُحُ حُجْرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقْلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرْتَنِي - قَالَ - فَاِنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ مَعَهُ فَالْقَى السَّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعُظُوا بِهِ. زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) (٤) إِلَى قَوْلِهِ (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) (٥).

(١) فهذا الذي ذكر الله ﷻ (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ)، فكانوا يجوبون الأنس والاجتماع على الكلام إما مع بعضهم أو ينتظرون رسول الله أن يتكلم معهم، وهذا بلا شك فيه مشقة عظيمة على رسول الله ﷺ فله حاجته في بيته وفي راحته.

(٢) خرج ﷺ حياءً منه بدلاً من أن يقول لهم قوموا أو انصرفوا.

(٣) أي اتبعه أنس رضي الله عنه لأنه خادمه.

(٤) أي غير منتظرين نضجه، بمعنى أنهم يتحिनون وقت الطعام ويستأذنون فيؤذن لهم، فيظلمون ينتظرون انتهاء إعداد الطعام، فلا شك أن هذا كان يؤذي النبي ﷺ، ولكن إذا دعيتهم إلى طعام فكلوا وانتشروا أي اخرجوا وانصرفوا.

(٥) فالله ﷻ يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفراً، لكنه لا يستحي من الحق ﷻ، فالحياء صفة تمنع من التقصير في حق ذوي الحق، والله ﷻ الخلق خلقه والمالك مملكه ﷻ وما شرع لعباده فهو ﷻ لم

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا - قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ - مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَّانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرْكُوهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ - وَالْفُظَّاءُ لِبْنِ حَبِيبٍ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

يُظْلَمُهُمْ، وَهُوَ ﷺ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ يُعْطِيهِمْ فَوْقَ مَا يَسْأَلُونَ، وَفِي أَمْرِ الْحَقِّ وَالْتَشْرِيعِ وَالْيَبَانِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، لَا يَسْتَحْيِي ﷺ مِنَ الْحَقِّ وَ(لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مِثْلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا).

وَالْحَيَاءُ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ ﷺ الَّتِي تَلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَهُوَ ﷺ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ ﷺ لَا يَمْنَعُ حَقَّ عِبَادِهِ الَّذِي أَحَقُّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الَّذِي (كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)، فَتَبَتَ مَعْنَى الْحَيَاءِ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِاللَّهِ ﷻ، وَتَبَتَ مَا تَبَتَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صَفْرًا، وَهَذَا قَالَ ﷺ (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) فَهَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي حُجِبَتْ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ هَذَا الْأَمْرُ أَوَّلًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى صَرَنَ قُدُورَةٌ، فَتَلَّتْ الْآيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحِجَابِ لِسَائِرِ النِّسَاءِ، قَالَ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ سُورَةِ النُّورِ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) وَإِنْ كَانَ الْحِجَابُ فِي حَقِّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ حِجَابَ جُذْرٍ أَيْ أَنَّهُ أَغْلَظُ، فَلَيْسَ فَقَطْ حِجَابُ الثِّيَابِ وَإِنَّمَا حِجَابُ جُذْرٍ، بِمَعْنَى أَنْ يَكُنْ خَلْفَ الْجُدُرِ وَالسُّتُورِ، وَلِذَا أَرَخَى السُّتْرَ بَحَيْثُ لَا يَرَى النَّاسُ شَخْصَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا يَرَوْنَهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ إِلَى حَاجَتِهِنَّ وَقَدْ أَدْنَى لِهِنَّ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ عَمَرُ ﷺ يَرِيدُ حِجَابَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْخُرُوجِ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (قَدْ أَدْنَى أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ) قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَّازَ. (الْبَخَارِيُّ)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ الْحَاجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي حِجَابِ الْبَدَنِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ لَهَا حِجَابُ الْجُدُرِ وَالسُّتُورِ، وَهَذَا فِي حَقِّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدُّ كَمَا ذَكَرْنَا، وَغَيْرُهُنَّ لِهِنَّ حِجَابُ الْبَدَنِ وَيَخْرُجْنَ لِلْحَاجَةِ مِنَ الْبُيُوتِ وَالْحَاجَةِ فِي حَقِّهِنَّ رُبَّمَا تَكُونُ أَوْسَعُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعَمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ - قَالَ - فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَهَيِّئُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مِنْ قَامٍ مِنَ الْقَوْمِ . زَادَ عَاصِمٌ وَأَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةَ وَأَرْبَعَةَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا - قَالَ - فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا - قَالَ - فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - قَالَ - وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَازِلٍ بِهَا) إِلَى قَوْلِهِ (لَنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) .

وَحَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ . قَالَ أَنَسُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - قَالَ - وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعْتُ فَجِئْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعْتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسَّيْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ - قَالَ - فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تَقْرِيكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ - فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تَقْرِيكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ «ضَعْنِي» ثُمَّ قَالَ - اذْهَبْ فَادْعُ عَلِيَّ فَلَاكُمَا وَفَلَاكُمَا وَمَنْ لَقِيتُ . وَسَمِعِي رِجَالًا - قَالَ - فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِعِي وَمَنْ لَقِيتُ . قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدِ كَمْ كَانُوا قَالَ زَهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ . وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ» . قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصَّفَةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْتَ خَلْقُ عَشْرَةِ عَشْرَةٍ وَلَيَا كُلُّ كَلِّ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ». قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا - قَالَ - فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلَّهُمْ. فَقَالَ لِي «يَا أَنَسُ ارْفَعْ». قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرَى حِينَ وَضَعْتُ كَانِ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ - قَالَ - وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَكَّلَةٌ وَجَهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتَقَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقَلُوا عَلَيْهِ - قَالَ - فَأَبْتَدَرُوا ^(١) الْبَابَ فَخَرَجُوا وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرَخِيَ السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا سِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ. وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَازِلِينَ بِهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحَدْتُ النَّاسَ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ ^(٢) وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ ^(٣).

[التور: إنا صغير من نحاس أو حجارة].

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُسْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ». فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

(١) أي اسرعوا إلى الباب فخرجوا كلهم.

(٢) قال ذلك لأنه أول من سمعها من النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ إنما نزل عليه الوحي وأنس ﷺ على باب البيت، فكان يريد أن يدخل كعادته للخدمة وكان قريباً من خمسة عشر عاماً ومع ذلك فقد حجبه ﷺ.

(٣) وليس هذا دليلاً أن النساء المؤمنات لم يحجبن، لكن كما ذكرنا كان هذا حجاب الجدر وكانت البداية بأزواج النبي ﷺ وأما غيرهن من النساء فيكفي حجاب الأبدان ويخرجن من بيوتهن بهذا الحجاب للحاجة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ) قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ (ذَلِكَمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) .

قوله: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ فَادْكُرْهَا عَلَيَّ) أَيُّ فَاخْطُبْهَا لِي مِنْ نَفْسِهَا (١) .
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ الرَّجُلُ لِحِطْبَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ مَنْ كَانَ زَوْجَهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ كَمَا كَانَ حَالُ زَيْدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) .
قوله (فَلَمَّا رَأَيْتَهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي)
مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجْلِ إِرَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَةً مَنْ تَزَوَّجَهَا ﷺ فِي الْإِعْظَامِ وَالْإِجْلَالِ وَالْمَهَابَةِ (٣) .
وَقَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا) هُوَ يَفْتَحُ الْهُمَزَةَ مِنْ (أَنَّ) أَيُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .
وَقَوْلُهُ: (نَكَصْتُ) أَيُّ رَجَعْتُ .

-
- (١) أي بالتزوج مني، فيخطبها له ﷺ .
(٢) وذلك أن زيدا كان بمنزلة الولد من رسول الله ﷺ، وقد قال تعالى (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا)، وذلك بعد انقضاء عدتها من طلاق زيدا لها .
(٣) وهذا كان قبل أن يفرض الحجاب، حتى لا يقال: كيف دخل عليها وهي تُخمر العجيين، وهو قد امتنع من النظر إليها مهابة لها وليس لتحريم النظر؟ فإن هذا كان قبل فرض الحجاب على نساء النبي ﷺ، فإن أول حجب على نساء النبي ﷺ ونزوله كان في قصة زواج زينب بعد زواجها، ومن هنا قال العلماء أن الحجاب نزل في سنة خمس، لأن سورة الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب وكانت سنة خمس والله أعلى وأعلم .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَكَانَ جَاءَ إِلَيْهَا لِيُخْطِبَهَا، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ تَأَخَّرَ وَخَطَبَهَا وَظَهَرَ إِلَيْهَا لَيْثًا يَسْبِقُهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. قَوْلُهَا: (مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا) أَيِ مَوْضِعِ صَلَاتِهَا مِنْ بَيْتِهَا. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِخَارَةِ لِمَنْ هُمْ بِأَمْرِ سَوَاءٍ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا يَقُولُ: " إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ إِلَى آخِرِهِ "، وَلَعَلَّهَا اسْتِخَارَتْ لِحَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقِّهِ ﷺ (١).

قَوْلُهُ: (وَنَزَلَ الْقُرْآنُ (٢) وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ) يَعْنِي نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا (٣) زَوَّجْنَاكَهَا } فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ.

(١) فَإِنَّهُ رَغِمَ أَنْ ظَاهِرَ الْأَمْرِ الْخَيْرُ فِي الزَّوَاجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَكِنْ يَنْبَغِي الْإِسْتِخَارَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ يُعْلَمُ عَنْهُ الْخَيْرُ لَكِنْ تُقْصِرُ فِي حَقِّهِ، فَيَكُونُ شَرٌّ عَلَيْهَا، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْخَيْرُ لَهَا، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِسْتِخَارَةِ.

(٢) زَيْدٌ ﷺ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي ذُكِرَ اسْمُهُ فِي الْقُرْآنِ صِرَاحَةً، وَهَذَا تَشْرِيفٌ لَهُ عَظِيمٌ، وَيَكْفِي أَيْضًا فِي شَرَفِهِ، أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَرْسَلَهُ بِنَفْسِهِ لِيُخْطِبَ زَيْنَبَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى سَلَامَةِ صَدْرِهِ وَحُبِّهِ الْعَظِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِيُخْتَارَ وَلَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ غَضَابَةً لِهَذَا الْأَمْرِ، وَلَكِنْ لِحُبِّهِ الْعَظِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَوْ أَعْظَمَ.

(٣) الْوَطَرُ: هُوَ الْغَرَضُ وَالْحَاجَةُ مِنْ زَوَاجِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَيْدٍ مِنَ الْخِلَافِ وَالشَّقَاقِ مَا اسْتَشَارَ زَيْدٌ مِنْ أَجْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّاتٍ فِي أَنْ يُطْلَقَهَا وَالرَّسُولُ ﷺ يَقُولُ لَهُ (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) أَيِ مِنْ أَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَةً لَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ رَأَاهَا فَاعْجَبَ بِهَا وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ حُبُّهَا، فَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ، وَلَقَدْ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ عَمَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ يَرَاهَا قَبْلَ الْحِجَابِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً وَهِيَ لَمْ تَزَلْ قَرِيبَةً مِنْهُ ﷺ وَهِيَ زَوْجَةُ مَوْلَاهُ وَقَدْ رَأَاهَا مَرَّاتٍ عَدِيدَةً، فَمَا يَذْكُرُونَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَالصَّحِيحُ فِي تَفْسِيرِهَا أَنْ (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) أَيِ مَا سَوْفَ يَظْهَرُ مِنْ أَنَّهَا تَكُونُ زَوْجَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُخْشَاهُ، مَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْشَى عَلَى النَّاسِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الفتنة، فكان يخشى أن يقع في قلبهم شيء من التهمة له ﷺ فيكفرون، فكان يخشى عليهم ذلك، (وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) وتمثل أمره وتفوض أمر الناس إليه، فهو ﷺ أعلم بهم، وأعلم بأهل الإيمان وأهل النفاق، فأهل النفاق لا يؤثر فيهم آية ولا دليل ولا شيء، وإنما قلوبهم مليئة بالشك والريب والمرض، وأما أهل الإيمان فيحملون أمر النبي ﷺ على الامتثال لأمر الله كما أمره الله ﷺ، فلو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً من الوحي لكتّم هذه الآية، فكما قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فذكر ﷺ ما ظهره العتب عليه، وهو كان كذلك، عتب عليه ﷺ، وكان في حقيقة الأمر فعل ما فعل شفقة على المسلمين أن يظنوا به شيئاً لأجل أنه تزوج زوجة متبناة، فكانوا يجعلون الإبن المتبنى والجارية كالإبن الصلبي في تحريم نكاح امرأته، فلما نزل القرآن بين أن تحريم زوجة الإبن الذي هو من الصلب فقال تعالى (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)، وليس المتبنى، ونزل تحريم التبنّي، فرجع اسم زيد إلى اسمه الأصلي زيد بن حارثة، بعد ما كان يُدعى زيد بن محمد ﷺ، ولكن بقي عند الناس معاملة الإبن المتبنى كالإبن الصلبي، وبقي هذا الأمر فيه حرج في نفوسهم في أن يتزوج مطلقة متبناة، الذي كان يُدعى له أبناً قبل نزول تحريم التبنّي، والله ﷺ أعلم بعباده، والأمر التي يتعود عليها الناس أشق في تركها من التي لم يتعودوا عليها، وربما كان الكلام غير مؤثر تأثير الفعل، وإنما يريدون قدوة يفعل ذلك أمامهم، فلو أمرهم ولم يفعل هو، لم يكن ذلك بمؤثر فيهم، كما يطلب كثير من الناس من بعض المشايخ الذين يتكلمون في تعدد الزوجات، فيقولون لهم تزوجوا أنتم أولاً، فهذا أمر الناس تحتاج فيه إلى القدوة أكثر من الكلام، ولقد كان في نفس النبي ﷺ مشقة في هذا الأمر خشية على الناس، فبين الله ﷺ أن إزالة هذا الأمر كان بهذا التشريع (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) وقد كانت زينب تفتخر بذلك، فتقول زوجكن أهالككن، وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، فلم يكن في ذلك صيغة عقد ولا شهود ولا مهر وإنما نزل تزويجها من السماء من عند الله ﷺ، وكان نزول القرآن أعظم شهرة وأعظم بياناً في هذا المقام دون حاجة من شيء من ذلك، وهذه خصوصية لرسول الله ﷺ في الزواج بدون ولي وبدون شهود، وإنما زوجه الله ﷺ (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) وبين العلة صريحة فقال تعالى (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) وبين الأدياء وهو من كان يُدعى أبناً له (إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) أي إذا قضوا منهن حاجتهن وطلقوهن، ثم قال تعالى (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ) وهذا أعظم جواب على شبهات المبسطين المنافقين أتباع الكفرة الملحدين الذين يشككون في أمر زواج النبي ﷺ دائماً وفي زواجه عموماً، ونقول الأمر مبني على التزام الشرع (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) وكان هذا في الأنبياء قبل ذلك، فلماذا يطعنون على رسول الله ﷺ وقد سبقه من الأنبياء من كانت له زوجات أكثر من ذلك بكثير، وما كان عليهم من حرج في ذلك، فداود عليه السلام كما في التوراة كان له تسعة وتسعين امرأة، ويزعمون بالكذب والزور، أنه زني بامرأة أحد قاداته ثم تحايل على قتله ثم تزوجها، فعوذ بالله من ذلك، وهم على ذلك لا يرون غضاضة في هذا الأمر، لأن اليهود راغبون في الطعن في الأنبياء

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

لُتُشِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ فَعَلَ الْمُنْكَرَاتِ وَالْفَوَاحِشَ، فَقَوْلُ كَيْفَ يَطْعُنُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِ زَوْاجِهِ مِنْ زَيْنَبَ، كَمَا طَعَنُوا فِي أَمْرِ زَوْاجِهِ مِنْ عَائِشَةَ وَمِنْ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ فِي زَمَنِهِ ﷺ لَا يَكُونُ لَهُ فَقَطْ تِسْعَةُ نِسْوَةٍ بَلْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ وَالْمُلُوكُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَانَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ مَلِكٍ الْيَمِينِ وَالْمَحْظِيَّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعِظُهُ أَصْحَابُهُ أَعْظَمَ مِمَّا يُعِظُمُ أَصْحَابُ كَسْرَى وَقِصَرُ مَلُوكِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّخِذْ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا تِسْعَةَ نِسْوَةٍ، وَعَامَةً مِنْ اتَّخَذَهُنَّ كَانَ مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ أَمْرٌ تَشْرِيعِي بِإِبَاحَةِ زَوْجَةِ الْمُدْعَى وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى أَبْنًا وَلَيْسَ أَبْنًا صُلُبِيًّا وَهُوَ التَّبْنِي، وَاللَّهُ ﷻ سَمَاهُمْ أَدْعِيَاءَ وَلَمْ يُسَمِّهِمْ أَبْنَاءَ.

الْآيَةُ ثَبَّتَتْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى أَمْرَ زَيْنَبَ وَهُوَ الَّذِي زَوْجَهَا مِنْ فَوْقَ سَبْعِ سَمَواتٍ. فَإِنْ أَفْضَلَ رَدَّ عَلَى شَبَهَاتِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي الطَّعْنِ عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي زَوْجَاتِهِ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ وَالتَّعَدُّدُ عِنْدَهُمْ أَمْرٌ عَادِيٌّ جَدًّا، فَنُصُوصُ التَّوْرَةِ أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ، فَيُوسُفُ وَأُخُوهُ بَنِيَامِينَ مِنْ امْرَأَةٍ وَبِاقِي إِخْوَتِهِ مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى؛ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِائَةٌ امْرَأَةً (لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعَ وَتِسْعِينَ - كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْبَخَارِيُّ، وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَرَادَ الزَّوْجَ مِنْ مَلِكَةٍ سَبَأً وَتَزَوَّجَهَا، فَعَلَامُ النِّقْمَةِ فِي أَمْرِ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَفْضَلُ جَوَابٍ هُوَ (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) فَهَذَا أَمْرٌ تَشْرِيعِي، فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يُشْرِعُ، وَهَذَا سُنَّةُ سَبَقَتْ لِلْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا) * الَّذِينَ يُلَئِنُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ) التَّشْرِيعَاتُ تُبَلِّغُ الرِّسَالَةَ تُبَلِّغُ، وَمَنْ كَانَ يُفْتَنُ مِنْ أَجْلِ أَمْرِ مَعِينٍ فَهُوَ الْمَفْتُونُ، وَاللَّهُ ﷻ مَا كَلَفْنَا قُلُوبَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ كَلَفْنَا أَنْ نَبْلِغَ مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الْوَحْيِ، فَالرُّسُلُ بَلَّغُوا وَمَا خَافُوا أَحَدًا.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِي بَيَانِ مَنْزِلَتِهِ ﷺ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ أَنْبِيَائِهِ جَمِيعًا، وَهَذَا يَقْتَضِي خَتَمَ الرِّسَالَةِ أَيْضًا لِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ فَهُوَ نَبِيٌّ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا بِغَيْرِ نُبُوَةٍ، وَإِلَّا فَمَنْ أَيْنَ يَأْتِي بِالرِّسَالَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ النَّبَأُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَالنُّبُوَةُ إِذَا خَتَمَتْ الرِّسَالَةَ، كَمَا هُوَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ وَيَنْسِبُ رِسَالَةَ بِلَا نُبُوَةٍ أَوْ نُبُوَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ كَافِرٌ مَرْتَدٌّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَنْطَلِي الْأَمْرُ عَلَى الْأَعَاجِمِ خُصُوصًا الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلَا يَعْرِفُونَ دَلَالََةَ الْقُرْآنِ، وَلِذَا رَاجَتْ دَعَاوَى النُّبُوَةِ فِي الْعَصْرِ الْمُتَأَخَّرِ فِي الْبِلَادِ الْأَعْجَمِيَّةِ أَكْثَرُ مِنْ رَوَاجِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَأَمَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى تَكْذِيبَ هَؤُلَاءِ الْمُدْعِينَ لِلنُّبُوَةِ وَقَاتِلَهُمْ أَصْحَابُهُ فِيمَا قَتَلُوهُمْ وَإِمَّا تَابُوا وَرَجَعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ لَا نَزَاعَ فِي رَدِّهِ مِنْ ادِّعَى رِسَالَةً أَوْ نُبُوَةً، كَالْفِرْقَةِ الْقِدْيَانِيَّةِ وَالْبَهَائِيَّةِ وَالْبَابِيَّةِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْفِرَقِ الَّتِي تَدْعِي لِرُعَائِيَّاتِهَا النُّبُوَةَ أَوْ الرِّسَالَةَ أَوْ وَحْيًا مُنْزَلًا وَتَشْرِيعَاتٍ وَإِنْ زَعَمُوا الْإِيمَانَ بِالرَّسُولِ ﷺ أَوْ بِالْقُرْآنِ، فَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ الْكُفَرَةِ، وَلَا شَكَّ فِي خَطُورَةِ هَذِهِ الْفِرَقِ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْجَهْلِ الْمُسْتَشْرِ الَّذِي يَرُوجُ بِسَبِيهِ أَمْرٌ هَؤُلَاءِ فِي حِينٍ يَزْعُمُونَ الْإِنْتِسَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالْإِسْلَامُ مِنْهُمْ بَرِيءٌ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ) هُوَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ مِنْ (أَنَّ).

وقوله: (حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ) أَيِ ارْتَفَعَ هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (حِينَ) بِالنُّونِ.

قوله: (يَتَّبِعُ حُجْرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ) إِلَى آخِرِهِ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

قوله: (أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ) يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَتَرَكَوهُ لِشَبَعِهِمْ.

قوله: (مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ)

يَحْتَمِلُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ الشُّكْرَ لِنِعْمَةِ اللَّهِ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِالْوَحْيِ لَا بِوَلِيِّ وَشُهُودٍ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا.

وَمَذْهَبَنَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا صِحَّةُ نِكَاحِهِ ﷺ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ﷺ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِ زَيْنَبَ ^(١)، وَأَمَّا زَيْنَبُ فَمَنْصُوصٌ عَلَيْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ)

هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَبَعْدَهَا زَايٍ، وَحُكِّيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَاسْمُهُ (لَا حِقُّ بْنُ حُمَيْدٍ) قِيلَ: وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَنْ أَوَّلَ اسْمُهُ لَامٌ أَلِفٌ غَيْرُهُ.

قوله: (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ إِذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ: بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقَرِّئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ)

(١) أي هل يصح نكاحه ﷺ بلا ولي ولا شهود في غير زينب؟ فأما زينب فمَنْصُوصٌ عليها، أي لا نزاع في أن زينب تزوجها النبي ﷺ بلا ولي ولا شهود بل ولا صيغة عقد، وأما صفة فتزوجها بأن جعل عتقها زواجها، فيحتمل أن ذلك من غير ولي ولا شهود وذلك من خصوصياته، ويحتمل أنه أشهد ولم يطلع على ذلك من روى القصة من الرواة من أصحابه ﷺ. (من قبل قلت أن سيدها هو وليها فلا تحتاج إلى ولي فلما الخصوصية؟؟)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَصْدِقَاءِ الْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِ بِطَعَامٍ يُسَاعِدُونَهُ بِهِ عَلَى وَلِيمَتِهِ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، وَسَبَقَ هُنَاكَ بَيَانُ الْحَيْسِ ^(١).

وَفِيهِ الْإِعْتِذَارُ إِلَى الْمُبْعُوثِ إِلَيْهِ وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ نَحْوُ قَوْلِ أُمِّ سُلَيْمٍ (هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ) ^(٢).
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ بَعْثِ السَّلَامِ إِلَى الصَّاحِبِ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْبَاعِثِ، لَكِنَّ هَذَا يَحْسُنُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا مِنْ مَوْضِعِهِ، أَوْ لَهُ عُذْرٌ فِي عَدَمِ الْحُضُورِ بِنَفْسِهِ لِلْسَّلَامِ ^(٣).

(وَالْتَوَرُّ) بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ وَاوٍ سَاكِنَةٍ إِنَاءٌ مِثْلُ الْقَدَحِ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْوُضُوءِ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِذْهَبْ فَادْعُ لِي فَلَانًا وَفَلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَى رَجُلًا. قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى، وَمَنْ لَقِيتَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءُ ثَلَاثِيَّةٍ)
قَوْلُهُ (زُهَاءُ) بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَبِالْمَدِّ، وَمَعْنَاهُ نَحْوُ ثَلَاثِيَّةٍ.

وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّعْوَةِ أَنْ يَأْذَنَ الْمُرْسِلُ فِي نَاسٍ مُعَيَّنِينَ، وَفِي مُبْهَمِينَ كَقَوْلِهِ: (مَنْ لَقِيتَ)، (مَنْ أَرَدْتُ).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَكْثِيرِ الطَّعَامِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْكِتَابِ ^(٤).

(١) وذلك في قصة زواج صفية، وهو الأقط - وهو اللبن المجفف - والتمر والسمن يُخْلَطُ وَيُعْجَنُ.
(٢) وأم سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ فَدَّةٌ قَلِيلَةُ النَّظِيرِ، وَهِيَ دَائِمًا تَرَاعِي حَاجَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعْرِفُ مَا يَرِيدُ، فَأَرْسَلَتْ هَذَا الْحَيْسَ وَقَالَتْ (هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ) أَيِ أَنْتَ لَكَ عَلَيْنَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَكَوْنَ الْإِنْسَانُ يَعْتَذِرُ أَنَّ هَذَا الطَّعَامَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ الضَّيْفُ أَوْ الصَّدِيقُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُطِيبُ النَّفْسَ وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ الْقُلُوبِ.

(٣) وهي أنها مشغولة في بيتها.

(٤) أنهم من حَيْسٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ صَنَعْتَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي تَوْرٍ وَهُوَ إِنَاءٌ مِنْ حِجَارَةٍ لَا يَكُونُ كَبِيرًا أَكَلَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتَحْلَقُوا عَشْرَةَ عَشْرَةَ حَتَّى أَكَلُوا جَمِيعًا، وَفِي هَذَا اسْتِحْبَابُ تَكْثِيرِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ.
وقوله (وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِي الْإِنْسَانَ أَيِ مِنْ نَاحِيَتِهِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَسْطِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِ الطَّعَامِ. فَالْإِسْتِحْبَابُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْوَجُوبُ فَمَعْلُومٌ كَلَامُ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَدَابِ فَيُرُونُ الْإِسْتِحْبَابَ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَدِيثِ " الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ وَسْطِ الطَّعَامِ، فَكَلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ " (ت) ١٨٠٥ [قال الألباني]: صحيح، أَنَّهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ وَحْدَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَرَفِ الْإِنَاءِ وَلَا يَأْكُلْ مِنْ وَسْطِهِ لِأَنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِ الطَّعَامِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ (يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ) هُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنَ (هَاتِ) كُسِرَتْ لِلأَمْرِ كَمَا تُكْسَرُ الطَّاءُ مِنْ أَعْطِ.

قوله: (وَزَوْجَتَهُ مُوَلِّيَةً وَجْهَهَا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (وَزَوْجَتَهُ) بِالتَّاءِ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ وَالشُّعْرِ، وَالْمَشْهُورُ حَذْفُهَا ^(١).

قوله: (ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ) هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ الْمُخَفَّفَةِ.

١٦ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَجِبْ». قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُبِيدُ اللَّهِ يُنْزَلُ عَلَى الْعُرْسِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيَجِبْ».

وقول أنس (فَمَا أَذْرَى حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ) دليل على أنها لم تنقص بل ربما زادت، فهو يشك أيهما كان أكثر، فهو دليل على أنها لم تنقص مع كثرة من أكل، وهذه معجزة ظاهرة ومن آيات نبوته ﷺ.

(١) فالمشهور "زوجه".

وهذا كان قبل أن يفرض الحجاب وكذا أمر الخلوة، وعلى أي الأحوال هنا ليست خلوة لأنهم كانوا عدة رجال في البيت، وهذا لم يرد نسخه في الحقيقة، لأنه كما ذكرنا ليست خلوة، وقد قال النبي ﷺ (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مَعْشَرٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) مسلم، فمجموعة رجال وامرأة ليس خلوة مع أمن الفتنة، وفيه أن الزوجة إذا كانت لا تغطي وجهها فلتجعل وجهها إلى الحائط، ولأنه لم يكن هناك في الحجرة مكان آخر، فأين تذهب زينب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ولذلك جعلت وجهها إلى الحائط حتى لا ينظروا إليها، فهذا من الحياء رغم أن الحجاب لم يكن قد فرض بعد.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ
 أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اتُّوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ» .
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
 عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» .
 وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
 ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيَجِبْ» .
 حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضِلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اتُّوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ» .
 وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ
 نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اجْبُيُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا» .
 قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ .
 وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
 «إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كِرَاعٍ فَاجْبُيُوا» . [الكراع: مستدق الساق من الغنم والبقر العاري من اللحم] .
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ
 إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى «إِلَى طَعَامٍ» .
 وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ .
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» .
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَسَّ
 الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ
طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ . قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا
فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ .
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . نَحْوَ ذَلِكَ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْبَاهَا
وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

(بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ)

دَعْوَةُ الطَّعَامِ بِفَتْحِ الدَّالِّ وَدَعْوَةُ النَّسَبِ بِكَسْرِ هَا هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعَرَبِ .
وَعَكْسُهُ تَيْمُ الرَّبَابِ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، فَقَالُوا : الطَّعَامُ بِالْكَسْرِ ، وَالنَّسَبُ بِالْفَتْحِ .
وَأَمَّا قَوْلُ قُطْرُبٍ فِي الْمُثَلَّثِ إِنَّ دَعْوَةَ الطَّعَامِ بِالضَّمِّ فَعَلَّطُوهُ فِيهِ .
قَوْلُهُ ﷺ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا)
فِيهِ الْأَمْرُ بِحُضُورِهَا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَلَكِنْ هَلْ هُوَ أَمْرٌ بِإِجَابِ أَوْ نَذْبٍ ؟ فِيهِ خِلَافٌ :
الْأَصَحُّ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ فَرَضَ عَيْنَ كُلِّ مَنْ دُعِيَ ، لَكِنْ يَسْقُطُ بِأَعْذَارٍ سَنَدُكُرُّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالثَّانِي أَنَّهُ فَرَضَ كِفَايَةً . وَالثَّلَاثُ مَنْذُوبٌ . هَذَا مَذْهَبُنَا فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ .
وَأَمَّا غَيْرُهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا :

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَحَدَهُمَا أَتَتْهَا كَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ، وَالثَّانِي أَنَّ الْإِجَابَةَ إِلَيْهَا نَذْبٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعُرْسِ وَاجِبَةً. وَنَقَلَ الْقَاضِي إِتْفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ^(١). قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيهَا سِوَاهَا:

فَقَالَ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ ^(٢). وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وَجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَذْبُهَا:

فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَةٌ، أَوْ يُخَصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ ^(٣)، أَوْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ ^(٤)، أَوْ يَدْعُوهُ لَخَوْفٍ شَرٍّ، أَوْ لَطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيَعَاوَنَهُ عَلَى بَاطِلٍ ^(٥)، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ ^(٦) مِنْ خَمْرٍ أَوْ هَوٍّ ^(٧) أَوْ فُرْشٍ حَرِيرٍ أَوْ صُورٍ حَيَوَانٍ غَيْرِ

(١) ولكنه ينقل الخلاف في مذهبه، والنص واضح في وجوب الإجابة لأن النبي ﷺ قال (وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

(٢) وهذا ظاهر الأدلة لأن النبي ﷺ قال (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ) وقال (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ).

(٣) مع أن خصوص الأغنياء بها، فالحديث يدل على عدم اعتباره عذراً قال (بَشَّ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

(٤) هذا الأمر لا بد له من دليل، وإلا فإنه إذا كان فاسقاً أو فاجراً ممن لا يُشْرَعُ مُجَالَسَتُهُمْ، أما من يتأذى به مثلاً لكونه يترفع عن مجالسة الفقراء، فهذا ليس بأمر شرعي يسقط معه الوجوب أو المشروعية.

(٥) فكل من إذا حضر حصل ذلك، من أنه يجلس مع إنسان شرير أو يدعوه لخوف شره، فلا يلزمه لأنه يعلم أنه ليس صادقاً في طلبه الحضور بل إنما يدعوه خوفاً منه، أو يدعوه لوليمة ليطلب منه رشوة مثلاً أو ليعينه على محرم.

(٦) أي أن من الأعذار وجود منكر.

(٧) كآلات موسيقية ومعازف وغناء من نساء بالغات فهذا هو اللهو المحرم، وهذا دليل على أن اللهو عند الشافعية وغيرهم وهو الغناء بالموسيقى محرم لأنه لا يترك واجب إلا من أجل محرم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَفْرُوشَةً^(١) أَوْ آتِيَةً ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةً. فَكُلَّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ^(٢) وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي فَيُتْرَكُهُ.

وَلَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ^(٣).

وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْأَوَّلُ تَجِبُ الْإِجَابَةُ فِيهِ، وَالثَّانِي تُسْتَحَبُّ، وَالثَّلَاثُ تُكْرَهُ^(٤).

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ)

قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَخُصُّ وَجُوبُ الْإِجَابَةِ بِوَلِيْمَةِ الْعُرْسِ، وَيَتَعَلَّقُ الْآخَرُونَ بِالرَّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) وَيَحْمِلُونَ هَذَا عَلَى الْغَالِبِ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ التَّأْوِيلِ.

وَ (الْعُرْسُ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ، وَفِيهَا لُغَةٌ بِالتَّذْكِيرِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا)

وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ كُرَاعُ الشَّاةِ^(٥)، وَغَلَطُوا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى مَرَاكِحٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِئًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ)

(١) فالمفروشة مهانة فتكون غير محرمة.

(٢) ومن هذه الأعذار لو أنه دعاه مثلاً كل يوم فتحصيل المعاش والكسب عذر، أو تعارض دعوتان فيرجح إحداهما ويعتذر للآخرى.

(٣) لأنه قال (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) فإذا لم يكن مسلماً لم تجب.

(٤) تكره لأنه غلو، ولكن هذا فيه نظر والله أعلم، لأنه لا بد من دليل على الكراهة، فالدعوة ثلاثة أيام إذا كان هناك احتياج إلى ذلك لكثرة من يريد الحضور، فهذا لا يقال تكره.

(٥) أي ولو على ما نسميه نحن "الكوارع" وهي أطراف عظام الشاة، والمعنى أنه ولو كان طعاماً بسيطاً يرغب عنه فأجيبوا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى (فَلْيُصَلَّ):

قَالَ الْجُمْهُورُ: مَعْنَاهُ فَلْيَدْعُ لِأَهْلِ الطَّعَامِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَصْلُ الصَّلَاةِ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَيْ يَشْتَغِلُ بِالصَّلَاةِ لِيَحْصُلَ لَهُ فَضْلُهَا، وَلِتَبَرَّكَ أَهْلُ الْمَكَانِ وَالْحَاضِرِينَ.

- وَأَمَّا الْمُفْطِرُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَمْرُهُ بِالْأَكْلِ، وَفِي الْأُولَى مُحْيَرٌّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:

وَالْأَصَحُّ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَكْلُ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَلَا فِي غَيْرِهَا:

فَمَنْ أَوْجَبَهُ اعْتَمَدَ الرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، وَتَأَوَّلَ الْأُولَى عَلَى مَنْ كَانَ صَائِمًا.

وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ اعْتَمَدَ التَّصْرِيحُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى، وَحَمَلَ الْأَمْرَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى النَّدْبِ ^(١).

وَإِذَا قِيلَ بِوُجُوبِ الْأَكْلِ فَأَقْلَهُ لُقْمَةً، وَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى أَكْلًا، وَهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَلْقُمَةً، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتَخَيَّلُ صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنَّ إِمْتِنَاعَهُ لِشُبْهَةٍ يَعْتَقِدُهَا فِي الطَّعَامِ، فَإِذَا أَكَلَ لُقْمَةً زَالَ ذَلِكَ التَّخَيُّلُ، هَكَذَا صَرَّحَ بِاللُّقْمَةِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

- وَأَمَّا الصَّائِمُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ، لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ

الْأَكْلُ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ نَفْلًا جَازَ الْفِطْرُ وَتَرَكَه ^(٢).

فَإِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ صَوْمُهُ فَالْأَفْضَلُ الْفِطْرُ، وَإِلَّا فِائِتَامُ الصَّوْمِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والصحيح عدم وجوب الأكل، الواجب هو الحضور.

(٢) أي ترك الفطر.

(٣) والظاهر أنه إن شاء لم يطعم، فإن شاء لم يفطر وأتم صومه والله أعلم، ولو أفطر في صوم تطوع لم تُلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ صَوْمٌ وَاجِبٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ كَصَوْمِ الْكَفَّارَاتِ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ كَكْفَارَةِ الْيَمِينِ وَغَيْرِهِ وَشَمِلَ كَذَلِكَ صَوْمَ النَّذْرِ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَفْطُرَ. - والحديث يدل على أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة، بل يأتي وليدعوا لأهل الدعوة وهذا معنى (فَلْيُصَلَّ) هذا إذا كان صائمًا، وإن كان مفطرًا فقد ذكرنا الخلاف في وجوب الأكل والصحيح أنه لا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ) فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي الْإِجَابَةِ، وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا قَالُوا: إِذَا دُعِيَ وَهُوَ صَائِمٌ لَزِمَهُ الْإِجَابَةُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرُ، وَيَحْضُلُ الْمُقْصُودُ بِحُضُورِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَقَدْ يَتَبَرَّكَ بِهِ أَهْلُ الطَّعَامِ وَالْحَاضِرُونَ ^(١)، وَقَدْ يَتَجَمَّلُونَ بِهِ ^(٢)، وَقَدْ يَتَفَعَّلُونَ بِدُعَائِهِ ^(٣) أَوْ بِإِشَارَتِهِ ^(٤)، أَوْ يَنْصَانُونَ عَمَّا لَا يَنْصَانُونَ عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ ^(٥) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ)

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُويَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا حُكِمَ بِرَفْعِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ ثِقَةٌ ^(٦).

يلزمه إن شاء طعم وإن شاء ترك، وبعض العلماء قالوا (وإن شاء ترك) محمولٌ على الصيام وظاهر الحديث يخالفه لأن معناه أنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وقد أطلق حال المدعو بين صائمه ومفطره، فقال (فإن شاء طعم وإن شاء ترك) إذا الإجابة بالحضور، فأما الطعام فهو تحخير إن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان مفطراً فليطعم على الاستحباب لأن التخيير في الحديث الذي قبله يمنع القول بالوجوب.

(١) والمعنى أن هذا الصائم الذي سوف يحضر ليس التبرك بيدنه وإنما المقصود وجوده وحضوره وصحبة الصالحين والتبرك بصحبته وهو طلب الخير بصحبته وهو أمرٌ دلت عليه الأدلة الكثيرة. وأما الخلاف في مسألة التبرك، فهو في باب التبرك بالذوات، أعني بالشعر أو بالنخامة أو بالماء الذي يتوضأ به، وأما صحبة الصالحين فلا أعلم نزاعاً في أنها من أسباب البركة والخير، فهم قومٌ لا يشقى جليسهم. (٢) بمعنى أنهم سوف يحصل لهم شرفٌ ومترلة عند الناس في حضور هذا الشخص الذي يحضر طعامهم، فيحصل بذلك نوع انتفاع دنيوي، وإن كانت النية لا بد وأن تكون خالصةً لوجه الله تبارك وتعالى، لكن قد يكون هناك أغراض ومصالح مبنية على مثل هذا الأمر، قد تكون في الأمور المباحة.

(٣) أي إذا لم يأكل دعا وهذا معنى (فليُصَلِّ) فيستفعون بدعائه.

(٤) أي قد يُشير عليهم بأمرٍ يُشاورونه فيه، فيُشير عليهم برأي.

(٥) أي إذا وجد كفواً عن بعض أنواع المنكرات والمحرمات مراعاةً لوجوده، فقد يهابون الوقوع في المنكر في وجود أهل العلم والفضل والخير ونحو ذلك، فينكفون عن المنكرات.

(٦) فبعض العلماء يجعل هذا قادحاً في الحديث، يجعله مقتضياً لتضعيف الرفع ويقول أن هذا شنود، والصحيح أن هذه زيادة ثقة، ولا يُمنع أن يقول الصحابي مرة ومرات من كلامه ما قاله النبي ﷺ يذكرهم به، فلا يلزم كل مرة أن يقول "قال رسول الله ﷺ"، فكون الصحابي يذكره مرةً من كلامه فيقول مثلاً قال

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الْإِخْبَارُ بِمَا يَقَعُ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ ﷺ مِنْ مُرَاعَاةِ الْأَغْنِيَاءِ فِي الْوَلَائِمِ وَنَحْوِهَا، وَتَخْصِيصِهِمْ بِالِدَّعْوَةِ، وَإِثَارِهِمْ بِطَيِّبِ الطَّعَامِ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ وَتَقْدِيمِهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْوَلَائِمِ ^(١). وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

هُوَ ثَابِتُ بْنُ عِيَاضِ الْأَعْرَجِ الْأَخْنَفِيُّ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقِيلَ: مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقِيلَ: إِسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ الْأَخْنَفِ بْنِ عِيَاضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٧ - بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا لِمُطَلَقِهَا حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

وَيَطَّأَهَا ثُمَّ يُفَارِقُهَا وَتُنْقِضُ عِدَّتُهَا.

ﷺ موافقاً له اللفظ، لا يعني أنه لم يمعنه منه، فالصحيح الذي ذكره هو الصحيح وهو أنه إذا كان الذي رفع ثقة قبلت زيادته.

(١) أي دون نظر إلى منزلتهم في الدين، واستحقاقهم لذلك، فيكون هذا شر الطعام الذي يُدعى إليه، وكذا يُدعى من يأبأها وهو من لا يريد الأكل لأن عنده الكثير من ذلك، ويُمنع منها الفقراء الذين يريدون أن يأتوا، ويريدون أن يُطعموا، ولذلك الولائم التي يُقتصر فيها على عدد معين من المدعوين ويُخص بها الأغنياء، فهي المقصودة بهذا، وليس كل وليمة كذلك، والأولى في وليمة العرس أن يجعلها مفتوحة لمن يحضر من المسلمين، فتكون أنفع، ويحضرها الفقراء بلا حرج، ولكن لو دعا بعض إخوانه وخصهم بالدعوة ولم يقصرها على الأغنياء، فليس داخلًا في المذموم.

وأما قوله ﷺ (فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) بعد (بَشَّ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ) فهو دليل على أن وجود دعوة الأغنياء ليس عذراً في عدم الإجابة، فأنت دعيت فلي، وهو صريح في وجوب إجابة الدعوة وإن اختص بها من اختص، ولكن ينصحهم ويُشير عليهم، بأن يجعلوها أيضاً للفقراء ولا يخصصوها بالأغنياء، ولا يرفعون إنساناً إلا إذا رفعه الشرع، فهو دليل على أن الشر في هذا الحديث لا يلزم منه التحريم والله أعلى وأعلم، ولكن غالباً ما يقترن بنيات سيئة من رياء أو سُمعة، لكن كلمة شر ككلمة خبيث تستعمل في الحرام والمكروه والله أعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَالْفُظْلُ لَعَمْرُؤُ - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فِطْلَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْرِ وَإِنْ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْيَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ». قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[العسيلة: تصغير عسل والمراد لذة الجماع، الهدية: طرف الثوب والمراد أنه لا يستطيع جماعها].

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظْلُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبِتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْيَةِ وَأَخَذْتُ بِهِدْيَةٍ مِنْ جَلْبَابِهَا. قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ «لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ». وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يَنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرَجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّيْرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لَزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ «لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْنَادٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسِيلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ»^(١) .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْنَادٍ . مِثْلُهُ . وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ .

قَوْلُهَا (فَتَزَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْرِ) هُوَ بَفَتْحِ الزَّاي وَكَسْرِ الْبَاءِ بِلَا خِلَافٍ . وَهُوَ الزَّيْرِ بْنُ بَاطَاءٍ وَيُقَالُ بَاطِيَاءٌ وَكَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَحَابِيًّا وَالزَّيْرِ قُتِلَ يَهُودِيًّا فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ .

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْرِ بْنَ بَاطَاءٍ الْقُرَظِيُّ هُوَ الَّذِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْمُحَقِّقُونَ .

(١) ترتيب هذا الحديث ليس كما يظن البعض أنه لابد أن يكون في أبواب الطلاق ، وقد بَوَّبَ النووي (باب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا لِطُلُقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَّأَهَا ثُمَّ يَفَارِقَهَا وَتَقْضَى عِدَّتُهَا) المقصود عند الإمام مسلم من هذا الباب، أن مقصود النكاح هو ذوق العُسيلة، فذكره هنا بعد ذكر الوليمة مباشرة، وهو بعد ذلك يذكر آداب الجماع وحكم الغزل وآداب في العشرة ونحو ذلك، وليس المقصود هنا ذكر حكم طلاق الثلاث وإنما سيأتي في باب مستقل، وإنما أراد أن المقصود من الزواج هو حصول العشرة بين الزوجين بالوطء وأن هناك أحكاماً معينة مبنية على هذا الوطء منها هذا الأمر .
فتبين بذلك أن من تزوج امرأةً وفي نيته طلاقها، أن هذا ليس بالذي شرعه الله ﷻ، بل المقصود من النكاح ذوق العُسيلة كما ذكرنا .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ ابْنُ مَنذَهٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِي فِي كِتَابَيْهِمَا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْبِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُهَا: (فَبَتَّ طَلَاقِي) أَيِ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا^(١).

قَوْلُهَا (هُدْبَةُ الثُّوبِ)

هُوَ بِضَمُّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِّ وَهِيَ طَرَفُهُ الَّذِي لَمْ يُنْسَجْ شَبَّهُوْهَا بِهُدْبِ الْعَيْنِ وَهُوَ شَعْرُ جَفْنِهَا^(٢).
قَوْلُهُ ﷺ: (لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ)

هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ السَّيْنِ تَصْغِيرُ عَسَلَةٍ وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ شَبَّهُ لَذَّتَهُ بِلَذَّةِ الْعَسَلِ وَحَلَاوَتِهِ، قَالُوا: وَأَنْتَ الْعُسَيْلَةُ لِأَنَّ فِي الْعَسَلِ نَعْتَيْنِ التَّذْكِيرَ وَالتَّأْنِيثَ، وَقِيلَ: أَنْتَهَا عَلَى إِرَادَةِ النُّطْفَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ لَا يُشْتَرَطُ^(٣).

(١) احتج بهذا الحديث من يقول بوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد، وكذا لو قال لمرأته "أنت طالق البتة" أو "أنت طالق ثلاثاً" وليس فيه دلالة لأن معنى (فَبَتَّ طَلَاقِي) أي طلقني الطلقة الثالثة الباتة التي تقطع استمرار النكاح، والدليل عليه قولها (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ) فهي إذا ليست ثلاث دفعة واحدة وليست بلفظ "البتة" كما احتج به بعض العلماء، فهم لم يجمعوا كل الروايات بل أخذوا بعضها، والإمام مسلم جمع الروايات ويبيّن أن رفاة طلقها آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، أي بقيت لها تطليقة فطلقها فبت طلاقها بذلك، إذا ليس في الحديث دلالة على إقرار النبي ﷺ صحة طلاق الثلاث دفعة واحدة وسيأتي ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في طلاق الثلاث بلفظ واحد.

(٢) وهو مثل الشراشيب التي تكون في الثوب إذا قص، فتخرج منه فتل.

(٣) بمعنى أنه لو دخل فرجه في فرجها ولم يُتَزَلْ، فقد حصل ذوق العُسَيْلَةِ، ويحصل بذلك أن تحل لزوجها الأول، وهنا هي ذكرت أن ذكره لا يتصب وهذا من قلة صبرها، وهذا لا تحل به، وليس لها أن تُطلق بمجرد الدعوة وإقرارها على نفسها أنه لم يُعَاشَرْهَا لِأَن ذَكَرَهُ لَا يَتَصَبُّ، يجعلها لا تحل لزوجها الأول، وإذا أرادت الرجوع للأول، عليها أن تطلق إذا أراد أن يطلقها هو أو تختلع منه، أو إذا ثبت أنه عين فبعد سنة تطلق منه للضرر أو للعيب الذي هو فيه - وهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم -، ثم بعد ذلك تتزوج رجلاً يذوق عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتِهِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُطَلَّقةَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِطُلُقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَّأَهَا ثُمَّ يُفَارِقُهَا، وَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا^(١).

فَأَمَّا مُجَرَّدُ عَقْدِهِ عَلَيْهَا فَلَا يُبَيِّحُهَا لِلْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَانْفَرَدَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَطْءُ الثَّانِي لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُحْصَصٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِهَا. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغْهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِقَوْلِ سَعِيدٍ فِي هَذَا إِلَّا طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشْفَةِ^(٢) فِي قُبُلِهَا كَافٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالِ الْمَنِيِّ. وَشَدَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَشَرَطَ إِنْزَالَ الْمَنِيِّ وَجَعَلَهُ حَقِيقَةَ الْعُسَيْلَةِ^(٣). قَالَ الْجُمْهُورُ: بِدُخُولِ الذَّكَرِ تَحْصُلُ اللَّذَّةُ وَالْعُسَيْلَةُ، وَلَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ^(١).

(١) وَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا: مَأْخُوذٌ مِنَ الْأَدْلَةِ الْعَامَّةِ الْأُخْرَى، فَإِنْ هُنَا جَعَلَ غَايَةَ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هُنَاكَ أُمُورَ أُخْرَى إِمَّا أَنْ يَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطْلَقَهَا، وَلَا بَدَّ وَأَنْ تَنْتَهِيَ الْعِدَّةُ أَيْضًا مِنَ الزَّوْاجِ الثَّانِي، وَلَيْسَ أَنَّهُ فَقَطْ بِمَجَرَّدِ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَحَصُولِ الْجَمَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا مَا زَالَتْ عَلَى ذِمَّةِ الثَّانِي حَتَّى يُطْلَقَهَا، وَهَذَا الْكَلَامُ مَفْهُومٌ قَدْ حُذِفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَفْهُومٌ، مِنْ أَنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ يُطْلَقَهَا أَوْ يَفَارِقَهَا وَتَنْقُضِي الْعِدَّةَ.

(٢) وَهُوَ رَأْسُ الذَّكَرِ إِلَى مَوْضِعِ الْخِتَانِ، فَإِذَا غَيَّبَ الْحَشْفَةَ فِي قُبُلِهَا وَلَيْسَ اللَّامِسُ مِنَ الْخَارِجِ، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَغِيْبَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْعَضْوِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ.

(٣) وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ الْجَزْمَ بِمِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا تُرْتَبُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْأَمْرِ الظَّاهِرِ وَهُوَ مِظَنَّةُ الْأَمْرِ الْبَاطِنِ، وَقَدْ سُمِّيَ نِكَاحًا بِلَا نِزَاعٍ، وَيَجِبُ بِهِ الْخُدُّ وَيَصِحُّ بِهِ الدُّخُولُ وَيَجِبُ بِهِ الْمُسْمَى كَامِلًا وَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ، وَيَجِبُ بِهِ الْغَسْلُ، وَكُلُّ الْأَحْكَامِ الْمُرْتَبَةِ عَلَى الْوُطْءِ بِتَغْيِيبِ جِزْءٍ مِنَ الْفَرْجِ قَدْرَ الْحَشْفَةِ فِي قَبْلِ الْمَرْأَةِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَبَسَّمَ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ التَّبَسُّمَ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ جَهْرَهَا وَتَضَرِّيحِهَا بِهَذَا الَّذِي تَسْتَحْيِي النِّسَاءَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ، أَوْ لِرَغْبَتِهَا فِي زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَرَاهَةِ الثَّانِي (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بمعنى أنها لو تزوجت مثلاً بغير ولي أو بغير شهود، وحكمنا بفساد هذا النكاح، فلا تحل للأول لأن الله قال (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وهذا ليس بزواج وإن ترتبت عليه أحكام آخر غير الزنى، فالنكاح الفاسد يترتب عليه ثبوت المهر وتجب به العدة، وإن كان هناك خلاف في عدة النكاح الفاسد، فهذا الوطء بشبهة ليس وطئاً من زوج، وقد قال ﷺ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

(٢) وفيه أن نية المرأة بالعودة للزوج الأول ليست محرمة لهذا النكاح، أعني أنها لو تزوجت رجلاً تريد بذلك أن تحل لزوجها الأول لم تتواطء معه، ولم تشترط في العقد أن يطلقها، فالصحيح أن هذا ليس بنكاح تحليل محرم، إنما نكاح التحليل المحرّم ما كان الطلاق فيه شرطاً عرفاً أو لفظاً، بل الصحيح أنه إذا كان في نية الزوج تحليلها لزوجها فلا يجوز، أما نية المرأة فليست معتبرة، لأنه ليس الأمر بيدها، وقد لعن الله ذلك النكاح قال ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (د) ٢٠٧٦ [قال الألباني]: صحيح، وقال ﷺ (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحْلِلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (ج) ١٩٣٦ [قال الألباني]: حسن، فهو الذي يتواطء ويتفق مع المرأة على أنه إذا دخل بها طلقها وهذا ملعون، لا تحل به وليس بزواج صحيح.

وقالت الشافعية والحنفية ذلك في المشترط لفظاً، فلم يعتبروا المواطئة والاتفاق الضمني الغير مصرح به في صيغة العقد كالمشترط، والصحيح أنه داخل في عموم «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وذلك أن هناك تواطؤ واتفاق وهو بمنزلة الشرط، والعبرة في هذه العقود بالمقاصد والألفاظ في هذا لا تؤثر إذا كان المقصود معلوماً والله أعلى وأعلم.

وحتى لو أن نيتها أن تنير المشاكل حتى يطلقها الثاني، فليس لنهايتها اعتبار، فكونها تُسيء العشرة مع زوجها الثاني هذا لا يجوز لها لأنها مأمورة بحسن معاشرته وزوجها، وأما كونها ما زالت تحب الأول، فإن هذا لا يؤثر في صحة النكاح والله أعلم، ولكن لا يجوز لها أن تُسيء عشرة زوجها الثاني حتى يطلقها. المفارقة بطلاق أو بخلع بعد الجماع يحلها زوجها الأول بعد انقضاء العدة.

والمحبة القلبية لزوجها الأول التي لا يترتب عليه سوء عشرة أو فعل محرم أو مراودة للزوج الأول وهي ليست في عصمته، لا تؤاخذ به، فإنما يؤاخذ الله العباد بما كسبت أيديهم، بما تكلموا أو عملوا. لو مات عنها الزوج الثاني قبل الدخول، لم تحل للأول بنص الحديث (لَا حَتَّى تَذُقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ) فإن مات عنها قبل الدخول ولم يذق عسيلتها وتذق عسيلته، فلا تحل للزوج الأول، إنما تحل إذا وطئها أو مات عنها أو فارقها أو اختلعت أو غير ذلك.

١٨ - باب ما يستحب أن يقول عند الجماع.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ إِنِ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ «بِاسْمِ اللَّهِ» . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ «بِاسْمِ اللَّهِ» . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ «بِاسْمِ اللَّهِ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا" فَإِنَّهُ إِنِ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ الْمُرَادُ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ. وَقِيلَ لَا يَطْعَنُ فِيهِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (١).

قَالَ: وَلَمْ يَحْمِلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الضَّرَرِ وَالْوَسْوَسَةِ وَالْإِغْوَاءِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي (٢).

(١) هذا غير ظاهر والله أعلى وأعلم، لأن في حديث فضيلة عيسى عليه السلام قال ﷺ (كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانَ فِي جَنْبِهِ بِأَصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ) البخاري.

(٢) والصحيح والله أعلى وأعلم أن الضرر الذي يعقبه نفع مثل الذنب الذي يعقبه توبة، ففي نهاية الأمر ليس بضرر، فهذا الولد إما كان أو بتألم يضره الشيطان أبداً، وما يوقعه فيه من أذى ونصب وعذاب حتى الذنوب يوفق للتوبة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون مآله إلى الخير إن شاء الله، وبالتالي فلا حاجة إلى تكلف التأويلات في هذا الحديث، وإن صح إجماع، فنحن نقول به بلا شك، ولكن هل يسمى هذا في

١٩ - باب جَوَازِ جَمَاعِهِ امْرَأَتُهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَامِهَا

وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبْرِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَزَلْتُ (نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْتُكُمْ أَنِي شِئْتُمْ) .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ . قَالَ فَانْزِلْتُ (نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْتُكُمْ أَنِي شِئْتُمْ) .

النهاية ضرراً؟ فالشيطان لم يحقق غرضه، إذ نجا الإنسان منه وفاز برضوان الله ﷻ، والذنوب التي أذنبها تلقاها ربه ﷻ بالمغفرة والتوبة عليه والرحمة، فلم يقع ما يريده الشيطان، وفي الأثر عن مجاهد أن من لم يذكر الله ﷻ يجامع معه الشيطان حين يجامع امرأته، ومن أعظم أسباب فساد المجتمعات تعريض الأولاد لخطر وضرر الشيطان بترك ذكر الجماع.

وهذا الذكر يستحب له أن يقوله قبل إرادة الجماع والأولى أن يقوله قبل المقدمات، لأنه يكره الذكر حال الجماع قياساً على قضاء الحاجة، ولقوله ﷻ (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ) وهو دليل على أن من لم يفعل ذلك يمكن أن يقترب منه الشيطان ويصاحبه الشيطان، وقال (وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) فهذا الولد يمكن أن يقترب منه الشيطان وأن يصاحبه، قال تعالى (وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا)، فمن ضمن ذلك ما قد يتصور خلال المعاشرة بحيث يُشارك الرجل في جماع امرأته وأن يُسميها بغير التوحيد كمن يُعبد لغير الله كعبد الحارث وعبد الكعبة وعبد النبي، فهذا من نصيب الشيطان، وكذا ما يتمكن الشيطان من تربيته له بغير المنهاج الصحيح، فينشأ ولداً فاسداً، وهذا من أسباب فساد المجتمعات والأمم، فلو أن الإنسان قال هذا الذكر مستحضراً اللجوء إلى الله ﷻ وأن الأمر بيده ﷻ، لم يضر الشيطان أولاده بإذن الله تبارك وتعالى. وإن وقع منهم انحراف مؤقتاً، فإن مآلهم يرجي إن شاء الله إلى الطاعة والتوبة والإنابة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يَحْدُثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ - عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ التُّعْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّبَةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرُ مُجَبِّبَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ . [المجبية: منكبة على وجهها تشبهاً ببيئة السجود] .

(باب جَوَازِ جَمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبْلَتِهَا مِنْ قُدَامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبْرِ) ^(١)
 قَوْلُ جَابِرٍ (كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبْلَتِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ. فَتَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ})
 وَفِي رِوَايَةٍ (إِنْ شَاءَ مُجَبِّبَةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرُ مُجَبِّبَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ).
 (الْمُجَبِّبَةُ) بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ جِيمٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاءٌ مِنْ تَحْتِ أَيْ مَكْتُوبَةٌ عَلَى وَجْهِهَا.

(وَالصِّمَامُ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ ثَقْبٌ وَاحِدٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْقُبْلُ.
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ مَوْضِعَ الزَّرْعِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ قُبْلَتُهَا الَّذِي يُزْرَعُ فِيهِ الْمُنْيُ لِابْتِغَاءِ الْوَلَدِ، فَفِيهِ إِبَاحَةٌ وَطَيْهًا فِي قُبْلَتِهَا، إِنْ شَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا، وَإِنْ شَاءَ مِنْ وَرَائِهَا، وَإِنْ شَاءَ مَكْتُوبَةٌ ^(١).

(١) كل هذا ذكره مسلم في آداب الجماع.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الدُّبُرُ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرْثٍ وَلَا مَوْضِعَ زَرْعٍ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: {أَتَى شِئْئُكُمْ} أَي كَيْفَ شِئْئُكُمْ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي دُبْرِهَا حَائِضًا كَانَتْ أَوْ طَاهِرًا، لِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَشْهُورَةٍ كَحَدِيثِ "مَلْعُونٌ مَن أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا" (٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ (٣) وَلَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي يجعلها كهيئة الساجدة.

(٢) (د) ٢١٦٢ [قال الألباني]: حسن، وهو حديث بطرقه صحيح، وقد قال النبي ﷺ أيضاً (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (ت) ١٣٥، (ج) ٦٣٩، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٠٦، والمشكاة: ٥٥١، قَالَ الْأَرْنَؤُوطُ: [ويشهد للنهي عن الإتيان في الدبر حديث ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٥٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢) بلفظ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدَّبْرِ". وحديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٣٣) بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ". وهو صحيح لغيره، ورجاله ثقات. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٤٧) بلفظ: "هِيَ اللَّوْطِيَّةُ الصَّغْرَى"، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وإسناده حسن.].
- وَلَا يَصِحُّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو وَلَا عَنْ نَافِعٍ وَلَا عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ الْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ وَطْءِ الدَّبْرِ لِلْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ، فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، لَا يُعْرَفُ عَنْ هَؤُلَاءِ هَذَا الْقَوْلُ بِأَسَانِيدٍ صَحِيحَةٍ، وَإِنَّمَا سَوَّاهُمْ مِنَ الْبَعْضِ، احْتِجَّ بِهِ أَهْلُ الْبَدْعِ، وَإِنَّمَا يُجِيزُ وَطْءَ الدَّبْرِ الرَّافِضَةُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّونَ.

(٣) لَا الْمَمْلُوكَةَ وَلَا الزَّوْجَةَ وَلَا الرِّجَالَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْصِدُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَهُوَ يُوجِبُ الْقَتْلَ لَوْ كَانَتْ امْرَأَةً أَعْجَنِيَّةً، أَمَا فِي الزَّوْجَةِ فَهِيَ مَعْصِيَةٌ كَبْرَى وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ امْرَأَةٍ أَعْجَنِيَّةٍ فَلَهُ حُكْمُ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ هُوَ زِنَى يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، لَكِنِ الصَّحِيحُ أَنَّ عَمُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) فَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا فِعْلُ قَوْمِ لُوطٍ وَهُوَ إِيْتَانُ الدُّبُرِ، وَلَكِنْ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ فِي هَلْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَمْ لَا؟، الصَّحِيحُ أَنَّ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ هُوَ إِيْتَانُ الْأَدْبَارِ وَلَوْ كَانَ مَعَ امْرَأَةٍ أَعْجَنِيَّةٍ فَهُوَ حُدُّ الْقَتْلِ.

وهذا يدل على أن الشرع أتى بتعليم المسلمين كل ما يحتاجون إليه بما فيه أوضاع المعاشرة الجنسية بين الزوجين وأن مثل هذا التعليم على هذه الصفة أمر من الشرع نزلت فيه آية كريمة، وذكر فيه هذا الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ في سبب نزول هذه الآية الكريمة واطرط ذلك أن يكون في موضع الزرع

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله (إِنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ. (يَهُود) غَيْرَ مَضْرُوفٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ قَبِيلَةَ الْيَهُودِ فَامْتَنَعَ صَرْفَهُ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ.

٢٠ - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بِنْتِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ».

والإنبات كما أشارت إليه الآية الكريمة، بخلاف من يدعي أن هذه الآية في جواز إتيان النساء في أدبارهن، ولكن هي تدل على جواز إتيان النساء من أدبارهن في قبلهن، وتعلم هذه الآيات والأحاديث هي أفضل ما تحصل به الثقافة الجنسية كما يسمونها في زماننا، ومثل هذه الأمور يقال فيها (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ)، فالسؤال عن ذلك ومعرفة هو مما كان عليه أصحاب النبي ﷺ يسألون عن ذلك ويقبل النبي ﷺ أسئلتهم ويحيب عنها وقد ينزل القرآن بذكر الإجابة، ولم يزل السلف يذكرون هذه الأحاديث في كتب السنة قابلين لها غير رادين لشيء منها.

أما ملامسة حلقة الدبر بالذكر أو الاستمتاع بالدبر فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، أما الفخذ أو الإلية فليس بمحرّم، فله أن يستمتع بها غير الحيضة والدبر، فالمحرّم من معاشرة المرأة الحيضة والدبر، «أَقْبِلْ، وَأَذْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبْرَ وَالْحَيْضَةَ» (ن) ٨٩٧٧، (حم) ٢٧٠٣، (ت) ٢٩٨٠، صحيح الجامع: ١١٤١، المشكاة: ٣١٩١، [قال الألباني]: حسن، قال في تحفة الأحوذني (ج ٧ ص ٣٠٠) [أَقْبِلْ] أَي: جَامِعٌ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ، (وَأَذْبِرْ) أَي: أَوْلِجْ فِي الْقُبُلِ مِنْ جَانِبِ الدُّبْرِ، فظاهر الحديث أن يتي المرأة ساعة الحيض ويتقي الدبر تماماً.

أما باقي البدن فليس بمحرّم، لكن ما تأنف منه النفوس لا بد وأن يكون بالمعروف، فالجماع في الفم مثلاً، هذه الصور المنكرة التي أتت من أهل الشذوذ والفساد الناظرين إلى العورات المكشوفة التي تعود الغرب على فعل هذه المنكرات، مع عدم وجود نص في التحريم، لكن نقول هذا الأمر لا تُرغم عليه المرأة، فإن أبت ذلك فله العشرة بالمعروف، وأما ف الفرج موضع الإنبات فقد نص القرآن على (فَاتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي كيف شِئْتُمْ، إذا كان في موضع الإنبات، وأما في غير الفرج في أجزاء بدنها الأخرى فليس بمحرّم لكن لا بد وأن يكون بالمعروف والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «حَتَّى تَرْجِعَ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ ^(١) سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ».

قوله ﷺ: (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)

(١) قوله (إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ) وفي الرواية الأخرى (لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ):

فَاللَّهُ ﷻ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، وَ(الَّذِي) مَفْرُودٌ وَلَا يَصَحُّ أَنْ يُقَالَ هُوَ الْمَلِكُ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ جَمِيعًا هِيَ الَّتِي تَلْعَنُهَا، فَالْمَلَائِكَةُ جَمْعٌ، وَإِنَّمَا تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ لِسَخَطِ الرَّبِّ ﷻ عَلَيْهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مِثْلَةِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ رَبِّهِ ﷻ، أَنَّ الَّذِي يُسَخِطُهُ وَيُغْضِبُهُ، فِيمَا هُوَ حَقٌّ لَهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ، فَيَغْضِبُ اللَّهُ ﷻ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَنَعَ عَبْدَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنَ اللَّذَّةِ، فَكَيْفَ إِذَا مَنَعَ مِنَ الْحَقُوقِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَيْفَ بِمَنْ يُوْذِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، وَكَيْفَ بِمَنْ يُوْذِيهِمْ لِأَجْلِ طَاعَتِهِمْ لِلَّهِ ﷻ، فَاَلْمُؤْمِنُ يَكْرَهُ اللَّهُ مَسَاءَتَهُ، وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷻ (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) الْبَخَارِيُّ، فَاللَّهُ يَكْرَهُ مَسَاءَةَ الْمُؤْمِنِ، وَلَوْ تَأَمَّلْتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي قولِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَيَا قَوْمُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)، فَلَوْ أَنَّ نَبِيًّا طَرَدَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صُحْبَتِهِ لِمَصْلَحَةِ دَعْوَةٍ، لَكَانَ الرَّبُّ ﷻ هُوَ الَّذِي يَنْتَصِرُ مِنْهُ، وَلَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا مِنَ اللَّهِ فِي عَقُوبَتِهِ، وَحِينَهَا تَعْلَمُ قَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَعَلَّمْتَ خَطَرَ أَذْيَتِهِمْ، فَاحْذَرِ أَنْ تُؤْذِيَ مُسْلِمًا فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، وَاحْذَرِ أَنْ تُؤْذِيَهُ وَتَسُوَّهُ فِيمَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَسُوَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَطَاعَ اللَّهَ ﷻ أَوْ أَنَّهُ رَغِبَ فِي مَرْضَاتِهِ ﷻ، فَمَنْ يَسُوَّهُ الْمُؤْمِنُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَسَخِطُ اللَّهُ ﷻ عَلَيْهِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي رِوَايَةٍ (حَتَّى تَرْجِعَ)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِهِ لِغَيْرِ عُدْرٍ شَرْعِيٍّ وَلَيْسَ الْحَيْضُ بِعُدْرٍ فِي الْإِمْتِنَاعِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ^(١).

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّعْنَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ الْمُعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَالْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعِهَا إِلَى الْفِرَاشِ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (غَضْبَانًا).

٢١ - باب تحريم إخفاء سر المرأة.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».

(١) لكن لها أن تمتنع منه إذا أراد أن يعاشرها في فرجها وهي حائض، وبلا شك يجب عليها أن تمتنع ولا تستجيب لمثل ذلك ويجب عليها أن تمتنع من معاشرتها في دبرها، ويجب عليها أن تمتنع من معاشرتها في حال لا يحل مثل نهار رمضان أو نهار صوم واجب أو إذا كان قد ظاهر منها وأخبرها أنه لم يكفر بعد، فلا يجوز الجماع في تلك الحالة وهذه أعذار، وكذا إذا كانت مريضة ويضرها في مرضها الجماع، فلها أن تمتنع في تلك الحالة، لكن إذا أراد أن يستمتع بها استمتاعاً لا يضرها، لم يجز لها أن تمتنع، وإذا كان الزوج يصر على الممارسة المحرمة، فيجب عليها أن تطلب الطلاق، فلا يجوز لها أن تبقى معه مع إصراره وعجزها عن الدفع.

(٢) فليس كأهل أوربا الذين يجعلون من حق المرأة أن تمتنع من فراش زوجها وأنه إذا اغتصبها فهو مغتصب تقام عليه أحكام الاغتصاب، وهذا من خزعبلاتهم وسخافة عقولهم التي اخترعوها بغير مستند من شريعة الله.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»^(١). وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ «إِنَّ أَعْظَمَ».

قوله ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)

قَالَ الْقَاضِي هَكَذَا وَقَعَتِ الرَّوَايَةُ (أَشَرٌّ) بِالْأَلِفِ وَأَهْلُ النَّحْوِ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ (أَشَرٌّ) وَ (أَخِيرٌ) وَإِنَّمَا يُقَالُ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَشَرٌّ مِنْهُ.

قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِاللُّغَتَيْنِ جَمِيعًا وَهِيَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِهَا جَمِيعًا وَأَنَّهَا لُغَتَانِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الْإِسْتِمْتَاعِ، وَوَصَفُ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ.

فَأَمَّا مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْجَمَاعِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَلَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَرْوَةِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَوْ تَرْتَّبَ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ بَأْنٍ يُنْكَرُ عَلَيْهِ إِعْرَاضُهُ عَنْهَا^(٢) أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنِ الْجَمَاعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي ذِكْرِهِ كَمَا قَالَ ﷺ: "إِنِّي لَأَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ"^(٣)، وَقَالَ ﷺ

لِأَبِي طَلْحَةَ: "أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ؟"^(١)، وَقَالَ لِحَابِرٍ: "الْكَيْسُ الْكَيْسُ"^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٣).

(١) فهذا دليل على تحريم إفشاء سر المرأة، وكذا إفشاء المرأة سر الرجل، فيما يكون بينهما، وذكر الأمانة هنا دليل على التحريم وليس الكراهة كما قلنا في (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ) لوجد القرينة الدالة على ذلك، أما هنا (إِنْ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) دليل على تحريم هذا الفعل.

(٢) أي إذا ادعت أنه معرض عنها فيقول قد جامعتها بالأمس مثلاً، أو يصف ذلك لمرض ونحو ذلك.

(٣) أي الجماع ثم لا يُنزَلُ فيغتسل.

٢٢ - باب حُكْمِ الْعَزْلِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رِبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ

(١) وذلك ترغيباً له في أن يتجاوز محنة فقد الولد، وحتى يعاشر امرأته إن لم يكن عاشرها، لعل الله أن يرزقه بالولد الصالح، أو لأجل أن يعلم هل حدث لهما معاشرة فيدعوا لهما بالولد وقد كان، وكان ولداً مباركاً.

(٢) أي التعقل والتفطن لما ينبغي أن يفعله، فهذا قاله له عندما تزوج فكان ينصحه لما ينبغي أن يعاشر به امرأته.

(٣) الفضائح التي يفعلها الناس اليوم، ليس فقط أنه ينشر السر، بل نعلم أنهم يُصوِّرون هذه المناظر، بل يُصوِّرون الزنى والفواحش وينشرونها في العالم، ونسأل الله العفو والعافية وذلك على مواقع الإنترنت وعلى الإسطوانات وفي الأفلام الخبيثة متبعين في ذلك سُنَّة قوم لوط الذين قال الله عنهم على لسان لوط (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) بل هم أغلظ وأشد منهم في هذا الباب، وذلك أنهم يأتون الفاحشة والعالم يُبصر، وليس أنهم فقط هم يُبصرون، بل ينشرون سخافتهم وقذارتهم ونجاستهم على العالم ويُجربون الناس على ما يحبه الشيطان من كشف العورات، وتصبح الأمم كلها تفعل مثل فعلهم والعياذ بالله، فمنذ خمسين أو ستين سنة كان يُستحى في العالم كله من أن تصوِّر امرأة عارية، وأصبح هذا اليوم يملأ السهل والوادي، بإجرام هؤلاء السفلة المجرمين والعياذ بالله، ونشرهم الفساد من خلال السينما والتلفزيون وبعد ذلك وسائل الإعلام الأخرى، فهم ليس فقط يأتون في ناديهم المنكر، فهم يأتون في ناديهم وفي كل مكان في العالم يأتون المنكر للحث على الفساد، فإذا كان مجرد الحديث أنه يفعل كذا وكذا، يكون هذا من تضييع الأمانة ومن أعظم الخيانات للأمانة لأن المجالس بالأمانة، ومن أعظم الأمانة ما يكون بين الزوجين، فلا يجوز إفشاء سر المرأة، ولذلك قلنا لا يجوز مسألة عرض الدم الذي تنزفه المرأة على الناس بعد ليلة الزفاف لأن هذا من نشر السر، وكذا سؤال الزوجة عن تفاصيل ما وقع، طالما أنه ليس هناك احتياج إلى ذلك، فليس هناك إذاً جواز لهذا الأمر والله أعلى وأعلم.

(هل نكاح التحليل باطل والوطء محرّم أم)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الْخُدْرِيَّ فَنَسَّأَلَهُ أَبُو صَرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً بَلْمِصْطَلِقٍ فَسَبَيْنَا كِرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرِنَا لَا نَسَّأَلُهُ. فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسْمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَكُونُ».

[النسمة: النفس والروح].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءِ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصْبَحْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا «وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْعَزْلِ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرٍ عَنْ مَسْعُودٍ رَدَّ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الْخَدْرِيُّ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ «لَا عَلَيْكُمْ» أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «وَمَا ذَاكُمْ». قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرْضَعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ^(١) وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ «فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». قَالَ أَبُو عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ هَذَا زَجْرًا.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ - يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ - فَقَالَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ. وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ «الْقَدَرُ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلَ

(١) وهذا دليل على أن العزل أو استعمال وسائل منع الحمل من أجل إكمال رضاعة السنتين مكروه، لأن هذا الحديث نص في ذلك حيث قال (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ)، وسيأتي أيضا أن النبي ﷺ هم أن ينهي عن الغيلة «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» فدل ذلك على أنه لا ينهي عن وطء الموضع ولا يعزل عنها ولا حاجة إلى استعمال وسائل منع الحمل، بل يفوض أمره إلى الله ﷻ ويرضى بما قدره وقضاه ﷻ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا» .

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» .

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ . فَقَالَ «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ سَيِّئَاتِهَا مَا قَدَرَلَهَا» . فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ . فَقَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيِّئَاتِهَا مَا قَدَرَلَهَا» .

[سَانِيَةٌ: هِيَ الَّتِي تَسْقِينَا فَشَبَّهَهَا بِالنَّاقَةِ الَّتِي يَسْتَقُونَ عَلَيْهَا وَتُسَمَّى السَّانِيَّةَ] .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ» . قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» .

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ التَّوْفَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ [كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ] . زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ [لَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ] .

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانٍ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا .

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ نَزَعَ^(١) وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ امْرَأَةٍ سَوَاءٍ رَضِيَتْ أَمْ لَا^(٢)؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ^(٣)، وَهَذَا جَاءَ فِي الْآخِرِ تَسْمِيَّتُهُ (الْوَادُ الْخَفِيُّ) لِأَنَّهُ قَطْعُ طَرِيقِ الْوِلَادَةِ كَمَا يُقْتَلُ الْمُؤَلُودُ بِالْوَادِ.

- (١) أي نزع فرجه من فرج المرأة وأنزل خارج الفرج.
- (٢) فعند الشافعية ليس بحرام وليس بمباح ولكنه مكروه، وكل امرأة زوجة أو مملوكة، والزوجة حرة أو أمة، وسواء بإذنها أو بدون إذنها، فالحكم عندهم أنه مكروه.
- (٣) ومن هنا كان أحكام وسائل منع الحمل الأخرى مشتركة مع العزل في هذا الأمر وهي أن كل منهما يجتمع على كراهية الحمل، والحمل وكثرة النسل أمرٌ مرغّب فيه الشرع ولذلك قالوا أنه مكروه، وأما تحريمه فليس هناك نص في نهي النبي ﷺ أو نهي القرآن عنه، وأقوى دليل على التحريم عند من يقول بالتحريم [ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ»] مسلم، ولا يلزم من ذلك التحريم، لأن المحرّم هو الواد الظاهر، وأما الواد الخفي فلا يلزم أن يكون حراماً، ويمكن أن يكون مكروهاً خصوصاً مع تكذيب النبي ﷺ لليهود، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِي جَارِيَةٌ وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْعُودَةُ الصَّغْرَى قَالَ: "كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ"، (د) ٢١٧١ [قال الألباني]: صحيح، وقال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (٥/٦): [وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعليّ والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فتذكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يزعمون أنّها المؤودة الصغرى، فقال علي: لا تكون مؤودة حتى تمرّ على التّارات السّبع: تكون سلالة من طين، ثمّ تكون نطفة، ثمّ تكون علقة، ثمّ تكون مضغة، ثمّ تكون عظاماً، ثمّ تكون لحماً، ثمّ تكون خلقاً آخر، فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٨٧٧/٢)، أي لا يكون وأداً حتى يتكون هذا الجنين ويسقط، والذي يظهر والله أعلى وأعلم، أن من أعطى المؤودة الصغرى حكم المؤودة الكبرى فهو المكذب، وذلك دليل على أنه لا يكون محرماً كالوآد، وهو ليس بقتل نفس كالوآد، ولذا كذبهم النبي ﷺ في حين أنه قال عن العزل أنه الوآد الخفي، ففرق بين الوآد الخفي والوآد الأصغر الذي يحاول البعض أن يعطيه حكم الوآد الأكبر في التحريم، فدل ذلك على أن الوآد الخفي ليس بمحرّم.

ولكن لا شك أن الأمة لا يجوز لها أن تتبنى جميعاً أمراً مكروهاً وتجعله خطّة لها على الدوام، فإن فعل المأمور لا يؤمر به، فينهي عنه نهي تنزيه، فلا يجوز أن يؤمر به أمر إلزام أو ترغيب على جهة العموم، كما لا يجوز أن يجتمع أهل بلد مثلاً على النهي عن السنن، ولا يجوز لهم أن ينهوا غيرهم عن السنن وإن كانت ليست واجبة، لكن مرغّب فيها، فكثرة النسل مرغّب فيه، وما يؤدي إلى قطعه عموماً لا يجوز للأمة أن تأمر به، كما أن من يعتقد أن كثرة الأولاد سيضيق رزقه ويخاف الفقر من ذلك، فهذا الاعتقاد فاسد سواء عزل أو لم يعزل، وهو اعتقاد منافي للواجب عليه من اليقين برزق الله ﷻ وأن كلي مخلوق له رزقه المقدر، فمن هنا لا يجوز بهذا الاعتبار، فمن استعمل العزل أو وسائل منع الحمل الأخرى مع هذا الاعتقاد الفاسد، فهو آثم لهذا الاعتقاد والعياذ بالله، وأما من يستعمله لمرض أصاب الزوجة أو نحو ذلك وليس لخوف الفقر ولا لمجرد الرغبة في أن لا تحمل لأنها أمة مثلاً فتكون أم ولد أو أنها مملوكة فيصبح ولده رقيقاً لسيدها أو لكونها تتعب من الحمل والإرضاع أو لكونه يريد أن يستريح من كثرة العيال وصخبهم ولعبهم، فيريد أن يستريح من ذلك، وكذلك إذا أرادت أن لا تحمل وهي ترضع لكي تستمر في إرضاع الطفل، فكل هذه الغايات لا تغير حكم العزل عن الكراهة، وإنما الذي يغير حكم العزل هو الحاجة إلى تطيب المرأة بترك الحمل إذا كانت مريضة، فإذا ذكر الأطباء حاجتها إلى ترك الحمل، فالمكروه تزول كراهته بالحاجة، كما دلت على ذلك قواعد الشريعة ووقائع متعددة من أن المكروه الذي ليس بمحرّم يجوز فعله للحاجة، فقد فعل النبي ﷺ بعض ما نهى عنه لبيان جوازه للناس، فلما كان هناك حاجة إلى الفعل فعله، ففعله للمكروه، لم يكن مكروهاً في حقه ﷺ، لأنه لبيان الجواز.

فخلاصة الكلام في هذا أن وسائل منع الحمل ومنها العزل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- قسم يفعله مع اعتقاد فاسد، أو إذا كانت دعوة عامة للأمة كلها، وهو أن يعتقد أن كثرة النسل سبب للفقر فيكره ذلك، مع أن الله ﷻ هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا الاعتقاد الفاسد يآثم صاحبه به، وتبني هذا الأمر على جهة العموم للأمة منافي لمقاصد الشريعة.

- وقسم ثان يفعله لحاجات غير معتبرة شرعاً كما ذكرنا للنبي ﷺ (قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرْضَعُ فَيَصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) وكذلك ما

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ذكرنا من أمور ذكرها الشرع معلومة في كل حمل ورضاع من تعب المرأة كما قال ﷺ (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) فهي بلا شك تكره الحمل والارضاع، والتعب والولادة ونحو ذلك، وقال ﷺ (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فهناك ضعف طبيعي أثناء الحمل، وهو دليل على أن هناك مشقة في الحمل والولادة والرضاع، فهي ليست معتبرة فيقينا النبي ﷺ علم هذا ولم يرغبهم أو لم يأذن لهم إذنا مطلقاً في العزل، بل قال كلاماً يفهمون منه ما هو أقرب إلى الزجر، وها حكمه مكروه، فلم يزجر زجراً صريحاً، ولم ينهي نهياً صريحاً يدل على التحريم، وإنما قال (وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ) بصيغة الاستفهام وقال (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ) لا ضرر عليكم بترك الفعل، لا يضركم إذا تركتم الفعل، وذلك أنه قد رغب في كثرة النسل، فقال (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّهُ مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ)، فلما ذكروا له بعض الحاجات فأهدرها، وقال (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ) وهي أقرب إلى الزجر، ولو قال "لا تفعلوا" لكان نهياً ظاهره التحريم، لكنه قال (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ) وقال (وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ) وهذا هو أقرب إلى الزجر، ولذلك قال الحسن فقال وَاللَّهِ لَكَانَ هَذَا زَجْرًا، وكذلك قول محمد وقوله «لَا عَلَيْكُمْ» أقرب إلى النهي، فكل هذا يدل على أن هذه الحاجات غير معتبرة.

- أما مرض المرأة فهو أمر زائد على مجرد تعب الولادة، فإذا ذكر الأطباء الثقات أن هذه المرأة تتضرر من الحمل، وتتعرض لخطر إذا حملت مباشرة، أو لمرض في قلبها ونحو ذلك، فمثل هذا تزول معه الكراهة، لأن المكروه إذا كانت هناك حاجة زالت الكراهة في فعله، فكما ذكرنا بفعل النبي ﷺ لبعض الأمور التي نهى عنها وهي مكروهة لبيان الجواز، كما أن النبي ﷺ أمر بصلاة تحية المسجد عند خطبة الجمعة، وهو مكروه ولكن يفعل عند الحاجة، فالمكروه إذا وجدت حاجة لم يصير مكروهاً كراهة تنزيه، وهذا هو القسم الثالث.

فأحكام العزل: الأول المحرم، والثاني المكروه، والثالث المباح لوجد حاجة معتبرة للمرأة في ذلك.

- ينبغي أن يلحق بالمحرم العزل عن الحرّة بغير إذنها، رغم أن النووي رحمه الله ذكر أن الأصح عندهم هو عدم التحريم، ولكن الذي يظهر أن المرأة لها حق في الولد، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها، ولأن لها حق في الاستمتاع، فالعزل يضعف الاستمتاع، فلها حق في الأمرين، وبالأولى فالرجل له حق في الولد، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل منع الحمل دون إذن زوجها لأن له حق في الولد، وهي تمنعه حقه، فالصحيح أنه بدون إذن المرأة لا يجوز أن يعزل عنها، ولا يجوز لها أن تمتنع عن الحمل وتستعمل وسائل منع الحمل بغير إذن زوجها.

وهل وسائل منع الحمل كلها في منزلة العزل، حيث أن العزل يمنع من تكوين الولد أصلاً، بعض العلماء فرق، وجعل بعض وسائل منع الحمل تؤدي إسقاط النطفة بعد تعلقها بالرحم، كاستعمال اللولب النحاسي أو غيره من أنواع الموانع بعضها يسقط النطفة ولا يتم نموها، والصحيح أن كل هذه الوسائل ما عدا الإجهاض بعد الشتي والأربعين له حكم العزل لأن إخراج النطفة من فرجها ولو تعلقت لا يكون له حكم الوأد حتى تتخلق، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه بعد الشتين والأربعين يبدأ التخلق، كما دل

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

على ذلك حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وروايات حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيها ما يدل على احتمال نفخ الروح عند الأربعين والله أعلى وأعلم، وهناك دلائل طيبة كثيرة على وجود ذلك، ولكن على أي حال حتى لو سلمنا أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد المائة والعشرين، فلا يجوز إسقاط الحمل بعد الأربعين لأنه تخلق، وكما ذكرنا أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل على أنه بعد الثنتين والأربعين يتخلق ذلك الجنين، والحكم الطبي مطابق تماماً لذلك الحديث، وطبياً أن الجنين يكون في مرحلة النطفة والعلقة والمضغة - على أصح الأقوال من جهة الشبه بالعلقة التي تعلق، فالعلقة مثل الدودة التي تُستخدم لمص الدم في الطب القديم وهذا الجنين يُشبه هذه الدودة تماماً وهو يبدأ في مص الغذاء من خلال الدم الموجود في الرحم، وبعد ذلك يصبح مضغة والمضغة عبارة عن قطعة لحم كأنها تمضغ بين الأضراس، وهذا شبه واضح جداً بالجنين أيضاً في المراحل قبيل تكوين الأعضاء، فبداية ظهور تقسيمات قبل ظهور الأعضاء، كل هذا يحدث قبيل الأربعين - إذا تم للنطفة ثنتين وأربعين ليلة، طبياً خلال أسبوعين يتم تخليق جميع الأجهزة، فمن يوم (٤٢) إلى يوم (٥٦) من الحمل تتكون عامة بدايات أجهزة الجسم، كلها تتشكل تشكلاً مختلفاً، ولذلك الجنين لو انقسم قبل هذه المرحلة تكون جنينين، ولو نُزع جزء منه بعد هذه المرحلة، لغابت بعض الأجزاء من الجنين المتكون، بمعنى أنه لو هناك أجزاء مُنع من تكوينها وقد أخذت بعد الثنتين والأربعين أو في مرحلة تكوين الأعضاء، فإذا نُزعت أجزاء منه تكون جنيناً ناقصاً أو حصل تشوه في بعض أجزائه أو في عدة أجزاء منه، لكن قبل هذه المرحلة لو انقسم يُصبح هذا جنين وهذا جنين، كل منهم يصبح جنيناً مستقلاً، لأن مرحلة التمييز هذه تقع في هذه الحالة، وطبياً الأطباء يجزمون بأن هذا خلق إنسان وليس مجرد خلايا متكونة ليس لها شكل ولا هوية، في خلال هذه المرحلة يظهر تخليق الإنسان بوضوح تام، وحين شهرين بلا شك له تفاصيل بدايات أعضاء الرأس والعينين والأذنين ويد ورجل، وهذا أمر مُشاهد معلوم.

لذلك قد اختلف أهل العلم في مسألة إسقاط الحمل هل هو حكم العزل؟ فكما ذكرنا أن الصحيح أن له حكم العزل قبل هذا التاريخ، لأنه بعد هذا التاريخ يُصبح هناك خلق إنسان واضح المعالم، والجنانية عليه جنابة تستوجب دية الجنين، فالمرأة إذا ضربت فأسقطت جنينها وقد ظهر فيه خلق إنسان، وجبت بذلك الأحكام، فاعتبار الشرع لحرمة هذا الجنين واعتبار أن له دية، دليل على حرمة إسقاطه وأنها جنابة عليه وعلى أمه وعلى ورثته وعلى من لهم حق فيه، فهذا دليل على عدم إسقاط الحمل بعد الثنتين والأربعين، وأما قبل ذلك فحكمه حكم العزل في كونه مكروهاً أو محرماً إذا كان باعتقاد فاسد أو بدون إذن كما ذكرنا، أو أنه مباح عند الحاجة.

وكذلك حتى لو سلمنا أن الروح لا تُنفخ إلا بعد المائة والعشرين لأن هناك احتمال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (إِنْ أَحَدَكُمْ جُمِعَ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ .. الحديث) مسلم، فقوله (ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ) واردة أن يكون معناها في الأربعين الأولى والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

المسألة فيها خلاف، لكن أنا أقول أن هذا أصح من جهة موقفة المعلومات الطيبة، ولا شك أن هذا الأمر قد وصل إلى حد المشاهدة في أمر الطب، فينبغي حمل الحديث على ما يوافق المشاهد المحسوس.

المسألة الإجهاض فيها خلاف من الأربعين إلى المائة والعشرين، بعد المائة والعشرين فإجماع على أنه إجهاض، ولكن الصحيح من جهة الدليل عدم جواز إسقاط الحمل بعد الثنتين والأربعين، لما ذكرنا.

وبعض العلماء يُعَلِّل بعلة تدل على عدم المخالفة لهذا الأمر، يقول "لا يتخلق إلا بعد الواحد والثمانين" فيجعل العلة في ذلك أنه لم يتخلق، فلا بد أن تدخل في الطور الثالث ويجعلها بعد الواحد والثمانين كما هو المشهور عند الحنابلة، لكن طيباً جزماً وبقيناً مخالف، وأن التخلق يكون قبل ذلك، فهم ظنوا أنه لا يتخلق إلا بعد هذا التاريخ، لكن واقعياً وطيباً وبالمشاهدة وليس فقط بالأشعة، فهناك نساء يسقطن الحمل في شهرين وشهرين وأسابيع ودون الشهرين، وتظهر فيه تخليق إنسان في منتهى الوضوح، وقد شاهدت هذا بعيني مرات عديدة، ولذلك نقول أن تعليل العلماء أن الجنين يتخلق بعد ذلك، كلام غير صحيح.

وحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه واضح جداً في أن التخليق يبدأ بعد الثنتين والأربعين، وطيباً مطابق باليوم الواحد، فبداية التخليق في الأسبوع السابع طيباً لمدة أسبوعين فقط يتشكل الجنين تماماً، وهذا الأمر معجزة من أوضح المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ذكر تحديد ذلك باليوم، فإنه بالفعل في لأسبوع السابع والذي هو بعد الإثنتين والأربعين يوماً يبدأ تخليق الأعضاء تماماً بوضوح، وخلال أسبوعين يتم ذلك، ثم بعد (٥٦) يوم الذي هو أقل من شهرين إلى تسعة أشهر عبارة عن نمو حتمي، لكن الخلقة والتشكيل الأساسي فيها يتم خلال الأسبوع السابع والثامن إلى الأسبوع الإثنتين والأربعين، فحجم الجنين يكون قدر عقلة الأصبع أو أكثر، إلى الحجم المعروف، ينمو في هذه الفترة وبعض الأجهزة تكتمل وتتكون بتفاصيل أدق، لكن هو نمو حتمي، والتشوهات والعيوب الخلقية التي تحدث، تحدث في هذه المرحلة في الأغلب الأعم، قليلاً منها يكون في المراحل الأخيرة وقد تكون بسبب عدم اكتمال الأعضاء.

وبالتالي نقول حكم اللولب النحاسي أو غيره من وسائل إسقاط النطفة إذا تعلق بالرحم، فعلى الراجح أنه هو حكم العزل والله أعلى وأعلم.

فنحن نقول بقول الشافعية إلا أن هناك حالة يحرم فيها، ولكن في مسألة إسقاط الحمل فهذا قول الشافعية الذين يجعلون مدار الأحكام على تخلق الجنين، وحتى في عدة المرأة فهل تعتد بوضع الحمل، فلو أسقطت المرأة هل بذلك قد وضعت حملها وانتهت عدتها إذا كانت مُطلقة، وهل تعد نساء إذا أنزلت هذا السقط؟ فمتى تُصبح نساء؟ أي متى يُصبح هذا الدم دم نفاس؟ إذا أسقطت ووضع ما فيه خلقة إنسان، وهذا الأمر يبدأ خلال الأسبوع السابع والثامن، ويمكن أن يكون الجنين قد مات قبل هذه المرحلة، فيمكن أن يكون قد مات في أول أسبوع أو في أول شهر وبقي في بطنها إلى ذلك الوقت، فإنها إذا أنزلت فلا يكون له شكل ولا بداية تخليق، فنقول لا بد للمرأة إذا أسقطت أن تنظر أو ينظر الأطباء من أهل الخبرة في هذا الذي أسقطته المرأة، أفیه بداية تخليق آدمي، هذا الكلام كله بعد الشتي وأربعين يوماً، فإذا ظهر

فيه بداية خلق آدمي، حينها المرأة تعتد بوضع الحمل والدم النازل بعده يكون دم نفاس، وهنا صارت الأمة أم ولد عند جمهور العلماء الذين يمنعون بيع أم الأولاد وهي المملوكة وهي لا يجوز بيعها وأبنها حر ياجماع المسلمين وتُعتق عند موت سيدها لأن ابنها لا يرث أمه أو يتملكها، حتى لو أسقطت بذلك جنين فيه بداية خلق إنسان كما ذكرنا، فكل الأحكام المترتبة عند الشافعية في ذلك مبنية على ظهور خلق آدمي في هذا السقط الذي اسقطته المرأة.

فإذا اسقطت ما لا يكون إلا نُطفة فقط في المراحل الأولى والتي لا يظهر منها خلق آدمي ولا بداية خلق آدمي، فإنها لا تُصبح بذلك أم ولد، والدم النازل دم فساد، ربما يكون كسائر إفرازات المرأة التي تجعلها تنوضاً لكل صلاة ولا تعتد إلا بالحیضات وسائر الأحكام الأخرى والله أعلى وأعلم.

أما مسألة إسقاط الحمل لوجود تشوهات، فقد قلنا أنه لا يعرف بوجود أعضاء إلا بعد الإثنين والأربعين، ولا يعرفون هذه التشوهات إلا بعد عدة أسابيع أكثر، لكي يمكن رصد هذه الأعضاء بالأشعة، لا بد وأن تكون قد تكونت، فلا يكون ذلك إلا بعد الأسبوع الثامن، وأولاً هناك نسبة كبيرة خطأ في الأشعة، فهناك نسبة محتملة من الخطأ قد تتجاوز (١٥-٢٠٪) أحياناً، ثم كما ذكرنا قد أصبح هذا جنيناً محترماً له دية إذا جُني عليه، وتعتبر الجناية عليه جناية وجريمة، وبالتالي فلا يمكن التأكد من كونه مشوهاً إلا بعد مرور الوقت الذي يجوز فيه الإسقاط، فلا يجوز إسقاط هذا الجنين في تلك الحال؛ لأن هذا الجنين له حرمة ولو كان مريضاً، كما لا يجوز قتل المريض لإراحته ياجماع المسلمين، ولا يجوز إسقاط هذا الجنين باتفاق العلماء بعد المائة والعشرين يوماً لوجود تشوهات، إلا أن يكون خطر على حياة الأم لأنها أصله، فلذلك إذا غلب على الظن - فالخطر لا بد أن يكون غالب الظن وليس مجرد احتمال - هلاك الأم بموتها إن استمر الحمل، فإذا غلب على ظننا ذلك جاز إنزال هذا الجنين أو في حقيقة الأمر أنه يُقتل، وذلك لأن الجناية عليه أهون من تضييع الأم، لكن الأصل في ذلك أنه لا يُعلم وجود تشوهات إلا بعد تكون الأعضاء بعد مرور التاريخ الذي يجوز فيه الإسقاط، فلا يعرفوا بوجود تشوهات إلا إذا شاهدوا خلق إنسان كامل فيه أعضاء وأجهزة، وهم جازمون أنه جنين، وهنا حُرْم إسقاطه ولو كان عنده ما عنده، ولو قالوا سوف يموت إذا ولد حتماً، نقول فليُنزل ويموت بقدر الله، وأما الآن فهو مريض لا يجوز لنا أن نقتله لأننا نعلم أنه سوف يموت، وبسبب جهل كثير من الأطباء والطبيبات في هذا الباب يترتب عليه جرأة في الفتوى، فهناك من العلماء من يُطلق أن إسقاط الحمل لا يجوز مطلقاً دون ذكر تفصيل، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، لكن الصحيح عند جمهور أهل العلم ما ذكرنا من أن إسقاط النطفة هو في حكم العزل.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا التَّحْرِيمُ: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَحْرُمُ فِي مَمْلُوكَتِهِ وَلَا فِي زَوْجَتِهِ الْأُمَّةَ سِوَاءَ رَضِيَّتَا أَمْ لَا لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي مَمْلُوكَتِهِ بِمَصِيرِهَا أُمٌّ وَلَدٌ وَامْتِنَاعَ بَيْعِهَا^(١) وَعَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةَ بِمَصِيرِ وَلَدِهِ رَقِيقًا تَبَعًا لِأُمِّهِ^(٢)، وَأَمَّا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَإِنْ أَدْنَتْ فِيهِ لَمْ يَحْرُمَ، وَإِلَّا^(٣) فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَحْرُمُ^(٤).
ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنُهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْإِذْنِ^(٥) فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَهْيُ الْكَرَاهَةِ.

(١) فبذلك تتعطل بعض منافعها.

(٢) ومع ذلك يقولون بالكراهة مع وجود هذه الحاجات.

(٣) أي من غير إذنها.

(٤) فعندهم يجوز أن يعزل عنها بغير إذنها مع الكراهة، والصحيح أنه يحرم، لأن لها حق في الاستمتاع ولها حق في الولد، فلا يجوز أن يتعدى حقها لمجرد رغبته في ذلك، ولذلك الصحيح أنه لا بد من إذنها.
فإن بعض أنواع الزواج المعاصرة يشترط كثير من الأزواج على امرأته ألا تحمل كزواج المسيار ويتفقوا على ذلك، فإذا حملت قامت الدنيا، بل هذا حقها، فليس له أن يشترط ذلك، فإنه اشترط شرط لا يصح ولا يجوز ومن حقها أن تبطله متى شئت، فلا يجوز اشتراطه عند العقد أو أثناءه وأنه لا يؤدي لها حقها إلا إذا التزمت بهذا، فهذا لا يجوز.

فكلمة مكروه معناه أنه لا يَأْثَمُ فهو أقرب إلى الحرام، أما المحرّم فهو الذي يَأْثَمُ، فالمكروه يُثَابُ تاركه امتثالاً ولا يُعاقب فاعله.

(٥) أصبح حديث في الإذن حديث جابر رضي الله عنه [قَالَ كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا] فهو صريح في ذلك، البعض قد يقول "بل قد نهاهم"، فنقول أين النهي؟ فليس هناك نهْيٌ صريح فلم يقل لا تفعلوا، بل قال الراوي نصاً (فَقَالَ) (وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - ... الحديث) أي "لماذا يفعل أحدكم ذلك؟"، ولذلك قَالَ مُحَمَّدٌ [وَقَوْلُهُ «لَا عَلَيْكُمْ» أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ]، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ [وَاللَّهِ لَكَ أَنَّ هَذَا زَجْرٌ]، ومثل ذلك قوله ﷺ (لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ) البخاري، فالأمر فيه إلزام، وكذا قوله ﷺ لعلِّي ﷺ وفاطمة فطرق عليهما ليلة فقال أَلَا تُصَلِّيَانِ (البخاري)، ولم يقل لهما (قوموا إلى الصلاة)، قال ذلك لأنه يأمرهم بنافلة وهي صلاة قيام الليل، ولذا فإنه لا يُلْزَمُ بما ليس بواجب، ولما لم يصلوا وجدلوا عاتبها وقال (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) يلومهما دون اللوم الصريح، يُعَاتَبُ دون تصريح بالأمر في غير موضع لم يأمر فيه الشرع، وفي قصة بريدة فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكَ وَأَبُو وَلَدِكَ». فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ «لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» (س) ٥٤١٧، (د) ٢٢٣١ [قال الألباني]:

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هَذَا مُخْتَصَرٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَلِلْسَلَفِ خِلَافٌ كَنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَنْ حَرَّمَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ قَالَ عَلَيْهَا ضَرَرٌ فِي الْعَزْلِ فَيُشْتَرِطُ لِحَوَازِهِ إِذْنُهَا ^(١).
قَوْلُهُ (عَزْوَةٌ بَلْمُصْطَلِقٍ) أَيُّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهِيَ عَزْوَةُ الْمُرْسِيْعِ.
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: هَذَا أَوَّلَى مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي عَزْوَةِ أَوْطَاسٍ ^(٢).
قَوْلُهُ: (كَرَائِمُ الْعَرَبِ) أَيُّ النَّفِيسَاتِ مِنْهُمْ.
قَوْلُهُ: (فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ)

صحيح، فهو يُرغبها في أن ترجع إلى زوجها الذي يُحبها، ولذا كل إنسان جعل الله له سُلطة في الأمر والنهي من أب وأم ومعلم وكبير وإمام وحاكم وقاضٍ، لا بد وأن يتق الله ﷻ فيما يأمر وينهى، فلا يجوز له أن يأمر بما ليس بواجب في شرع الله.

(١) وهذا هو الصحيح، فإن عليه ضرر في أمرين في الاستمتاع، وطبياً العزل نسبة نجاحه في منع الحمل نسبة ليست عالية من (٦٠-٧٠٪)، لكنه يؤدي إلى أضرار متعددة منها حصول احتقان للأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية للمرأة يؤدي إلى منعها الاستمتاع، وبوجود هذا الاحتقان الدائم يمكن أن تحدث أمراض كثيرة، في الحقيقة كل وسائل منع الحمل لها أضرار بلا تردد، فبعضها من ارتفاع نسبة الضرر المتوقع منها يمكن أن يُفتى بالمنع منها، ولكن على سبيل التحريم يصعب أيضاً، ولكن بالنسبة إلى الأطباء، أي شيء بنسبة (١٥-٢٠٪) تكون نسبة هائلة، فعلى سبيل المثال النشريات الداخلية للأدوية فيها الأعراض الجانبية فقد يؤدي الدواء إلى تداخلات قد تكون واحد من ألف أو واحد من عشرة آلاف، أو واحد في المائة ألف، فلا بد أن يكتب هذا لأنها أبحاث ليعلم الطبيب نسبة الضرر والضرر المتوقع، أما أن يحدث من الدواء نسبة عشرة أو خمسة عشر في المائة أضرار فهي نسبة هائلة، وكذا استعمال الحبوب المانعة للحمل أو الهرمونات من أقراص وحُقن أو نحو ذلك، تسببها لمرض السرطان بنسبة كبيرة جداً من (١٠-١٥٪) وربما أكثر، وأما بالنسبة إلى اللولب النحاسي فإنه يؤدي إلى زيادة التزف من المرأة أحياناً، وكل هذه الوسائل لا تصل إلى درجة (١٠٠٪) من المنع، فإنه كما قال النبي ﷺ (مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتُكُونُ) وقال (وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ)، وبعض الأساتذة يخبر ويقول لو حتى أزيل الرحم، فهناك حالات أزيل الرحم وحصل حمل على جدار المعدة، ولكنه سوف يؤدي إلى تدمير المعدة إذا استمر، وهناك بعض الحالات تمت ولادتها فعلاً، وذلك بالاستغناء عن جزء من المعدة، فسبحان الله (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ).

(٢) فبعض الرواة قال أنها في غزوة بني المصطلق، وآخرين قالوا أنها في غزوة أوطاس، ويُحتمل تعدد الواقعة وحدثها هنا وهنا، حيث أن الغزوية في الغزوات متوقع منها الضرر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَعْنَاهُ اخْتَجْنَا إِلَى الْوُطْءِ وَخِفْنَا مِنَ الْحَبْلِ فَصَصِرَ أُمُّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْنَا بَيْعُهَا وَأَخَذَ الْفِدَاءَ فِيهَا ^(١).
فَيُسْتَنْبِطُ مِنْهُ مَنَعُ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَأَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا عَنْهُمْ ^(٢).

قوله ﷺ: (لَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلَقَ نَسَمَةً هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ) مَعْنَاهُ مَا عَلَيْكُمْ ضَرَرٌ فِي تَرْكِ الْعَزْلِ لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْقَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُقَهَا سَوَاءَ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا وَمَا لَمْ يَقْدَرْ خَلْقَهَا لَا يَقَعُ سَوَاءَ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا، فَلَا فَائِدَةَ فِي عَزْلِكُمْ ^(٣)، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَهَا سَبَقَكُمْ الْمَاءُ فَلَا يَنْفَعُ حِرْصُكُمْ فِي مَنَعِ الْخَلْقِ ^(٤).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْعَرَبَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الرِّقُّ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْعَجَمِ وَأَنْتَهُمْ إِذَا كَانُوا مُشْرِكِينَ وَسُبُوحًا جَارَ اسْتِرْقَاقُهُمْ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَرَبٌ صُلَيْبِيَّةٌ مِنْ خُرَازْمٍ وَقَدْ اسْتَرْقَوْهُمْ وَوَطَّئُوا سَبَايَاهُمْ ^(١) وَاسْتَبَاحُوا بَيْعَهُنَّ وَأَخَذَ فِدَائَهُنَّ.

(١) أَيَّ أَنْ أَهْلَهَا سَوْفَ يَرْغَبُونَ فِي فِدَائِهَا فَسَيَدْفَعُونَ مَا لَا فِي فِدَائِهَا وَشَرَّائِهَا مِنْ سَبَايَاهَا.
فهو يكره أن تحمل لأنها لو حملت فلن يفرط فيها، فستكون أم ولد فلن يستطيع أن يردها إلى أهلها بفداء.
(٢) وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على منع بيع أمهات الأولاد، فالجارية إذا وطئها سيدها وأنجبت منه.
(٣) مع أنه سبب من الأسباب، ولكنه من الأسباب المكروهة ولذلك شرع لنا أن نتركه، وهناك أسباب محرمة حرام أن نفعلها، كما قلنا كإسقاط الولد بعد تكونه خوفاً من الفقر، مع أنه سبب في الظاهر العقلي للإنسان، ولكن هناك أمور خفية، فالله ﷻ يرزق الولد ويرزق أباه وأمه ولذلك قال (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) وقال (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خِطَاءً كَبِيرًا)، فهو يرزقهم برزق أولادهم فالله ﷻ واسع حكيم.

(٤) وهذا أمر مشهود ومعلوم، فهناك بعض الوقائع وهي متعددة حصل الحمل بمني من خارج الفرج وتذب الحيوانات المنوية وتصل إلى الرحم وتستقر فيه، فيكون هناك مباشرة من الخارج وإنزال من الخارج، ولا يوجد إدخال وتظل المرأة بكرًا إلى أن تلد، وقد سُجِلَتْ وقائع أخرى من استعمال أدوات الحمام، فالشاب يكون قد احتلم واستعمل فوطه في مسح المني، ثم استعملتها شقيقته، وحدثت وُسُجِلَتْ مثل هذه الوقائع من حدوث حمل بمثل هذه الطريقة، فهناك وقائع عجيبة في مثل هذه الأمور وقد صدق ﷺ حين قال (أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)، فإذا أراد الله أن يخلق شيئاً خلقه.
وحكم هذا الولد في مثال الفوطه أنه ولد زنى ولكنه في حكم الوطء بشبهة، وهو لا وطء وهو نادر والندر لا حكم له.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمُ الرِّقُّ لِشَرَفِهِمْ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا^(٣)) أَيُ الَّتِي تَسْقِي لَنَا شَبَّهَهَا بِالْبَعِيرِ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ ﷺ لِلَّذِي أَخْبَرَهُ بِأَنَّ لَهُ جَارِيَةً يَعْزِلُ عَنْهَا (إِنْ شِئْتَ^(٤)) ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهَا حَبِلَتْ إِلَى آخِرِهِ.
فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِلْحَاقِ النَّسَبِ مَعَ الْعَزْلِ، لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ سَبَقَ^(٥).
وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أُمِّهِ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ وَتَلَحُّقُهُ أَوْلَادُهَا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْإِسْتِبْرَاءَ^(٦)،
وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ^(٧).
قَوْلُهُ ﷺ: (أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

(١) انظر إلى تصريح الإمام النووي هنا أنهم وطئوهم، وذلك لأن مذاهب جمهور العلماء على عدم جواز وطء المشركة، وهذا يخالف هذا التصريح والحديث واضح جداً في أنهم كن مشركات وشيئين، ولم يرد في الحديث أنهم أسلمن كلهن، والرغبة في الفداء دليل على أن أهلها سيرغبون في فدائها، وهذا دليل على بقائهم على ما هم عليه من الشرك، فهذا دليل واضح على [جواز وطء الأمة المسيية المشركة] خلافاً لمن قال لا يجوز وطء أمة إلا كناية، فالصحيح جواز وطء المشركة المملوكة بملك اليمين، أما المحرم من ذلك هو الزواج، قال تعالى (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ)، فقوله (وَلَا تَنْكِحُوا) أي لا تتزوجوا، أما وطئها بملك اليمين، فرغم أنه خلف قول الجمهور إلا أنه الصحيح من جهة لدليل، وهذا الحديث من أصرح الأدلة على ذلك.

(٢) الصحيح أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على غيرهم، وهناك إجماع على أنه يجري على العجم، والصحيح أنه يجري على العرب ويجري على العجم.

(٣) السانية هي البعير التي يسقى عليها، والمرأة السانية هي التي تذهب فتحمل الماء كما هي عادة النساء حرة أو مملوكة.

(٤) أي إن شئت فعزل.

(٥) بمعنى أنه إذا كانت يستعملون وسائل منع الحمل ثم حملت امرأته، لا يقول أن هذا ليس مني، فإنه طالما وطئها فيلحق به النسب.

(٦) فإذا قال بل أنا تركتها حتى حاضت واستبرئت رحمها ولم أطئها، فعند ذلك له أن ينفي الولد، فيثبت عليها الزنى في تلك الحال.

(٧) وهو أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت له فراشاً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَعْنَاهُ هُنَا أَنَّ مَا أَقُولُ لَكُمْ حَقٌّ فَاعْتَمِدُوهُ وَاسْتَيْقِنُوهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ^(١).

٢٣ - باب تحريم وطء الحامل الصنيعة.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُبْجَحٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلَمَّ بِهَا». فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ».

(١) فتاوى:

- هل هناك حديث ينص على أن ابن الزنا لا يدخل الجنة؟ لا يوجد حديث صحيح بل أحاديث ضعيفة، ومن يرويها يحملها أنه إذا كان مثل أبيه، وإلا فقد قال تعالى (وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى).

- ما الفرق بين التحديد والتنظيم في النسل؟ كلاهما شيء واحد، هناك وسائل محرمة لمنع الحمل وهو إزالة المبايض أو ربطها أو إزالة الخصية، وقد تكلمنا عنها في أول أبواب النكاح، فهذا لا يجوز إلا إذا وجد ضرر أو خطورة على حياة الإنسان، ولكن هناك وسائل مستعملة بكثرة في البلاد الكافرة، ففي الهند والصين مسألة ربط الأحبال المنوية للرجال وربط قناة المبيض للنساء مشهورة جداً كوسائل مؤبدة لمنع الحمل، وهي وسائل خطيرة وقاطعة للنسل مطلقاً وهي وسائل محرمة ممنوعة.

فمسألة تحديد فترات لراحة الأم بين الأولاد فهذا مكروه، لظاهر الأحاديث كما كرنا.

- مسألة الولادة القيصرية واحتياج المرأة إلى ترك سنتين على الأقل، فهل هذا من الأعذار المبيحة؟ نعم هذا عذر مبيح لأن هناك خطورة من الحمل المتكرر على الرحم فقد يؤدي إلى انفجار الرحم وعدم حملها بعد ذلك، فوجود فترة بين الحملين في الولادة القيصرية من سنتين إلى ثلاث سنوات هو أولى وأفضل، وهو يجوز بلا كراهة.

- إذا أسقطت الأم الجنين بدون علم الأب، وبالطبع لا يجوز له أن يأذن في ذلك، لأنه لو أذن كان شريكاً في الجريمة، وأما إذا لم يأذن، فعليها مع صيام الشهرين على الصحيح دية الجنين لورثته غيرها، فأبوه هو ولي يستحق هذه الدية خمس من الإبل عشر دية الأم، فدية الأم خمسين ناقة وعشرها خمس من الإبل، ولو كانت يأذن الأب فهو مشارك في الجريمة، لكن الأغلب الأعم هذه الجريمة تكون جنائية من الطبيب الذي فعل والأم التي أسلمت نفسها، ومن رضي بالجريمة فهو مشارك ويأثم برضاه ولكن ليس عليه من الدية، وليس عليه صيام الشهرين.

[المج: الحامل التي قربت ولادتها].
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

قوله (عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُمَيْرٍ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ

قوله (أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجَحَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ)

الْمُجَحَّ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَهِيَ الْحَامِلُ الَّتِي قَرَّبَتْ وَلَادَتَهَا.
وَفِي (الْفُسْطَاطِ) سِتُّ لُغَاتٍ فُسْطَاطٌ وَفُسْطَاطٌ وَفُسْطَاطٌ وَفُسْطَاطٌ وَفُسْطَاطٌ وَفُسْطَاطٌ بِحَذْفِ الطَّاءِ وَالتَّاءِ لَكِنْ بِتَشْدِيدِ
السَّيْنِ وَبِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا فِي الثَّلَاثَةِ وَهُوَ نَحْوُ بَيْتِ الشُّعْرِ (١).

قوله: (أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجَحَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا" فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: "لَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ" (٢).

(١) وهي الخيمة.

(٢) في بعض الغزوات رأى النبي ﷺ امرأة من السبي حامل أوشكت على الوضع على باب خيمة، فظن
النبي ﷺ أن مالكتها صاحب الفسطاط يوشك أن يطأها، فقال (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا) أي صاحب
الفسطاط - الخيمة - أوقفها هنا لكي يعد الفسطاط، (فَقَالُوا: نَعَمْ) سألوه أو ظهر من مقصده، فقال ﷺ
(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ) وهذا دليل على أن وطء المسبية من الكبائر، ومنع من ذلك
مانع، ولعل المانع هو عدم بلوغه النهي قبل ذلك؛ وقد قال النبي ﷺ في أحاديث أخر عن أبي سعيد
الخدري وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ « لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ
حَيْضَةً » (د) ٢١٥٧ [قال الألباني]: صحيح، فنهاهم ﷺ على أن توطء حامل مسبية حتى تضع حملها،
وبعمومه يدل على عدم جواز وطء أي حامل من غير من حملت منه حملاً معتبراً شرعاً، وكما ذكرنا ربما
منع من اللعنة مانع وهو عدم بلوغه النهي قبل ذلك، فامتنع النبي ﷺ من لعنه، ولكن بين أنه هم أن يفعل،
وهذا دليل على جواز هذا الأمر لمن لم يمنع من لعنه مانع، فيجوز لعن من ارتكب هذا، ولما كان لعن
المعين لا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وقد لا نعلم ذلك، امتنع لعن المعين المسلم منا،
ولذلك قال النبي ﷺ فيمن شرب الخمر وقد لعن النبي ﷺ شارب الخمر، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَعْنَى (يُلَمِّ بِهَا) أَيْ يَطَّأُهَا وَكَانَتْ حَامِلًا مَسِيَّةً لَا يَحِلُّ جَمَاعَهَا حَتَّى تَضَعَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ)
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّرَ وَلَادَتَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ (فهم) حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا السَّابِي
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَمِّنُ قَبْلَهُ (١):

الشَّرَابُ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ "اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ" فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: [لَا
تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ] (البخاري)، فَمَنْعَ مِنَ اللَّعْنِ مَانِعٌ وَهُوَ وَجُودُ حُبِّ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فِي قَلْبِ هَذَا الرَّجُلِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا نَعْلَمُهُ، وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ لَعْنُهُ، وَلِذَا لَا يَجُوزُ لَعْنُ الْمُسْلِمِ الْمَعِينِ، وَأَمَّا
الْكَافِرُ الْمَعِينُ فَالْأَوَّلَى تَرْكُ لَعْنِهِ مَعَ جَوَازِهِ.
وَاللَّعْنُ هُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﷻ، وَإِذَا دَخَلَ اللَّعْنُ قَبْرَهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ ظَلَّ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ مَاتَ،
فَدَخَلَ عَلَيْهِ اللَّعْنُ فِي قَبْرِهِ فَمَنْعَ مِنَ الرَّحْمَةِ.

(١) أَيِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ مِنْ مَالِكٍ، أَيِ مِنْ أُمَةٍ إِذَا سُيِّتَ وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً، فَقَدْ قَالَ ﷺ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) فَهِيَ مُسْتَشْنَاءُ بِنَصِّ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، فَكَانَتْ مُحْصَنَةً مُزَوَّجَةً ذَاتَ زَوْجٍ، فَلَمَّا
سُيِّتَ أَصْبَحَتْ مَلَكَاً لِلْسَّابِي بَعْدَ تَقْسِيمِ الْغَنَائِمِ، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَسْتَبْرِئَهَا أَوَّلًا، فَإِذَا لَمْ تَحْضَ بَقِي مَمْتَنَعًا مِنْ
مَعَاشَرَتِهَا حَتَّى يَسْتَيْنِ إِمَّا حَمْلًا وَإِمَّا حَيْضًا.

مَعَ أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّكْلِيفِ وَأَنَّهَا أَوْشَكَتْ عَلَى الْوَضْعِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَكَوَّنَ هَذَا الْجَنِينُ
إِلَى هَذَا الْحَدِّ، فَمِنْ الْبَعِيدِ جَدًّا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ أَنَّ أَكْثَرَ مَدَّةٍ لِلْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ
سِنِينَ، فَهَذَا طَبِيعًا لَيْسَ صَحِيحًا بِالْمَرَّةِ، وَلَكِنْ هَذَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْشَكَتْ عَلَى الْحَمْلِ أَمَّا فِي بَدَايَةِ الْأَمْرِ
فَالْأَمْرُ يَحْتَمَلُ خَطَأً فِي الْحِسَابَاتِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَعْضُ الدَّمِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، وَهِيَ
تَظُنُّهُ حَيْضًا، فَلَا تَحْتَسِبُ هَذِهِ الْمُدَّةَ، وَتَظُنُّ أَنَّهَا حَمَلَتْ مُتَأَخِّرَةً أَوْ يَكُونُ الْحَيْضُ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ
تَحْمَلَ فَعَلًا لِأَسْبَابٍ عَدِيدَةٍ، فَتَحْسِبُ مَدَّةَ الْحَمْلِ أَطْوَلَ مِمَّا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ حَمَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَمِثْلُ
هَذَا الْأَمْرِ إِذَا حَصَلَ تَأْخِيرٌ فِي حِسَابِ الْمُدَّةِ، أَوْ تَبْكَيرٌ فِي حِسَابِ مَدَّةِ الْحَمْلِ، وَوَقَعَ جَمَاعٌ فَيُمْكِنُ أَنْ
يُتَصَوَّرَ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَأْخُرِ الْوِلَادَةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا وَطِئَتْ امْرَأَةٌ مَسِيَّةٌ وَهِيَ فِي أَوَّلِ حَمْلِهَا،
وَرَبِمَا لَا يَدْرِي أَوْ لَا تَدْرِي هِيَ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَلَا بَدَّ مِنَ التَّأَكُّدِ مِنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ وَجُودِ حَمْلٍ فِي الرَّحِمِ،
وَوُجُودِ الْحَمْلِ قَدْ يَعْرِفُ بِتَأْخُرِ الْحَيْضِ، فَتَظُنُّ نَفْسُهَا حَامِلًا إِذَا تَأَخَّرَ الْحَمْلُ وَظَنَّتْ نَفْسُهَا حَامِلًا أَوْ
أَخْبَرَتْ بِذَلِكَ، وَوُطِئَتْ وَلَمْ تَكُنْ حَامِلًا، وَحَمَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَلَدُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَى
وَأَعْلَمُ، وَلِذَلِكَ كَيْفَ يَسْتَعْبِدُهُ وَهُوَ ابْنُهُ، وَلَوْ عَامِلُهُ ابْنًا لَهُ كَيْفَ يُوْرَثُهُ، وَمَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ زَوْجِهَا
أَوْ مَالِكِهَا الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنَ السَّابِي يَكُونُ وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ^(١).

(١) أي يمكن أن يُعامله بهذه الصورة، وهذه الصورة مُتصورة كما ذكرنا في البداية حيث يحصل خلط وخطأ بسبب تأخر الحيض فتظن نفسها حائضاً وتُعامل على ذلك، فلو وطئها في ذلك الوقت وحملت منه، فربما كان ابناً له كما ذكرنا، ولذلك إذا كان يُعامله كولد له، فيرتب على ذلك أنه يورث من يشك في صحة نسبه لأنه اجتمع عليها في طهر واحد رجلان، فهذا يمنع التورث، وهذا يدل على أن الوراثه لا تثبت إلا إذا كانت المرأة فراشاً للرجل بلا شبهة في ذلك، فلا يحل له أن يجعل هذا الولد ابناً له مع احتمال أن يكون من غيره، وهذا أوضح في أمر الزنى، أعني أنه لا يحل له أن يورث ابن الزنى ولو كان منه مع احتمال أن يكون من غيره، لأن الزنى لا يجعل المرأة فراشاً للرجل، ويمكن أن تكون وقعت بغيره، فمن أين يجزم أن هذا ولد له، وحتى ولو عرف أنه ولده، فلا تثبت البُتوة في الزنى في حال من الأحوال، ولذلك هذا الحديث دليل على عدم صحة العقد على امرأة حامل من الزنى ولا ممن زنى بها، لأن هذا يُبيح له أن يطئها، فالعقد يُبيح له ذلك، وإذا كان ممنوعاً من وطء الحامل حتى تضع حملها، أعني من غير من ثبت له حق وطئها، لأنه إذا كانت حاملاً من زنى فلا بد وأن تضع هذا الحمل أولاً، لأنه ليس بمعتبر شرعاً أنه ابن له، فلو قلنا بجواز العقد عليها لاقتضى جواز وطئها وطئاً حلالاً وهي حامل من وطء حرام، ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن عدة الزانية بوضع الحمل، فلا يجوز ولا للزاني ولا لغيره أن يعقد عليها خلال هذه المدة، وذلك لأن وطء الزاني غير معتبر، كما يظن بعض الناس أن هذا تصحيح للخطأ، والصحيح أن هذا ليس تصحيحاً، بل هذا خطأ جديد بأن يعقد عليها وأن يُعاشرها، حتى إذا وضعت نُسب الولد إليه، وهذا أمر مُحَرَّم، فلا يحل له أن يورث هذا الولد، لأنه ليس ابناً له شرعاً، ولا يثبت للزني حق في هذا النسب وقد قال النبي ﷺ (الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) متفق عليه، فليس للعاهر الزاني أي حق في الاستلحاق ولا في ثبوت النسب.

وإنما الاستلحاق الذي كان في أول الإسلام عندما كان يقع منهم في الجاهلية من اختلاط لبعض الأنساب ووطء بالشبهات لعظيم الجهل وليس بالزنى الصريح، فإذا استلحق أحد ولد له، فهذا إذا احتمل أن يكون من سبب مباح من ملك يمين أو من وطء حلال أو حتى وطء بشبهة، فإنه إذا استلحقه ثبت ذلك النسب، أما أن يعلم أنه من زنا، فلا يجوز عند عامة أهل العلم أن يستلحق الزاني ولده من الزنى بحال من الأحوال، ولا يُعتبر الخلاف فيه خلافاً معتبراً، لأن الرسول ﷺ قد صرح بأن الولد للفراش، فإذا لم يكن فراش فلا ثبوت للزاني نسب الولد، ومن هنا قلنا أن وطء الحامل من غير من حملت منه حملاً معتبراً شرعاً، ثبت أن هذا منه أما الزنى فلا يثبت به أن هذا منه، ولا ندري ربما كما ذكرنا أن هذا من أشخاص عدة، فكيف يورثه، فلا يجوز أن يستلحقه ولا أن يورثه، وبالتالي إذا لم يجز أن يُعاشرها، لم يجز له أن يعقد عليها الذي هو سبب حل الوطء في الجملة، فعموماً إذا وطئت امرأة وطئاً محرماً أو وطئاً فيه شبهة أو حتى وطئاً حلالاً، ثم مُلكت، فلا يجوز أن يُعقد عليها حتى يُستبرأ رحمها بحيضة أو أن تضع حملها من

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ السَّابِي ^(١) لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ بَلْ لَهُ اسْتِخْدَامُهُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ.
فَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ إِنَّا لَهُ وَيُورَثُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ
وَلَا يَحِلُّ تَوَارَثُهُ وَمُزَاحَمَتُهُ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ، وَقَدْ يَسْتَحْدِمُهُ اسْتِخْدَامُ الْعَبِيدِ وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ
مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمَدَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ كَوْنُهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ^(٢)، فَيَجِبُ
عَلَيْهِ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمُحْظُورِ فَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ ^(٣).
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: مَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُنْمَى هَذَا الْجَنِينَ بِنُطْفَةٍ هَذَا السَّابِي فَيَصِيرُ
مُشَارِكًا فِيهِ فَيَمْتَنِعُ الْإِسْتِخْدَامُ ^(٤). قَالَ: وَهُوَ نَظِيرُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ) ^(٥). هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

هذا الوطء المحرم أو الذي فيه شبهة، « لَا تَوَطَّأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُحِيضَ حَيْضَةً
»، فلا يطؤها غير من حملت منه حملاً معتبراً شرعاً أنه منه، ولا بد لغير الحامل أن تستبرأ بحيضة.
^(١) أي من زوجها السابق أو ملكها السابق.
^(٢) وهي الستة أشهر.

وحتى على ظاهر الحديث، لو وضعت مباشرة بعد هذا الوطء، لم يكن له أن يستخدمه، فهذا حكم شرعي
مستقل، وهو أنه إذا وطئ حاملاً من غيره، فليس له أن يستعبد ابنها بحال من الأحوال، فهو حين وقعت
في سهمه ملكها وما في بطنها، وأصبح هذا الولد لو لم يطؤها ملكاً له إذا ولدت، فحين وطئها وهي حامل
لا يحل له أن يستعبده وأن يستخدمه استخدام العبيد، حتى لو وضعت بعد وطئه مباشرة بمدة لا يحتمل
كونه منه.

^(٣) إلا أن الظاهر منه أنه لا يشترط التقييد بقوله (إِذَا وَضَعَتْهُ لِمَدَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ كَوْنُهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، بل لو
وضعت على أي حال ولو بعد الوطء مباشرة أو بمدة لا يحتمل كونه من السابي، فليس له أن يستخدمه.
^(٤) هذه المعلومة طيباً غير صحيحة بالمرّة وباطلة تماماً، وهو أنه يمكن حصول مشاركة من رجلين في
جنين واحد، فمستحيل وجود ذلك.

^(٥) هذا الحديث حديث صحيح، (ت) ١١٣١ [قال الألباني]: حسن، قال الترمذي «هذا حديث
حسن، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتٍ»، "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ
إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَّأَهَا حَتَّى تَضَعَ".

ولكن ليس معناه أنه يصير مشاركاً فيه، بل معناه بأن هذا الوطء قد يساهم في نمو هذا الجنين وليس أنه
يصير مشاركاً، بل هذا الوطء يترتب عليه إفراز هرمونات معينة قد تساعد على حسن نمو الجنين فقط،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ وَكَيْفَ يَنْتَظِمُ التَّوْرِيثُ مَعَ هَذَا التَّأْوِيلِ؟ ^(١) بَلْ الصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وكانه يتغذى بوجود هذه الإفرازات أو الهرمونات التي تقع بسبب الجماع، فيزداد نمو هذا الجنين وليس أنه يصير مشاركا فيه، فمسألة المشاركة هذه غير محتملة، أما أنه يسقي مائه زرع غيره، فهذا وارد، فهذا الوطء قد يؤدي بطريقة معينة إلى نمو هذا الولد، كما أن الزرع ينمو ويكبر بهذا الماء الجديد وليس معنى هذا أنه مشارك في البذرة، فالبذرة لمن وضعها، وهذا الذي يمكن أن يُفسر به هذا الحديث. وهذا الأمر يحتاج إلى بحث علمي مفصل أكثر من الموجود في المراجع العلمية حالياً، لكن الحديث يُثبت نمو للجنين بسبب الوطء وليس أنه يكون مشاركا فيه.

فكلام القاضي مبني على معلومات غير ثابتة، بل ثبت عكسها.

(١) فإنه لو كان مشتركا فيه لحل أن يورثه لأنه أب له، فعند من يُثبت من العلماء إمكان اشتراك أبوين في ولد بوطء بشبهة يُثبت به النسب شرعاً خطأ أو لجهالة أو لأي سبب من الأسباب، فمن يُثبت النسب يُثبت التوريث المشترك، والصحيح أن هذه المسألة باطلة أصلاً فلا يوجد اشتراك ولدين أبوين. وأما اختلاط الأنساب هي جهالتها بالنسبة لنا، أما أن يقع تكوين جنين لأبوين أو لأمين فلا يقع، فيمكن أن تكون أم من الرضاعة وأم من الحمل، أما تكوين الجنين لا يكون إلا من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة، وأما اختلاط الأنساب الذي يُخشى منه هو جهالة من يكون أبوه الذي تكون منه، ويمكن أن يقع ذلك بوطء بشبهة، فيحدث اختلاط بأن يطء رجلان امرأة في طهر واحد وهي حلال لأحدهما وظن الآخر أنها امرأته، فيحدث خطأ لا يَأْثَمُ به شرعاً ويثبت معه النسب، وبالتالي فإنها إذا حملت من هذا الوطء المشترك، تنظر القافة في الشبه ومثلها في أيامنا التحليلات المعاصرة، فإن ألحقته القافة به فهو ابنه، وبعض العلماء يقولون يشتركان فيه، والصحيح أنه يُظَرُّ في العلامات الظاهرة في الشبه، والآن أصبحت أن قربت أن تكون أدلة بينة بهذه التحليلات المعاصرة بدرجة قريبة من اليقين، وبالتالي فقافة زماننا يلحقون من ثبت نسبه بذلك ويتم التوارث بمثل هذا.

سواء أرغم الزاني على عقد الزواج على من زنى بها وهي حامل أو هي لم تُستبرأ من هذا الوطء المحرم أو لم يُكرهه فالعقد باطل، فلا بد من وضع الحمل، فلماذا لم يبحثوا عن الفضيحة قبل ذلك؟ وهل كانوا يبحثون عن ماذا يفعلون عند إتيان الجريمة؟ يريدون إن يفعلوا الشرع، يفعلوا مثلاً فعلت الغامدية، عندما جاءت للنبي ﷺ وهي حُبلى من الزنى، فلم يقل لها اذهبي فأتي بالزاني لكي نعقد عليكما ونُصلح الخطأ وتزوجوا، بل أمرها أن تضع ثم تأتبه ثم أمرها أن ترضعه ثم تأتبه، ثم دفعه إلى رجل من المسلمين يتكفله ويربى كاللقيط أو ابن زنا يُنسب إلى أمه ولا يُعرف له أب، في زماننا المعاصر لأجل الأوراق يمكن أن يُنسب إلى عبد الله أو عبد الحميد، وهذا هو الواجب.

٢٤ - باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمَرْضِعِ وَكَرَاهَةُ الْعَزْلِ.

وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ». قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلْفٌ فَقَالَ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ. وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالذَّالِ. [الغيلة: أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع].
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عَكَاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغِيلَةِ فَتَطَرَّتْ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ». زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِيِّ وَهِيَ (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَلَّتْ)

ولا يلزم من ذلك إثبات أب معين له، ولا يجوز أن يُنسب له أب معين، حتى ولو كان نفس الشخص الذي زنى، لأنه كما ذكرنا لا يثبت النسب إلا بفراش (الولد للفراش) فهذا قصر، فلا يثبت ولد بدون فراش.

والفراش يثبت بأحد أمرين: زوجية أو ملك يمين، وما يلحق بالزوجية الوطء بشبهة، فوجود الشبهة منع من كونه زانياً ليس له نسب، وإنما يلحق بالوطء الحلال لوجود الشبهة التي تمنع من العقوبة.
فابن الزنا شرعاً ليس ابناً للزاني، فهو فقط متكون من ماءه وقد قال ﷺ (وللعاهر الحجر) أي ليس له ولد، الولد لا بد من فراش، وأما إذا عقد عليها بعد ووطء محرّم من الزنا ولم تُستبرأ، وعقد عليها ووطن أنها تحل له، فبناءً على قول من يجوز ذلك، وعاشرها بناءً على ذلك بدون أن تُستبرأ فحملت، فهذا ووطء بشبهة يثبت به النسب، وذلك لو أنها حملت من بعد العقد، أما لو أنها حامل من قبل العقد فهذا ولد زنا باتفاق.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «الْغِيَالُ» . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْمُقْبَرِيِّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزَلُ عَنْ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ» . فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفَقُ عَلَيَّ وَلَدَهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» . وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ رُوَيْتِهِ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ» .

قوله ﷺ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْغِيلَةُ) هُنَا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا: الْغَيْلُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ (وَالْغِيَالُ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: (الْغِيلَةُ) بِفَتْحِ الْمُرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الْإِسْمُ مِنَ الْغَيْلِ.

وَقِيلَ: إِنَّ أُرِيدَ بِهَا وَطْءُ الْمُرْضِعِ جَازَ الْغِيلَةُ وَالْغِيلَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ الْغَيْلُ:

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوْطَأِ وَالْأَصْمَعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ يُقَالُ مِنْهُ: أَغَالَ الرَّجُلُ وَأَغِيلَ، إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ^(١).

وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: هُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ يُقَالُ مِنْهُ: غَالَتْ وَأَغِيلَتْ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ هَمَّةٍ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرُ الْوَلَدِ الرَّضِيعِ.

قَالُوا: وَالْأَطِبَّاءُ ^(٢) يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكْرَهُهُ وَتَتَّقِيهِ.

وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْغِيلَةِ فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَبَيَّنَّ سَبَبَ تَرْكِ النَّهْيِ.

وَفِيهِ جَوَازُ الْاجْتِهَادِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْأُصُولِ.

وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِمَتَمَكِّنِهِ مِنَ الْوَحْيِ وَالصَّوَابِ الْأَوَّلُ ^(٣).

(١) وهو أن يطعم امرأته أو أمتها وهي ترضع ابنها، فيترتب على ذلك أن تحمل أثناء الرضاع، فليس كل النساء لا يحضن أثناء الرضاع، فبعض النساء بالفعل لوجود هرمونات اللبن تمتنع الحيضة منهن خلال فترة الرضاع، وبعضهن لا يحصل ذلك، حسب مستوى الهرمونات في الدم، فهناك من تحمل مباشرة وهي ترضع بمجرد طهرها من النفاس، لذلك احتمل أن يحصل حمل، فهل يضر ذلك الولد الذي يرضع، لأنه سوف يحتاج إلى فطام، أو قد يظن البعض أن الحمل يؤدي إلى ضرر في اللبن الذي يرضعه الطفل، ولكن ليس كذلك، وإنما يكون بسبب الضعف الذي يحدث، أو أن يكون الولد الجديد ضعيفاً بسبب إرهاق أمه في الرضاعة، فعلى أي حال هذا الأمر ليس بضار في الحقيقة لأنه يمكن استبدال الرضاع بأشياء أخرى من الطعام أو سرعة الفطام أو حتى يرضع ذلك الطفل الذي حملت أمه بلبين آخر، وكذلك لا يضره لو استمرت في أرضاعه أثناء الحمل، ولكن قد يحصل بعض الضعف في اللبن بسبب الحمل أو الضعف بسبب قلة الغذاء الذي في اللبن لأن الجنين يتغذى على غذاء الأم، فيمكن أن يعوض بشيء آخر، فليس في اللبن ضرر في ذاته، وهذا صحيح طيباً أن لبن الحامل ليس بمضر بالطفل.

(٢) وهم أطباء الزمن الماضي، وأما صحياً وطيباً فهو ليس فيه ضرر كما ذكرنا.

(٣) جوازه ووقوعه، وإنما الوحي إذا اجتهد النبي ﷺ فأخطأ يصبوه، وإذا لم يخطئ يقره، فوقع أن الاجتهاد لرسول الله ﷺ بعد إقرار الوحي له أو تصويب الوحي له هو من الوحي في النهاية وليس عن الهوى (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى).

** كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر في السنن (لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يلركم الفارس فيدعثره عن فرسه) [(د) ٣٨٨١، (ج) ٢٠١٢، (حم) ٢٧٦٣١، (حب) ٥٩٨٤، والحديث ضعيف في (د) جة حم)، وحسنه الألباني والأرنؤوط في (حب)، انظر صحيح الجامع: ٧٣٩١،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ أَغَالٍ يُغِيلُ كَمَا سَبَقَ.
قوله: (ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ذَاكَ الْوَأْدُ الْحَقِي" وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} الْوَأْدُ وَالْمَوْءُودَةُ بِالْهَمْزِ. وَالْوَأْدُ دَفَنُ الْبِنْتِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ، وَرَبِّمَا فَعَلُوهُ خَوْفَ الْعَارِ وَالْمَوْءُودَةُ الْبِنْتُ الْمُدْفُونَةُ حَيَّةً.
وَيُقَالُ: وَأَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا وَأَدَا قَيْلٌ سُمِّيَتْ مَوْءُودَةً لِأَنَّهُمَا تُثْقَلُ بِالتُّرَابِ.

صحيح موارد الظمان: ١٠٨٦، المشكاة ٣١٩٦!! الحديث الذي في الصحيح أصح، ولو صحَّ الحديث الآخر وقد صححه بعض العلماء فالهم الذي قد همَّ النبي ﷺ أن ينهى عنه هو نهي التحريم وأما هذا الحديث فهو إرشاد، فإنه إذا كان مستغنياً عن وطئها لأسباب آخر لا بالعزل، فإنه يمكن أن يُعاشِرَ ملك اليمين أو امرأة غيرها أو نحو ذلك، فإن ثبت الحديث الآخر في النهي عن الغيل، فيحمل حديث جُدَامَةَ على همه أن ينهى عنه نهي تحريم، لأن الذي يُحَرِّمُ هو الذي يُتَيَقَّنُ ضرره، وأما مجرد الظن فلا يُحَرِّمُ به، ولذلك لم ينهى عنه ﷺ.

وأما ما ورد من النهي عن الغيلة، فهذا محمله على نهي التنزيه لا التحريم وكما ذكرنا طالما له ممدوحة وليس بالعزل، فهناك وسيلة أخرى ألا يطء المُرْضِع وهو أن يطء غيرها أو يترك وطئها خلال هذه المدة حتى تُرْضِعَ طفلها، وعلى أي حال فيجوز له أن يطئها ولو حملت منه فيجوز أن تستمر في الرضاع ما يسر الله ﷻ ذلك.

وجاء في شرحه في عون المعبود (ج ٨ / ص ٤٠٦): (قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ... يَقُولُ ﷺ: إِنَّ الْمُرْضِعَ إِذَا جُمِعَتْ فَحَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنُهَا وَنَهَكَ الْوَلَدُ - أَي: هَزَلَ الْوَلَدُ - إِذَا اغْتَدَى بِذَلِكَ اللَّبَنِ فَيَقْبِي ضَاوِيًا - أَي: نَحِيفًا - فَإِذَا صَارَ رَجُلًا وَرَكِبَ الْخَيْلَ فَرَكَضَهَا أَدْرَكَهُ ضَعْفُ الْغَيْلِ فزَالَ وَسَقَطَ عَنْ مُتُونِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ كَالْقَتْلِ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ سِرٌّ لَا يَرَى وَلَا يُشْعَرُ بِهِ، وَقَالَ فِي النَّهَايَةِ: يُرِيدُ أَنْ مِنْ سُوءِ أَثَرِهِ فِي بَدَنِ الطِّفْلِ وَإِفْسَادِ مِرْاجِهِ وَإِرْخَاءِ قُوَّاهُ أَنْ ذَلِكَ لَا يَزَالُ مَآثِلًا فِيهِ إِلَى أَنْ يَشْتَدَّ وَيَبْلُغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، فَإِذَا أَرَادَ مُنَازَلَةَ قَرْنٍ فِي الْحَرْبِ وَهَنَ عَنْهُ وَانْكَسَرَ، وَسَبَبُ وَهْنِهِ وَانْكَسَارِهِ الْغَيْلُ).

وأما استخدام وسائل منع الحمل ليُفَرِّقَ ما بين الولدين فقد قال ﷺ (إِنْ كَانَ لَذَلِكَ فَلَا) لَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَقَالَ إِنِّي أَعَزُّ عَنْ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفَقَ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَمَا أَنْ الْأَطِبَّاءَ يَقُولُونَ: إِنْ ذَلِكَ اللَّبَنُ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكْرَهُهُ وَتَتَّقِيهِ، فَكُلْ ذَلِكَ الرَّسُولُ ﷺ أَبْطَلَهُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْعَزْلِ وَجْهٌ تَسْمِيَةٌ هَذَا وَأَدَا، وَهُوَ مُشَابِهَتُهُ الْوَادَ فِي تَقْوِيَةِ الْحَيَاةِ (١).

(١) وكما ذكرنا سابقاً أن الواد الخفي ليس بمحرّم، وإنما المحرم هو الواد الحقيقي، والموودة الصغرى إذا مرّ عليها التارات السبع وتكوّن الجنين ونفخ فيه الروح، فعند ذلك يحرم قتله ويكون وأداً في الحقيقة، فالأجهاز بعد مرور مراحل النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم قال تعالى (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ) فتكون هذه التارات إذا استكملت وتشكل الخلق كهيئة الإنسان، فعند ذلك إسقاط حمل يكون وأداً.

فطياً تكون أعضاء هذا الجنين بدايته عند اليوم (٤٢)، ويكتمل خلال أسبوعين، فيتشكل الجنين كهيئة إنسان عند اليوم (٥٦) قبل شهرين، ويستمر النمو الحجمي للجنين من اليوم (٥٦) إلى تسعة أشهر، وتتمة في تخليق الأجهزة من الداخل، لكن الأجهزة تكون قد تشكلت، ولذلك نرى أن القول بأنه لا بد من مرور أربعة أشهر والاستدلال بحديث ابن مسعود رضي الله عنه (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا، أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ) البخاري، على أن العلقه مدتها أربعين يوماً والمضغة مدتها أربعين يوماً كما فسره جماعات من العلماء غير موافق للواقع المشهود، ولذلك الأقرب فيه والله أعلم، أن التارات السبع فعلاً تكون قد حصلت وبُديء في تكونها من الأسبوع السابع وتكتمل في الأسبوع التاسع كما ذكرنا، فمثل هذا الأمر فيه نظر، سواء المغتصبة يجوزون لها أن تجهض قبل الأربعة أشهر أو غير المغتصبة فلا فرق، لأنه اعتداء على حياة إنسان، فالصحيح أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر في رواية مسلم (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْسِلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ) فقلوه (ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ) فهذه الروية موافقة للأمر المشهود، وهو ليس مجرد معلومات طبية بل هو أمر أصبح مشهود محسوس ويرى كذلك إذا أسقط الحمل في هذه المدة، وهذا الأمر عند الأطباء يحزم به، بأن خلق إنسان يظهر في هذه المدة بوضوح، فإسقاط الحمل في مدة شهرين يكون فيه رأس وأيدي وأرجل وأعضاء كاملة التكوين وإن كان حجمه لا يتجاوز الثلاث عقل إلا أن شكله إنسان واضح جداً، فإنزال هذا الجنين بعد مرور التارات السبع عليه هو اعتداء على حياة الجنين وهي حياة معتبرة شرعاً وهذا هو قول الشافعية بعدم جواز إسقاط الجنين بعد الشهي والأربعين يوماً إذا ظهر فيه خلق إنسان، فشرائط ظهور خلق إنسان عند الإسقاط كلام متين وواضح لأنه يُحتمل كما ذكرنا في بداية الحمل حصول نوع من الخطأ لوجود نزيف مثلاً، ويُحتمل أنه يموت قبل هذا التاريخ ويستمر في الرحم إلى هذه المدة، فتظن أنه ابن شهرين وهو في الحقيقة ابن أسبوعين، فلم يكن خلق إنسان ولا شيئاً من ذلك، فما زال في مرحلة النطفة أو المراحل التي ليست مُلحقة بالجنين المحترم الذي فيه الدية.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وقوله في هذا الحديث: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} معناه أَنَّ الْعَزْلَ يُشَبِّهُ الْوَأْدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

قوله: (حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ)

الْأَوَّلُ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَأَبُوهُ بِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَهُوَ عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ بِكَسْرِ الْقَافِ مَنْسُوبٌ إِلَى قِتْبَانَ بَطْنٍ مِنْ رُعَيْنَ.

قوله: (أُشْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا) هُوَ بِضَمِّ الهمزة وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ أَخَافُ.

قوله ﷺ: (مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ)

هُوَ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَيْ مَا ضَرَّهُمْ يُقَالُ: أَضَارَهُ يُضِيرُهُ ضَيْرًا وَضَرَّهُ يُضِرُّهُ ضَرًّا وَضَرًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عَنْ جَدَامَةِ بِنْتِ وَهْبٍ)

ذَكَرَ مُسْلِمٌ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِيهَا هَلْ هِيَ بِالذَّالِ الْمُثَمَّلَةِ أَمْ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ؟

فخلاصة الجمع بين الدليلين في تحريم الوأد الأصغر وهي الموءدة الصغرى ففي الحديث (وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. قَالَ «كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ») فإنها لا تكون موءدة حتى تمر عليها التارات السبع، وبين حديث (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) أَنَّ الْوَأْدَ الْخَفِيَّ مَكْرُوهٌ وَأَنَّ الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى هِيَ الْإِجْهَاضُ بَعْدَ مَرُورِ التَّارَاتِ السَّبْعِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَمَا ذَكَرْنَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ وَتُسْقَطَ الْحَمْلُ فِي الْأُسْبُوعِ السَّابِعِ وَمَا بَعْدَهُ، وَبِالتَّالِي فَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْحَمْلِ فِي هَذَا التَّارِيخِ، فَيَكُونُ وَأْدًا، وَأَمَّا الْوَأْدُ الْخَفِيُّ فَهُوَ مَكْرُوهٌ فَقَطْ وَهُوَ إِنْزَالُ الْمَاءِ مِنْ فَرجِ الْمَرْأَةِ وَكَذَلِكَ الْعَزْلُ وَهُوَ إِنْزَالُ الرَّجُلِ الْمَاءَ خَارِجَ فَرجِ الْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ الْجَمَاعِ فَإِنَّهُ إِذَا شَعَرَ بِخُرُوجِ الْمَاءِ قَذَفَ فِي الْخَارِجِ، وَمِثْلُهُ كَمَا ذَكَرْنَا وَسَائِلُ مَنَعِ الْحَمْلِ الْمَعَاوِةَ.

فقبل اليوم (٤٢) يجوز الإسقاط ولكنه مكروه كراهة تنزيهية وهي طيباً موافقة لحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم (إِذَا مَرَّ بِالنَّظْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَهَا وَلَحَمَهَا وَعَظَامَهَا) وهو حديث معجزة طيبة ظاهرة للنبي ﷺ، فقبل اليوم (٤٢) حكمه حكم العزل على الخلاف الذي فيه والرجح عند الجمهور أنه مكروه كراهة تنزيهية وليس بمحرم وأنه وأد خفي، وبعد اليوم (٤٢) الخلاف قائم والراجح المنع، وبعد المائة والعشرين يوماً فبالإجماع على عدم جواز الإجهاض، وأنه إذا أجهض في هذا العمر ففيه دية الجنين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بِالذَّالِ يَغْنِي الْمُهْمَلَةُ، وَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ مَضْمُومَةٌ بِلا خِلَافٍ.

وَقَوْلُهُ (جُدَامَةٌ بِنْتُ وَهْبٍ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (جُدَامَةٌ بِنْتُ وَهْبٍ أُخْتُ عُكَّاشَةَ) قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ:

قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا أُخْتُ عُكَّاشَةَ عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ إِنَّهَا جُدَامَةٌ بِنْتُ وَهْبٍ بَنُ مُحَمَّدٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ أُخْتُ رَجُلٍ آخَرٍ يُقَالُ لَهُ عُكَّاشَةُ بَنُ وَهْبٍ لَيْسَ بِعُكَّاشَةَ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُشْهُورِ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: هِيَ جُدَامَةٌ بِنْتُ جَنْدَلٍ هَاجَرَتْ.

قَالَ: وَالْمُحَدِّثُونَ قَالُوا فِيهَا: جُدَامَةٌ بِنْتُ وَهْبٍ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا [جُدَامَةٌ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةَ] أُخْتُ عُكَّاشَةَ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُشْهُورِ الْأَسَدِيِّ، وَتَكُونُ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ، وَفِي (عُكَّاشَةَ) لُغَتَانِ سَبَقَتَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ تَشْدِيدُ الْكَافِ وَتَخْفِيفُهَا وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ.

كتاب الرضاع

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الرضاع

هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَالرَّضَاعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَقَدْ رَضِعَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ بِكَسْرِ الضَّادِ يُرَضِعُهَا بِفَتْحِهَا رِضَاعًا.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَيَقُولُ أَهْلُ نَجْدٍ رَضَعَ يَرْضِعُ بِفَتْحِ الضَّادِ فِي الْمَاضِي وَكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ رَضْعًا يَضْرِبُ ضَرْبًا وَأَرْضَعْتُهُ أُمَّهُ وَامْرَأَةٌ مُرْضِعُ أَيُّهَا وَلَدٌ تُرْضِعُهُ فَإِنَّ وَصْفَتَهَا بِإِزْضَاعِهِ، قُلْتُ: مُرْضِعَةٌ بِأَلْهَاءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١ - باب يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّمَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرَأَيْتَ فُلَانًا» لَعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لَعَمَّاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تَحْرِمُ مَا تَحْرِمُ الْوِلَادَةُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

قوله ﷺ: (إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ)
 وَفِي رِوَايَةٍ (يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)
 وَفِي حَدِيثٍ قِصَّةُ حَفْصَةَ وَحَدِيثُ قِصَّةِ عَائِشَةَ الْإِذْنَ لِدُخُولِ الْعَمِّ مِنَ الرِّضَاعَةِ عَلَيْهَا،
 وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمَّكَ)، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلَ
 قَالَ: إِنَّهُ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ.

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى ثُبُوتِ حُرْمَةِ الرِّضَاعِ^(١)، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ثُبُوتِهَا بَيْنَ الرِّضِيعِ
 وَالْمُرْضِعَةِ وَأَنَّهُ يَصِيرُ ابْنُهَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَدًا وَيَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْخُلُوءَةُ بِهَا
 وَالْمُسَافَرَةُ، وَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأُمُومَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا نَفَقَةُ الْآخَرِ، وَلَا يَعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ وَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهَا وَلَا يَعْقِلُ عَنْهَا^(٢) وَلَا يَسْقُطُ
 عَنْهَا الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ فَهُمَا كَالْأَجَنِيِّينِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ^(٣).
 وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَأَوْلَادِ الرِّضِيعِ^(٤) وَبَيْنَ الرِّضِيعِ وَأَوْلَادِ
 الْمُرْضِعَةِ وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَوَلَدِهَا مِنَ النَّسَبِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
 وَأَمَّا الرَّجُلُ الْمُنْسُوبُ ذَلِكَ اللَّبَنَ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ أَوْ وَطِئَهَا بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ: ^(٥)

(١) أي على ثبوت التحريم بالرضاع.
 (٢) أي في الدية، فإذا قتلت قتلاً خطئاً، فلا يدخل في الأبناء الذين هم العصبة الذين يدفعون الدية عن قتل الخطأ.

(٣) لن أحكام الخلوة والحجاب والدخول والسفر والمحرمية، يجوز له ذلك، ويُعامل كابنها.
 (٤) بمعنى أن أولاد هذا الرضيع يكونوا أحفاد هذه المرأة، وأولاد المرزعة يكونون إخوة له.
 (٥) لماذا نزل هذا اللبن؟ هذا اللبن نزل من المرأة بسبب حمل، ممن هذا الحمل؟ من زوج أو من مالك سيد، أو من وطئ بشبهة، فالوطئ بشبهة ملحق بالوطئ المباح من الزواج كما ذكرنا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً ثُبُوتُ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّضِيعِ وَيَصِيرُ وَلَدًا لَهُ ^(١) وَأَوْلَادُ الرَّجُلِ أَخُوهُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ وَتَكُونُ أَخُوَةُ الرَّجُلِ أَعْمَامُ الرَّضِيعِ، وَأَخَوَاتُهُ ^(٢) عَمَّاتُهُ، وَتَكُونُ أَوْلَادُ الرَّضِيعِ أَوْلَادُ الرَّجُلِ ^(٣).

وَلَمْ يُخَالَفْ فِي هَذَا إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ وَابْنُ عُليَّةَ ^(٤) فَقَالُوا: لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالرَّضِيعِ ^(٥). وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ^(٦)، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) وَلَمْ يَذْكُرِ الْبِنْتَ وَالْعَمَّةَ كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَبِ. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي عَمِّ عَائِشَةَ وَعَمِّ حَفْصَةَ، وَقَوْلِهِ ﷺ مَعَ إِذْنِهِ فِيهِ (أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ).

وَأَجَابُوا عَمَّا احْتَجُّوا بِهِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ بِإِبَاحَةِ الْبِنْتَ وَالْعَمَّةِ وَنَحْوَهُمَا لِأَنَّ ذِكْرَ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ الْحُكْمِ عَمَّا سِوَاهُ لَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ آخَرُ كَيْفَ وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فلو كانت الراضعة بنت فيصير هذا الرجل أباً لها، وهو أبٌ لذلك الرضيع، بمعنى أن جميع أولاد هذا الرجل سوف يكونون إخوة لهذا الرضيع سواء من هذه المرأة أو من غيرها، وبالتالي فإخوة هذا الرجل هم أعمام هذا الرضيع، وأولاد هذا الرجل صاحب اللبن من امرأة أخرى، هم إخوة لهذا الرضيع. فدائماً نسأل في الرضاع رَضِعَ مَنْ؟ فهذا السؤال ليس له أي اعتبار، الاعتبار دائماً من رضع منها، فنقول تنتشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المُرْضِعة، أولادها جميعاً الذين رضعوا معه والسابقين واللاحقين، جميعهم إخوة من الرضاعة، وتنتشر الحرمة أيضاً إلى الرجل المنسوب له ذلك اللبن.

(٢) أي أخوات الرجل صاحب اللبن، عمات الرضيع.

(٣) أي سوف يكونون أحفاد للرجل صاحب اللبن.

(٤) هذا الخلاف غير معتد به لأنه مخالف للنصوص.

(٥) ولكن هذه الأحاديث نصٌ في ثبوت الحرمة، فالنبي ﷺ قد أذن لعم حفصة من الرضاعة وأمر عائشة عائشة أن لا تحتجب وأن يدخل عليها عمها من الرضاعة، أخو زوج المرأة التي أرضعتها.

(٦) هذا النقل غير ثابت.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (أَرَاهُ فَلَانًا) لِعَمِّ حَفْصَةَ هُوَ بِضَمِّ الهمزة أي أَظُنُّهُ.

قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ)

هُوَ بِيَاءٍ مُوَحَّدة مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاءٍ مَكْسُورَة ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ.

٢ - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَيُّتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْنَ لَهُ عَلَى .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّنِي عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ: قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضَعْنِي الرَّجُلُ قَالَ «تَرَبَّتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ» .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ - وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ - قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَدْنَ لِأَفْلَحٍ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ أَبَا الْقُعَيْسُ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَتُهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ حَتَّى

(١) بل قوله تعالى (وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ) تدل على انتشار الحرمة، فأخواتكم أي وأيضا خالاتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وبناتكم من الرضاعة وجداتكم من الرضاعة، وكل المحرمات.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَسْأَلُكَ - قَالَتْ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْذَنِي لَهُ». قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تَحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعِيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا . بِخَوْ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ «فَإِنَّهُ عَمَّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ» . وَكَانَ أَبُو الْقَعِيسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَيُّتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَيُّتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمُّكَ» . قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ «إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقَعِيسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقَعِيسِ .

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَبُو الْبَعْدِ فَرَدَدْتُهُ - قَالَ لِي هِشَامُ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقَعِيسِ - فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ قَالَ «فَهَلَّا أَذِنْتَ لَهُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ أَوْ يَدُكَ» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - يُسَمَّى أَفْلَحَ -

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَيُّتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَمَّكَ أَرْضَعْتِكَ امْرَأَتُهُ أَخِي . فَأَيُّتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لِيَدْخُلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ عَمَّكَ» .

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) إِلَى آخِرِهِ.

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانًا حَيًّا لِعَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ").

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَمِّ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ:

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَاسِمِيُّ: هُمَا عَمَّانِ لِعَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَحَدُهُمَا أَخُو أَبِيهَا أَبِي بَكْرٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِرْتَضَعَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ ﷺ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ^(١)، وَالثَّانِي أَخُو أَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ الَّذِي هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ وَأَبُو الْقُعَيْسِ أَبُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخُوهُ أَفْلَحُ عَمُّهَا.

(١) هذه أخوة أخرى، فهذا أخو أبوها من الرضاعة، وأما أبو قيس ليس أخو أبي بكر من الرضاعة، بل أخو أبوها الذي أرضعت امرأته عائشة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقِيلَ هُوَ عَمٌّ وَاحِدٌ، وَهَذَا غَلَطَ فَإِنَّ عَمَّهَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَيِّتٌ وَفِي الثَّانِي حَيٌّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ فَالْصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْقَابِسِيُّ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْقَوْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَوْلُ الْقَابِسِيِّ أَشْبَهَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاحِدًا لَفَهِمْتَ حُكْمَهُ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا كَانَا عَمَّيْنِ كَيْفَ سَأَلْتَ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَعْلَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَمٌّ لَهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَاحْتَجَبَتْ عَنْ عَمَّهَا الْآخَرَ أَخِي أَبِي الْقُعَيْسِ حَتَّى أَعْلَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّهُ عَمُّهَا يَلِجُ عَلَيْهَا؟ فَهَلَّا اكْتَفَتْ بِأَحَدِ السُّؤَالَيْنِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ عَمًّا مِنْ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ مِنْهُمَا أَوْ عَمًّا أَعْلَى وَالْآخَرُ أَدْنَى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْإِخْتِلَافِ فَخَافَتْ أَنْ تَكُونَ الْإِبَاحَةُ مُخْتَصَّةً بِصَاحِبِ الْوَصْفِ الْمُسْتَوَّلِ عَنْهُ أَوْ لَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ (أَفْلَحَ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ لِي هِشَامُ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (أَفْلَحَ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ)

قَالَ الْحَقَّافُ: الصَّوَابُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي كَرَّرَهَا مُسْلِمٌ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا، أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ هُوَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَكُنْيَتُهُ أَفْلَحُ أَبُو الْجَعْدِ وَ (الْقُعَيْسِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِالْسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (تَرَبَّتْ يَدَاكَ أَوْ يَمِينُكَ) سَبَقَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْغُسْلِ (١). (١)

(١) فهذا الحديث يدل على أن العم من المحارم وأنه لا تحتجب المرأة من عمها ولا من خالها، لأن البعض يقول لم يذكر العم والخال في الآيات التي فيها ذكر الحجاب ضمن المحارم، لأنها قد يصفان لأبنائهما،

٣ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

فهذا قول شاذ لبعض التابعين، والصحيح أن العم لا تحتجب منه المرأة، لأن الرسول ﷺ قال (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ) فلا تحتجب من عمها ولا من خالها، لأنهم دخلوا مع الآباء في الجملة والله أعلى وأعلم. وعم وخال زوجها من الحموموت.

(١) فتاوى:

زوجة الجد من أي جهة هي زوجة أب، بمعنى أنها من المحارم. أم أخذ منها البويضة الملقحة ووضعت في رحم امرأة أخرى لصعوبة أو استحالة تكوين الجنين في المرأة صاحبة البويضة، فلائي المرأتين يُنسب الولد؟ للمرأة صاحبة البويضة، وإن كان هذا على الراجح لا يجوز، ولو بين زوجتين للرجل، أما مع امرأة أجنبية عن الرجل فلا خلاف أنه لا يجوز، لأن البويضة الملقحة متضمنة لمني الرجل، فلا يجوز أن توضع في رحم امرأة أجنبية لأن هذا حكمه حكم الزنى، وأما إذا كانت زوجة ثانية للرجل صاحب المني الذي لقحت منه البويضة الأولى من المرأة التي يحمل رحمها الحمل، فهذا فيه خلاف بين المعاصرين والراجح عندي عدم الجواز، فمسألة تأجير الأرحام لا يجوز بحال، لأنه يستلزم وضع مني امرأة في رحم أخرى، فالصحيح أن هذا لا يجوز. المرأة التي تضع قيصرًا وتُعاني من آلام كثيرة بعد العملية؟ لها أن تستخدم وسائل منع الحمل لأن هذا عذر وكما ذكرنا أن مرض المرأة مانع معتبر شرعاً.

هل الفترة التي ذكرها الله في القرآن لإرضاع الطفل ستين معتبرة في استخدام هذه الوسائل؟ طيباً المرأة التي تضع قيصرًا يكفيها هذه المدة، لكن إذا حصل حمل لا تسقطه، لأنه ليس هذا الضرر يقيناً، وإنما هو محتمل احتمالاً كبيراً.

ما حكم رجل قد دخل على زوجته فوجد معها رجلاً آخر يفعل معها الفاحشة، هل له أن يطلقها؟ بل له أن يقتلها ويقتل ذلك الرجل عند الله ﷻ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ عَنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَا نَأْغِيرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي... الْحَدِيثُ (متفق عليه)، ولكن في ظاهر الشرع فإن أقام البينة على أن هذا الرجل كان معها أثناء دخوله، أو اعترف الأولياء بذلك، فهذا يسقط القود عليه ويُقال إن عادوا فعُد، فإن لم يُثبت ذلك فله عند الله الأجر، فقد يقتل به أو يقتل بها، فإن كان الأمر كذلك فلا بد ألا يستمر معها طالما بقيت كذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتَوَقَّ فِي قُرَيْشٍ وَتَدْعُنَا فَقَالَ «وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ». قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ». [تنوق: تختار وتبالغ في الاختيار].

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كُلِّهِمُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ «إِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ».

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَيْبِيُّ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ يَأْتِيهِمَا هَمَّامٌ سِوَاءَ غَيْرِ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ «ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ». وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

وَفِي رِوَايَةِ بَشَرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ أَنْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ. أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ «إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ».

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ)

هُوَ بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ نُونٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ وَاوٌ مَفْتُوحَةٌ مُشَدَّدَةٌ ثُمَّ قَافٌ أَيْ تَحْتَارُ وَتُبَالِغُ فِي الْإِخْتِيَارِ^(١)، قَالَ الْقَاضِي وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِتَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ الثَّانِيَةِ مَضْمُومَةٍ أَيْ تَمِيلُ.

قوله: (وَحَدَّثَنَا هَدَّابٌ)

هُوَ يَفْتَحُ الْهَاءَ وَتَشْدِيدُ الدَّالِ الْمُثْمَلَةِ وَيُقَالُ لَهُ (هُدْبَةٌ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

قوله: (أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةٍ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ قِيلَ لَهُ يَتَزَوَّجُهَا.

قوله: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَهْرَانَ الْقُطَيْبِيُّ)

هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى قَطِيعَةِ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ وَهُوَ قَطِيعَةُ بْنُ عَبْسٍ بْنُ بَغِيضٍ بْنُ رَبِيعٍ بْنُ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَيْلَانَ بِالْعَيْنِ الْمُثْمَلَةِ.

قوله: (كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ)

كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ وَفِي بَعْضِهَا (كِلَاهُمَا) وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْمُشْهُورِ وَالْأَوَّلِ صَحِيحٌ أَيْضًا وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ وَجْهِهِ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ.

قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ بِشَرِّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ)

يَعْنِي فِي رِوَايَةٍ بِشَرِّ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَهَذَا يَمَّا يُحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ لِأَنَّ قَتَادَةَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: قَتَادَةَ عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُدَلِّسَ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْتِهِ حَتَّى يَثْبُتَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ فَتَبَّهَ، مُسْلِمٌ عَلَى ثُبُوتِهِ.

(١) أي تستقي، والمعنى أن علياً قال للنبي ﷺ لماذا تستقي من قريش وتدع من آل عبد المطلب؟!، فقال ﷺ وهل عندكم أحد من بنات عبد المطلب يصلح للزواج؟ فقال علي: نعم، بنت حمزة، فقال ﷺ إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي حمزة، فحمزة هو عم النبي ﷺ من النسب وأخوه من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (أخبرني نَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ) هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ [أَوَّلُهُمْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالثَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ أَخُو الزُّهْرِيِّ الْمُشْهُورِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَآخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَخِيهِ الزُّهْرِيِّ الْمُشْهُورِ، وَالثَّلَاثُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ الْمُشْهُورُ وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّائِي عَنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَالرَّابِعُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ وَالزُّهْرِيُّ تَابِعِيَّانِ مَشْهُورَانِ].

فَفِي هَذَا إِسْنَادٍ ثَلَاثُ لَطَائِفٍ مِنْ عِلْمِ الْإِسْنَادِ:

أَحَدُهَا كَوْنُهُ جَمَعَ أَرْبَعَةَ تَابِعِيَّيْنِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.

الثَّانِيَةِ أَنَّ فِيهِ رِوَايَةَ الْكَبِيرِ عَنِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَبَقَ.

الثَّالِثَةِ أَنَّ فِيهِ رِوَايَةَ الْأَخِ عَنْ أَخِيهِ.

٤ - باب تحريم الرِّبِّيَّةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ «أَفْعَلْ مَاذَا». قُلْتُ تُنْكِحُهَا. قَالَ «أَوْتَحِينَ ذَلِكَ». قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَيْتُ فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ «فَإِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِي»^(١). قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ^(٢). قَالَ «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رِيبِيَّةً فِي

(١) لأنها أخت امرأته وقد قال ﷺ (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).

(٢) بمعنى أنه سوف يجمع بين البنت وأُمِّها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَجَرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثُوْبَةُ فَلَا تَرْضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكَ وَلَا أَخَوَاتِكَ». [المخلية: لست بمفرغة ولا خالية من ضرة].

وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ انكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اتَّحِينَ ذَلِكَ». فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مِنْ شَرِكِي فِي خَيْرِ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَا تَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رِبِيبَتِي فِي حَجَرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا سَلَمَةُ ثُوْبَةُ فَلَا تَرْضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكَ وَلَا أَخَوَاتِكَ».

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ يَأْسِنَادُ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوُ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ.

قَوْلُهَا: (لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ)

هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ لَسْتُ أَحَلَّى لَكَ بِغَيْرِ ضَرَّةٍ.

قَوْلُهَا: (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكْنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هُوَ يَفْتَحُ الشَّيْنِ وَكَسَرَ الرَّاءِ أَنِّي أَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِيكَ وَفِي صُحْبَتِكَ وَالْإِنْتِفَاعِ مِنْكَ بِخَيْرَاتِ الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا^(١).

قَوْلُهَا: (تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ)

هِيَ بِضَمِّ الدَّالِّ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ رُوَاةِ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ ضَبَطَهُ (دُرَّةً) بِفَتْحِ الدَّالِّ الْمُعْجَمَةِ فَتَضْحِيفٌ لَا شَكَّ فِيهِ.

قَوْلُهَا: (قَالَتْ: ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ: نَعَمْ) هَذَا سُؤَالُ اسْتِثْنَاءٍ وَنَفْيِ إِحْتِمَالِ إِرَادَةِ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَيْبِي فِي حَجْرِي^(٢) مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ) مَعْنَاهُ أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ بِسَبَبَيْنِ، كَوْنُهَا رَيْبِي، وَكَوْنُهَا بِنْتُ أَخِي، فَلَوْ فَقَدَ أَحَدَ السَّبَبَيْنِ حُرِّمَتْ بِالْآخِرِ.

وَالرَّيْبِيَّةُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الرَّبِّ وَهُوَ الْإِصْلَاحُ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِأُمُورِهَا وَيُصْلِحُ أَحْوَالَهَا، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّرْبِيَةِ، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ، فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِسْتِثْقَاقِ الْإِتِّفَاقَ فِي الْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَا مِ الْكَلِمَةِ وَهُوَ الْحَرْفُ الْأَخِيرُ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ آخِرَ (رَبِّ) بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَفِي آخِرِ (رَبِّي) يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْحَجْرُ يَفْتَحُ الْحَاءَ وَكَسَرِهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ) أَبَاهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

(١) وهذا دليل على ما كان عليه النبي ﷺ من الخُلُقِ الحَسَنِ، حتى تتمنى المرأة أن تكون أختها ضرة لها لتشاركها وذلك من حبها للخير لأختها من صحبة النبي ﷺ، رغم أنها تنال منه ليلة من تسع ليالي، ومع ذلك فهي تحب هذا الخير حباً عظيماً.

(٢) لأنها بنت زوجته ﷺ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَنِي أَرْضَعْتُ أَنَا وَأَبُوهَا أَبُو سَلَمَةَ مِنْ ثَوْبِيَّةَ بَنَاءِ مَثَلَّةَ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَאוْ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ يَاءِ التَّصْغِيرِ ثُمَّ بَاءِ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ هَاءِ وَهِيَ مَوْلَاةٌ لِأَبِي هَبٍ ارْتَضَعَ مِنْهَا ﷺ قَبْلَ حَلِيمَةِ السَّعْدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)

إِشَارَةٌ إِلَى أُخْتِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَبِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاسْمُ أُخْتِ أُمِّ حَبِيبَةَ هَذِهِ (عَزَّة) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ سَمَّاهَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى.

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ حَيْثُ تَحْرِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَكَذَا لَمْ يَعْلَمْ مَنْ عَرَضَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تَحْرِيمَ الرَّبِيبَةِ وَكَذَا لَمْ يَعْلَمْ مَنْ عَرَضَ بِنْتَ حَمْزَةَ تَحْرِيمَ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرِّضَاعَةِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ حَمْزَةَ أَخٌ لَهُ مِنَ الرِّضَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي)

فَفِيهِ حُجَّةٌ لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ أَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حَجَرِ زَوْجِ أُمِّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ ^(١) فَهِيَ حَلَالٌ لَهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ). وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَأَفَّةِ سِوَى دَاوُدَ أَنَّهَا حَرَامٌ سِوَاءَ كَانَتْ فِي حَجْرِهِ أَمْ لَا، قَالُوا وَالتَّقْيِيدُ إِذَا خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ لِكُونِهِ الْغَالِبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ يُعْمَلُ بِهِ، فَلَا يُقْصَرُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ ^(٢)، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ) ^(٣) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُحْرَمُ قَتْلُهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ

(١) كَأَنَّ تَزْوِجَ امْرَأَةٍ وَابْتِنَاهَا بَعِيدَةٌ عَنْهَا لَيْسَتْ مَعَهَا فَلَمْ يَرِيبْهَا وَلَمْ يُصْلَحْ شَأْنُهَا، أَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً ثُمَّ طُلِّقَتْ أَوْ كَانَتْ فِي رِعَايَةِ أَبْنَاهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَلْ تَحِلُّ؟ الرَّاجِحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

(٢) فَقَوْلُهُ (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) فَهَذِهِ لَيْسَ لَهَا مَفْهُومٌ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَهَذَا الْقَيْدُ عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُصْلِحًا لِشَأْنِ بِنْتِ زَوْجَتِهِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ سَاعِيًا فِي مَصَالِحِهَا، وَرَبَّمَا قَامَ عَلَيْهَا بِالتَّرْبِيَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ فِي الْإِشْتِقَاقِ الْخَطَأِ، وَبِذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ.

(٣) فَهَلْ لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ يُجُوزُ؟ بَلَى لَا يُجُوزُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَيْضًا لَكِنْ خَرَجَ التَّقْيِيدُ بِالْإِمْلَاقِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ^(١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) ^(٢) وَنَظَائِرُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ ^(٣).

٥ - باب في المصّة والمصّتين.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُؤْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ سُؤْدُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَحْرِمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ» ^(٤).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَغْرَابِيُّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانْتُ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ

(١) فمن موانع العمل بالمفهوم أن يخرج مخرج الغالب.

(٢) فإن لم تُرد الأمة تحصناً، بمعنى أنها تكره الزنى بهذا الشخص وتقبل الزنى بغيره، لم يجز له أن يكرهها على الزنى ولو بمن تكره ولو لم تكن تفعل ذلك تحصناً، لأن هذا قد خرج مخرج الغالب.

(٣) وهذا النزاع لا اعتبار للخلاف فيه، فكل من كانت ربيّة، وكل بنات الزوجة مطلقاً لا يجوز أن تُعرض، وكذلك ما يدل على العموم قوله ﷺ (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)، فقوله (بَنَاتِكُنَّ) هي على عمومها، فتشمل من كانت في حجره ومن ليست كذلك، وهذا ما يؤكّد ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وأن خلاف الظاهرية في ذلك غير معتبر.

(٤) من دقة الإمام مسلم أن راوي ذكر (قال رسول الله) وآخر ذكر (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال) فذكر الفرق بين اللفظين، مع أن معناهما واحد بإجماع المسلمين، أعني في تأدية المقصود، وإن كان هناك فرق في اللغة بين النبي والرسول، فالنبي هو الذي يأتيه نأ السماء ولا يلزم أن يكون رسولا، والرسول من أرسل بشريعة جديدة، ومع ذلك فمن دقة الإمام مسلم أنه ذكر لفظ كل واحد منهما.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَلَيْهَا أُخْرَى فَرَضَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدُثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ « لَا تَحْرُمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . قَالَ عَمْرُو بْنُ رَوَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُفْلٍ . [الْحُدُثَى : الْجَدِيدَةُ وَهِيَ تَأْنِيثُ الْأَحْدَثِ ؛ الْإِمْلَاجَةُ : الْمِصَّةُ] .

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تَحْرُمُ الرَضْعَةَ الْوَاحِدَةَ قَالَ « لَا » .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا تَحْرُمُ الرَضْعَةَ أَوْ الرَضْعَتَانِ أَوْ الْمِصَّةَ أَوْ الْمِصَّتَانِ » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرَوَايَةِ ابْنِ بَشْرٍ « أَوْ الرَضْعَتَانِ أَوْ الْمِصَّتَانِ » . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ « وَالرَضْعَتَانِ وَالْمِصَّتَانِ » .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْبَرِّيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُفْلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَا تَحْرُمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » .
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا جَبَّارُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَتَحْرُمُ الْمِصَّةَ فَقَالَ « لَا » .

قَوْلُهُ ﷺ : (لَا تَحْرُمُ الْمِصَّةَ وَالْمِصَّتَانِ) .

وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى (لَا تَحْرُمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تَحْرُمُ الرَضْعَةَ الْوَاحِدَةَ ؟ قَالَ : لَا)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي رِوَايَةٍ عَائِشَةُ قَالَتْ: (كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ).
قَوْلُهُ: (أَمْرَاتِي الْخُدْنَى) ^(١) هُوَ بَضْمُ الْحَاءِ وَإِسْكَانُ الدَّالِّ أَيْ الْجَدِيدَةِ.
وَأَمَّا (الْإِمْلَاجَةُ) فَبِكَسْرِ الِهْمْزَةِ وَالْجِيمِ الْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ الْمِصَّةُ يُقَالُ مَلَجَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ وَأَمْلَجَتْهُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ)
هُوَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَهُوَ يَفْتَحُ الْحَاءَ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَذَكَرَ مُسْلِمٌ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَإِرْضَاعَهَا سَالِمًا وَهُوَ رَجُلٌ.

٦ - باب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.

(١) وهذا صريح في أن الرضعة الواحدة لا تحرم، وهو حديث الرجل الذي زعمت امرأته الأولى أنها أرضعت امرأته الخُدْنَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، والذي يظهر والله أعلى وأعلم، أنه قبل خبرها وصدقها، وهذا إذا ثبت يلزم به الحكم لمن صدق هذا الخبر، وهذا ليس بمجرد الادعاء لأنه لا بد من ثبوت الرضاعة بالشهادة أما الدعوى فينبغي أن يتوقف والأحوط أن يترك، لكن هذا إذا كان في أمر يُحرّم، ولكن هنا لم تكن الرضعة الواحدة محرّمة، فلم يأمره النبي ﷺ بفراقها، ولم يحل النبي ﷺ على مجرد الزعم أنها لم تُثبت ذلك لأن الظاهر صدقها عنده، فمن صدق قول امرأة في أنها أرضعت زوجته أو أرضعت إحدى زوجتيه مع الأخرى أو نحو ذلك، فمثل هذا إذا صدّقه، التزم الحكم المترتب عليه، ولا يلزمه التصديق حتى تأتي بينة، لكن قد يقع في نفسه لثقة المخبر عنده، أما إذا كان لا يوثق بكلامه إما لعدم أمانة أو لتغفيل ونسيان لكونها تكثر النسيان ولا تحدّد الكلام بالضبط، فلا يلزمه التزام الحكم لمجرد الخبر، وأما قول النبي ﷺ (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ) فهذا من باب الاحتياط، وكما ذكرنا غلب على الظن صدق المخبر، فعند ذلك لا بد وأن يلتزم به.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ - وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ - قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

وَقَوْلُهَا: (فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ (يُقْرَأُ).

وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسٍ رَضَعَاتٍ تَأْخُرُ إِنْزَالُهُ جِدًّا حَتَّى أَنَّهُ ﷺ تَوَفَّى وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مِثْلُ مَا لِكُونِهِ لَمْ يَلْغُهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى.

وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَتِلَاوَتُهُ: كَعَشْرِ رَضَعَاتٍ.

وَالثَّانِي مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ: كَخَمْسٍ رَضَعَاتٍ^(١)، وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُوهُمَا.

(١) أي خمس رضعات معلومات يُحرمن، فهذا لم يأت دليل يدل على نسخ حكمه وإنما نُسخت التلاوة وبقي الحكم كما هو له حكم الحديث الثابت، فالصحابي إذا أخبر أنه نزل قرآنًا يُتلى وقرأه على النبي ﷺ كقراءة ولم يثبت متواتراً، فهذا مما يدل على نسخ تلاوته، ولكن يبقى له حكم خبر الواحد إذا كان صحيح الإسناد، فحكمه خبر الواحد على الصحيح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فكل قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف مع كونها صحيحة الإسناد، لا يصح القراءة بها ولها حكم الحديث، كقول أبي ابن كعب رضي الله عنه في كفارة اليمين، فعن حميد بن قيس المكي قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة، أمستابعات أم يقطعها؟، قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء فقال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه {ثلاثة أيام مستابعات} (ط) ٦٧٥، (ك) ٣٠٩١، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٥٧٨، فالدليل على أنه لا يقرأ بهذه القراءة، أنها غير ثابتة في المصحف، وأجمعت الأمة على أنه لا يصح القراءة بذلك بعد الخلاف الأول في مسألة القراءات الشاذة، ولكن إجماع الأمة دليل على أن هذا هو الثابت تلاوة، ثم يبقى بعد ذلك مسألة الحكم، فمن العلماء من يقول هي أيضاً منسوخة الحكم، والصحيح أنه طالما لم يدل دليل على النسخ فهي باقية الحكم وإن نسخت التلاوة، وذلك مثل قوله عليه السلام (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) وقد أخبر بذلك عمر رضي الله عنه على المنبر فقال (إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشي إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضربوا بترك فريضة أنزلها الله) البخاري (*)، وعند ابن ماجه (ألا وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل وقامت البيعة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده)، فطبقه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة من بعده، ثم نسخت التلاوة بإجماع أهل العلم، ولقد قال عمر رضي الله عنه (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتب آية الرجم بيدي) البخاري، فكان يقصد أن يكتبها على هامش المصحف ليدل على ثبوتها حكماً، وليس على أنها يقرأ بها، ولذا لم يكتبها عمر رضي الله عنه، ولا يتصور أن عمر رضي الله عنه يسقط آية من القرآن، ولكن أراد أن يبين أن حكمها باق كما كتبت عائشة رضي الله عنها بخط منفصل أو بجانب المصحف أو على سبيل التفسير أو فوق الكلام، عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت إذا بلغت هذه الآية فاذني (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فلما بلغت أذنتها فأملت على [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين]. مسلم، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن منسوخ التلاوة لا يلزم أن يزول حكمه، وكذا قول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه (وإنما كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والسدة براءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها [لولا] كان لابن آدم وادباني من مال لا يتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب]. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بأحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها [يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون] فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة] مسلم، فكان قرأنا يتلى وهذا مما لا ينسخ من الأخبار والأمور التي لا تتفاوت فيها الأحكام، فتختلف.

(*) زاد الإسماعيلي وغيره: "وقد قرأناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)"، ولها شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة. فراجع لها "الفتح"، و"الصحيحة" (٢٩١٣).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالثَّالِثُ مَا نُسخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَتْ تِلَاوَتُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ) ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الرِّضَاعِ:
فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَثْبُتُ بِأَقَلِّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ.

(١) مع أن من العلماء من يقول أن هذه الآية ليست منسوخة ولكنها على الاستحباب لا على الوجوب، بأن تُسكن المتوفى عنها زوجها حولا كاملا في منزل الزوجية، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أنها نسختها الآية الأولى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرِثْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، فمن يحمل الحكم على أنها كانت العدة كذلك، فلا نزاع أن ذلك منسوخ، والحقيقة أن الآية التي يذكر نسخها لم تدل على العدة (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) وإنما تدل على السكنى، وعامة العلماء لا يوجبون السكنى للمتوفى عنها زوجها، والصحيح أنها واجبة مدة العدة في منزل الزوجية أربعة أشهر وعشرا.

أقوى استدلال على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) فالآية الأولى تضمنت حكما تكليفيا وخبرا بشري لأهل الإيمان، فالبشرى لم تُنسخ، فقوله (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ) فهذه بشرى خبر، ولكنها متضمنة حكما بدليل قوله (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) فهو صريح في أن الأولى متضمنة لحكم تكليفي وهو وجوب الثبات الواحد أمام العشرة، وهذا الذي نُسخ وخفف، إلى وجوب ثبات الواحد أمام الإثنين ولا يلزمه الثبات أمام العشرة، فهذه من أصرح الأدلة على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

والبشرى كما ذكرنا موجودة فلا يلزم أن ينصرف لقلة العدد، فإنه إذا كان عنده من الشجاعة والتوكل على الله والقوة في الجهاد ما يغلب على ظنه ما يحتمل معه أن يغلبهم، فإن شاء الله البشري بالغلبة متحققة، وقد وقع ذلك للصحابة رضي الله عنهم مرات عديدة، وكانوا أقل من نصف عدوهم بمراحل وانتصروا عليهم، فالحقيقة أن النسخ في التخفيف هو في وجوب الثبات، أما البشارة فما زالت قائمة.
والمعنى أنه لا شك أن هناك ما نُسخ من بعض الأحكام وليس أن كل الأحكام في الآيات المنسوخة نُسخت بالكلية، بل فيها فوائد لا تزال باقية، كما ذكرنا كاستحباب سكنى الزوجة المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية سنة كاملة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ جُمهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَثْبُتُ بِرَضْعَةٍ وَاحِدَةٍ^(١)، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ^(٢).

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ: يَثْبُتُ بِثَلَاثِ رَضَعَاتٍ^(٣) وَلَا يَثْبُتُ بِأَقَلِّ.

فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ فَأَخَذُوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.

وَأَخَذَ مَالِكٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا.

وَأَخَذَ دَاوُدُ بِمَفْهُومِ حَدِيثِ "لَا تُحْرِمُ الْمُصَّةُ وَالْمُصَّتَانِ" وَقَالَ: هُوَ مُبَيَّنٌ لِلْقُرْآنِ.

وَاعْتَرَضَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَتْ تَحْصُلُ الدَّلَالَةُ لَكُمْ لَوْ كَانَتْ الْآيَةُ وَاللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ^(٤).

وَاعْتَرَضَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا لَا يُجْتَجَّ بِهِ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ

(١) وذلك لإطلاق الحديث والآية (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ) فقال الجمهور وهذا قد رضع من نفس الأم، لكن هذا الإطلاق قد قيد.

(٢) بمعنى أنه يثبت بالقليل والكثير.

(٣) وذلك لمفهوم «لَا تُحْرِمُ الرَضْعَةُ أَوْ الرَضْعَتَانِ أَوْ الْمُصَّةُ أَوْ الْمُصَّتَانِ»، فقالوا مفهومه أن ثلاث تُحرِّم، وقالوا أن حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا منسوخ، وكما ذكرنا فالدليل دل على نسخ التلاوة ولم يدل على نسخ الحكم، فلا زال الحكم باقياً، وهذا احتجاج بمنطوق (ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) وذلك احتجاج بمفهوم، وإن كان هذا المنطوق له مفهوم ولكن مفهومه أقوى في مسألة النص في الثلاث والأربع لأنه قال (ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) فمفهومه أن الأربع لا يحرمن والثلاث لا يحرمن، فتعارض هنا مفهوم (لَا تُحْرِمُ الرَضْعَةُ أَوْ الرَضْعَتَانِ) ومفهوم (ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) مع قرينة (كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) مع كون هذا من آخر ما نزل، فإنه يقوي مذهب الشافعي رحمه الله في أن الخمس هي التي تحرم ولا يثبت بأقل من ذلك.

(٤) أي أن الأمومة تثبت بمجرد الرضاعة، ولكن الآية (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) فمتى تكون أمماً؟ فهل من رضعة واحدة؟ فهذا يحتاج إلى بيان.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الوَاحِدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ قَادِحٌ وَقَفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِأَحَادٍ مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ مَحِيئُهُ مُتَوَاتِرًا تُوجِبُ رِيَّةً ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاعْتَرَضَتْ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيثِ "الْمُصَّةِ وَالْمُصَّتَانِ" وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ بَاطِلَةٌ لَا يَنْبَغِي ذِكْرَهَا لَكِنْ نُنَبِّهُ عَلَيْهَا خَوْفًا مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِهَا:
مِنْهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ ادَّعَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ^(٢).
وَمِنْهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ بَلْ قَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ صَحَاحٍ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَمِنْ رِوَايَةِ أُمِّ الْفَضْلِ.
وَمِنْهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرَبٌ وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى رَدِّ السُّنَنِ بِمُجَرَّدِ الْهُوَى وَتَوَهِينِ صَحِيحِهَا لِنُصْرَةِ الْمَذَاهِبِ ^(٣).

(١) هذا الكلام ليس بصحيح، الصحيح أن القرآن لا يثبت بخبر الواحد ولا بد فيه من التواتر ولذلك كان شرطه الموافقة لرسم المصحف، لكن قوله (وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) فيه نظر، وقوله (لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ قَادِحٌ وَقَفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ) فأين القادح؟ فالحديث إسناده صحيح وثابت، وكونه نُسخة تلاوته ليس بقادح، وقوله (مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ مَحِيئُهُ مُتَوَاتِرًا تُوجِبُ رِيَّةً) فالعادة محيئه متواترًا إذا كانت باقية تلاوته، وأما إذا لم تُشرع تلاوته فلا مانع من أن يُنقل بخبر الواحد، والمسألة مشهور الخلاف فيها، فالقراءة الشاذة منسوخة التلاوة هل يصح الاحتجاج بها كخبر الواحد كحديث آحاد؟ نعم يصح ذلك كما ذكرنا لعدم ورود ما يدل على النسخ، ولأن الأمة لم تتوافر همتها على نقلها متواترًا، وإنما نقلت القرآن المتلو نقلًا متواترًا وأما منسوخ التلاوة وإن بقي حكمه فكذلك فيصح الاحتجاج بها كحديث آحاد، وهم جميعاً يقولون بأن حديث (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) يُعمل به رغم أنه ينطبق عليه نفس الكلام من أنه منسوخ التلاوة.

(٢) فالنسخ لا يثبت إلا بالتصريح به، أو ثبوت الاختلاف مع عدم إمكان الجمع، وثبوت التاريخ، فإذا ثبت الخلاف وأمكن الجمع لم نصل إلى النسخ، وإذا لم يثبت التاريخ لم نصل إلى النسخ ولجأنا إلى وجوه أخرى في الجمع أو الترجيح، لكن يُقال بالنسخ لمجرد أن أحداً يقول هي منسوخة، فلا دليل عنده على ذلك.

(٣) فالإمام النووي شديد في مسألة التعصب، وهذا دليل على أن الكل متفق على قبح من يفعل ذلك، من رد السُّنَنِ من أجل نُصرة المذهب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَدْ جَاءَ فِي إِشْتِرَاطِ الْعَدَدِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ وَالصَّوَابُ إِشْتِرَاطُهُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ: لَا يَثْبُتُ الرِّضَاعُ إِلَّا بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - باب رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ^(٢).

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَرْضِعِيهِ». قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَنَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ». زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَاتَتْ - تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

(١) وذلك لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ).

(٢) المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ المرأة لبنها في إناء وترسله للرجل ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ بْنَ عَمْرِو جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا - لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ «أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ». قَالَ (١) فَمَكِنْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أَحَدٌ بِهِ وَهْبَتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ. قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ فَحَدَّثْتُهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْغُلَامُ الْأَفْعُ الَّذِي مَا أَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَأُ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ». [الأففع: الذي قارب البلوغ].

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدْ اسْتَغْنَى عَنِ الرِّضَاعَةِ. فَقَالَتْ لَمْ يَدْخُلْ سَهْلَةَ بِنْتُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرْضِعِيهِ». فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لَحْيَةٍ. فَقَالَ «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ». فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

(١) القائل هو ابن أبي مُلَيْكَةَ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ وَقَلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ وَلَا رَأَيْنَا .

٨ - باب إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ . قَالَتْ فَقَالَ «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ يَأْسَنَادُ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا «مِنَ الْمَجَاعَةِ» .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَدَاوُدُ: تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرِّضَاعِ بِرِضَاعِ الْبَالِغِ كَمَا تَثْبُتُ بِرِضَاعِ الطِّفْلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى الْآنَ: لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِرْضَاعٍ مِنْ لَهُ دُونَ سِتِّينَ، إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ: سِتِّينَ وَنِصْفَ، وَقَالَ زُفَرٌ: ثَلَاثَ سِنِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَوَايَةُ سِتِّينَ وَأَيَّامٍ.

وَاحتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)، وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ" وَبِأَحَادِيثَ مَشْهُورَةٍ وَحَمَلُوا حَدِيثَ سَهْلَةَ عَلَى أَنَّهُ مُحْتَصٌّ بِهَا وَيَسَالِمُ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والصحيح في ذلك، أن هناك قول ثالث متوسط في هذه المسألة وهو أن الأصل عدم تحريم رضاع الكبير إلا لحاجة، وهذا الذي يظهر أنه مذهب عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وإن لم يتقن من قال عنها الإطلاق، من أن رضاع الكبير البالغ مطلقاً محرم، فالصحيح والله أعلى وأعلم أن رضاع الكبير وهو ما كان سنه فوق الستين فوق سن الرضاعة، فما فوق الستين يعتبر كبيراً، ولو كان رجلاً بالغاً أو صبيّاً مميزاً، فكل ذلك يُعد كبيراً عند العلماء لأن قول النبي ﷺ (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) دليل على اعتبار الرضاعة المحرمة في سن حاجة الطفل إلى اللبن فقط وأنه يُسد جوعه باللبن فقط وهو سن الرضاع ستان، وليس ما هو أكثر من ذلك، لكن حديث سالم مولى أبي حذيفة يدل على جواز اعتبار الرضاعة محرمة إذا كان هناك حاجة في دخول الرجل على المرأة أو خلوة امرأة بغيرها ممن ربوا معها كطفلة ربيت صغيرة يتيمة كانت مثلاً، ثم لما تجاوزت السن سوف تقع مشقة بالغة من احتجابها ممن رباها ومن أبنائه الذكور، فيمكن أن ترضع بعد سن الستين لكي تصبح بتاً لهذا الرجل وأختاً لأبنائه، كما وقع في قصة سالم مولى أبي حذيفة. فالصحيح أن الأصل عدم اعتبار رضاع الكبير محرماً لكن عند الحاجة إلى ذلك، فعندما توجد حاجة يجوز ذلك، فهو ليس على الإطلاق وإنما عند الحاجة.

ويبقى مسألة كيف يجوز أن تُرضعه وهو رجل ذو لحية؟ فنقول أن عند عامة أهل العلم الرضاع هو إدخال اللبن في جوف الرضيع سواء كان ذلك بالتقام الثدي أو غير ذلك من الوسائل، بمعنى أنه لو جعل هذا اللبن في إناء ثم شربه الطفل فهي رضعة من الرضعات، ولا يلزم أن يلتقم الثدي حتى يُسمى رضيع، فنقول هذا مع أنه خلاف الظاهر من معنى رضيع، لكن الذي ألجئنا إلى هذا التأويل ما علمنا من تحريم لمس ونظر الرجل البالغ إلى ثدي المرأة الأجنبية عنه، وأنه يمكن تحقيق الغاية بغير هذه الوسيلة ولذلك قلنا هذا للجمع بين الأدلة، لأنه لا يلزم أن تكون ألقمته الثدي فيلزم من ذلك مفسدة يمكن الاستغناء عنها، بأن تضع اللبن في إناء ويشربه ذلك الرضيع فيُسمى قد رضع، ففي بعض طرق الحديث أن النبي ﷺ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (أَرْضِعِيهِ)

أمرها أن ترضعه خمس رضعات، فالصحيح ما ذكرنا وهذا جمعٌ مقدم على الترجيح، فالترجيح إما بالنسخ أو بالتخصيص، فالقول بالنسخ ترجيح والأصل عدم النسخ، والقول بأن ذلك خاص بسالم، نقول الأصل عدم الخصوصية، والتلميح بأن هذا إجماع، خطأً للمسألة لم يزل فيها الخلاف، فعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت بهذا القول، وكل من رضع من بنات إخوتها حتى صارت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هي خالتهن أو عمتهن من الرضاعة، وكذا من التابعين يقولون بهذا الأمر، ولم يزل من العلماء من يقوله، وليس فقط خلاف داود، وهذا وجهٌ عند الحنابلة وهو الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى، في أن الرضاعة في الكبر محرمة عند الحاجة، فإذا لم تكن حاجة لم تحرم.

ولذا لا يجوز لمن حاول أن يبيح الاختلاط المحرم لمجرد رغبة الناس في الدخول على النساء والخُلطة بهن، إنما نقول عند وجود حاجة، كحاجة سالم مولى أبي حذيفة للدخول على سُهيلة التي ربه وتولت رعايته صغيراً حتى بلغ مبلغ الرجال، وهو قد كان يُسمى ابن أبي حذيفة، لكن لما نزل تحريم التبني، دُعي سالم مولى أبي حذيفة، فكانت هناك حاجة أكيدة في كونه يدخل عليها من حصول مشقة بالغة، وكما ذكرنا قد يؤخذ طفل يُربى بعد الفطام ويدخل في أسرة ويظل نسبه كما هو معلوماً كان أو مجهولاً، فلا ينسب إلى أب هذه الأسرة ولا يصح تبنيه، فتحصل مشقة بالغة في كونه لا يدخل على نساء هذه الأسرة وتحتجب منه النساء، وهو مُرباً في البيت، فلا يزال يحتاج مدة من الرعاية بعد البلوغ، لا بمجرد البلوغ يفصل عن هذه الأسرة ويُبعد عنها، فلا شك أنها ستكون مشقة بالغة، فعند ذلك كانت الحاجة في إزالة هذا الحرج يارضاع الكبير، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تدخل الغلام الأيفع عليها لمصلحة تعليم هؤلاء وتقريبهم من عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ليتعلموا منها ما قد يخفى على غيرهم.

فطالما لم يثبت إجماع، والتخصيص لا يثبت بمجرد الاحتمال، ليس لقول بعض أزواج النبي ﷺ ولو كلهن أن هذا خاص يكون خاصاً، فلا بد من دليل على التخصيص، لأن الأصل استواء المكلفين في الأحكام، والتعليل بعلّة معقولة المعنى وهي الحاجة وإزالة المشقة البالغة في منع الدخول والاحتجاب لمن تربى في أسرة واحتاج إلى البقاء فيها والدخول على نسائها كأمهاته أو أخواته.

فدل ذلك على أن هذا التعليل هو المقبول دون القول بالتخصيص والله أعلى وأعلم، ودون القول بالإطلاق لأن القول بأن إرضاع الكبير محرّم، فإنه يعارضه قول النبي ﷺ (إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ). والرضعة الواحدة هي أن يأخذ الطفل الثدي حتى يتركه بدون أن يزجه أحد.

ولا بد من خمس رضعات في الكبير أيضاً، ودليله (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَلَامًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَازَا تَرَى فِي شَأْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بَلْبَنِكَ) ابن حبان (٤٢١٥) قال الأرناؤوط: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّهَا حَلَبَتْهُ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ ثَدْيَهَا وَلَا اِلْتَقَتْ بَشَرَتَاهُمَا، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي حَسَنٌ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَفِيَ عَنْ مَسِّهِ لِلْحَاجَةِ كَمَا خَصَّ بِالرَّضَاعَةِ مَعَ الْكَبِيرِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ما قاله القاضي هو الأحسن لأن الأصل المنع من لمس المرأة الأجنبية والنظر إلى ثديها، فهذا لا نزاع فيه.

- وقولها (وَكَيْفَ أَرْضَعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ) وفي رواية (فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لَحْيَةٍ) دليل على أن الأصل المتقرر عندهم أن ذلك لا يحرم رضاع الكبير، فأخبرها النبي ﷺ أنها تحرم عليه لهذه الحاجة، فإذا المسألة مبنية على وجود الحاجة، أما أن ذلك خلاف الأصل فنعم، ولذلك قلنا أن حديث (فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) هو الأصل وأنه لا تثبت الرضاعة إلا برضاع الطفل في سن سد جوعه باللبن دون غيره، وهو يدل على عدم اعتبار رضاع الكبير محرماً، ولكن عند وجود الحاجة يجوز، وهذا هو أعدل المذاهب وأوسطها، وإن كان لم يذكره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ لكن قدرجح هذا المذهب ابن القيم وهو ترجيح قوي إن شاء الله.

- وبالنسبة للكبير يمكن أن يجمع الخمس رضعات بإفراغ الثدي خمس مرات ثم يشربه، وبهذا قد حصل الخمس رضعات، أما الطفل الصغير الذي يرضع فالرضعة تعتبر إما بما يكون في الثدي لو شربه، أو لو مص الثدي ثم تركه من تلقاء نفسه دون أن يتزعه نازع أو دون الشيء اليسير كالنفس، فإنها تحسب رضعة كاملة، بمعنى أنها لا تلزم أن تكون في مجالس مختلفة، بل يمكن أن يقع تحريم ربا في يوم واحد وربما في نصف يوم، بحيث رضع ثم ترك ثم بقي مدة وجيزة ثم رضع مرة أخرى وهكذا، أما الفاصل اليسير كأخذ نفس أو سُعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي، فكل هذا يعتبر رضعة واحدة أو إذا نرعت الأم الثدي دون إرادة الرضيع ثم وضعت فيه رضعة واحدة.

- مسألة: لو رضع الزوج من زوجته: فعلى مذهب الظاهرية الذين يقولون بالتحريم المطلق، حُرِّمَتْ عليه، لكن الصحيح أن هذا إنما يحرم للحاجة، وليست هناك حاجة للتحريم، ومثل هذا ينبغي تجنبه بلا شك حتى لا يُوقع نفسه في خلاف العلماء، فجمهور العلماء على أنها لا تحرم عليه إذا مص الرجل ثدي زوجته فرضع منها.

ثدي المرأة الكبيرة إذا نزل لها لبن، ظاهر الأدلة أنه معتبر، لأن هذا إذا رضع منه طفل صغير في سن الرضاع يحرم بهذا اللبن سواء كان لها زوج أو ليس لها زوج، لكن إذا لم يكن لها زوج لم يتشتر التحريم إلى من تزوجت به بعد ذلك، وكذا فإن بعض البنات ربما يتزل هن لبن دون الزواج لعلة، فلو أرضعت طفلاً بهذا، ثبتت الحرمة لهذه الأم، وكذا ما يقع من بعض النساء العقيبات، فإنها تأخذ بعض الأدوية فتزول لبناً - فبالإمكان عن طريق بعض الهرمونات قد يهبأ الثدي لأنزال اللبن - فيرضع منه الطفل المراد إرضاعه، فيثبت بهذا التحريم ولكن لا يتشتر للزوج، لأنه إنما يتشتر التحريم للزوج فيكون أباً للطفل، إذا نزل اللبن

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بالحمل الناشيء من وطئه، بمعنى أنه لو تزوج رجل امرأة ثم وضعت وطلقها وانتهت عدتها منه وتزوجت غيره وهي ما زالت تُرضع بلبن الأول، فأرضعت طفلاً وهي في عصمة الرجل الثاني، فلا يتشر التحريم إلى هذا الرجل الثاني، وإنما هذا بلبن الأول فيكون الأول هو أبوه من الرضاعة، وليس الزوج الثاني بل يكون زوج أمه من الرضاعة.

- بنوك لألبان الأمهات: هذا الأمر لا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب من جهة الرضاعة لأنه (يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) فلو شرب قدراً لا يعرفه لأنه يختلط ببعضه فلا يُعرف من أمه ولا يُعرف من أخواته، فيترتب على ذلك خلل عظيم، فلا يجوز فعل ذلك، مع وجود بدائل عظيمة وكثيرة تُغني عن مثل هذه البنوك، ومثلها بل أقبح منها بنوك المني وهي موجودة عند الأوربيين فهذه أقطع وهي جريمة زنا في الحقيقة.

- مسألة: لو وجدت حالة مثل حالة سالم والمرأة كبيرة ليس عندها لبن، فماذا تفعل؟ تُرضعه ببتها أو أختها فتكون هي خالته أو جدته من الرضاعة، أو تُرضعه إحدى زوجات إختها فتصبح هي عمته من الرضاعة.

- ومسألة نزول اللبن بالهرمونات يمكن استعماله.

- المعتبر في الرضعة أن تكون معلومة والعبارة في الشيع بكونه يترك الثدي من نفسه، فلا يلزم من ذلك أنه يكفي بذلك مدة طويلة فبمجرد ترك الثدي من نفسه فهي معلومة، فمشهور عند الناس أن تكون خمس رضعات مشبعات، بل العبارة أن تكون معلومات كما دل حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فدل هذا على أنها إذا لم تكن معلومة بمجرد أخبار كامرأة تقول أنا أرضعت فلان وفلانة دون أن يُعرف عدد الرضعات فلا تذكر عدداً بل لا بد من اعتبار خمس رضعات معلومات، فإذا لم تعلم فليس لقولها اعتبار حتى تعلم، والاحتياط أن يتركها مراعاة للخلاف بين العلماء، ومراعاة لكونها قد تكون خمس رضعات، لكن التحريم لا يثبت بالاحتمال، فحتى نقول حرام ويجب المفارقة، لا بد من وجود خمس رضعات معلومات، فالجمهور يقولون ثبوت الرضاع ولو برضعة واحدة يُحرّم، ولكن رغم أن هذا قول الجمهور إلا أنه مخالف للحديث الصحيح.

فتاوى

امرأة أرضعت طفلاً فصار رجلاً، فجاء أخو الرجل الأصغر فتزوج ابنة المرأة التي أرضعت أخيه الأكبر، ما حكم هذا الزواج؟ الرضاع إنما يتشر بالنسبة إلى الرضيع وليس إلى إخوانه أو أخواته طالما لم ترضع أخواته.

مرض شاب فأعطته أمه بالاتفاق مع جارتهم لبنها على أنه لبن جمل يُشفي مرضه، فلما شرب ما يزيد عن خمس رضعات، قالت له إن ابنة جارتهم صارت أخته فلا تجوز له، فهل يجوز له زواجها وهو يحبها؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه ليست هناك حاجة في مثل هذه الحالة وإنما كانت حيلة منها، وهذا ينطبق عليه قول الجمهور في إرضاع الكبير أنه لا يُحرّم، لكن الاحتياط أن يترك ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (مَكَّنْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أَحَدٌ بِهِ وَهْبَتُهُ)
هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخ (وَهْبَتُهُ) مِنْ الْهَيْبَةِ وَهِيَ الْإِجْلَالُ، وَفِي بَعْضِهَا (رَهْبَتُهُ) بِالرَّاءِ مِنْ
الرَّهْبَةِ وَهِيَ الْخَوْفُ وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَضَمِّ التَّاءِ وَضَبَطُهُ الْقَاضِي وَبَعْضُهُمْ
(رَهْبَتُهُ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ وَنُصِبَ التَّاءُ، قَالَ الْقَاضِي: هُوَ مَنْصُوبٌ بِإِسْقَاطِ حَرْفِ
الْجَرِّ وَالضُّبُطُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنُّسخِ الْآخَرِ (وَهْبَتُهُ) بِالْوَاوِ.
وَقَوْلُهَا (يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْغُلَامُ الْأَيْقَعُ) هُوَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّى مِنْ تَحْتِ وَبِالْفَاءِ.
وَهُوَ الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغَ وَلَمْ يَبْلُغْ وَجَمْعُهُ (أَيْقَاعٌ) وَقَدْ أَيْقَعَ الْغُلَامُ وَيَقَعُ وَهُوَ يَافِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسِيئَةِ بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ

وَإِنْ كَانَ لَهَا رَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ
حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ نَاسًا
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَخَرَّجُوا مِنْ غَشِيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ فِي ذَلِكَ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَيُّ فَهِنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ
عِدَّتُهُنَّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً. بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ
فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبِيًّا يَوْمَ أُوطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(باب جَوَازِ وَطْءِ الْمُسَيِّبَةِ بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبِيِّ) (١)
وَقَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ
أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ)

(١) هذا الذي ذكره مجمعٌ عليه بعد نص كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولا نزاع بين العلماء في أن الأمة
المملوكة بسبي أو ما بعد ذلك بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من أسباب الملك، فيجوز وطؤها لقول
الله ﷻ (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ) * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَمْلُومِينَ)،
فلا بد من ثبوت الملك حتى يثبت جواز الوطء، وكما ذكرنا أن أصل ذلك السبي، لأن الإسلام حرّم قتل
النساء والصبيان والأطفال ويصبحون بمجرد السبي رقيقاً للمسلمين، ثم بعد ذلك يمكن أن يباع ذلك
السبي صغاراً كانوا أو كباراً، فمن اشتراها بعقد صحيح وثبت أنها مملوكة لمن سبقه بملك صحيح فذلك
الذي يميز وطئها، أما ما يتصوره البعض من أن الإجارة على الخدمة تنزل منزلة ملك اليمين، فهو مخالف
لإجماع المسلمين، فالبعض يتصور أن الخادמות اللاتي يستأجرن للخدمة يأخذن هذا الحكم وهذا ليس
بشيء كما ذكرنا بإجماع المسلمين، فإذا كانت المرأة حرة لم يجز وطئها على أنها أجيعة للخدمة، فليس هذا
بقول أحد ولا دليل على ذلك، وهذا من الزنا المحرّم باتفاق العلماء، فلا بد من ثبوت الملك بما ذكرنا
بالسبي أولاً ثم بعد ذلك بما يترتب عليه من البيع أو غيره.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وفي الطريق الثاني (عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري)

وفي الطريق الآخر (عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري) من غير ذكر أبي علقمة، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان قال: وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات (أبي علقمة) بين أبي الخليل وأبي سعيد.

قال الغساني: ولا أدري ما صوابه.

قال القاضي عياض: قال غير الغساني: بإثبات أبي علقمة هو الصواب.

قلت: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا.

قوله: (بعث جيشا إلى أوطاس)

أوطاس موضع عند الطائف يُضْرَف ولا يُضْرَف^(١) سبق بيانه قريبا.

قوله: (فأصابوا هم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ تخرجوا من غسيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك (والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَت أيمنكم) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن)

معنى (تخرجوا) خافوا الحرج وهو الإثم من غسيانهم، أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَت أيمنكم) والمراد بالمحصنات هنا المزوجات، ومعناه

(١) يعني يمكن أن يقال (إلى أوطاس) أو (إلى أوطاس).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالْمُزَوَّجَاتِ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ^(١) إِلَّا مَا مَلَكَتُمْ بِالسَّبْيِ، فَإِنَّهُ يَنْفَسَخُ نِكَاحُ زَوْجِهَا الْكَافِرِ وَتَحِلُّ لَكُمْ إِذَا انْقَضَى اسْتِبْرَآؤُهَا.

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ) أَيِ اسْتِبْرَآؤُهُنَّ، وَهِيَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ عَنِ الْحَامِلِ، وَبِحَيْضَةٍ مِنَ الْحَائِلِ^(٢) كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسِيئَةَ مِنْ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا بِمَلِكٍ الْيَمِينِ حَتَّى تُسَلِّمَ فَمَا دَامَتْ عَلَى دِينِهَا فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ^(٣)، فَهَؤُلَاءِ الْمُسِيئَاتِ كُنَّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ، فَيُؤَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ وَشَبَّهَهُ عَلَى أَنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ لَا بُدَّ مِنْهُ^(٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لَأَنَّ الْآيَةَ مَذْكُورَةٌ مَعَ آيَاتِ التَّحْرِيمِ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ... إِلَى قَوْلِهِ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ..) فَأَيُّ امْرَأَةٍ مَتَزَوَّجَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا أَحَدٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بِالسَّبْيِ، فَإِنَّهُ يَنْفَسَخُ نِكَاحُ زَوْجِهَا الْكَافِرِ بِمَجْرَدِ وَقُوعِهَا فِي السَّبْيِ.

(٢) وَهِيَ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ، قَالَ ﷺ (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ) سنن السَّيْهَقِيِّ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) (د) ٢١٥٧ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ، وَقَالَ الْأَرْنَؤُوطُ: صَحِيحٌ لِّغَيْرِهِ.

وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ صَرَحَ بِتَسْمِيَةِ هَذِهِ عِدَّةٍ، فَهِيَ عِدَّةُ الْأُمَّةِ الْمُسِيئَةِ، فَصَارَتْ فِي مَلِكِ السَّابِي بَعْدَ تَقْسِيمِ الْغَنَائِمِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمْسِ، وَهِيَ مِنْ ضَمَنِ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ، فَمَلَكَهَا فَيَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ فَهَذِهِ عِدَّتُهَا.

(٣) وَهُوَ يَحْتَجُ بِقَوْلِهِ ﷺ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فِي الزَّوْجِ وَأَمَّا بِمَلِكِ الْيَمِينِ النِّكَاحُ ظَاهِرٌ فِي الْعَقْدِ، فَمَلِكُ الْيَمِينِ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْآيَةِ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ يَعَارِضُهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

(٤) هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَأْوِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لِمُوَافَقَةِ الْمَذْهَبِ، أَمَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ، فَأَيْنَ الدَّلِيلُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ؟ فَالْحَدِيثُ يَثْبُتُ أَنَّ الصَّحَابَةَ إِنَّمَا تَحَرَّجُوا لَا مِنْ أَجْلِ دِينِهِنَّ، بَلْ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَمْ يَتَحَرَّجُوا مِنْ أَجْلِ أَنْ بَعْضُهُنَّ لَمْ يُسَلِّمْ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنْ جَمِيعُ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَغَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَكُلِّهِنَّ مِنَ الْمُشْرَكَاتِ، أَنَّهُنَّ قَدْ أَسْلَمْنَ؟!، وَهَلْ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بَلْ وَلَا ضَعِيفٌ؟ فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ، بَلْ النُّقْلُ عَنْ مِائَةِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي وَقَعْنَ فِي سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَزَلْنَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَابَ اللَّهُ ﷻ عَلَى هَوَازِنَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَدَّةٍ طَوِيلَةٍ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ السَّبْيَ وَجَاءُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِمَدَّةٍ (*).

(*) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﷺ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلْتُ هَوَازِنَ وَغَطَفَانَ وَغَيْرَهُمْ بَنَعْمَهُمْ وَذَرَارِيَهُمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطَّلَاقِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَمَةِ إِذَا بَاعَتْ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ مُسْلِمًا هَلْ يَنْفَسَخُ النِّكَاحُ وَتَحِلُّ لِمُشْتَرِيهَا أَمْ لَا (١):
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْفَسَخُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَنْفَسَخُ وَخَصُّوا الْآيَةَ بِالْمَمْلُوكَةِ بِالسَّبْيِ (٢).
قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ إِذَا خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ أَمْ لَا؟

الْتَمَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِّرْ نَحْنُ مَعَكَ ثُمَّ التَمَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِّرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ يَبِضُّاءَ فَتَرَلَّ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ فَأَنْهَرَمُ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمٌ كَثِيرَةٌ (مسلم).
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ
وَفَدَّ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَيِّئَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ
أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
انْتَظَرَهُمْ بَضْعَ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَضِبَ رَادًّا إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى
الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ
فَإِنْ إِخْوَانُكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَيِّئُهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ بِذَلِكَ
فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ
النَّاسُ قَدْ طِيبًا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (البخاري).

فدل ذلك على ضعف هذا المذهب الذي يشترط أن تكون الأمة المملوكة كتابية حتى يحل وطؤها،
فالصحيح أنه لا يلزم ذلك بل يمكن أن تكون مشركة أو مجوسية ويطؤها بملك اليمين لعموم الدليل
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) وكما ذكرنا
أن قوله (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) هي في الزواج وليس في الوطء بملك اليمين.
(١) أي بعد الاستبراء.

(٢) وهذا هو الصحيح، أن هذا وإن كان لفظاً عاماً إلا أنه قد نزل على سبب معلوم يصلح للتقييد بمعناه،
فقوله (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي بالسبي، وأما ما ملكت أيمانكم بالبيع وكانت قد
زوجت مسلماً، فالأصل صحة النكاح، فهي زوجة بمسلم، وليست مسيية أتى عليها حق السابي بعد
حق زوجها، فهذا باعها مُزوجة، بخلاف من بيعت وهي مُزوجة مسلماً، فالأصل بقاء النكاح، وكما ذكرنا
أن سبب نزول الآية يصلح لتعليق الحكم عليه، فليس هذا من باب قصر العموم على السبب الذي ورد

به.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَمَنْ قَالَ: يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ هُنَا حُجَّةٌ لِلْمَمْلُوكَةِ بِالشَّرَاءِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بِالسَّبَبِ.

وَمَنْ قَالَ: لَا يُقْصَرُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ قَالَ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْمَمْلُوكَةِ بِالشَّرَاءِ^(١).

(١) الصحيح أن هذا ليس من هذا الباب، نحن نقول أن العموم لا يُقصر على السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن إذا كان السبب فيه معنى يقتضي تخصيصه به، خص من أجل هذا المعنى، لا من أجل أنه نزل في واقعة خاصة، فكما ذكرنا أنه يكون معنى الكلام هنا، فلو قلنا بقصر العموم على سبب، أن هذا خاص بسبايا أو طاس فقط، لكننا لم نقل ذلك بل نقول "كل أمة مملوكة بالسبي فيجوز لمالكها أن يطئها بعد أن يستبرئها"، فقد ذكرنا هنا علة أو وصف مؤثر في الحكم، وهو أن هذه مملوكة بسبب السبي، فإن حق السابي تلى حق زوجها، فأصبح حق سابيها أتم من حق زوجها وزوجها مشترك بخلاف من كان زوجها مسلماً، إذاً ليس هذا من باب قصر العموم على سبب إذا خرج عليه، إذا قيل العموم أو نزل على سبب معين، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الخلاف في هذه المسألة ليس مبنياً على هذه القاعدة، كما قال المازري، فهذه المسألة السبب فيها وصف مؤثر، يمكن أن يُعلق الحكم عليه، فقله (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) فهذا لفظ عام يشمل المسيات ويشمل المبيعات، فلو أمة مملوكة باعها سيدها، أو امرأة كانت حرة وقعت في السبي، أو كانت مملوكة ووقعت في السبي، فصار سابيها المسلم مالكا لها بالسبي وزوجها مُشرك، ففي من نزلت الآية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)؟ نزلت في المملوكات بالسبي، لا بالبيع ولا بالشراء، نزلت في من كان زوجها مُشرك لا في من زوجها مسلم، فهنا هل نقول (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؟ نعم فالسبب خاص في سبايا أو طاس والعبرة بعمومه، ولكن السبب هنا فيه وصف مؤثر وهو أن زوج هذه الأمة المسيية كان كافراً، فهذا الوصف المؤثر يصلح لتعليق الحكم عليه، فحق المسلم مُقدم، وحق المسلم لاحق للحق الذي كان للزوج الكافر، فأما إذا كان مسلماً فمن الذي سوف يُزيل حقه؟ فلم يرد دليل على إزالة حقه، وسيدها الذي باعها مُزوجة من مسلم، قد أعلم مالكاها الجديد - مُشترىها - أنها مُزوجة، فأصبح حقه الجديد مستثنى منه حق البُضع فهو يملك عينها فتخدمه ولا يملك بُضعها، فتظل حلالاً لزوجها الأول المسلم هو الذي وحده يطئها، وأما مالكاها فيحرم عليه النظر لها والتلذذ بها وبالأولى وطئها وإنما عليها الخدمة، وملك عينها، وكذا يتفجع بها في أن أولادها التي تلدهم يكونون مملوكين له لأنه ياجماع العلماء أن الأولاد تبع لأُمهم في الرق والحرية، وبالتالي سوف يتفجع من جهات آخر ولكن ليس من ضمن ذلك بُضعها، فلو باعها سوف يبيعها مُزوجة، فهو بذلك قد باعها ناقصة بعض منافعها، وطالما علم المشتري أنها مُزوجة، فهو يشتريها كذلك وتنتقل عنده مُزوجة، كالمُكاتب يُباع مكاتباً أيضاً، فتكون منفعة البُضع ما زالت لزوجها المسلم وهو الذي تزوجها وهي أمة فقد قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) فهو لما تزوجها بإذن أهلها وهو سيدها، فأصبح منفعة البضع مملوكة لزوجها وهو الذي يستطيع أن يعاشرها ويستمتع بها بأنواع الاستمتاع، وسيدها ممنوع من ذلك، لما سيدها يبيعها لآخر، انتقلت عند سيدها الثاني كما كانت عند سيدها الأول مُزوجة من مُسلم له حق البضع وهو الذي يستطيع أن يعاشرها دون سيدها وسيدها فقط يتنفع بخدمتها، فتخدم بالنهار عند سيدها وتذهب بالليل لزوجها المُزوجة له، ويتنفع بأولادها القادمين لو ولدت من زوجها المسلم، وبالتالي جاز لزوجها أن يعتزل عنها حتى لا يُرق أولادها، فهو لاء الأولاد عبيد للسيد ولكنهم أبناء الزوج المسلم. يبقى الصورة الأخرى من أمة مسلمة مُزوجة من كافر فهل هي متصورة؟ وهل يجوز أن يزوج أمة مسلمة لكافر؟ لا يجوز ذلك.

أما صورة أن أمة كافرة مُزوجة من كافر وقد بيعت، فهذه هي الصورة التي فيها جزء من الصورة والجزء الآخر ليس فيها، وجمهور العلماء على أنها انتقلت مُزوجة، بمعنى أن زوجها كان كافراً ذمياً وباعها سيدها لرجل مسلم، فهل ينفسخ النكاح؟ عند الجمهور لا ينفسخ، فيقولوا النكاح الأصل فيه البقاء وطالما باعها مُزوجة فلا يزول هذا الوصف عنها فتظل مُزوجة، وإذا أسلمت هذه الأمة، فلا يحل لكافر أن يطأها بحال من الأحوال لا بملك يمين ولا بزوجة، فيُفترق بينهما بمجرد إسلام المرأة الكافرة ينفسخ نكاحها من الكافر بمجرد الانتهاء من نطق الشهادتين، فإن أسلم الزوج خلال فترة العدة رجع زوجها لها، وعادت الزوجية، فإن لم يُسلم حتى انتهت العدة، انتهت الزوجية نهائياً.

إذا كانت الأمة المسيية مسلمة حرة، هذا الافتراض غير متصور لأن المسلم الحر أو المسلمة الحرة المولودين كذلك، لا يجري عليها الرق بحال، لأنه لو ارتد لا يُسرق بل يُقتل ولو رجع للإسلام سيرجع حر، وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بعد خلاف في العهد الأول في هل تُسبي المرتدة أم لا؟ فاتفقوا على أن المرتدة لا تُسبي بل تُقتل أو تُسلم، فإن أسلمت فالمسلمة لا يجري عليها الرق بحال. أما لو أن المسلمة الحرة أسرها الكفار وباعوها، فهذا ظلم وعدوان وهي حرة عند الله ﷻ، وأول ما يظهر للمسلمين على الكفار ويأخذوا هذه الأمة المملوكة، تُصبح حرة لأنها مولودة حرة ولم تولد مملوكة، فالمسلمة الحرة لا يجري عليها رق أبداً.

أصل الرق وبدايته الكفر، فالرق من فروع الكفر ابتداءً، فليس له سبب أصلي إلا الكفر، فالبيع سبب لاحق، ولكن بدايته الكفر، فإذا لم يكن هناك كفر، لم يجري عليه رق طالما ولد حراً، ولكن إذا ولد على الإسلام وهو رقيق، فنقول هناك حق سابق لا يُبطله الحق اللاحق وهو الإسلام، أي إذا أسلمت الأمة أو أسلم الرقيق، فإنه أسلم وهو مملوك، وأصبح لسيد حقه عليه، فقد كانت بداية هذا الرق الكفر.

وإذا أسلمت أمة تحت كافر في بلاد الإسلام، فعلى الإمام أن يجبره على بيعها لمسلم، لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) وكذا لو كان عبداً، وأما إذا كانوا في دار حرب وجب عليهم

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

لَكِنْ ثَبِتَ فِي حَدِيثِ شِرَاءِ عَائِشَةَ (بَرِيرَةَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيْرَ بَرِيرَةَ فِي زَوْجِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسَخُ بِالشَّرَاءِ ^(١)، لَكِنْ هَذَا تَخْصِصٌ عُمُومِ الْقُرْآنِ ^(٢) بِخَيْرِ الْوَاحِدِ وَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الهجرة والفرار بدينهم ومن وصل إلينا منهم فهو حر، رجالاً كانوا أو نساءً، ولا يجوز لمسلم أن يبيع عبده المسلم أو أمته المسلمة لكافر بحال من الأحوال.

(١) لأن الرسول ﷺ قال (لَوْ رَاجَعْتُهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) البخاري، وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ (كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَ سُنَنِ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّمَا أُعْتِقْتُ فَخَيَّرْتُ فِي زَوْجِهَا... الحديث) البخاري، فَخَيَّرَهَا ﷺ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّوَاجَ لَوْ كَانَ مَفْسُوحًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُخَيَّرَهَا، كَانَ يَقُولُ لَهَا نَعْقِدُ عَلَيْكَ مِنْ جَدِيدٍ لَوْ أَرَدْتَ مُغِيثَ، فَكَوْنُ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ عَتَقِهَا أَصْبَحَتْ مَالِكَةً لِنَفْسِهَا إِمَّا أَنْ تَفْسُخَهُ أَوْ تَبْقِيَ عَلَيْهِ، إِذَا النِّكَاحُ كَانَ بَعْدَ عَتَقِهَا كَانَ صَحِيحًا إِلَى أَنْ اخْتَارَتْ بَرِيرَةَ نَفْسَهَا فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ لَمَّا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ عَلَى الصَّحِيحِ.

لذلك نقول أنه لا ينفسخ النكاح بمجرد بيع الأمة ولا بشرائها.

(٢) أي أن حديث عائشة يُخَصِّصُ عُمُومَ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، وَقَدْ قُلْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ هَذَا الْعُمُومَ قَدْ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ مُقْتَضِي لَوْ صُفِّ مَوْثَرٌ، فَقَصُرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْوَصْفِ وَالْمَعْنَى لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَفْظٌ عَامٌ فَقَطْ، وَهَذَا تَخْصِصٌ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. أَمَّا تَخْصِصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ فَهُوَ قَوْلٌ أَيْضًا عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ فَيُرُونَ تَخْصِصَ الْقُرْآنِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

(٣) بل ليس هذا عند أئمة أهل العلم الكبار بل إن عامتهم يقولون يُخَصِّصُ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَنْفِيَّةُ.

❖❖ وقولهم إن الرق أحد سوءات الإسلام، بل الرق في الإسلام هو أحد محاسنه فهو أعدل مما يفعله الكفار المجرمون مع الشعوب الأحرار، ولا شك أن الإسلام أذهب مفسد الرق ولم يُبْقِ فِيهِ مَفْسَدَةٌ، إِلَّا التَّفَاوُتُ الْاجْتِمَاعِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ وَهَذَا أَمْرٌ جَعَلَهُ اللَّهُ قَدْرًا وَكُونًا كَمَا جَعَلَهُ شَرْعًا، وَهُوَ أَنَّ هُنَاكَ تَفَاوُتَ فِي الطَّبَقَاتِ بَيْنَ النَّاسِ وَلَنْ يَزُولَ هَذَا أَبَدًا بَيْنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بَيْنَ أَصْحَابِ السُّلْطَانِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ، بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَالِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ، بَيْنَ شُعُوبِ قَاهِرَةٍ لَغِيرِهَا وَبَيْنَ الشُّعُوبِ الْمَقْهُورَةِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَ مَعَ الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْأُمَمِ أَضْعَافَ مَا أَبَاحَهُ الْإِسْلَامُ بِأَمْرِ الرِّقِّ، فَهُمْ يُشْغِبُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي إِبَاحَةِ الرِّقِّ حَتَّى انْهَزَمَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نَصٌّ يُبِيحُ الرِّقِّ، وَهَذِهِ النُّصُوصُ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا؟ فَإِنَّ هَذَا إِنْكَارٌ لِلْقُرْآنِ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ جَهْلٌ بِهِ أَوْ حَمْلَةٌ عَلَى غَيْرِ مُحَامَلَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ انْهَزَمَ فَيَقُولُ الْإِسْلَامُ ضَيْقٌ مَجَارِي الرِّقِّ حَتَّى يُلْغِيَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَمَنْ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلْغِيَ نُّصُوصَ الْقُرْآنِ؟ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَاكْتَمَلَ الشَّرْعُ وَفِيهِ إِثْبَاتُ الرِّقِّ، فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلْغِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَهَلْ قَرَارُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ يُلْغِي نُّصُوصَ الْقُرْآنِ؟ فَاللَّهُ ﷻ يَقُولُ (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، وَالْإِسْلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ مَا ضَيْقُ مَجَارِي الرِّقِّ، فَهُوَ قَدْ رَغِبَ فِي الْعَتَقِ وَأَمَرَ بِالْإِعْتَاقِ، لَكِنْ مَعَ كَثْرَةِ الْمُدَاخِلِ، فَهَنَّاكَ مَخْرَجٌ فِي الْعَتَقِ بِكِفَارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

والظهار في الترغيب في العتق جملة، ولكن هناك باب مفتوح هو أوسع منه وهو باب الجهاد الذي يؤدي إلى وجود سبائا مع حُرمة قتل النساء والأطفال، فليس عندنا شيء اسمه حرب إبادة، مثل عند الكفار فيدخلون يبيدون قرى بأكملها يريدون أن يُزيلوها من على الخريطة رجال ونساء وأطفال، فليس عند المسلمين ذلك القتل الذريع، فالإسلام كرامة للإنسان وقد حُفظت كرامة الرقيق، فالرقيق كما قلنا من قبل قال ﷺ (إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلَّكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ) مسلم، فمن الذي يطبق ذلك، والشعوب الفقيرة لا تجد ما تأكل وما تشرب ولا تلبس وهم يأخذون خيراتها التي هي مملوكة لها وتستمتعون بها من غير حق ظلمًا وعدوانًا، فهذه الدول المحتلة إلى الآن محتلة تتفجع بخيرات الشعوب المغلوبة دون ضابط، وتفعل في شعوبها الحرة أضعاف ما يتصورون أن الإسلام أباحه في الرق فيعتبرونه ظلمًا، وحتى ضرب الرقيق على وجهه لا يجوز، وأدوات التعذيب هذه من الذي يُصدرها لدول العالم الثالث؟ من الذي يصنعها؟ أليس الأمريكان والأوروبيين، فأدوات التعذيب هذه أدواتهم هم، وما يحدث في السجون المختلفة عندما يتسلطون فانظر ماذا فعلوا عندما تسلطوا في فيتنام، أو في الصين، فماذا صنعوا عندما تسلطوا في كل دول العالم؟ وكذا في إفريقيا، الصورة الرقيق عندهم هي الصورة التي اجترموها عندما كانوا يسيبون في الحقيقة الأحرار - صورة فيلم الجذور - هؤلاء المظلومين قهرا وظلما وعدوانا من إفريقيا ويجعلونهم في أسوأ الأحوال جوعاً وعطشاً وغرباً وانتهاكا للحُرُمات دون جريرة ارتكبوها، فقد كانوا يصطادوا الأحرار رجالاً ونساءً ويجعلونهم عبيداً من على سواحل إفريقيا ويرحلونهم إلى الأمريكيتين وإلى أوروبا في أسوأ ظروف محتملة ما عرف التاريخ مثلها قط، أدى إلى وجود هذا الفارق الطبقي الهائل إلى يومنا هذا بين البيض والسود في المجتمع الأمريكي، لكن هذه الصورة صورة غير موجودة في الإسلام، فالصورة الذهنية للرق عند الناس اليوم أنه يُضرب بالسياط، ويسكن في بيت لا يصلح للكلاب، ولا يأكل إلا الفتات مع الجوع وتُستهك حُرُمته ويُعتدى عليه، عاري جائع، لا يعرف له حقاً، فهذه الصورة ليست موجودة أصلاً في الإسلام، ففي الإسلام الرقيق شخص محترم له منفعة يؤديها إلى سيده وله حق أن يكون حُرّاً متى أراد ذلك بالكتابة، ويجوز أن يتزوج ويجوز أن يُزوج الرجل أمته وأن يُعفها بنفسه وتُصبح أم ولد، ويُطعمه مما يأكل ويكسبه مما يكتسي حتى أن أبا اليسر ؓ تقاسم ثوبه مع غلامه لقول رسول الله ﷺ، فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاوِي وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاوِي فَقُلْتُ لَهُ أَنَا يَا عَمُّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَاوِيَّكَ وَأَخَذْتَ مَعَاوِيَّتَهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ . فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي بَصْرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمِعَ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنْطِقِ قَلْبِهِ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ « أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ » . وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ

١٠ - باب الولد للفراش وتوقى الشبهات.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصِمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُبَيْةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبِيهَ فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَا بَعْثَةَ فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاجْتَبِ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ». قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةُ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ «يَا عَبْدُ».

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». وَلَمْ يَذْكُرَا «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

الْقِيَامَةِ. (مسلم)، مثل إنسان يملك إزارين وردائين، فلبس إزار الأول ورداء الثاني، وأعطى عبده رداء الأول وإزار الثاني، حتى لا يكون هناك فرق بينه وبين عبده في الملبس، فأين مفسد الرق هذه؟ ومن يريد من العبيد أن يكون حُرًّا يتفق مع سيده أن يؤدي ثمنه ويعمل ويكتسب ويؤدي الأقساط إلى سيده في الموعد ويصبح حُرًّا، فضلاً عن أن يحرره سيده، فما المفسد في ذلك، أما هم فما فعلوه فهو شيء غير متصور، أليس عندهم إلى يومنا هذا تجارة الرقيق الأبيض كما يقولون؟ وتجارة الدعارة من الذي يديرها في العالم بأبخس الأثمان والعياذ بالله، فهؤلاء قوم بهت مفسدون في الأرض، فحضارة الغرب حضارة مدمرة للعالم وهي مدمرة للإنسانية في الحقيقة ليس فقط تلحقه بالهائم بل تلحق الإنسان بالشياطين المفسدين في الأرض، فلا يوجد عالم في الإسلام يقول أن نظام الرق الذي شرعه الله مذموم، كيف يقول إنسان على نظام أحله الله وشرعه وجاءت به نصوص كتاباً وسنة يقول عنه أنه مذموم أو ينبغي ألا يكون، أو يقول الحمد لله الذي انتهى، فهذا أمر شرعه الله ﷻ، فهو لم ينتهي شرعاً، هو انتهى في واقع بعض البلاد لكن لم ينتهي في شرع الله.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .

قوله ﷺ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: (الْعَاهِرُ) الزَّانِي، وَعَهَرَ زَنَى وَعَهَرَتْ زَنْتٌ وَالْعَهْرُ الزَّانَا، وَمَعْنَى (الْحَجَرِ) أَيُّ لَهُ الْحَيَّةُ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَلَدِ، وَعَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: لَهُ الْحَجَرُ وَيَفِيهِ الْأَثْلَبُ، وَهُوَ الثَّرَابُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْحَيَّةُ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَجَرِ هُنَا أَنْ يُرْجَمَ بِالْحِجَارَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ وَإِنَّمَا يُرْجَمُ الْمُخْصَنُ خَاصَّةً وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَجْمِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْهُ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ^(١) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ مِنْهُ^(٢) لِحَقِّهِ الْوَلَدَ وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَّهِ أَمْ مُخَالَفًا. وَمُدَّةُ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ حِينَ اجْتِمَاعِهِمَا.

(١) تصير فراشاً له بالوطء، فتصير الأمة المملوكة فراشاً لسيدها بأن يعترف بوطنها ولو مرة.

(٢) وهي ستة أشهر من تاريخ الوطء، وهي مدة إِمْكَانِ نزول ولد حي متخلق كامل يعيش، أما لو اعترف بالوطء وقال تم الوطء منذ ثلاثة أشهر، فأُتِ بولد بعد ثلاثة أشهر فقط، فهذا ليس بمدة

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَمَّا مَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا:

فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاعِ وَشَرَطُوا إِمْكَانَ الْوُطْءِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ.

فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ بَأَن يَنْكِحِ الْمُغْرِبِيَّ مَشْرِقِيَّةً وَلَمْ يُفَارِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَطَنَهُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَيْسَتْ أَشْهُرٌ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ.

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْإِمْكَانَ بَلْ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْكَانٍ وَطْءٌ فَوَلَدَتْ لَيْسَتْ أَشْهُرٌ مِنَ الْعَقْدِ لِحَقِّهِ الْوَلَدِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ حُصُولُ الْإِمْكَانِ ^(١) عِنْدَ الْعَقْدِ، هَذَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ.

وَأَمَّا الْأَمَةُ:

فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوُطْءِ، وَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكِهِ سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَّأَهَا وَلَمْ يُقَرَّرْ بِوُطْئِهَا لَا يَلْحَقُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ^(٢)، فَإِذَا وَطَّئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْدَ الْوُطْءِ بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَادٍ لِمَدَّةِ الْإِمْكَانِ ^(٣) لِحَقُّوهُ.

الإمكان، وكذا عقد الزوجية فبمجرد العقد إلا إذا استحال اجتماعهما كأن عقد عليها وهو في بلد وهي في بلد آخر بعيدة عنه وبعد ستة أشهر وهي لم تسافر إليه أتت بولد، فلا يلحقه ذلك الولد وإن كانت مدة الإمكان لاستحالة التقائهما، لكن إذا كانوا في بلدة واحدة فأتت بولد فهذا ولده يثبت به النسب.

لا يلزم من إقامة حد الزنا على الزاني أن يُنفى عنه كل أولاده الآخرين الذين ثبت نسبهم، فالحديث في الأصل مساق من أجل نفى الولد، فلو قال (للعاهر الحجر) فلا يدل على نفى نسبه وهو في الأصل يريد عكس (الولد للفراش)، فالمقصود من (للعاهر الحجر) عكس (الولد للفراش).

(١) أي إمكان الوطء.

(٢) فيكون كلهم عبيد له.

(٣) والتي هي ستة أشهر من تاريخ الوطء.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلَحَقَهُ، فَمَا تَأْتِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَلْحَقُهُ إِلَّا أَنْ يَنْفِيهِ^(١)، قَالَ لَوْ صَارَتْ فِرَاشًا بِالْوِطْءِ لَصَارَتْ بِعَقْدِ الْمَلِكِ كَالزَّوْجَةِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: الْفَرْقُ أَنَّ الزَّوْجَةَ تُرَادُّ لِلْوِطْءِ خَاصَّةً فَجَعَلَ الشَّرْعُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا كَالْوِطْءِ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمُقْصُودُ، وَأَمَّا الْأَمَةُ تُرَادُّ لِلْمَلِكِ الرَّقَبَةِ وَأَنْوَاعٍ مِنَ الْمُنَافِعِ غَيْرِ الْوِطْءِ وَهَذَا يُجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ وَأُمَّا وَبَنَتَهَا وَلَا يُجُوزُ جَمْعُهُمَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ^(٢) فَلَمْ تَصِرْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِرَاشًا فَإِذَا حَصَلَ الْوِطْءُ صَارَتْ كَالْحُرَّةِ وَصَارَتْ فِرَاشًا.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ الْمَذْكُورَ هُنَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ مَصِيرَ أَمَةٍ أَبِيهِ زَمْعَةَ فِرَاشًا لِرَزْمَةِ فَلِهَذَا أَلْحَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ الْوَلَدَ.
وُثِّبَتْ فِرَاشُهُ إِمَّا بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَإِمَّا بِعِلْمِ النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ.
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَزْمَةِ وَلَدٌ آخَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ قَبْلَ هَذَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ خِلَافَ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

(١) أي يقول لا بد أن يعترف أن هذا الولد ابنه، وإذا لم يعترف أنه ابنه فليس هو بابنه، أما الجمهور فيقولون بمجرد اعترافه بالوطء فهو ابنه شاء أم أبى، فبمجرد اعترافه فأتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان وهي ستة أشهر بعد الوطء، إلا أن ينفيه ويتهمها بالزنا، وإذا لم ينفيه فهو ابنه شاء أم أبى.
(٢) يملكهم بدون أن يطء الإثنين معاً، ولا يجوز أن يجمع في الوطء بين الأم وبنتها أو الأخت وأختها، حتى إذا أراد أن يطء واحدة وقد وطء أختها، يحرم أختها أولاً كأن يبيعها أو يزوجهما الآخر، فتكون أمة مؤوجة وزوجهما هو الذي يملك بضعها، فالسيد لا يطلق أمته بل يبيعها أو يزوجهما، وإذا وطء الأم حرمت البنت مطلقاً والعكس كذلك، فتكون في ملكه ولا يطؤها.
ففي الحقيقة قد تحدث أنواع من الفساد بسبب ذلك كأن يكون متزوج أو خاطب امرأة ونتيجة الاختلاط المحرم يقع بأُمها، هل تحريم البنت المخطوبة على هذا الرجل؟ الأحوط أنه يتجنبها لأن الفاتلين بالتحريم أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وأما مالك والشافعي فيقولان يجوز أن يتزوجها، والراجح أنه يجوز أن يتزوجها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ عَلَى مَالِكٍ وَمُوافِقِيهِ فِي اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: بِجَوَازِ أَنْ يُسْتَحْلَقَ الْوَارِثُ نَسَبًا لِمُورَثِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَائِزًا لِلْإِثْمِ أَوْ يَسْتَلْحِقَهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ، وَبِشَرْطِ أَنْ يُمَكِّنَ كَوْنَ الْمُسْتَلْحَقِ وَلَدًا لِلْمَيِّتِ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِشَرْطِ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ عَاقِلًا بِالْغَا.

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي هَذَا الْوَلَدِ الَّذِي أَلْحَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِزَمْعَةَ حِينَ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدُ بَنِ زَمْعَةَ. وَيَتَأَوَّلُ أَصْحَابُنَا هَذَا تَأْوِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أُخْتُ عَبْدٍ اسْتَلْحَقَتْهُ مَعَهُ وَوَافَقَتْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَكُونَ كُلُّ الْوَرَثَةِ مُسْتَلْحَقِينَ.

وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي أَنَّ زَمْعَةَ مَاتَ كَافِرًا فَلَمْ تَرِثْهُ سَوْدَةُ لِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً وَوَرِثَهُ عَبْدُ بَنِ زَمْعَةَ ^(١). وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)

فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاظًا ^(٢)، لِأَنَّهُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا، لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَهَ الْبَيْنَ بَعُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَائِهِ فَيَكُونَ أَجْنَبِيًّا، مِنْهَا فَأَمَرَهَا، بِالْإِحْتِجَابِ مِنْهُ إِحْتِيَاظًا.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالْإِحْتِجَابِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ (إِحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكَ) وَقَوْلُهُ: (لَيْسَ بِأَخٍ لَكَ) لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَلْ هِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا التأويل الثاني أظهر والله أعلم، لأن الرسول أمرها أن تحتجب منه، فهي لم تقرر أنه أخاها صراحة وإنما اكتفى النبي ﷺ بحكم الشرع الظاهر في كونه أخيها، ولكن الظاهر أن أخاها هذا وهو "عبد بن زمعة" هو الذي ورث أباه زمعة، فأصبح هو وارث حق الاستلحاق.

(٢) بل الصحيح أنه واجب، وأن هذا في أمر العورات وأمر النكاح يكون على سبيل الوجوب حتى ولو حُكِمَ في الظاهر بأنه أخ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رحمته الله -: كَانَتْ عَادَةُ الْجَاهِلِيَّةِ لِلْحَاقِ النَّسَبِ بِالزَّوْنَا وَكَانُوا يَسْتَأْجِرُونَ الْإِمَاءَ لِلزَّوْنَا فَمَنْ اعْتَرَفَتِ الْأُمُّ بِأَنَّهُ لَهُ الْحَقُّ بِهِ فَجَاءَ الْإِسْلَامَ بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَبِالْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ الشَّرْعِيِّ، فَلَمَّا تَخَاصَمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَامَ سَعْدُ بِمَا عَاهَدَ إِلَيْهِ أَخُوهُ عُتْبَةُ مِنْ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَعْدُ بِطُلَانِ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ حَصَلَ الْحَاقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِمَّا لِعَدَمِ الدَّعْوَى، وَإِمَّا لِكَوْنِ الْأُمِّ لَمْ تَعْتَرَفْ بِهِ لِعُتْبَةَ، وَاحْتَجَّ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ بِأَنَّهُ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ^(١).

قَوْلُهُ: (رَأَى شَبَهَا بَيْنَنَا بِعُتْبَةَ ثُمَّ قَالَ ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْبَةَ وَحُكْمَ الْقَافَةِ إِنَّمَا يُعْتَمَدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَقْوَى مِنْهُ كَالْفِرَاشِ كَمَا لَمْ يَحْكَمْ ﷺ بِالشَّيْبَةِ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنِينَ مَعَ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى الشَّيْبَةِ الْمَكْرُوهُ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَمُوافِقِيهِمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ بِالزَّوْنَا لَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ.

(١) بِمَعْنَى أَنَّ عُتْبَةَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخِيهِ، أَنَّهُ زَنَا بِجَارِيَةِ زَمْعَةَ هَذِهِ أُمُّ هَذَا الْغُلَامِ، وَقَالَ لَهُ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ ابْنِي فَاسْتَلْحَقَّهُ، أَيَّ أَجْعَلْ لَهُ نَسَبًا بَدَلًا مِنْ أَنْ يَبْقَى مَنْسُوبًا إِلَى زَمْعَةَ، فَيُنْسَبُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَرَادَ سَعْدُ ذَلِكَ وَالرَّسُولُ ﷺ لَمْ يَعتَبِرْ لِسَعْدٍ مَعَ وَجُودِ الشَّيْبَةِ الْبَيْنِ بِعُتْبَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ)، فَالزَّانِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، لَا يَسْتَحِقُّ الْوَلَدَ وَلَا يُنْسَبُ لَهُ الْوَلَدُ، فَعَادَاتُ الْجَاهِلِيَّةِ أَبْطَلَتْ، فَلَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي نَسَبُ وَلَدِهِ وَلَوْ أَقْرَبَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَازَعٌ، خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَّةٍ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا، فَالْمَسْأَلَةُ عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِي كَافَةِ الْمَذَاهِبِ أَنَّ وَلَدَ الزَّوْنَا لَا يَلْحَقُ أَبَاهُ بِمُنَازَعٍ وَبِغَيْرِ مُنَازَعٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَثْبَتَ النَّسَبَ بِالْفِرَاشِ، وَالْفِرَاشُ لَا يَثْبِتُ إِلَّا بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ مَلِكٍ يَمِينٍ، وَمَلِكُ الْيَمِينِ لَا يَدْفَعُ فِيهِ مِنْ اعْتِرَافٍ بِالْوَطْءِ وَمَعَ إِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ لَا أَثَرَ لَوِطَةِ الزَّانَا، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمُّ الْمُزْنِيِّ بِهَا وَيَبْتَنَاهَا ^(١)، بَلْ زَادَ الشَّافِعِيُّ: فَجَوَزَ نِكَاحَ ابْنَتِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ مَائِهِ بِالزَّانَا ^(٢).

قَالُوا وَوَجْهَ الْإِخْتِجَاجِ بِهِ أَنَّ سَوْدَةَ أُمِّمَتْ بِالْإِخْتِجَابِ وَهَذَا إِخْتِجَاجٌ بَاطِلٌ وَالْعَجَبُ بِمَنْ ذَكَرَهُ، لِأَنَّ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنَ الزَّانَا وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ سَوْدَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا الظُّهُورُ لَهُ سِوَاءِ الْحَقِّ بِالزَّانِي أَمْ لَا، فَلَا تَعْلُقُ لَهُ بِالمُسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ ^(٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الْأَمْرَ فِي الْبَاطِنِ، فَإِذَا حُكِمَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ زُورٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يَحِلَّ الْمُحْكُومُ بِهِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ.

وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ ﷺ حَكَمَ بِهِ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ وَأَنَّهُ أَخٌ لَهُ وَلِسَوْدَةَ، وَاحْتِمِلَ بِسَبَبِ الشُّبْهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ عُتْبَةَ فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يُحِيلُ الْبَاطِنَ لَمَّا أَمَرَهَا بِالْإِخْتِجَابِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٢).

(١) وهذا هو الصحيح، لأن الله ﷻ قال في المحرمات (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وهذه المرأة التي زنا بها ليست من نساءه، وقال (وَرَبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) وهذه ليست من نساءه، بل هي مزني بها، فحرمة المصاهرة لا تثبت بها، بل لا تثبت إلا بالنكاح الصحيح لا بالزنا.

(٢) وهذه من أصعب المسائل المنقولة عن الشافعي، وإن كان البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون أن هذا غير ثابت عن الشافعي، ولكن أصحاب مذهبه يثبتونه نقلاً عن الشافعي بلا تردد عندهم، فيقول أنها ليست بنته شرعاً لأنها لا يد وأن تثبت بفراش، لكن الصحيح أنها بنته بوجه من الوجوه كما ثبت في قصة جريج العابد (ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي) متفق عليه، فهذا دليل على أنه أب من وجه، وليس أباً من وجه آخر، أب في الحقيقة أنه متولد من ماءه، وهذا يمنع الزواج لأن الله قال (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) عموماً بجميع الأنواع بأي درجة من درجات البنات إلا الدعية المتبناة، فالصحيح خطأ هذا المذهب خطأ يبين، فالإمام أحمد بالغ في الإنكار على الشافعي أو على من يُنسب إليه هذا المذهب.

(٣) الحقيقة أن له تعلق وهو أن الاحتياط في العورات وفي الجماع مقدم على حكم الظاهر في هذه المسألة، فالرسول ﷺ أمر سودة بالاحتجاب رغم أنه في الظاهر أخ لها فحكم أن يكون أخوها مراعاة لما يمكن أن يكون باطلاً فدل هذا على أن أمر العورات وأمر النكاح يُراعى فيه الأمر الباطن ولو كان يخالف الأمر الظاهر، والله أعلى وأعلم.

١١ - باب العمل بالحق القائف الولد.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورٍ تَبْرُقُ أُسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ «أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ».

(١) وهو دليل على أنه لو جاء بشهود على أن هذا الرجل قد طلق امرأته مثلاً والشهود شهود زور، وحكم القاضي في الظاهر أن هذه مُطلقة، وبعد ما انتهت العدة ذهبت فتزوجت، فحرامٌ عليه، فما زالت هذه المرأة زوجة لزوجها الأول، ومثال آخر في ذلك أن رجلاً طلق امرأته ثلاث مرات ثم أنكر أمام القاضي وسأل القاضي المرأة أن تأتي بيينة، ولكن ليس لها بيينة وليس عندها شهود، فحكم القاضي أنها امرأته، ولكن عند الله ﷻ هي أجنبية تحرم عليه، وعليها حيثن أن تختلع منه أو تهرب، مع أن في الظاهر هي امرأته. (٢) فتاوى:

- التفل تجاه القبلة حرام في المسجد وخارج المسجد.
- المحاريب المكروهه عند العلماء هي التي تخفي الإمام عن المأمومين، وأما الصغيرة فالمقصود بها التعريف باتجاه القبلة وليست لأجل خلوة الإمام ولا غيره، فليست هذه من المنهي عنها بل هي من المصالح المرسلة.
- يسأل عن نكاح المسيية أو ملك اليمين، هل يشترط فيه رضاها أم لا؟ لا يشترط رضاها بإجماع العلماء، كما لا يشترط رضى المرأة المُروجة بالوطء، بل حرامٌ عليها أن تمتنع، وكذلك المسيية والمملوكة حرامٌ عليها أن تمتنع من سيدها.
- هل السبي يكون في نساء الأعداء عند حربهم سواء التي تقاتل والتي لا تقاتل؟ بل في التي لا تقاتل، لأن التي تقاتل يجوز قتلها.
- هل ولد السيد من أمته يكون حراً أم عبداً؟ بل يكون حراً بإجماع العلماء، فالأولاد تبع أمهم في الرق، ولكن إذا كان سيدها الذي استولدها فهي أم ولد وأولاده لا يملكهم بل أحرار، فهذا من حق الولد على أبيه، ولا تُعتق إلا بعد أن يموت أبوه، ولا يجوز أن يبيعها عند جماهير العلماء وتظل في ملكه إلى أن يموت فتعتق، مثل مارية القبطية أم ولد النبي ﷺ فظلت في ملكه ﷺ إلى أن مات فأعتقت وليست زوجة، وكذا هاجر أم إسماعيل أم ولد بلا تردد.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزَّزًا الْمُدَلِّجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» .

وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَهُ عَائِشَةُ .

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزَّزًا قَائِفًا .

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزَّزًا نَظَرَ آتِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ ؟) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ:

قَوْلُهُ: (تَبَرَّقَ)، بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، أَيُ تَضَيَّءُ وَتَسْتَنِيرُ مِنَ الشُّرُورِ وَالْفَرَحِ . وَ(الْأَسَارِيرُ) هِيَ الْخُطُوطُ الَّتِي فِي الْجَبْهَةِ وَاحِدَهَا سِرٌّ وَشُرُورٌ وَجَمْعُهُ أَسْرَارٌ وَجَمْعُ الْجَمْعِ (أَسَارِيرُ) . وَأَمَّا (مُجَزَّزٌ) فَبِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ زَايٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ زَايٍ أُخْرَى هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ الدَّارِقُطْنِيِّ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ أَنَّهَا حَكَايَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ بَفَتْحِ الزَّايِ الْأَوَّلِ وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ أَنَّ جُرَيْجًا قَالَ: أَنَّهُ (مُحْرَزٌ) بِإِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ .

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ . وَهُوَ مِنْ بَنِي مُدَلِّجٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الدَّالِّ وَكَسْرِ اللَّامِ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَكَانَتْ الْقِيَافَةُ فِيهِمْ وَفِي بَنِي أَسَدٍ تَعْتَرِفُ لَهُمُ الْعَرَبُ بِذَلِكَ. وَمَعْنَى (نَظَرَ آفَافًا) أَيَّ قَرِيبًا وَهُوَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَقْصُرُهَا وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ. قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقْدَحُ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ لِكَوْنِهِ أَسْوَدَ شَدِيدِ السَّوَادِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضٌ، كَذَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، فَلَمَّا قَضَى، هَذَا الْقَائِفُ بِالْحَقِ نَسَبَهُ مَعَ اخْتِلَافِ اللَّوْنِ وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْقَائِفِ فَرَحَ النَّبِيِّ ﷺ لِكَوْنِهِ زَاجِرًا لَهُمْ عَنِ الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ: كَانَ زَيْدٌ أَزْهَرَ اللَّوْنِ وَأُمُّ أُسَامَةَ هِيَ أُمُّ أَيْمَنَ وَاسْمُهَا (بَرْكَةٌ) وَكَانَتْ حَبَشِيَّةً سَوْدَاءَ.

قَالَ الْقَاضِي: هِيَ بَرْكَةُ بِنْتُ مُحْصَنٍ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُصَيْنٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ^(١):

فَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ.

وَأَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ إِثْبَاتُهُ فِي الْإِمَاءِ وَنَفْيُهُ فِي الْحَرَائِرِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِثْبَاتُهُ فِيهِمَا^(٢).

(١) جاء في لسان العرب: [القائِفُ الَّذِي يَتَّبِعُ الْأَثَارَ وَيَعْرِفُهَا وَيَعْرِفُ شَبَهَ الرَّجُلِ بِأَخِيهِ وَأَبِيهِ]، وجاء في كتاب التعريفات: [القائِفُ هو الَّذِي يَعْرِفُ النَّسَبَ بِفِرَاسَتِهِ وَنَظَرِهِ إِلَى أَعْضَاءِ الْمَوْلُودِ]. وأما في زماننا فيقوم مقام القائف تحليل الحامض النووي.

(٢) والصحيح أن قول القائف يُستعمل كما ذكرنا في زماننا في التحليل الطيفية في الوطاء المشتبه المحترم وليس في الوطاء المتهلر الباطل، فإذا وقع وطئان حصلا بسبب شبهة وكلاهما محترم، ليس واحد منهما زنا، الذي ليس للزاني فيه إلا الحجر، فليس له أن ينسب الولد إليه، لكن إذا كان الوطاءان محترمان ولأجل الشبهة اجتماعا في طهر واحد، فيلجأ في إثبات النسب إلى قول القائف، أما عند وجود الفراش، فالعبرة في الفراش كما ذكرنا، فهنا وجد فراش مشترك، كأن تكون الأمة مثلاً مملوكة وبيعت وقد وطأها سيدها، وهو لا يعلم أنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئها، وكذلك عند المشتري لم يعلم ذلك، ولجهلها عذرا في

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ مُجَزَّزٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَحَ لِكَوْنِهِ وَجَدَ فِي أُمِّهِ مَنْ يُمَيِّزُ أَنْسَابَهَا عِنْدَ اشْتِبَاهِهَا وَلَوْ كَانَتْ الْقِيَافَةُ بَاطِلَةً لَمْ يَحْضُرْ بِذَلِكَ سُورُهُ.

وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالْقَائِفِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ؟ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْإِكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُشْتَرَطُ اثْنَانِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا^(١).

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ لِلْإِكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ^(٢).

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي اخْتِصَاصِهِ بِبَنِي مُدَلِجٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ^(٣).

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ هَذَا مُجَرَّبًا.

وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالْقَائِفِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا أَشْكَلَ مِنْ وَطْأَيْنِ مُحْتَرَمَيْنِ^(٤) كَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ يَطَّانِ الْجَارِيَةِ الْمُبِيعَةِ فِي طَهْرٍ قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْأَوَّلِ^(٥)، فَتَأْتِي بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ

إقامة التعزير وفي إثبات النسب، فحملت وجئت بولد لسته أشهر من هذا التاريخ فأكثر، فيمكن أن يكون أبناً للأول ويمكن أن يكون أبناً للثاني، وكلاهما كما ذكرنا لوجود الشبهة منع من إهدار هذا الوطء وإهدار هذا النسب، فلا بد من مراعاة أمر آخر، يثبت به ذلك النسب، فيلجأ إلى قول القائف الذي يبحث في الشبه أو كما ذكرنا التحاليل الطيبة.

(١) فالشافعية يجعلونه من باب الخير والمالكية يجعلونه من باب الشهادات.

(٢) مع أن نسب أسامة إلى زيد ثابتاً بالفراش كما ذكرنا ولكن فرح النبي ﷺ يدل على أن لقول القائف أثر واعتبار ولو كان واحداً.

(٣) بل قل الصواب أنه لا يختص، بل كل من أحسن القيافة وكل من أحسن النظر في الشبه ويعرف مسألة معرفة توريث الصفات، فإنه يكون مقبول الخبر.

(٤) فلو أحد الوطأين محترم والآخر لا لم يعتد بالوطء غير المحترم، وهو الزنا.

(٥) وذلك نتيجة الجهل أو التأويل أو غير ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَطءُ الثَّانِي، وَلِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطءِ الْأَوَّلِ^(١)، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْقَائِفِ فَأَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا لِحَقِّ بِهِ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا تَرَكَ الْوَلَدَ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيُتَسَبَّبَ إِلَى مَنْ يَمِيلُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا^(٢).
وَأِنْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا^(٣):

فَمَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَتْرُكُهُ يَبْلُغَ فَيُتَسَبَّبَ إِلَى مَنْ يَمِيلُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا^(٤).

(١) وهذا بناءً على أن مدة أكثر الحمل أربعة سنين، بمعنى أن امرأة أتت بحمل بعد سنتين من موت زوجها أو من سفره أو من طلاقه، فهل يعتد ذلك ابناً له؟ عند الجمهور إلى أربعة سنين بناءً على ما ذكره الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ من أن امرأة عندهم يعرفها أتت بولد بعد أربعة سنين. وهذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء المتقدمين، ومردّها في الحقيقة إلى الوجود، أعني إلى الواقع، إذا وجد حمل يستمر أربعة سنين، فهو الذي يُعتمد، وليس هناك نص في إثبات ذلك، والطب الحديث يكاد يجزم بنفي وجود ذلك تماماً، وأنه غير ممكن.

وهناك أقوال آحاد من العلماء أقصاها إلى سنة وبه أخذ القانون المصري، وهو أن أكثر مدة الحمل سنة. وأنا أرجح في هذه المسائل التي لا نص فيها، إذا كانت المعلومات الطبية قد وصلت إلى درجة من الإتيان مثل ما ذكرنا، فإنه يُعتمد عليها في مثل هذه الحالة والله أعلم ولذلك نرى أن قول الجمهور يرجع والله أعلى وأعلم إلى عدم ضبط الوقائع التي بنوا عليها الحكم.

وأما الستة أشهر فهذا كلام سديد صحيح، أولاً مُستنبط من القرآن، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وقال (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) فتبين أنه يمكن أن يكون الحمل ستة أشهر وهذا موافق للطب الحديث تماماً، فيمكن أن يأتي ولد يتزل مستهلاً صارخاً ويمكن أن يعيش بعد الستة أشهر وإن كان هذا نادراً جداً، وسبعة أشهر مشهور، لكن ستة أشهر قمرية يمكن أن تأتي به ويعيش.

(٢) أي يُخبر الولد عند البلوغ.

(٣) طيباً هذا الكلام غير صحيح وأنه لا يمكن أن يحصل تكوين ولد من أبوين بحال من الأحوال.

(٤) أي لا يُعتد بقوله كأنه أشكل عليه، فإنه إذ نسبته إليهما كأنه لم ينسبه إليهما، فيُطل قوله ويُترك حتى يبلغ، فيختار أيها يميل إليه، ويمكن أن يُستأنس لهذا القول بقصة سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكَبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ أَتَوْنِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا يَرَحُّكَ اللَّهُ هُوَ أَبْنَاهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى) مسلم، فأثبت بالميل بنوته عندما لا يكون هناك بينات ولا دلائل ولا قرائن تدل على أحد الوصفين، هذا ليس فيه أنه يُعمل بالقرائن دون البينات، لكن عند انعدام البينات وعند انعدام الأدلة يُلجأ إلى القرائن، وليس فتح باب العمل بالقرائن مطلقاً كما يقول البعض.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَسَخْنُونُ: يَكُونُ إِنَّا لَهْمَا.

وَقَالَ الْمَاجِشُونُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَالِكِيَّانِ: يَلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا لَهُ شَبَهًا، قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْأَوَّلُ فَيَلْحَقَ بِهِ^(١).

وَاخْتَلَفَ النَّافُونَ لِلْقَائِفِ فِي الْوَلَدِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ:

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْحَقُ بِالرَّجُلَيْنِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ وَلَوْ تَنَازَعَ فِيهِ امْرَأَتَانِ^(٢) لَحَقَ بِهِمَا.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَلْحَقُ بِالرَّجُلَيْنِ وَلَا يَلْحَقُ إِلَّا بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُقَرَّعُ بَيْنَهُمَا^(٣).

١٢ - باب قَدَرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالْثَيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الرُّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الرِّفَافِ.

ومسألة الميل هي قرينة من ضمن القرائن وهناك ما هو أقوى منها كالقافة بلا شك، فقرينة القافة أو التحاليل الطيبة المعاصرة كما ذكرنا أقوى بكثير من مجرد الميل القلبي والنفسي خصوصاً مع إمكانية تغيير هذا الأمر بالتربية وحسن الخلق والمعاملة، ولا يلزم أن يكون على أصل الخلقة وإثبات النسب.

(١) أي لو علم من وطء أولاً فيلحق به، والراجح أن هذا ليس له اعتبار.

(٢) وتنازع المراتان واردة في مسألة تأجير الأرحام، وهي مسألة شرعاً غير جائزة ولو كانت من رجل وزوجتين له على الراجح، أما رجل وزوجتين له ففيها خلاف حتى أن قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي رجح جواز استأجار الرحم إذا كانت كلا المرأتين زوجة للرجل الواحد، فيكونوا بالفعل أمين، والراجح أن التي أخذ منها البويضة هي الأم والأخرى مثل المُرْضعة فتكون أم بالحمل والله أعلم.

ويرث من الإثنين والإثنين يرثون منه كنصيب الأب الواحد، فلو تم الإلحاق بالأبوين على مذهب أبي حنيفة، فهو يرث منهما كولد وإذا مات هو يرثاه جميعاً في نصيب الأب، فالأب يُقسم على اثنين، كما أن في الجدات نصيب السُدس إذا كان هناك أكثر من جدة ترث، يُقسم نصيب الجدة عليهن، وكذا إذا كان هناك زوجات، فأربع زوجات لهن الثُمن، فيكون له نفس الحكم.

(٣) الصحيح في ذلك أنه يلجأ إلى القافة، وفي الزمانا القافة ممكنة جداً بالتحاليل الطيبة، والأمر أصبح يسيراً بفضل الله.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَالْفُظُّ لَأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا «لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ عِنْدَكَ وَإِنْ شِئْتَ ثَلُثْتُ ثُمَّ دُرْتُ» . قَالَتْ ثَلُثُ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ شِئْتَ زِدْتِكِ وَحَاسِبْتُكِ بِهِ لِلْبَكْرِ سَبْعٌ وَلِلنِّسَاءِ ثَلَاثٌ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ أَنْ أَسْبِعَ لَكَ وَأَسْبِعَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى النِّسَاءِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ النِّسَاءَ عَلَى الْبَكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبَكْرِ سَبْعًا . قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا... إلخ) وفي رواية مَالِكٍ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ)

وَكَذَا رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ بَعْدَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ مُتَّصِلًا كَرِوَايَةِ سُفْيَانَ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَدْ أَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ اسْتِدْرَاكِهِ هَذَا عَلَى مُسْلِمٍ فَاسِدٌ، لِأَنَّ مُسْلِمًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَّ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي وَضْله وَإِرْسَاله، وَمَذْهَبه وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَمُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا حُكِمَ بِالِاتِّصَالِ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الْجُمَاهِيرِ، فَلَا يَصَحَّ اسْتِدْرَاكُ الدَّارَقُطْنِيِّ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ لَا أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَمَّا تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا: (أَنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتَ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتَ لَكَ سَبَعْتَ لِنِسَائِي) وفي رواية: (وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتَ ثُمَّ دُرْتَ قَالَتْ: ثَلَّثْتُ)

وفي رواية (دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ زِدْتُكَ وَحَاسَبْتُكَ لِلْبَكْرِ سَبْعَ وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثَ) وفي حديث أَنَسٍ: (لِلْبَكْرِ سَبْعَ وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثَ) أَمَا قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ)

(١) وهو كلامٌ صحيحٌ سديد.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَمَعْنَاهُ لَا يَلْحَقُ هَوَانٌ وَلَا يَضِيعُ مِنْ حَقِّ شَيْءٍ بَلْ تَأْخُذِيهِ كَامِلًا ثُمَّ يَبَيِّنُ ﷺ حَقَّهَا وَأَنَّهَا مُحَيَّرَةٌ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ وَيَبَيِّنُ سَبْعَ وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَةِ مَزِيَّةً بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَفِي السَّبْعِ مَزِيَّةً لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَالِ الْأُنْثَى فِيهَا، فَاخْتَارَتْ الثَّلَاثَ لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى وَلِقُرْبِ عَوْدِهَا إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَيْلَةً لَيْلَةً ثُمَّ يَأْتِيهَا، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْهَا^(١).

قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَادُ بِأَهْلِكَ هُنَا نَفْسُهُ ﷺ أَيْ لَا أَفْعَلُ فِعْلًا بِهِ هَوَانُكَ عَلَيَّ^(٢).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ مُلَاطَفَةِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ وَغَيْرِهِمْ^(٣) وَتَقْرِيبِ الْحَقِّ مِنْ فَهْمِ الْمُخَاطَبِ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ.

وَفِيهِ الْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ^(٤).

وَفِيهِ أَنَّ حَقَّ الزَّفَافِ ثَابِتٌ لِلْمَرْفُوفَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا.

(١) فكل منهن سوف تأخذ سبعة متصلة كما أخذت العروس، ولكن إن بقي عندها ثلاثاً استأنف القسم مباشرة ليلة ليلة، فهناك مزية لهذا ومزية لهذا وليس أنه يقضي لهن أربعة متصلة فقط، فلو اختارت القضاء لقضى سبعة ولا يقضي الفرق بين الثلاثة والسبع، بل إذا تزوج شيئاً على نساء فإنها تخير، فإن اختارت أن يبقى عندها ثلاثاً، بقي ودار على نساء بعد الثلاث ليلة ليلة وهي منهن، وإن اختارت سبعة، فإنه يسبع لكل واحدة من نساء دون أن يميز المدخول بها إلا أنها تكون في البداية.

(٢) يعني كونه ينصرف عنها بعد الثلاث، وهذا الذي أراده ﷺ واختاره ابتداءً لأنه أراد أن يخرج فأخذت بثوبه، فدل ذلك على أنه يختار لها الأفضل لها وإن هذا الانصراف عنها ليس هواناً عليها.

(٣) لأنه قال فيما معنى كلامه ﷺ أنا سوف لا أهينك ولا أضيع حقك وأنت عندي كريمة، وأنا لا أسعى فيما يكون فيه أهانة لك.

(٤) والعدل أساسه القسم في الليل، ولذلك الثلاث أي ثلاث ليالٍ والأيام تابعة، فلا يدخل على المرأة غير صاحبة النوبة في الليل إلا للضرورة، كما لو وجد حريق في البيت أو ثعبان أو مرض يُخشى أن تهلك إذا لم يدخل ليغيثها، ولا يدخل نهاراً إلا لحاجة، فيقضي حاجتهن ثم يرجع إلى صاحبة النوبة، ويبدأ بالليل والنهار تابع لليل، والليل يبدأ من المغرب، وإن كان قضاء المصالح معتبر في ذلك ليلاً ونهاراً، إذا كان عمله بالليل أو النهار فالعبرة بالليل أيضاً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَإِنْ كَانَتْ بِكَرٍ كَانَ لَهَا سَبْعَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا بِلاَ قَضَاءٍ، وَإِنْ كَانَتْ ثِيًّا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَتْ سَبْعًا، وَيَقْضِي السَّبْعَ لِبَاقِي النِّسَاءِ، وَإِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَلَا يَقْضِي.

هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ وَهُوَ الَّذِي ثَبَّتَ فِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَمَنْ قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جُرَيْرٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: يَجِبُ قَضَاءُ الْجَمِيعِ فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ^(١)، وَاسْتَدَلُّوا بِالظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ.

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَهِيَ مُخَصَّصَةٌ لِلظَّوَاهِرِ الْعَامَّةِ^(٢).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ الْجَدِيدَةِ:

وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: حَقٌّ لَهُ عَلَى بَقِيَّةِ نِسَائِهِ^(٣).

وَاخْتَلَفُوا فِي اخْتِصَاصِهِ بِمَنْ لَهُ زَوْجَاتٌ غَيْرُ الْجَدِيدَةِ:

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزَّفَافِ سَوَاءً كَانَ عِنْدَهُ

زَوْجَةٌ أَمْ لَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ (إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرُ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ أَقَامَ عِنْدَهَا

ثَلَاثًا)، لَمْ يُخَصَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ.

(١) فعند أبي حنيفة يقضي الثلاث لكل واحدة، والصحيح أنه لا يقضي إذا اختارت الثلاث.

(٢) أي مُخَصَّص من وجوب العدل وهو القسم بالليل، المزفوفة التي دخل بها.

(٣) يعني إن اختارت هي ثلاثة، هل له أن يرغمها على سبع ويسبع لباقي النساء، أم ليس له ذلك؟ الصحيح أنه حق للمرأة فإن اختارت ثلاثاً، فليس له أن يبيت عندها سبعا ويسبع لباقي النساء، بل يلزمه أن يختار ما اختارت.

والمقصود من البقاء سبع أو ثلاث، هو البقاء والبيات عندها ليلاً، لا كما يظنه البعض أن يجلس في البيت لا يخرج حتى للصلوات، بل يخرج بالنهار ويبيت عندها بالليل، وأما أنه يترك الصلوات، فليس هذا من الأعذار في ترك الصلوات جماعة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْحَدِيثُ فِيمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ زَوَاجَاتٌ غَيْرُ هَذِهِ لِأَنَّ مَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ فَهُوَ مُقِيمٌ مَعَ هَذِهِ كُلِّ دَهْرٍ مُؤْنِسٍ لَهَا مُتَمَتِّعٌ بِهَا مُسْتَمْتِعَةٌ بِهِ بِلَا قَاطِعٍ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ زَوَاجَاتٌ فَإِنَّهُ جُعِلَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ لِلْجَدِيدَةِ تَأْنِيسًا لَهَا مُتَّصِلًا لِتُسْتَقَرَّ عِشْرَتُهَا لَهُ وَتَذْهَبَ حِشْمَتُهَا وَوَحْشَتُهَا مِنْهُ، وَيَقْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِدَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِالْدَّوْرَانِ عَلَى غَيْرِهَا. وَرَجَّحَ الْقَاضِي عِيَاضُ هَذَا الْقَوْلَ وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَقُّ لِلْجَدِيدَةِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أُخْرَى يَبِيتُ عِنْدَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُخْرَى أَوْ كَانَ لَا يَبِيتُ عِنْدَهَا لَمْ يَثْبُتْ لِلْجَدِيدَةِ حَقُّ الزَّفَافِ، كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ زَوَاجَاتِهِ إِبْتِدَاءً.

وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ (١).

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا الْمَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالْثَيِّبِ إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ: فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمُوافِقِيهِمْ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ.

وَرُويَ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ (٢).

قَوْلُهُ: (قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ)

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (لَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ)

مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ: (مِنْ السُّنَّةِ كَذَا)، صَرِيحَةٌ فِي رَفْعِهِ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَهَا بِنَاءً

عَلَى الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى لَقُلْتُهَا وَلَوْ قُلْتُهَا كُنْتُ صَادِقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا)

(١) وهو الصحيح وهو حق الزفاف، فالبكر يجب عليه أن يبيت عندها سبعا فلا يسافر فيمنع حقها في ذلك إلا إذا اضطر ضرورة والضرورة كما ذكرنا شيء يحصل به هلاك، ومعنى البيات أن يقضي معظم الليل في منزل الزوجية.

(٢) ظاهر الأدلة أنه على الوجوب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: السُّنَّةُ كَذَا، أَوْ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، فَهُوَ فِي الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَذَا.

هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ^(١).

١٣ - باب القسم بين الزوجات

وَيَبَيِّنُ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً مَعَ يَوْمِهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكَانَ يَجْتَمِعُنَّ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتٍ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ. فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ. فَيَقُولُ مَا حَتَّى اسْتَحَبَّ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِنَ التَّرَابِ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ

(١) الصحيح أنه مرفوع والمسألة فيها اجتهاد، والصحيح أنه طالما المسألة محل اجتهاد، فهو درجة أقل من التصريح بالسمع والتصریح بالقول، بمعنى أنه لو تعارض شيء من هذا مع لفظ حديث صريح مرفوع للنبي ﷺ فالذي يقدم في الحكم بالرفع هو الحديث المرفوع، مثل قول بعض الصحابة خصوصاً صغار الصحابة "من السنة كذا"، فيمكن أن يقصد بالسنة سنة أبي بكر أو سنة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فإذا كان هناك حديث صحيح يخالف لهذا صراحةً، فالعمل بالحديث المتصل المرفوع، ومثال ذلك: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ لِيَدْبَ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ. قَالَ عَطَاءٌ وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (خز) ١٥٧١، (ك) ٧٧٧، (طس) ٧٠١٦، (هق) ٥٠٠١، انظر الصَّحِيحَةُ: ٢٢٩، والنبي ﷺ قد نهى عن عين هذا الفعل، فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ. (البخاري)، فقول القائل أن هذا من السنة قد يُحمل على سنة أبي بكر أو قوله أو سنة بعض الصحابة الآخرين ﷺ وذلك لأنه يخالف للتصريح المرفوع، والله أعلى وأعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٌ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ . فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٌ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا . [استخبنا: اختلطت أصواتهما وارتفعت].

مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْسِمَ لِنِسَائِهِ بَلْ لَهُ اجْتِنَابُهُنَّ كُلَّهُنَّ، لَكِنْ يُكْرَهُ تَعْطِيلُهُنَّ خِشْيَةً مِنْ الْفِتْنَةِ عَلَيْهِنَّ وَالْإِضْرَارِ بِهِنَّ^(١)، فَإِنْ أَرَادَ الْقِسْمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَدَيَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَ لَيْلَةً لَيْلَةً وَلَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَلَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ لَيْلَةٍ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ^(٢)، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا.

وَفِيهِ أَوْجُهُ ضَعِيفَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَهُ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَلَيْهِنَّ كُلَّهُنَّ وَيَطَّأَهُنَّ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ بِرِضَاهُنَّ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ^(٣)، وَإِذَا قَسَمَ كَانَ لَهَا الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَ لَيْلَتِهَا. وَيَقْسِمُ لِلْمَرِيضَةِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفْسَاءِ لِأَنَّهُ يَحْضِلُ لَهَا الْأُنْسُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ مِنْ قُبْلَةٍ وَنَظَرٍ وَلَمَسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(١) والصحيح أنه يلزمه أن يبيت عند نساءه وأن يقسم لهن وليس له أن يتركهن جميعاً، ويجب عليه أن يبيت كل أربع ليالي ليلة، ويلزمه أن يطء كل أربعة أشهر مرة على الصحيح، والصحيح أيضاً أنها إذا كانت تتضرر بغيابه عنها لم يجز ذلك الأمر.

(٢) الظاهر والله أعلى وأعلم أنه يلزمه ليلة ليلة إلا برضاها، لأن هذا فعل النبي ﷺ وهو بيان لما يلزم الزوج.

(٣) الذي فعله النبي ﷺ أنه [كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بَغُضْلٍ وَاحِدٍ] مسلم، فهذا قد فعله النبي ﷺ إما برضاها، وإما على الصحيح أنه لا يلزم ذلك في حقه ﷺ لأن القسم واجب على غيره ﷺ، وأما في حقه هو ﷺ فمستحب لقول الله ﷻ (تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ)، وأما غيره فيلزمه العدل باتفاق.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا قَسَمَ لَا يَلْزِمُهُ الْوُطْءُ وَلَا التَّشْوِيعُ فِيهِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ^(١)، وَلَا يَطَأُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَلَهُ أَنْ يَطَأَ بَعْضَهُنَّ فِي نَوْبَتِهَا دُونَ بَعْضٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يُعْطِلَهُنَّ وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ كَمَا قَدَّمَناهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَتَّهِى إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، وَكَانَ يَجْتَمِعُنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَحَبَّتَا، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ أَخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثٌ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابُ) أَمَّا قَوْلُهُ (تِسْعُ نِسْوَةٍ) فَهِنَّ اللَّاتِي تُوْفِّي عَنْهُنَّ ﷺ وَهُنَّ [عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَسَوْدَةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَجُوَيْرِيَّةُ وَضَفِيَّةُ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ^(٢).

وَيُقَالُ نِسْوَةٌ وَنُسْوَةٌ بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ، الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهُرُ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ (فَكَانَ إِذَا قَسَمَ هُنَّ لَا يَتَّهِى إِلَى الْأُولَى فِي تِسْعٍ) فَمَعْنَاهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ التَّسْعِ. وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَزِيدَ فِي الْقَسَمِ عَلَى لَيْلَةٍ لَيْلَةٍ لِأَنَّ فِيهِ مُحَاطَرَةً بِحُقُوقِهِنَّ^(٣).

(١) فكما ذكر الوطء لا يملك، والحب الذي يتبعه الوطء أمرٌ حسب الميل القلبي، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». يَعْنِي الْقَلْبَ، (د) ٢١٣٤ [قال الألباني]: ضعيف، وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح، كما قال ابن كثير في "التفسير" ٣٨٢/٢، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسال غير واحد من الأئمة)، فمسألة المعاشرة والوطء تكون على حسب القدرة والميل وهذا أمرٌ لا يمكن ضبطه، فالذي يمكن ضبطه المبيت، ولذا يلزمه أن يبيت بالعدل وأما الوطء فهو مُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُنَّ فِي الْوُطْءِ.

(٢) فهذا الحديث ردٌّ على من يزعم أن مارية كانت زوجة، فهذا جهل من قائله، فلا يوجد عالم فيما أعلم يقول به، وإنما هذا كلام بعض الجهلة المتأخرين، فمارية كانت مملوكة للنبي ﷺ أم ولد ولم تكن زوجة ولم يكن يقسم لها، فهذا نص (كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ).

(٣) الصحيح أن ذلك واجب إلا برضاها، بمعنى أنه يلزمه ليلة ليلة إلا إذا عجز، كمن له زوجتان في بلدين ولا يمكنه القسم ليلة ليلة، فيمكنه ثلاث ثلاث والله أعلى وأعلم. ومن كان يعمل بالليل دائماً على الدوام، يكون القسم في حقه بالنهار والله أعلم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا قَوْلُهُ (كُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى آخِرِهِ)

فَفِيهِ أَنْ يُسْتَحَبَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَ كُلَّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا وَلَا يَدْعُهُنَّ إِلَى بَيْتِهِ، لَكِنْ لَوْ دَعَا كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي نَوْبَتِهَا إِلَى بَيْتِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ^(١)، وَلَوْ دَعَاهَا إِلَى بَيْتِ ضَرَائِرِهَا لَمْ تَلْزَمْهَا الْإِجَابَةُ^(٢)، وَلَا تَكُونُ بِالْإِمْتِنَاعِ^(٣) نَاشِزَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا إِمْتَنَعَتْ مِنَ الْإِثْنَانِ إِلَى بَيْتِهِ لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي الْإِثْنَانِ إِلَى ضَرَّتِهَا، وَهَذَا الْاجْتِمَاعُ^(٤) كَانَ بِرِضَاهُنَّ.

(١) أي أنه يمكن أن يتخذ بيتاً خلاف بيت كل واحدة، ويطلب من كل واحدة أن تأتي إليه في هذا المنزل الخاص به والذي هو ليس بمختص بواحدة بعينها، بل يلزمه منزل مستقل لكل واحدة ويكون مرافق كل حجرة إن كانت حجرات، فالبعض يظن أن للنبي ﷺ حجرات فيمكن أن يكون الشقة الواحدة حجرات، فلا بد أن تكون المرافق من المطبخ والحمام والكنيف ونحو ذلك مستقلاً لكل واحدة، وإن كن حجرات النبي ﷺ ليس فيها كنف، لأنهم كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت، وإنما كن يخرجن إلى الخلاء، وأما في زماننا هذا فلا يصح إلا أن تكون مرافق كل حجرة أو كل شقة مستقلة، لا يجوز له أن يسكن امرأتين في مسكن واحد إلا برضاها، ولها أن ترجع كل واحدة منهما متى شئت، فإنهما إذا اختارتا أن يقيما في مسكن واحد كل واحدة في حجرة، فلهن ذلك ولهن أيضاً الرجوع متى شئت أي واحدة منهما.

ولا يجوز له أن يعاشر واحدة منهن أمام الأخرى لأن في ذلك كشف للعورات حتى ولو رضيت بذلك، فليس له أن يعاشرهن معاً حتى ولو برضاها، وإنما يجوز الإسكان برضاها، وأما مجرد اللمس ومد اليد فهذا ليس بممنوع وإنما المقصود بالمعاشرة الوطء، فلا يجوز له أن يطأ واحدة أمام الأخرى، وهذا أسوء ما يكون من عشرة ولو كان ذلك بين الزوجات، فما بالك بما يعرض في أجهزة الإفساد.

(٢) وذلك لو دعاها في يوم أو ليلة نوبتها، ولو كانت ضرتها غائبة عن المنزل، فليس لها أن تُجيب إلا أن تشاء.

(٣) أي الامتناع من الإتيان إلى بيت ضرتها.

(٤) أي اجتماع زوجات النبي ﷺ في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان برضاها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي غَيْرَ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ فِي بَيْتِهَا فِي اللَّيْلِ بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَنَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ حَضَرَهَا الْمَوْتُ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الضَّرُورَاتِ ^(١).

وَأَمَّا مَدَّ يَدِهِ إِلَى زَيْنَبَ وَقَوْلَ عَائِشَةَ: (هَذِهِ زَيْنَبُ)

فَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا بَلْ ظَنَّهَا عَائِشَةَ صَاحِبَةَ النَّوْبَةِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي اللَّيْلِ وَلَيْسَ فِي الْبُيُوتِ مَصَابِيحٌ.

وَقِيلَ: كَانَ مِثْلَ هَذَا بِرِضَاهُنَّ ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حَتَّى اسْتُخْبِتَا)

فَهُوَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ، ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَتَيْنِ، ثُمَّ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ، مِنَ السَّخْبِ وَهُوَ اخْتِلَاطُ الْأَصْوَاتِ وَارْتِفَاعُهَا ^(٣)، وَيُقَالُ أَيْضًا: صَخَبَ بِالصَّادِ هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأَصُولِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ.

وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (اسْتُخْبِتَا) بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ، أَيْ قَالَتَا الْكَلَامَ الرَّدِّيَّ.

وَفِي بَعْضِهَا (اسْتُخْبِتَا) مِنَ الْاسْتِيْحَاءِ.

وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ (اسْتُخْبِتَا) بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ.

قَالَ: وَمَعْنَاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَصْحِيفًا أَنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ حُتَّتْ فِي وَجْهِ الْأُخْرَى التُّرَابَ.

(١) كمرض تشرف به على الهلاك، أو حريق في المنزل أو غرق، أو شيءٌ مُهلك، ثعبان في المنزل، فهذا الذي يمكن أن يأتي للمرأة من أجله، وليس أن هناك فأر أو صرصار، فيأتي لضرورة ولا يأتي لحاجة، ودليل الحرمة وجوب العدل.

(٢) والظاهر كما ذكرنا أن النبي ﷺ لم يكن يلزمه القسم، وكان هذا من حسن عشرته ﷺ لأن الله قال له (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) والضمير يعود على كل المذكورات سابقاً، وليس فقط الواهبة نفسها، وأولهن (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ) فاللاتي آتى أجورهن هن نساؤه التسع، فكلهن داخلات في عموم (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ).

(٣) بمعنى أن زينب ارتفع صوتها على عائشة وعائشة ارتفع صوتها على زينب، من أجل أن عائشة قالت "هذه زينب".

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَمَلَأَ طِفَّةَ الْجَمِيعِ ^(١).
وَقَدْ يَحْتَجُّ الْحَقِيقَةُ بِقَوْلِهِ: (مَدَّ يَدَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)
وَلَا حُجَّةَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَمَسَ بِلَا حَائِلٍ، وَلَا يَحْضُلُ مَقْصُودُهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ لَمَسَ
بَشَرَتَهَا بِلَا حَائِلٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ^(٢).
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أُحِثُّ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ) فَمُبَالِغَةٌ فِي زَجْرِهِنَّ وَقَطْعِ خِصَامِهِنَّ.
وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ ﷺ وَشَفَقَتُهُ وَنَظَرُهُ فِي الْمَصَالِحِ.
وَفِيهِ إِشَارَةٌ الْمَفْضُولِ عَلَى صَاحِبِهِ الْفَاضِلِ بِمَصْلَحَتِهِ ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٤ - باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتِهَا لِضُرَّتِهَا.

(١) كما ذكرنا مثل هذا الأمر من اجتماعهن كان برضاهن لأجل حاجتهن إلى النبي ﷺ أن يقابلنه ويرويه كل ليلة، وكما ذكرنا أن هذا كان من الجائز له ﷺ.
(٢) بل هناك أحاديث أخرى تُثبت أنه مسَّ البشرة بلا حائل، كحديث عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ. (حم) ٢٥٧٦٦، (ج٢) ٥٠٢ [قال الألباني]: صحيح، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، فهذا صريح جداً لأن التقييل يستحيل أن يكون دون لمس البشرة، فهذا دليل صريح على أن لمس المرأة بلا حائل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء.
(٣) الذي يظهر والله أعلى وأعلم، أن أبا بكر كان يعلم أن النبي ﷺ لم يجب عليه القسم، فكونهن استخبنا وحصول صخب بينهن في حضرة النبي ﷺ، فهذا لا يجوز لهن، ولذا أشار عليه بأن يحثوا في وجوههن التراب، ولم يفعل ﷺ.
وفيه أن الأب ينبغي أن يزجر وأن يُعنف ابنته المقصورة في حق زوجها، فذلك من تأديبه لها ومن تعزيره لها، لأن القول الشديد نوعٌ من التعزير، فأبو بكر ﷺ لكز عائشة مرة وقال لها قولاً شديداً مرة أخرى بحق رسول الله ﷺ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونِ فِي مَسْلَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حَدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لَعَائِشَةَ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لَعَائِشَةَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. [المسلاخ: الجلد والمعنى أن أكون أنا هي].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبُرَتْ. بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنِ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَوَوَّى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتُ] قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يَسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةً تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَوَوَّى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) فَقُلْتُ إِنْ رَبَّكَ لَيَسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرَفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تَزْعُرُوا وَلَا تَرْكُزُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَطَاءٌ أَلَيْ لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ ابْنِ أَخْطَبٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرَ مَنْ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسْلَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَةٌ)
 (المِسْلَاحُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْجِلْدُ وَمَعْنَاهُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هِيَ.
 وَ (زَمْعَةُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا.
 وَقَوْلُهَا (مِنْ امْرَأَةٍ) قَالَ الْقَاضِي (مِنْ) هُنَا لِلْبَيَانِ وَاسْتِفْتَا حِ الْكَلَامِ، وَلَمْ تَرُدَّ عَائِشَةُ عَيْبَ سَوْدَةَ بِذَلِكَ، بَلْ وَصَفَتْهَا بِقُوَّةِ النَّفْسِ وَجُودَةِ الْقَرِيحَةِ وَهِيَ الْحِدَّةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ^(١).
 قَوْلُهَا: (فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ)
 فِيهِ جَوَازُ هَبْتَهَا نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا، لِأَنَّهُ حَقُّهَا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجِ بِذَلِكَ، لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَاهِبَةِ فَلَا يَقُوتُهُ إِلَّا بِرِضَاهُ.
 وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ عَلَى هَذِهِ الْهَبَةِ عِوَضًا^(٢)، وَيَجُوزُ أَنْ تَهَبَ لِلزَّوْجِ فَيَجْعَلَ الزَّوْجُ نَوْبَتَهَا لِمَنْ شَاءَ.
 وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ تَوَزُّيعُهَا عَلَى الْبَاقِيَّاتِ، وَيَجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمُعْدُومَةِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ^(٣).
 وَلِلْوَاهِبَةِ الرَّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ، فَتَرْجِعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي لِأَنَّ الْهَبَاتِ يَرْجِعُ فِيهَا لَمْ يَقْبُضْ مِنْهَا دُونَ الْمُقْبُوضِ^(٤).

(١) أي امرأة قوية ذات إرادة.

(٢) فتأخذ بدلاً من اليوم مالا، أو تريد نفقة زائدة أو أفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل ذلك.

(٣) ومعنى قوله (وَيَجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمُعْدُومَةِ) فلو عنده أربع زوجات ومنهم واحدة وهبت يومها له:

- فله أن يقسم لواحدة ليلتين وللاخريتين ليلة وليلة.

- أو يجعلها كالمعدومة أي كأنه متزوج ثلاث دون أن يحسب الواهبة.

والصحيح الأول أي يجعلها حيث شاء، ولأن النبي ﷺ كان يقسم لعائشة ليلتين ولباقي نساءه ليلة واحدة.

(٤) والهبه ليست لازمة لها على الاستمرار، واشترط الرجل على امرأته الجديدة ألا يقسم لها شرط باطل، فهناك بعض الناس يريد أن يتزوج ولا يريد أن يُجبر امرأته الأولى ولا بد أن يبيت كل ليلة عند الأولى حتى

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهَا: (جَعَلْتُ يَوْمَهَا)، أَيِ نَوَيْتُهَا وَهِيَ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ.
 وَقَوْلُهَا: (كَانَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ)
 مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي يَوْمِهَا وَيَكُونُ عِنْدَهَا أَيْضًا فِي يَوْمِ سَوْدَةَ، لَا أَنَّهُ يُؤَالِي لَهَا الْيَوْمَيْنِ.
 وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُؤَالَاةُ لِلْمَوْهُوبِ لَهَا إِلَّا بِرِضَى الْبَاقِيَاتِ.
 وَجَوَزَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ^(١).
 قَوْلُهَا: (وَكَاثَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي)
 كَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكَ أَنَّهُ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ قَبْلَ سَوْدَةَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ
 يُوسُفُ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ.
 وَرَوَى عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ قَبْلَ عَائِشَةَ.
 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ.
 قُلْتُ: وَقَالَهُ أَيْضًا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الْوَاقِدِيِّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ
 وَآخَرُونَ^(٢).^(٣)

لا تعلم، فيشترط على الثانية ذلك، فهذا الشرط كشرط باطل، هي قبلت ذلك اختياراً منها ولا يكون ذلك على سبيل الاشتراط عليها، ولها أن ترجع في أي وقت شاءت.
^(١) لكن إذا كانت فرعة الواهبة يومها بعدها يوالي، أو كما قلنا أنه يقسم لنساءه بقُرعة.
^(٢) المشهور والله أعلى وأعلم أنه ﷺ تزوج سودة بعد وفاة خديجة مباشرة، ويمكن أن يُجمع بين الدليلين، على أنه عقد على عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثم تزوج سودة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، لأنه عقد على عائشة في مكة وظل ثلاث سنوات ولمَّا لم يدخل بها، لأنها كانت صغيرة فلما بلغت تسع سنين دخل بها، وثبت أنه ﷺ أراد طلاق سودة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فوهبت يومها لعائشة لكي تظل من نساءه يوم القيامة.
^(٣) فتاوى:

- مسألة تعدد الزوجات الآن مع ضيق المعيشة وقلة المسكن؟ إنما يُشرع الزواج واحدة واثنين وثلاث وأربع لمن قدر على الباءة فقد قال ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ) مسلم، فإذا كان ليس عنده مكان، فليس له أن يسكن ضرتين في مسكن واحد، وإذا كان ليس عنده نفقة، فكثير من الناس يتزوج ثم يسأل الناس بعد ذلك، فهذا لم يستطع الباءة، فإنه إذا لم يستطع الباءة فليصبر وعليه بالصوم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

***** لم أجد تفرغاً من هذا المقطع *****

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ: وَتَهَبِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ...) إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ زَوَاجٌ مَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ):

فَقِيلَ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ) وَمُيَبِّحَةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا شَاءَ. وَقِيلَ بَلْ نُسِخَتْ تِلْكَ الْآيَةُ بِالسُّنَّةِ.

قَالَ زَيْدُ بْنُ أَزْقَمٍ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَيْمُونَةَ وَمُلَيْكَةَ وَصَفِيَّةَ وَجُورِيَّةَ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

وَقِيلَ عَكْسٌ هَذَا وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ) نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ). وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصَحُّ أَنَّهُ ﷺ مَا تُؤْوِي حَتَّى أُبَيِّحَ لَهُ النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِ.

قَوْلُهَا: (مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ)

هُوَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ مِنْ أَرَى وَمَعْنَاهُ يُخَفِّفُ عَنْكَ وَيُوسِّعُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ وَهَذَا خَيْرٌ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفٍ)

- إذا كان الزوج يعمل في عمل متقلب، فيُغير كل أسبوع الوردية، وأراد الزواج فأخذ أجازة سبعة أيام فجلسهن عند العروس ثم ذهب إلى الأخريات في غير أجازة، كيف يمكن العدل؟ كما ذكرنا من يعمل ليلاً وليس له عمل إلا ذلك، ولا كسب له فيُطعم ويسكن أهله إلا بذلك، فهذا من باب الضرورات التي يجعل النهار بدلاً من الليل في تلك الحالة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

إِنْفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا تُؤْفِيَتْ بِسَرَفٍ يَفْتَحُ السَّيْنَ وَكَسْرَ الرَّاءِ وَبِالْفَاءِ، وَهُوَ مَكَانٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتَّةَ أَمْيَالٍ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَقِيلَ اثْنَا عَشَرَ.

قَوْلُهُ: (كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لَوَاحِدَةٍ) قَالَ عَطَاءُ الْتِي لَا يَقْتَسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ.

أَمَّا قَوْلُهُ (تِسْعٌ) فَصَحِيحٌ وَهُنَّ مَعْرُوفَاتٌ سَبَقَ بَيَانُ أَسْمَائِهِنَّ قَرِيبًا.

وَقَوْلُهُ: (يَقْسِمُ لِثَمَانٍ) شُهُورٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَطَاءُ الْتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ، فَقَالَ الْعُلَمَاءُ: هُوَ وَهُمْ مِنْ إِبْنِ جُرَيْجٍ الرَّاوي عَنْ عَطَاءٍ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ سَوْدَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي الْأَحَادِيثِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هِيَ مَيْمُونَةُ. وَقِيلَ: أُمُّ شَرِيكٍ.

وَقِيلَ: زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ.

قَوْلُهُ: (قَالَ عَطَاءُ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ)

قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَرَادَ بِآخِرِهِنَّ مَوْتًا مَيْمُونَةَ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا مَاتَتْ بِسَرَفٍ وَهِيَ بِقُرْبِ مَكَّةَ، فَقَوْلُهُ: بِالْمَدِينَةِ، وَهُمْ.

قَوْلُهُ: (آخِرَهُنَّ مَوْتًا) قِيلَ: مَاتَتْ مَيْمُونَةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: سِتٌّ وَسِتِّينَ وَقِيلَ: إِحْدَى وَخَمْسِينَ قَبْلَ عَائِشَةَ، لِأَنَّ عَائِشَةَ تُؤْفِيَتْ سَنَةَ سَبْعٍ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَأَمَّا صَفِيَّةُ فَتُؤْفِيَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ (مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ) عَائِدٌ عَلَى صَفِيَّةَ وَلَفْظُهُ فِيهِ صَحِيحٌ يَحْتَمِلُهُ أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٥ - باب استحباب نكاح ذوات الدين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «يَا
جَابِرُ تَزَوَّجْتَ» . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ «بَكَرُ أَمْ تَيْبٌ» . قُلْتُ تَيْبٌ . قَالَ «فَهَلَا بَكَرًا تَلَاعِبُهَا» . قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ . قَالَ «فَذَاكَ إِذَا . إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ
عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ» .

قوله ﷺ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ
يَدَاكَ)

الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ
هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ وَآخِرَهَا عَنْدهُمْ ذَاتُ الدِّينِ، فَاظْفَرْ أَنْتَ أَيْهَا الْمُسْتَرْشِدُ بِذَاتِ الدِّينِ،
لَا أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، قَالَ شَمْرٌ: الْحَسَبُ الْفِعْلُ الْجَمِيلُ لِلرَّجُلِ وَآبَائِهِ. وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الْغُسْلِ
مَعْنَى تَرِبْتُ يَدَاكَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى مُصَاحَبَةِ أَهْلِ الدِّينِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ صَاحِبَهُمْ يَسْتَفِيدُ مِنْ
أَخْلَافِهِمْ وَبَرَكَتِهِمْ وَحُسْنِ طَرَائِقِهِمْ وَيَأْمَنُ الْمُنْفَسَدَةَ مِنْ جِهَتِهِمْ.

١٦ - باب استخفاف نكاح البكر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ تَزَوَّجْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا». قُلْتُ ثَيِّبًا. قَالَ «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلَعَابِهَا». قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ «فَهَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ - أَوْ قَالَ سَبْعَ - فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ». قَالَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ». قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَهَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ». أَوْ قَالَ «تَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ». قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ - أَوْ سَبْعَ - وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَصْلِحُهُنَّ. قَالَ «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ». أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رَوَايَةِ أَبِي الرِّبِيعِ «تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ وَتَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ «أَصَبْتُ». وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي لِي قُطُوفٌ فَلِحِقْنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَحَسَ بَعِيرِي بَعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ الْإِبِلِ فَالْتَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَا يُعْجَلُكَ يَا جَابِرُ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثٌ عُهْدٍ بَعُورَسُ.

فَقَالَ «أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا». قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ «هَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ». قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ «أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَوْ عِشَاءً - كَيْ تَمْشُطَ».

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الشَّعْثَةُ وَتَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةَ. قَالَ وَقَالَ «إِذَا قَدِمْتُ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ». [العنزة: عصا أسفلها حديدة؛ القطوف: البطيء؛ الكيس: المراد حته على ابتغاء الولد].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأُطِئْتُ بِجَمَلِي فَاتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي «يَا جَابِرُ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «مَا شَأْنُكَ». قُلْتُ أُطِئْتُ بِجَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ فَحَجَّنَهُ بِحُجْنِهِ ثُمَّ قَالَ «ارْكَبْ». فَارْكَبْتُ فَلَقِدْتُ رَأَيْتَنِي أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتَزَوَّجْتُ». فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ «أَبُكَرًا أَمْ ثَيِّبًا». فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ «فَهَلَا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ». قُلْتُ إِنْ لِي أَخَوَاتٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمَشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ «أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ». ثُمَّ قَالَ «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ». قُلْتُ نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأَوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أَوْقِيَّةَ فَوْزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ - قَالَ - فَأَنْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ «ادْعُ لِي جَابِرًا». فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَى الْجَمَلِ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ «خُذْ جَمَلَكَ وَلكَ ثَمَنُهُ». [الحجن: عصا معقفة الرأس كالصولجان].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُونَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أَخْرِيَّاتِ النَّاسِ - قَالَ - فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ نَحْسَهُ - أَرَاهُ قَالَ - بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُتَارَعُنِي حَتَّى إِنِّي لَأَكْفُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ». قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ «أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ». قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ وَقَالَ لِي «أَتَزَوَّجْتُ بَعْدَ أَبِيكَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «ثَيِّبًا أَمْ بَكْرًا». قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا. قَالَ «فَهَلَا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تَضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ. أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ. [الناضح: الناقة التي يسقى عليها الماء].

قوله ﷺ لجابر: (تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ: قَالَ أَبَكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟، قُلْتُ: ثَيِّبًا قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا ؟)

وَفِي رِوَايَةٍ (فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟)

وَفِي رِوَايَةٍ (فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تَضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا ؟)

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلِعَابِهَا) فَهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَوَقَعَ لِيَعْضِ رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ بِضَمِّهَا.

قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ فَبِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ، وَهُوَ مِنَ الْمُلَاعَبَةِ مَصْدَرٌ لَا عَبَ مُلَاعَبَةٍ كَقَاتَلْ مُقَاتَلَةً.

قَالَ: وَقَدْ حَمَلَ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلَهُ ﷺ: (تُلَاعِبُهَا) عَلَى اللَّعِبِ الْمَعْرُوفِ وَيُؤَيِّدُهُ تَضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللَّعَابِ وَهُوَ الرِّيقُ.

وَفِيهِ فَضِيلَةُ تَزَوُّجِ الْأَبْكَارِ وَثَوَابُهَا أَفْضَلُ.

وَفِيهِ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَمُلَاطَفَتُهَا وَمُضَاحَكَتُهَا وَحُسْنُ الْعِشْرَةِ.

وَفِيهِ سُؤَالُ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ أَصْحَابِهِ عَنْ أُمُورِهِمْ وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَتَنْبِيهِهِمْ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا.

قَوْلُهُ: (قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُضْلِحُهُنَّ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا)

فِيهِ فَضِيلَةُ لَجَابِرٍ، وَإِثَارُهُ مَصْلَحَةَ أَخَوَاتِهِ عَلَى حَظِّ نَفْسِهِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ الدُّعَاءُ لِمَنْ فَعَلَ خَيْرًا وَطَاعَةً سِوَاءَ تَعَلَّقَتْ بِالِدَّاعِي أَمْ لَا.

وَفِيهِ جَوَازُ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَأَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ بِرِضَاهَا وَأَمَّا مَنْ غَيْرَ رِضَاهَا فَلَا.

قَوْلُهُ (تَمَشَّطُهُنَّ) هُوَ بَفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الشَّيْنِ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ)

هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا، (أَقْبَلْنَا) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ.

قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ (أَقْبَلْنَا) بِإِلْفَاءٍ، قَالَ: وَوَجْهُ الْكَلَامِ (قَفَلْنَا) أَيْ رَجَعْنَا وَيَصِحُّ (أَقْبَلْنَا) بِفَتْحِ اللَّامِ، أَيْ أَقْبَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَقْبَلْنَا بِضَمِّ الهمزة لما لم يُسَمَّ فاعله.

قَوْلُهُ: (تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي قُطُوفٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ بَطِيءِ الْمَشْيِ.

قَوْلُهُ: (فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ) هِيَ بِفَتْحِ النُّونِ وَهِيَ عَصَا نَحْوِ نِصْفِ الرُّمَحِ فِي أَسْفَلِهَا رَجٌّ.

قَوْلُهُ: (فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ)

هَذَا فِيهِ مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَثَرُ بَرَكَتِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمَشَّطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ)

الِاسْتِحْدَادُ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدَةِ فِي شَعْرِ الْعَانَةِ وَهُوَ إِزَالَتُهُ بِالْمُوسَى وَالْمُرَادُ هُنَا إِزَالَتُهُ كَيْفَ كَانَتْ.

وَالْمُغِيبَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَهِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنْ حَضَرَ زَوْجُهَا فَهِيَ (مَشْهَدٌ) بِلَا هَاءٍ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالِاخْتِرَازِ مِنْ تَتَبُّعِ الْعَوْرَاتِ وَاجْتِلَابِ مَا يَقْتَضِي دَوَامَ الصُّحْبَةِ.

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعَارَضَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ الطُّرُوقِ لَيْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ جَاءَ بَغْتَةً، وَأَمَّا هُنَا فَقَدْ تَقَدَّمَ خَبَرُ مَجِيئِهِمْ وَعِلْمُ النَّاسِ وَصُولُهُمْ وَأَنَّهُمْ سَيَدْخُلُونَ عِشَاءً، فَتَسْتَعِدُّ لِدَلِكِ الْمُغِيبَةُ وَالشَّعِثَةُ وَتُصْلِحُ حَالَهَا وَتَتَأَهَّبُ لِلِقَاءِ زَوْجِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الْكَيْسَ الْجِمَاعُ وَالْكَيْسَ الْعَقْلُ وَالْمُرَادُ حَثُّهُ عَلَى ابْتِغَاءِ الْوَلَدِ.

قوله: (فَحَجَنَهُ بِمَحَجْنِهِ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ عَصَا فِيهَا تَعَقُّفٌ يَلْتَقِطُ بِهَا الرَّائِبُ مَا سَقَطَ مِنْهُ.

قوله ﷺ: (أَدْخُلْ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ.

قوله: (فَوَزَنْ لِي بِلَالٍ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ إِزْجَاحِ الْمِيزَانِ فِي وَفَاءِ الثَّمَنِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَنَحْوِهَا.

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَبَيْعِهِ الْجَمَلِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قوله: (وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ) هُوَ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ.

قوله: (إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرِيَّاتٍ) هُوَ بِضَمِّ الهمزة وَفَتْحِ الرَّاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٧ - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شَرْحِبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (١).

(١) المتاع هو ما يُسْتَمْتَعُ بِهِ وَهُوَ أَمْرٌ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ خَيْرَ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ فِي الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي تُعِينُ الْإِنْسَانَ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ وَتَحْكُمُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي يَجِدُ مَعَهَا الرَّاحَةَ وَالسَّكِينَةَ وَالْمُودَةَ وَالرَّحْمَةَ وَاللَّذَّةَ الَّتِي يُسْتَمْتَعُ بِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ"، (س) ٣٩٣٩ [قال الألباني]: حسن صحيح، فالنساء الصالحات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، مما استمتع به ﷺ وحُبب إليه من هذه الدنيا.

١٨ - باب الوصية بالنساء.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرْتُهَا وَإِنْ تَرَكْتُهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ».

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ سَوَاءٌ .

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرْتُهَا وَكَسَرْتُهَا طَلَقَهَا» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَ كُتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ^(١) إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» .

وفي هذا ترغيب في نكاح المرأة الصالحة والبحث عن دينها، وأما باقي ما يُرغب فيه شرعاً من أسباب استمرار النكاح، كما سبق في الحديث الذي قبله أن تكون بكرة «فَهَلَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتَلَاعِبُكَ وَتَلَاعِبُهَا» فهذا إذا حصل للإنسان مع صلاح الدين، حصل له من أسباب الاستمتاع بها أحل الله ﷻ له الاستمتاع به في الدنيا.

(١) الظاهر أن النبي ﷺ يقصد الرأس، فأرأس المرأة هو محل الحواس التي فيها السمع والنظر والكلام، هذا سوف تجد فيه نوع من الإعوجاج، فليس لمجرد كلمة قالتها بطريقة مستنكرة تقول هذه لا تصلح، فقد تتكلم المرأة وهذا من رأسها وأعوج ما في الضلع أعلاه، وإذا قلنا أيضاً أن المخ له تأثير وهو في الرأس وهو له تأثير على القلب، فينبه وبين القلب اتصال، لا نعلم كيفيته، إلا أن مخ المرأة صغير فعلاً من حجم مخ الرجل، فهذا طيباً، وليس لأجل أن الشرع أخبرنا أنهم ناقصات عقل فنقول ذلك، بل وزن مخ المرأة أقل

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

من وزن مخ الرجل، وكذلك إمكانيات عقل المرأة طيباً وفسيلوجياً أقل، وليس معنى ذلك أن أي امرأة دون أي رجل، بل من الرجال من عقولهم أصغر بكثير من النساء، لكن نحن نتكلم عن الجملة والمجموع، فأعوج ما في الضلع أعلاه يشمل ما لهذا المخ من أثر في السلوكيات والله أعلم.

فإن نظرت أحياناً بطريقة غير ذات أدب أو أنها احتدت في الكلام أو أنها تكلمت بما لا ينبغي ولا يجوز، فينبغي أن يحسن النصيحة ولا يُبادر بالإنكار بالضرب وغيره، فقد قال ﷺ عن الضرائين للنساء (فلا تجدون أولئكَ خياركم) فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال النبي ﷺ: (لا تضربن إماء الله، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد ذُتر النساء على أزواجهن، فأمر بضربهن، فطاف بال محمد ﷺ طائف نساء كثير، فلما أصبح، قال: لقد طاف الليلة بال محمد سبعون امرأة، كل امرأة تشكي زوجها، فلا تجدون أولئكَ خياركم)، (جدة) ١٩٨٥ [قال الألباني]: حسن صحيح، فالضرب آخر الحلول وقد قال ﷺ (فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضر بوهن)، وقد قال ﷺ مينا صفة الضرب (ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فأضر بوهن ضرباً غير مبرح) مسلم، وهو الذي لا يترك أثراً من زرقه أو خضرة، ولا أن يكسر عظماً ولا يشق جلداً، فلا يترك آثاراً دامية على اللحم والعظام، ومع ذلك فالنبي ﷺ لم يستعمل هذا النوع من الضرب، رغم أنه جائز، ومع ذلك لم يستعمله، وفي الحديث الصحيح (ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله) مسلم، فالنبي ﷺ لم يستعمل هذا الأسلوب، فهذا الأسلوب لا يصلح غالباً إلا مع نوعية معينة، فتركه أولى لهدي النبي ﷺ، وأدل على التمكن من الأخلاق القويمة والتمكن من حسن معاملة الآخرين والتمكن من تنفيذ وصية النبي ﷺ (استوصوا بالنساء خيراً) مسلم.

وهل كل النساء جُبلت على إنكار الجميل (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط) متفق عليه؟ هذا من صفة نساء أهل النار، وليس كل النساء كذلك ولكن كثير من النساء يكفرن العشير وهو الزوج، وهذا موجب لغضب الله ﷻ وسخطه، كما قال ﷺ (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير) متفق عليه، فالتى تكثر الشكاية وتكر الجميل دائماً ولا تعرف حق زوجها، وصية إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام أن يفارق من هذه حالها، ولكن برفق ولين، طالما أن الأمر لا يمكن إصلاحه بأي طريقة أخرى، وأما من يقع منها الهفوة والذلة، فهذا يحتمل عملاً بوصية النبي ﷺ (استوصوا بالنساء خيراً).

وهذه في الحقيقة معالجات اجتماعية عالية القدر، تعالج النفسية والأمراض الأسرية والأوضاع الاجتماعية المختلفة، وفي هذا الفصل رغم صغره، حل المشاكل لمن تدبره وعمل به، من تحمّل النساء ومن معرفة أنها لن تستقيم على طريق، ومن أنه يستمتع بها لأجل ما فيها من صلاح، والصلاح صفة أساسية فيها وبها تكون خير متاع الدنيا، فليغمّر ما كان من سيئات بالنسبة إلى الصلاح وهو الذي أرشد إليه الحديث الآتي «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضيت منها آخر».

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أَوْ قَالَ «غَيْرُهُ». [يَفْرُكُ: يَبْغُضُ].
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرَهَا طَلَقَهَا) (الْعِوَجُ) ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِكَسْرِهَا وَلَعَلَّ الْفَتْحَ أَكْثَرُ، وَضَبَطَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرٍ وَآخَرُونَ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ عَلَى مُقْتَضَى مَا سَنَنْقُلُهُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْعِوَجُ) بِالْفَتْحِ فِي كُلِّ مُتَّصِبٍ كَالْحَائِطِ وَالْعُودِ وَشَبْهِهِ، وَبِالْكَسْرِ مَا كَانَ فِي بَسَاطٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَعَاشٍ أَوْ دِينٍ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ فِي دِينِهِ عِوَجٌ بِالْكَسْرِ هَذَا كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ: قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْعِوَجُ) بِالْفَتْحِ فِي كُلِّ شَخْصٍ ^(١)، وَبِالْكَسْرِ فِيمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ ^(٢) كَالرَّأْيِ وَالْكَلَامِ.
قَالَ: وَانْفَرَدَ عَنْهُمْ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ فَقَالَ: كِلَاهُمَا بِالْكَسْرِ وَمَصْدَرُهُمَا بِالْفَتْحِ.
(وَالضِّلْعُ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ.

(١) أي في الأشياء المشخصة المجسمة.

(٢) أي في الأمور المعنوية.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَا يَقُولُهُ الْفُقَهَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَنَّ حَوَاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) وَيَبَيِّنُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُلَاطَفَةُ النِّسَاءِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِنَّ وَالصَّبْرُ عَلَى عِوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ وَاحْتِمَالُ ضَعْفِ عُقُولِهِنَّ، وَكَرَاهَةُ طَلَاقِهِنَّ بِلَا سَبَبٍ وَأَنَّهُ لَا يَطْمَعُ بِاسْتِقَامَتِهَا^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي أنه إذا وجد بعض العوج فلا بد وأن يحتمل. تقول هل من تعارض بين قول النبي ﷺ (إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ) وبين قوله (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ)؟ نقول لا تعارض، فإنها خلقت من ضلع فهذا يمكن أن يحمل على معنى أنها فيها اعوجاج، كالضلع المحسوس، وذلك كما قال ﷺ (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ)، ويُقال خلق فلان من حدة أو من غضب، بمعنى أنه في خلقه ذلك، والظاهر أن هذا الحديث على ظاهره، خصوصاً وأن أكثر الروايات تثبت أنها خلقت من ضلع والقرآن يدل على أنها خلقت من آدم، لذلك نقول أن تشبيهها بالضلع هو من أثر كونها خلقت من ضلع، فلا تعارض بين الروايتين، فلأنها خلقت من ضلع أشبهته، لذلك شبهها النبي ﷺ بالضلع في عدم الاستقامة، وفي كونها إذا أراد أن يُقيمها كسرهما كما لو أراد أن يُقيم الضلع ويجعله مستقيماً كسره.

وهذا قاله النبي ﷺ لأجل أن يحتمل الرجال بعض الإعوجاج في خلق النساء وتصرفاتهن وضعف عقولهن، وقد قال في الرواية الأخرى (لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ) بمعنى أنها وإن عودتها على أمر معين فإنها قد يصيبها نوع من الانحراف عن هذه الطريقة، ولذلك لا بد إن أراد أن يستمتع بها أن يحتمل وأن يتغافل وأن يعفو وأن يصفح، ولا يحاول استقامة ما لا يمكن استقامته بالكُلِّية، فليبحث عما كُلف بإقامته من الدين وليتحمل الأمور الأخرى التي يكون فيها نوع انحراف، طالما لم يكن هناك انحراف في الدين، فهذا يُحتمل من أجله الأمور الأخرى، ولا شك أن الأمور متفاوتة وإلا فالشرع لم يأمر بالإمساك مطلقاً، ولكن رغب في الإحسان والعفو وأوصى خيراً بالنساء، وأن يحتمل الرجل ما يجده مما لا يُعجبه ومما لا يُرضيه من أخلاق امرأته، فلا بد من الاحتمال والصبر على ما يجد من عوجها وإلا لم يستمتع. فالذي يُدقق مع النساء لن يستمتع بحياته، ولن تستقر عشرته معها بل ومع أي امرأة، وهذا أمرٌ مُشاهد ومعلوم من أن من يُدقق مع النساء دائماً يفشل ويكثر من الطلاق، ولا تستقيم له امرأة على معيشة واحدة ولن يستطيع الاستمرار إلا بالتحمل.

وقد كان النبي ﷺ مع ما جبل الله القلوب على محبته وطاعته يجد من نساءه ما يصبر عليهن، حتى كان أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعَاقِبَانِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ عَلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فإذا كان مع ما جُبلت القلوب على محبته ﷺ وما جُبلت عليه من طاعته، يقع منهن ذلك وهن أمهات المؤمنين، فكيف بمن دونهن، فلا بد من الصبر والاحتمال.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَتْكَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الرَّفْقِ بِالنِّسَاءِ وَاحْتِمَالُهُنَّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَأَمَّا الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَيُمْسِكُ عَنْهُ خَافَةَ مِنْ أَنْ جَرَّارَهُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ^(١).

قوله ﷺ: (لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرٌ أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ)

(١) من العلماء من قال لا يوجد كلامٌ مباحٌ مستوي الطرفين من كل جهة، فإن السكوت خير منه، وهذا يُرجح أنه مكروه، أو أن الأولى تركه، فطالما أنه ليس بخير، فليس بمستوي الطرفين تماماً قد مال إلى الناحية الأخرى جانب المكروه والممنوع والحظر، لأنه قال (فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لَيْسَتْكَ) متفق عليه، فجعل السكوت خيراً من الكلام الذي لا يؤمر به من الكلام الغير المشروع، فالمشروع منه هو المستحب والواجب، وقد يكون من الكلام المباح ما يثاب الإنسان عليه بالنية، كما يلاطف الصغير ويلاطف زوجته، ويصل به الرحم من كلمات ليس فيها غيبة، ولكن تُعبر عن الود والتراحم بين الأرحام، مما قد يسميه البعض كلمات المجاملة، طالما ليس فيها نوعٌ من الخوض في أعراض الناس ولا الغيبة ولا النميمة ولا السب ولا البذاء، وإنما يكلم بعضهم بكلام يُطيب القلوب، فمثل هذا يُعد من الخير بالنية وإن كان في أصله مباحاً، كما قد تسمع مثلاً من إنسان يحكي عن حياته وقصصه في الحياة تلاطفه بذلك، مع أن هذا من جنس الكلام المباح ويمكن أن تستفيد منها، فتجعل من ذلك عظة، تأخذ من بعض المواقف نصيحة، ويمكن أن يكون كما ذكرنا ملاطفةً له كبيراً كان أو صغيراً من الأقارب، وقد قال ﷺ في ملاطفة عائشة وهي صغيرة «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ». قَالَتْ بَنَاتِي. وَرَأَى يَنْهَنُ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ». قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ». قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ، (د) ٤٩٣٢ [قال الألباني]: صحيح، وكذا قوله (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) متفق عليه، فالسؤال عن مثل هذا في الحقيقة هو من الكلام الذي هو خير، وذلك لأجل النية، فهو في أصله مباح الطرفين، لكن مع النية الصالحة من الرحمة بالصغير، وكذا من استماع كلام الكبير، فبعض الناس في كبر السن يحب أن يحكي تاريخ حياته ومواقفه الكثيرة، وربما لا يجد أحداً يُصغي إليه، فيحزنه ذلك، فلو اتنويت بسماعك منه أو بكلامك معه نية مؤانسة هذا الكبير، فذلك مما توجب عليه إن شاء الله، وأما إذا كان يجر إلى حرام أو مكروه فهو يُمنع منه ولذا قال (أَوْ لَيْسَتْكَ).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يَفْرَكَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: فِرْكَهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ يَفْرُكُهُ إِذَا أَبْغَضَهُ (وَالْفَرْكَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ الْبُغْضُ ^(١).

(١) قال عبد الله "هو: ابنُ مَسْعُودٍ" [إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ)، يُرِيدُ أَنْ يُكْرِهَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ]، (طب) ج ٩ ص ٢٠٤ ح ٨٩٩٣، (ش) ١٧١٥٦، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ٢٤، فالإلف هو الألفة بين الزوجين وهي هبة من الله وعطية منه يجعلها الله في القلوب، والفرك البغضاء وهي إثارة الضغائن والكراهية بين الزوجين وهي من الشيطان، ليس أنها خارجة عن خلق الله، ولكن لا يأمر الله بها، فالأفكار التي تؤدي إلى تبغض كل من الطرفين من الآخر لا يشرعها الله. فهذا الحديث يرشدنا إلى التفكير بطريقة إيجابية، فهناك طريقة تفكير وخواطر تطرأ على الذهن تؤدي إلى عد السليبيات والأخلاق الغير مرضية، وتؤدي إلى أن ينظر الإنسان إلى النقص الذي في حياته فيرتب على ذلك أن يكره من حوله، وبالتالي يكرهه من حوله كذلك، فهذه الخواطر خواطر شيطانية. والصحابة إنما يقولون ذلك ليس من قبل الرأي، بل من قبل العلم بأدلة الشريعة، وذلك أن التباعد نهى عنه الشرع، فإذا من الذي يأمر به غير الشيطان، وربما قد سمعوه من النبي ﷺ فيكون موقفه أنه حكم الرفع (الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ) فاعلم أن خواطر ذكر الحسنات للطرف الآخر خصوصاً في أمر المرأة، فتلك الخواطر هي توفيق من الله ﷻ، واعلم أن خواطر ذكر السيئات والغفلة عن الإيجابيات، أو النظر دائماً في النقص من الشيطان، فهذا أنهج في الأسرة وربما كان في الحياة كلها، وفي كل من تعاملهم، وذلك بأن تنظر دائماً إلى إيجابياتهم لا إلى سلبياتهم، والذي ينظر إلى السليبيات دائماً وإلى ما لا يرضيه، ولا يعتبر ما يرضيه، هذا لا بد وأن يحصل بُغْضٌ وكراهية.

والنبي ﷺ أرشد في أول الحديث إلى صفة الإيمان فقال (لَا يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً) إذا طالما أنها مؤمنة عندها الإيمان الذي هو قول وعمل، والذي يشمل الأحوال القلبية الإيمانية من حُب الله وخوفه ورجاءه والتوكل عليه وحُب الرسول ﷺ وطاعته وحُب هذا الدين والعمل له، وغير ذلك من أحوال القلوب، وكذلك أعمال الجوارح من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والاعتبار بالذكر وتلاوة القرآن، وأعمال الطاعات الأخرى التي بها يحصل وصف الإيمان في كل ركن من أركان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنقول وصف النبي ﷺ الزوجين كل منهما بالإيمان، تنبيهاً على أنه إذا وقع من امرأتك شيء فتذكر أنها مؤمنة، كما نقول انظر إلى النصف الملائك من الكوب ولا تنظر إلى النصف الفارغ، فالتناس في نظرهم للكوب المملوء إلى نصفه قد يعبون بتعبيرين، هذا الكوب مملوء إلى نصفه، وآخر يقول هذا الكوب نصفه فارغ، الإثنين وصفوا شيء واحد، فهذا يعبر عما يراه من الشيء النافع ولم يلتفت إلى النصف الفارغ، والآخر يركز على السليبيات، والآخر يركز على النقص، ويقول هذه نصفها فارغ إذا لا تصلح، والآخر يقول مملوءة إلى نصفها ففيها خير كثير، وهذا الأمر ليس فقط في معاملة المرأة، بل في معاملة كل من تُعاشره، فإن استعملت هذا الأسلوب خصوصاً

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: هَذَا لَيْسَ عَلَى النَّهْيِ، قَالَ: هُوَ خَبَرٌ ^(١)، أَيْ لَا يَقَعُ مِنْهُ بُغْضٌ تَامٌ هَا.
قَالَ: وَبُغْضُ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ خِلَافٌ بُغْضُهُنَّ لَهُمْ ^(٢).
قَالَ: وَلِهَذَا قَالَ: (إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرًا). هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ غَلَطٌ.
بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ نَهَى أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا
بِأَنْ تَكُونَ شَرِّ سَةِ الْخُلُقِ لِكِنَّهَا دِينَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ مِنْ أَنَّهُ نَهَى يَتَعَيَّنُ لَوْ جَهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الرِّوَايَاتِ (لَا يَفْرُكُ) بِإِسْكَانِ الْكَافِ لَا بَرَفْعِهَا، وَهَذَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ
النَّهْيُ وَلَوْ رُوِيَ مَرْفُوعًا لَكَانَ نَهْيًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ.
وَالثَّانِي أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ خِلَافُهُ فَبُغْضُ النَّاسِ يُبْغِضُ زَوْجَتَهُ بُغْضًا شَدِيدًا وَلَوْ كَانَ خَبَرًا لَمْ يَقَعْ
خِلَافُهُ وَهَذَا وَاقِعٌ، وَمَا أَذْرِي مَا حَمَلَ الْقَاضِي عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ^(٣).

مع احتمال جوانب الإيثار الشخصية التي ذكرنا من العلم والعمل والقول والاعتقاد والأعمال الباطنة والظاهرة، عندما توجد هذه الصفات في وصف الإيمان، فيحتمل ما كان من نقصٍ في أمورٍ أخرى والله أعلى وأعلم.

وتذكر أنك لست كاملاً ولن تجد أحداً كاملاً، وكلما تذكرت أن هناك نقص في الآخرين، تذكر أن فيك أيضاً نقص، فليس من أحدٍ قد كَمُلَ إلا أنبياء الله تبارك وتعالى عليهم صلوات الله ﷺ، وقد كَمُلَ من الرجال كثير وهم الأنبياء، ولم يكْمُل من النساء إلا أربعة أو كما قال ﷺ.

(١) فيجعل الضبط [لا يفرك].

(٢) أي أن بُغْضَ المرأة أسرع وربما كان لضعف عقلها أو لقوة عاطفتها، والمرأة تتعامل بالعاطفة أكثر من العقل.

(٣) الذي حمّله الرواية التي بلغت ربها، وهو (لا يفرك مؤمن من مؤمنة)، ولكن الرواية المعروفة كما قال النووي هي (لا يفرك).

١٩ - باب لَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ». وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مَنِبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ». [يخزن: يمتن ويتغير].

قوله ﷺ: (لَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) أَي لَمْ تَخْنُهُ أَبَدًا، وَحَوَاءُ بِالْمَدِّ.

رُوِينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُمِّيَتْ حَوَاءُ لِأَنَّهَا أُمُّ كُلِّ حَيٍّ.

قِيلَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ لِآدَمَ أَرْبَعِينَ وَلَدًا فِي عِشْرِينَ بَطْنًا فِي كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرٌ وَأُنْثَى (١).

وَاخْتَلَفُوا: مَتَى خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ؟

فَقِيلَ: قَبْلَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ فَدَخَلَهَا، وَقِيلَ: فِي الْجَنَّةِ (٢).

قَالَ الْقَاضِي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا أُمُّ بَنَاتِ آدَمَ فَاشْبَهْنَهَا وَنَزَعَ الْعِرْقَ لَمَّا جَرَى فِي قِصَّةِ الشَّجَرَةِ مَعَ إِبْلِيسَ فَرَيْنَ لَهَا أَكْلَ الشَّجَرَةِ فَأَغْوَاهَا فَأَخْبَرَتْ آدَمَ بِالشَّجَرَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا (٣).

(١) وهذا كله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب.

(٢) وليس في القرآن ما يُصَرِّحُ بترجيح أحد القولين لأن الله قال (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)، فيمكن أن يكون ذلك بعد وجودهما في الجنة، ويكون هذا أمرًا للإستمرار.

(٣) وأيضاً هذا اعتماداً على الإسرائيليات، فليس عندنا من حديث صحيح ما يدل على أن الخيانة كانت في أمر الشجرة، بل ظاهر القرآن يدل على خلاف ما ذكره أهل الكتاب من أن حواء أولاً وسوس لها الشيطان فتناولت من الشجرة ثم أعطتها آدم فتناول، بل ظاهر القرآن أن الشيطان وسوس لهما قال تعالى (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ) ونص القرآن على أنه وسوس لآدم فقال ﷻ (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى * فَأَكَلَا مِنْهَا) ولم يذكر مرة واحدة أكل حواء أولاً أو أنها هي التي أعطت آدم، فليس في الحديث أن الخيانة كانت في هذا الباب، ولكن أمر الخيانة يمكن أن يكون في

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَحْبُثِ الطَّعَامَ وَلَمْ يَخْتَرْ اللَّحْمَ) هُوَ يَفْتَحُ الْيَاءَ وَالنُّونَ وَيَكْسِرُ النُّونَ وَالْمَاضِي مِنْهُ (خَيْرَ) بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَمَصْدَرُهُ (الْحَنْزَ وَالْحَنْزُوزَ)، وَهُوَ إِذَا تَغَيَّرَ وَأَتَتْ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى نُهُوا عَنْ إِدْخَارِهَامَا فَادَّخَرُوا فَفَسَدَ وَأَتَتْ وَاسْتَمَرَّ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بعض متاع المنازل في بعض الطعام بعض الشراب بعض ما يملك، أو ما يكون فيه نوع من عدم الوضوح والصراحة، وحواء زوجة نبي، وليست خيانتها قطعاً بخيانة عرض، فإنه لا تترى زوجة نبي قط. وقول النبي ﷺ ثبت أنه وقع منها خيانة، فسوف يقع خيانات من كثير من النساء لكن تتفاوت الدرجات، وكما ذكرنا أنه يمكن أن تكون الخيانة في شيء من متاع المنزل، في شيء تنصرف فيه دون إذن ونحو هذا، فلا يلزم أن تكون الخيانة خيانة في نفسها أو الخيانة بالكذب عليه دائماً أو في غشه دائماً، وفي عدم نصحه في ماله وولده دائماً، لكن هناك تفاوت كثير في أمر الخيانات. فما وقع من حواء نحن نثبتة مجملاً، دون أن نذكر تفصيلاً، لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة. وهذا الحديث أصح حديث وأصح حديث نعلمه في تسمية أمنا بحواء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، والحق لبني آدم جميعاً أن يستغفروا لأمرهم، وأن يدعوا لأمرهم وأبيهم بالرحمة، فنسأل الله أن يرحمهما وأن يغفر لهما. ^(١) أي لم يكن قبل بني إسرائيل طعامٌ يفسد ولا يُصْبِيهِ التَّنُّ في اللحم ولا غيره، ولكن الحرص هو الذي يؤدي إلى ذلك والرغبة في الادخار مع أن الله تكفل لهم بهذا الرزق، فالمن والسلوى قد نزل عليهم بلا مجهود ولا تعب ومع ذلك خافوا وادخروا، فلم يكن عندهم توكل كامل على الله ﷻ وهم قد نهوا عن الادخار، فكان هذا علامة على نقص توكلهم على الله، فعاقبهم الله ﷻ بأن فسد الطعام الذي ادخروه. لذلك يكون في الحديث ترغيب في كمال التوكل على الله وامتنال شرعه وليس أنه نهى عن الادخار مطلقاً، فما ورد الشرع في الإذن بالادخار فيه، فهو ليس بمحرّم، مع مجاهدة القلب في التوكل على الله ﷻ، فقد كان النبي ﷺ يدخر لأهله قوت سنة، ومع أنه ﷺ كان يفعل ذلك، فقد كانت تمر عليه السنة وقد أنفق ذلك الطعام في سبيل الله ﷻ وفي إطعام الناس حتى يمر على أهل بيته ﷺ الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في آياتهم نار، إذا لا يُصْنَعُ خَبْزٌ، حتى الشعير الذي كانوا يصنعون منه الخبز، لك يكن يوقد من أجله نار، فدل ذلك على أن النبي ﷺ كان يُنْفِقُ ما يدخره لأهله ويتوكل على الله ﷻ فيما بقي من السنة. فلو أن الإنسان أحسن التوكل على الله، لرزقه الله ﷻ وحفظه في نفسه وأهله وماله.

كتاب الطلاق

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

كتاب الطلاق

هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّزْكُ وَمِنْهُ طَلَّقْتُ الْبِلَادَ أَيَّ تَرَكْتُهَا وَيُقَالُ طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ وَطَلَّقْتُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ تَطْلُقُ بِضَمِّهَا فِيهَا.

١ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها

وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَرَّةٌ فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيَتْرَكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسِكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمُحٍ - وَالْفِظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرَا جَعَهَا ثُمَّ يَمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حِيضَةً أُخْرَى ثُمَّ يَمْلِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ مِنْ حِيضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا حِينَ تَطْهَرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ. وَزَادَ ابْنُ رُمُحٍ فِي رَوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا ^(١) وَإِنْ كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طُلَاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مُسْلِمٌ جَوَدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

(١) أي المراجعة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مُرَّ فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيَدْعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطْلِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمَسِّكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ». قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعْتَ التَّطْلِيقَ قَالَ وَاحِدَةً اعْتَدَى بِهَا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رَوَايَتِهِ فَلْيَرَا جَعَهَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْيَرَا جَعَهَا .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يَمْلِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يَمْلِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يُطْلِقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فِتْلِكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطْلَقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ . إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يَمْلِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يَمْلِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يُطْلِقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . وَبَانَ مِنْكَ .

حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ - عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ «مُرَّ فَلْيَرَا جَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةَ سَوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا تَطْلِيقَ وَاحِدَةٍ فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (فَرَا جَعَهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي طَلَقَهَا) .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مُرَّهْ فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ يُطْلِقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مُرَّهْ فَلْيَرَا جَعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ يَطْلُقُ بَعْدُ أَوْ يَمْسُكُ» .

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي سَيْرِينَ قَالَ مَكُنْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتُهُمْ أَنَّ أَبِي عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يَرَا جَعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَابٍ يُونسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ . وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ أَبِي عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يَرْجِعَهَا - قَالَ - قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالِ فَمَنْهُ، أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوُهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرَا جَعَهَا حَتَّى يُطْلِقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَالَ «يُطْلِقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا» .

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ أَبِي عُلَيَّةٍ عَنْ يُونسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

امراته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها . قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أعتد بتلك الطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحقم^(١) .
 حدثنا محمد بن المنني وابن بشار قال ابن المنني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلق امرأتى وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ «ليرجعها . فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها» . قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه . أرأيت إن عجز واستحقم .

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره النبي ﷺ فقال «مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها ليطهرها» . قال فراجعها ثم طلقها ليطهرها . قلت فاعتدت بتلك الطليقة التي طلقها وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحقت .

حدثنا محمد بن المنني وابن بشار قال ابن المنني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلق امرأتى وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فأخبره فقال «مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها» . قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك الطليقة قال فمه^(٢) .

وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما «ليرجعها» . وفي حديثهما قال قلت له أحتسب بها قال فمه .

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم . قال فإنه

(١) فهذا صريح في أن ابن عمر ﷺ هو الذي قال (أو إن عجز واستحقم).

(٢) أي كيف لا أحتسبها وما لي لا أعتد بها؟

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرَا جَعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يُزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَيِّهِ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنٍ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «لِيَرَا جَعَهَا» . فَرَدَّهَا وَقَالَ «إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطْلَقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنٍ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ . قَالَ مُسْلِمٌ أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ .

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ ^(١) بِغَيْرِ رِضَاهَا ^(٢) ، فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَّاقُهُ وَيُؤْمَرُ بِالرَّجْعَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ .
وَشَدَّدَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، فَقَالَ : لَا يَقَعُ طَلَّاقُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْدُونٍ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَّاقَ الْأَجْنَبِيِّ ^(١) .

(١) الحائِل وهي غير الحامل، وهل يمكن أن تكون حامل وحائض؟ هذا على قول من يُثبت أن الحامل تحيض، والصحيح أن الحامل لا تحيض.
(٢) أي إذا طُلقت برضاها كخلع مثلاً فهذا الطلاق ليس محرماً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً وَدَلِيلُهُمْ أَمْرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا^(٢) وَلَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ تَكُنْ رَجْعَةً. فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَةُ اللَّغَوِيَّةُ^(٣) وَهِيَ الرَّدُّ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ تُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ. قُلْنَا هَذَا غَلَطٌ لَوْجَهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ حَمَلَ اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ يُقَدِّمُ عَلَى حَمَلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ^(٤) كَمَا تَقَرَّرَ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ.

الثَّانِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَرَّحَ فِي رِوَايَاتٍ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَةٌ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الظاهرية لا يقولون بالقياس، وهذا أبعد القياس، لكن احتجاجهم كان بأن النبي ﷺ قال (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) مسلم، وهذا ليس معناه أنه لا يصح من أي وجه كان، فإن طلاق الثلاث بلفظ واحد ليس عليه أمر النبي ﷺ ومع ذلك وقع واحدة، كما يدل عليه حديث ابن عباس، فعله مردود بمعنى أنه آثم بذلك وأنه لا يجوز أن يُقَرَّ عليه، ومردود هنا أنه يؤمر بردها ورجعتها، وليس أنه لا يُحْتَسَبُ طلاقاً، ثم احتجوا بحديث أبي الزبير أنه سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَى [وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا] وَقَالَ «إِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلَّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ»، فقالوا هذه الرواية تدل على أنه لم يُحْتَسَبْ تلك التغطية، بل قوله [وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا] الضمير يعود على الحيضة أي لم يرى الحيضة في العدة شيئاً، وهي أقرب مذكور، فهو إما أنه لم يرى الطلقة - كما زعموا - وهذا يعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة أن ابن عمر احتسبها طلقة ويعارض الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ هو الذي قال (هي واحدة)، أما في صحيح مسلم فتثبت يقيناً أن ابن عمر ﷺ هو الذي احتسبها، وهو لا يمكن أن يكون قد احتسبها من قبل نفسه، في مسألة سأل عنها أبوه، فيبعد جداً أن يكون ابن عمر حسبها ورسول الله ﷺ لم يرها شيئاً، فلا يتصور ذلك، فضلاً أن هذا ليس فقط موقوفاً، بل ثبت مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال (هي واحدة) وقوله (احتسبت) أي احتسبها النبي ﷺ، وقد صحح هذه الرواية ابن حجر وابن السكن والألباني وأهل العلم.

(٢) وهذا دليل مستقل، وهو أن الأمر بالرجعة دليل على وقوع الطلاق.

(٣) هذا كلام ابن حزم وابن القيم.

(٤) لأنه من كلام صاحب الشرح أي من كلام النبي ﷺ (مُرُهُ فَلْيُرَاجَعْهَا) فالمراجعة في كلامه تحمل على المعتاد من المراجعة وهي المراجعة شرعاً وهي مراجعة المطلقة الرجعية.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

(١) فروايات مسلم مُصرّحة بأن ابن عمر رضي الله عنهما قد حسبها طلاقاً بما لا شك فيه ولا تردد وقد ذكر هو ذلك وهو صاحب القصة، ويَعُدُّ أن يفعل شيئاً من قبل نفسه بعد أن تعيظ عليه الرسول ﷺ ثم ثبتت روايات صحيحة من ست طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن حجر في الفتح (٣٥٣/٩) [قَالَ بَنُ أَبِي ذَنْبٍ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (وَهِيَ وَاحِدَةٌ) قَالَ بَنُ أَبِي ذَنْبٍ وَحَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَلَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ بَنِ أَبِي ذَنْبٍ وَبَنِ إِسْحَاقَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (هِيَ وَاحِدَةٌ) وَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ].

فبعد ما يشبه الإجماع - إجماع السلف - وبعد النص على أن الرسول ﷺ هو الذي احتسبها واحدة، لا مجال لأحد في مخالفة هذه النصوص، وابن عمر رضي الله عنهما يُفتي دهره بأن الطلاق إذا وقع ثالثاً بانت منه امرأته، فكيف يُقال أن ابن عمر رضي الله عنهما يُختلف عليه في ذلك، فالروايات ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد حسبها واحدة، وثبتت عنه مرفوعة إلى النبي ﷺ ذكرها الشيخ الألباني من عشر طرق ستة منها صحيحة وأربعة فيها ضعف، فمثل هذا لا يُترك، فطريق منها يكفي.

وأيضاً قوله (مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةَ سَوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) فقد أثبت ﷺ أنه قد طلقها، وكلام النبي ﷺ يجب أن يحمل على المعنى الشرعي، وليس أنه مجرد خبر عن المعنى البدعي، فقد سماها طلاقاً، وهي من روايات مسلم المصراحة بأنه ﷺ قد سماها طلاقاً.

هذه المسألة قد شذ فيها بعض أهل الظاهر وليس كلهم، ومما يرد عليهم قول ابن عباس رضي الله عنهما (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَتَسْتَيْنَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) مسلم، وهو طلاق على خلاف الشرع، وقد قال النبي ﷺ عنه "أَلْيَعْبُ بَكْتَابِ اللَّهِ وَأَنَا يَنْ أَظْهَرُكُمْ؟"، فعن ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ: "أَلْيَعْبُ بَكْتَابِ اللَّهِ وَأَنَا يَنْ أَظْهَرُكُمْ؟" حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟، (س) ٣٤٠١ [قال الألباني]: ضَعِيفٌ، فَكَانَ الْأَوَّلَى بِهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا طَلَاقَ الثَّلَاثِ كُلَّهُ بَاطِلًا وَكَيْفَ وَقَدْ جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدَةً، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِثْلُهَا كَذَلِكَ، فَالْشَّرْعُ نَهَى عَنْ

أمر معين، لكن لا يلزم من ذلك بطلان هذا الشيء ومكافئة من خالف الشرع بأنه لا يحتسب بتلك التطلقة ولا يعتد بها، ولذلك نقول كلامهم هذا فاسد، وقوله ﷺ (مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) متفق عليه، هذا في العقود المنهي عنها لذاتها والعبادات المنهي عنها أيضاً لذاتها، وليس فيما أثبت الشرع الاعتداد به، وليس معنى مردود أنه يُبطل من كل وجه، وأما احتجاج من يحتج بأنه قال في الطلقة التي في الحيض برواية أبي الزبير ففي سنن أبي داود (أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمعون قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردّها على [ولم يرها شيئاً] وقال «إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك».

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافٍ مَا قَالَ أَبُو الزَّيْنِ). [قال الأرناؤوط: صحيح دُون قَوْلِهِ: (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا)، فَهِيَ شَاذَةٌ]، فَهَذِهِ الرَّوَايَةُ رَغِمَ أَنْ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ضَعَفُوهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ وَقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، لِأَنَّ مَعْنَى (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) فَالضَّمِيرُ يَحْتَمِلُ الْعُودَ عَلَى الطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ الْعُودَ عَلَى الْحَيْضَةِ، وَعُودَ الضَّمِيرِ عَلَى الْحَيْضَةِ أَظْهَرُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٌ، فَقَوْلُهُ (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) أَيُّ لَمْ يَرِ الْحَيْضَةُ الَّتِي طَلَقَتْ فِيهَا شَيْئًا فِي الْعِدَّةِ، وَلِذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُطَالُ عَلَيْهَا فَتَرْتَدُّ بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ ثَلَاثَ حِيضَاتٍ أُخَرَ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَقَتْ فِيهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَطْوِيلًا فِي الْعِدَّةِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ طَلَقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، فَالتَّطْلِيقُ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ أَنْ يُطْلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ لَتَسْتَقْبِلَ الْحِيضَاتِ الثَّلَاثَ.

وَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدْلَةِ وَهُوَ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي الْأَقْرَاءِ أَنَّهَا الْحِيضَاتُ، لَكِي تَكُونَ فِي أَوَّلِ عِدَّتِهَا لَكِي تَبْدَأَ عِدَّةَ الْحِيضَاتِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا لَتَسْتَقْبِلَ جُزْءًا مِنْ طَهْرٍ وَطَهْرَانٍ، لَكَانَ قَدْ عَدَّ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنَ الطَّهْرِ تَكْمِلَةً لِهَذَا الطَّهْرِ، فَلَوْ قُلْنَا أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ لَكَانَ جُزْءًا مِنَ الطَّهْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مُحْسُوبًا ضَمَّنَ الْأَقْرَاءَ الثَّلَاثَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحِيضَاتُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

فَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ قَوْلَهُ (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) وَقَوْلَهُ (لَمْ يَعْدَهَا شَيْئًا) أَيُّ لَمْ يَعْدِ الْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الطَّلَاقُ شَيْئًا فِي الْعِدَّةِ، لَمْ تَحْسَبْ حَيْضَةً مِنْ ضَمْنِ الْحِيضَاتِ الثَّلَاثَ، بَلْ فِي تِلْكَ الْحَالِ سَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا لَمْ يُرْجِعْهَا زَوْجُهَا وَيُرْدهَا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَمِنْ الْحِكْمَةِ فِي عَدَمِ التَّطْلِيقِ فِي الْحَيْضِ وَمِثْلِهِ النَّفَاسُ، أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَازِفًا عَنْ أَمْرَاتِهِ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ، فَرُبَّمَا كَانَ غَاضِبًا أَوْ مَزَاجِهِ غَيْرَ مُنَاسِبٍ لِعَجْزِهِ أَوْ زُهْدِهِ عَنْ جَمَاعِهَا لِأَجْلِ الْحَيْضِ، فَأَمْرُ أَنْ يُمَسِكَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُطْلَقُهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُجَامِعَهَا، فَلَا يُطْلَقُهَا لِمَجْرَدِ الْغَضَبِ، بَلْ إِذَا كَانَ عَازِمًا عَلَى طَلَاقِهَا بِلَا شَكٍّ، لِذَلِكَ نَقُولُ هَذَا الْمَذْهَبَ - رَغِمَ أَنَّهُ مَذْهَبُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ - أَعْنِي عَدَمَ الْإِعْتِدَادِ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَدَافِعٌ عَنْهُ دَفَاعًا شَدِيدًا، لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ لَا يُعْتَدُ بِالْخِلَافِ فِيهِ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ خِلَافُ السَّلَفِ كَافَّةً، لَا يُعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ هَذَا الْقَوْلَ، وَإِنَّمَا يُعْرِفُ عَنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَكَمَا ذَكَرَ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَلِذَلِكَ فَهُوَ مُخَالَفٌ لِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الصَّحِيحِ، وَلِلْمَوْقُوفِ مِنْ صَاحِبِ الْقِصَّةِ، وَلِلْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ (فَلْيُرَاجَعْهَا) وَمِنْ تَصْرِيحِ النَّبِيِّ ﷺ (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَقَهَا فِيهَا)، وَالرَّوَايَةُ الَّتِي اعْتَمَدُوا عَلَيْهَا رَوَايَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وَمَعَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صَحَّتِهَا إِلَّا أَنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ فِي مَعْنَاهَا، فَكَيْفَ يُرَدُّ مَجْمَلُ ظَاهِرِهِ يُخَالَفُ الْحَمْلَ عَلَى الطَّلَاقِ، فَقَوْلُهُ (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) وَقَوْلُهُ (لَمْ يَعْدَهَا شَيْئًا) فَهَذِهِ الرَّوَايَةُ ظَاهِرُهَا يَعُودُ عَلَى الْحَيْضَةِ، فَكَيْفَ يَحْمِلُونَهُ عَلَى أَعْدَدٍ مَذْكُورٍ وَهُوَ الطَّلَاقُ، فَيَقُولُونَ "لَمْ يَرِ الطَّلَاقُ شَيْئًا" وَمَنْ الَّذِي لَمْ يَرَهَا شَيْئًا، إِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَذْكُورٌ عَنْهُ قَطْعًا وَيَقِينًا أَنَّهُ اعْتَدَّ بِهَا وَصَرَحَ بِذَلِكَ وَيَفْتِي بِهِ، فَمَنْ الَّذِي لَمْ يَرَهَا شَيْئًا؟ هَلْ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

النبي ﷺ وابن عمر خالفه في ذلك، أم أن ابن عمر لم يرها شيئاً، أي الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئاً، لذلك إفتاء الناس بهذا المذهب مع أنه مذهب بعض الأفاضل إلا أنه مذهب باطل مخالف للنصوص وشبه الإجماع، فلا يُعتد بمثل هذا، وما خالف النص الواضح الصريح الصحيح، الذي عليه عامة أهل العلم، وهو كما ذكرنا أن النبي ﷺ قال (هي واحدة) وقد صحح هذه الرواية ابن حجر وصححها ابن السكّن وصححها الألباني في عصرنا رَحِمَهُ اللهُ، فنقول عندنا نصّ في المسألة، ومخالفة النص من غير دليل مخالفة باطلة لا يُعتد بها ولذلك قلنا لا يسوغ الخلاف في هذا.

وأعجب من هذا من يرى أن يوقع الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض، فإذا جاءت الثالثة فتأهم بمذهب ابن القيم وابن تيمية، وهذا من العجب فإنه من التلفيق الذي لا يقول به أحد من أهل العلم أن يُغير الفتوى في نفس الحكم في اختلاف أحوال بأن هذا في الطلقة الأولى والآخر الثالثة، فابن عمر رضي الله عنهما قال للمستفتي (وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَكَأَنْتَ مِنْكَ)، فهذا القول لم يبيّن على أدلة ولا شيء إلا الشبهات التي على شفا جُرف هار، تنهار فوراً، لا يُعتد بها مطلقاً. فهذا هو الطلاق البدعي المعروف الذي اختلف فيه من ذكرنا من المتأخرين لا من السلف، أما السلف فقول واحد، ليس عندهم اختلاف في هذه المسألة يُعتد به، وكلهم يوقع هذا الطلاق.

وأما مسألة المصالح وخراب البيوت والتسهيل على الناس والإفتاء بالأيسر، فمثل هذه ليست أدلة، هذا الكلام من جاهل بالمصلحة، فمثل هذه الحياة لن تستقر ولن تستمر، وهذه المصادر من المصلحة والتيسير على الناس إن صحت بكل إطلاقها وهي في غير موضعها، لا يمكن أن تُقدم على الكتاب والسنة، وليست أقوال العلماء بمناظر للكتاب والسنة، فنصوص الكتاب والسنة فوق ما يأتي بعد ذلك، والمصادر المختلف فيها من الاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي، فكل ذلك لا يقدم على نصوص الكتاب والسنة، وعندنا في المسألة نصوص من السنة تدل على وقوع الطلاق في الحيض، لذلك نقول أنه لا يُعتد بهذا الخلاف، وللعلم فالقانون المصري يأخذ بوقوع الطلاق في الحيض، رغم أن الإفتاء يأخذ دائماً في الطلقة الثالثة بمذهب ابن تيمية وابن القيم، إلا أن هذا ليس له اعتبار في قوانين الأحوال الشخصية، فهذا القول يُخالف مذاهبهم لو كانوا مجتهدين فليُخرجوا لنا الأدلة، ولو كانوا مقلدين فمذاهبكم تلزمكم بإيقاع الطلاق بلا تردد، فليس قولاً في المذهب، فقول ابن تيمية وابن القيم غير محدود في المذهب، فليس من مذهب الحنابلة ولا وجه من الوجوه، لأنه مخالف تماماً للنصوص، فليس هذا بمعتد به.

- والطهر الذي جامعها فيه كالحيض، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه، فهو كالطلاق في الحيض.
- الطلاق المعلق طلاق لا يقصد صاحبه طلاق، فهذا في الحقيقة ليس بطلاق، فالطلاق الذي صيغته تعليق وحقيقته يمين الراجح فيه أنه يكفر عن يمينه فيُطعم عشرة مساكين، لكن الطلاق الصريح الواضح كأنّ طالق، فثلاث من ذلك تبينها وتجعلها محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا وَهَذِهِ الرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ.
هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: هِيَ وَاجِبَةٌ ^(١).

فالطلاق المعلق إما أن يراد به التعليق كأعطني ألفاً وأنت طالق، وإما أن يراد به الحث والمنع، فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، فصيغته صيغة يمين خصوصاً في صيغة "عليّ الطلاق" وصيغته صيغة تعليق في إن أنت فعلت فأنت طالق، فهذا يحتمل فيه اجتهاد، ونحن نرجح أنه يسأل عن نيته، فإن قصد إيقاع الطلاق فهو طلاق، وإن قصد التهديد والحث والمنع لنفسه أو لغيره، فكفارة يمين، وأما إذا قال "أنت طالق" مجردة عن التعليق، وليس لو فعلت، لو حدث كذا، فهذا طلاق لا شك فيه، ولا يؤخذ في الحسبان نيته نوى الطلاق أم لا، أو لو قال كنت أهدها، فالطلاق قد وقع وقد وقع تهديدك.

فتاوى

من يحمل المرأة المتوفاة ليضعها في القبر؟ الصحيح في ذلك أن يحملها من لم يقارف أي من لم يجامع أهله تلك الليلة، ولا يلزم أن يكون من المحارم.

حكم الضرب على الوجه؟ التحريم، فقد قال ﷺ «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» مسلم، فلا يجوز أن يضرب رجلاً أو امرأة أو طفلاً على الوجه، فهذا ضربٌ مُحَرَّمٌ، وغير مأذون فيه بحال، بل حرامٌ أن يضرب مملوكه على وجهه، ولو صنعت المرأة ما صنعت ولو زنت، فتجلد على ظهرها لو كانت غير محصنة، ولا تُضرب على وجهها، فلا يجوز الضرب على الوجه مطلقاً لا على سبيل الدعابة ولا غيرها.

ما المراد بقوله (فإن الله خلق آدم على صورته)؟ فيها قولان لأهل العلم منهم من يقول خلق آدم على صورة الرحمن وهناك من يشدد، ولكن هناك من أئمة السنة من قالوا على صورة آدم وهو ابن خزيمة وغيره من أهل العلم، وأرى أن الصحيح في ذلك قول ابن خزيمة، خصوصاً وأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ورواية (على صورة الرحمن) لم تصح.

(١) وهذا ظاهر الحديث، ولا صارف عن هذا الوجوب في الحقيقة، قال ﷺ (مُرُّهُ فَلْيُرَا جَعَهَا)، وتأتي هنا مسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ به؟ نقول نعم، طالما أنه على سبيل الإيلاج، فقول جبريل ﷺ للنبي ﷺ "جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أَصْحَابِكَ أَنْ يَرَفْعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلِيَّةِ" ، (س) ٢٧٥٣ [قال الألباني]: صحيح، أمرٌ برفع الصوت بالتلية، وقوله (مُرُّهُ فَلْيُرَا جَعَهَا) أمرٌ من الرسول ﷺ لابن عمر أن يراجعها، لأن عمر ﷺ سائل عما يلزم ابنه، فلما قال له (مُرُّهُ فَلْيُرَا جَعَهَا) فالأمر بالأمر بالشيء أمرٌ به.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَإِنْ قِيلَ: فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ إِلَى طَهْرِ بَعْدِ الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي هَذَا الْحَيْضَ^(١)، فَمَا فَائِدَةُ التَّأْخِيرِ؟

فَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا لِئَلَّا تَصِيرَ الرَّجْعَةُ لِعَرَضِ الطَّلَاقِ فَوَجَبَ أَنْ يُمَسِّكَهَا زَمَانًا كَانَ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا أُمْسِكَهَا لِتُظْهَرَ فَائِدَةُ الرَّجْعَةِ^(٢) وَهَذَا جَوَابُ أَصْحَابِنَا.

وَالثَّانِي عُقُوبَةُ لَهُ وَتَوْبَةُ مِنْ مَعْصِيَةٍ بِاسْتِدْرَاكِ جِنَايَتِهِ^(٣).

(١) روايات ابن عمر فيها هذه الرواية الأولى لمسلم وبعدها روايات متعددة بنفس المعنى (مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُرْكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ) إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ طَهْرًا آخَرَ بَعْدَ الطَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الطَّلَاقُ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُمَسِّكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يُطْلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِي الطَّهْرِ الثَّانِي الَّذِي يَلِي الطَّهْرَ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْحَيْضَةُ، إِذَا سَيَكُونُ هَذَا الطَّهْرُ الَّذِي يَعْقِبُ الْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الطَّلَاقُ طَهْرًا لَمْ يَمْسُ فِيهِ وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطْلَقَهَا، لِمَاذَا؟ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الثَّابِتَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَبَعْضُ الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى لَمْ تَذْكُرْهَا، وَزِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ فِي آخِرِ الرِّوَايَاتِ (مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ فَلْيُطْلَقْهَا لَطَّهْرَهَا) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، الْحَقِيقَةُ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُخْتَصِرَةٌ، فَالرِّوَايَاتُ الْأُولَى بَيَّنَّتْ وَزِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَيُلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا وَهِيَ قَدِ بَيَّنَّتْ أَمْرًا زَائِدًا، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ أَيُّ طَهْرٍ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الطَّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الطَّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْضَةِ، فَلِمَاذَا أَمَرَ بِهَذَا التَّأْخِيرِ؟

إِذَا عِنْدَنَا مَسَائِلُ:

أَوَّلَاهُ أَلَا هُوَ أَتَمُّ بِإِقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ.

الثَّانِيَةُ: وَقُوعُ ذَلِكَ الطَّلَاقِ.

الثَّلَاثَةُ: أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالرَّجْعَةِ وَجُوبًا عَلَى الصَّحِيحِ.

الرَّابِعَةُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِقَاعَ الطَّلَاقِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَوْقَعَ الطَّلَاقَ الثَّانِيَةَ إِلَى طَهْرِ آخَرَ بَعْدَ الطَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الطَّلَاقُ.

(٢) وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُوا هَذَا الْإِنْتِظَارُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الطَّلَاقُ وَأَمْسَكَهَا اسْتِحْبَابًا وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطَّلَاقَ لِلطَّهْرِ الثَّانِي بَعْدَ الطَّهْرِ الَّذِي يَعْقِبُ حَيْضَةَ الطَّلَاقِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَوْجِبُ الْإِمْسَاكَ لِقَوْلِهِ (فَوَجَبَ أَنْ يُمَسِّكَهَا زَمَانًا).

(٣) فَيَجْعَلُ الْعُقُوبَةَ أَمْرًا مُسْتَقِلًّا، مَعَ تَجْوِيزِ إِقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَتْ فِيهَا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالثَّالِثُ (١) أَنَّ الطُّهْرَ الْأَوَّلَ مَعَ الْحَيْضِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ كَقُرْءٍ وَاحِدٍ فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ طَهْرٍ لَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ (٢).

(١) وهو أصح الأقوال.

(٢) صيغة هذا الجواب تُذكر كما يذكرها المالكية وعلى تصحيح ما ذكر هنا، من أن الحيض هو القرء، نقول الحيض الذي وقع فيه الطلاق والطهر الذي يليه كقرء واحد، والحيض الذي يليه والطهر الذي بعده كقرء ثانٍ، والحيض الثالث والطهر الذي يليه كقرء ثالث، وقوله (فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ طَهْرٍ لَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ) لكان كمن طلق طلقين في قرء واحد.

● فصياغة هذا الوجه تكون: "أن الحيض الذي طلق فيه والطهر الذي يليه كقرء واحد، فلو طلق في أول طهر لكان قد طلق طلقين في قرء واحد"، وهذا الحديث يدل على أنه منهي عنه. وهذا يدل على أن الطلاق في الإسلام المشروع فيه التروي وألا يكون مستهلكاً للطلقات الثلاث مُضِيعاً لفرصته في التأنى والبحث والنظر في الاستمرار في هذه الحياة، وليس أنه عندما يغضب يُطلق كما يقع من الكثيرين، فإنه إن غضب منها وهي حائض فطلقها أثم، وإن عاشرها في طهر وجب عليه أن ينتظر - إن أراد طلاقها - حتى تحيض وتطهر فإن أراد طلاقها فليطلق في ذلك الطهر الذي لم يمسه فيها.

● نقول أن الأقرء هي الحيضات، فاختلف العلماء في معنى قروء، هل هي الأطهار كما هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، أم هي الحيض - ثلاث حيضات - كما هو قول أبي حنيفة ورواية أخرى عن أحمد وهو المنقول عن الخلفاء الراشدين؟ فالراجح أن الأقرء هي الحيضات ودليل ذلك أنه قال في الْمُسْتَحَاضَةِ: "تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي"، (ت) ١٢٦ [قال الألباني]: صحيح، وهذا من أصرح الأحاديث في تسمية الحيض قرء، كما أن ظاهر القرآن أنها ثلاثة قروء وليست قرئين وبعض الثالث، أو قرئين ولحظة من الثالث، وعلى كلامهم يلزم دائماً أن يكون الطهر الذي يعقب الطلقة ولو لحظة دائماً قرء ناقص بمعنى بعض الثالث، أما على الوجه الذي نذكر فهي لن تبدأ عد القروء إلا بعد أن تُطلق فتعد القروء والحيض الذي بعده قرء كاملاً حتى تنتهي من الحيضة الرابعة.

الخلاف بين العلماء في أن القرء هو الطهر أم القرء هو الحيض، وقلنا أن النبي ﷺ قال (تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)، ثانياً أن قول من يقول أن الأقرء هي الأطهار يلزم منه أنه لو طلقها قبل أن تحيض بلحظة طهر لم يمسه فيها ولم تحض بعد وقبل أن تحيض طلقها، يحتسبون هذه اللحظة قرء كاملاً، لأن عندهم القرء هو الطهر، وعلى القول الثاني فسوف تبدأ قرء كاملاً من أول الحيض فتعد ثلاث حيضات، وعندما تطهر من الحيضة الثالثة عند ذلك تنتهي عدتها، فتكون ثلاثة حيضات كاملة أو ثلاثة قروء كاملة، بخلاف القول الأول جعل قرئين وجزء يسير جداً من الثالث، ثلاثة قروء، لأن اثنين وبعض الثالث لا يُسمى ثلاثاً إلا مجازاً، فالأصل في الثلاثة أنها ثلاثة كاملة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

نقول الحيض الذي وقع فيه الطلاق والطهر الذي يليه بمنزلة قرء واحد، ولما كان منها أن يُطلق في كل طهر أكثر من طلقة لمنع طلاق الثلاث والإثنين مثله، كان مأموراً بإمسакها بغير طلاق في الطهر الذي أعقب الحيضة التي وقعت فيها الطلقة.

بمعنى أن طلاق الثلاث في طهر واحد منهي عنه، وطلاق الإثنين في طهر واحد منهي عنه أيضاً على الصحيح، والذي يجوز من الطلاق هو أن يُطلق في كل طهر طلقة واحدة، الدليل عليه هذا الحديث وهو أنه لا يجوز أن يُطلق في طهر واحد طلقتين، فالحيض الذي وقع فيه الطلاق، والطهر الذي يليه، بمنزلة قرء واحد، فهذا الطهر تابع له، فلو طلق في هذا الطهر الذي أعقب الحيضة التي طلق فيها، لكان كأنه طلق طلقتين في قرء واحد، لكان قد فعل منهيّاً عنه، فأمره أن ينتظر حتى تبدأ قرءاً جديداً بحيضة وهذه الحيضة منهي عن أن يُطلق فيها أيضاً فطلاق الحائض محرّم، فحتى تطهر من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقت فيها، وعندما تطهر طهراً ثانياً يجوز له أن يُطلقها قبل أن يمسه.

فهذا الذي طلق في الحيض مأمور أن يُراجع امرأته فوراً لأنه أثم ومأمور بالرجعة، فإذا أراد أن يُطلق وكان عازماً عليه، فينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت هل يجوز له أن يُطلقها؟ لا يجوز له لأنه بذلك يكون قد طلق مرتين في قرء واحد، والقرء الواحد عبارة عن الحيضة والطهر الذي يليها، فلا بد وأن ينتظر حيضة أخرى ثم تطهر، فإن شاء أن يُطلق قبل أن يمسه وإن شاء أن يُمسك، وهذا هو قول المالكية، من أنه لا يجوز ولا يُشرع أن يُطلق الرجل امرأته في طهر واحد أكثر من طلقة واحدة، فالطهر الذي يلي الحيضة هو بمنزلة قرء واحد ولذلك لا يُشرع له أن يُطلقها في هذا الطهر الذي عقب الحيضة التي أوقع فيها طلقة، فينتظر طهراً آخر لم يقع في الحيضة التي تسبقه طلاق لحديث ابن عمر هذا.

ولو طلق أثم ثانية واحتسبت عليه طلقة ثانية ويؤمر برجعته ثانية وحُسبت عليه طلقة وأثم بذلك.

فالطلاق الشرعي الصحيح الذي على السنة هو أن يُطلق طلقة واحدة في كل طهر وقبل أن يمسه، ولا يُطلق في الحيض ولا يُطلق في طهر قد مسها فيه، ولا يُطلق في طهر قد طلقها في الحيضة التي قبله، وكل هذا طلاق خلاف السنة، ولا يُطلق ثلاثاً بالأولى في مجلس واحد، وهذا سوف يأتي في حديث ابن عباس الآتي وأنه لا يجوز، والصحيح فيه أنه إن كان بلفظ واحد فهو طلقة واحدة وإن كان بألفاظ متعددة ونوى بها إيقاع طلقة جديدة ثم ثالثة فهي طلاق، فتحتسب عليه، فإن كان يؤكد فهي طلقة واحدة، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، ومثال ذلك أنه لو قال لها في مجلس واحد [أنت طالق أنت طالق أنت طالق] أو بعد حين، فطلقها ثم في اليوم الثاني تشاجروا فقال لها [أنت طالق ثانياً] ونوى أنها طلقة ثانية، وبعد يومين تشاجروا وقال لها [أنت طالق] وقعت وأثم لأن المطلقة الرجعية ما زالت زوجة ولو مات أحدهم ورثه الآخر باتفاق العلماء، فالمطلقة الرجعية زوجة موقوفة، فالزواج موقوف لم ينتهي بعد.

● ولا يجوز المعاشرة قبل أن يُرجع، فلو جامع قبل أن يُراجعها دون نية الرجعة، أثم باتفاق، والواجب عليه أن يشهد، ولذلك الصحيح أن الرجعة يجب أن تكون باللفظ ولكن يصح أن تقع بالفعل، ولكنه

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالرَّابِعُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ طَلَاqِهَا فِي الطُّهْرِ لِيُطَوَّلَ مَقَامُهَا مَعَهَا فَلَعَلَّهُ يُجَامِعُهَا فَيَذْهَبَ مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ سَبَبِ طَلَاqِهَا فَيُمْسِكُهَا ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

راجع بغير سنة، لأن الفعل وهو الجماع لا يمكن الإشهاد عليه وإنما الإشهاد على اللفظ، وقد قال عليه السلام (فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ)، وعن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاqِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ (طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدْ عَلَى طَلَاqِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تُعَدُّ)، فتبين بذلك أن السنة أن يكون الطلاق بشهود وأن تكون الرجعة بشهود، ولكن لو راجع بالجماع ناوياً ذلك، فقد راجع بغير سنة وحسبت رجعة، ولكن الذي يَأْتُمُ إثماً يكاد يقترب من الزنا لكن ليس بزناً أن يجامعها ناوياً أنها ما زالت مطلقة وأنها ليست امرأته وأنه سوف لا يُراجعها، فهذا كأنه يُعاند الشرع والعياد بالله، ولكن هو آثم وليس هو بزناً لأنها ما زالت امرأته.

وعلى هذا فلو راجعها بالجماع دون إشهاد، رجعت ولكن بغير سنة، فيؤمر بالإشهاد فيذهب يُشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ، مثله الطلاق من غير إشهاد هو واقع ولكنه خلاف السنة، ومن العلماء من يقول بوجوب الإشهاد وليس فقط باستحبابه، وهذا ظاهر القرآن والسنة أنه يجب حين الطلاق أن يكون بشهود، بمعنى أنه لا يجوز أن يقول لمرأته [أنت طالق] وقد تشاجروا وليس معهم أحد من شهود، فيأثم لعدم الإشهاد، ويأثم إن كان عاشرها في هذا الطهر، ويأثم إن طلقها في حيض. وبالتالي لا بد وأن يتعلم الإنسان فقه الطلاق قبل أن يُطلق، وليس عندما يتشاجر مع امرأته ويغضب يُطلق مباشرة، وكذلك المرأة يلزمها التعلم.

● فالطلاق الرجعي يصبح مستهياً بيناً بينونة صغرى بانتهاء العدة فتبين منه، وأما في فترة العدة ما زالت الزوجية قائمة ولذا يلحقها الظهار، كأن يقول لها [أنت طالق وأنت علي كأمي وأختي] فهو عندما طلقها أصبحت طالق ورجعية ولحقها الظهار، لأنها ما زالت زوجة، وكذلك يلحقها الإيلاء، فلو آل منها وقال [والله لا أَمْسُكُ] فسوف يوقف بعد أربعة أشهر من أول ما حلف، وإما يرجع ويمس وإما يُطلق عليه القاضي طلاقاً ثانية، وكذلك يلحقها طلاقاً - فهي ما زالت زوجة كما ذكرنا - ولو ماتت ورثها ولو مات ورثته، فكل الأحكام في المطلق الرجعية تدل على بقاء الزوجية بوجه من الوجوه، والممنوع هو أن يستمتع بها حتى يُراجع.

(١) فهذه هي الوجوه الأربعة لتعليل العلماء في زيادة التأخير في وقوع الطلاق إن شاء إن يُطلق إلى طهر ثانٍ بعد الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُزَكِّهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ هَا النِّسَاءَ) يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ أَيَّ قَبْلَ أَنْ يَطَّاهَا.

فَفِيهِ تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ فِي طَهْرِ جَامِعِهَا فِيهِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: يَحْرُمُ طَلَاقُهَا فِي طَهْرِ جَامِعِهَا فِيهِ حَتَّى يَتَيَّنَ حَمْلُهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا فَيَنْدَمَ، فَإِذَا بَانَ الْحَمْلُ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طَلَاقِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ فَلَا يَنْدَمُ فَلَا تَحْرُمُ.

وَلَوْ كَانَتْ الْحَائِضُ حَامِلًا: فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا، لِأَنَّ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسَبُ قُرْءًا، وَأَمَّا الْحَامِلُ الْحَائِضُ فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا يَحْصُلُ فِي حَقِّهَا تَطْوِيلٌ (١).

(١) نبحث هنا في مسألتين:

المسألة الأولى: هل الحامل تحيض أم لا؟ وهذا يُبنى عليه أحكام كثيرة، منها هذه المسألة وهو الخلاف في كون أننا إذا أثبتنا أن الحامل تحيض هل يحرم طلاقها في هذا الحيض أم لا بد وأن يتظر؟ الصحيح أولاً أن الحامل لا تحيض وأن كل دم تراه الحامل هو دم فساد وعلة لا يُبنى عليه أي أحكام من أحكام الحيض، لا في الجماع مع زوجها ولا في ترك الصوم والصلاة ولا في وجوب الغسل من هذا الدم ولا في حرمة الطلاق، فإن الحامل لا تحيض لأن النبي ﷺ قال (مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) مسلم، وهذا طبياً هو الصحيح، بل لا يختلف الأطباء على أن الحامل إذا نزل عليها دم فهو ليس دم حيض، لأن دم الحيض هو الدم الناشئ عن سقوط الجدار المبطن لجدار الرحم، والحامل طالما هي حامل لا يسقط هذا الجدار لأنه قد صار جزءاً من المشيمة ويتغذى به الجنين، وطالما كان الجنين موجوداً لم يسقط هذا الجدار، فإنه إن سقط أجهضت، فلذلك لا يسمى هذا دم حيض، فدم الحيض في الحقيقة هو الدم النازل نتيجة سقوط هذا الغشاء مع أجزاء هذا الغشاء والخلايا المبطنة لجدار الرحم المكونة لهذا الغشاء، لذلك طبياً هذا دم آخر غير دم الحيض ولذلك الصحيح أن الحامل لا تحيض.

إذا قلنا الحامل لا تحيض والأولى أنها إذا كانت مستحاضة جاز أن يُطلقها لأن الرسول ﷺ قال (مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) فدل ذلك على أن طلاق الحامل كله طلاق سُني، لا ينقسم طلاق الحامل إلى سُني وبدعي، بخلاف الحائض التي ليست بحامل فهي إما سُني وإما بدعي، بدعي في أربعة حالات يقع الطلاق ويأثم:

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ)

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ سَبَبٍ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ"، فَيَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَيَّانًا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ^(١) وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيَّانٌ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ.

أولاً: طلاقها في الحيض، ثانياً: طلاقها في طهر قد مسها فيه، ثالثاً: طلاقها أكثر من طلقة في القرء الواحد، رابعاً: تطليقها في طهر لم يمسه فيها ولكن قد طلق في حيضة سبقت ذلك الطهر. وأما طلاق الثلاث بلفظ واحد ففيه خلاف سندكره.

● لو أفتي رجلٌ عامي بفتوى باطلة من أن طلاق الحيض ليس بواقع ورجع إلى امرأته وعاشرها فهل يُعد هذا زناً؟ هذا لا يُعد زناً لأنه عنده شبهة والحدود تُدْرَأُ بالشبهات، وهذا بمنزلة الزواج الباطل الذي قال فيه النبي ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) (ت) ١١٠٢، (د) ٢٠٨٣، (ج) ١٨٧٩، (حم) ٢٤٢٥١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠، فالرسول ﷺ حكم بالبطلان وحكم بوجوب الصداق لأنه استحل، فهذا رجل استحل فرجها بهذه الفتوى، فالإثم في ذلك عليه إن قصر في طلب العلم، والإثم في المفتي إذا كان قد قصر في الاجتهاد وبلغته الأدلة، فأراد أن يُسهل على الناس لمجرد تتبع الرخص بأخذ الأقوال الشاذة، وإن كان مجتهداً اجتهداً تاماً فقال بذلك فهو معذور ومن قلده فهو معذور، لكننا نُبطل هذه الرجعة ونرى وقوع الطلاق ويُحسب طلقة عليه ويؤمر بمفارقتها إن كانت الثالثة.

(١) لأنه ﷺ قال (وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ)، وقد قال ﷺ (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ هُنَّ فَرِيضَةٌ)، إِذَا الطَّلَاقُ مَعَ إِعْطَاءِ الْمَرْأَةِ حَقَّوْقَهَا لَيْسَ ظُلْمًا لَهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ ظُلْمًا لَهَا إِنْ طَلَقَهَا عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ، فَيُطَوَّلُ عِدَّتُهَا وَيُؤْذِيهَا، فَإِنْ طَلَقَهَا وَهُوَ لَمْ يَقْسِمْ لَهَا نَوْبَتَهَا الَّتِي وَجِبَتْ لَهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا ضُرَائِرٌ، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَها حَقَّهَا فِي الْقِسْمِ فَهُوَ آثِمٌ، فَإِنْ طَلَقَهَا كَمَا ذَكَرْنَا طَلَاقًا بَدْعِيًّا فَهُوَ آثِمٌ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ الطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ السُّنِّيُّ لَيْسَ ظُلْمًا لِلْمَرْأَةِ، لَكِنْ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا؟ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، رَغْمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ (أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ)، (د) ٢١٧٨ [قال الألباني]: ضَعِيفٌ، لَكِنْ قَدْ قَالَ ﷺ (وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيْمُهَا كَسَرَتْهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا) مُسْلِمٌ، وَالْكَسَرُ أَمْرٌ لَيْسَ مَحْبُوبًا فِي الشَّرْعِ وَلِذَلِكَ رَغِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَحْمِيلِ سُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ مِنَ الزَّوْجَةِ وَأَمْرٍ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الشَّرْعِ اسْتِمْرَارَ النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ إِذَا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ابْتِدَاءً، وَاسْتِمْرَارُهُ كَذَلِكَ إِذَا مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ إِيقَاعٌ لِلْغَرَضِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (د) ٢٠٥٠، (س) ٣٢٢٧، (حب) ٤٠٥٦، (ك) ٢٦٨٥، وصححه الألباني في الإرواء: ١٧٨٤، فقطعه

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ أَصْحَابُنَا الطَّلَاقُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

[حَرَامٌ وَمَكْرُوهٌ وَوَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ، وَلَا يَكُونُ مُبَاحًا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ].

فَأَمَّا الْوَاجِبُ: فَفِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا:

- فِي الْحُكْمَيْنِ إِذَا بَعَثَهُمَا الْقَاضِي عِنْدَ الشَّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَرَأْيَا الْمُصْلَحَةِ فِي الطَّلَاقِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ.

- وَفِي الْمُؤَلِّي (١) إِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَطَالَبَتْ الْمَرْأَةَ بِحَقِّهَا فَاِمْتَنَعَ مِنْ الْفَيْئَةِ (٢) وَالطَّلَاقِ، فَلَا صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً (٣).

بغير سبب مكروه، فإذا كان يعجز عن الزواج وهو واجب عليه، فلو طلق هذه وأصبح بلا زوجة ويخشى على نفسه الفتنة، فربما قيل بوجوب الإمساك، ولكن الطلاق من غير سبب مع إعطاء المرأة حقها مكروه لما ذكرنا من فوت مقاصد الشريعة من استمرار النكاح وللحديث الضعيف الذي نستأنس به وإن كنا لا نحتج به (أُبْعِضَ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق) هو ضعيف السند صحيح المعنى، معناه مستفاد من الأدلة العامة في استحباب الزواج والأمر به سواء كان أمر وجوب أو استحباب، واستمراره مبني على ذلك.

(١) وهو الذي حلف ألا يطاء امرأته.

(٢) أي الرجوع إلى امرأته.

(٣) وإن أراد أن يراجعها، فليراجعها ويعاشر، والقول الثاني أنه يُطْلَقُ عَلَيْهِ طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الرَّجُوعِ أَوْ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَضُرُّ الْمَرْأَةَ وَهُوَ أَقْرَبُ لِأَنَّهُ طُلِقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي، فَالْقَاضِي يُوقِفُ الْمُؤَلِّيَ قَالَ تَعَالَى (لِلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو يفنيء بالوطء، ثم قال (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، فهذا دليل على أن مرور أربعة أشهر لا يلزم منها وقوع الطلاق، لكن يوقفه القاضي، فالمرأة ترفع أمرها للقاضي فيوقفه ويقول له مضت أربعة أشهر فإما أن تراجع وتراجع وإما أن تطلق، فإن قال للقاضي سوف أجامع، يُعْطِيهِ الْقَاضِي مَهْلَةً، فَإِنْ امْتَنَعَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ لِلْقَاضِي، فَإِنْ قَالَ أَطْلَقَ، طَلَقَهَا الْمُؤَلِّي وَإِلَّا طَلَقَهَا الْقَاضِي نِيَابَةً عَنْهُ بِحُكْمِ الْوَلَايَةِ لِلْحَاكِمِ فِي أَنَّهُ يُعْطِي الْحَقَّ لِأَصْحَابِهَا، فَحَقُّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِالْأَلَا تُعْطَلُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ.

• فالقاضي يُطْلَقُ عَلَيْهِ طَلْقَةً بَائِنَةً لَيْسَتْ رَجْعِيَّةً إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الرَّجُوعِ أَوْ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ طَلَقَ لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَإِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرِّجْعَةَ عَلَيْهَا فَلَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا الضَّرَرُ، فَسَوْفَ يُرْجِعُهَا وَلَا يُعَاشِرُهَا، فَسَوْفَ تَظَلُّ الْمَرْأَةُ فِي الضَّرَرِ مَحْبُوسَةٌ عَنِ الْأَزْوَاجِ أَوْ أَنْ تَأْخُذَ حَقَّهَا فِي الْمَعَاشِرَةِ إِلَى أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ: فَإِنْ يَكُونُ الْحَالُ بَيْنَهُمَا مُسْتَقِيمًا فَيُطْلَقُ بِلَا سَبَبٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ".

وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَفِي ثَلَاثِ صُورٍ:

أَحَدُهَا فِي الْحَيْضِ بِلَا عَوَظٍ مِنْهَا وَلَا سُؤَالِهَا^(١).

وَالثَّانِي فِي طَهْرِ جَامِعِهَا فِيهِ قَبْلَ بَيَانِ الْحَمْلِ.

وَالثَّالِثُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَاتٌ يَقْسِمُ لَهُنَّ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يُوفِيَهَا قَسَمَهَا^(٢).

رجعية ثانية، ثم في المرة الثالثة يُطلق عليه طليقة ثالثة فتبقى أكثر من سنة فأربعة أشهر هجران ثم ثلاثة أشهر عدة وربما زادت العدة عن ذلك ثم طليقة رجعية ثانية وعدتها، فتجلس أكثر من سنة متألّمة متضررة، فإذا كان يضر بها طلق القاضي طليقة بائنة.

- مسألة: إذا حلف المولي على امرأته ألا يطؤها فهو الإيلاء، أما إذا عطلها دون حلف ولم يُعاشرها مدة أربعة أشهر، فلها أن تطلب الطلاق للضرر لا لأمر الإيلاء، فترفع الأمر للقاضي لأجل أنها متضررة من عدم عشرته.

فهذه هي الصورتين الواجبتين عند الشافعية، والراجح أن هناك صورة ثالثة وهي إذا كانت امرأته بغياً وتبين من ذلك ولم تتب إلى الله، فيجب عليه أن يطلقها، فلا يجوز أن يمسك امرأة بغياً وإلا كان ديوساً، للأدلة التي فيها لعن الديوث وقد قال ﷺ (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [أَبَدًا] وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ وَجْهَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لَوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُرْجَلَةُ، الْمُتَشَبِّهُةُ بِالرَّجَالِ، وَالدِّيُوثُ) وفي رواية: (وَمُدْمِنُ الْحَمْرِ)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْحَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدِّيُوثُ؟، قَالَ: "الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ" ((هب) ١٠٨٠٠، انظر صحيح الجامع: ٣٠٦٢، صحيح الترغيب والترهيب: ٢٠٧١) وفي رواية: "الَّذِي يُقْرِ فِي أَهْلِهِ الْحُبَّ" ((حم) ٥٣٧٢، صحيح الجامع: ٣٠٥٢، صحيح الترغيب والترهيب: ٢٣٦٦)، فهذا دليل على أن الإبقاء على امرأة مستمرة على زناها ولا تتوب إلى الله ﷻ منه، فمحرم عليه لأنه كأنه يرضى بذلك.

(١) أما إذا كانت هي التي تريد أن تطلق، فإنما كان الأمر لحقها، فإذا كان بعوض وهو خلع، فهو الطلاق الجائز في الحيض.

(٢) وهناك صورتين أخرتين ذكرناهما: أحدها أن يطلق أكثر من طليقة في قرء واحد ومنه طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة وهو آثم في إيقاع الطلاق بلفظ واحد، الثاني أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي طلقها فيها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الْمُنْدُوبُ: فَهُوَ أَلَّا تَكُونَ الْمَرْأَةُ عَفِيفَةً^(١)، أَوْ يَخَافَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا جَمْعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثَةَ دَفْعَةً:

فَلَيْسَ الثَّلَاثُ بِحَرَامٍ عِنْدَنَا، لَكِنْ الْأَوَّلَى تَفْرِيقُهَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ^(٣) وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ^(٤): هُوَ بَدْعَةٌ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي قَوْلِهِ ﷺ: (مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا)

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى رِضَا الْمَرْأَةِ وَلَا وَلِيِّهَا وَلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الراجح أن ذلك واجب، ويمكن أن نُصوب هذا بالألا تكون زانية ولكن لا ترد يد لامس، بمعنى أنها تُصافح الرجال، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنْ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: "غَرَبَهَا" قَالَ: أَحَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي، قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، (د) ٢٠٤٩ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية قَالَ: "طَلَّقَهَا" قَالَ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: "فَأَمْسِكْهَا" (س) ٣٢٢٩ [قال الألباني]: صحيح الإسناد، فاللمس المصافحة وليس الجماع، فالحديث يدل على أن هذا ليس الطلاق الواجب، أما إذا كانت زانية تُعاشر الرجال وهو يعلم ذلك وما زالت على زناها ولم تتب إلى الله فلا يجوز له أن يُمسكها لأنه لا يدخل الجنة ديوث، فكيف يُقال أن هذا مُستحب فقط، وعدم العفة درجات، كمتبرجة مثلاً، وابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَيْضًا فِي تَارِكَةِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْلَقَهَا.

(٢) فهذا هو الحال الذي يكون فيه الطلاق مندوب وهو أن تكون المرأة غير ملتزمة بحدود الشرع في الجملة وهناك معاصي وذنوب كترك الصلاة ومثل أنها لا ترد يد لامس أي مصافح أو يخافا أو أحدهما أن لا يُقيما حدود الله، فعند ذلك يُستحب أن يُطلق والله أعلم.

(٣) هذه في الرواية المشهورة عن أحمد وإلا فالرواية الثانية عنه أنها بدعة لأن الرسول ﷺ قال "أَيَلَعَبُ بَكْتَابِ اللَّهِ وَأَنَا يَنْ أَظْهَرُكُمْ؟"، ولأن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ أَنْ يَنْتَظِرَ طَهْرًا ثَانِيًا غَيْرَ الطَّهْرِ الَّذِي أَعْقَبَ الْحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا.

(٤) ورواية عن أحمد كما قلنا وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

وهذا هو الصحيح وأن هذا الطلاق يُحسب واحدة إن كان بلفظ واحد في مجلس واحد.

(٥) وهذا لا نعلم فيه خلافاً، فإن الرجعة هي استمرار للزواج في الحقيقة الذي لم ينتهي بعد، فلا يُعتبر فيه رضا المرأة ولا رضا الولي ولا تجديد عقد ولا شيء، وإنما ترجع باللفظ، وقد ذكرنا أنها ترجع بالفعل بالمجامعة مع أنه خلاف السُّنة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ) فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ لِأَنَّهُ ﷺ قَالَ: (لِيُطْلَقَهَا فِي الطُّهْرِ إِنْ شَاءَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ) ^(١) أَي فِيهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ بِطَلَاقِهِنَّ فِي الْحَيْضِ، بَلْ حَرَّمَهُ. فَإِنْ قِيلَ: الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (فَتِلْكَ) يَعُودُ إِلَى الْحَيْضَةِ. قُلْنَا: هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ بَلْ مُحَرَّمٌ، وَإِنَّمَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ حَالَةُ الطُّهْرِ ^(٢) أَوْ إِلَى الْعِدَّةِ. وَاجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَاللُّغَةِ عَلَى أَنَّ (الْقُرْءَ) يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْحَيْضِ وَعَلَى الطُّهْرِ ^(٣). وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَقْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وَفِيهَا تَنْقِضِي بِهِ الْعِدَّةَ. فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: هِيَ الْأَطْهَارُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَآخَرُونَ: هِيَ الْحَيْضُ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ؓ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَزُفَرٌ وَإِسْحَاقُ وَآخَرُونَ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ أَصَحُّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ^(٤).

(١) واضح أن هذا الحديث يحتاج به كلا الطرفين على مذهبه.

(٢) هذا صحيح أن الضمير يعود إلى حالة الطهر.

(٣) فلفظة (القرء) فيها اشتراك لفظي.

(٤) وهو قول أبو بكر الصديق ؓ، وابن القيم يقول أنه قول عثمان ؓ، ومن ضمن الأدلة أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (وَعِدَّةُ الْحَرَّةِ: ثَلَاثُ حَيْضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ: حَيْضَتَانِ) (ط) ١١٩٣، (ع) ١٢٩٥٩، (ش) ١٨٢٥٣، (طح) ٤٥٠١، (هق) ١٤٩٤١، فلم يقولوا طهرا، وعن ابن عباس، أَنَّ أَمْرًا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ "فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ" (ت) ١١٨٥ / ١ [قَالَ الْأَلْبَانِي]: صحيح، وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/١٩٦) [فَصِلْ مَا يُسْتَبْطُ مِنْ أَمْرِهِ ﷺ الْمُخْتَلَعَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ]: [أَمْرُهُ ﷺ الْمُخْتَلَعَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَحِبُّ عَلَيْهَا ثَلَاثَ حَيْضٍ بَلْ تَكْفِيهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ صَرِيحُ السَّنَةِ فَهُوَ مَذْهَبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالُوا^(١): لِأَنَّ مَنْ قَالَ بِالْأَطْهَارِ يَجْعَلَهَا قُرْأَيْنِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ^(٢)، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ. وَالْقَائِلُ بِالْحَيْضِ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ حَيْضَاتٍ كَوَامِلٍ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى مُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ. وَهَذَا الْإِعْتِرَاضُ صَارَ ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ، قَالَ: وَلَكِنْ لَا تَنْقُضِي الْعِدَّةَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ كَامِلَةٍ وَلَا تَنْقُضِي بِطَهْرَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ. وَهَذَا مَذْهَبُ إِنْفَرَادِهِ^(٣).

بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالرَّبِيعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ وَعَمَّهَا وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالَفٌ مِنْهُمْ، كَمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعَ بِنْتُ مُعَوِّذٍ بِنْتُ عَفْرَاءَ وَهِيَ تَخْبُرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عليه السلام أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ عَمُّهَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ أَفْتَسْقِلُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ لَتَسْقِلَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَحْيِضَ حَيْضَةً خَشِيةً أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبْلٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَعُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا. وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوِيَةَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْاِعْتِدَادَ يَكُونُ بِالْحَيْضِ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا أَنَّهُ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الرَّاشِدِينَ.

(١) أي جمهور السلف.

(٢) فيمكن أن يكون لحظة من الثالث، كمن طلقها قبل أن تحيض بلحظة، فما أن انتهت من كلمة أنت طالق، حاضت، فيقولوا اللحظة التي بين قاف (طالق) ونزول الحيض تعتبر قرءاً كاملاً، فنقول أن هذا خلاف الظاهر.

(٣) فالذين قالوا الأقراء هي الأطهار قالوا الطهر الذي طلقها فيه بقيته إلى الحيضة قرء، ثم تحيض ثم تطهر طهراً ثانياً هذا هو القرء الثاني، ثم تحيض ثم تطهر طهراً ثالثاً فهذا هو القرء الثالث، فأول نزول الدم تكون قد انتهت العدة، أما الزهري فيقول لا بد من طهر آخر، والذين يقولون الأقراء هي الحيضات يقولون هو قد طلقها في قبل عدتها، فتبدأ تحسب العدة أول حيضة تحيضها بعد الطهر الذي طلقت فيه، فهذا أول قرء ويليه طهر ثم قرء وهي الحيضة الثانية ويليه طهر ثم قرء وهي الحيضة الثالثة، فإذا انقطع الدم بانت، فمن الذي يجعل العدة أطول؟ الذين يقولون الأقراء هي الأطهار يقولون بمجرد نزول الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، والذين يقولون الأقراء هي الحيضات يقولون ما أن ينقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، إذاً من حقه أن يرجعها خلال ستة أيام الحيض بالنسبة لمن قال القراء هي الحيضات، فالفرق بين القولين سوف يكون في الحيضة الثالثة.

أما الزهري فقد انفرد بقول شاذ غير معتبر وهو يلزم بطهر رابع في الحقيقة ثلاثة أطهر كاملين وبعض من الطهر الأول، وهذا خلاف الظاهر جداً.

هذه المعلومات هي فرض عين على الرجال والنساء المتزوجين الذين يطلقون والمطلقات، لكي تعرف حكم الشرع فيها، وإلا فحرام أن يطلق على الجهل، ويتغيب عليه ويؤثم لأنه علم يستطيع أن يتعلمه،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بَلْ اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ لِلْأَطْهَارِ عَلَى أَنَّهَا تَنْقُضِي بِقُرْأَيْنِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ، حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ لَحُظَّةٌ يَسِيرَةٌ حُسِبَ ذَلِكَ قُرْءًا، وَيَكْفِيهَا طَهْرَانِ بَعْدَهُ.

وَأَجَابُوا عَنْ الإِعْتِرَاضِ بِأَنَّ الشَّيْئَيْنِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا إِسْمُ: الْجَمِيعِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ^(١)، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) الْمُرَادُ فِي يَوْمٍ وَبَعْضُ الثَّانِي^(٢).

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْأَطْهَارِ: مَتَى تَنْقُضِي عِدَّتَهَا؟

فالشرع قد أمرنا أن نلتزم ما شرعه من أحكام الزواج والطلاق، وأما عن اختلاف العلماء فيها، فيفهم الخلاف ويسأل عن الراجح فيها ويأخذ ما روجه من استفتائهم وتعلم منهم.

(١) نازع في الأصل ونقول أن تسمية شيئين وبعض الثالث جمعاً مجاز وليس ظاهراً، ونحن مع الظاهر، ومعنى أننا ننازع في الأصل، أننا نقول قوله تعالى: (الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ) ثلاثة أشهر وليس شهرين وعشرة أيام، لأننا نقول أن ذو الحجة من أشهر الحج، الفرق هو في إيقاع طواف الإفاضة في آخر ذي الحجة أم هو لآخر العمر، من غير وجوب الدم؟ فمن يقول الحج أشهر معلومات شهرين وعشرة أيام يقول لو طاف طواف الإفاضة من العام القادم أجزئه بلا دم ولا إثم، والذي يقول ذو الحجة من أشهر الحج يلزمه أن يوقع طواف الإفاضة وسعي الحج قبل الانصرام وانتهاء ذي الحجة، فإن أخره إلى ما بعد ذي الحجة أثم وعليه دم، فيجب أن يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج في السنة التي فيها الحج وهذا هو الصحيح، إذاً لا يصلح هذا الاستدلال لأن الأصل منازع فيه.

(٢) بل إنه إذا عمل المقصود فيما يفعل في هذا اليوم م رمي الجمار بعد الزوال فقد قضى معظم اليوم ولم يبقى إلا يسير، فهذا فيه دليل على اعتبار أن يوم ومعظم الثاني يومان، وذلك لوجود الدليل، وهكذا نقول في كل من كان هذا شأنه، فمعظم الشيء يقوم مقام الكامل، ولكن أنتم تقولون قرءان ولحظة يسيرة يُعد ثلاثة وهذا خلاف الظاهر، مثل الميسر بمنى مثلاً فنقول إذا قضى معظم الليل فقد بات بمنى، وكذا المبيت بمزدلفة فإذا قضى معظم الليل، ولذا أمرت النساء أن تنصرف بعد غياب القمر وليس بعد منتصف الليل - الساعة الثانية عشر - لأنه غالباً يصل إلى مزدلفة عند العشاء تقريباً أو بعد العشاء يسير، فليكون فعلاً قضى معظم الليل في مزدلفة، أذن لها بعد غياب القمر الذي يكون قبيل الفجر، وليس أنه عند منتصف الليل كما يقولون، فإنه يترك عرفة بعد غروب الشمس، فإنه لا يصل إلى مزدلفة إلا بمرور جزء من الليل لأجل ذلك وجب أن يبقى معظم الليل، هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجال فلا يجوز لهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَالصَّحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَا الدَّمِ بَعْدَ الطَّهْرِ الثَّالِثِ ^(١).
وَفِي قَوْلٍ: لَا تَنْقِضِي حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
وَالْخِلَافُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ كَهُوَ عِنْدَنَا.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْحَيْضِ أَيْضًا ^(٢):
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ يَذْهَبَ وَقْتُ صَلَاةٍ.
وَقَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالثَّوْرِيُّ وَزُفَرٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الثَّالِثَةِ ^(٣).
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَآخَرُونَ: تَنْقِضِي بِنَفْسِ انْقِطَاعِ الدَّمِ ^(٤).
وَعَنْ إِسْحَاقَ رِوَايَةً، أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَتِ الدَّمُ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى
تَغْتَسِلَ إِحْتِيَاظًا وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فالطهر الذي وقع فيه الطلاق محسوب طهراً أولاً، ثم الطهر الثاني الذي بعد الحيضة الأولى والطهر الثالث الذي بعد الحيضة الثانية، وبمجرد أن تبدأ في الحيضة الثالثة برؤية الدم وخروجه من فرجها أصبحت بائناً، ولكن الصحيح كما ذكرنا أنه بثلاث حيضات.
(٢) أي الذين قالوا القراء هي الحيضات وهذا الذي نقول به.
(٣) معنى (حتى تغتسل من الثالثة) عندهم أي حتى تتمكن من الاغتسال.
(٤) وهذا هو الصحيح، وهذا هو تفسير الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم أنها تتمكن من الاغتسال، فلو أخرت الاغتسال لم تطل العدة بل انقضت، وإن تركت الصلاة، فقد انقضت العدة.
(٥) والصحيح في المسألة أن هذا الاحتياط ليس بواجب، وأنه إذا طهرت من الحيضة الثالثة بانقطاع الدم لأننا قلنا إن الحيض هو القراء، وقد قال تعالى (وَالْمُطَلَّاتُ يَرِيضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، ولم يعلق على الاغتسال، وهذا الاغتسال واجب عليها لأجل الصلاة. ما الفرق؟
فلو أن امرأة طهرت بعد طلوع الشمس، فلم تجب عليها إلى الآن أي صلاة، فأخرت الغسل إلى الطهر، وقد راجعها في صباح ذلك اليوم، فهل تعد رجعت أم لا؟ فهذا هو الذي فيه الخلاف، فللخلاف ثمره، والصحيح أنه طالما انقطع الدم ورأت الطهر فقد انقضت ثلاثة قروء، فهذا هو ظاهر القرآن، وقالوا تغتسل لتكون علامة على تمكنها من الغسل، وأبو حنيفة قال إلى أن تنقضي وقت صلاة، فعلى المثال السابق فإنها تنقضي إلى وقت صلاة العصر، لو أخرت إلى صلاة العصر، وراجعها تكون زوجته، والصحيح ما ذكر عن الأوزاعي وآخرين وهو قول إسحاق.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (قَالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَ وَاحِدَةٍ)
يَعْنِي أَنَّهُ حَفِظَ وَأَتَقَنَ قَدْرَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَمْ يُتَقَنْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَهْمَلْهُ كَمَا أَهْمَلَهُ غَيْرُهُ، وَلَا غَلِطَ فِيهِ وَجَعَلَهُ ثَلَاثًا كَمَا غَلِطَ فِيهِ غَيْرُهُ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ رِوَايَاتُ مُسْلِمٍ بِأَنَّهَا طَلَقَةٌ وَاحِدَةٌ^(١).
قوله ﷺ: (ثُمَّ لِيُطْلَقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)
فِيهِ دَلَالَةٌ لَجَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَرَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ.
وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ حَرَامٌ.
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ رِوَايَةَ أُخْرَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ مَكْرُوهٌ.
ثُمَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يُطْلَقَ الْحَامِلُ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَبِالْفَافِ مُتَّصِلَةً، وَفِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةً. وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بِدْعَةَ فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: يَجْعَلُ بَيْنَ الطَّلَاقَيْنِ شَهْرًا.
وَقَالَ مَالِكٌ وَزُفَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يُوقَعُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ حَتَّى تَضَعَ^(٢).^(٣)

(١) يقولون ذلك لوجود خلاف في مسألة طلاق الثلاث، فبعض العلماء يحتج ويقول أن ابن عمر (وَأَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ) فيقولوا أن ابن عمر طلقها ثلاثاً، فهذا الكلام غير صحيح، فابن عمر لم يطلقها ثلاثاً بل هي طلاق واحدة.
(٢) وهذا هو الظاهر والله أعلى وأعلم، معناه أنه إن أراد أن يطلق وقد بانة حاملاً، فليطلق طلاقاً واحدة.
(٣) فتاوى:

- من راجع باللفظ دون إسهاد فقال (أرجعت زوجتي فلاتة) فقد رجعت وخالف السنة، وأنا أقول أثم، لم يقل ولم يفعل، فذلك لا يعد رجوعاً، فلا بد من قول أو فعل بنية.
- قلت أن الحيض والطهر الذي يليه قرء، فهل هذا يعتبر قول ثالث؟

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

لم أقل أن الحيض والطهر الذي يليه قرء، بل إنما قلت هو بمنزلة أي في عد الطلقات، ولم أقل أنها قرء لأن هذا سوف يترتب عليه أن تجلس طهر كامل بعد الحيضة الثالثة ولم يقل بذلك أحد، وهذا كلام الزهري وليس مبناه على أنه حيض بل على أن القرء هو الطهر ولكننا لا نقول بذلك، فنحن قلنا بمنزلة لأنه في عد الطلقات.

بمعنى أن حكم الطهر الذي بعد الحيض تابع له ومثله في الحكم كأنه منه، ولا أقصد أن القرء الحيض والطهر الذي يليه، بل الأقراء هي الحيضات، لكن من جهة إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلقها فيه أنه تابع له في أنه لا يجوز أن يوقع فيه طلاقاً كأنه يشبه أنه منه، لكن ليس أنه يُتَظَر طهراً بعد الحيضة الثالثة، بل كما ذكرنا أن العدة تنتهي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة

- هل يمكن عد الطلاق بدون شهود خامس أنواع الطلاق البدعي؟ نعم يمكن أن يُعد، فلا يوجد أحد من أهل السنة يقول بعدم وقوعه إلا بعض المتأخرين، والشيعية هم الذين يقولون الطلاق بدون شهود غير واقع، ولم يوافقهم أحد من العلماء عبر التاريخ غير المعاصرين المستسين لأهل السنة كالشيخ أحمد شاکر رَحِمَهُ اللهُ، ولكن هذا غير معتد به نهائياً ولا حتى في المحاكم، فلو أتى باثنان من الشهود سمعوا إقراره بأنه طلق امرأته دون إشهاد كأن قال لهم "البارحة قد طلقت زوجتي" يعدوها طليقة.

- هناك ألفاظ للطلاق عند الناس كل منها له حكمه:

فلو قال لها "أنت طالق" فهذا لفظ صريح لا يُسأل معه عن نيته، ولو قال "لو فعلت كذا فأنت طالق" يُسأل عن نيته، وأما لو قال "عليّ الطلاق" فإن لم يقصد الطلاق فهو يمين، وقوله "عليه الحرام من امرأته" فإنه إن لم ينوي بها الطلاق، فهو يمين يكفرها.

- امرأة طلبت من زوجها الطلاق في زمن الحيض فطلقها، هل يأنم؟ لا يأنم عند الجمهور.

- رجل قال لزوجته (لو كلمت فلان فأنت طالق) فمر الرجل فسلم فردت السلام؟ إن قصد الطلاق فيقع طلاقاً، وإن لم يقصد الطلاق وقصد التهديد ففيه كفارة يمين.

- ما هو حكم الطلاق المعلق على شرط؟ خلاصته حسب النية وسوف يأتي معنا.

- إن قال لمرأته في مجلس واحد [أنت طالق أنت طالق أنت طالق] هل تقع واحدة؟ نسأله عن نيته ثلاثاً أم واحدة.

- رجل طلق امرأته فما حكم أم زوجته المطلقة؟ هو محرم لها إلى الأبد (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وذلك بمجرد العقد على المرأة.

- رجل طلق امرأته المطلقة الثالثة فمتى سيُتَهي عِدَّتُها؟ تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة.

- رجل قال لمرأته يوم كذا سأطلقك، أو أريد أن أطلق؟ كل صيغة الفعل المضارع لا يقع بها طلاق، لا بد أن يكون اسم أو فعل ماضي، لأن هذه هي التي تثبت بها العقود والإنشاءات، فإنشاء العقد لا بد وأن يكون بصيغة إسمية، "هي امرأتك" أو "زوجتك" كما قلنا في كتاب النكاح، وكذلك في الطلاق "أنت

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْكَ)

أَمَا قَوْلُهُ: أَمَرَنِي بِهَذَا، فَمَعْنَاهُ أَمَرَنِي بِالرَّجْعَةِ.

وَأَمَا قَوْلُهُ: (أَمَا أَنْتَ) فَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا مُشْكِلٌ.

قَالَ: قِيلَ: إِنَّهُ يَفْتَحُ الِهْمَزَةَ مِنْ (أَمَا) أَيْ أَمَا إِنْ كُنْتَ، فَحَذَفُوا الْفِعْلَ الَّذِي يَلِي (أَنْ) وَجَعَلُوا (مَا) عَوَضًا مِنَ الْفِعْلِ، وَفَتَحُوا (أَنْ) وَأَدْغَمُوا النُّونَ فِي (مَا)، وَجَاءُوا بِأَنْتَ مَكَانَ الْعَلَامَةِ فِي (كُنْتَ) وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ: (وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْكَ) (١).

طالق "أو" طلقك، أما سأطلقك، هيا لنذهب أطلقكي، فكل ما في المضارع لا يقع به طلاق، ولا يلزمه شيء إلا أن يكون حالاً.

– الإشهاد في الرجعة لا يلزم أن يكون عند القاضي أو المأذون، بل لو أتى باثنين من الشهود العدول فقد أشهد.

– رجل تزوج ثيباً في السر لا يعلم أهلها ولا أهله بزواجها وذهبوا إلى المأذون وشهد شاهدان ولم يوثقوه في المحكمة؟ الزواج باطل لأنه بدون ولي، وأما كونها تريد أن تبقى على معاش زوجها، فهذا لا يحل لها إن كان الزوج يُنفق عليها ثم غنه زواج باطل، إذاً لا بد وأن تغارق هذا الرجل وتعدّد عقد صحيح.

وأما قول أبو حنيفة بجواز الزواج بدون ولي، فلو اشتبه عليه ذلك فإنه يدرأ به الحد ويوجب المهر ويثبت النسب، ولا تحلل الزواج.

– رجل عقد ولم يدخل بها ثم جامع هل يُعد زني؟ ليس زنا باتفاق العلماء، لكن عليه أن يعلن ذلك، فحرامٌ عليه أن يمتنع من النفقة والسكنى والكسوة، فلا بد من الإعلان لأن هناك حقوق مترتبة على هذا الإعلان.

(١) هذا هو التوجيه اللغوي لها، وإن كان المعنى هو "أما إن كنت طلقته مرة أو مرتين فإن رسول الله ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْكَ" وهذا ليس فيه دليل على أنه طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، حتى يحتاج بهذا على جواز وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، والمعنى "أنك أن كنت طلقته الطلقة الثالثة"، أو أن ابن عمر يفتي بما كان يُفتي به أبوه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بما ألزم به الناس من أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً، ولكن قوله (وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا) تحتل ما ذكرنا من أن الطلقة التي وقعت في الحيض هي الطلقة الثالثة فلا يستطيع الرجعة، فقد حرمت عليك وبانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (لَقِيتَ أَبَا غَلَابٍ يُؤْنَسُ بْنُ جُبَيْرٍ)
هُوَ يَفْتَحُ الْغَيْنَ الْمُعْجَمَةَ وَتَشْدِيدَ اللَّامِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ
مَآكُولٍ وَالْجُمْهُورُ وَذَكَرَ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ تَخْفِيفَ اللَّامِ.
قوله: (وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ) هُوَ يَفْتَحُ الثَّاءَ وَالْبَاءَ أَيْ مُثَبَّتًا.
قوله: (قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)
مَعْنَاهُ أَفَيَرْتَفِعُ عَنْهُ الطَّلَاقُ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ^(١) وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارٌ، وَتَقْدِيرُهُ نَعَمْ
تُحْسَبُ وَلَا يَمْتَنِعُ احْتِسَابُهَا لِعَجْزِهِ ^(٢) وَحَمَاقَتِهِ.
قَالَ: الْقَاضِي: أَيْ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرَّجْعَةِ وَفَعَلَ فِعْلَ الْأَحْمَقِ.
وَالْقَائِلُ لِهَذَا الْكَلَامِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ ^(٣)، وَأَعَادَ الضَّمِيرَ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ
بَعْدَ هَذِهِ فِي رِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ (قَالَ: قُلْتُ - يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ - فَأَعْتَدْتُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ
الَّتِي طَلَّقْتُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: مَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟)
وَجَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ
يَكُونَ طَلَّاقًا؟).
قوله ﷺ (يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا)

-
- (١) استحقم: أي فعل فعل الحمقى.
(٢) فهو عجز ملام عليه وهو الذي عجز نفسه.
(٣) وهذا يُضَعِّفُ ما ذكر من أنه عجز عن الرجعة لأن صاحب القصة ابن عمر لم يعجز عن الرجعة،
ولكن فعل فعل العاجز المذموم، لأن هناك عجز لا يلام عليه الإنسان وهو إذا زالت قدرته بغير اختياره،
وبين عجز يلام عليه وهو الذي يستعيز منه النبي ﷺ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ) متفق عليه،
لأن الإنسان تصرف تصرف العاجز وهو الذي عجز نفسه، فيلام، فالمعنى أنه فعل فعل الأحمق حين
طلق امرأته وهي حائض فكيف لا تحسب؟ لأنه أراد نفسه، كما في الرواية الأخرى.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ أَيْ فِي وَقْتٍ تَسْتَقْبِلُ فِيهِ الْعِدَّةُ وَتَشْرَعُ فِيهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ^(١)، وَأَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِي الطُّهْرِ شَرَعَتْ فِي الْحَالِ فِي الْأَقْرَاءِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمَأْمُورَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الطُّهْرِ لِأَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِي الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ ذَلِكَ الْحَيْضُ قُرْءًا بِالْإِجْمَاعِ^(٢)، فَلَا تَسْتَقْبِلُ فِيهِ الْعِدَّةُ وَإِنَّمَا تَسْتَقْبِلُهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِي الطُّهْرِ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَمَهْ)

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْكَفِّ وَالزَّجْرِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، أَيْ لَا تَشْكُ فِي وَقْعِ الطَّلَاقِ وَأَجْزَمَ بِوُقُوعِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: الْمُرَادُ (بِمَهْ) (مَا) فَيَكُونُ اسْتِفْهَامًا أَيْ فَمَا يَكُونُ أَنْ أَحْتَسِبَ بِهَا؟ وَمَعْنَاهُ لَا يَكُونُ إِلَّا الْإِحْتِسَابُ بِهَا فَأَبْدَلَ مِنَ الْأَلِفِ (هَاءً) كَمَا قَالُوا فِي (مَهْمَا) أَنْ أَصْلَهَا (مَامَا) أَيْ أَيْ شَيْءٍ.

(١) بل ليس على ذلك دليل، لأننا نقول أنها تبدأ العدة مباشرة من ساعة ما تطلق، لكن عدتها ثلاثة أقراء تمر عليها، لا أن العدة هي الثلاثة أقراء فقط والتي هي فترات الحيض فقط، لكن عدتها هي أن يمر عليها ثلاثة أقراء، فليس في هذا أي دليل في أن المعنى أن القراء هي الأطهار.

(٢) وذلك لحديث أبي الزبير في قصة ابن عمر رضي الله عنهما في قوله (إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَى وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) فقولُه (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) وفي رواية (لم يعدها شيئًا) وقد ذكرنا أن معنى (لم يعدها) أي لم يعد الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئًا من العدة.

العدة للعلم يمكن أن تطول أو تقصر على حسب حيضة المرأة، فمن النساء من تحيض كل ثلاثة أشهر فتعتد تسعة أشهر، وأخرى يمكن أن تجلس في العدة سنتين وأكثر فتحيض كل ست أو سبعة أشهر، وتحيض حيض منتظم كل ست أو سبع شهور، طالما أنها تحيض، وأخرى ترضع ولم تحض ومعروف السبب، فتجلس السنتين ترضع وهي في العدة لأنها لم تياس من المحيض، فتلاثة أشهر إنما تكون في عدة اليائسة التي لم تحض.

(٣) كما ذكرنا أن المقصود أن الأقراء هي الأطهار (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ) أي يتربصن بأنفسهن مرور ثلاثة قروء عليهن، فهي تبدأ في عدتها مباشرة، فإجماع العلماء أنها إن طُلِّقَتْ فِي طَهْرِ لَمْ يَمْسُهَا فِيهِ فَهِيَ سَوْفَ تَبْدَأُ الْعِدَّةَ مُبَاشَرَةً، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُطْلَقَ فِي قُرْءٍ، بَلْ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا، أَيْ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ حِسَابَ الْعِدَّةِ بِمُرُورِ ثَلَاثَةِ حِيضَاتٍ، وَإِلَّا فَيُنَظَرُ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ أَنَّهَا لَا بَدَّ وَأَنَّ تَمَرُّ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ كَامِلَةٌ، وَهَذَا لَا يَحْصِلُ إِلَّا مَنْ طُلِّقَتْ فِي طَهْرِ لَمْ يَمْسُهَا فِيهِ فَتَسْتَقْبِلُ الثَّلَاثَ حِيضَاتٍ كَامِلَةً، وَأَمَّا هُمْ فَيَحْتَسِبُونَ بَعْضَ الطَّهْرِ قُرْءًا وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ... إِلَى آخِرِهِ) وَقَالَ فِي آخِرِهِ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ. فَقَوْلُهُ (لِأَبِيهِ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْيَاءُ الْمُثَنَّىةُ مِنْ تَحْتِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ أَيُّ لَمْ أَسْمَعْ أَبِي طَاوُسًا يَزِيدُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْحَدِيثِ. وَالْقَائِلُ لِأَبِيهِ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَرَادَ تَفْسِيرَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ ابْنُ طَاوُسٍ (لَمْ أَسْمَعْهُ) وَاللَّامُ زَائِدَةٌ فَمَعْنَاهُ يُعْنَى أَبَاهُ وَلَوْ قَالَ يَعْنِي أَبَاهُ لَكَانَ أَوْضَحَ. قَوْلُهُ: (وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ) هَذِهِ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَهِيَ شَاذَةٌ لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب طلاق الثلاث.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ

(١) قد سبق الكلام في هذه المسألة وأن الراجح أن القراءة الشاذة لها حكم الحديث لأنها تفسير منسوب للنبي ﷺ أو كانت قراءة نُسخَت تلاوتها، خصوصاً مع قوله (قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ) فَإِنْ كَانَ يَقْرَأُهَا فَهِيَ قِرَاءَةٌ ثَابِتَةٌ وَلَمْ تَثْبُتْ قُرْآنًا لِمُخَالَفَةِ رِسْمِ الْمَصْحَفِ، فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ التَّلَاوَةِ أَوْ مِنْ فُرُوضِ الْكَفَايَةِ الَّتِي اكْتَفَتْ الْأُمَّةُ بِالْمَشْهُودِ مَا لَمْ يُثْبِتْ فِي الْمَصْحَفِ، فَلَا يَتَرْتَبِ عَلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ، فَالِنَبِيِّ ﷺ قَرَأَهَا كَذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يُفَسِّرُهَا ﷺ لَهُمْ وَلَمْ تَكُنْ قِرَاءَةً، فَهَذَا أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ لَهَا حُكْمُ الْحَدِيثِ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَحْتَجُونَ بِهَا فَيَقُولُونَ [أَيُّ فِي وَقْتِ تَسْتَقْبَلُ فِيهِ الْعِدَّةُ وَتُشْرَعُ فِيهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ] ثُمَّ هُمْ يَقُولُونَ أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ لَا تَأْخُذُ حُكْمَ خَبَرِ الْوَاحِدِ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ تَعَارُضٌ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخِينِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُيَسَّرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ. [تتابع: أسرع وأكثر استعماله في الشر].

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ (أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ)

وَفِي رِوَايَةٍ (أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ)

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهُ وَاحِدَةً)

هَذِهِ أَلْفَاظُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُشْكِلَةِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا^(١):

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَقَعُ بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مُقَاتِلٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ^(٢).

(١) جزاه الله خيراً الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ أَنْ نَقُلَ الْخِلَافَ وَذَكَرَ أَنَّهَا مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ، بِخِلَافٍ مِنْ ادْعَى الْإِجْمَاعَ فِيهَا.

(٢) إِذَا لَمْ يَزَلْ فِي السَّلَفِ مَنْ يَقُولُ بِوُقُوعِ طَلَاقِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، بِخِلَافٍ مَا ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا يَكَادُ يُعْرَفُ فِي السَّلَفِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ بِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوقِعِينَ (٣/٣٢): [وَكُلُّ صَحَابِيٍّ مِنْ لَدُنْ خِلَافَةِ الصَّدِيقِ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ كَانَ عَلَى أَنْ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ فَتَوَى أَوْ إِقْرَارًا أَوْ سُكُوتًا، وَلِهَذَا ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ، وَلَمْ تَجْمَعْ الْأُمَّةُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى خِلَافِهِ، بَلْ لَمْ يَزَلْ فِيهِمْ مَنْ يُفْتِي بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وَكُلُّ يَوْمٍ مَنَا هَذَا، فَأَفْتِي بِهِ حَبْرُ الْأُمَّةِ وَتَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا رَوَاهُ حُمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ" وَأَفْتِي أَيْضًا بِالثَّلَاثِ، أَفْتِي بِهَذَا وَهَذَا. وَأَفْتِي بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، حَكَاهُ عَنْهُمَا ابْنُ وَضَّاحٍ، وَعَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاتَانِ كَمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَأَفْتِي بِهِ عِكْرَمَةَ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ، وَأَفْتِي بِهِ طَاوُسٌ، وَأَمَّا تَابِعُو التَّابِعِينَ فَأَفْتِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَكَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْهُ، وَأَفْتِي بِهِ خَلَّاسُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَمَّا أَتْبَاعُ تَابِعِي التَّابِعِينَ فَأَفْتِي بِهِ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، حَكَاهُ عَنْهُمْ أَبُو الْمُفْلِسِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا، وَأَفْتِي بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، حَكَاهُ التَّلْمِصَانِيُّ فِي شَرْحِ تَفْرِيعِ ابْنِ الْجَلَّابِ قَوْلًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.

وَأَفْتِي بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، حَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ، وَأَفْتِي بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، حَكَاهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْهُ، قَالَ: وَكَانَ الْحَدِيثُ يُفْتِي بِهِ أَحْيَانًا.

وَأَمَّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَتَفَسَّرَ فَقَدْ قَالَ الْأَثَرُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاحِدَةً» بَأَيِّ شَيْءٍ تَدْفَعُهُ؟ قَالَ: بِرِوَايَةِ النَّاسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا ثَلَاثٌ؛ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْقَوْلَ بِهِ لِخِلَافَةِ رِوَايَةٍ لَهُ، وَأَصْلُ مَذْهَبِهِ وَقَاعِدَتُهُ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا صَحَّ لَمْ يَرُدَّهُ لِخِلَافَةِ رِوَايَةٍ لَهُ، بَلْ الْأَخْذُ بِمَا رَوَاهُ، كَمَا فَعَلَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَوَاهُ فِي بَيْعِ الْأُمَّةِ فَأَخَذَ بِرِوَايَتِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا، وَتَرَكَ رَأْيَهُ، وَعَلَى أَصْلِهِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاحْتَجَّ هُوَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، وَبَيَّنَّهٗ وَقَعَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي الْحَيْضِ وَلَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ ^(١)، وَبَيَّنَّهٗ وَقَعَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْعَتِهَا ^(٢).

يُخْرِجُ لَهُ قَوْلُ ابْنِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً؛ فَإِنَّهُ إِذَا صَرَّحَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْحَدِيثَ لِخِلَافَةِ الرَّأْيِ وَصَرَّحَ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ أَنَّ مُخَالَفَةَ الرَّأْيِ لَا تُوجِبُ تَرَكَ الْحَدِيثِ خَرَجَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، وَأَصْحَابُهُ يُخَرِّجُونَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَقْوَالًا دُونَ ذَلِكَ بكَثِيرٍ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ وَالْإِجْمَاعُ الْقَدِيمُ، وَلَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ إِجْمَاعٌ يُبْطِلُهُ، وَلَكِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَهَانُوا بِأَمْرِ الطَّلَاقِ، وَكَثُرَ مِنْهُمْ إِيقَاعُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ فَرَأَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ عَقُوبَتَهُمْ بِأَمْضَائِهِ عَلَيْهِمْ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَوْقَعَهُ جُمْلَةً بَانَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحَ رَغْبَةٍ يُرَادُّ لِلدَّوَامِ لَا نِكَاحَ تَحْلِيلٍ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِيهِ، فَإِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ كَفُّوا عَنِ الطَّلَاقِ الْمُحْرَمِ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ هَذَا مَصْلَحَةٌ لَهُمْ فِي زَمَانِهِ.

^(١) وهذا ليس بثابت، بل ذكر مسلم قوله (قَالَ مُسْلِمٌ جَوَدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) فهذا هو الثابت، وليس أنه طلقها ثلاثاً في الحيض.

^(٢) وحديث رُكَانَةَ صححه ابن القيم رغم مقال طويل فيه لكن ضعفه ليس بالشديد، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: "طَلَّقْهَا"، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ - أَمْ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ -"، قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا، وَتَلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ} [الطلاق/١]" (د) ٢١٩٦، (ع) ١١٣٣٤، (ك) ٣٨١٧، (هـ) ١٤٧٦٣، (حم) ٢٣٨٧، قَالَ الْأَلْبَانِي: [وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لجهالة البعض من بني رافع، أو ضعفه، لكنه قد توبع، فقال الامام أحمد (١) / (٢٦٥): حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (طلق رُكَانَةَ بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، "فسأله رسول الله ﷺ: كيف طلقته؟"، قال: طلقته ثلاثاً، فقال: "في مجلس واحد؟"، قال: نعم قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت"، قال: فارجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر).

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٩) وقال: (وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رَوَوْا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فتياهُ بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد رُكَانَةَ أن طلاق رُكَانَةَ كان واحدة).

قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد، والحاكم، والذهبي، وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (١٩٢١) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود بن الحصين، وأنه حجة في غير عكرمة، ولولا ذلك لكان

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) قَالُوا: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُطَلَّقَ قَدْ يَحْدُثُ لَهُ نَدَمٌ فَلَا يُمَكِّنُهُ تَذَارُكُهُ لِقُوعِ الْبَيِّنُونَةِ، فَلَوْ كَانَتْ الثَّلَاثُ لَا تَقَعُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ هَذَا إِلَّا رَجْعِيًّا فَلَا يَنْدَمُ^(١).

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ رُكَانَةَ أَنَّهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "اللَّهُ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟" قَالَ: اللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً.

فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الثَّلَاثَ لَوَقَعْنَ وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ لِتَحْلِيلِهِ مَعْنَى^(٢).

إِسْنَادُ الْحَدِيثِ لِدَلِيلِهِ قَوِيًّا، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِعْتِبَارِ بِحَدِيثِهِ، وَالْإِسْتِشْهَادُ بِمُتَابَعَتِهِ لِبَعْضِ بَنِي رَافِعٍ، فَلَا أَقْلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ حَسَنًا بِمَجْمُوعِ الطَّرِيقَيْنِ عَنْ عَكْرَمَةَ. وَمَالُ ابْنِ الْقَيْمِ إِلَى تَصْحِيحِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَاهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي (الْفَتَاوَى ١٨/٣): (وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ).

وَكَلَامُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي (الْفَتْحِ) (٣١٦/٩) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَرَجُّحُ صِحَّتَهُ أَيْضًا، فَإِنَّهُ قَالَ: (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ، لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ الَّذِي فِي غَيْرِهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَيَقْوَى حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ...) ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ. أ. هـ.]

(١) هَذَا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ مِنَ الْآيَةِ، فَإِنَّهُمْ أَدْخَلُوا فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ هَذِهِ الصُّورَةَ لِلِإِسْتِدْلَالِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَقَطْ، فَأَدْخَلُوا صُورَةَ الْخِلَافِ فِي وَجْهِ الْإِسْتِدْلَالِ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، التَّعْدِي لِحُدُودِ اللَّهِ هُوَ كُلُّ مَا جَاوَزَ الشَّرْعَ، كَأَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا مَثَلًا أَوْ أَنْ يُضَارَهَا بِغَيْرِ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ، لِأَخْذِ بَعْضِ مَا آتَاهَا، أَوْ يُرَاجِعَ مَثَلًا لِأَجْلِ الْمُضَارَةِ، أَوْ يُمَسِّكَهَا لِأَجْلِ الْمُضَارَةِ، فَلَا يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ وَهِيَ صُورَةُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ، مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ لَا يَرُونَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ مُحَرَّمًا وَلَا تَعْدِيًّا لِلْحُدُودِ وَلَا ظُلْمًا، فَاتَى لَهُمْ أَنْ يَحْتَجُّوا بِهَذَا.

(٢) وَهَذَا هُمْ لَا يَلْتَزِمُونَ بِهِ، وَنَحْنُ نَلْتَزِمُ بِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِالْفَاضِلِ مُتَفَرِّقَةً وَقَالَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، قَبْلَ قَوْلِهِ دِيَانَةً فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، وَأَنْ كَلِمَةُ "الْبَتَّةَ" خَبَرٌ عَمَّا طَلَّقَ بِهِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تُفَسِّرُهَا، وَلَيْسَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا "أَنْتَ طَالِقُ الْبَتَّةِ"، فَالْبَتَّةُ أَيُّ الْقَاطِعَةِ، فَلَوْ قَالَ لَهَا "أَنْتَ طَالِقُ الْبَتَّةِ" فَهَذَا لَا تَكُونُ الْبَتَّةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَتَّةً، وَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا [أَنْتَ طَالِقُ أَنْتَ طَالِقُ أَنْتَ طَالِقُ] ثُمَّ قَالَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَكِيدِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَرِيدُ التَّوَكِيدَ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا "أَنْتَ طَالِقُ" فَهِيَ فِي عِدَّةٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ "أَنْتَ طَالِقُ" فَقَدْ طَلَّقَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَهُوَ يَرِيدُ الطَّلَاقَ نَاقِضًا أَنْ يَوْقَعَ طَلْقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا "أَنْتَ طَالِقُ" وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَرِيدُ الطَّلَاقَ، وَكُلُّ هَذِهِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْمُطَلَّاقَةُ الرَّجْعِيَّةُ الْمَعْتَدَةُ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ما زالت زوجة، يلحقها الطلاق والإيلاء والظهار، ويرث كل منهم من الآخر، ولذلك قلنا لو أراد ثلاثاً بألفاظ متعددة فهو يلزمه ما أراد، ولا مانع يمنع من ذلك، إلا أنه خالف السنة وارتكب إثماً حيث طلق في طهر واحد أكثر من طلقة واحدة، وقد ذكرنا أن السنة ألا يطلق إلا في طهر لم يمسه فيه وأن يطلق في كل طهر طلقة واحدة لأن ابن عمر أمر أن يراجعها ثم ليمسكها وأن يؤخر طلاقها الثاني إن أراد طلاقاً حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها ثم تحيض ثم تطهر، كما ذكرت الروايات ذلك.

أما أن يقول عدداً متصلاً بلفظ الطلاق، فهذا عند العرب لا يقال أنه قال الكلمة بهذا العدد، فيعتبر ذلك لاغياً لا أثر له، كما لو قال "سبحان الله ألف مرة" لم يكن سبح إلا تسيحة واحدة، ولا يُشرع مثل ذلك، وهو أن يقول مثلاً في ختام الصلاة "سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر أربعاً وثلاثين" فلو قال بهذه الألفاظ لم يكن سبح إلا تسيحة واحدة ولم يحمّد إلا تحميدة ولم يكبر إلا تكبيرة، والسنة التي لا نزاع فيها بين العلماء، أنه إذا قيل له سبح ثلاثاً وثلاثين، أي أنه يكرر "سبحان الله" ثلاثاً وثلاثين مرة، وكذلك في كل الأمور المتكررة إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً، فلا أقول لكم أثناء الخطبة مثلاً "يا مسلم، أقولها ثلاثاً" فوقع التأكيد عندكم، بل ما وقع التأكيد عندكم حتى يرددها ثلاثاً إذا كان غرضه التأكيد فعلى أي حال هذا اللفظ لفظ ثلاثة أو لفظ أربعة أو لفظ خمسة لا يقع به العدد المطلوب حتى يكرر ذلك العدد، وذلك في كل العبادات القولية، فإذا قيل في ذكر الركوع "يسبح سبحان ربي العظيم ثلاثاً إلى عشر -" فلا يصلح باتفاق العلماء أن يقول "سبحان ربي العظيم عشراً"، فهذا لا يعد في لغة العرب قد تكلم بالكلمة التي طلب منه أن يتكلم بها عدداً معيناً إلا مرة واحدة.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/٣٢): [والمقصود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخف عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله لعباده؛ إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مرّاته كلها جملة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: "أشهد بالله أربع شهادات إنني لمن الصادقين" كان مرة واحدة، ولو حلف في القسم وقال: "أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله" كان ذلك يمينا واحدة، ولو قال المفرّ بالزنا: "أنا أفر أربع مرّات أي زنيت" كان مرة واحدة؛ فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحداً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال في يومه سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» فلو قال: «سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة، وكذلك قوله: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمده ثلاثاً وثلاثين، وكبره ثلاثاً وثلاثين» الحديث؛ لا يكون عاملاً به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة، ولا يجمع الكل بلفظ واحد، وكذلك قوله: «من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» لا يحصل هذا إلا بقولها مرة بعد مرة، وهكذا قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: ٥٨] وهكذا قوله في الحديث: «لا تستأذن ثلاث مرّات، فإن أذن لك وإلا فارجع» لو قال الرجل ثلاث مرّات هكذا كانت مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة، وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَاهَا الْمُخَالِفُونَ، أَنَّ رُكَاةَ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً، فَرِوَايَةُ ضَعِيفَةٌ عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِينَ. وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مِنْهَا مَا قَدَّمَناهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةُ^(١)، وَلَفْظُ (الْبَتَّةُ) مُحْتَمَلٌ لِلوَاحِدَةِ وَلِلثَلَاثِ، وَلَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ اعْتَقَدَ أَنَّ لَفْظَ (الْبَتَّةُ) يَقْتَضِي الثَّلَاثَ فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّتِي فِيهِمُ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ^(٢).

الْأَفْعَالُ سَوَاءٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} [التوبة: ١٠١] إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِقُوَّةِ مَرَّتَيْنِ" إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» فَهَذَا الْمَقُولُ مِنَ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، وَهَذِهِ النُّصُوصُ الْمَذْكُورَةُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] كُلُّهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَمَشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَفْسِيرُ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] كَمَا أَنَّ حَدِيثَ اللَّعَانِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦].

فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذِهِ لُغَةُ الْعَرَبِ، وَهَذَا عُرْفُ التَّخَاطُبِ، وَهَذَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ مَعَهُ فِي عَصْرِهِ وَثَلَاثُ سِنِينَ مِنْ عَصْرِ عُمَرَ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ؛ فَلَوْ عَدَّهُمُ الْعَادُّ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا لَوَجَدَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرُونَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً إِمَّا بَقَايَا وَإِمَّا بِإِقْرَارِ عَلَيْهَا، وَلَوْ فُرِضَ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا لِلْفَتْوَى بِهِ، بَلْ كَانُوا مَا يَبِينُ مَقْفَرٌ وَمَقْرٌ بِفَتْوَا وَسَاكٍ غَيْرِ مُنْكَرٍ.

(١) بل هناك من أهل العلم وهو الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله أن لفظ الثلاث هو الصحيح وأن "البتة" رواية بالمعنى.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/٣٢): [قَالَ شَيْخُنَا ﷺ: وَأَبُو دَاوُدَ لَمَّا لَمْ يَرَوْ فِي سُنَنِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ - يَعْنِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا - فَقَالَ: حَدِيثُ الْبَتَّةِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَاةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لَا يَنْبَغُ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ الْأَيْمَةُ الْأَكْبَرُ الْعَارِفُونَ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ وَالْفَقْهَ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَالْبُخَارِيِّ ضَعَّفُوا حَدِيثَ الْبَتَّةِ، وَيَبْنُونَ أَنَّهُ رِوَايَةُ قَوْمٍ مَجَاهِيلٍ لَمْ تَعْرِفْ عَدَالَتَهُمْ وَضَبْطَهُمْ، وَأَحْمَدُ اثْبَتَ حَدِيثَ الثَّلَاثِ، وَيَبْنِي أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ: حَدِيثُ رُكَاةٍ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: حَدِيثُ رُكَاةٍ فِي الْبَتَّةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رُكَاةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الثَّلَاثَ الْبَتَّةَ، قَالَ الْأَثَرِيُّ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ رُكَاةٍ فِي الْبَتَّةِ، فَضَعَّفَهُ.].

(٢) بل الصحيح أن لفظ البتة هو الذي روي بالمعنى ويؤكد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس "كَانَ طَلَّاقُ الثَّلَاثِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَّاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً" فهذا كلام واضح جداً موافق لحديث رُكَاةٍ، فلماذا تتركون هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَالرَّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَابِهِ وَتَأْوِيلِهِ^(١):

فَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إِذَا قَالَ لَهَا: [أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ]، وَلَمْ يَنْوَ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِثْنَاءً يَحْكُمُ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِقَلَّةِ إِرَادَتِهِمْ الْاسْتِثْنَاءَ بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ التَّكْيِيدِ، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَغَلَبَ مِنْهُمْ إِرَادَةُ الْاسْتِثْنَاءِ بِهَا^(٢) حُمِلَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْغَالِبِ إِلَى الْفَهْمِ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ^(٣).

صحيحه، والذي ينقل العمل على ما كان في حديث رُكَّانَةَ، فلو كان حديث رُكَّانَةَ ضعیفًا لكان يُستشهد لصحته بحديث ابن عباس هذا في أنه طلقها ثلاثًا، وروى من روى بالمعنى أنها "البتة".

(١) وهذا الذي يقول فيه ابن القيم إما أن نعتذر عن عمر رضي الله عنه ونعمل بالحديث، وإما أن نعتذر عن الحديث ونعمل بقول عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة وعامة العلماء، والصحيح أننا نعتذر عن عمر رضي الله عنه ونعمل بالحديث طالما لم يثبت ناسخ، وليس عندهم ناسخ قط.

(٢) أي إرادة التجديد بها.

(٣) هل هم يقولون بذلك؟ أعني: هل يقول جمهور العلماء القائلون بأن طلاق الثلاث يقع ثلاث، أنه لو قال "ما أردت إلا واحد" أنها تقع واحدة؟ بل يلزمونه بالثلاث، ولا يقولون تقبل أنها واحدة إذا أراد التأكيد لا الاستئناف، ثم مسألة استعمال الناس في عصر معين يراد به الاستئناف وفي عصر يُراد به التأكيد، فأبي دليل على تغير العرف في ذلك، ثم أي أمر استعجله الناس كانت لهم فيه أناة، فقد قال عمر رضي الله عنه (إن النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) فلو كان كما ذكر رَحِمَهُ اللهُ أَنْ الْعَرَفَ قد تغير، لما كان هناك أمرٌ قد تغير.

الذي يظهر والله أعلم أن عمر رضي الله عنه أراد إمضاء الثلاث عقوبة للناس حتى يترجروا، فلو أمضيناه عليهم لانزجروا عن ذلك، فكان يريد أن يمنعهم من طلاق الثلاث دفعةً واحدة من أجل أن يزجرهم، فمنعهم من مباح وهو الرجوع إلى تلك الزوج التي طلقها ثلاثًا بلفظ واحد عقوبةً له حتى لا يتعدى، وهذا أحسن الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه وفتواه التي وافقه عليها جمهور الصحابة أن الناس إن وقع منهم تجاوز في أمر شرعي ولم يمكن منعهم إلا بمنعهم من مباح، مُنعوا من ذلك المباح حتى يُمنعوا من ذلك المحرم، فإنه إذا لم يمكن ترك المحرم إلا بترك شيءٍ مباح، مُنع منه من باب سد ذريعة المحرم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُعْتَادَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ كَانَ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَصَارَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ يُوقِعُونَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً فَتَفْذَهُ عُمَرُ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ إِخْبَارًا عَنْ إِخْتِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ، لَا عَنْ تَغْيِيرِ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ^(١).

فهذا الأمر إذا كان عقوبةً وقتيةً على حسب رأي عمر رضي الله عنه بصفته إماماً يريد أن يمنع الناس من الوقوع في المحرم فلا يلزم أن يكون ذلك حكماً عاماً في كل وقت وفي كل حالة، وخصوصاً مع زيادة الفساد اليوم، إذا حُسِبَ طلاق الثلاث ثلاثاً، فربما يعيش معها في الحرام أو تضيع حقوق الأولاد وغير ذلك من المفاسد، فهذا الأمر قد يُقْتَضَى به القاضي والحاكم من باب الزجر إذا رأى المصلحة في ذلك، وقد لا يُقْتَضَى به ولا يلزم بطلاق الثلاث ثلاثاً بناءً على حديث ابن عباس إذا لم تكن المصلحة في ذلك، فالأمر إذا مرده إلى الإمام والقاضي والحاكم إذا رأى الناس قد استعجلوا أمراً لهم فيه أناة ورأى المصلحة في منعهم من الرجوع إلى تلك الزوجة التي هي في الحقيقة رجعية لكن يمنع القاضي منها زجراً للناس عموماً من مواقة المحرم في طلاق الثلاث، وإلا فالإجماع منعقد على أن عمر رضي الله عنه ولا غيره من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لا ينسخ قوله أو رأيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا الإجماع المدعى ينسخ ولا قول الخلفاء الراشدين ينسخ، ولا قول أحد المجتهدين ينسخ، ولا لأحد أن ينسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، وأيضاً الإجماع منعقد على أن الأمة لا تُشْرَع من قبل نفسها لذلك عمر رضي الله عنه مجتهد بوجه من وجوه الاجتهاد، فنبحث عن وجوه الاجتهاد في هذا وهل هي لازم أم لا؟

فالوجه الأول هو وجه يدل على أنه من قال أنه قصد ثلاثاً وقع ثلاثاً، لكن يبقى الخلاف في أن الجمهور يقولون أنه لو قال لها أنت طالق بلفظ ثلاثاً يجعلونه ثلاثاً وهذا الذي فيه نظر لأن عموم حديث ابن عباس يدل على أنه واحدة، وأما إذا قال [أنت طالق أنت طالق أنت طالق] فهذا يحتمل التأكيد ويحتمل الاستئناف، فيُسأل عن نيته في ذلك والله أعلى وأعلم، فإنه لو نواها ثلاث طلاقات وقعت ثلاثة بلفظ التكرار القاصد به الاستئناف، أن يوقع طلاقاً ثانية وطلاقاً ثالثة في أي مجلس، فكما ذكرنا أن طلاق البدعة واقع، ولذا هذا من ضمن أدلة أن طلاق البدعة واقع، وطلاق الثلاث في الأصل طلاق بدعة لأنه يوقع أكثر من طلاق في طهر واحد، وكان التقديم في هذه المسألة كما سبق لبيان هذا الأمر، وأن طلاق الثلاث سماه الرسول صلى الله عليه وسلم لعباً بين أظهره فقال "أَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟"، فإذا هذا أمرٌ محرم، فهذا دليل على أن طلاق الثلاث طلاق بدعة وواقع واحدة طالما أنه لم يقصد إلا واحدة وإن قصد ثلاثاً وقع ثلاثاً والله أعلم، إذا كان يجدد لفظ الطلاق لأنه لا يوجد مانع من إيقاعه مع كونه آثماً حين أوقع لفظ الطلاق.

(١) بالطبع هذا كلامٌ باطل، فهو واضح المخالفة لهذا الحديث لأن قول عمر رضي الله عنه "إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ" فهذا دليل على أنه لم يكن ماضٍ عليهم، وأنتم تقولون لم

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْمَازِرِيُّ وَقَدْ زَعَمَ مِنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِالْحَقَائِقِ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ ثُمَّ نُسخَ.
قَالَ: وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَا يَنْسَخُ وَلَوْ نَسَخَ وَحَاشَاهُ لَبَادَرَتْ الصَّحَابَةُ إِلَى
إِنْكَارِهِ^(١)، وَإِنْ أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّهُ نُسخَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، وَلَكِنْ يُخْرَجُ عَنْ

يَكُنْ قَدْ وَقَعَ أَصْلًا وَأَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ يَقَعُ وَاحِدَةً، أَيْنَ هَذَا مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ (كَانَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَيِّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً)، فَكَيْفَ يُجْعَلُونَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقَعُ
طَلَاقُ الثَّلَاثِ، ثُمَّ حَدِيثُ رُكَاةٍ وَاضِحٌ جَدًّا فِي أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، إِذَا كَانَ يَقَعُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
وَأَقْعًا، ثُمَّ مَا الَّذِي يُجْعَلُ أَبُو الصَّهْبَاءِ يَقُولُ لَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما "هَاتِ مِنْ هُنَاتِكَ" أَيُّ هَاتِ مِنْ أُمُورِكَ
الْغَرِيبَةِ، فَمَا كَانَ مِنْ غَرَابَةٍ فِي هَذَا إِذَا كَانَ النَّاسُ لَا يَطْلُقُونَ إِلَّا وَاحِدَةً فَصَارُوا يَطْلُقُونَ ثَلَاثًا؟، وَمَا فَائِدَةُ
التَّخْصِصِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ؟ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا تَأْوِيلٌ غَيْرُ
صَحِيحٍ وَلَا ظَاهِرٍ.

(١) وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَقَدْ يَقُولُ هَذَا فِي زَمَانِنَا الْآنَ أَهْلُ الزُّنْدَقَةِ وَالنِّفَاقِ الَّذِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا
لِلْحَاكِمِ تَحْلِيلُ مَا شَاءَ وَتَحْرِيمُ مَا شَاءَ وَتَعْطِيلُ مَا شَاءَ وَإِقَامَةُ مَا شَاءَ، وَيَقُولُونَ عُمَرَ رضي الله عنه قَدْ عَطَلَ الْحُدُودَ،
وَعُمَرَ أَوْقَعَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَعُمَرَ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتَعَةِ، وَيُصَرِّحُونَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ كُلُّهَا أُمُورٌ فَعَلَهَا عُمَرَ رضي الله عنه
بِصِفَتِهِ إِمَامًا يُشْرِعُ لِلنَّاسِ - وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالِ - وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ، فَعُمَرَ رضي الله عنه فِي كُلِّ
مَا صَنَعَ إِمَامًا كَانَ مَبْلَغًا مَا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَعْلَمْهُ كُلُّ النَّاسِ كَالنِّهْيِ عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ، فَإِنْ
الْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ فِي زَمَنِ خَيْبَرَ وَفِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ قَدْ
حَرَّمَهَا إِلَى الْأَبَدِ، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَشَرَهُ عُمَرَ رضي الله عنه، وَلَيْسَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه
هُوَ الَّذِي حَرَّمَهَا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ اجْتِهَادًا مِنْهُ رضي الله عنه لِأَنَّهُ يَرِغَبُ فِي أَنْ يَكْثُرَ
الاعْتِمَارُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، لِثَلَاثِ أَجْزَالِ الْبَيْتِ، وَلِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْأَكْمَلَ حَجُّ الْإِفْرَادِ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى
تَرْكِ نَهْيِ عُمَرَ رضي الله عنه لِأَنَّ أَقْلَ أَحْوَالِ النَّهْيِ الْكِرَاهَةُ، وَلَا يُوْجَدُ قَائِلٌ بِكَرَاهَةِ حَجِّ التَّمَتُّعِ وَلَا يُنْهَى عَنْهُ بِوَجْهِ
مِنْهُ الْوُجُوهُ، وَلِذَلِكَ أَوَّلُوا فَعَلَ عُمَرَ رضي الله عنه، فَهَنَّاكَ أُمُورٌ اجْتَهَدَ فِيهَا عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مُجْتَهِدِي هَذِهِ
الْأُمَّةِ، لَكِنْ كُلُّ يُوْخِذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَتْرَكُ، وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا كَمَا ذَكَرْنَا عَلَى تَرْكِ قَوْلِهِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ،
وَالْكُلُّ يَقُولُ بِمَشْرُوعِيَّتِهِ، لَا نَهْيٍ تَنْزِيهِ وَلَا نَهْيٍ تَحْرِيمٍ، فَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ
الْقَوْلَ بِالنَّسْخِ قَوْلٌ مِنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ، بَلْ هُوَ قَوْلٌ فِي مَتْنِهِ الْخَطُورَةُ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا ذَكَرَ، وَهُوَ عَلَى أَيِّ الْحَوَالِ
لَا يُوْجَدُ قَائِلٌ بِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه نَسَخَ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ بِأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ نَاسٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ عُمَرَ رضي الله عنه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان كذلك لم يجوز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر^(١).

فإن قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم. قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك^(٢).
فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر. قلنا: هذا غلط أيضاً، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون إنقراض العصر في صحة الإجماع^(٣) والله أعلم.

(١) نعم، كيف يمكن أن يكون كذلك؟ كيف يكون منسوخاً في حياة النبي ﷺ ولم يعلمه أحد لا أبي بكر ولا الصحابة الذين في زمنه ولا كل الصحابة في زمن النبي ﷺ ولا إلى يومنا هذا، لا يعلم أحد النسخ، فأين الناسخ؟ ثم أين هو من قول عمر "فلو أمضينا عليهم"؟ إذا هذا يدل على أنه كان اجتهاد منه ﷺ.
(٢) والأمة كذلك معصومة من الاجتماع على الخطأ والأولى أنها معصومة من الإجماع على الضلال - والعياذ بالله - أن الأمة تغير حكماً من نفسها أو يجمعوا على وجود ناسخ مجهول، فلا يمكن هذا، بل لا بد من وجود ناسخ معلوم.

(٣) وهذا صحيح؛ أنه متى مرّ زمن الأمة كلها فيه على قول، لم يجوز أن تكون هي على ضلالة، لأنه ﷺ قال (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) مسلم، فأين هذا في زمن أبي بكر الصديق ﷺ أين كان هذا القائل بذلك؟ ولذلك ادعاء الإجماع في هذه المسألة ادعاء غير صحيح، بل الصحيح أنه كان إجماعاً وقع فيه الاختلاف بعد ذلك، ولكن لما كان إجماعاً منقولاً من طريق الأحاد كان إجماعاً ظنياً ليس إجماعاً قطعياً، ولذلك لم نضلل من يخالف ويقول بوقوع طلاق الثلاث، ولا شك أننا نعلم أن المسألة مسألة اجتهادية فيها خلاف بين العلماء سلفاً وخلفاً، وأما من يحاول ادعاء الإجماع على أن طلاق الثلاث يجعل واحدة، فتقابل به بأنه أين هذا الإجماع على عهد أبي بكر ﷺ؟ بل كان على خلاف ذلك، وهذا الذي ذكره المازري حجة على الجمهور بلا شك، ولأنه قد كانت مدة الأمة فيها على قول ولا بد أن يكون هذا القول على الحق، لأنه لو كان هذا القول باطل لا تقطع قول النبي ﷺ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) فأين الطائفة التي كانت على الحق في هذا الوقت؟

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ بِهَا قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ ^(١)، فَقَالُوا: لَا يَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَى غَيْرِ الْمُدْخُولِ بِهَا، لِأَنَّهَا تَبَيَّنَ بِوَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ: أَنْتَ طَالِقٌ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ثَلَاثًا حَاصِلٌ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: هَذَا غَلَطٌ بَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (أَنْتَ طَالِقٌ) مَعْنَاهُ ذَاتُ طَلَاقٍ. وَهَذَا اللَّفْظُ يَصْلُحُ لِلوَاحِدَةِ وَالْعَدَدِ ^(٢)، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ (ثَلَاثًا) تَفْسِيرٌ لَهُ.

وَأَمَّا هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي لِأَبِي دَاوُدَ فَضَعِيفَةٌ، رَوَاهَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِينَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، أَيُّ مُهْلَةٍ وَبَقِيَّةِ اسْتِمْتَاعٍ لَانْتِظَارِ الْمَرَاجَعَةِ.

(١) وهذا ظاهرٌ جداً، وهو أن طلاق الثلاث قبل الدخول، بمجرد أن قال لها "أنت طالق" فقد بانت ولا عدة لها، فإذا كرر وقال أنت طالق ثانياً، فقد وقع الطلاق على أجنبية، وإذا قال لها أنت طالق ثالثة فقد وقع الطلاق على أجنبية، ولا طلاق قبل نكاح، وإذا طلق رجل امرأة أجنبية لم يقع شيئاً لأن الله ﷻ يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا)، فلا طلاق قبل زواج، وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا أثر لهذا لأنه وقع منه الطلاق قبل أن تكون زوجة له، فهذا القول قول قوي لكن لا يُخصص به الحديث، أعني أن هذا ذكر لبعض أفراد العام موافقاً له في الحكم، فلا يلزم منه أن يُخصص به ذلك العام، (كان طلاق الثلاث) لفظ عام في قوله (كَانَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ) وقال (تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ) وركانة قد دخل بامرأته بلا نزاع، إذاً هذا يدل على أن هذا لفظ عام، ذكر من ضمن أفرادها "التي لم يدخل بها"، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحتمل حتى لو أراد تأسيساً وأراد استئنافاً وطلاقاً جديداً، لم تحتمل ذلك وجعل طليقة واحدة لأنه بمجرد أن طلقها الطليقة الأولى بانت وأصبحت أجنبية، فلا يُعتد بطلاقه بعد ذلك، خلافاً أيضاً للجُمهور الذين لم يقولوا بهذا القول، فإذا لا يصح تقييد عموم حديث ابن عباس بالرواية التي ورد فيها "أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا".

(٢) بل نحن ننازع في هذا، فإن هذا أصله للواحدة.

(٣) فهو يُضعف تلك الرواية وعلى أي حال فإن ذكر بعض أفراد العام لا يُخصه ونحن نقول بها، أعني أننا نقول أن طلاق الثلاث لغير المدخول بها لا يقع إلا واحدة، أما إذا طلقها ثلاثاً بألفاظ متفرقة يقصد بها التأكيد أو لا يقصد بها الاستئناف حسبت واحدة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ)

هُوَ بَيَاءٌ مُثَنَّى مِنْ تَحْتِ بَيْنِ الْأَلْفِ وَالْعَيْنِ هَذِهِ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُوحَّدَةِ. وَهُمَا بِمَعْنَى، وَمَعْنَاهُ أَكْثَرُوا مِنْهُ وَأَسْرِعُوا إِلَيْهِ، لَكِنْ بِالْمُثَنَّى إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ وَالْمُوحَّدَةِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ فَالْمُثَنَّى هُنَا أَجُود.

وقوله: (هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ)

هُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ (هَاتِ) وَالْمُرَادُ بِهَنَاتِكَ أَخْبَارُكَ وَأُمُورُكَ الْمُسْتَغْرَبَةُ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لم يزل هناك من العلماء من يقول بقول ابن عباس رضي الله عنه وإن نُقل عنه موافقة عمر رضي الله عنه في ذلك، ولا مانع فإنه قد يُفتي بذلك موافقة من باب الزجر والتعزير لمنع الذي ارتكب الظلم من أمر مباح، كما يُجس إنسان مثلاً ومنعه من أمر مباح وهو أن يتقل في الأرض وهذا من حقه لأنه قد ارتكب أمراً محرماً، فيُمنع لزجره عن ذلك ولزجر غيره عن ذلك وعقوبة له على ذلك، فما المانع من هذا الأمر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون حكماً عاماً يُترك من أجله الإجماع الأول الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرًا من خلافة عمر، ولذلك نحن نقول أن عامة ما يُفتي به العلماء المعاصرين اليوم من أن طلاق الثلاث يُجعل واحدة ليس بمحدث من القول، وبالفعل فإن العلماء المتقدمون أكثرهم وعامتهم ومنهم الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً، لكن العلماء المعاصرين الكبار سواء كانوا مشايخ الأزهر أو السعودية أو القانون المصري والذي يأخذ بهذا المذهب وهو أن طلاق الثلاث يُجعل واحدة أخذًا بقول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى.

- وقد يسأل سائل لماذا نقول أن هناك إجماع ثم نقول المسألة خلاف سائغ؟

كما ذكرنا لأن هذا الإجماع ليس إجماعاً قطعياً وإنما هو منقول من طريق الآحاد وفيه تأويل، وهو بمنزلة الحديث المختلف في صحته ونحن نُصححه ولا نُنكر على من خالفه ممن ضعفه ورأى أن المسألة فيها منازعة واجتهاد، وأن الحديث فيها ضعيف، فهو كذلك في أمر الإجماع، لكن من رآه إجماعاً لا يجوز له أن يُخالفه، لكن الجمهور لا يرونه إجماعاً أصلاً، فبعضهم قد يشترط مسألة انقراض العصر ويقولون أنه لا بد وأن ينقرض عصر هؤلاء على نفس القول قبل أن يُغير أحدهم مذهبه أو يُغير الآخرون مذهبهم فإذا غيروا مذهبهم لم يكن إجماعاً، فهذا إجماع فيه نزاع وهو إجماع بعض العلماء في مدة ولا ينخرم ذلك العصر حتى يختلفوا، فلا يكون إجماعاً عند البعض، فهذا إجماع ظني وليس إجماعاً قطعياً، فهو بمنزلة الحديث المختلف في صحته كما ذكرنا، وليس بمنزلة الحديث المتلقى بالقبول من الأمة أو أجمع العلماء على صحته، فمخالف هذا ضال مبتدع ويُنكر عليه، لكن حديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضعف، لا يُضلل فيه المخالف.

٣ - باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ - قَالَ كَتَبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يَكْفُرُهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يَكْفُرُهَا وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آتِنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقِلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» . فَنَزَلَ (لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إِلَى قَوْلِهِ (لِنْ تَتُوبَا) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ (وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» .
 [المغافير: جمع مغفور وهو صمغ حلولة رائحة كريهة] .

من أراد مزيداً من البحث في ذلك فقد استفاد الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه القيم "زاد المعاد" في بحث هذه المسألة وإن خالفه في مسألة عدم وقوع الطلاق البدعي، لكن نوافقه فيما ذكر من وقوع طلاق الثلاث، وذكر هذه المسألة أيضاً في كتابه "إعلام الموقعين" وجمع الأقوال التي لم يزل من السلف قائل يقول بوقوع طلاق الثلاث واحدة من زمن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى ما بعد زمان الأئمة الأربعة .
 ومن يُعَدُّ اجتماع الأئمة الأربعة إجماعاً فلا عبرة بقوله، فليس هذا بإجماع باتفاقهم، فلا يوجد قائل من المجتهدين يقول بأن اجتماعهم إجماع، ولا يلزم أن يكون الإنسان متبعاً للأئمة الأربعة في كل المسائل، طالما أن الدليل قد ظهر فلا يمنع المجتهد شيء أن يأخذه .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَنَسِئْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَ لَهُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُودَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لَا . فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ - فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ . فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ وَسَاقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقَوْلِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سُودَةَ قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَذَبْتُ أَنْ أَبَادِنَهُ بِالَّذِي قُلْتُ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكَ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ قَالَ «لَا» . قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ» . قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ» . قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكَبِي (١) . [جرست: أكلت؛ العرفط: شجر له صمغ حلو يسمى المغافير؛ العكة: قربة صغيرة تتخذ وعاءاً للسمن أو العسل وهي بالسمن أخص؛ المغافير: جمع مغفور وهو صمغ حلو له رائحة كريهة؛ الفرق: الخوف والفرع].

قال أبو إسحاق إبراهيم حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشْرٍ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(١) هذه الرواية في اختلاف.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكْفَرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ))

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا) وَذَكَرَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي سَبَبِ نَزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا إِذَا قَالَ لِرِوَجَتِهِ: [أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ]:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا كَانَ طَلَاقًا، وَإِنْ نَوَى الظَّهَارَ كَانَ ظَهَارًا، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا ظَهَارٍ لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ كَفَّارَةٌ يَمِينٌ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٌ.

وَالثَّانِي أَنَّهُ لَعُوَ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، هَذَا مَذْهَبُ (١).

(١) ونحن نوافقه على كل ذلك إلا مسألة أنه إن نوى ظهاراً كان ظهاراً لأن الله ﷻ قال (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) إذا الظهار قول، أي أنه لا بد وأن يكون معه قول، وهذا لن يجرمها تحريماً مؤبداً، فهذا الذي قال لمرأته [أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ] فإنه لم يشبهها بأمه، وإنما الظهار أن يقول لها [أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي] وأنكر الله عليهم إذ قال (مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا)، فالظاهر أن كلام ابن عباس ﷺ (أَنْ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا) إلا أنه لو نوى طلاقاً، لأنها من كنيات الطلاق، وإذا طُلقت فقد حُرِّمت، فإذا نوى طلاقاً فقال [أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ] ينوي به الطلاق كان طلاقاً، أما إن نوى ظهاراً فلا يكون ظهاراً لأن الظهار لا بد فيه من القول المنكر الزور، وليس هذا بلفظ الظهار، وأما إن لم ينوِ شيئاً فهو يمينٌ يكفرها لعموم حديث ابن عباس ﷺ مع حكمه له بالرفع حيث جعل ذلك سنة رسول الله ﷺ حيث قال (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)، ولذلك نقول أن هذا أيضاً في تحريم أي حلال، فلو حُرِّمَ على نفسه طعاماً أو شرباً أو بيتاً أو منزلاً أو كلاماً أحداً، فإنه لا يصير حراماً لأنه لو قصد به التشريع لكان شركاً وهو لا يقصده، وإنما يقصد أن يلزم نفسه، فهو بمنزلة النذر، وكفارته كفارة يمين، ولا يلزمه الاستمرار في هذا التحريم الذي حُرِّمَ لأنه ليس من البر وليس من الطاعة، ولذلك نقول أنه بخلاف نذر الطاعات الذي يؤمر بالوفاء به، فلو نذر ترك مباح، أو نذر فعل مباح لا يلزمه الوفاء به وتلزمه كفارة يمين لأن هذا من باب النذر وحكمه حكم اليمين وهو يسمى يميناً باعتبار الإلزام وإن كان بعض العلماء يَنَازِعُ في تسميته يميناً لكنه حكمه حكم اليمين، فالشرع جعله من هذا الباب

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ فِي الْمُسْأَلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَذْهَبًا^(١):

أَحَدُهَا: الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا، لَكِنْ لَوْ نَوَى أَقَلَّ مِنَ الثَّلَاثِ قُبُلَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً^(٢)، قَالَ: وَبِهَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدٌ وَالْحَسَنُ وَالْحَكَمُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ وَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا غَيْرَهَا^(٣)، قَالَهُ ابْنُ أَبِي كَيْلٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيُّ.

لأنه يريد أن يلزم نفسه، فإنه لو قال "عليّ المشي" أو "عليّ ضرب فلان" أو قال "حرّمت على نفسي كذا" أو "الشيء الفلاني عليّ حرام" فكلاهما من باب واحد، والغرض منه منع النفس أو إلزامها بأمر معين هو ما يقصد باليمين عندما يحلف ويقول "والله لأفعلن"، فإذا ألزم نفسه بشيء، فإما أن يلتزم به وإما أن يكفر عن يمينه، لأن حكمه حكم اليمين.

وأما تحريمه لدينه أفطع من ذلك بكثير، فالذي يُحرم دينه على نفسه ليفعلن كذا، فتحریم الدين على نفسه فمعناه أن يترك هذا الدين، بمعنى أنه لا يكون مسلمًا، ولذلك إن كان هذا صادقًا وناويًا فعلاً أن يترك الإسلام، فإنه يكون كافرًا من الآن، وإن كان لا يقصد بذلك الخروج من الإسلام وإنما إلزام النفس بذلك، فقد ارتكب إثماً عظيماً، إذ قال هذا القول الذي يظهر منه الكفر وإن لم يقصده، والظاهر أن عليه كفارة يمين.

وأما من قال "إن لم أفعل أكون يهودياً أو نصرانياً" فهي مثل تحريم الدين على نفسه، فإن قصد التعليق الحقيقي وأنه سيصبح يهودياً فعلاً كان كافراً والعياذ بالله، لأن العزم على الكفر كفر، وأما أنه يكره ذلك جداً ويريد أن يقول أنه يكره هذا الشيء ككراهيته للكفر، فلا يكون كافراً وإن ارتكب محرماً.

(١) وابن القيم بلغها عشرين وابن حجر بلغها أربعين أظن ذلك، لكن هي عند التحقيق تصل إلى هذه المذاهب الأقل، لأنهم قد يعدوا بعض الأقوال قولاً وهي تفصيل لبعض الأقوال.

(٢) بمعنى أنه لو قال [أنت عليّ حرام] يجعلها ثلاث طلاقات ويحرمها عليه، فالذي يُحرمها طلاق الثلاث، وحتى تنكح زوجاً غيره، والحقيقة أنه حرّمها تحريماً مؤبداً، فإنها يمكن أن ترجع ثانياً بعد زواج، فلم يلتزم ما أراد أن يلتزمه وهو أن الذي يُحرمها طلاق الثلاث، فيقول أن غير المدخول بها إن قصد [عليّ الحرام] طلقه واحدة تكون واحدة وإن قصد اثنان فاثنتان وإن قصد ثلاثاً فثلاثاً لأن الواحدة تحرمها وهي لا تحرمها البتة أيضاً، فهو يقول أنه إن قال [أنت عليّ حرام] وقصد ثلاثاً تقع ثلاثاً دون تكرارها، مثلها لو قال [أنت طالق البتة] فعندهم لو قالها يكون قد طلقها ثلاثاً في مرة واحدة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالثَّالِثُ: يَقَعُ بِهِ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثٌ وَعَلَى غَيْرِهَا وَاحِدَةٌ قَالَهُ أَبُو مُصْعَبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمَالِكِيَانِ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِإِثْنَةٍ سِوَاءِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ قَالَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مَسْلَمَةَ الْمَالِكِيِّ.

وَالسَّادِسُ: أَنَّهُ يَقَعُ مَا نَوَى وَلَا يَكُونُ أَقَلُّ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ.

وَالسَّابِعُ: أَنَّهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ عَدَدًا أَوْ يَمِينًا فَهُوَ مَا نَوَى وَإِلَّا^(٢) فَلَعُو قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

وَالثَّامِنُ: مِثْلُ السَّابِعِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَالتَّاسِعُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَسَبَقَ إِضْرَاحُهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ^(٣).

وَالْعَاشِرُ: إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ بِإِثْنَةٍ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا وَقَعَ الثَّلَاثُ وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٍ وَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ فَلَعُو قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ.

وَالْحَادِي عَشَرَ: مِثْلُ الْعَاشِرِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى اثْنَتَيْنِ وَقَعَتْ قَالَهُ زُفَرٌ.

وَالثَّانِي عَشَرَ: أَنَّهُ تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ^(٤) قَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ.

(١) الإمام مالك يقول أن نيته تقبل وتحديد في غير المدخول بها، وأما المدخول بها عنده لا بد من أن ينوي ثلاثة، وأما هنا فابن أبي ليلى وابن الماجشون قالوا أنه لا تقبل نيته بل هي ثلاثة في جميع الأحوال.

(٢) أي إذا لم ينوي شيئاً.

(٣) إلا أن تفاصيل المذهب لم يقولوا به بهذا التفصيل.

(٤) وهذا الذي يرجحه ابن تيمية وابن القيم، وذلك بأن يحرر رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ويحملوا حديث ابن عباس على أنه يمين مغلظة وهذا فيه نظر، فإن قوله (يمين يكفرها) فمعلوم تكفير اليمين في كتاب الله ﷻ، فحمل حديث ابن عباس على ذلك فيه نظر، والصحيح أن حديث ابن عباس ظاهر جداً في أنها يمين، ما لم ينوي طلاق كما ذكرنا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالثَّالِثُ عَشَرَ: هِيَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ^(١).

الرَّابِعُ عَشَرَ: أَنَّهُ كَتَحْرِيمِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ أَضْلًا وَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ بَلْ هُوَ لَغْوٌ^(٢)، قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ وَأَصْبَغُ الْمَالِكِيُّ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا قَالَ لِرَوْجَتِهِ الْحُرَّةَ. أَمَّا إِذَا قَالَهُ لِأَمَةٍ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى عِتْقَهَا عَتَقَتْ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا يَكُونُ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَجَبَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هَذَا فِي الْأَمَةِ لَغْوٌ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ^(٣).

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِنَفْسِ التَّحْرِيمِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا حَرَّمَهُ مِنْ أَمَةٍ وَطَعَامٍ وَغَيْرِهِ وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ فَيَلْزِمَهُ حِينَئِذٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ إِنْ قَالَ: هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ هَذَا الْمَاءُ وَهَذَا الثَّوْبُ أَوْ دُخُولُ الْبَيْتِ أَوْ كَلَامٌ زَيْدٌ وَسَائِرُ مَا يُحَرِّمُهُ غَيْرُ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ يَكُونُ هَذَا لَغْوًا لَا

(١) والفرق بين هذا القول وقول الشافعي، في أنه إن نوى طلاقاً هل يقع به طلاق أم لا؟ والصحيح أن قول ابن عباس ليس صريحاً في نفي الطلاق إن نوى به طلاقاً، فلا يُمتنع أن يكون هو قول ابن عباس.

(١) وهذا خلاف ظاهر القرآن، لأن حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في شرب النبي ﷺ العسل ونزول الآيات، أنه حَرَّمَ العسل، ولا مانع من أنه حَرَّمَ مارية في نفس الوقت، الغرض المقصود أن تحريم الطعام والشراب الذي أحله الله فيه كفارة يمين على ظاهر القرآن وسبب النزول.

(٣) فلو قال لأمتة المملوكة [أنت عليّ حرام] وهذا الذي ورد في أن النبي ﷺ حَرَّمَ مارية وكلا الحديثين صحيح أنه حَرَّمَ مارية وحَرَّمَ العسل.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

شَيْءٍ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ، فَإِذَا تَنَاوَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْأُمِّ فِيهَا ذِكْرُنَا^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).

(١) الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين وهو قول عامة العلماء على كلام القاضي، فيلزمه كفارة يمين بنفس التحريم في الطعام والشراب وغير ذلك من الزوجات والإماء، والخلاف في الإماء والزوجات في إرادة الطلاق.

(٢) فتاوى:

- هل يُشترط النية في الطلاق المعلق على شرط؟

كما ذكرنا أن قوله [عليّ كذا] يُقصد به الإلزام فحكمه حكم النذر، فمن ضمن ذلك أن يقول [عليّ الطلاق] فالطلاق شرعاً واقع على المرأة لا على الرجل، فهي صيغة إلزام بلا شك، فقوله [عليّ الطلاق] هي مثل [عليّ حج بيت الله] إلا أن الحج طاعة والطلاق مباح إذا كان له سبب ومكروه إذا كان بلا سبب مع صحة العلاقة بينهما، فكونه يقول [عليّ الطلاق] لا يقع به طلاقاً حتى يحدث الشيء فعليه أن يُطلق - مثل من قال [عليّ حج بيت الله] فهل بذلك حج؟ فلو حصل الشيء فعليه أن يحج - فإذا لم يرد أن يُطلق بعد ما حدث الشيء، فلا أن هذا بمنزلة اليمين كما ذكرنا فقلنا فيه كفارة يمين، وهذا هو الأغلب الأعم في لفظ [عليّ الطلاق] أن أفعل كذا، أو إن فعلت كذا، أو نحو ذلك، تبقى صيغة أخرى، وهي صيغة ظاهرها التعليق وحيثيتها الإلزام والمنع وهي صيغة [إن فعلت فأنت طالق] أو [إن فعلت فامرأتى طالق]، فهذه الصيغة وإن كان ظاهرها التعليق، والتعليق معناه أنه على شرط فإذا حصل الشرط وقع الطلاق فظاهرها كذلك ونحن نقول إن قصد التعليق فلا نزاع أنه يكون واقعاً، وذلك مثل أن يقول إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا انقضى شهر صفر فأنت طالق، فهذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون من باب الحث والمنع، فهذا تعليق لا شك فيه، وأما إذا قال لها "إن خرجت فأنت طالق"، "إن تكلمت معي في هذا الأمر فأنت طالق" فهذا يحتمل أن يقصد به التعليق حقيقة وهو الظاهر ويحتمل أن يقصد به الحث أو المنع وهو لا يريد طلاقها ويكره ذلك ويكره أن تفعل ما حذرها منه، فهذا حقيقة إلزام مثل النذر وصيغته تعليق، فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء وجمهورهم على وقوعه إن كان معلقاً، بل في قوله [عليّ الطلاق] أكثرهم يوقعه أيضاً فيرون أن معنى [عليّ الطلاق] عند الناس أن الطلاق يلزمني، وإن كان عند التأمل أن هذا ليس مقصوداً عند الناس بل يقصدون به يميناً بلا شك وهي صيغة إلزام، لكن صيغة التعليق تحتمل أنه لا يريد عسرتها بالفعل، فهذا قد يكون قاصداً للتعليق وناوي الطلاق، وحينها نسأله عن نيته، هل كنت تنوي ساعتها الطلاق؟، فلو كان ناوياً فقد وقع الطلاق بخروجها، أما أنه إن قصد منعها ولا يريد طلاقاً، فهذه قد وردت صيغة في عصر الصحابة رضي الله عنهم في العتق، أفنى الصحابة فيها أنها يمين تكفر حين قالت امرأة عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، والعتق الشرع متشوف إليه، وقد ندمت على قولها، وقولها صيغة تعليق والمقصود واضح من أنها تريد إلزام نفسها بالتفريق بين الرجل وبين امرأته وقد ندمت على

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَوْلُهَا: (فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةَ)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (فَتَوَاطَيْتُ) وَأَصْلُهُ (فَتَوَاطَأْتُ) بِأَلْهَمْزٍ أَيْ اتَّفَقْتُ.

قَوْلُهَا: (إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ)

ذلك ولا تريد أن تُعتق عبيدها وتريد أن تتوقف عن التفريق بين الرجل وبين امرأته لأن الشرع لعن من خبب امرأة على زوجها، فأفتاها ثلاثة من الصحابة بأن عليها أن تُكفر عن يمينها، ولذلك جعلوا هذه الصيغة بمنزلة اليمين والتحريم والإلزام طالما قصد ذلك، ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ أن الطلاق المعلق على شرط لا بقصد التعليق فهو لا يريد الطلاق حقيقة ولا يقصد الطلاق، أن حكمه حكم الإلزام والمنع للنفس، فهو على حديث ابن عباس مثل تحريم الرجل امرأته يمين يُكفرها وأخذ ذلك من فتوى الصحابة في العتق وقالوا لا يُعتق عليها العبيد وعليها كفارة يمين، ويظل عبيدها ملكاً لها، وهذا القول هو الذي أخذ به القانون المصري أيضاً ولجنة الفتوى بالأزهر واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة وعامة المعاصرين من المفتين يأخذون بهذا القول أيضاً فيما علمت، وإن كانت المسألة عند الأئمة الأربعة أن تعليق الطلاق واقع طلاق مثل طلاق الثلاث يجعلونه ثلاثاً، وهو خلاف سائغ بلا شك، فمسائل [طلاق الثلاث وقوله [عليّ الطلاق] وقوله [أنت عليّ حرام] ومسألة الطلاق المعلق على شرط [إن فعلت فأنت طالق] لا بقصد التعليق] مسائل فيها الخلاف السائغ، ونحن نرى أن الصحيح فيها:

- أن الطلاق المعلق على شرط بقصد التعليق الحقيقي من إرادة الطلاق يقع طلاقاً وأما إذا كان صيغته تعليق وحقيقته إلزام أو منع فإنه لا يلزمه الطلاق بل يلزمه كفارة يمين إن لم يُطلق، وإن طلق فقد وقع.
- وأما قوله [عليّ الطلاق] فهو في الأصل يمين ما لم ينوي ما قاله العلماء "من أن الطلاق واقعٌ مني"، وهذه النية في الأغلب في هذه الصيغة غير موجودة، ولذلك لو لم يحدد نيته ولم يكن له نية، نقول أن عليه كفارة يمين.

- وأما من قال [إن فعلت فأنت طالق] فإن لم يجزم بأنه لا يريد الطلاق، فظاهرها التعليق.

– الأئمة الأربعة يجعلون طلاق الثلاث سواء كان بلفظ الثلاث أو بالتكرار أو باللفظ أو بقوله البتة، يقع عندهم ثلاثاً، فلو قال لها [أنت طالق بالثلاثة] (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) (أنت طالق طالق طالق) (أنت طالق البتة)] كل هذا عندهم يقع ثلاثاً، وليس عندهم اعتبار للنية، ويؤولون حديث ابن عباس على التأكيد، ويقولون هذا في الزمن الأول عند صدق الناس أما الآن فلا نصدق أحداً، فعند الجمهور لو قال "والله ما قصدت إلا واحدة" يقولون وقعت ثلاثة، والمسألة خلاف سائغ لذا أقول الراجح عندي أن طلاق الثلاث يقع واحدة، إلا إذا كرر لفظ الطلاق بنية التجديد تقع ثلاثة.

– هل يجوز الرجوع في الهبة بعد ما تقبض؟ لا يجوز الرجوع فيها لقول النبي ﷺ (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) متفق عليه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيَغِينِ مُعْجَمَةٌ وَفَاءٌ وَبَعْدَ الْفَاءِ يَاءٌ هَكَذَا هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، وَأَمَّا الْمَوْضِعَانِ الْآخِرَانِ فَوَقَعَ فِيهِمَا فِي بَعْضِ النُّسخِ بِالْيَاءِ وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا. قَالَ الْقَاضِي: الصَّوَابُ إِثْبَاتُهَا لِأَنَّهَا عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ الَّتِي فِي الْمُفْرَدِ، وَإِنَّمَا حُذِفَتْ فِي ضَرُورَةِ الشُّعْرِ وَهُوَ جَمْعٌ مَغْفُورٌ، وَهُوَ صَمْنٌ حُلُوٌ كَالنَّاطِفِ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ يَنْصَحُهُ شَجَرٌ يُقَالُ لَهُ: الْعُرْفُطُ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ يَكُونُ بِالْحِجَازِ وَقِيلَ إِنَّ الْعُرْفُطَ نَبَاتٌ لَهُ وَرَقَةٌ عَرِيضَةٌ تَفْتَرِشُ عَلَى الْأَرْضِ لَهُ شَوْكَةٌ حَجَنَاءُ وَثَمَرَةٌ يَبْضَاءُ كَالْقُطْنِ مِثْلُ زَرِّ الْقَمِيصِ خَيْثُ الرَّائِحَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَزَعَمَ الْمُهَلَّبُ أَنَّ رَائِحَةَ الْمُغَايِرِ وَالْعُرْفُطِ حَسَنَةٌ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَخِلَافُ مَا قَالَهُ النَّاسُ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعُرْفُطُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاءِ وَهُوَ كُلُّ شَجَرٍ لَهُ شَوْكٌ وَقِيلَ رَائِحَتُهُ كَالنَّبِيدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ. قَوْلُهَا: (فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتَ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ فَتَزَلْ: (لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ))

هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي سَبَبِ تَرْكِ الْعَسَلِ وَفِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ مَارِيَةٍ (١).

(١) وليس في كتب الفقه فقط بل هو ثابت في الحديث وإسناده صحيح. ففي سنن البيهقي (١٥٤٧٣) عَنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمَهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرَهَا فِي الْمَنْزِلِ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ فَأَصَابَ مِنْهَا فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَجَاءَتْ حَفْصَةَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَفْعَلُ هَذَا فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي قَالَ: «فَأْتِيهَا عَلَى حَرَامٍ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا». فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إِلَى قَوْلِهِ (وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) فَأَمَرَ أَنْ يَكْفَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيُرْجَعَ أُمُّهُ. وَفِي سُنَنِ الدَّارِقُطْنِيِّ (٤٠٥٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَامَ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدَتْهُ حَفْصَةُ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُ تَدْخُلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ يَبْنِ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهَا «لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَى حَرَامٍ إِنْ قَرَّبَتْهَا». قَالَتْ حَفْصَةُ فَكَيْفَ تَحَرِّمُ عَلَيْكَ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفَ فِي سَبَبِ نَزُولِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فِي قِصَّةِ الْعَسَلِ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ مَارِيَةِ جَارِيَتِهِ وَحَلَفَ أَنْ لَا يَطَّأَهَا.

قَالَ: وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَوْجَبَ بِالتَّحْرِيمِ كَفَّارَةَ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) لِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ: " وَاللَّهِ لَا أَطَّأُهَا " ثُمَّ قَالَ: " هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "، وَرُويَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ حَلِيفِهِ عَلَى شُرْبِهِ الْعَسَلِ وَتَحْرِيمِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ^(١)، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: " لَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ أَلَّا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا ".

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شُرْبِ الْعَسَلِ: " لَنْ أَعُودَ إِلَيْهِ أَبَدًا " وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا، لَكِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ هُنَاكَ يَمِينٌ^(٢). قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْآيَةِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي التَّحْرِيمِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَهَكَذَا يُقَدِّرُهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَمُوافِقوهم.

قَوْلُهَا: (فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ)

وَهِيَ جَارِيَتُكَ فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرُبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَفْصَةَ « لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ ». فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَرَاهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (لَمْ تَحْرُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) الْآيَةَ. وَقَدْ يُسْأَلُ: مَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ قِصَّةِ مَارِيَةِ وَالْعَسَلِ؟ وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهَا قَدْ حَدَّثَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَنَزَلَتْ الْآيَةُ بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا (لَمْ تَحْرُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْعَسَلِ، فَإِنْ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عَمُومِ الْآيَةِ، فَتَزَلَّتْ الْآيَةُ بِالسَّبِيحِينَ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، طَالَمَا صَحَّ الْإِسْنَادُ فَلَا مَانِعَ مِنْ وَجُودِ سَبِيحِينَ عَلَى نَزُولِ آيَةٍ، إِذَا كَانَ لَفْظُهَا عَامًا يَصْلُحُ لِلْسَّبِيحِينَ وَغَيْرِهِمَا.

(١) وَالصَّحِيحُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ ثَابِتٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكْفَرُهَا) وَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا) وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)، فَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الرِّسُولَ حَرَّمَ مَارِيَةَ أَوْ حَرَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ.

(٢) لَا يَلِيزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِبًا بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ نَفْسُهُ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ خُصُوصًا وَابْنُ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِقَوْلِهِ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وفي الرواية التي بعدها: (أَنَّ شُرْبَ الْعَسَلِ كَانَ عِنْدَ حَفْصَةَ)
 قَالَ الْقَاضِي: ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ الَّتِي شَرِبَ عِنْدَهَا الْعَسَلَ
 زَيْنَبُ، وَأَنَّ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَلَيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ^(١)، وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةَ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ
 هِشَامٍ أَنَّ حَفْصَةَ هِيَ الَّتِي شَرِبَ الْعَسَلَ عِنْدَهَا، وَأَنَّ عَائِشَةَ وَسَوْدَةَ وَصَفِيَّةَ مِنَ اللَّوَاتِي
 تَظَاهَرْنَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ^(٢).

قَالَ النَّسَائِيُّ: إِسْنَادُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ صَحِيحٌ جَيِّدٌ غَايَةٌ. وَقَالَ الْأَصْبَلِيُّ: حَدِيثُ حَجَّاجٍ
 أَصَحُّ وَهُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاكْتَمَلُ فَائِدَةٍ - يُرِيدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنْ تَظَاهَرَا
 عَلَيْهِ) فَهُمَا اثْنَتَانِ لَا ثَلَاثَ، وَأَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ كَمَا قَالَ فِيهِ، وَكَمَا اعْتَرَفَ بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه^(٣).
 وَقَدْ انْقَلَبَتِ الْأَسْمَاءُ عَلَى الرَّاوي فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى. كَمَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ

(١) الإمام مسلم من عادته أنه يذكر أرجح الروايات عند الاختلاف أولاً، فيُصدر الباب بأرجح
 الروايات عنده عند الاختلاف، والظاهر أن القصة واحدة ولذلك يُلجأ إلى الترجيح والجمع فيه تكلف
 شديد، فمحاولة الجمع بين من المتظاهرتين عليه أنها مرة عائشة وحفصة ومرة أخرى عائشة وصفية
 وسودة كلامٌ فيه ضعف شديد خصوصاً مع اتحاد القصة، والظاهر أن هذا خطأ من بعض الرواة وأما
 الراجح فالذي يُرجحه أهل الحديث هو أن عائشة وحفصة لورود ذلك من عدة أحاديث:
 الأول حديث عائشة الذي ذكره مسلم في أول الباب.

الثاني ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ظَلَمَ
 سَنِينَ يُرِيدُ أَنْ يُسْأَلَ عَنِ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ
 حَرِيصًا عَلَى أَنْ أُسْأَلَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الْمُرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا {إِنْ تَوْبَا
 إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلْتُ وَمَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى
 يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ لَهُمَا {إِنْ تَوْبَا إِلَى
 اللَّهِ} فَقَالَ وَاعْجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. (البخاري).

(٢) وهذا هو الصحيح، لأن الباب هنا باب ترجيح.
 (٣) فعمرو رضي الله عنه أدري بابتها، ولو كان على الرواية الثاني لكانت التي سقته العسل حفصة فستكون خارجة
 عن التظاهر، والله أعلى وأعلم، فكيف وأبوها هو الذي يعترف بذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أَنَّهَا فِي قِصَّةِ الْعَسَلِ لَا فِي قِصَّةِ مَارِيَةِ الْمُزَوِّيِّ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَمْ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ ^(١). قَالَ النَّسَائِيُّ: إِسْنَادُ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْعَسَلِ جَيِّدٌ صَحِيحٌ غَايَةٌ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ هَذَا: الصَّوَابُ أَنَّ شُرْبَ الْعَسَلِ كَانَ عِنْدَ زَيْنَبٍ ^(٢). قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) لِقَوْلِهِ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)، هَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ اخْتِصَارٌ، وَتَمَامُهُ: [وَلَنْ أَعُودَ إِلَيْهِ وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا] كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي مَعْنَى السَّرِّ، وَقِيلَ: بَلْ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ مَارِيَةِ وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ ^(٣). قَوْلُهَا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِالْحُلُوءِ هُنَا كُلُّ شَيْءٍ حُلُوٍّ وَذَكَرَ الْعَسَلَ بَعْدَهَا تَنْبِيْهَا عَلَى شُرَافَتِهِ وَمَزِيَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ، وَالْحُلُوءُ بِالْمُدِّ. وَفِيهِ جَوَازُ كُلِّ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ وَالْمُرَاقَبَةَ لَا سِيَّيَا إِذَا حَصَلَ اتِّفَاقًا ^(٤).

(١) بل الصحيح أنها ثبتت.

(٢) نعم هو كذلك، ولكن لا مانع من ورود سبب آخر كما ذكرنا خصوصاً مع حديث ابن عباس (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يَكْفُرُهَا).

(٣) أي أنه عندما أراد أن يتناول مارية في بيت حفصة قال ﷺ « فَإِنَّهَا عَلَى حَرَامٍ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا ». فَأَنْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ، وقوله (ولن أعود) أي أنه قد حرمها على نفسه ﷺ إرضاءً لحفصة التي وقع الأمر في بيتها.

(٤) أي دون أن يتعلق به قلب المرء، فالرسول ﷺ كان يأكل ما وجد، فحين يوجد شيء وكان يُحِبُّهُ، فإن تناوله وأكله لا يُنَافِي الزُّهْدَ، فلا مانع إذاً أن يُحِبَّ الْإِنْسَانُ شَيْئًا حُلُوًّا وَيَتَنَاوَلَهُ، وَلَا يَتَعَبَدُ الْمُؤْمِنُ بِتَرْكِ مَا يُحِبُّ طَالَمَا كَانَ حَلَالًا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَوْلُهَا: (فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَذْنُو مِنْهُنَّ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا يَقُولُهُ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ قَسَمَ بَيْنَ نِسَائِهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي النَّهَارِ إِلَى بَيْتِ غَيْرِ الْمُقْسُومِ لَهَا لِحَاجَةٍ وَلَا يَجُوزُ الْوَطْءُ ^(١).

قَوْلُهَا: (جَرَسَتْ نَحْلَهُ الْعُرْفُطُ) هُوَ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ وَالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ أَيُّ أَكَلَتْ الْعُرْفُطُ لِيَصِيرَ مِنْهُ الْعَسَلُ ^(٢). قَوْلُهَا: (وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَمَنَاهُ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ.

أَيُّ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ، يُقَالُ: مِنْهُ حَرَمْتُهُ وَأَخَرَمْتُهُ، وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهِذَا) مَعْنَاهُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُفْيَانَ صَاحِبَ مُسْلِمٍ سَاوَى مُسْلِمًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَرَوَاهُ عَنْ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ وَاحِدٍ عَنْ أُسَامَةَ فِعْلًا بِرَجُلٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فالدنو يمكن أن يكون اللمس والتقبيل ونحو ذلك ولا يجوز الوطء، فالجماع هو المحرّم، وهذا هو الصحيح في مسألة جواز الدخول على بعض نساءه غير صاحبة النوبة نهاراً لحاجة، ولا يدخل ليلاً إلا لضرورة، كما ذكرنا من قبل، والحاجة أقل من الضرورة، فالضرورة فيها فوات أحد ضرورات الإنسان الخمس، كأن تختصر إحداهن مثلاً فيشهداها أو يوجد حريق في الدار أو ثعبان أو نحو ذلك مما يخاف منه فوات مصالح الإنسان الضرورية الخمس، أما للحاجة فلا يجوز الذهاب ليلاً، بل يجوز نهاراً كأن يحتاجون شيئاً أو يتابع الأولاد ونحو ذلك، ولكن لا يجوز الوطء نهاراً ولا ليلاً لغير صاحبة النوبة. ومرور النبي ﷺ ليلاً على نساءه التسع بغسل واحد ثابت، ولكنه كما ذكرنا دليل على أن القسم لم يكن واجباً عليه ﷺ، أو أن يكون ذلك برضى صاحبة النوبة، والإجماع منعقد على أن غير النبي ﷺ لا يجوز له أن يجمع ليلاً ولا نهاراً غير صاحبة النوبة إلا برضى صاحبة النوبة.

(٢) ولذلك ظهر في هذا العسل الرائحة الغير طيبة، وكل هذا الكلام كان كذباً غير صحيح، وكانت ذنباً تابت إلى الله ﷻ منه، ولم يكن يوجد منه ﷻ هذا الريح.

٤ - باب بيان أن تخير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ - وَالْفُظْلُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ «إِنِّي ذَاكِرُكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ». قَالَتْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لِيَا مِرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْوَاحَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْوَاحَ الْآخِرَةَ. قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مَتَا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ (تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَيُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتَ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُؤْثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي.

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أَبَالِي خَيْرْتُ أَمْرَاتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ نِسَاءٍ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِيَاةٍ لَمْ يُؤْذَنُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ - قَالَ - فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاِسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا - قَالَ - فَقَالَ لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتُ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَّاتُ عَنْقَهَا . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ « هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ » . فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ بَجَأٍ عَنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ بَجَأٍ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . فَقُلْنَا وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اغْبَزَلْنَهُ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ) حَتَّى بَلَغَ (لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا) قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أَحَبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبُوبَكْرٍ » . قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبُوبَكْرٍ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتَ . قَالَ « لَا تَسْأَلْنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنًّا وَلَا مُتَعَنًّا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبْسِرًا » .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

[وجأت: طعنت؛ الواجم: من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام].

قوله لها^(١): (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرُ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ إِلَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ) إِنَّمَا بَدَأَ بِهَا لِفَضِيلَتِهَا.

وقوله ﷺ: (فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي)

مَعْنَاهُ مَا يَضُرُّكَ إِلَّا تَعْجَلِي، وَإِنَّمَا قَالَ لَهَا هَذَا شَفَقَةً عَلَيْهَا وَعَلَى أَبَوَيْهَا، وَنَصِيحَةً هُمْ فِي بَقَائِهَا عِنْدَهُ ﷺ، فَإِنَّهُ خَافَ أَنْ يَحْمِلَهَا صَغَرُ سِنِّهَا وَقِلَّةُ تَجَارِبِهَا عَلَى اخْتِيَارِ الْفِرَاقِ، فَيَجِبُ فِرَاقُهَا فَتَضَرُّ هِيَ وَأَبَوَاهَا وَبَاقِي النَّسْوَةِ بِالْإِقْتِدَاءِ بِهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعَائِشَةَ ثُمَّ لِسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ.

وَفِيهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْخَيْرِ وَإِيثَارِ أُمُورِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا.

وَفِيهِ نَصِيحَةُ الْإِنْسَانِ صَاحِبِهِ وَتَقْدِيمُهُ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ أَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ.

قَوْلُهَا: (إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُؤْثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا)

هَذِهِ الْمُنَافَسَةُ فِيهِ ﷺ لَيْسَتْ لِجُرْدِ الْإِسْتِمْتَاعِ وَلِطُلُقِ الْعِشْرَةِ وَشَهَوَاتِ النُّفُوسِ وَحُظُوظِهَا الَّتِي تَكُونُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ، بَلْ هِيَ مُنَافَسَةٌ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالْقُرْبِ مِنْ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ وَفِي خِدْمَتِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ وَحَوَائِجِهِ

(١) أي عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَتَوَقَّعَ نُزُولَ الرَّحْمَةِ وَالْوَحْيِ عَلَيْهِ عِنْدَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلُهُ فِي الْقَدَحِ (لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا) ^(١) وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

قَوْلُهَا: (خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا) وَفِي رِوَايَةٍ (فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا)

وَفِي رِوَايَةٍ (فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا) وَفِي رِوَايَةٍ (فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا).

وَفِي بَعْضِ النُّسخ: (فَلَمْ يَعُدُّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا)

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ خَيْرَ زَوْجَتِهِ فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَعُ بِهِ فُرْقَةٌ ^(٢).

(١) أَي تَبَرُّكًا بِأَثَارِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ ». فَقَالَ الْغُلَامُ لَا. (وَاللَّهُ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا). قَالَ فَتَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ. [متفق عليه]، فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى فَمِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ، إِنَّمَا كَانَ يَسْتَأْذِنُ تَطْيِيبًا لَخَاطِرِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَتْ (إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ) إِذَا لَيْسَ إِلَيْهَا وَإِنَّمَا هُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ زَوَاجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ دَاخِلَاتٌ فِي هَذَا الْعُمُومِ وَلَيْسَ فَقَطِ الْوَاهِبَاتِ أَنْفُسَهُنَّ لِأَنَّهَا قَالَتْ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) (إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا) فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُنَّ دَخِلْنَ فِي الْعُمُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ، فَيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْقِسْمِ عَلَيْهِ ﷺ، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا مِنْ خِصَائِصِهِ، وَأَنَّ الْقِسْمَ عَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا أَنَّ الْبَعْضَ يُخَالِفُ فِي وَجُوبِ الْقِسْمِ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَأَعْنِي بِالْإِجْمَاعِ وَجُوبَ الْقِسْمِ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَتْ لَهُ عِدَّةُ زَوَاجَاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدُورُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسَمَ.

(٢) أَي مَجْرَدِ التَّخْيِيرِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا "أَخْتَارِنِي أَوْ نَفْسِكَ"، أَوْ قَالَ لَهَا "أَنْتِ حُرَّةٌ فِي أَنْ تَخْتَارِنِي أَوْ تَخْتَارِي نَفْسَكَ" وَلَمْ يَنْوِي بِذَلِكَ أَنَّ حُرَّةَ مَنِي، فَهَلْ يُعَدُّ طَلَاقًا بِمَجْرَدِ التَّخْيِيرِ؟ فَإِنْ لَمْ يَنْوِي طَلَاقًا وَإِنَّمَا خَيْرَهَا فَقَطْ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَكَأَنَّ الَّذِي خَيْرَهَا وَكُلَّهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، فَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي أَوْ طَلَقْتُ نَفْسِي، طَلَقْتُ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَصْمَةَ كَمَا يَصْطَلِحُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَى تَسْمِيَّتِهَا فِي يَدِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا كَذَلِكَ.

وَلَيْسَ مَعْنَى أَنَّ لَهَا الْعَصْمَةَ أَنْ تَقُولَ لَهُ "أَنْتَ طَالِقٌ" كَمَا يَعْتَقِدُ بَعْضُ الْجَهْلَةِ، بَلْ إِذَا قَالَتْ ذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، بَلْ تَقُولُ "أَنَا طَالِقٌ"، أَوْ "طَلَقْتُ نَفْسِي"، أَوْ "اخْتَرْتُ نَفْسِي"، إِذَا خَيْرَهَا، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا نَوْعٌ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْحَسَنِ وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَفْسَ التَّخْيِيرِ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ سَوَاءٌ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا أَمْ لَا، وَحَكَاهُ الْحَطَّابِيُّ وَالنَّقَّاشُ عَنْ مَالِكٍ.

قَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ هُوَ مَذْهَبُ ضَعِيفٍ مَرْدُودٍ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَاجِبًا) هُوَ بِالْجِيمِ.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: هُوَ الَّذِي اشْتَدَّ حُزْنُهُ حَتَّى أَمْسَكَ عَنْ الْكَلَامِ، يُقَالُ: وَجَمَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَجُومًا^(١).

قَوْلُهُ: (لَأَقُولَنَّ شَيْئًا يُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (أُضْحِكَ النَّبِيَّ ﷺ)

فِيهِ اسْتِحْبَابٌ مِثْلُ هَذَا، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَأَى صَاحِبَهُ مَهْمُومًا حَزِينًا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَهُ بِمَا يُضْحِكُهُ أَوْ يُشْغِلُهُ وَيُطِيبَ نَفْسَهُ.

وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ^(١).

من التوكيل، فله أن يוכלها في طلاق نفسها، وله أن يرجع عن ذلك، إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا لو اشترطت ذلك عند العقد هل يصبح شرطاً لازماً على الدوام وليس له الرجوع أم له أن يرجع؟ أبو حنيفة رحمه الله وبه يأخذ القانون المصري أنه ليس له الرجوع لأن هذا من الشروط الجائرة التي هي من أحق ما وفيت من الشروط ما استحلت من الفروج وهو داخل في عموم ذلك وليس محرماً، ولو كان محرماً أو نقصاً في الرجولة كما يزعم البعض فما كان ليفعله النبي ﷺ، بل هذا من حسن العشرة وعدم إجبار المرأة أن تعيش مع من تكره ولو كان واسع العيش.

(١) فهذه قصة أخرى غير قصة عمر ؓ ودخوله عليه في المشربة وحده، فيلدوا أن هذا كان في أول الأمر، وقصة عمر في آخره، وقد ظل النبي ﷺ معتزلهن شهراً، لأنه قال في الرواية (فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عَنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عَنْدهُ. فَقُلْنَ وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً أَبَداً لَيْسَ عَنْدهُ ثُمَّ اعْتَزَلْنِ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ)) فالمرأة التي كان عمر قد دخل إلى المشربة ورسول الله ﷺ وحده كانت آخر الشهر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَوَجَّاتُ عَنْقَهَا) وقوله: (يَجَأُ عَنْقَهَا) هُوَ بِالْجِيمِ وَبِالْهَمْزَةِ يُقَالُ (وَجَأَ يَجَأً) إِذَا طَعَنَ (٢).

٥ - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى (وإن تطاهرا عليه).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ سِمَاكِ أَبِي زَمِيلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ - قَالَ - دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يُنْكِتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بَعِيَّتُكَ. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُحِبُّكَ. وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَقْتُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَبَكَتُ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرِبَةِ. فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أَسْكفَةِ الْمَشْرِبَةِ مُدَلَّ رِجْلِيهِ عَلَى بَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جَذَعٌ يَرْقِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُنَحِّدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(١) وكذلك فضيلة لعمر رضي الله عنه، لأنها قامة إلى ابنتيهما يوجئان أعناقهما، وانظر إلى قول عمر رضي الله عنه في الرواية الآتية (وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبِ عَنْقِهَا لَأُضْرِبَنَّ عَنْقَهَا) رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من امتثال أمر النبي ﷺ، بمعنى أنه لو أمره النبي ﷺ أن يقتل ابنته ويضرب عنقها وهي من أحب أولاده إليه وحرص على مصلحتها حرصاً شديداً، ومع ذلك لو أمره النبي ﷺ على أن يقتلها ويضرب عنقها لفعل، رضي الله عن عمر.

(٢) أي يضربها في رقبتها.

ﷺ . فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئاً ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله ﷺ فإني أظن أن رسول الله ﷺ ظن أنني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله ﷺ بضرب عنقها لأضربن عنقها . ورفعت صوتي فأومأ إلى أن أركه فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير فجلست فأدني عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله ﷺ فإذا أنا بقبضة من شعر نحو الصاع ومثلها قرطاً (١) في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق - قال - فابتدرت عيناى قال «ما يبكيك يا ابن الخطاب» . قلت يا نبي الله ومآلى لأبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانة لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصرو وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله ﷺ وصفوته وهذه خزانة . فقال «يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا» . قلت بلى - قال - ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول وتركت هذه الآية آية التخيير (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر) وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي ﷺ فقلت يا رسول الله اطلقهن قال «لا» . قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكبون بالحصي يقولون طلق رسول الله ﷺ نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال «نعم إن شئت» . فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كثر فضحك وكان من أحسن الناس ثغراً ثم نزل نبي الله ﷺ وتركت فنزلت أنشبت

(١) القرط مادة توضع على الجلد المدبوغ ليجف مثل الملح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بِالْجَذْعِ وَبَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ يَدُهُ ^(١) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتُ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَتَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطْلَقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ. وَبَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ.

[أفيق: الجلد الذي لم يتم دباغه؛ الأسكفة: عتبة الباب؛ المشربة: الغرفة العالية؛ عيبك: أهلك أي اشتغل بأهلك ودعني؛ القرظ: شجر يدبغ به؛ كشر: تبسم حتى ظهرت أسنانه؛ التقير: الجذع المنقور يجعل فيه الدرج يصعد عليه إلى الغرف].

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ مَكُنْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بَعْضُ الطَّرِيقِ عَدَلُ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَعَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ - قَالَ - وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لِهِنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرِ أَلْتِمَرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لَكَ أَنْتِ وَلَمَّا هَا هُنَا وَمَا تَكْلِفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتِ

(١) فعمرو ﷺ يخاف أن يقع وهو نازل من على الجزع الذي جعل سُلماً، والنبي ﷺ كأنه يمشي على الأرض المستوية.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَإِنْ ابْنُكَ لَتَرَأِجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانِ . قَالَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرَجَ مَعَانِي حَتَّى أَدْخَلَ عَلَيَّ حَفِصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بِنْتُ إِيَّاكَ لَتَرَأِجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانِ . فَقُلْتُ حَفِصَةَ وَاللَّهِ إِنْ لَتَرَأِجَعُهُ . فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحْذَرُكَ عِقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بِنْتُ لَا تَغُرِّيكَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا ^(١) . ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخَلَ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ لِقَرَاتِي مِنْهَا فَكَلِمَتُهَا فَقُلْتُ لِي أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَةَ الْخَطَابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ . قَالَ فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا كَسَرْتَنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَخُنُ حِينَئِذٍ تَخَوُّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانٍ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَاتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِي يَدُقُ الْبَابَ وَقَالَ اقْتَحِ اقْتَحِ . فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ . فَقُلْتُ رَغِمَ أَفُّ حَفِصَةَ وَعَائِشَةَ . ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبِي فَأَخْرَجَ حَتَّى جِئْتُ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرِئِهِ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ^(٢) وَغِلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدٌ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ . فَأَذِنَ لِي . قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلِّي حَصِيرٌ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمَ ^(٣) حَشَوْهَا لَيْفٌ وَإِنْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرْظًا مَضْبُورًا ^(٤) وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتُ فَقَالَ «مَا يُبْكِيكَ» . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَسَرَى وَقِصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لِهَمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ» .

(١) يعني عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) أي بجذع من النخل.

(٣) من آدم: أي من جلد.

(٤) مضبورا أي مجموعا.

[الأهب: جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ؛ المضبور: المجموع؛ القرظ: شجريد يغ به].
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حِمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ
بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ
كَتَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرَأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ .
وَزَادَ فِيهِ وَأُتِيَ الْحُجْرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ .
وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ إِلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ - وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ
لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِأَدَاوَةٍ
مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصِيبُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
مَنْ الْمَرَأَتَانِ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ . [الإداوة: إناء صغير من جلد] .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ - وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالَ ابْنُ
أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا
كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَيَبْرَزُ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ قُتُوبًا
فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لُهُمَا (لَنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) قَالَ عُمَرُ وَاعْجَبَا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهُ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ
يَكْتُمْهُ - قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقُوا نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ - قَالَ - وَكَانَ مِنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تَرَا جَعْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَا جَعْنِي . فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَا جَعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَرَاكِ النَّبِيَّ ﷺ لِيرَا جَعْنَهُ وَتَهْجُرَهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . فَاِنْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَرَا جَعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ نَعَمْ . فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَخَسِرَ أَقَامُنْ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا تَرَا جَعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكَ وَلَا يَغْرَبُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قَالَ وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكُنَّا تَتَاوَبُ التَّزْوِيلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا تَتَحَدَّثُ أَنْ غَسَّانَ تَتَعَلَّ الْخَيْلَ لَتَغْزُوا فَتَزِلْ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ . فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَانًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَى يَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطْلَقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَذَا مُعْزَلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرِئَةِ . فَأَتَيْتُ غَلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَاِنْطَلَقْتُ حَتَّى اتَّهَيْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغَلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ . فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَوَكَيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغَلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ ^(١) قَدْ أَثَرُ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطْلَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ

(١) رمل حصير أي نسج حصير.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

إِلَى وَقَالَ «لَا». فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضِبْتُ عَلَى أَمْرَاتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تَرَا جَعْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَا جَعْنِي. فَقَالَتْ مَا تَنْكَرُ أَنْ أَرَا جَعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيَرَا جَعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مِنْ فَعَلِ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَقْبَامُنَّ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَغَضِبَ رَسُولُهُ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكْتَ فَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا تَغْرُتْكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ. فَبَسَمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ». فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهْبَا ثَلَاثَةَ فَلَئِنْ أَدْعَى اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوسَعَ عَلَى أُمِّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسٍ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ «أَفِي شَكِّ أَنْتِ يَا ابْنَةَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مُوجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأُ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعْدُهُنَّ. فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - ثُمَّ قَالَ - يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرُ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَى الْآيَةِ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ) حَتَّى يَلْغَ (أَجْرًا عَظِيمًا) قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُنَا لِيَاْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوْفَى هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْوَاحَ الْآخِرَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَرْزَةَ أَنَّ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَائِشَةُ قَالَتْ لَا تُخْبِرُ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَكَمْ يُرْسِلُنِي مُتَعَنًّا». قَالَ قَتَادَةُ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ مَا لَتْ قُلُوبُكُمْ^(١).

قوله: (عَنْ سَمَاءَ ابْنَةِ أَبِي زَمِيلٍ) هُوَ بَضْمُ الزَّايِ وَقَفَّحُ الْمِيمِ.

قوله: (فَإِذَا النَّاسُ يُنْكِتُونَ بِالْحَصَى)

هُوَ بَتَاءٌ مُثْنَاءٌ بَعْدَ الْكَافِ أَيْ يَضْرِبُونَ الْأَرْضَ كَفَعْلِ الْمُتَهَمُومِ الْمُفَكِّرِ.

قوله: (عَلَيْكَ بِعَيْتِكَ)

هِيَ بِالْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ ثُمَّ يَاءٌ مُثْنَاءٌ تَحْتَ ثُمَّ يَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، وَالْمُرَادُ عَلَيْكَ بِوَعْظِ ابْنَتِكَ حَفْصَةَ.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الْعَيْبَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَعَاءٌ يَجْعَلُ الْإِنْسَانُ فِيهِ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَنَفِيسَ مَتَاعِهِ

فَسَبَّهَتْ ابْنَتَهُ بِهَا^(٢).

(١) هذا الحديث عظيم القدر وهو في بيان منزلة الرسول ﷺ ومنزلته عند الله ﷻ، وبيان حب الصحابة ﷺ لرسول الله ﷺ وكيف كانت منزلته عند الصحابة ﷺ، وفيه فضيلة لأزواج النبي ﷺ بعد توبتهن إلى الله ﷻ، وأن الله أعد لهن الأجر العظيم لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وصرن محسنات كما شهد القرآن بذلك، فتبأ لمن يطعن فيهن بعد شهادة القرآن لهن.

(٢) أي عليك بمن تقدرها أكثر، وهذا من عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مناسبة لما قاله عمر لها (يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ) فابن وبنت فيه تصغير، ولذلك ردت عليه (مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) ومثل هذا يُحْتَمَلُ لِمَنْزِلَةِ عَائِشَةَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ومن أبي بكر، وقد كانوا يستعملون ذلك كثيراً بلا تنقيص، فقد قال أبي بن كعب "فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَدَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" مسلم، وذلك لما كان عمر ﷺ يشدد على الرواية عن الرسول ﷺ ويطلب بمجيء شاهد معه على الرواية، فقال له أبي ذلك وهو أمير المؤمنين، فسبحان الله من يحتمل ذلك من الناس اليوم، فالكبير الذي ليس بأمر، لو قيل له يا ابن فلان لكنت مصيبة، فكيف لم يقل له الشيخ والإمام والعلامة، فالصحابه ﷺ كيف كان تواضعهم وكيف كان أفاضلهم والمبشرون بالجنة يمشون على الأرض وهم يعلمون أنهم من أهل الجنة.

ودخول عمر ﷺ على أزواج النبي ﷺ كان قبل فرض الحجاب ولذلك كسرت أم سلمة فقالت (قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ) لكن في الحقيقة كان فعل عمر ﷺ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (هُوَ فِي الْمِشْرَبَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا.

قوله: (فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قوله: (قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمِشْرَبَةِ)

هِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْكَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَهِيَ عَتَبَةُ الْبَابِ السُّفْلِيِّ.

قوله: (عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ)

هُوَ بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَوْجُودُ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، وَذَكَرَ

الْقَاضِي أَنَّهُ بِالْفَاءِ بَدَلَ النُّونِ وَهُوَ فَقِيرٌ بِمَعْنَى مَفْقُورٌ مَاخُوذٌ مِنْ فَقَارِ الظَّهْرِ وَهُوَ جَذَعٌ فِيهِ

دَرَجٌ.

قوله: (إِذَا أَفِيقَ مُعَلَّقٍ)

هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ، وَهُوَ الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ دِبَاغُهُ وَجَمْعُهُ (أَفَقٌ) بِفَتْحِهَا كَأَدِيمٍ وَأَدَمٌ

وَقَدْ أَفَقَ أَدِيمُهُ بِفَتْحِهَا يَأْفِقُهُ بِكَسْرِ الْفَاءِ.

قوله: (تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ) أَيِ زَالَ وَانْكَشَفَ.

قوله: (وَحَتَّى كَثَرَ فَضْحِكُكَ)

هُوَ بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمُخَفَّفَةِ، أَيِ أَبْدَى أَسْنَانَهُ تَبَسُّمًا، وَيُقَالُ أَيْضًا فِي الْغَضَبِ.

وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: كَثَرَ وَبَسَمَ وَابْتَسَمَ وَافْتَرَّ كُلُّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَإِنْ زَادَ قِيلَ: قَهْقَهَ

وَزَهْدَقَ وَكَرَكَرَ.

قوله: (أَتَشَبَّثَ بِالْجَذَعِ) هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِي آخِرِهِ أَيِ اسْتَمْسَكَ^(١).

قوله: (فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَمَّرُهُ) مَعْنَاهُ أَشَاوِرُ فِيهِ نَفْسِي وَأُفَكِّرُ.

علامة على مدى حبه لرسول الله ﷺ وتقديره له، وأنه ربما ﷺ يتلطف ولين مع أزواجه لما جبله الله عليه من الرفق والشفقة والعطف وحسن العشرة ويحتجن إلى من يغلظ عليهن آبائهن وأقاربهن.

(١) فكون عمر يتشبث بالجذع ورسول الله ﷺ كأنه يمشي على الأرض، وذلك لتوكله ﷺ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَمَعْنَى (بَيْنَنَا وَبَيْنَا) أَي بَيْنَ أَوْقَاتِ إِيْتِمَارِي وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ وَسَبَقَ بَيَانَهُ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) هُوَ يَفْتَحِ اللَّامَ (١).

قَوْلُهُ: (وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيَةً بِالْخَبَرِ) فِي هَذَا اسْتِحْبَابُ حُضُورِ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَاسْتِحْبَابُ التَّنَاوُبِ فِي حُضُورِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ (٢).

قَوْلُهُ: (مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ)

الْأَشْهَرُ تَرَكَ صَرْفَ (غَسَّانَ) وَقِيلَ: يَصْرِفُ وَسَبَقَ إِيْضَاحُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

قَوْلُهُ: (فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ). فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فِيهِ مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ ﷺ عَلَيْهِ مِنَ الْإِهْتِمَامِ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَلَقِ التَّامِّ لِمَا يُقْلِقُهُ أَوْ يُغْضِبُهُ (٣).

قَوْلُهُ: (رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ)

هُوَ يَفْتَحِ الْغَيْنَ وَكَسْرُهَا يُقَالُ رَغِمَ رَغْمًا وَرَغْمًا وَرَغْمًا يَفْتَحِ الرَّاءَ وَضَمُّهَا وَكَسْرُهَا، أَي لَصِقَ بِالرَّغَامِ وَهُوَ التُّرَابُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ أُسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَنْ عَجَزَ مِنَ الْإِنْتِصَافِ وَفِي الذَّلِّ وَالْإِنْقِيَادِ كُرْهَا.

(١) استعمل صيغة الفعل المضارع فأقوم فأدخل فأشد عليّ ثيابي ونحو ذلك ليُشعر السامع بأنه كأنه حاضر في الواقعة بدلاً من صيغة الفعل الماضي.

(٢) وليس أن الدرس قد فاتة فلا يسأل ولا يهتم بل لا بد وأن يذهب فيسأل ما الذي وقع في هذا اليوم؟ يوم بيوم، وهذا دليل على أن الرسول ﷺ كان يُعلمهم الوحي وسائر الأمور يوماً بيوم، وهم لا يريدون أن يفوتهم شيء من رسول الله ﷺ.

(٣) فكان عندهم هجوم المدينة من ملك غَسَّان الرومي الذي يأتي بجيوش جرارة، كان ذلك أهون من أن رسول الله ﷺ يكون في ضيقٍ من أزواجه أعتزلهن أو طلقهن.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (فَأَخَذْتُوِي فَأَخْرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّجَمُّلِ بِالثَّوْبِ وَالْعِمَامَةِ وَنَحْوَهُمَا عِنْدَ لِقَاءِ الْأَيْمَةِ وَالْكِبَارِ احْتِرَامًا لَهُمْ.

قوله: (فِي مِشْرَبَةٍ لَهُ يَرْتَقِي إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ)

وَقَعَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ (بِعَجَلِهَا) وَفِي بَعْضِهَا (بِعَجَلَتِهَا) وَفِي بَعْضِهَا (بِعَجَلَةٍ) وَكُلُّهُ صَحِيحٌ وَالْآخِرَةُ أَجْوَدُ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ هِيَ دَرَجَةٌ مِنَ النَّخْلِ ^(١) كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ جِذْعٌ.

قوله: (وَأَنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَطًا مَضْبُورًا)

وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ (مَضْبُورًا) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفِي بَعْضِهَا بِالمُهملة وكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، أَيْ مَجْمُوعًا.

قوله: (وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبَاءٌ مُعَلَّقَةٌ)

بِفَتْحِ الهمزة والهاء وبضمهمها لُعْتَانِ مَشْهُورَتَانِ جَمْعُ إِهَابٍ، وَهُوَ الْجِلْدُ قَبْلَ الدَّبَاغِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، وَقِيلَ: الْجِلْدُ مُطْلَقًا، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

قوله: (فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ هُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (وَلَكَ الْآخِرَةُ) وَفِي بَعْضِهَا (هُمُ الدُّنْيَا) وَفِي أَكْثَرِهَا (هُمَا) بِالتَّشْنِيعِ وَأَكْثَرُ الرَّوَايَاتِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (هُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ) وَكُلُّهُ صَحِيحٌ ^(٢).

قوله: (وَكَانَ أَلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا)

(١) أي سلم من النخل.

(٢) وفيه بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجنة في قوله (وَلَكَ الْآخِرَةُ).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هُوَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَمَعْنَاهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا.
وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْمَعْرُوفِ فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.
وَأَصْلُ (الْإِيلَاءِ) فِي اللُّغَةِ الْحَلْفُ عَلَى الشَّيْءِ يُقَالُ: مِنْهُ أَلَى يُؤَالِي إِيلَاءً تَأَلَّى وَاتَّكَلَى إِيْتِلَاءً.
وَصَارَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مُحْتَصًّا [بِالْحَلْفِ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَةِ] وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا
إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: [الْإِيلَاءُ الشَّرْعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجَةِ مِنْ
تَرْكِ جَمَاعٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ إِنْفَاقٍ].
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِيلَاءِ لَا يُوجِبُ فِي الْحَالِ طَلَاقًا وَلَا
كَفَّارَةً وَلَا مُطَالَبَةً.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهِ:
فَقَالَ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَمُعْظَمُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: الْمُؤَلَّى مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ بِمُؤَلٍّ ^(١).
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: هُوَ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ^(٢).
وَشَدَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ وَابْنُ شُبْرُومَةَ فِي آخَرِينَ فَقَالُوا: إِذَا حَلَفَ لَا يُجَامِعُهَا يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ
ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُؤَلٍّ ^(٣).
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَقَّتَ فِي يَمِينِهِ وَقْتًا وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ فَلَيْسَ بِمُؤَلٍّ، وَإِنَّمَا الْمُؤَلُّ مَنْ
حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ ^(٤).

(١) بمعنى أنه لا يوقف عند القاضي طالما لم يحلف على أكثر، لأنه يمكنه أن يحلف على شهر أو شهرين دون مُسائلة وثلاثة وأربعة، فإذا زاد عن ذلك، وجب عليه إما أن يُكفر ويعود وإما أن يُطلق.

(٢) فعندهم الفرق في هذا اليوم.

(٣) بمعنى أنه يوقف عند القاضي، والصحيح أنه ليس بمؤل، ولكن لترك الجماع من حقها أن تُطلق للضرر كما ذكرنا فهذا موضع آخر. (فهم، ما الفرق؟)

(٤) هل قول ابن عمر صحيح؟؟

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ: وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا خِلَافٌ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ سَقَطَ الْإِيلَاءُ.

فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُجَامَعْ حَتَّى انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:

فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ ^(١).

وَقَالَ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَمِصْرَ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ كُلُّهُمْ: يُقَالُ لِلزَّوْجِ إِمَّا أَنْ تُجَامَعَ وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ.

فَإِنْ اِمْتَنَعَ طَلَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ كَقَوْلِ الْكُوفِيِّونَ ^(٢).

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ أَنَّهُ لَا يُطَلَّقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ بَلْ يُجَبَّرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ الطَّلَاقِ وَيُعْزَّرُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ اِمْتَنَعَ ^(٣).

وَاخْتَلَفَ الْكُوفِيُّونَ هَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ أَمْ بَائِنٌ:

فَأَمَّا الْآخَرُونَ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي يُوقِعُهُ هُوَ أَوْ الْقَاضِي يَكُونُ رَجْعِيًّا إِلَّا أَنْ مَالِكًا

يَقُولُ: لَا تَصِحُّ فِيهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى يُجَامَعَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَلَمْ يُحْفَظْ هَذَا الشَّرْطُ عَنْ أَحَدٍ سِوَى مَالِكٍ ^(٤).

وَلَوْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءَ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ:

فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِذَا طَلَّقَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِتِلْكَ الْأَقْرَاءِ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَجِبُ اسْتِثْنَاءُ الْعِدَّةِ ^(١).

(١) أي بمجرد مرور الزمن.

(٢) أي أن الطلاق يقع بمرور الأربعة أشهر.

(٣) فيحبس أو يضر ب، والصحيح أنه يطلق عليه القاضي.

(٤) لم تذكر الراجع؟؟

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ لِلْإِبْلَاءِ أَنْ تَكُونَ يَمِينُهُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَمَعَ قَصْدِ الضَّرَرِ؟ فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يَكُونُ مُؤَلِيًا فِي كُلِّ حَالٍ (٢).

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَكُونُ مُؤَلِيًا إِذَا حَلَفَ لِمَصْلَحَةٍ وَلَدَهُ لِفِطَامِهِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ عليه السلام أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُؤَلِيًا إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ (٣).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ (مَوْلَى الْعَبَّاسِ)، قَالُوا: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا، وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: هُوَ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحُقُوظِ وَغَيْرِهِمْ فِي هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: (كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمُرَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ (عَلَى عَهْدِ)

قَالَ الْقَاضِي إِنَّمَا قَالَ: (عَلَى عَهْدِهِ) تَوْقِيرًا لَّهُمَا، وَالْمُرَادُ تَظَاهَرَتَا عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ) وَقَدْ صَرَّحَ فِي سَائِرِ الرَّوَايَاتِ بِأَنَّهُمَا تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: (فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ)

فِيهِ جَوَازُ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْوُضُوءِ.

وَقَدْ سَبَقَ إِیْضَاحُهَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ لِعُذْرِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ فَهِيَ خِلَافُ الْأَوَّلَى وَلَا يُقَالُ مَكْرُوهُةٌ عَلَى الصَّحِيحِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْ سَمَ)

(١) وهذا هو الصحيح.

(٢) أي أن كل من حلف ألا يظأ أكثر من أربعة أشهر فهو مولي.

(٣) الصحيح أنه مولي على أي حال طالما حلف ألا يجامعها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (أَنْ كَانَتْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُرَادُ بِالْجَارَةِ هُنَا الضَّرَّةُ، (وَأَوْسَمَ) أَحْسَنَ وَأَجْمَلَ وَالْوَسَامَةُ الْجَمَالُ.

قوله: (غَسَّانٌ تُنْعِلُ الْخَيْلَ) هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ.

قوله: (مُتَكَيٍّ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ.

وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ (رَمَالٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ يُقَالُ رَمَلْتُ الْحَصِيرَ وَأَزْمَلْتُهُ إِذَا نَسَجْتَهُ.

قوله ﷺ: (أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُفَضِّلُ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى لِمَا فِي مَفْهُومِهِ أَنَّ بِمُقْدَارِ مَا يَتَعَجَّلُ مِنْ طَيِّبَاتِ الدُّنْيَا يَفُوتُهُ مِنَ الْآخِرَةِ مِمَّا كَانَ مُدْخَرًا لَهُ لَوْ لَمْ يَتَعَجَّلْهُ.

قَالَ: وَقَدْ يَتَأَوَّلُهُ الْآخَرُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حَظَّ الْكُفَّارِ هُوَ مَا نَالُوهُ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ) أَيِ الْغَضَبِ ^(٢).

قوله ﷺ: (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ) أَيِ هَذَا الشَّهْرِ.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

جَوَّازِ اخْتِجَابِ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي وَنَحْوَهُمَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِحَاجَاتِهِمُ الْمُهِمَّةِ.

وَفِيهَا أَنَّ الْحَاجِبَ إِذَا عَلِمَ مَنَعَ الْأَذَانَ بِسُكُوتِ الْمُحْجُوبِ لَمْ يَأْذَنْ وَالْغَالِبُ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَّخِذُ حَاجِبًا وَاتَّخَذَهُ حَاجِبًا وَاتَّخَذَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِلْحَاجَةِ.

(١) والصحيح أن الأفضل منهما التفويض، فلا تختار الفقر ولا تختار الغنى، وارضى بما قسم الله لك، وذلك لمن كان يمكنه أن يفعل ذلك، ليس أن بقولي "أحب الفقر" أكون قد اخترته، فهذا عمل قلبي، وأكثر الناس لا يملكون أنفسهم من حب الغنى، ولو كانوا من أفقر الناس فحبهم للغنى غالب، والأغنياء أشد تعلقاً، لكن السنة التفويضي، ألا يختار الإنسان لنفسه شيئاً، فيرضى بما قسم الله له، والأحسن في الأرزاق القوت، فقد قال ﷺ (اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا) مسلم.

(٢) أي منهن.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ وَجُوبُ الاسْتِثْنَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي مَنْزِلِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ يُكْرَهُ الإِطْلَاعُ عَلَيْهِ فِيهَا.

وَفِيهِ تَكَرُّارُ الاسْتِثْنَانِ إِذَا لَمْ يُؤْذَنْ.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ الْجَلِيلِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الاسْتِثْنَانِ ^(١).

وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا أَوْ بِنْتًا مُزَوَّجَةً لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَدَبَا ابْنَيْهِمَا وَوَجَّأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَهُ ^(٢).

وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ التَّقَلُّبِ مِنَ الدُّنْيَا وَالزَّهَادَةِ فِيهَا ^(٣).

وَفِيهِ جَوَازُ سُكْنَى الْغُرْفَةِ ذَاتِ الدَّرَجِ وَاتِّخَاذِ الْحِزَانَةِ لِأَثَاثِ الْبَيْتِ.

وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَنَاوُبِهِمْ فِيهِ.

وَفِيهِ جَوَازُ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ عَنْ صَاحِبِهِ الْأَنْصَارِيِّ وَيَأْخُذُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ ^(٤).

وَفِيهِ أَخْذُ الْعِلْمِ عَمَّنْ كَانَ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَأْخُودِ مِنْهُ كَمَا أَخَذَ عُمَرُ عَنْ هَذَا الْأَنْصَارِيِّ.

(١) لأن عمر رضي الله عنه جليل ومترلته عند رسول الله ﷺ عظيمة ومع ذلك استثنى.

(٢) هذا لحق الزوج وأما إذا كان لغير ذلك فيُستثنى في استثنان الزوج، كمنع الزوج زوجته من الذهاب لأبيها فلم تذهب، فلا يجوز لأبوها أن يضربها لذلك.

(٣) فقد كان نساؤه رضي الله عنه يسألنه ما ليس عنده، فلم يكن عنده شيء، ويبقى الشهور لا يوقد في أبيات رسول الله ﷺ نار، ولا يوجد حتى طعام من شيء على الإطلاق.

(٤) وهذا دليل على استواء العلم والعمل في ذلك، فقولُه (فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ) فهو دليل على أن أخبار العقيدة يكتفى فيها بخبر الواحد، وليس أنه يفرق بين العمل والاعتقاد، حتى يُقال أن العقيدة لا يصح فيها الاعتماد على حديث الأحاد، فهذا الكلام باطل، لكن الفرق بين حديث الأحاد والتواتر أن مُنكر التواتر كافر، ومنكر خبر الواحد المُحتف بالقرائن مبتدع ضال.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَأَى صَاحِبَهُ مَهْمُومًا وَأَرَادَ إِزَالَةَ هَمِّهِ وَمُؤَانَسَتَهُ بِمَا يَشْرَحُ صَدْرَهُ وَيَكْشِفُ هَمَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ فِي ذَلِكَ، كَمَا قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: (أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ)، وَلَئِنَّهُ قَدْ يَأْتِي مِنَ الْكَلَامِ بِمَا لَا يُوَافِقُ صَاحِبَهُ فَيَزِيدُهُ هَمًّا وَرُبَّمَا أَخْرَجَهُ وَرُبَّمَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَرْضَاهُ وَهَذَا مِنَ الْأَدَابِ الْمُهَيِّمَةِ.

وَفِيهِ تَوْقِيرُ الْكِبَارِ وَخِدْمَتُهُمْ وَهَيِّتُهُمْ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ عُمَرَ ^(١).
وَفِيهِ الْخُطَابُ بِالْأَلْفَاظِ الْجَمِيلَةِ كَقَوْلِهِ: (أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ) وَلَمْ يَقُلْ (ضَرَّتْكَ) وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ هَذَا لِمَا فِي لَفْظِ الضَّرَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ.

وَفِيهِ جَوَازُ قَرَعِ بَابِ غَيْرِهِ لِلِاسْتِئْذَانِ وَشِدَّةِ الْفَرْعِ لِلْأُمُورِ.
وَفِيهِ جَوَازُ نَظَرِ الْإِنْسَانِ إِلَى نَوَاحِي بَيْتِ صَاحِبِهِ وَمَا فِيهِ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهَةِ صَاحِبِهِ لِذَلِكَ؛ وَقَدْ كَرِهَ السَّلَفُ فُضُولَ النَّظَرِ وَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ كَرَاهَتَهُ لِذَلِكَ وَشَكَّ فِيهَا.
وَفِيهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ هَجْرَانَ زَوْجَتِهِ وَاعْتِرَالَهُ فِي بَيْتِ آخَرٍ إِذَا جَرَى مِنْهَا سَبَبٌ يَقْتَضِيهِ ^(٢).
وَفِيهِ جَوَازُ قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: (رَغِمَ أَنْفُهُ) إِذَا أَسَاءَ كَقَوْلِ عُمَرَ: (رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ) وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَآخَرُونَ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ.
وَفِيهِ فَضِيلَةُ عَائِشَةَ لِلِابْتِدَاءِ بِهَا فِي التَّخْيِيرِ وَفِي الدُّخُولِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ،
وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٣).

(١) فابن عباس جلس سنة كاملة، وليس هذا خاصاً لأنه أمير المؤمنين بل مع الكبار عموماً.
(٢) إذا قوله ﷺ (وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) (د) ٢١٤٢، قال الأرناؤوط: إسناده حسن، وهو دليل على أن هذا على الاستحباب، فيستحب ألا يهجر إلا في البيت، ولا يحرم أن يهجر خارج البيت.
(٣) فتاوى:

— ما الفرق بين السنيونة الكبرى والسنيونة الصغرى؟ السنيونة الكبرى هي التي بعد الطلقة المتممة للثلاث، وإذا بانَت منه سنيونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويُطلقها أو يموت عنها ذلك الزوج الآخر، وأما السنيونة الصغرى هي التي انتهت عدتها فطلقت طلاقاً واحدة أو طلقين وانتهت من العدة، فصارت

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بائنة بينونة صغرى، ومنه الطلاق الذي يكون طلاق بائن مثل الخلع أو طلاق للضرر عند القاضي فإنه يقع بائناً بينونة صغرى ولو كانت في العدة، والبينونة صغرى تحل له بعقد جديد، سواء كانت في العدة مثل الطلاق الذي نشأ بعوض طلاق الخلع، أو طلاق الضرر إذا اتفقوا على العودة وتاب إلى الله من إضرارها إضراراً غير مشروع، والخلاف الذي ذكره الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ في الطلاق الذي يوقعه القاضي بعد الإيلاء، هل هو طلاق بائن كما يقول بذلك الحنفية فهم يقولون بأنها تُطلق بمجرد مرور الوقت أم أنه يقع طلاقاً رجعيّاً في المسألة خلاف.

- هل هناك بعد الطلقة الثالثة عدة؟ نعم، وهي ثلاث قروء ولكن لا يرجع إليها فيها ولا سُكنى لها ولا نفقة كما سيأتي.

- ما هو حكم طلاق السكران والغضبان ومكره ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو بنج؟ أما السكران فإن كان بغير إرادته كمن أكره على شرب الخمر، أو كمن شرب شيئاً لا يظن أنه خمر فيأن أنه خمر وسكر، فهذا إنسان غير مكلف لا يعي ما يقول فلا يقع به شيء، كما أن حمزة عندما سكر سُكراً مباحاً قبل تحريم الخمر لما قال للنبي ﷺ هل أنتم إلا عبيد آبائي لم يكفر بذلك، لأن السكر كان في ذلك الوقت مباحاً لأن الخمر لم تكن حُرمت، أما بعد تحريم السكر والخمر مطلقاً، فإنه إذا سكر باختياره وشرب خمرًا بإرادته، فالصحيح من أقوال العلماء أن طلاقه واقع وهو قول جمهور العلماء لأنه هو الذي أذهب عقله بإرادته ولو فتح باب أن السكران لا تقع تصرفاته لأنه غير مسؤول، لما وجب إقامة حد قتل ولا قذف ولا زنا على هذا السكران، بل وعامة مجالس الفجور والقتل والسرقة والزنا والاغتصاب وغير ذلك يكون على تأثير المخدرات، فهل نفتح للناس بأن طلاق السكران وقذفه وقتله لا يُحاسب عليه، وإنما يُجلد أربعين جلدة فقط، وهو قد قتل وزنى واغتصب وانتهك الحُرّمات ويعد ذلك نقول بسبب أنه كان تحت تأثير المخدرات عليه أربعين جلدة؟ فهذا كلام ضعيف جداً، وأما الغضبان فأنواع فغضب يُذهب العقل بالكلية ولا يدري ما يقول حتى يُخبر بما قال، فيقول قالوا لي أني قتلت كذا ولم يكن واعياً لما يقول، فهذا إغلاق لا يقع معه الطلاق لحديث (لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق) (ج۲ ۲۰۴۶ [قال الألباني]: حسن، وأما أنواع الغضب الأخرى من مباديء الغضب أو الغضب الشديد الذي يجعله نادماً على ما يفعل لكنه يعي ما يقول ويفعل ما يقول اختياراً ولم يُغلق عقله، فالحديث يدل بمفهوم المخالفة على أنه إن لم يكن إغلاق وقع الطلاق، لأن الحديث قال (لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق) ففي غير الإغلاق العبد ما زال مكلف، وأما المكره، فإذا كان الإكراه معتبراً شرعاً فهو غير واقع، وأما إذا كان إكراهاً بحق مثل أن يُكرهه القاضي على التطليق بعد الإيلاء يلزمه ويُطلق القاضي عليه إن أبى، أما إزالة العقل بإغماء أو جنون أو بنج فلا يقع طلاقه لأنه في غير وعيه.

رجل قال لزوجته "أنت طالق ومحرمه عليّ كظهر أمي وأختي"؟ فهذا مُطلق ومظاهر، فإن أراد أن يعود بعد هذا الطلاق فعليه كفارة ظاهر.

- رجل قال لزوجته "أنت عليّ حرام" وقصد الظهار ولم يقصد طلاقاً؟

٦ - باب المَطْلَقَةُ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَبَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي» . قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ إِنْ كَحَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ» . فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ «إِنْ كَحَى أُسَامَةُ» . فَنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَتْ بِهِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ أَتَقَّ عَلَيْهَا نَفَقَةٌ دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَعْلَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لُيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الصحيح أن الظهار لا بد فيه من التلفظ بتحريمها كتحريم الأم، فلو قال لها "أنت علي حرام" دون أن يذكر أمه، فعليه كفارة يمين لحديث ابن عباس رضي الله عنه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نَفَقَةَ لَكَ فَاتَّقِلْ فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ» .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ . فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَاتَّوَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ مَيْمُونَةٍ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا «أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكَ» . وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا «أَنْ أُمَّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّكَ إِذَا وَضَعْتَ خِمَارَكَ لَمْ يَرِكَ» . فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتْهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِنَ حَارِثَةَ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَ كُتِبَتْ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُتِبَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَقَنِي الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْغَى النِّفَقَةَ . وَاقْتَصَوْا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو «لَا تَقْوِيْنَا بِنَفْسِكَ» .

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِرْزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَأَبَى مَرْوَانَ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّاقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمَغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِطَلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَّاشُ بْنُ أَبِي رِبْعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكَ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا . فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا . فَقَالَ «لَا نَفَقَةَ لَكَ» . فَاسْتَاذَنَتْهُ فِي الْإِتِّقَالِ فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» . وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتْهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنُ ذَوْيَبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعَصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلَ مَرْوَانَ فَبَيَّنِّي وَيُنْكِمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَبَى أَمْرِي حَدَّثْتُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ يَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ . فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَجِيمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقمتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعدت قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي ﷺ أن أعتد في أهلي . [السلت: نوع من الشعر أبيض لا قشرة له] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فاطمة بنت قيس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَطْلُوقَةِ ثَلَاثًا قَالَ «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت الثقلة فأتيت النبي ﷺ فَقَالَ «اتَّقِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فاطمة بنت قيس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًا مِنْ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ . فَقَالَ وَبِئْسَ حَدِيثٌ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا تَرِكَ كِتَابَ اللَّهِ وَسِنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) .

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ فاطمة بنت قيس تقول إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي» . فَأَذَنَتْهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

جَهُمْ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرَبُّ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهُمْ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ» . فَقَالَتْ يَدِيهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ» . قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاعْتَبَطْتُ .

[الترب: الفقير؛ اعتبطت: سعدت].

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أُرْسِلُ إِلَى زَوْجِي أَبُو عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ بَطَلَاقِي وَأُرْسَلُ مَعَهُ بِخُمْسَةِ آصُعٍ تَمْرٍ وَخُمْسَةِ آصُعٍ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَّا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا . قَالَتْ فَشَدَّدْتُ عَلَى ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «كَمْ طَلَّقَكَ» . قُلْتُ ثَلَاثًا . قَالَ «صَدَقَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ . اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تَلْقَى ثَوْبَكَ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَادْنِيْنِي» . قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ يَخُوهُ هَذَا - وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ» .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًا . بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُتَّحَمَ عَلَيَّ. قَالَ فَأَمْرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرِي إِلَى فَلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِسْمَا صَنَعْتُ. فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ.

(باب الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا) (١)

فِيهِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا)

(١) كان ينبغي على مقتضى ما ذكر مسلم من الأحاديث أن يقول "المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سُكْنَى" بعيداً عن المذاهب واختلافها، فدلالة حديث فاطمة بنت قيس بطرقه كلها مع تصحيح أهل العلم له، دليل ظاهر على أنه لا نفقة لها ولا سُكْنَى.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصٍ وَقِيلَ أَبُو حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو وَقِيلَ أَبُو حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِهِ: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: اسْمُهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ آخَرُونَ: اسْمُهُ كُنْيَتُهُ.

وَقَوْلُهُ: (أَنَّهُ طَلَّقَهَا)

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَوَاهُ الْحُفَّازُ وَاتَّفَقَ عَلَى رِوَايَتِهِ الثَّقَاتُ عَلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ الْبَتَّةَ أَوْ آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.

وَجَاءَ فِي آخِرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ مَا يُؤْهِمُ أَنَّهُ مَاتَ عَنْهَا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا بَلْ هِيَ وَهْمٌ أَوْ مُؤَوَّلَةٌ^(١)، وَسَنُوضِّحُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) وَفِي رِوَايَةِ: (أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ)، وَفِي رِوَايَةِ: (طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ)، وَفِي رِوَايَةِ: (طَلَّقَهَا طَلْقَةً كَانَتْ بَقِيَّتُ مِنْ طَلَاقِهَا)، وَفِي رِوَايَةِ (طَلَّقَهَا) وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا وَلَا غَيْرَهُ.

فَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ:

أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّةَ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُطْلَقًا أَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّةَ فَمُرَادُهُ طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَةً بِالثَّلَاثِ^(٢)، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا أَرَادَ تِمَامَ الثَّلَاثِ^(٣).

(١) بمعنى أنه مات في سفره ذلك، وليس أنه مات عنها وهي زوجته.

(٢) فمعنى بت طلاقها، أي قطع وأنهي وهو لا ينتهي إلا بالثلاث، وهذه هي البيونة الكبرى، وإلا فالبيونة الصغرى التي تكون المرأة فيها بائنا من زوجها وله أن يرجع عليها بعقد جديد، ومن ذلك الطلاق على عوض وهو الخلع، أو الطلاق الذي انتهت عدته أو الطلاق قبل الدخول من طليقة واحدة أو اثنتين، أو الطلاق الذي يطلقه الحاكم على الزوج للضرر، وكذا طلاق الحاكم إذا أبى المولى أن يطلق على خلاف في أنه يطلق عليه طليقة رجعية أم بائنة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا نَفَقَةَ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السُّكْنَى.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُطَلَّقةِ الْبَائِنِ الْحَائِلِ ^(٢) هَلْ لَهَا النِّفَقَةُ وَالسُّكْنَى أَوْ لَا؟

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنِّفَقَةُ ^(٣).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدُ: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةٌ ^(٤).

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: تَحِبُّ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

وَاحتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ) فَهَذَا

أَمْرٌ بِالسُّكْنَى، وَأَمَّا النِّفَقَةُ فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الَّذِي فِي كِتَابِ رَبِّنَا إِنَّمَا هُوَ إِبْطَاتِ السُّكْنَى ^(١).

أما طلاق البتة فهو الطلاق البائن بينون كبرى الذي يقطع عودته إليها، فهذا المتمم للثلاث. ^(١) إذا هذه الروايات توضح لنا حقيقة القصة، فليس فيها دلالة لمن احتج بأن من قال لمرأته "أنت طالق البتة" أو "أنت طالق ثلاثة" أنها تكون مطلقة ثلاثة، لأن بعض العلماء الذين أخذوا بقول جماهير أهل العلم من الصحاب ومن بعدهم بأن طلاق الثلاث دفعة واحدة تجعل ثلاثاً قد احتجوا بهذا الحديث، وقالوا أن رسول الله ﷺ جعل طلاق فاطمة بنت قيس طلاق ثلاث لما طلقها زوجها البتة، فكأنهم فهموا أن طلاق الثلاث مجموعة أو أنه قال لها "أنت طالق البتة"، لكن الصحيح أن هذا لا دليل فيه، لأن قوله (أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) أي الطلقة المتممة للثلاث، وقوله (أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ) أي صارت مبتوتة، وليس أنه طلقها البتة بلفظ البتة، ولا أنه طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، فإن جمع الروايات كما جمعها مسلم يوضح المسألة جداً ويبين أن المقصود أنها كانت الطلقة المتممة للثلاث، فصارت به طالقة البتة طالقة ثلاثاً متفرقات وليس مجتمعات.

^(٢) الحائل أي التي ليست حاملاً، والبائن المقصود بها في هذا الموطن المطلقة ثلاث وكذا المطلقة البائن كما ذكرنا إذا كانت بخلع، فإنها في فترة عدتها سواء قلنا حيضة واحدة أو ثلاث حيضات، فإنها لا نفقة لها ولا سُكْنَى، فنحن ما طَلَّقْتِ لِأَجْلِ طَلَبِهَا.

^(٣) وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه في هذه الروايات عن أبي الأسود، ولكن ليس ممن لقي عمر.

^(٤) وذلك على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو الصحيح وهو حديث لا مدفع له.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْلُهُ: (وَسُنَّةٌ نَبِيْنَا) هَذِهِ زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ (٢).
وَاجْتَحَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْ نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

(١) وهو قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) مع أن هذه الآية الصحيح فيها أنها في المطلقة الرجعية أو المطلقة الحامل (وإن كنَّ أولاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) فهي في المطلقة الحامل أو الرجعية كما دلت عليه أوائل الآيات، لأن الله قال (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) فأمر المطلقة الرجعية أن تبقى في بيت الزوجية لعل الله أن يحدث في قلب زوجها ميلاً إلى رجعتها، وأما بعد الثلاث فلا يحدث أمر، فأمر بعد الثلاث؟ واستدلال فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بالآية يدل على قوة حجتها، فصارت الآيات موافقة للأحاديث في أنه لا نفقة لها ولا سُكْنَى، لأن الإسكان له علة منصوص عليها وهو أنه يمكن أن يقع في نفس الزوج رغبة في المراجعة، ولا يدري الناس ماذا يقع في قلبه وماذا يخلق الله في قلبه؟ لأجل ذلك شُرعت السُكْنَى للمطلقة الرجعية، فالآيات من أولها في المطلقة الرجعية وكذا (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِّن وُجْدِكُمْ) فهو أمر بالسُكْنَى للمطلقة الرجعية.

(٢) الرواية التي في مسلم من رواية الأسود عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيها انقطاع.
وكما ذكرنا فقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا) استنباط منه مع أن الحديث يخص عموم القرآن لو ثبت له عموم، فإنه لو ثبت من لفظ "أَسْكِنُوهُنَّ" أنها للمطلقات عموماً، فهذا عام والسُّنَّة في حديث فاطمة بنت قيس قد خصصته.

وقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ) بل الأصل فيها أنها حفظت، وكونه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يدري لا يعني أنها لم تدري أو أنها نسيت، فالأصل أنها حافظت وهي صاحبة القصة، وأحاديث الآحاد يجب العمل بها، فإنه لما تعارض عند عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أو أنه ظن أن السُّنَّة مع القرآن يدلان على ذلك، فردَّ هذا الحديث لمخالفته أدلة أقوى منه عنده، ولكن لما تبين أن القرآن لا يدل على ذلك وأن السُّنَّة لا تدل على ذلك، لم يكن لنا بُد من أن ندع قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى قول رسول الله ﷺ، وكذا ندع أيضاً قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حيث قالت (لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ)، ولماذا لا خير لها في ذكر هذا الحديث، وهو سُنَّة ثابتة تنقلها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لم تبين مثل ذلك بينة واضحة واعتبرت شيئاً لم يعتبره النبي ﷺ والمسألة خلاف بين الصحابة، وما كان من خلاف بين الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كان الأمر مردود فيه إلى السُّنَّة، والسُّنَّة مقدمة فيه على قول كل أحد، وليس الصحابة بمعصومين في أفعالهم ولا في اجتهداتهم، ولذلك نقول أن السُّنَّة قاضية على قول الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولو كان من قول الخلفاء الراشدين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ولو كان العمل عليه عند الأكثر، فإن الأمة إنما هي معصومة في إجماعها، وهي لم تجمع وقد علمنا الخلاف من عصر الصحابة فمن بعدهم، فهذا دليل على ما ذكرنا من أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سُكْنَى، ولا يكون الخلاف حجة بمجرد كونه خلافاً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) ^(١)، وَلِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ ^(٢) مَعَ ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فَمَفْهُومُهُ أَنَّهِنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَوَامِلَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهِنَّ ^(٣).

وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ فِي سُقُوطِ النَّفَقَةِ بِمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً لِسَنَةِ وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ^(٤)، وَقِيلَ:

(١) كما ذكرنا أننا لو سلمنا أنه عام في كل المطلقات، مع أن المنازعة في ذلك قوية إذ الآية من أولها في قوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) هي في المطلقة الرجعية، فنقول لو ثبت لخصص منه المطلقة ثلاثاً لحديث فاطمة بنت قيس، فالسنة تخصص عموم القرآن عند أكثر العلماء أو عند مالك والشافعي القائلين بالسكنى دون النفقة.

(٢) فهذا من العجب، فلو كنت قد أخذت بحديث فاطمة، فخذته من كل وجهه، وإذا تركته فلتركه، فالقول المتجه هو أن تأخذ بقول عمر رضي الله عنه أو أن تأخذ بحديث فاطمة، أما أن يجعل كذلك ففيه نظر.

(٣) وهذا سليم في الاستدلال إلا أنه يبقى لماذا أوجبت السكنى، فقد خصصت بهذا المفهوم عموم الأدلة التي فيها النفقة، فينبغي أن تخصص بالحديث عموم الأدلة الدالة على وجوب السكنة.

(٤) لكن سعيد بن المسيب لم يشهد القصة، ويبعد أن تكون هذه المرأة كذلك وقد اختارها النبي ﷺ لحبه وابن حبه، وقال لها (لا تقوتين بنفسك) وأمرها أمر إرشاد بأن تطيعه في زواج أسامة، وذلك كله يدل على فضيلتها ومنزلتها عند النبي ﷺ حيث اختارها لمولاه أسامة بن زيد.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

لَا تَهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ، بِدَلِيلٍ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْلِهَا: (أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) ^(١)، وَلَا يُمَكِّنُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ فِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الْبَائِنُ الْحَامِلُ ^(٣) فَتُجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتُجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ ^(٤).

(١) هذا من ضمن أسباب الخروج وليس هو السبب الوحيد، فإذا نصنع في قوله ﷺ (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى) ، فلو كان الأمر في خوف الاقتحام، لكان يجوز لها أن تتقل فقط كما في الرواية الأخرى (وَأَمْرَهَا أَنْ تَتَّقِلَ) أي تعتد في أهلها، لكن الكلام هنا على أنه لا سُكْنَى لها، وكلمة "لها" دليل على أن هذا الخروج كان لأسباب أولها أنه لا نفقة لها ولا سُكْنَى، وثانيًا أنها كانت تخاف أن يُقْتَحَمَ عليها، فلو كان الأمر على الجواز فقط، لأنه لا يصح أن يقال (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى) بل كان ينبغي أن يقال (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى عَلَيْكَ) لأجل خوف الاقتحام، لكن لما قال (وَلَا سَكْنَى) أي "لك أيضًا" فهذا دليل على أن السُكْنَى والنفقة كلاهما ساقطٌ ليس عليها ولا لها أن تسكن.

(٢) فكما ذكرنا فسقوط النفقة ظاهر وسقوط السُكْنَى كذلك ظاهر، ونقول بوجوب السُكْنَى على المطلقة الرجعية، وهذه الأحاديث دليل على أنه لا يؤذن للمطلقة الرجعية في أن تعتد في بيت أهلها، وهي مسألة للأسف مهجورة عند الناس، أعني أن المطلقة الرجعية بمجرد حصول الشقاق تذهب إلى بيت أهلها وإذا طلقت بقيت في بيت أهلها وتعتد عندهم في أغلب أحوال الناس وهذا أمرٌ منكر مخالف للقرآن ويخالف سنة النبي ﷺ، فما أذن لها إلا لأجل أنها كانت لا سُكْنَى لها كما أنها كانت تخاف أن يُقْتَحَمَ عليها، فإنها يجوز للمطلق الرجعية أن تتقل إذا لم يكن المكان آمنًا، فيجب لها وعليها السُكْنَى فقد قال الله ﷻ (لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ)، إذا لا تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة وهو يشمل الزنا وما دون ذلك كبداءة اللسان والسب والكلام الفاحش مع أهل الزوج، ويلزم للزوجة إذا لم يُراجع أن تكون فترة العدة بعيداً يمكن أن يدخل ويأتيها بالنفقة ولكن يبيت في غير المنزل، وقال بعضهم يبيت في المنزل ولكن لا يراها إلا بحجابها والله أعلى وأعلم، أما أن ينوي الرجوع فهو يلزمه أن يعلم بذلك شاهدين لقول عمران بن حصين رضي الله عنه لمن طلق وراجع دون إظهار (طلقت لغير سنة، وَرَاجَعْتُ لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد) (د) ٢١٨٦، (ج) ٢٠٢٥، (ع) ١٠٢٥٥، (ش) ١٧٧٨٣، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٧٨.

(٣) البائن الحامل وهي المطلقة ثلاثاً لكن تين حملها وكذلك لو اختلعت وهي حامل فهي مطلقة بائن حامل.

(٤) بل وقد ذكرنا أن السُكْنَى لها وعليها واجبة كذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا بِالإِجْمَاعِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا وَجُوبُ السُّكْنَى لَهَا^(١)، فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا^(٢)، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَجِبُ وَهُوَ غَلَطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح، وهو أن المتوفي عنها زوجها في فترة العدة لها السكنى لأن الله ﷻ قال (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقال تعالى (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ) إذا هي قبل انتهاء العدة لا تخرج، فالآية نسخت من حول إلى أربعة أشهر وعشرا وبقيت في الأربعة أشهر وعشرا متاعا إلى الحول غير إخراج، بل والصحيح أن الآية ليست منسوخة وإنما هي على الاستحباب في أن تترك في منزل الزوجية إلى الحول، فيلزم منه أن لها السكنى فترة العدة وبعد فترة العدة يستحب أن تترك سنة (بأقبي الأربعة أشهر؟؟) إلى أن ينتهي الحول، والأكثر على عدم لزوم الحول.

(٢) أي المتوفي عنها زوجها وهي حامل، فهل لها نفقة؟ ليس لها نفقة لأن الميراث سوف يُعنيها عن النفقة، فتتفق من ميراثها من الزوج، والقائلين بأن لها نفقة يقولون بأن نفقتها مديون بها الزوج، فكيف ذلك وقد مات؟ يقولوا تخرج من التركة، نقول التركة أصبحت ملكا للآخرين، فكونه مديون بها، فهذا لم يثبت، فكيف يثبت دين في ذمة متوفى، ولم تكن ذمته مشغولة به في حياته، فنفقة المتوفى عنها زوجها إنما وجبت بعد موته؟ ولذا الظاهر أنه ليس لها نفقة، لكن الشرع قد أعطاه الميراث، فلا يخصم شيء من التركة، فالتركة قد صارت ملكا للورثة، والتي هي واحدة منهم، فلا يجوز أن يخصم منها شيء بغير رضاهم. (هل المسألة فيها نص؟ ومن الذي قال ذلك من العلماء مع نقل النووي الإجماع؟)

- هل الوصية إلى الحول غير إخراج واجبة على أهل الزوج أو الورثة؟ لا، لكنه مستحب، فلمنسوخ اتفاقاً وجوب السكنى إلى سنة، فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت، أما بالنسبة لاستحباب أن تبقى إلى سنة فنعم، وكما ذكرنا الذي نسخ هي فترة العدة إلى أربعة أشهر وعشرا، فبقيت الآية وصية إلى الحول في الأربعة أشهر وعشرا غير إخراج، بقيت موجودة ومع أمر النبي ﷺ للمعتدة من وفاة أن ترجع إلى المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، وسيأتي أنه لا يجوز أن تخرج المعتدة من وفاة من منزل الزوجية إلا أن تخرج نهارا للحاجة ولا تخرج ليلاً إلا للضرورة.

فبعض النساء عندما يموت عنها زوجها يذهب أولادها لكي يخففوا عنها أو يصبروها، فتبيت عند بعضهم، وهذا لا يجوز، بل لا بد أن تبقى في منزل الزوجية وهذا من ضمن الإحدا.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ) فِيهِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي غَيْبَةِ الْمَرْأَةِ ^(١) وَجَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي آدَاءِ الْحُقُوقِ ^(٢) وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ، وَقَوْلُهُ (وَكَيْلُهُ) مَرْفُوعٌ هُوَ الْمُرْسَلُ ^(٣).

قوله: (فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي) قَالَ الْعُلَمَاءُ: أُمُّ شَرِيكِ هَذِهِ قُرَشِيَّةٌ عَامِرِيَّةٌ وَقِيلَ: إِنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ أَنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ وَاسْمُهَا غَزِيَّةٌ، وَقِيلَ غَزِيلَةٌ بَغِيْنٍ مُعْجَمَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ رَآيَ فِيهِمَا، وَهِيَ بِنْتُ دَاوُدَ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ حُجَيْرٍ بْنِ عَبْدِ بْنِ مُعَيْصٍ بْنِ عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ، وَقِيلَ فِي نَسَبِهَا غَيْرُ هَذَا، قِيلَ إِنَّهَا الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقِيلَ: غَيْرَهَا ^(٤).

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ كَانُوا يَزُورُونَ أُمَّ شَرِيكِ وَيُكْثِرُونَ التَّرَدُّدَ إِلَيْهَا لِصَلَاحَتِهَا ^(٥) فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَلَى فَاطِمَةَ مِنَ الْإِعْتِدَادِ عِنْدَهَا حَرَجًا، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَلْزِمُهَا

فمَسْأَلَةُ السُّكْنَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا يَخْلِفُونَ فِيهَا الشَّرْعَ مُخَالَفَةً بَيْنَةً، فَاِلْمُطْلَقَةُ الرَّجْعِيَّةُ يَجِبُ أَنْ تَبْقَى فِي مَتَرَلِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا يَجِبُ أَنْ تَبْقَى فِي مَتَرَلِ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي يَمْلِكُهُ زَوْجُهَا أَوْ يُؤْجِرُهُ (هَذَا الْمَتَرَلُ يَكُونُ مِنْ ضَمَنِ الْإِرْثِ أَمْ لِلزَّوْجَةِ؟) إِلَى فِتْرَةِ الْعِدَّةِ.

^(١) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزِمُ أَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً وَلَا سَامِعَةً وَلَا يَلْزِمُ وَجُودُ الشُّهُودِ فِي وَقْعِ الطَّلَاقِ، فَلَوْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ مَعَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ، فَإِنَّهُ يَقَعُ اتِّفَاقًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ، فَلَوْ قَالَ مُنْفَرِدًا بِلِسَانِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ، فَقَدْ طَلَّقَتْ حَتَّى وَلَوْ لَمْ تَكُن حَاضِرَةً أَمَامَهُ.

^(٢) فَهُوَ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ مِنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ.

^(٣) أَيُّ أَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، وَاسْمُهُ عِيَّاشٌ، فِي الرِّوَايَةِ (عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَى زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُعِيرَةِ عِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَيْبَعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ أَصْعٍ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ أَصْعٍ شَعِيرٍ... الْحَدِيثُ).

^(٤) اللَّهُ أَعْلَمُ، فَالْإِخْتِلَافُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا كَبِيرَ فَائِدَةٍ فِيهِ.

^(٥) وَكَانَتْ أَيْضًا تَسْلُقُ لَهُمْ سَلَقًا وَتَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى امْرَأَةٍ إِذَا أَمِنَتْ الْفِتْنَةَ، فَمَجْمُوعَةُ رِجَالٍ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، لَا يَكُونُ خُلُوةً مُحَرَّمَةً، وَهَذَا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

التَّحَفُّظُ مِنْ نَظَرِهِمْ إِلَيْهَا وَنَظَرِهَا إِلَيْهِمْ وَانْكِشَافِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَفِي التَّحَفُّظِ مِنْ هَذَا مَعَ كَثَرَةِ دُخُولِهِمْ وَتَرَدُّدِهِمْ مَشَقَّةَ ظَاهِرَةٍ، فَأَمَرَهَا بِالْإِعْتِدَادِ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ لِأَنَّهُ لَا يُبْصَرُهَا وَلَا يَتَرَدَّدُ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ يَتَرَدَّدُ إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكَ.

وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا. وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، بَلِ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ يُحْرَمُ عَلَى الْمَرْأَةِ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ كَمَا يُحْرَمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ..) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) وَلِأَنَّ الْفِتْنَةَ مُشْتَرَكَةٌ وَكَمَا يَخَافُ

الحديث متأخر عن فرض الحجاب وأحكام الخلوة، لأن البعض قد يقول لماذا لا يكون منسوخاً بترول آيات الحجاب؟ لأن هذا الحديث في السنة العاشرة من الهجرة، بدليل أن زوجها ذهب مع علي عليه السلام إلى اليمن، وإنما هذا كان بعد فرض الحجاب باتفاق.

فالحديث دليل لقول من يقول من العلماء أن رجلاً وامرأة أو مجموعة رجال وامرأة واحدة إذا كانوا جميعاً ثقات تؤمن عليهم الفتنة لكبر سن أو لعظيم أمانة وديانة أو نحو ذلك، لم تكن خلوة محرمة، ومعنى ذلك أن المجموع يقوم مقام المحرم مع الأمانة، فهذا الشرط - الأمانة وأمن الفتنة - هو الفارق بينه وبين باقي الرجال والنساء، وأما إذا كان هناك عدم أمن فتنة، فلا يجوز أن يخلوا إلا مع ذي محرم.

ودلت الأدلة أيضاً على أن مجموعة نساء مع رجل واحد مع الأمانة وأمن الفتنة، ليست بخلوة لحديث أبي بن كعب قال (نِسْوَةٌ مَعِيَ فِي الدَّارِ قُلْنِي لِي: إِنَّكَ تَقْرَأُ وَلَا تَقْرَأُ، فَصَلِّ بِنَا. فَصَلَّيْتُ ثَمَانِيًا وَالْوُتْرَ)، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَرَأْنَا أَنْ سَكَّوْتَهُ رِضًا بِمَا كَانَ. (حم) ٢١٠٩٨، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، ويدل عليه أيضاً حديث (قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٍّ) وفيه أنها قالت (ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ بِثَوْبٍ) متفق عليه، حيث أذن النبي ﷺ لأم هانئ أن تدخل عليه وهو يغتسل وفاطمة بته تستره بثوب، وقد كان في المنزل فقط رسول الله ﷺ وفاطمة بته وأم هانئ، فهذه ليست خلوة.

فهذا في أمر الخلوة لا في أمر السفر، فالأحاديث التي دلت على أنه يقوم مقام المحرم في الخلوة وردت كلها في الحضر ولم ترد في السفر، ولا زالت الأحاديث الناهية عن سفر المرأة بغير محرم على عمومها لم يخصها شيء، والسفر مظنة الفتنة، فالخلوة فيه أشد بكثير من الخلوة في الحضر، فالخلوة في الحضر ممنوع منها ولكن كما ذكرنا إذا وجد مجموعة من الرجال الثقات لم تكن خلوة. وفيه دليل على جواز زيارة الرجل المرأة الصالحة الأجنبية عنه إذا لم تكن خلوة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الْإِفْتِتَانُ بِهَا تَخَافُ الْإِفْتِتَانَ بِهِ^(١)، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ^(٢) مِنْ السُّنَّةِ حَدِيثُ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَمَيْمُونَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِحْتَجَبَا مِنْهُ" فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا فَلَيْسَ تُبْصِرَانِيهِ؟" وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا، قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَدَحٍ مِنْ قَدَحٍ فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ مُعْتَمَدَةٍ^(٣).
وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مَعَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَلَيْسَ فِيهِ إِذْنٌ لَهَا فِي النَّظَرِ إِلَيْهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهَا تَأْمَنُ عِنْدَهُ مِنْ نَظَرِ غَيْرِهَا وَهِيَ مَأْمُورَةٌ بِغَضِّ بَصَرِهَا^(٤) فَيُمْكِنُهَا الْإِحْتِرَازُ عَنِ النَّظَرِ بِلَا مَشَقَّةٍ بِخِلَافِ مُكْنِهَا فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ.

(١) وهذا ظاهر مع وجود الشهوة، أما مع عدمها فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن مثل نظر عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا للحبشة وهم يلعبون دون تأمل للمحاسن لا يحرم لأن الرسول ﷺ أذن لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَنْظُرَ يَوْمَ الْعِيدِ للحبشة ولم يقل لفاطمة لا تنظري إليه.
وأما نظر الرجل إلى المرأة على عموم الأدلة في أن النظرة الثانية ليست له، ولكن عندنا مخصص في مسألة نظر النساء للرجال.

(٢) أي القول بحرمة نظر المرأة إلى أجنبي.

(٣) بل الحجة المعتمدة في تضعيف هذا الحديث أن نبهان مولى أم سلمة مجهول ولا يصح حديثه، فهذا حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة.

قال الأرنؤوط: [إسناده ضعيف: نبهان مولى أم سلمة في عداد المجهولين، وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث، وحديث: "إذا كان لإحداكن مكاتب ..."، ونقل صاحب "المبدع" ١١ / ٧ تضعيفه عن أحمد، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وقال ابن حزم: مجهول].

(٤) لا شك أنها مأْمُورَةٌ بغض بصرها، لكن مشقة بالغة أن تكون عنده بالليل والنهار ولا تنظر إليه نهائياً من غير تفرقة بين شهوة وغيرها، فالمشقة حاصلة إذا كانت هي مأْمُورَةٌ بنفس الأمر.
وليس هناك خلوة لوجود أهلها معه وهو لم يكن منفرداً في البيت، وهو ابن عمها مع وجود آخرين من أقربائهما في المنزل.

والمسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي) هُوَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَعْلِمْنِي.

وَفِيهِ جَوَازُ التَّعْرِيزِ بِخُطْبَةِ الْبَائِنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا^(١).

قوله ﷺ: (أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ) فِيهِ تَأْوِيلَانِ مَشْهُورَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَثِيرُ الْأَسْفَارِ.

وَالثَّانِي أَنَّهُ كَثِيرُ الضَّرْبِ لِلنِّسَاءِ وَهَذَا أَصَحُّ، بِدَلِيلِ الرَّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذِهِ أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ^(٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ الْمَشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْغَيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ.

وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْغَيْبَةَ تُبَاحُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْإِسْتِنصَاحُ وَذَكَرْتَهَا بِدَلَالِهَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ ثُمَّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا الْجَهْمِ هَذَا بَفَتْحِ الْجِيمِ مُكَبَّرٌ وَهُوَ أَبُو الْجَهْمِ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ الْأَنْبِجَانِيَّةِ^(٣)، وَهُوَ غَيْرُ أَبِي الْجَهْمِ الْمَذْكُورِ فِي التَّيْمَمِ وَفِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَإِنَّ ذَاكَ بِضَمِّ الْجِيمِ

(١) لَأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ «أَنْ لَا تَسْبِقْنِي بِنَفْسِكَ»، وَقَالَ «لَا تَقُوتِينَا بِنَفْسِكَ»، قَالَ (فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي) (أَيْ أَعْلِمْنِي) بِانْتِهَاءِ الْعِدَّةِ، يَرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لِمَوْلَاهُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَهَذَا فِيهِ التَّعْرِيزُ بِخُطْبَةِ الْبَائِنِ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَسَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ)، مَعَ أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا بِدَلَالَةِ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، لَكِنْ مِثْلُهَا الْمَطْلُوقَةُ الْبَائِنُ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَرِّضَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرِّحَ كَأَن يَقُولَ "أَنَا أُرِيدُ الزَّوْاجَ مِنْكَ" أَوْ "أَنَا سَأَتَقَدَّمُ إِلَيْكَ"، وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَيُحْرَمُ بِالْإِجْمَاعِ التَّعْرِيزُ وَالتَّصْرِيحُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ دَاخِلًا فِي عَمُومِ قَوْلِهِ ﷺ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّ أَمْرًا عَلَى زَوْجِهَا"، (د) ٢١٧٥ [قَالَ الْأَبْنَانِي]: صَحِيحٌ، فَهُوَ يُفْسِدُهَا لِأَنَّهُمَا مَازَالَتْ زَوْجَةً كَمَا ذَكَرْنَا. وَيَدْخُلُ فِي التَّصْرِيحِ مَنْ قَالَ لَغَيْرِ الْمَرْأَةِ لِيَقْتُلَ ذَلِكَ إِلَيْهَا فَهُوَ كَالْتَّصْرِيحِ بِالْخُطْبَةِ.

(٢) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُنْصَحُ لِلْمَرْأَةِ بِعَدَمِ الزَّوْاجِ مِمَّنْ يُكْثِرُ الضَّرْبَ، فَإِذَا اشْتَهَرَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَثِيرُ الضَّرْبِ، فَيُنْصَحُ بِعَدَمِ الزَّوْاجِ مِنْهُ لِأَنَّهَا صِفَةٌ حَمِيدَةٌ فِي الرِّجَالِ.

(٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي خَيْصَةِ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ «اذْهَبُوا بِهِذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حَذِيفَةَ وَاتَّبُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ فَإِنَّهَا الْهَتْنَى أَنْفًا فِي صَلَاتِي» مُسْلِمٌ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مُصَغَّرٌ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُمَا بِاسْمَيْهِمَا وَنَسَبَيْهِمَا وَوَضَفَيْهِمَا فِي بَابِ التَّيْمُمِ ثُمَّ فِي بَابِ الْمُرُورِ يَنْ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَذَكَرْنَا أَنَّ أَبَا الْجَهْمِ هَذَا هُوَ ابْنُ حُذَيْفَةَ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيُّ.
قَالَ الْقَاضِي وَذَكَرَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَنْسُوهُ فِي الرَّوَايَةِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ أَحَدُ رَوَاةِ الْمُوطَأَ فَقَالَ أَبُو جَهْمِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: وَهُوَ غَلَطَ وَلَا يُعْرَفُ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَهْمِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: وَلَمْ يُوَافِقْ يَحْيَى عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ رَوَاةِ الْمُوطَأَ وَلَا غَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ) الْعَاتِقُ هُوَ مَا بَيْنَ الْعُنُقِ وَالْمَنْكِبِ.

وَفِي هَذَا اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ ^(١)، وَجَوَّازِ إِطْلَاقِ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ) وَفِي مُعَاوِيَةَ (أَنَّهُ صُعْلُوكٌ) ^(٢) لَا مَالَ لَهُ) مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ كَانَ لِمُعَاوِيَةَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ الْمُحَقَّرِ ^(٣) وَأَنَّ أَبَا الْجَهْمِ كَانَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ فِي حَالِ نَوْمِهِ وَأَكَلِهِ وَغَيْرِهِمَا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ كَثِيرَ الْحُمْلِ لِلْعَصَا وَكَانَ مُعَاوِيَةَ قَلِيلَ الْمَالِ جِدًّا جَازَ إِطْلَاقَ هَذَا اللَّفْظِ عَلَيْهِمَا مَجَازًا، فَفِي هَذَا جَوَّازِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ فِي نَحْوِ هَذَا وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ^(٤) وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَذْكَارِ.

(١) وذلك في أنه لا يضع عصاه عن عاتقه يقصد أنه كثير الضرب، وفي هذا وقوع المجاز في السنة كما وقع في القرآن ووقع في اللغة.

(٢) صعلوك أي فقير، أما كلمة صعلوك في زماننا أصبحت مسبة وهو الإنسان التافه الحقير الذي لا قيمة له، ولكن كما قال في الرواية الأخرى (أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرَبُّ لَا مَالَ لَهُ) لأن أبا سفيان كان رجلاً شحيحاً فكان لا يعطيه، وكان معاوية في ذلك الوقت شاباً.

(٣) فكلاهما مجاز، فكلمة "لا مال له" ليس معناه أنه ليس معه شيء، بل كان معه ثوب يلبسه، ومع ذلك فمعناه لا مال له يصلح.

(٤) فلا يُعَدُّ كَذِبًا، فعمدة من ينفي المجاز يقول أنه يمكن أن يُكذَّبَ، وفي الحقيقة أن هذا الخلاف خلاف لفظي، فإنه يمكن أن يُكذَّبَ لو قيل على الحقيقة، فلو كان معاوية له مال وقيل "لا مال له" فهذه الكلمة كذب، وأما لو قيل "لا مال له" أي ذا قدر، وقوله "لا يضع عصاه عن عاتقه" أي غالباً، فالتكذيب إنما يقع على الإطلاق التام، ولكن المحذوف قد دل عليه السياق والذي هو المجاز، وهي كلمة "لا يضع عصاه عن عاتقه" أي غالباً، وقوله (ليس له مال) أي كثير أو (ليس له مال) أي معتبر، فمثل هذا إذا كان مفهوماً

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغِّلُوا)

هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ وَفِي هَذَا جَوَازُ ذِكْرِهِ بِمَا فِيهِ لِلنَّصِيحَةِ كَمَا سَبَقَ فِي ذِكْرِ أَبِي جَهْمٍ.

قَوْلُهَا: (فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا الْجُهْمِ خَطَبَانِي)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ الْخَطِيبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقِيلَ إِنَّهُ مُعَاوِيَةُ آخَرُ، وَهَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ بَبْهَتْ عَلَيْهِ لِيَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتَهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي تَرْجَمَةِ مُعَاوِيَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ)

فَقَوْلُهَا: (اغْتَبَطْتُ)

هُوَ يَفْتَحُ التَّاءَ وَالْبَاءَ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (وَاغْتَبَطْتُ بِهِ) وَلَمْ تَقَعْ لَفْظَةُ (بِهِ) فِي أَكْثَرِ النُّسخِ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْغِبْطَةُ أَنْ يَتَمَنَّى مِثْلَ حَالِ الْمَغْبُوطِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ زَوَالِهَا عَنْهُ، وَلَيْسَ هُوَ بِحَسَدٍ، أَقُولُ مِنْهُ غِبْطَتُهُ بِمَا نَالَ أَغْبِطُهُ بِكُسْرِ الْبَاءِ غِبْطًا وَغِبْطَةً فَاغْتَبَطَ هُوَ كَمَنْعَتِهِ فَامْتَنَعَ وَحَبَسَتْهُ فَاخْتَبَسَ.

وَأَمَّا إِشَارَتُهُ ﷺ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ: فَلَمَّا عَلَّمَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَضَّلَهُ وَحُسِّنَ طَرِيفُهُ وَكَرَّمَ شَأْنُهُ فَصَحَّحَهَا بِذَلِكَ، فَكَرِهَتْهُ لِكُونِهِ مَوْلَى وَقَدْ كَانَ أَسْوَدَ جِدًّا، فَكَرَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ الْحَثَّ عَلَى زَوَاجِهِ لَمَّا

ودلت عليه القرائن، وهنا قرائن السياق وهناك تخصيص أحياناً عقلاً، فكلمة "لا يضع عصاه عن عاتقه" فهو تخصيص أيضاً بالعقل القاطع بأنه لا بد وأن يضع عصاه عن عاتقه، ومثل قوله تعالى (ريح فيها عذابٌ أليمٌ) * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا) فمعلوم أنها لم تدمر الأرض ولا السماء، وقوله (وأوتيت من كل شيء) فهذا تخصيص عقلي، فالعقول كلها جازمة بأن هذا ليس على عمومته، وأخذنا أن هذا مجاز من التخصيص العقلي.

تنبيه: وليس هذا كقوله في أحاديث الشفاعة (فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ) مسلم، فنحن نتمسك بظواهره حتى يأتي المخصص ولا مخصص.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَلِمَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ وَكَانَ كَذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَتْ: (فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ) وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذَا: (طَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ) (١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ كِلَيْهِمَا)

هُوَ الْقَارِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، وَهَكَذَا وَقَعَ فِي النَّسْخِ كِلَيْهِمَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَدْ سَبَقَ وَجْهُهُ فِي الْفُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونِ) هَكَذَا هُوَ فِي النَّسْخِ (نَفَقَةَ دُونِ) بِإِضَافَةِ نَفَقَةِ إِلَى دُونِ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدُّونُ الرَّدِيءُ الْحَقِيرُ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فِعْلٌ. قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مِنْهُ: دَانَ يَدُونُ دُونًا وَأُدِينُ إِدَانَةً.

قَوْلُهُ ﷺ: (تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (فَإِنَّكَ إِذَا وَضَعْتَ خِمَارَكَ لَمْ يَرَكَ)، هَذِهِ الرَّوَايَةُ مُفَسَّرَةٌ لِلْأُولَى وَمَعْنَاهُ لَا تَخَافِينَ مِنْ رُؤْيَا رَجُلٍ إِلَيْكَ (٢).

(١) هذه الطاعة ليست عن طاعة أمر واجب وإنما كان أمر استحباب وهو أمر ترغيب وهو طاعة وليس في ذلك إيجاب، وليس للإمام ولا للعالم ولا للكبير ولا للسُّلْطَانُ أَنْ يُلْزَمَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً بِالزَّوْاجِ مِمَّا لَا يُرِيدُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَرْغِيًّا لَهَا فِي الْخَيْرِ، وَكَذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ بِالزَّوْاجِ مِنْ جُلَيْسِبٍ لِلْوَجُوبِ وَإِنَّمَا لِلنَّصِيحَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْخَيْرِ.

وَأَسَامَةُ ﷺ كَانَ مَوْلَى لَأَنْ أَبَاهُ كَانَ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ زَوَّجَ أَبَاهُ زَيْدًا مِنْ مَوْلَاتِهِ أُمَِّ أَيْمَنَ، وَمَعْنَى أَنَّهُ مَوْلَى أَيْ أَنَّهُ مَعْتَقٌ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْكِفَايَةِ، فَأَسَامَةُ مَوْلَى وَفَاطِمَةُ شَرِيفَةٌ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ زَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَوْلَى.

(٢) وهذا دليل على أنه إذا كانت المرأة في غير بيتها أو في غير بيت زوجها حاجة، جاز أن تضع ثيابها، وأما حديث "أَيُّ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ"، (ج٢) ٣٧٥٠ [قال الألباني]: صحيح، فهذا محمول على ما إذا دخلت الحمامات العامة التي لا يؤمن فيها النظر، بمعنى أنه إذا خلعت في مكان لا تأمن فيه النظر، وليس أنه على عمومه لا يجوز لها أن تضع ثيابها في أي مكان، بل إنما تضع ثيابها في مكان تأمن ألا يراها من لا يحل له أن يراها، فإذا كانت في مكان تأمن فيه على ذلك، جاز أن تضع خمارها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكَ)

هُوَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِالْخُطْبَةِ وَهُوَ جَائِزٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَكَذَا عِدَّةِ الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

قوله: (كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا) ^(١) الْكِتَابُ هُنَا مَصْدَرٌ لِكِتَبْتُ.

قوله: (فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الْإِنْتِقَالِ لِعُذْرِ وَهُوَ الْبَدَاءَةُ عَلَى أَحْمَائِهَا أَوْ خَوْفِهَا أَنْ يَقْتَحِمَ

عَلَيْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ^(٢)، وَقَدْ سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ.

وَأَمَّا لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَالْإِنْتِقَالُ ^(٣) وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَا

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ):

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: الْمُرَادُ بِالْفَاحِشَةِ هُنَا النُّشُوزُ وَسُوءُ الْخُلُقِ.

وَقِيلَ: هُوَ الْبَدَاءَةُ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةِ الزِّنَا فَيُخْرِجَنَّ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْمُسْكَنِ ^(٤).

وَأَمَّا كَلَامُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْمَعَاصِرِينَ فِي حَدِيثِ (أَيُّ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الثِّيَابَ حَتَّى وَلَوْ جَلَسَتْ مَعَ مَجْمُوعَةٍ نِسَاءٍ وَالْمَكَانُ مَغْلَقٌ عَلَيْهِنَ، فَهَذَا كَلَامٌ غَيْرٌ صَحِيحٌ، فَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي مَكَانٍ تَتَكَشَّفُ فِيهِ عَوْرَتُهَا لِمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَمِنْهَا الْحِمَامَاتُ الَّتِي تَدْخُلُهَا النِّسَاءُ وَيَكُونُوا عَرَايَا مَعَ بَعْضِهِنَّ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْعَوْرَةِ. ^(١) وَهُوَ تَأْكِيدٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْسَى فَقَدْ أَخَذَ مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ فِيهَا.

^(٢) كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، أَمَّا رِوَايَةُ (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى) أَيُّ وَلَا سَكْنَى لَهَا، فَهَذِهِ تَصْلُحُ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهَا سَكْنَى، لَكِنْ رِوَايَةُ (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى) صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ لَا سَكْنَى لَهَا.

^(٣) قُلْنَا هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ.

^(٤) قَوْلُهُ (ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْكَنِ) مَتَّصِرٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الدَّخُولُ هُوَ الْخُلُوعُ الْأَمْنَةُ، فَيَجْعَلُهَا رَجْعِيَّةً بِالدَّخُولِ وَإِنْ لَمْ يَمْسَسْهَا وَتَكُونُ مَا زَالَتْ بِكَرًا، فَتُجْلَدُ الْحَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْكَنِ، لَكِنَّهَا صُورَةٌ نَادِرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَلَا بِهَا فَأَصْبَحَتْ إِذَا طُلِقَتْ مُطْلَقَةً رَجْعِيَّةً عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَلَا تَزَالُ بِكَرًا مِنْ جِهَةِ الْحَدِّ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا)
هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (بِالْعِصْمَةِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا (بِالْقَضِيَّةِ) بِالْقَافِ وَالضَّادِ
وَهَذَا وَاضِحٌ، وَمَعْنَى الْأَوَّلِ بِالثِّقَةِ وَالْأَمْرِ الْقَوِيِّ الصَّحِيحِ.
قوله: (وَمُجَالِدٌ)

هُوَ بِالْجِيمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ هُنَا مُتَابِعَةً وَالْمُتَابِعَةُ يَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ.
قَوْلُهَا: (إِنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أَيَّ خَاصَمْتُ وَكَيْلَهُ.
قوله: (فَأْتَحَفْتَنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلتِ)
مَعْنَى (أَتَحَفَّتْنَا) ضَيَّقَتْنَا.

(وَرُطَبِ ابْنِ طَابٍ) نَوْعٌ مِنَ الرُّطَبِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَنْوَاعَ تَمْرِ الْمَدِينَةِ مِائَةٌ
وَعِشْرُونَ نَوْعًا.

وَأَمَّا (السُّلتِ) فَبِسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ لَا مَ سَاكِئَةٍ ثُمَّ مَثْنَاءَ فَوْقَ، وَهُوَ حَبٌّ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الشَّعِيرِ
وَالْحِنْطَةِ، قِيلَ طَبَعَهُ طَبَعَ الشَّعِيرِ فِي الْبُرُودَةِ وَلَوْ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ لَوْنِ الْحِنْطَةِ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ مَشْهُورَةٍ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ جِنْسٌ مِنَ الْحُبُوبِ
لَيْسَ هُوَ الْحِنْطَةُ وَلَا شَعِيرٌ، وَالثَّانِي أَنَّهُ حِنْطَةٌ، وَالثَّلَاثُ أَنَّهُ شَعِيرٌ.
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي بَيْنِهِ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا وَفِي ضَمِّهِ إِلَيْهِمَا فِي إِيْتِمَامِ نَصَابِ
الزَّكَاةِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ^(١).

فعند مالك وأحمد وأبي حنيفة الرجل إذا دخل على زوجته فأغلق الباب وأرخى الستر دون لمس، لو طلقها تكون مطلقة رجعية، ويقولون أنها طالما ظلت بكرًا ولم يُجامعها، فهي ما زالت بكرًا في إقامة الحد، فإذا زنت فعليها الجلد مائة، فإذا كان الأمر قد وقع كذلك فيمكن أن يُتصور ما ذكر.
(١) الصحيح ما ذكر من أنه جنس من الحبوب مستقل.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِخْبَابُ الضِّيَافَةِ وَاسْتِحْبَابُهَا مِنَ النِّسَاءِ لِرُؤُوسِهِنَّ مِنَ فَضْلَاءِ الرِّجَالِ، وَإِكْرَامُ الزَّائِرِ وَإِطْعَامُهُ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (سَأَلْتُهَا عَنْ الْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَ فِي أَهْلِي)

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَجَازَ لَهَا ذَلِكَ لِعُذْرِ فِي الْإِنْتِقَالِ مِنْ مَسْكَنِ الطَّلَاقِ كَمَا سَبَقَ إِضَاحُهُ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ عَمْرُو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) هَكَذَا وَقَعَ هُنَا وَكَذَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي آخِرِ الْكِتَابِ، وَزَادَ فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ.

قَالَ الْقَاضِي وَالْمَشْهُورُ خِلَافَ هَذَا، وَلَيْسَ هُمَا مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ هِيَ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ.

قُلْتُ: وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا مَجَازًا يَجْتَمِعَانِ فِي فِهْرٍ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي اسْمِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقِيلَ: عَمْرُو وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا (صُخَيْرٍ) بِضَمِّ الصَّادِ عَلَى التَّصْغِيرِ وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ رُؤَاتِهِمْ أَنَّهُ (صَخْرٌ) بِفَتْحِهَا عَلَى التَّكْثِيرِ وَالصَّوَابُ الْمَشْهُورُ هُوَ الْأَوَّلُ. قَوْلُهُ ﷺ: (أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبَ لَا مَالَ لَهُ)

(١) فهو دليل على أنه يمكن أن يزور رجال شباب امرأة أجنبية كبيرة السن تجلس معهم تحدثهم مع تقديم حق الضيافة، هي بمنزلة أبنائها بدون خلوة وبدون نظر ولا فتنة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هُوَ يَفْتَحُ التَّاءَ وَكَسَرَ الرَّاءَ وَهُوَ الْفَقِيرُ فَأَكَّدَهُ بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ لِأَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ.

قوله ﷺ: (فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقَى ثُوبَكَ عِنْدَهُ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (تُلْقَى) وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ وَالْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ (تُلْقَيْنَ) بِالنُّونِ.

قوله ﷺ: (وَأَبُو الْجُهَيْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (أَبُو الْجُهَيْمِ) بِضَمِّ الْجِيمِ مُصَغَّرٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَفْتَحُهَا مُكَبَّرٌ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ وَفِي كُتُبِ الْأَنْسَابِ وَغَيْرِهَا.

قَوْلُهَا: (فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي بِأَبِي زَيْدٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (بِأَبِي زَيْدٍ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى أَنَّهُ كُنْيَةٌ وَفِي بَعْضِهَا (بِابْنِ زَيْدٍ) بِالنُّونِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَادَّعَى الْقَاضِي أَنَّهَا رِوَايَةٌ الْأَكْثَرِينَ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ هُوَ أَسَمَةُ بَنِ زَيْدٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ وَيُقَالُ: أَبُو مُحَمَّدٍ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَوَائِدَ كَثِيرَةً :

إِحْدَاهَا جَوَازُ طَلَاقِ الْغَائِبِ.

وَالثَّانِيَةُ جَوَازُ التَّوَكُّيلِ فِي الْحُقُوقِ فِي الْقَبْضِ وَالِدَّفْعِ.

الثَّالِثَةُ لَا نَفَقَةَ لِلْبَائِنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى ^(١).

الرَّابِعَةُ جَوَازُ سَمَاعِ كَلَامِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَجْنَبِيِّ فِي الْإِسْتِفْتَاءِ وَنَحْوِهِ ^(٢).

الخَامِسَةُ جَوَازُ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِ الْعِدَّةِ لِلْحَاجَةِ ^(٣).

(١) وقد ذكرنا أن "لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى" هو الصحيح.

(٢) كفي التحديث وسماع العلم.

(٣) على قول من يقول بوجوب السكنى، ونحن نقول بجواز الخروج للحاجة نهاراً (لما الفرق؟؟).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

السَّادِسَةُ اسْتِحْبَابُ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ لِلرِّجَالِ ^(١) بِحَيْثُ لَا تَقَعَ خُلُوةٌ مُحَرَّمَةٌ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي أُمِّ شَرِيكَ: (تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي).

السَّابِعَةُ جَوَازُ التَّعْرِيزِ لِحُطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ.
الثَّامِنَةُ جَوَازُ الْحُطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ لِلأَوَّلِ إِبَابَةٌ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا الْجُحُمِ وَغَيْرَهُمَا خَطَبُوهَا.
التَّاسِعَةُ جَوَازُ ذِكْرِ الْغَائِبِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ لِلنَّصِيحَةِ وَلَا يَكُونُ حَيْثُ غَيْبَةٌ مُحَرَّمَةٌ.

الْعَاشِرَةُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ لِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَلَا مَالٌ لَهُ).
الحَادِيَةُ عَشْرَةُ اسْتِحْبَابُ إِرْشَادِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَصْلَحَتِهِ وَإِنْ كَرِهَهَا وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهَا: قَالَ: (إِنْ كُنِيَ أُسَامَةُ، فَكَرِهَتْهُ) ثُمَّ قَالَ: (إِنْ كُنِيَ أُسَامَةُ فَكَحَتْهُ).
الثَّانِيَةُ عَشْرَةُ قَبُولُ نَصِيحَةِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْقِيَادِ إِلَى إِشَارَتِهِمْ وَأَنْ عَاقِبَتَهَا مَحْمُودَةٌ.
الثَّلَاثَةُ عَشْرَةُ جَوَازُ نِكَاحِ غَيْرِ الْكُفَاءِ إِذَا رَضِيَ بِهِ الزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ لِأَنَّ فَاطِمَةَ قُرَشِيَّةً وَأُسَامَةَ مَوْلىً ^(٢).

الرَّابِعَةُ عَشْرَةُ الْحَرَصُ عَلَى مُصَاحَبَةِ أَهْلِ التَّقْوَى وَالْفَضْلِ وَإِنْ دَنَتْ ^(٣) أَنْسَابُهُمْ.
الْخَامِسَةُ عَشْرَةُ جَوَازُ إِنْكَارِ الْمُقْتِي عَلَى مُفْتٍ آخَرَ خَالَفَ النَّصَّ أَوْ عَمَّمَ مَا هُوَ خَاصٌّ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ تَعْمِيمَهَا إِلَّا سَكَنَى لِلْمَبْتُوتَةِ وَإِنَّمَا كَانَ انْتِقَالُ فَاطِمَةَ مِنْ مَسْكَنِهَا لِعُذْرِ مَنْ خَوْفَ اقْتِحَامِهَا عَلَيْهَا أَوْ لِبِدَائِعِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ^(١).

(١) هذا الاستحباب في حق الرجال.

(٢) بل دليل على عدم اعتبار الكفاءة في النكاح لأنه لم يعرض ﷺ وقال لها أعرضي على الأولياء وأخبريهم أولاً، وإنما قال "إِنْ كُنِيَ أُسَامَةُ" ولم يلتفت إلى موافقة ولي ولا غيره.

(٣) من الدناثة، أي ليس من نسب شريف.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

السَّادِسَةُ عَشْرَةَ إِسْتِحْبَابُ ضِيَاةِ الزَّائِرِ وَإِكْرَامُهُ بِطَيِّبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ سَوَاءَ كَانَ الضَّيْفُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).

(١) والصحيح أن هذا الإنكار إنما يُشرع في مسألة مخالفة للنص، وأما عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فأنكرت ذلك وأنكر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأنكر العلماء عليهما، لكن إذا كان بهذه الدرجة من الإنكار بالاعتراض دون التغليظ، فالأمر فيه اجتهاد.

(٢) فتاوى:

قد ذكرتم أن الاعتداد بالطلاق في الحيض هو إجماع العلماء؟ بل قلنا أن الخلاف شاذ، فقد أثبتنا الخلاف لكنه شاذ، فابن القيم ذكر آثار عن السلف في عدم الاعتداد به، وفي الحقيقة أن هذه الآثار مع كونها شاذة أيضاً لأنها من آحاد بعضها مثل الحديث الذي اعتمد عليه (لم يرها شيئاً، لم يعدها شيئاً) فلا يدل صراحة على قولهم، والذي يحملنا على عدم اعتبار كلام ابن القيم واعتبار أن الخلاف شاذ هو نص الحديث وكما ذكرنا قلة المخالف، فلم نقل أنه إجماع وإنما هو شبه إجماع لنص الحديث من قول النبي ﷺ (هي واحدة) وكذا قلة المخالف.

رجل طلق زوجته الطلقة الأخيرة بعد سبه للدين أكثر من مرة؟ إذا سبَّ الدين فقد انفسخ العقد لردته وخروجه عن الملة وهذه ليست امرأته، فلا يقع الطلاق، وإذا شهد الشهادتين ثم طلق بعد ذلك، فقد عاد زوجاً، طالما كانت العودة إلى الإسلام خلال فترة العدة.

من المعلوم أن القرآن لا يُخصص بفعل الصحابة، فكيف يُحييون على إخراج الأمة التي تحيض من عموم قوله تعالى (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، بقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه جعل عدة الأمة قرئين؟ نقول بالميزان الذي أنزله الله وهو القياس الصحيح قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ) الذي أنزله الله ﷻ وشرعه كما توزن به المحسوسات توزن به الأقوال والأعمال والصفات، فما كان من تصنيف الحد للأمة فيُنصف عليها كذلك العدة والقرء، فالقياس الصحيح يدل على ذلك، وأقوال الصحابة في القياس تدل على فهمهم لمعاني القرآن، فالقول بالقياس قولٌ بعموم المعنى، وأهل الظاهر يتمسكون بعموم اللفظ فقط، والذي دل على عموم اللفظ هو الذي دل على عموم المعنى، وإنما أخذنا عموم الألفاظ من فهم أهل اللغة على عهد النبي ﷺ وبعده للقرآن، وهم كذلك فهموا المعاني التي عليها مدار الأحكام، وفهموا أن الشرع أقر القياس الصحيح، وكما ذكرنا هو الميزان الذي أنزله الله.

هل المتعة واجبة على كل مطلقة أم لا؟ الصحيح أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قول الله تبارك وتعالى (وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

من حرم على نفسه شيئاً هل يلزمه كفارة يمين إذا حنث، أم يلزمه بنفس التحريم الكفارة وإن لم يحنث؟ بل تلزمه بالحنث قال تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) إذا التحريم جعل بمنزلة اليمين ليتحلل منه ولا يكون محرماً لما أحل الله له، فيتحلل بكفارة يمين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

رجل قال لزوجته "أنت عليّ حرام" يقصد الطلاق؟ يلزمه وقوع الطلاق لأنه كناية من الكنايات، وهو أقوى من قوله لها "ألحقني بأهلك"، فإذا عُدَّ كناية كما قال النبي ﷺ لتي استعادت منه "ألحقني بأهلك" البخاري، وعدَّ ذلك طلاقاً، فلأن يعدَّ "أنت عليّ حرام" إذا قصد به الطلاق، طلاقاً فهو أولى.

رجل اتهم بسرقة، فقال "إن كنت سرقت فزوجتي طالق" ثم ثبت بشهادة رجل وامرأتين أنه سرق، هل تُطلق زوجته ويُقام عليه الحد بذلك أم لا؟ لا يُقام عليه الحد لأنه لا يثبت أنه سارق بشاهد وامرأتين، وإنما السرقة تثبت بشاهدين من الرجال، وإن كان يثبت عليه المال الذي اتهم بسرقة، وأما بينه وبين الله فإن كان قد سرق يعلم أنه سارق، فقد طلقت منه امرأته، أما في أحكام الظاهر فلا يُعتد بشهادة رجل وامرأتين على السرقة وهو ما زال لم يسرق، وإن كان إثبات الرجل والمرأتين أن هذا المال عليه لفلان يثبت به المال، فشهادة النساء في الأموال يُعتد بها، وإن لم يثبت بها الحد.

المال المستفاد أثناء الحول من غير جنس المال الموجود، هل يكون له نصاب وحول مستقلين أم حول فقط؟ بل نصاب وحول مستقلين طالما من غير جنس المال، كمن كان عنده ذهب وفضة ونقود واشترى إبل لغير غرض التجارة، فأصبحت هذه لها حولها المستقل. (لو كانت لغرض التجارة؟؟)

ذكرتم أن الرجل الصالح قد يزور المرأة الصالحة في أثناء مرضها، وأن هذا من فوائد الحديث؟ أولاً لم أقل "في أثناء مرضها" فهذا في أحاديث أخرى قال البخاري: ([باب عيادة النساء الرجال] وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ).

لو طلق امرأته كيُعفي ابنه من التجنيد؟ طالما طلق وقع الطلاق.

رجل طلق زوجته وهي مرضعة لولده، فطلت ثمانية أشهر ثم تزوجت برجل آخر، فطلت معه شهر ثم طلقها ثم أصبحت مطلقة ثلاثة شهور، ولم تحض لا في الثمانية الأولى ولا في مدة عصمتها من الرجل الثاني ولا في الثلاثة الأخيرة، ثم تزوجها أبو الولد مرة أخرى، هل يصح هذا العقد؟ أولاً زواجها من الرجل الثاني زواج باطل لأنها لا بد وأن تعتد بثلاثة حيض، والثمانية شهور لا اعتبار بها طالما لم تحض، وهذا من أخطاء قانون الأحوال الشخصية المخالفة للشريعة فيه، فيجعلونها ثلاث شهور ميلادية وهذا ليس له اعتبار، العبرة بمرور ثلاثة حيضات، وهي لا بد وأن تعتد بحيضة من وطء الرجل الثاني للشبهة، ليس من الزواج ولكن من وطء الثاني لها بشبهة، فإذا حاضت حيضة واحدة تزوجها زوجها الأول إذا كان قد بقي له من طلاقها، وأما إذا لم تكن قد حاضت فهي ما زالت في عدة من الوطء الثاني الذي هو بشبهة، فالعقدين باطلين.

المتوفي عنها زوجها يؤخذ لها المؤخر من المهر وقيمة قائمة المنقولات من التركة؟ نعم، قائمة المنقولات التي تلزم الزوج والتي أتت بها من عندها، فالموجود منها تأخذه ولا تأخذ قيمة كل ما في القائمة بل تأخذ ميلزم الزوج وما يلزمها من القائمة فهو ملكها فالقائمة عبارة عن جزء أتت به الزوجة وجزء أتى به الزوج فهي سوف تأخذ ما يلزم الزوج وما تم إتيانه من قبلها فهي تملكه.

٧ - باب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا رُؤُوسَهَا

فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَبَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «بَلَى فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». [تجد: تقطع الثمر؛ جدى: اقطعى الثمر].

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) (١)
هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لَخُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ لِلْحَاجَةِ (١).

أما المطلقة قبل الدخول تأخذ نصف ما اتفقوا فعلياً عليه وليس نصف قيمة القائمة (توضيح؟؟ وماذا عن المطلقة بعد الدخول لها مثل المتوفي عنها زوجها)

امرأة مطلقة بائنة بينونة كبرى وزنت؟ يمكن أن تكون مطلقة بائنة بينونة كبرى قبل الدخول، فطلقت بعد كتب الكتاب قبل الدخول بها وبانت، وتزوجها ثانياً بعقد جديد وطلقها مرة أخرى قبل الدخول وبانت وتزوجها مرة أخرى بعقد جديد وطلقها طلاقاً ثالثاً، فهي بائنة بينونة كبرى منه وهي ما زالت بكراً، فهذا وصف غير الوصف الذي سألت عنه، فالبكاية في مسألة إقامة الحد وصف مختلف عن وصف أنها مطلقة بائنة، رجعية، فيمكن أن تكون رجعية ويكرأ على مذهب من يجعل الخلوة دخولاً.

(١) طرق هذا الحديث الأخرى تدل على أنها طلقت طلاقاً بائناً، والظاهر أنها كانت المتممة للثلاث.
- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاها، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: "اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلِكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا"، (د) ٢٢٩٧ [قال الألباني: صحيح].

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَآخَرِينَ جَوَازَ خُرُوجِهَا فِي النَّهَارِ لِلْحَاجَةِ (٢).
وَكَذَلِكَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ.
وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَقَالَ فِي الْبَائِنِ: لَا تَخْرُجُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا (٣).

(١) وذلك لجد النخل وهو ليس بالضرورة، الضرورة إذا احترق البيت مثلاً أو هُدم أو وقع فيه ثعبان أو نحو ذلك مما تخشى على نفسها منه فهذه هي الضرورة أو نحوها، أما الحاجة كإصلاح شأنها مثل رعاية أمواليها والتصدق وفعل المعروف من صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك.
فهذا الحديث يدل على جواز الخروج نهاراً لأن هذه أعمال النهار والحاجة تكون بالنهار وأما ليلاً فلا تخرج إلا للضرورة، ويُقاس عليها المتوفى عنها زوجها، وكذلك أذن النبي ﷺ لنساء الشهداء في أحد أن يجتمعن في بيت إحداهن نهاراً، فإذا جاء الليل انقلبت كل واحدة إلى مسكنها (نص الحديث)، فلا يجوز للمعتدة أن تخرج ليلاً إلا للضرورة، ويجوز لها أن تخرج نهاراً للحاجة، ولا يجوز لها أن تخرج نهاراً لغير حاجة.
(٢) [للفائدة] قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَجْهُ اسْتِدْلَالِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ فِي الطَّلَاقِ أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ هُوَ أَنَّ جِدَادَ النَّخْلِ فِي غَالِبِ الْعُرْفِ لَا يَكُونُ إِلَّا نَهَارًا، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ دُورِهِمْ، فَهِيَ إِذَا خَرَجَتْ بُكْرَةً لِلْجِدَادِ أَمَكْنَهَا أَنْ تَمْسِيَ فِي بَيْتِهَا لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ، وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ، فَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَخْرُجُ الْمُبْتَوَّةُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا كَالرَّجْعِيَّةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَخْرُجُ نَهَارًا وَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
قَالَ الْقَارِي: يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَا التَّطَوُّعُ لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ، أَوْ لِلتَّنَوُّعِ بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّصَدِّقِ الْفَرَضُ وَبِالْخَيْرِ التَّطَوُّعُ وَالْهَدْيَةُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ، يَعْنِي أَنْ يُلْغَ مَالُكَ نَصَابًا فَتَوَدِّي زَكَاتَهُ، وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنَ التَّصَدِّقِ وَالتَّقَرُّبِ وَالتَّهَادِي. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٦٣).

(٣) مع أن هذا الحديث صريح في أنها تخرج نهاراً للحاجة، ودليل هذا التفصيل والفرق بين الليل والنهار كما ذكرنا وقت قطع النخل بالنهار وإذنه لنساء شهداء أحد بالجلوس نهاراً عند إحداهن والرجوع ليلاً إلى مسكنهن.

وأما المعتدة من طلاق رجعي فهي تمكث في منزل الزوجية بنص القرآن قال تعالى (لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً إلا للضرورة وذلك إذا أذن لها الزوج.
السينونة الصغرى والكبرى حكمهما واحد بالنسبة لخروج المعتدة البائن (فهم، المطلقة البائنة بينونة صغرى كيف تكون كالكبرى وهي في حكم الرجعية).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ اسْتِخْبَابُ الصَّدَقَةِ مِنَ التَّمْرِ عِنْدَ جُدَادِهِ، وَاهْتِدَاءُ، وَاسْتِخْبَابُ التَّعْرِضِ لِصَاحِبِ التَّمْرِ بِفِعْلٍ ذَلِكَ، وَتَذْكِيرُ الْمَعْرُوفِ وَالْبَرِّ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

٨ - باب انقضاء عِدَّةِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَبْلِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَقْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تُشْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخَطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَائِلِ بْنُ بَعْلَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أُمْسِيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقَاتَنِي بَأْنِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِجِ إِنْ بَدَأَ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَهِمَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرُبَهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ. [تَعَلَّتْ: طَهَّرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ نَفَاسِهَا].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَارَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلَا يَتَارَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبِعُوا كَرِيْبًا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

- مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ كُرْبَا.

حَدِيثُ (سُبَيْعَةَ) - بِضَمِّ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ - أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ وَأَنَّهَا حَلَّتْ لِلزَّوْاجِ) فَأَخَذَ بِهَذَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فَقَالُوا: عِدَّةُ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، حَتَّى لَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَحْظَةٍ قَبْلَ غُسْلِهِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّتْ فِي الْحَالِ لِلزَّوْاجِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً. إِلَّا رِوَايَةً عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَخْنُونِ الْمَالِكِيِّ: أَنَّ عِدَّتَهَا بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَضْعُ الْحَمْلِ (١). وَإِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحَمَّادٍ: أَنَّهَا لَا يَصِحُّ زَوَاجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا (٢).

(١) بمعنى أنه إن انتهت عدة الأربعة أشهر وعشر وهي لا تزال حاملاً تنتظر حتى تضع، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أنتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشر، فهو أبعد الأجلين من وضع الحمل أو إتمام الأربعة أشهر وعشر.

(٢) كأنهم أخذوه من هذا الحديث في قوله (فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ)، ولكن هذا فعلها، ولا يدل على أنها لم تحل إلا حين ذلك، بل الظاهر أنها حلت بوضع الحمل من كلام النبي ﷺ حيث قالت في نفس الحديث (فَأَقْتَانِي بَأْنِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي)، لكن هي لم تتزين إلا بعد أن انتهى

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُحْصَصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وَمُيِّنَ أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) عَامٌّ فِي الْمُطَلَّقةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَأَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ. قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَدْ تَعَارَضَ عُمُومُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ، إِذَا تَعَارَضَ الْعُمُومَانِ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى مُرَجِّحٍ لِتَخْصِيسِ أَحَدِهِمَا، وَقَدْ وَجَدْنَا هُنَا حَدِيثَ سُبَيْعَةَ الْمُخَصَّصُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى غَيْرِ الْحَامِلِ^(١).

النفاس، حيث كانت لا تريد أو أنها مريضة في نفاسها، أو كانت متعبة لا تريد أن تظهر في هيئة غير جيدة، وغير ذلك من العلل، فقولهم لا دليل عليه.

(١) تعرض العمومين مسألة مهمة لها فوائد متعددة منها هذه المسألة، فعموم (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) تشمل الحامل وغير الحامل، وعموم قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) تشمل المطلقة والمتوفي عنها زوجها، فأَيُّ العمومين يُقدم؟ فلا بد من البحث عن مخصص ومرجح من الخارج، إما أن أحد العمومين كثر تخصيصه أو مُصرَّح بترجيح أحد العمومين، أما القول بالعمل بهما جميعاً، كمحاولة ابن عباس رضي الله عنه في القول بأنه أبعد الأجلين، فهذا في الحقيقة ليس عملاً بهما، بل هو قول آخر لا دليل عليه من الكتاب والسنة فيعمل بهذه الآية مرة وهذه الآية مرة أخرى دون سبب يقتضي ذلك، والصحيح أنه إذا لم يوجد مُرجح، فإن هذا يكون من جنس الواجب المخير، يختار أيهما فعل، وعندنا في ذلك مسألتين مشهورتين يُبنى عليهما عمل:

وهي مسألة تعارض أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة وأحاديث كثيرة في صلوات ذوات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وكرعتي الطواف وغير ذلك، فأَيُّ العمومين يُرجح؟

من العلماء من رجح عموم النهي وقال لا تُصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنهم من رجح عموم فضيلة صلاة ذوات الأسباب وقال هناك مرجحات تدل على تخصيص عموم الصلاة في وقت النهي مثل قوله ﷺ (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) مسلم، ومنها إذن النبي ﷺ في صلاة ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الصبح، ومنه إذن النبي ﷺ لمن دخل المسجد في أثناء خطبة الجمعة فالأمر أن يُصلي ركعتين تحية المسجد وأنه لا يجلس حتى يُصليهما، مع أن وقت خطبة الجمعة يُنهى عن الصلاة فيه للأمر بالإنصات لذكر الله ﷻ وإجماع العلماء أنه لا تُشرع نافلة مطلقة أثناء خطبة الجمعة، فمن قال بذلك قال أن هذه مخصصات لأحاديث النهي وهي تدل على ضعف العموم، لأن العموم إذا خُصص - على الراجح - بقي عاماً لكن هو أضعف من العموم السالم من التخصيص، وهو أولى أن يُخصص، فهذه مسألة رُجح فيها أحد العمومين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

أما مسألة لم يُرجح فيها أحد العمومين وهي مسألة الأمر بصلاة العصر في بني قريظة، فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ يوم الأحزاب لا يصليَنَّ أحدُ العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم (البخاري)، فقوله (لا يصليَنَّ أحدُ العصر إلا في بني قريظة) فهذا لفظ عام في إدراكها في وقتها أو بعد وقتها كما عمل به بعض الصحابة، وعموم أحاديث الوقت عام يشمل أي مكان بني قريظة وغير بني قريظة وأن الوقت بين هذين، فهو مأمور أن يصلي الصلاة لوقتها لعموم قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) تشمل أوقات الصلاة يوم بني قريظة وغيرها من الأيام، فمن الصحابة من عمل بعموم الوقت وقال نصلي في الطريق وتسرع، ومنهم من عمل بعموم (لا يصليَنَّ أحدُ العصر إلا في بني قريظة) فهو عام بالنسبة إلى ما قبل الوقت أو ما بعده، وهو لم يذكر متى يصلي العصر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، إذا هي في أي وقت صلاها المهم أن يصليها في بني قريظة، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ فعل الطائفتين لم يعنف ولم يترك على أيهما، وهذا في الحقيقة دليل على أنه عند تعارض العمومين كلا الفعلين صحيح، ولذلك قلنا بالتخير، وأن صلاة العصر في يوم بني قريظة كان مخيرا بين أدائها في الطريق في الوقت وبين أداها في بني قريظة بعد الوقت، إذا لم يدرك أن يصليها في الوقت في بني قريظة وذلك لأن النبي ﷺ أقر، وما أقره النبي ﷺ سنة وعدم إنكاره دليل على صحة الفعل وليس كما يقول البعض أنه دليل على أن اجتهاده أجزه فقط، لأن ﷺ كان في مثل هذه الأحوال يبين للمصيب إصابته وللمخطيء خطأه والمغفرة التي حصلت له، فيقول مثلاً للذي صلى بالتيمة أصبت السنة وأجزئك للذي لم يعد، والذي أعاد قال له لك الأجر مرتين ولك بعد أن تيمم وصلى ثم أعاد لما وجد الماء، فقال لك الأجر مرتين ولكن بين أن المصيب هو الذي لم يعد، فإذا أقر النبي ﷺ فهي سنة تقريرية للفئتين، فتعارض العمومين يعمل بهما بالتخير، لا أن يعمل بهذه مرة وهذه مرة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مخالفاً للحديث الصحيح الواضح في هذه القصة من أن المتوفى عنها زوجها وكذا المطلقة كل منهما في أنواع العدد إذا كانت حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء كانت مطلقة طلاق رجعي، مطلقة طلاق بائن، أو متوفى عنها زوجها، سواء كان طلاق متمم للثلاث، أو بسبب الفسخ، فجميع أنواع العدد تنتهي بوضع الحمل حتى ولو كانت حاملاً من وطء محرم تنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم وتعظيم حق الزوج فيمن توفي عنها زوجها وإتاحت فرصة له في أمر الرجعة إذا كان طلاقاً رجعياً، وعموماً تعظيم أمر الزواج في العدد أمر معتبر لأن الله سماه ميثاقاً غليظاً، ومن هنا قلنا أن زواج الموطوءة الحامل من زنا لا يجوز حتى للزاني، لأن وطء الزاني غير محترم ولا معتبر ولا كونه اعترف واعترف، فزواجه منها في فترة العدة يقع زواجا باطلاً، وكذا إذا كانت موطوءة بشبهة فلا بد وأن تضع الحمل لعموم قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، فما دامت لم تضع حملها، لا يحل لها الزواج، ولذا إذا بانث حاملاً لم يكن تصحيح الخطأ هو أن يتزوجها بل يُتَظَرَّ حتى تضع الحمل ثم إن أراد أن يتزوجها فليتزوجها، وأما ماذا يفعلون في الحمل والفضيحة كما

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى الشَّعْبِيِّ وَمُوافِقِهِ فَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ أَنَّهَا قَالَتْ: (فَأَقْتَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي) ^(١) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِنَفْسِ الْوَضْعِ. فَإِنْ اِحْتَجَّوْا بِقَوْلِهِ: (فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا) أَيِ طَهَّرْتُ مِنْهُ. فَاجْزُؤْا: أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ وَقْتِ سُؤَالِهَا وَلَا حُجَّةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا حَلَّتْ حِينَ وَضَعْتَ وَلَمْ يُعَلَّلْ بِالطُّهْرِ مِنَ النِّفَاسِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: سَوَاءٌ كَانَ حَمْلُهَا وَلَدًا أَوْ أَكْثَرَ كَامِلِ الْخِلْقَةِ أَوْ نَاقِصَهَا ^(٢) أَوْ عِلْقَةً أَوْ مُضْغَةً ^(٣)، فَتَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِوَضْعِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ صُورَةُ خَلْقِ آدَمِي سَوَاءٌ كَانَتْ

يقولون؟ نقول ولماذا لم يأخذوا في اعتبارهم هذا قبل فعل الفاحشة، فهذا ابن زنا، وإذا زوجهما قبل وضع الحمل نسبوا الولد إلى من ليس بأبيه شرعاً، فهو أبوه خلقة فهو متكون من ماءه وليس أباه شرعاً، قال ﷺ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) متفق عليه، فليس له نسب من أبيه في الزنا.

فالأوراق الرسمية سوف يترتب عليها حقوق شرعية فلو كتبوا هذا الولد بأسمه وهو لا يجوز ذلك لترتب ميراث وخلوة وانكشاف عورات، وهذا كله غير جائز، فابن الزنا يُنسب لإسم مجهول (عبد الله، عبد الحميد) كما يفعل مع اللقيط، وشرعاً هذا الابن يُنسب للأم، وعاقلته عاقلة أمه وكل القربات ثابتة لأمه شرعاً، فهي أمه شرعاً يرثها وترثه، أما الأب فلا نسب له.

(١) فهذا صريح في أنه لا يلزم أن تطهر من نفاسها فلا تنتظر حتى ينتهي النفاس، وأما قوله (فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا) فهو وصف لفعلها وليس وصف لوقت حلها للأزواج أو لوقت انتهاء العدة.

(٢) أي أن المهم أن يثبت أنه حمل.

مسألة على قوله (وَلَدًا أَوْ أَكْثَرَ): وهي أنه متى تنتهي العدة إذا كانوا توأماً؟ وذلك بوضع ما في بطنها، وهذا إذا كانوا أكثر من ولد، فأحياناً يقع طول زمن بين المولودين التوأمين، فلا يُقال وضعت حملها حتى تُفرغ ما في بطنها وحتى يولد المولود الثاني، مثل امرأة زوجها مات في الفترة ما بين المولودين، فلو مات قبل أن تلد المولود الثاني، فبعد أن تلد المولود الثاني تكون قد انتهت من العدة، ولو مات زوجها بعد المولود الثاني، فعليها أن تبدأ أربعة أشهر وعشراً.

(٣) وهذا كلام مهم في كثير جداً من المسائل التي يُبنى عليها أنها نُفساء أم لا بناءً على ذلك، وهل يلزم من ذلك مرور مدة معينة بعد الأربعين، فإنه لا نزاع أن إلقاء النطفة لا يُعد وضعاً للحمل لأن هذا مثل ما يقع من المني الذي يخرج من المرأة ولا تخلق قبل الأربعين، فالنزاع يكون بعد الأربعين في هذه المسألة، لذلك لم يقل (أو نُطفة) بل قال (أو عِلْقَةً أَوْ مُضْغَةً) مع أن الذي يظهر والله أعلى وأعلم، أن ظهور الخلق إنما

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يكون بعد الأربعين، وهو هنا صار على أن العلقه من يوم الأربعين إلى الثمانين وأن المضغة من الثمانين إلى المائة والعشرين، مع أن هذا مخالف للمشاهد طبيًا، والمشاهد طبيًا أن مرحلة العلقه التي تشبه الدودة التي تعلق بجدار الرحم، وهذه الدودة تمتص الدماء، وسُميت علقه لأنها تشبه الدودة الصغيرة التي تعلق بالجلد وتمتص الدم وذلك في الحيوانات أو في البشر، فتعلق الجنين في هذه المدة بالرحم يكون خلال الأربعين، والمضغة مثل قطعة اللحم التي تمضغ حجبًا وشكلًا وهي تكون خلال الأربعين أيضًا، وبعد الأربعين يبدأ التشكيل، وبعد الأربعين بأسبوعين كما ذكرنا من قبل يتم التشكيل، لو نظر إليه أي أحد ليس فقط القوابل - الأطباء - يجزم بأن هذا خلق إنسان من الستين وقبل الستين، وأما قبل ذلك فيمكن لأهل الخبرة أن يجزموا بأن هذا بداية خلق إنسان.

فأحكام النفاس وأنها نفساء أم أن هذا دم فساد، وأحكام انتهاء العدة مرتبط بذلك، أحكام أنها تصير أم ولد مرتبط بذلك، فكل هذا مرتبط بتسمية هذا حملًا إذا وضعت فقد انقضت العدة، فالنفاس هو الدم الخارج بعد وضع الحمل، فما كان حملًا ونزل دم بعده، ولو كان بعد خمسين أو ستين يومًا، ورأت المرأة أو القوابل أنه بداية خلق آدمي، وكما ذكرنا هذا يظهر جليًا في حدود الستين، ويظهر خفيًا لأهل الخبرة ما بين الستين وأربعين والستة والخمسين يومًا.

أصح الأقوال في ذلك قول الشافعية الذي ذكره هنا بأن العبرة بتسميته حملًا. ومن المسائل المرتبط بذلك أيضًا دية الجنين ووجوب الكفارة فيه، إذا أسقطت جنيًا بسبب جناية عليها، ومن هذه المسألة مسألة تحريم إسقاط الحمل، وأن هذه المسألة ليس موسعة إلى المائة والعشرين سواء كان حمل من نكاح أو من سفاح، وذلك أن هناك من يحاول سن قوانين لإباحة إجهاض المغتصبة، ولا يوجد عالم يفرق في مسألة الحمل بين كون هذا الحمل من نكاح أو من سفاح، فالمغتصبة مظلومة لكن لا يُباح قتل نفس بناءً على كونها مظلومة، فلا يُسمح الاعتداء عليها ظلمًا من رجل مجرم، أن يُعتدى على حمل مظلوم هو الآخر، فلا يجوز إسقاط الجنين بعد ثنتين وأربعين ليلة، لأنه يبدأ تخليقه في ذلك، وإذا جُني عليه كانت جناية فيها الدية والكفارة، وذلك إذا أسقطت ما يُعرف أنه بداية خلق آدمي، فيجب على من أسقطه دية الجنين وهي عشر دية الأم وهو خمسين من الإبل، أو غرة عبد أو أمة قيمتها خمسين من الإبل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرح جنيها فقضى فيه النبي ﷺ بغرة عبد، أو وليدة (البخاري)، ويجب عليه على الصحيح صيام شهرين متتابعين، وحديث ابن مسعود في نفخ الروح في رواية في مسلم قال ﷺ (إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح)، فهذه الرواية ترجح ما ذكرناه من أن الأربعين الأولى يقع فيها النطفة أو لا ثم العلقه ثم المضغة، وهذا خلاف ما رجحناه قبل ذلك في الكلام في باب القضاء والقدر من أن المائة والعشرين عندها يُنفخ الروح، وما نراه الأقرب أن حديث ابن مسعود هو الذي يُحمل على حديث حذيفة بن أسيد، وليس أنهما مختلفان، وحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم «إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَجَلَدَهَا وَحَمَمَهَا وَعَظَمَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذْكَرُ أَمْ أَثْنَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ. فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلِكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أَمَرَ وَلَا يَنْقُصُ، فالثنتين وأربعين هي فيها بداية التخليق والله أعلم.

فالمراة التي نزل منها شيء قبل الإثنتين وأربعين، يكون حكمها حكم إلقاء النطفة، مثل التي ذهبت بعد الجماع واغتسلت، فتزل منها مني الرجل، فلا يكون هذا نفاساً، وحتى لو نزل منها دم، فإنه إذا أمكن أن يكون هذا الدم دم حيض يكون حيض، وإذا لم يكن حيضاً يكون حينها دم فساد، وأما بعد الإثنتين وأربعين ننظر فيما أسقطته، فإن ظهر فيه خلق آدمي يكون هذا وضع حمل تُصبح به الأمة الحامل أم ولد، وتنقضي به العدة، وتكون نفساء، وتجب به الدية على الجنين، ويجب على من أسقطه الكفارة، ويُغسل ويُصلى عليه لعموم (وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ)، (د) ٣١٨٠ [قال الألباني]: صحيح، وقال ﷺ "إِذَا اسْتَهْلَ الصَّبِيُّ، صَلَّيْ عَلَيْهِ وَوُورِثَ"، (جدة) ١٥٠٨ [قال الألباني]: صحيح، هو ذكر لبعض أفراد العام فلا يخصه، فعموم (وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ) يُقدم.

وأما إسقاط الجنين قبل الأربعين ليس مما يُعتبر فيه مسألة حرمة هذا الجنين، فالصحيح أنه يُكره ولا يحرم، وحكمه حكم العزل عند الجمهور، ومن العلماء من يمنع إجهاض الحمل وإسقاطه مطلقاً، ولكن الأكثر على أن حكمه حكم العزل، فمن يقول بتحريم العزل يقول بتحريمه ومن يقول بكراهة العزل وهو الصحيح يقول بكراهته، سواء هذا الإجهاض كان من نكاح أو من سفاح، فمسألة أن الحمل كان من نكاح أو من سفاح أو اغتصاب لا أثر لها في حكم إسقاط الجنين، وإنما هو مرتبط بحق هذا الجنين، وحق من له حق فيه، ففي الزواج أو الوطء شبهة لا بد في إسقاطه من اعتبار صاحب الحق فيه، لأن الأب له حق في هذا الولد، فلا يجوز لها أن تستعمل وسائل منع الحمل ولا أن تسقط جنين بدون إذن الزوج، لأن الزوج له حق في الولد، وأما مسألة أنه ليس هناك زوج وإنما هو زاني فليس له حق في هذا الولد، لكن هناك حرمة لهذا الولد وحقه في الحياة محفوظ بعد ثبوت كونه جنيناً إنسانياً بمرور ثنتين وأربعين ليلة وبداية التخليق كما ذكر النبي ﷺ وهو موافق لما ثبت طيباً بالضبط مثل ما في حديث حذيفة وهو أنه في الأسبوع السابع يبدأ تخليق الإنسان من أعضاء وأجهزة، وقبل هذا التاريخ الأعضاء غير متميزة، بعد هذا التاريخ تبدأ الأعضاء في التميز، وكما ذكرنا أنها لا تمتد إلى المائة والعشرين وإنما طيباً خلال أربعة عشر يوماً يتم تشكيل الإنسان وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره.

* في مسألة إسقاط الحمل بعد ظهور شكل آدمي فيه، يجب على كل من شارك في إنزال هذا الحمل وجنى عليه الدية مشتركة والكفارة لكل واحد منهم، فيصوم كل من شارك شهرين متتابعين، فالأم التي قالت أجهضني وأمرت بالقتل، والطبيب الذي أجهض وكل من أعان على قتل هذا الجنين. (لمن هذه الكفارة إذا كان الأب والأم مشتركين، أو الحمل من سفاح) - قتل الجنين ليس فيه قصاص بالاتفاق وفيه الدية فقط.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

صُورَةُ خَفِيَّةٍ تَخْتَصُّ النِّسَاءَ بِمَعْرِفَتِهَا أَمْ جَلِيَّةٍ يَعْرِفُهَا كُلُّ أَحَدٍ، وَدَلِيلُهُ إِطْلَاقُ سُبُعَةٍ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ عَنْ صِفَةِ حَمَلِهَا^(١).

قوله: (كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ^(٢) وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (فِي بَنِي عَامِرٍ) بِالْفَاءِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ وَنَسَبَهُ فِي بَنِي عَامِرٍ أَيْ هُوَ مِنْهُمْ. قوله: (فَلَمْ تَنْشَبْ) أَيْ لَمْ تَمُكِّثْ^(٣).

(١) حيث قالت (فَأَقَاتَنِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي) أَيْ حَمَلٌ، فطالما أنه سُمي حملاً ووضعتَه فهو كذلك.

(٢) هو ممن شهد بدرًا وتوفي بمكة (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ) وهو الذي رثاه النبي ﷺ عندما قال (اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرِثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوَفِّيَ بِمَكَّةَ) البخاري، وقوله (يَرِثِي لَهُ) أي يحزن عليه لأجل أنه نقص ثوابه لأنه مات في دار التي هاجر منها، فإنما يثاب المهاجر على قدر تركه لأرضه التي هاجر منها، فسماه بائسًا لنقص ثوابه، ولعل ذلك أن يكون فيه تقصير منه في البقاء في مكة بعد قضاء نسكه، وقد قال النبي ﷺ حرصاً على أجر المهاجرين «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةٌ ثَلَاثٌ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ». كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا (مسلم)، فجعل الإقامة فوق الثلاث بمنزلة الإقامة الدائمة ولم يأذن فيها للمهاجرين، فيظهر أنه كان هناك نوع من التقصير فسماه البائس سعد بن خولة.

(٣) فقوله (فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعْتَ حَمَلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) دليل على تأخر هذا الحديث جداً، وهو أقوى أدلة من يقول بجواز كشف الوجه، لأن أبو السنابل لم يكن خاطباً، وهي قد تزينت للخُطاب وتجملت للخُطاب، ففي الحديث (فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَابِ) وهو دليل على جواز أن تتجمل المرأة للخُطاب، فإنه إذا دخل عليها من يخطبها جاز أن يراها متجملة، أما أبو السنابل، فلم يكن خاطباً ودخل عليها ليخبرها (فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَأَيْكَ مُتَجَمِّلَةً) فلا شك أنه قد رآها، وهذا لا شك أنه من أصرح الأدلة ولا مطعن فيه، ولا أعرف جواباً صريحاً لمن يقول بوجوب ستر الوجه، إلا إنهم يقولون قد رآها متجملة في الثياب فقط، وكلامنا هنا دائر ما بين الوجوب والاستحباب، فإنه لا نزاع بين العلماء على أن المستحب للمرأة أن تُغطي وجهها، فدرجة المشروعية ليس فيها خلاف، فجزاها من خيراً وجزى أزواجهن خيراً أن أمرهن بالشبهة بأزواج النبي ﷺ فليس هناك نزاع في هذا الباب.

(*) قال ابن حجر في الفتح (٤٧٥/٩) [وَفِيهِ جَوَازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَنْ يَخْطُبُهَا لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الَّتِي فِي الْمَغَازِي (فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكَ تَجَمَّلْتَ لِلْخُطَابِ) وَفِي رِوَايَةِ بْنِ إِسْحَاقَ (فَتَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاخْتَضَبَتْ) وَفِي رَوَايَةٍ مُعَمَّرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ (فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ وَقَدْ اكْتَحَلَتْ) وَفِي رَوَايَةِ الْأَسْوَدَ (فَتَطَيَّتْ وَتَصَنَّعَتْ)

* وَقَوْلُهَا (فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ [وَفِيهِ الرَّجُوعُ فِي الْوَقَائِعِ إِلَى الْأَعْلَمِ وَمُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ السُّؤَالَ عَمَّا يَنْزِلُ بِهَا وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسْتَحْيِي النِّسَاءَ مِنْ مَثَلِهِ لَكِنْ خَرُوجُهَا مِنْ مَنَازِلِهَا لِيَكُونَ أَسْتَرُهَا كَمَا فَعَلَتْ سُيَّعَةُ.]

- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمِزٍ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُيَّعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُؤْفَى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحَهُ حَتَّى تَعْتَدِيَ آخِرَ الْأَجَلِينَ»، فَمَكَثَتْ فَرِيًّا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «انْكِحِي»، (خ) ٥٣١٨

قال ابن حجر في الفتح (٤٧٥/٩) [وَفِي قِصَّةِ سُيَّعَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَتَوَنَّنُونَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْمُقْتِي إِذَا كَانَ لَهُ مَيْلٌ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقْتِيَ فِيهِ لِيَأْخُذَ بِحَبْلِهِ الْمَيْلَ إِلَيْهِ عَلَى تَرْجِيحِ مَا هُوَ مَرْجُوحٌ كَمَا وَقَعَ لِأَبِي السَّنَابِلِ حَيْثُ أَقْفَى سُيَّعَةَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْوَضْعِ لِكُونِهِ كَانَ خَطَبَهَا فَمَنْعَتْهُ وَرَجَا أَنَّهَا إِذَا قَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتَظَرَتْ مُضِيَّ الْمُدَّةِ حَضَرَ أَهْلُهَا فَرَعَبُوهَا فِي زَوَاجِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

- وَفِيهِ مَا كَانَ فِي سُيَّعَةَ مِنَ الشَّهَامَةِ وَالْفِطْنَةِ حَيْثُ تَرَدَّدَتْ فِيهَا أَقْتَاهَا بِهِ حَتَّى حَمَلَهَا ذَلِكَ عَلَى اسْتِضَاحِ الْحُكْمِ مِنَ الشَّارِعِ وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ ارْتَابَ فِي فَتْوَى الْمُقْتِي أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي مَوَاضِعِ الْاجْتِهَادِ أَنْ يَنْحَثَ عَنِ النَّصِّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلَّ مَا وَقَعَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ السَّرُّ فِي إِطْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَذَبَ فِي الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُذْبُ وَهُوَ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَثِيرٌ وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ إِنَّمَا كَذَبَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْقِصَّةِ وَأَقْفَى بِخِلَافِهِ حَكَاهُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ بَعِيدٌ.

- وَفِيهِ الرَّجُوعُ فِي الْوَقَائِعِ إِلَى الْأَعْلَمِ وَمُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ السُّؤَالَ عَمَّا يَنْزِلُ بِهَا وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسْتَحْيِي النِّسَاءَ مِنْ مَثَلِهِ لَكِنْ خَرُوجُهَا مِنْ مَنَازِلِهَا لِيَكُونَ أَسْتَرُهَا كَمَا فَعَلَتْ سُيَّعَةُ.

- وَفِيهِ أَنَّ الْحَامِلَ تَنْقِضِي عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ مِنْ عِلَاقَةٍ سَوَاءً اسْتَبَانَ خَلْقُ الْأَدَمِيِّ أَمْ لَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّبَ الْحُلَّ عَلَى الْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَتَوَقَّفَ بِنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي إِطْلَاقِ وَضْعِ الْحَامِلِ هُوَ الْحَمْلُ التَّامُّ الْمُتَخَلِّقُ وَأَمَّا خُرُوجُ الْمُضْغَةِ أَوْ الْعِلَاقَةِ فَهُوَ نَادِرٌ وَالْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ أَقْوَى وَهَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلُ بَانَ الْعِدَّةُ لَا تَنْقِضِي بِوَضْعِ قِطْعَةٍ لَحْمٍ لَيْسَ فِيهَا صُورَةُ بَيِّنَةٍ وَلَا خَفِيَّةٌ وَأَجِيبُ عَنِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْمُقْصُودَ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهُوَ حَاصِلُ بَخْرُوجِ الْمُضْغَةِ أَوْ الْعِلَاقَةِ بِخِلَافِ أَمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهَا الْوِلَادَةُ وَمَا لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصْلُ آدَمِيِّ لَا يُقَالُ فِيهِ وَلَدَتْ.]

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ)

السَّنَابِلُ يَفْتَحُ السَّيْنَ وَبَعْكَكَ بِمَوْحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ عَيْنٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ. وَاسْمُ أَبِي السَّنَابِلِ عَمْرُو وَقِيلَ حَبَّةٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَقِيلَ بِالتَّوْنِ حَكَهُمَا ابْنُ مَأْكُولًا، وَهُوَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ كَذَا نَسَبُهُ ابْنُ الْكَلْبِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقِيلَ فِي نَسَبِهِ غَيْرُ هَذَا.

قوله: (تُفْسِتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ)

وَيَضُمُّ النَّوْنُ عَلَى الْمُشْهُورِ وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحِهَا وَهِيَ لُغَتَانِ فِي الْوِلَادَةِ.

وقوله: (بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ)

قِيلَ: إِنَّهَا شَهْرٌ وَقِيلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً وَقِيلَ دُونَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب وجوب الإحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ:

- قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلَقَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

- قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوْفِي أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

- قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكِّحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَبِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَائِيَةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْتَضُ بِهِ فَقَلَمًا تَقْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تَرُاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

[الخلوق: طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمره والصفرة، العارضان: جانبا الوجه وصفحتا الخدين، الحفش: البيت الصغير قريب السقف؛ تقتض: تمسح به جلدها].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوفِّيَ حَمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدُعِيََتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَفَ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. [حميم: القريب].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تَحْدُثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَاتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَاذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا - حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفْلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». [الأحلاس: جمع حلس وهو كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب].

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثُ
أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تَسْمَعْ زَيْنَبُ نَحْوَ
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو التَّائِقُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَحَدَّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بَنَاتِهَا تُوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا فَاشْتُكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تَرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنِ تَرْمِي بِالْبَعْرِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» .

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو التَّائِقُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَالْفُطَيْلِيُّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَى أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ
فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارَضِيهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَةً سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّمَا تَحِدُّ
عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَجٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ
حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنِ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوْمَنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تَوْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» .

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ
نَافِعٍ يَأْتِنَاهُ حَدِيثَ اللَّيْثِ . مِثْلَ رَوَايَتِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
تَحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَأَبْنِ دِينَارٍ وَزَادَ «فَإِنَّمَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ .
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَالْفُطَيْحِيُّ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» .
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ بُذَّةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» .
[الأظفار: نبات عطري يشبه الأظفار؛ العصب: برود يمنية؛ القسط: نوع من الطيب وقيل هو

العود؛ البذة: القطعة اليسيرة من الشيء] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا «عِنْدَ أَدْنَى طَهْرٍهَا بُذَّةٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» .
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْحِلُ وَلَا تَطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرٍهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُذَّةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْإِحْدَادُ وَالْحِدَادُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَدِّ وَهُوَ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الزَّيْنَةَ وَالطَّيِّبَ، يُقَالُ: أَحَدْتُ الْمَرْأَةَ تَحْدًا إِحْدَادًا وَحَدَّتْ تَحْدًا بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَحْدٌ بِكسْرِهَا حَدًّا، كَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُقَالُ: أَحَدْتُ وَحَدَّتْ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَا يُقَالُ إِلَّا أَحَدْتُ رُبَاعِيًّا، وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ حَادَّةٌ، وَلَا يُقَالُ: حَادَّةٌ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا الْإِحْدَادُ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ وَلَهُ تَفَاصِيلُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ^(١).
قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ^(٢)،
وَأِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِهِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَفَاةِ سَوَاءِ الْمُدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا
وَالصَّغِيرَةِ^(٣) وَالْكَبِيرَةِ وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ^(٤).

(١) مبناه على ما ذكر في هذا الحديث بالإضافة إلى ترك الحُلِيِّ والطَّيِّبِ، فلا يجوز للمرأة المتوفي عنها زوجها في فترة الإحداد أن تمس طيباً ومنه الصابون ذو الروائح الطيبة لأنه طيب يبقى مدةً من الزمن ولو يسيرة، وكذا عليها ترك الزينة من الاكتحال والصبغ بأنواعه المختلفة، وكذا الحُلِّي، فيجب على المرأة الحاد أن تضع جميع أنواع حُلِيِّهَا، وليس كما يفعل كثير من النساء، اعتباراً بحق الزوج أن تظل مرتدية لدبلة الزواج الذهبية المكتوب عليها اسم الزوج طيلة فترة الحداد، فهذا أمرٌ محرَّم، فلا يجوز لها أن تلبس أي نوع من أنواع الحُلِّي ذهب أو فضة أو "فلصوا" بجميع الأنواع "أساور أو خلاخيل أو قرط أو خاتم أو سلسلة في العنق أو غير ذلك" لا يجوز لها ذلك ولا بد أن تترع جميع أنواع الحُلِّي.

وأما الملابس فلا بد وأن تكون غير مصبوغة واستثنى العلماء المصبوغ لغير الزينة كاللون الأسود والكحلي، والأصل أن يكون الثوب غير مصبوغ كالأبيض، والأسود والكحلي يجوز بشرط ألا يكون مزيناً، فلا تلبس مثلاً ثياب أسود فيه ورود أو أسود مطرّز، خلافاً لما اعتادته النساء، هذا الكلام في المنزل وخارج المنزل، فتجهز نفسها للحداد بملابس بيضاء غير مصبوغة.

وقوله (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ) ثوب العصب هو ثوب أبيض في الأصل وخيوطه غير مصبوغة، يُنسج من غزل يوضع في صبغ، يُصبغ وهو غزل، وهو خيوط تلف على بعضها، فيُصبغ إلا الجزء الخارجي منها - بعض الخيوط - ثم يُنسج بعد ذلك، فتكون هناك بعض الصُّفْرَةِ من خيوط مصبوغة بصفرة يسيرة ضمن هذا الثوب غير مرتب، أما الثياب المصبوغة فلا يجوز للحادة أن تلبس ثياباً مصبوغة لا في المنزل ولا في خارج المنزل بنص الحديث (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا) وكما ذكرنا أنها تخرج نهاراً للحاجة ولا تخرج ليلاً إلا للضرورة.

(٢) الإجماع على الوجوب وليس على الجواز، مع أن الحديث يقول (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) مفهوم الحديث محل لها أن تحد، لكن قول النبي ﷺ (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وقوله ﷺ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَمَّ قَالَ (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)) لمن أرادت أن تكحلها، دليل على أن هذا على الوجوب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ بَلْ تَخْتَصُّ بِالمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ) فَخَصَّهُ بِالمُؤْمِنَةِ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَشْمَلُ خِطَابَ الشَّارِعِ وَيَتَّبِعُ بِهِ وَيَنْقَادُ لَهُ، فَلِهَذَا قَيَّدَ بِهِ (٣).

(١) فولئها يلزمها بالحداد، وهذا متفق عليه خلافاً لمن يريد منع الزواج قبل ثمانية عشرة، خلافاً لنص القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله ﷻ (وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَسْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، فهذا نص في أنه يمكن أن تكون مطلقة رجعية لم تحض بعد، فدخل بها وهي مطيقة للجماع فوق التاسعة أو العاشرة ولم تبلغ ولم تحض بعد، فهي مزروجة مدخول بها جامعها زوجها وهي دون سن البلوغ، وهذا أمر غير مستنكر، وعلى الضد هم يريدون أن يفتحوا أبواب الفواحش والمعاشرات الجنسية في الحرام، مثلما نجحوا في سن قانون بجواز تجريم توثيق عقد الزواج قبل سن الثامنة عشر، ويرون أن هذا غير مخالف للشرعية، وقبل عشرين سنة كانوا يقولون أنه مخالف للشرعية وفي الأصل تحديد سن السادسة عشر مخالف للشرعية، لأنه ليس لولي الأمر أن يقيد المباح بغير سبب من فعل الناس الحرام، ويستدلون بأن عمر ﷺ بأنه قيد بعض المباحات، بل قيدها ﷺ لما ارتكب الناس الحرام، وليس أنه قيدها لما سارع الناس في الطاعات، وليس لولي الأمر أن يقيد المطلق الذي نص القرآن على حله وإطلاقه، فكيف يقيد به ولي الأمر.

وهذا سواء المدخول بها وغير المدخول بها، فلو امرأة طلقها زوجها وهو قد كتب كتابه عليها فقط ولم يدخل بها، فهذا ليس كمن مات عنها ولم يدخل بها فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً وعليها الحداد خلال فترة العدة.

(٢) بمعنى أن أهل زوج المرأة الكافرة الكتابية زوجة المسلم تلزم بالحداد، وولي الأمر يلزمها بالحداد. - والعدة كما ذكرنا لاستبراء الرحم ومراعاة حق الزوجية وخصوصاً في عدة الوفاة وقد طالت مدته لعظمة هذا العقد وأنه ميثاق غليظ، ومراعاة حق الزوج الذي مات وهذا واضح جداً في الحداد وأنه فرض على المرأة وليس مباحاً، فيجوز ألا تحل المرأة على أبيها، ويجوز ألا تحل المرأة على ابنها، ويجوز لها أن تحل على أبيها وابنها وأخيها وبنتها، وفرض عليها أن تحل على زوجها، ولذلك قلنا أن فترة العدة فيها تقدير وتعظيم لعقد الزواج، وكما ذكرنا حتى ولو كان الزوج لم يدخل بها لأن أمر الزواج أمر عظيم القدر. (٣) هو في الحقيقة لأجل أن هذا حق للزوج المتوفى، ولهذا وجب علينا أن نلزم الكتابية بهذا إظهاراً لهذا الأمر من شعار الإسلام من تعظيم الزوجية، وليس لأجل أنها متعبدة بذلك من فروع الشريعة وهي كافرة، فنحن نقول أنها مكلفة بفروع الشريعة ولكن في الآخرة، وليس في الدنيا، لكن في الدنيا فيما يتعلق

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيُّضًا: لَا إِحْدَادَ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ الْأُمَّةِ ^(١).
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا عَلَى الْأُمَّةِ إِذَا تُوِّفِيَ عَنْهُمَا سَيِّدُهُمَا ^(٢) وَلَا عَلَى
الزَّوْجَةِ الرَّجْعِيَّةِ ^(٣).
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا ^(٤):
فَقَالَ عَطَاءُ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ: عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ، وَهُوَ قَوْلُ
ضَعِيفٍ لِلشَّافِعِيِّ.
وَحَكَى الْقَاضِي قَوْلًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُطَلَّقةِ وَلَا عَلَى الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا، وَهَذَا شَاذٌ غَرِيبٌ.

بحق الزوج، كما أنه لا يجوز لزوجها أن يخرجها متبرجة حتى لو كانت كتابية، لأن هذا لحقه ولحق الأمة ككل.

(١) الصحيح أنه عليها وأن يلزمها وليها بذلك مراعاةً لحق زوجها، كما وجبت عليها العدة.
(٢) ولذلك قلنا أن هذا متعلق بالزوجة وليس بأي وطء كان، فوطء الرجل لأُمته إذا مات لا يجب على الأمة الإحداد ولا على أم الولد.

(٣) ليس معناه إذا مات عنها زوجها، بل إذا مات عن مطلقة رجعية، فهي زوجة يجب عليها الإحداد (فهم)، هل الصحيح ما أجمعوا عليه، لكن هو هنا يتكلم على أنه إذا طلقت المرأة وهي في فترة العدة من طلاق رجعي هل يلزمها الإحداد أم لا؟ هل هناك ارتباط بين الإحداد وبين العدة، أم أنها عدة الوفاة فقط؟ الصحيح أنها عدة الوفاة فقط، ولا حتى المطلقة البائن يلزمها إحداد في فترة عدة الطلاق البائن (فهم)، المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها، استأنفت عدة الوفاة وبدأت من جديد عدة الوفاة من تاريخ وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرا.

المطلقة ثلاثاً لو مات عنها زوجها، والمطلقة البائن مات مُطلقها، ليس عليها حداد
(٤) أي في فترة العدة من الطلاق الثلاث، هل يلزمها ترك الزينة ومُطلقها على قيد الحياة وليس وهو ميت؟.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَدَلِيلٌ مَنْ قَالَ: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا قَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ) فَخَصَّ الْإِحْدَادَ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَاسْتَفِيدَ وَجُوبُ الْإِحْدَادِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ^(١)، وَلَكِنْ اتَّفَقُوا عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْوُجُوبِ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةٍ فِي الْكُحْلِ وَالطِّيبِ وَاللَّبَّاسِ وَمَنْعُهَا مِنْهُ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، فَالْمُرَادُ بِهِ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ وَأَنَّهَا تَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرَةِ.

وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَدْخُلَ لَيْلَةُ الْحَادِي عَشَرَ^(٣).
وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ عِنْدَنَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ خَرَجَ عَلَى غَالِبِ الْمُعْتَدَّاتِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِالْحَمْلِ، وَيَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ فِي جَمِيعِ الْعِدَّةِ حَتَّى تَضَعَ سَوَاءً قَصُرَتِ الْمُدَّةُ أَمْ طَالَتْ فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَا إِحْدَادَ بَعْدَهُ^(٤).

(١) الصحيح أن في لفظه ما يدل على الوجوب من قوله («لَا»). مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) فهذا صريح في وجوب الإحداد.

(٢) وهو حديث أم عطية قالت (كُنَّا نَنْهَى أَنْ نُحْدِ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِصَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا غَيْرَ مَرْخُصٍ فِي غَيْرِ الطَّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ (فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُذَّةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ).

(٣) فلو أن زوجها مات في يوم الإثنين مثلاً فيكون هذا يوم واحد من الأربعة أشهر، وتعد ثلاثة أشهر بالأهلة والشهر الذي مات فيه تكمله ثلاثين من بعد الشهر الثالث، والأشهر التي في المتصف بالأهلة، وعشرة أيام بعد ذلك، فإذا دخلت ليلة الحادي عشر فقد حلت، فهي عشرة أيام وعشرة ليالي.

(٤) ولذلك تزينت سبيعة للخطاب.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْحَمْلَ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ دُونَ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الزَّيْنَةَ وَالطَّيِّبَ
يَدْعُونَ إِلَى النِّكَاحِ وَيُوقِعَانِ فِيهِ فَنُهِيتٌ عَنْهُ لِيَكُونَ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ زَاجِرًا عَنِ النِّكَاحِ،
لِكَوْنِ الزَّوْجِ مَيِّتًا لَا يَمْنَعُ مُعْتَدَّتَهُ مِنَ النِّكَاحِ وَلَا يُرَاعِيهِ نَاكِحُهَا، وَلَا يَخَافُ مِنْهُ بِخِلَافِ
الْمُطَلَّقِ الْحَيِّ فَإِنَّهُ يَسْتَغْنِي بِوُجُودِهِ عَنْ زَاجِرٍ آخَرَ^(٢)، وَلِهَذَا الْعِلَّةُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ عَلَى كُلِّ
مُتَوَفَّى عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا^(٣) بِخِلَافِ الطَّلَاقِ^(٤)، فَاسْتَظْهَرَ لِلْمَيِّتِ بِوُجُوبِ
الْعِدَّةِ وَجُعِلَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ فِيهَا يَنْفُخُ الرُّوحُ فِي الْوَلَدِ إِنْ كَانَ وَالْعَشْرَ
إِحْتِيَاظًا^(٥)، وَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ^(٦)، قَالُوا وَلَمْ يُوَكَّلْ ذَلِكَ إِلَى أَمَانَةِ النِّسَاءِ

(١) الصحيح أن فترة العدة هي فترة الحداد.

(٢) فالذي يعرف أن مطلقة تزوجت خلال فترة العدة، يذهب مباشرةً ويتخذ ضدها إجراءات العقوبة،
فلا عبرة في أمر العدة عموماً بمسألة الوطء، فبعض الناس يظن أن هذا مرتبط بالوطء، كأمراة هي زوجها
ظلوا في خصام ستة أشهر ومنازعة وكانت في منزل أهلها ثم طلقها وبعد عدة أيام تزوجت دون أن تُراعي
العدة، فهذا لا يجوز، ولذلك قلنا أن مسألة الطلاق مبني على تعظيم حق الزوجية، وليس فقط لأجل
الوطء أو استبراء الرحم، فنحن نوقن أنه محبوس وأنها لم تذهب لزيارته ولم يطمئنها، ومع ذلك فإنه إذا طلقها
فعليها أن تبدأ العدة من تاريخ الطلاق.

(٣) وليس فقط لبراءة الرحم، فهي غير مدخول بها ومعروف أن الرحم بريء وفارغ ومع ذلك وجبت
عليها العدة.

(٤) فغير المدخول بها بمجرد الانتهاء من لفظ الطلاق، فمع الانتهاء من حرف (القاف)، يجوز لها أن
يزوجها وليها.

(٥) والصحيح أن هذا ليس عليه دليل، بل الأربعة أشهر وعشرا ليس احتياطاً فمن الممكن أن يقول
"وعشرين" احتياطاً، أو خمسة أو ثلاثة احتياطاً، بل الصحيح أن هذا تعظيم لحق الزوجية وهو قدر قدره
الشرع تعظيماً للزوجية.

(٦) طيباً وبالأمر المحسوس أن الطفل يتحرك قبل ذلك، فأطباء كثيرين صوروا حركة الطفل عند
شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَيُجْعَلُ بِالْأَقْرَاءِ كَالطَّلَاقِ، لَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِخْتِيَاظِ لِلْمَيِّتِ وَلَمَّا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ مِنَ الزَّوْجَاتِ نَادِرَةً أُلْحِقَتْ بِالْغَالِبِ فِي حُكْمِ وَجُوبِ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيِّبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقَ أَوْ غَيْرِهِ) هُوَ بَرَفَعِ خَلُوقَ وَبَرَفَعَ غَيْرَهُ أَيْ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ وَهِيَ خَلُوقَ أَوْ غَيْرِهِ وَالْخَلُوقُ بِفَتْحِ الْحَاءِ هُوَ طَيِّبٌ مَخْلُوطٌ.

قَوْلُهُ: (مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا) هُمَا جَانِبَا الْوَجْهِ فَوْقَ الذَّقْنِ إِلَى مَا دُونَ الْأُذُنِ ^(٢) وَإِنَّمَا فَعَلَتْ هَذَا لِدَفْعِ صُورَةِ الْإِحْدَادِ. وَفِي هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبُ مَعَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، دَلَالَةٌ لِحَوَازِ الْإِحْدَادِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا.

قَوْلُهَا: (وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) هُوَ بَرَفَعَ النَّوْنَ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ عَيْنَاهَا بِالْأَلِفِ ^(٣). قَوْلُهَا: (أَفَنَكَحَلَهَا؟ فَقَالَ: لَا) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ فِي قَوْلِهِ ﷺ (لَا تَكْتَحِلْ) دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِكْتِحَالِ عَلَى الْحَادَّةِ، سَوَاءٍ إِنْ حَاجَتْ إِلَيْهِ أَمْ لَا ^(٤).

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الْمَوْطَأِ وَغَيْرِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ". وَوَجْهُ الْجَمِيعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهَا، وَإِنْ إِنْ حَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوزُ بِاللَّيْلِ، مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَى تَرَكَهُ، فَإِنَّ فَعَلَتْهُ مَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ.

(١) كما ذكرنا أن العدة والإحداد وجبت تعظيماً لحق الزوجية.

(٢) وهو مكان اللحية عند الرجل.

(٣) أي عينيها مريضة.

(٤) فالكحل كان يُستخدم لعلاج ولكنه ليس علاجاً ضرورياً، فمن هنا كان لا يجوز، ويُغني عنه ما يكون من علاجات ليس فيها زينة، كالقطرات والمراهم، فيجوز استعمالها دون الكحل.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَحَدِيثُ الْإِذْنِ فِيهِ لَيِّنَانِ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ لِلْحَاجَةِ غَيْرُ حَرَامٍ.
وَحَدِيثُ النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ.
وَحَدِيثُ الَّتِي اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا فَهَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَهَى تَنَزُّيَهُ، وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْخَوْفُ عَلَى عَيْنِهَا.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اِخْتِحَالِ الْمُحِدَّةِ:
فَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: يَجُوزُ إِذَا خَافَتْ عَلَى عَيْنِهَا بِكُحْلِ لَا طِيبَ فِيهِ وَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ.
وَمَذْهَبُنَا جَوَازُهُ لَيْلًا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ^(١).
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ)
مَعْنَاهُ لَا تَسْتَكْثِرْنَ الْعِدَّةَ وَمَنْعَ اِخْتِحَالِ فِيهَا فَإِنَّمَا مُدَّةٌ قَلِيلَةٌ وَقَدْ خُفِّفَتْ عَنْكُنَّ وَصَارَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ سُنَّةً.
وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِنَسْخِ الْإِعْتِدَادِ سُنَّةَ الْمَذْكُورِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ^(٢).
وَأَمَّا رَمِيهَا بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، فَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا رَمَتْ بِالْعِدَّةِ وَخَرَجَتْ مِنْهَا كَانْفِصَالِهَا مِنْ هَذِهِ الْبَعْرَةِ وَرَمِيهَا بِهَا^(٣).

(١) هذا إن صحَّ حديث أم سلمة في الموطأ
(٢) الظاهر والله أعلى وأعلم أن سورة البقرة الآية الثانية، إنما كانت وصية لأزواجهن متاعاً إلى الحول غير إخراج، وهو ترك المرأة أن تبقى في منزل الزوجية ولا يلزم أن كانت عدتها سنة.
(٣) مثل قولهم "يكسر وراءه قلة" فكانت ترمي ببعرة، تريد أن تتخلص وتنتهي من فترة العدة، وهي معاني قبيحة جداً كانت في الجاهلية، وللعلم فإن العرب كانوا من أخف الناس في ذلك، فإن باقي الأمم كانوا يُشددون جداً على المرأة، فالهنود كانوا إلى زمن قريب جداً إلى القرن الماضي فقط يحرقن الزوجات أحياء مع الزوج المتوفى خصوصاً في طبقات معينة، أما الأمم الأخرى فكان عندهم تشديد مثل ذلك،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُهُ وَصَبَرْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِعْتِدَادِ سُنَّةٌ وَلُبْسُهَا شَرٌّ ثِيَابَهَا وَلُزُومُهَا بَيْتًا صَغِيرًا، هَيِّنَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْمُرَاعَاةِ كَمَا يُهَوِّنُ الرَّمِي بِالْبَعْرَةِ^(١).

قَوْلُهُ: (دَخَلْتُ حِفْشًا)

هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَبِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيُّ بَيْتًا صَغِيرًا حَقِيرًا قَرِيبَ السَّمَكِ^(٢).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النَّسَخِ (فَتَفْتَضُّ) بِالْفَاءِ وَالضَّادِ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: سَأَلْتُ الْحِجَازِيِّينَ عَنْ مَعْنَى الْإِفْتِضَاضِ فَذَكَرُوا أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ وَلَا تَمْسُ مَاءً^(٣) وَلَا تُقَلِّمُ ظُفْرًا ثُمَّ تَخْرُجُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِأَقْبَحِ مَنْظَرٍ ثُمَّ تَفْتَضُّ أَيُّ تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ بِطَائِرٍ تَمْسَحُ بِهِ قُبْلَهَا وَتَنْبِذُهُ فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ مَا تَفْتَضُّ بِهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: مَعْنَاهُ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَعْنَاهُ تَمْسَحُ بِيَدِهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَمْسَحُ بِهِ ثُمَّ تَفْتَضُّ أَيُّ تَغْتَسِلُ وَالْإِفْتِضَاضُ الْإِغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ لِلْإِنْقَاءِ وَإِزَالَةِ الْوَسَخِ حَتَّى تَصِيرَ بَيِّضَاءَ نَقِيَّةً كَالْفِضَّةِ.

وَقَالَ الْأَخْفَشُ: مَعْنَاهُ تَتَنَظَّفُ وَتَتَنَقَّى مِنَ الدَّرَنِ تَشْبِيهَا لَهَا بِالْفِضَّةِ فِي نَقَائِهَا وَبَيَاضِهَا^(٤).

والجاهلية كان عندهم مثل هذا التشديد، إلا أن الإسلام هو الذي رفع عنها ذلك، فالرسول ﷺ يذكرهن بمئة الله عليهن في إنهاء هذه الجاهلية المدمرة.

(١) بل الظاهر الأول، وأنها تريد التعبير عن تخلصها من هذا الهم.

(٢) فإذا قامت خبط رأسها في سقفه.

(٣) حتى ولو قضت حاجتها لا تمس الماء بل تستنجي بالحجر، ولا تغتسل من حيضها، شيء في غاية الفساد والقبح.

(٤) الظاهر قول ابن قتيبة وهو المشهور.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ: أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ قَالَ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (تَقْبِصُ) بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُثَمَّلَةَ وَالْبَاءَ الْمُوَحَّدَةَ مَاخُودٌ مِنَ الْقَبْضِ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ.

قَوْلُهُ: (تُوْفِي حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةٍ) أَيُّ قَرِيبٍ.

قَوْلُهُ عليه السلام: (فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا) هُوَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَإِسْكَانَ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةَ جَمْعَ حِلْسٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ. وَالْمُرَادُ فِي شَرِّ ثِيَابِهَا، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ مَاخُودٌ مِنْ حِلْسِ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ كَالْمُسْحِ يُجْعَلُ عَلَى ظَهْرِهِ.

قَوْلُهُ: (نَعِيَ أَبِي سُفْيَانَ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيُسْكَانُهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ أَيُّ خَبَرِ مَوْتِهِ.

قَوْلُهُ عليه السلام: (وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ)

(الْعَصَبُ) بِعَيْنٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ صَادَ سَاكِنَةٌ مُهْمَلَتَيْنِ، وَهُوَ بُرُودُ الْيَمَنِ يُعْصَبُ ^(١) غَزْلُهَا ثُمَّ يُصْبَغُ مَعْصُوبًا ثُمَّ تُنْسَجُ.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ جَمِيعِ الثِّيَابِ الْمَضْبُوعَةِ لِلزَّيْنَةِ إِلَّا تَوْبَ الْعَصَبِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَادَّةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُعْصَفَةِ وَالْمُصْبَغَةِ إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ.

فَرَخَّصَ بِالْمَضْبُوعِ بِالسَّوَادِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيُّ.

وَكَرِهَ عُرْوَةُ الْعَصَبَ، وَأَجَازَهُ الزُّهْرِيُّ، وَأَجَازَ مَالِكٌ غَلِيظَهُ.

وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَهُ ^(٢).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ فِي الثِّيَابِ الْبَيْضِ ^(١)، وَمَنْعَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ جَيْدَ الْبَيْضِ الَّذِي يَتَزَيَّنُ بِهِ وَكَذَلِكَ جَيْدَ السَّوَادِ.

(١) أَيُّ يُرْبَطُ.

(٢) وَهَذَا مِنْ إِنْصَافِ النَّوَوِيِّ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَهُ، فَكَيْفَ يُقَالُ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّقْلِيدُ الَّذِي يَمْنَعُ أَصْحَابَهُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجُوزُ كُلُّ مَا صَبَغَ وَلَا تَقْصِدُ مِنْهُ الزَّيْنَةُ ^(٢)، وَيَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَحْرُمُ حِلِّي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ، وَفِي اللُّؤْلُؤِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجُوزُ ^(٣).
قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَمَسَّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً قَسَطَ أَوْ أَظْفَارَ) (النُّبْدَةُ) بِضَمِّ النُّونِ الْقِطْعَةُ وَالشَّيْءُ الْيَسِيرُ.
وَأَمَّا (الْقُسْطُ) فَبِضْمِ الْقَافِ، وَيُقَالُ فِيهِ: (كُنْتُ) بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ بَدَلِ الْقَافِ وَبِتَاءٍ بَدَلِ الطَّاءِ.
وَهُوَ وَالْأَظْفَارُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنَ الْبُخُورِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطَّيِّبِ، رَخَّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيمَةِ تَتَّبِعُ بِهِ أَثَرَ الدَّمِّ لَا لِلتَّطْيِبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

- (١) هذا الكلام مهم، لأن البعض ممن يقول أن الثوب الأبيض ممنوع للمرأة، وماذا عن المرأة الحادة تخرج نهاراً للحاجة فماذا تلبس؟ تلبس ثياب بيضاء كما ذكرنا، ولو لم يوجد ثوب عصب وأظن اليمينين لا يصنعون اليوم ثوب العصب، فمع ذلك تلبس الثياب البيضاء، فالمرأة الحادة الثياب السود الأصل أن فيه خلاف والصحيح أن تلبس الثياب البيض، والكحلي عند الحنابلة مثل الأسود وكذا عند الشافعية.
- (٢) وهو ما نص عليه العلماء من اللون الكحلي والبني والزيتي، والصحيح أن الأصل المنع من كل مصبوغ.
- (٣) ولذلك قلنا يُمنع الذهب والفضة والفلصو، لأن حديث فيه (ولا تترين) وهذا يشمل كل أنواع الحلي.

كتاب اللعان

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

كتاب اللعان

١ - باب

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُؤَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُقْتَلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلَّ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُؤَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ لِعُؤَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا . قَالَ عُؤَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَتَمِّهِ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُؤَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُقْتَلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ فَادْهَبْ فَاتِ بِهَا » . قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُؤَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمْسَكْتُهَا . فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ (فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ) .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عُؤَيْمِرَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ .

وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأُدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ (وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنِينَ) (١) .

(١) الإمام مالك ضبطها وقال (قال ابن شهاب) والرواية الأخرى أنها كانت ضمن الحديث ولم يجعله من قول ابن شهاب فكان مدرجاً .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ (فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا) .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاَعَنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ذَا كُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنِينَ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُلِّتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي امْرَأَةٍ مُصْعَبٍ أُفْرِقَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي . قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَنَسَمِعَ صَوْتِي . قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرَشٌ بِرِذْعَةٍ مُتَوَسِّدٌ وَسَادَةٌ حَشَوْهَا لَيْفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أُفْرِقَ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ . وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ أُبْتَلِيَ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) فَتَلَاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَّظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ دَعَاَهَا فَوَعَّظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ . قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لُعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ تَنَى

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتْلَاعَيْنِ زَيْنِ مَصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَاتَّيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتْلَاعَيْنِ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتْلَاعَيْنِ «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ «لَا مَالُ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا» . قَالَ زُهَيْرٌ فِي رَوَايَةِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ . فذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِلْمُسَمَعِيِّ وَأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرَّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتْلَاعَيْنِ . قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَالْفَلْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِأَمِّهِ قَالَ نَعَمْ (١).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَالْفَلْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا لِيلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلْدَ تَمُوهٍ أَوْ قَتَلَ تَلْتُمُوهٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهُ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلْدَ تَمُوهٍ أَوْ قَتَلَ تَلْتُمُوهٍ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ . فَقَالَ «اللَّهُمَّ افْتَحْ» . وَجَعَلَ يَدْعُو فَتَزَلَّتْ آيَةُ اللَّعَانِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) هَذِهِ الْآيَاتُ فَأَبْتَلَى بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاَعَنَّا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لَتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَهْ» . فَأَبَتْ فَلَعَنْتُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ «لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا» . فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا .

[جعد : منقبض الشعر غير منبسطه] .

(١) يحيى بن يحيى هو الذي سئل مالك، فقال مالك (نعم) أي حدثني نافع بذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا . فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشْرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ - قَالَ - فَلَاعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْضَ سَبْطًا قَضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لَهْلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لَشْرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ» . قَالَ فَانْبَسَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ . [الأحمش: دقيق الساقين؛ السبط: مسترسل الشعر؛ القضيء: فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة؛ أكحل: الذي به سواد في أجفان عينه خلقة].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيُّانِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ - قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ التَّلَاحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا . فَقَالَ عَاصِمٌ مَا أَتَيْتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطُ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدَّ لَا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَا عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَمَى الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ . [الآدم: أسمر اللون؛ الخدل: ممتلي الساقين؛ السبط: مسترسل الشعر].

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ذَكَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا . [جعد: منقبض الشعر غير منبسطه؛ القطط: شديد جعودة شعر الرأس] .

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ وَذَكَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شَدَادٍ أَهْمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بَغِيرَ بَيْنَةٍ لَرَجَمْتُهُمَا» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَغْلَنْتُ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِي - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا» . قَالَ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ» .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَهْمَلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ «نَعَمْ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمْسَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ» . قَالَ كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأَعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي» .

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ عَنْهُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغَيْرُهُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغَيْرُ مَنْى مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغَيْرٍ مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَقَالَ غَيْرُ مُصْفَحٍ. وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَكَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَمَا أَلَوَانَهَا». قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ». قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ». قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ. قَالَ «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ».

[الأورق: الأسمر].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينْدٌ يُعَرِّضُ بَأْنَ يَنْفِيهِ. وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي الْإِتِّفَاعِ مِنْهُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَكَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَمَا أَلَوَانَهَا». قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

«فَأَنِّي هُوَ». قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزْعُهُ عِرْقُ لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزْعُهُ عِرْقُ لَهُ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَّغْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

اللَّعَانُ وَالْمُلَاعَنَةُ وَالتَّلَاعُنُ مُلَاعَنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ يُقَالُ تَلَاعَنَّا وَالتَّلَعْنَا وَلَا عَنْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَسُمِّيَ لَعَانًا لِقَوْلِ الزَّوْجِ: (عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ).

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: وَاخْتِيرَ لَفْظُ اللَّعْنِ عَلَى لَفْظِ الْغَضَبِ وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَفِي صُورَةِ اللَّعَانِ، لِأَنَّ لَفْظَ اللَّعْنَةِ مُتَقَدِّمٌ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَفِي صُورَةِ اللَّعَانِ^(١)، وَلِأَنَّ جَانِبَ الرَّجُلِ فِيهِ أَقْوَى مِنْ جَانِبِهَا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ بِاللَّعَانِ دُونَهَا^(٢)، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَكُ لِعَانُهُ عَنْ لِعَانِهَا^(٣) وَلَا يَنْعَكِسُ^(٤).

وَقِيلَ: سُمِّيَ لَعَانًا مِنَ اللَّعْنِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَبْعُدُ عَنْ صَاحِبِهِ وَيُحَرِّمُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ وَغَيْرِهِ^(٥).

(١) أي أن الآية قد ذكرت كيفية أدائه وأنه يُبْدَأُ أولاً بقول الرجل وهو الذي يذكر فيه اللعنة.
(٢) أي أنها لا تستطيع أن تُلَاعِنَ زوجها إذا رأت معه امرأة، ليس لها ذلك وإنما تأتي بأربعة شهداء، شدة غيرة الرجل على امرأته، قد شرع الله ذلك.

(٣) معناه أنه قد يتلاعَن هو ثم تُقَرَّ هي، أو تَنْكُلُ "أي تأتي أن تعترف وتأتى أن تُقَرَّ" فاختلف فيها العلماء، هل تُرْجَمُ بِنُكُولِهَا، أم لا بد وأن تعترف أولاً؟ على أي الأحوال أن فيه صورة قد انفك لعانه عن لعانها وعن حلفها الخمسة أيان، وكل هذه من أسباب لتسميته لعاناً.

(٤) لأنه لا يتصور أن ينفك لعانها عن لعانه لأنها هي الثانية، فلا يُطْلَبُ منها شيء حتى يبدأ هو.
(٥) هذا غير ظاهر، بل سُمِّيَ لَعَانًا لِأَجْلِ ذِكْرِ اللَّعْنَةِ، فِي قَوْلِ الزَّوْجِ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)، وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ كَاذِبَةً فَهِيَ تَعْلَمُ كَذِبَهَا وَلَيْسَ بِمُتَصَوِّرٍ خَطَأً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالْخَطَأُ مُتَصَوِّرٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَاللَّعَانُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا يَمِينٌ، وَقِيلَ: شَهَادَةٌ. وَقِيلَ: يَمِينٌ فِيهَا ثُبُوتُ شَهَادَةٍ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ (١).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ مُتَعَدِّدٌ إِلَّا اللَّعَانُ وَالْقَسَامَةُ (٢) وَلَا يَمِينٌ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي إِلَّا فِيهِمَا (٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

يرى الفرج في الفرج، فإذا لاعن كان هناك نوعٌ من الخطأ والخلل، والغضب أشد، وناسب اللعن شهادة الرجل على امرأته، لأن اللعن هو الإبعاد والطرْد من رحمة الله ﷻ، فلما كان قد أبعد هو في تُهْمَتِها وقد بالغ واتهمها تُهْمَةً بعيدة عن الحقيقة، ناسب أن يُبعد عن رحمة الله، وناسب أن يكون الغضب لها، لما كانت تعلم أنها مُبْطَلَةٌ، وهذا أي الغضب - جزاء من علم الحق وأعرض عنه كاليهود المغضوب عليهم الذين علموا الحق وأعرضوا عنه، فناسب أن يكون جزاء من علم الحق وأعرض الغضب، وناسب أن يكون من اتهم تهمَةً بعيدة عن الحقيقة الإبعاد والطرْد من رحمة الله والله أعلى وأعلم.

(١) عكسه بمعنى أنها شهادة فيها يمين، والصحيح أنها شهادة يحلف عليها، لأن الله ﷻ قال (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) فهو شهادة مقترنة بحلف، تثبت باليمين، فهي شهادة قامت مقام أربعة شهود، في هذه المسألة خصوصاً، والخامسة في الدعاء على نفسه باللعنة، قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ) إذا فاللعان شهادة بنص القرآن.

(٢) القسامة بمعنى أنه إذا كان هناك قتيل وهناك قرائن تُسمى لوثاً تدل على أن فلاناً قتله أو أن قوماً قتلوه دون بينة، فيحلف أولياء القتل خمسين يميناً بأن فلاناً قتله أو أن القوم المذكورين قتلوه ويستحقون دم صاحبهم، فعند الجمهور الدية وعند بعضهم القصاص.

(٣) فالذي يدعي هو الذي يبدأ بالإيمان لقوة جانبه، فكما ذكرنا في أمر القسامة لوجود اللوث وهي القرائن دون بينة وشهود أن فلاناً قد قتل صاحبنا، فاللوث لا بد منه حتى تتم القسامة، وأما في اللعان فلاجل أن الزوج أحرص على براءة عرضه، فلا يتهم امرأته إلا لوجود شبهة قوية، ولأجل غيرة الله ﷻ التي هي صفة من صفاته، فقد شرع الله ﷻ ما يدرأ الزنا عن البيت المسلم، ويجعل للرجل حقاً في إثباته باللعان، وهذا من أعظم الزواجر، لأن بعض النساء ربما إذا ظنت أنه حتى لو رآها زوجها ولم يستطع أن يأتي بأربعة شهود، فهي بريئة، فربما جرئها ذلك، لذلك شرع الله ﷻ إمكانية إثبات هذه التهمة بشهادة الرجل على امرأته، فكانت بدايته بالإيمان وكما ذكرنا هي شهادة فيها إيمان.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَجَوَزَ اللَّعَانُ لِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَدَفْعِ الْمُضَرَّةِ عَنِ الْأَزْوَاجِ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّةِ اللَّعَانِ فِي الْجُمْلَةِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نُزُولِ آيَةِ اللَّعَانِ: هَلْ هُوَ بِسَبَبِ عُوَيْمِرِ الْعَجَلَانِيِّ أَمْ بِسَبَبِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ؟ ^(٢) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِسَبَبِ عُوَيْمِرِ الْعَجَلَانِيِّ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ أَوَّلًا لِعُوَيْمِرٍ: (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ).

وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: سَبَبَ نُزُولِهَا قِصَّةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي قِصَّةِ هِلَالٍ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ ^(٣).

قَالَ الْمَأْوَرِدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي: قَالَ الْأَكْثَرُونَ: قِصَّةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَسْبَقَ مِنْ قِصَّةِ الْعَجَلَانِيِّ. قَالَ: وَالتَّقْلُّ فِيهِمَا مُشْتَبِهٌ وَمُخْتَلَفٌ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الشَّامِلِ فِي قِصَّةِ هِلَالٍ: تَبَيَّنَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ أَوَّلًا.

(١) وهذا من أحكام الأحوال الشخصية في اصطلاح المعاصرين التي لم يأخذ بها القانون المعاصر، رغم أن معظم قوانين الأحوال الشخصية مأخوذة من الشريعة الإسلامية، إلا أنهم تركوا أمر اللعان بالكلية، لأن واضعي هذه القوانين كانوا أحرص على التشبه بالغرب في ذلك، فما لم يجدوه في الغرب لم يقرؤا مثله، وقد عدلوا في أحكام الأحوال الشخصية، والغرب عنده ولع يابعدُ ثُمة الزنا وتخفيف عقوبتها، ثم بعد ذلك وصلوا إلى إياحتها والعياذ بالله.

لكن اللعان مشروع بإجماع العلماء، فإذا لاعن الرجل وامتنعت المرأة واعترفت، فهذا بيان لثبوت الزنا عليها ويجب إقامة الحد عليها، وإن نكلت، فظاهر القرآن أن يُقام عليها الحد بالنكول بمعنى أنها أبت أن تحلف، فإن الله ﷻ قال (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ) فإن أبت أن تشهد لم يدرأ عنها العذاب، فلم يجعل الله داراً للعذاب إلا أن تشهد (أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فالذي يظهر أنها إن لم تشهد الشهادات وتحلف، فإنه يُقام عليها الحد، ومن العلماء من قال تحبس حتى تعترف ولا يُقام عليها الحد بمجرد النكول، والصحيح أن النكول في حقها لا يدرأ عنها العذاب.

(٢) وقد ذكر مسلم الحديثين.

(٣) وقوله ﷺ في قصة هلال [«اللَّهُمَّ افْتَحْ» وَجَعَلَ يَدْعُو فَتَرَكْتَ آيَةَ اللَّعَانِ] فالفتح جاء في هذه القصة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لِعُويمِرَ (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ) فَمَعْنَاهُ مَا نَزَلَ فِي قِصَّةِ هَلَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ عَامٌّ لِجَمِيعِ النَّاسِ.
قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا جَمِيعًا فَلَعَلَّهُمَا سَأَلَا فِي وَقْتَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ فِيهِمَا وَسَبَقَ هَلَالُ اللَّعَانِ فَيَصْدُقُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي هَذَا وَفِي ذَاكَ وَأَنَّ هَلَالًا أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).
قَالُوا: وَكَانَتْ قِصَّةُ اللَّعَانِ فِي شُعْبَانَ سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ، وَمِمَّنْ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ ابْنِ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ.

قَوْلُهُ: (فَكِرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا)
الْمُرَادُ كِرَاهَةُ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا^(٢)، لَا سِيَّيَا مَا كَانَ فِيهِ هَتَكٌ سِرِّ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ أَوْ إِشَاعَةٌ فَاحِشَةٌ أَوْ شَنَاعَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِلُ بِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَقَدْ وَقَعَ، فَلَا كِرَاهَةَ فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعَةِ فَيُجِيبُهُمْ وَلَا يَكْرَهُهَا، وَإِنَّمَا كَانَ سُؤَالُ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قِصَّةٍ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ وَلَمْ يُحْتَاجْ إِلَيْهَا، وَفِيهَا شَنَاعَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ^(٣)، وَتَسْلِيطُ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ وَنَحْوَهُمْ عَلَى الْكَلَامِ فِي أَعْرَاضِ

(١) وهذا هو الصحيح أنها نزلت فيها جميعاً، لأن قصة عويمر العجلاني فيها أن النبي ﷺ كره المسائل وعابها، وهو ﷺ كان يكره ما لم يقع من المسائل، وهذا دليل على أن الواقعتين وقعنا في زمن واحد.
(٢) ومن هنا كان التفريع في المسائل التي نادراً ما تقع أو لا تكاد تقع، هو مما يكره من المسائل، ولذا حصل تدهور في الفقه لما كثر هذا النوع من المسائل في كتب المتأخرين بالنسبة إلى كتب السلف المتقدمين.
(٣) حيث يُظن أن كثيراً ما يقع ذلك في المجتمع المسلم، فالنبي ﷺ لا يحب ذلك، والله ﷻ لا يحب ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

المُسْلِمِينَ وَفِي الْإِسْلَام^(١)، وَلَآنَ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا يَقْتَضِي جَوَابَهُ تَضْيِيقًا، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (أَعْظَمَ النَّاسَ حَرْبًا مَنْ سَأَلَ عَمَّا يُحْرَمُ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)^(٢).

قوله: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأَتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاَعْنَا) هَذَا الْكَلَامَ فِيهِ حَذْفٌ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ سَأَلَ وَقَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَنْكَرَتْ الزَّنا وَأَصْرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَلَاَعْنَا.

قوله (أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟)

مَعْنَاهُ إِذَا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَرَكَهُ صَبَرَ عَلَى عَظِيمٍ فَكَيْفَ طَرِيقُهُ؟^(٣).

(١) ولذلك ذكر القصص في مثل هذه الأمور وإشاعتها في الناس كأخبار الحوادث مما يُكره وخاصةً أنه يسوء المسلمين أن تظهر فيهم مثل هذه المسائل.

(٢) ونص الحديث في الصحيحين: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»، وهذا في زمن التشريع، وأما مسألة السؤال عما لم يقع من المسائل فهو مذموم في زمن التشريع وهي في حياة النبي ﷺ وما بعده كذلك، أما ما لم يُحْرَمْ فَحُرِّمَ، فَإِنْ التَّشْرِيعُ قَدْ كَمُلَ، فَلَا يُوْجَدُ مَا يُحْرَمُ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ أَحَدٍ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

(٣) الرسول ﷺ أَقَرَّه عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَ اللَّعَانُ فِي الْمَخْرَجِ لَهُ، وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ يُثَبَّتَ وَاقِعَةُ الزَّنا، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ فَقَدْ أَقَرَّه النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْنَى أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْعُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا وَلَمْ يَأْتِ بَيْنَتُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْقَصَاصُ، وَدَعَاوَاهُ أَنَّهُ وَجَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ دَعَاةً تَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا بَيْنَةٌ وَبَيْنَ اللَّهِ ﷻ عَلَى ظَاهِرٍ حَدِيثِ سَعْدٍ حَيْثُ مَدَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَبَيَّنَّ أَنَّ قَتْلَهُ لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَجِدُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَإِنْ كَانَ سَوْفَ يُقْتَلُ بِهِ، إِلَّا أَنَّهَا مِنَ الْغِيَرَةِ الْمَحْمُودَةِ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَكِنْ فِي ظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ يُقْتَلُ بِهِ، فَلَوْ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ أَرَادَ قَتْلَ آخَرٍ قَتَلَهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ وَجَدْتُهُ عَلَى امْرَأَتِي، لَكَانَ فِي هَذَا إِهْدَارٌ لِلدِّمَاءِ وَتَضْيِيعٌ لِلْحَقُوقِ، فَلَا بَدَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْأَمْرِ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَيْسَ بِمَجْرَدِ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَوْ يَعْتَرَفَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بَيْنَتُهُ، يَسَعُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، لَكِنْ فِي ظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ لَا بَدَّ وَأَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْقَصَاصُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَهُ قَدْ زَنَى بِامْرَأَتِهِ:
فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، بَلْ، يُلْزَمُهُ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْتَرِفَ بِهِ
وَرَثَةُ الْقَتِيلِ، وَالْبَيِّنَةُ أَرْبَعَةٌ مِنْ عُدُولِ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ عَلَى نَفْسِ الزَّانَا، وَيَكُونُ الْقَتِيلُ
مُحْصَنًا^(١)، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ قُتِلَ زَانِيًا مُحْصَنًا الْقِصَاصُ مَا لَمْ يَأْمُرِ السُّلْطَانُ
بِقَتْلِهِ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ^(٢).

وقتل من وجده على امرأته هو من باب دفع الصائل لا من باب إقامة الحدود، ولذا لو قتله وهو على تلك الحال أثناء وجوده مع امرأته ولو لم يكن محصناً لكان هدرًا لو أتى بيئته، لأن هذا ليس من باب إقامة الحدود، بل هو من باب الدفع عن العرض والنفس ونحو ذلك، فإنه إنما قتله لأنه معتد على عرضه، أما إذا أقام عنها وفرّ، فقتله بعد ذلك وهو غير محصن (هل لو كان محصناً الحكم يختلف؟؟ وهل سوف ينظر المحصن أن لا؟) ففيه القصاص، لأن ليس له أن يقتله، وهذا ليس حده، وحده الجلد، وإنما جاز له الدفع حال وجود المنكر من باب دفع الصائل، وأما بعد زوال المنكر وانتهائه، فليس له ذلك، وإنما إقامة الحد للإمام وبناءً على ما شرع الله ﷻ، ولذلك جاز في دفع الصائل في أمور ليس حدها القتل، جاز إذا لم يندفع إلا بالقتل، مثل ما إذا أراد أخذ ماله ولو كان يستحق القطع فقط، أو أراد قطع الطريق عليه أو نحو ذلك، ربما لا يستحق القتل، فدفعه فلم يندفع إلا بالقتل فقتله، فدمه هدر، طالما أثبت أنه كان معتدياً، بل لو أنه وجد رجلاً يقبل امرأته فقط، فدفعه فلم يندفع وأبى، فقاتله فقتله، فهو أيضاً هدر، لأنه وإن كان هذا ليس الحد، وأما إذا زال المنكر وفرّ هذا الذي قُتل امرأته واندفع، فجرى ورائه حتى قتله، يكون فيه القصاص لأن الأمر مبني على لحظة وجود المنكر، وعدم اندفاعه بالأهون، فإن لم يندفع إلا بالأشد، فعل ذلك الأشد.

فهناك فرق بين ما يجوز بينه وبين الله، وبين ما يُعامل به في ظاهر الشرع، وكم من أمور تثبت بشهود، وهم في حقيقة الأمر شهود زور، وكم من أمور تثبت بأيمان والحقيقة أنها كاذبة، وصاحب الحق له حق عند الله ﷻ لو أخذه لم يأنم، لكن في ظاهر الشرع لا بد وأن يُعامل بالبينات والأيمان ونحو ذلك، ولا يسع القاضي والحاكم أن يحكم بعلمه أو بظنه أو بدعوى الناس، وإنما لا بد من البينات.

(١) الصحيح أن الشرط الأخير ليس بصحيح (ما هو الشرط الأخير وما هو الصحيح؟)

(٢) ومعناه لو أن رجلاً قتل رجلاً ثبت أنه زنا بشهود أربعة من عدول الرجال شهدوا عليه بالزنا، ولو لم يأمر السلطان بقتله، فلا قصاص في ذلك، وإنما يُعاقبه السلطان على افتئاته، لأن المحصن الزاني مهذور

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ تَصْدِيقُهُ فِي أَنَّهُ رَزَى بِأَمْرَاتِهِ وَقَتْلَهُ بِذَلِكَ ^(١).

قَوْلُهُ: (قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

فِيهِ أَنَّ اللَّعَانَ يَكُونُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِيِ وَبِمَجْمَعِ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ تَغْلِيظِ اللَّعَانِ فَإِنَّهُ تَغْلِيظٌ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْجُمُعِ، فَأَمَّا الزَّمَانُ فَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَالْمَكَانُ فِي أَشْرَفِ مَوْضِعٍ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ ^(٢)، وَالْجُمُعُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ أَقْلَهُمْ أَرْبَعَةٌ.

وَهَلْ هَذِهِ التَّغْلِيظَاتُ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ؟ فِيهِ خِلَافٌ عِنْدَنَا الْأَصَحُّ الْإِسْتِحْبَابُ ^(٣).

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُومِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا) فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ شِهَابٌ: (فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ)

الدم، ولو أنه لم يفوض إليه إقامة الحد، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وقول بعض أصحابهم غير صحيح.

(١) وهذا في الحقيقة وعند التأمل لم يثبت إلا باعتراف أولياء المقتول، فَإِنْ اعْتَرَفَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلٍ وَلَا دِيَّةَ، لما روى سعيد بن منصور في "سُنَنِهِ" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات لكنه منقطع: "أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا يَتَغَدَّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَعْذُو وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَوَرَاءَهُ قَوْمٌ يَعْذُونَ خَلْفَهُ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ مَعَ عُمَرَ فَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا تَقُولُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنِّي ضَرَبْتُ فَخِذِي أَمْرَأَتِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلْتَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا تَقُولُونَ؟ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ ضَرَبَ بِالسَّيْفِ فَوَقَعَ فِي وَسْطِ الرَّجُلِ وَفَخِذِي الْمَرْأَةِ فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَهَزَّهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِنْ عَادُوا فَعُدُّ، فَأُولِيَاءُ الْقَتِيلِ اعْتَرَفُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ عَلَى وَسْطِ الْمَرْأَةِ وَالسَّيْفِ وَقَعَ عَلَى وَسْطِ الرَّجُلِ فَقَطَعَهُ، والغرض المقصود أن عمر قال له فإن عادوا فعد، ولا قصاص في قتل ذلك الرجل ولا في جرح تلك المرأة، وإن لم يعترف أولياء القتل ولا قامت بيّنة، فهل تُهدر دماء رجال ونساء من غير بينات لأجل أن إنساناً تهايماً له ذلك، فبعض الناس قد يقع في وسائس ولو فوَّح ذلك الباب لحدثت مفسدة عظيمة.

(٢) كفي المسجد.

(٣) وهذا هو الصحيح، لأن القرآن لم يذكر هذه التعليلات، وكونها وقعت في حياة النبي ﷺ لا يدل على وجوبها واشتراطها وفعل النبي ﷺ وإقراره لا يلزم منه الوجوب مطلقاً بمعنى في كل حال.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (أَنَّهُ لَا عَنَ ثُمَّ لَا عَنَتْ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا)

وَفِي رِوَايَةٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْفُرْقَةِ بِاللَّعَانِ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِنَفْسِ التَّلَاعُنِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّيِيدِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى لِعَانِ الزَّوْجَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: تَتَوَقَّفُ عَلَى لِعَانِهَا (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِهَا بَعْدَ التَّلَاعُنِ، لِقَوْلِهِ: (ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا).

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا تَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي لِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) وَالرَّوَايَةُ الْآخَرَى (فَفَارَقَهَا) (٢).

(١) وهذا هو الظاهر، لأن الرسول ﷺ قال (ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ)، ولا يُسميان متلاعنان إلا إذا تلاعنا والله أعلى وأعلم، فلو حُبست مثلاً على قول من يقول لا يُقام عليها الحد بالنكول، فحُبست ثم رجع الزوج على نفسه وكذب نفسه وتاب إلى الله وثبتت براءتها مثلاً، فهل له أن يرجع لمجرد أنه قد لاعنها؟ فظاهر الحديث أن هذا إذا لاعنت، فله أن يرجع ويُقام عليه حد القذف وترجع امرأته مرة ثانية (انظر في التعليق الثالث *).

(٢) وهذا هو الصحيح وهو أن القاضي فقط يُخبر بذلك، وليس أنه هو الذي يُنشئ الفرقة وقبل ذلك لا تكون الفرقة ناجزة، فلو أن القاضي أصيب بشيء بعد اللعان، فنقل بعيداً، فهل لهذا الزوج أن يُعاشر امرأته لأنه لم تثبت الفرقة؟ نقول لا، بل قد فُرق بينهما وثبتت الفرقة بنفس اللعان، بعد ملاءنة المرأة وقبل أن ينطق القاضي، ويُخبرهما بالفرقة، مات أحد الزوجين، هل يرثه الآخر؟ لا يرثه، لأن الفرقة وقعت بنفس اللعان (وهل لها عدة؟)، فالقاضي مخبر وليس أنه هو الذي يُنشئ الفرقة، وهذه هي فائدة المسألة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ اللَّيْثُ: لَا أَثَرُ لِلْعَانِ فِي الْفُرْقَةِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ فِرَاقٌ أَصْلًا^(١).
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَأْيِيدِ التَّحْرِيمِ فِيمَا إِذَا أُكْذِبَ بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسُهُ:
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَحِلُّ لَهُ لِرِوَالِ الْمَعْنَى الْمُحَرَّمِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمْسَكْتَهَا) فَهُوَ كَلَامٌ تَامٌ مُسْتَقِلٌّ، ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ
(هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا) تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُمَسِّكُهَا، وَإِنَّمَا طَلَّقَهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ اللَّعَانَ لَا
يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فَأَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ (هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا سَبِيلَ
لَكَ عَلَيْهَا) أَيُّ لَا مِلْكَ لَكَ عَلَيْهَا فَلَا يَقَعُ طَلَاكَ.
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بِنَفْسِ اللَّعَانِ.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ جَمْعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَيْسَ حَرَامًا، وَمَوْضِعُ
الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الثَّلَاثِ.
وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا فَيَقَالُ: إِنَّمَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفِ الطَّلَاقُ مَحَلًّا مَمْلُوكًا لَهُ وَلَا نُقُودًا^(٣).
وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الْإِعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّلَاثُ مُحَرَّمًا لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تُرْسِلُ
لَفْظَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مَعَ أَنَّهُ حَرَامٌ^(٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فهذا قول مصادم لنص الحديث.

(٢) * وهذا هو الصحيح، أنه لا يمكن أن يرجع إليها، تقع فرقة مؤبدة بين المتلاعنين ولو أكذب نفسه،
يُقام عليه الحد ولا يجوز أن يرجع لها.

(٣) وهذا صحيح.

(٤) نقول أن هذا قد وقع لغواً ولم يقع طلاقاً صحيحاً انعقد بلفظ الثلاث، وقد اكتفى النبي ﷺ ببيان المنع
من ذلك في قوله لمن طلق امرأته ثلاثاً، وهو حديث صحيح يدل على تحريم جمع الطلاق الثلاث واكتفى
ﷺ بالبيان في مواضع أخرى (فلماذا قاله الرجل ألا يدل على جهله؟) فلا يلزم في كل موطن خصوصاً وأنه
وقع لغواً كما ذكرنا، وقد بين ﷺ في حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض أنه يلزمه إيقاع طلاقه

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الطَّلَاقِ بَعْدَ اللَّعَانِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بِنَفْسِ اللَّعَانِ.

وَهَذَا فَاسِدٌ، وَكَيْفَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُطْلَقَ مَنْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةٌ؟!

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ الْمَالِكِيِّ: لَا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِنَفْسِ اللَّعَانِ، وَاحْتِجَّ بِطَّلَاقِ عُوَيْمِرَ وَيَقُولُهُ (إِنْ أَمْسَكْتَهَا).

وَتَأْوَلُهُ الْجُمْهُورُ كَمَا سَبَقَ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ)

فَقَدْ تَأْوَلَهُ ابْنُ نَافِعٍ الْمَالِكِيُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ اسْتِحْبَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ اللَّعَانِ كَمَا سَبَقَ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ مَعْنَاهُ حُصُولُ الْفُرْقَةِ بِنَفْسِ اللَّعَانِ ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه السلام: (ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ)

فَمَعْنَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ بَيَانُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بِنَفْسِ اللَّعَانِ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَحْرِيمُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ كَمَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ قَذْفِهِ لِرَوْجَتِهِ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، إِلَّا

أَبَا عُبَيْدٍ فَقَالَ: تَصِيرُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْقَذْفِ بَغَيْرِ لِعَانٍ ^(٣).

واحدة في كل طهر، ولا يجوز له أن يوقع أكثر من طلقة في طهر واحد، فكيف أن يوقع ثلاثاً، فالصحيح أن طلاق الثلاث محرم.

(١) بأنه قد وقع لغواً لأنه صادف من ليست محلاً لوقوع الطلاق.

(٢) لأنه قال (وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدَ سُنَّةٍ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ) فكلام الزهري صريح في أنه ماذا كانت سنة المتلاعنين هل الفرقة أم الطلاق؟ السنة كانت الفرقة بدليل قوله (وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا).

(٣) إذا عندنا في المسألة ثلاثة أقوال:

- أنها تحرم عليه مؤبداً بمجرد القذف.

- أنها تحرم عليه مؤبداً بلعانه هو.

- أنها تحرم عليه بلعانها بعد تلاعنها، وهذا القول هو الصحيح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (وَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا)

فيه جَوَازُ لِعَانِ الْحَامِلِ وَأَنَّهُ إِذَا لَاعَنَهَا وَنَفَى عَنْهُ نَسَبَ الْحَمْلِ انْتَفَى عَنْهُ^(١)، وَأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْأُمِّ وَيَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْ مَا فَرَضَ اللَّهُ لِلْأُمِّ وَهُوَ الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَيِّهَا مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَهَا السُّدُسُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَرَيَانِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَبَيْنَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ وَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ مِنْ أُمِّهِ وَجَدَّاتُهُ مِنْ أُمِّهِ، ثُمَّ إِذَا دُفِعَ إِلَى أُمِّهِ فَرَضُهَا (مَنْ؟) أَوْ إِلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَبَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِمَوْلَايِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا وَلَاءٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ هُوَ وَلَا بِمُبَاشَرَةٍ إِعْتَاقَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَوَالٍ فَهُوَ لِيَتِّ الْمَالِ^(٢).

هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ تَرِثُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ.

وأما الطلاق فقد وقع لغواً على أجنبية فلا يُشَرع.

(١) إذا اللعان يتم على أمرين على تهمة الزنا وعلى نفي النسب، لأنه يمكن أن يُلاعن على الزنا ولا ينفي النسب ويقول هو ابني لأنه ولد على فراشه وليس للزاني حق، حتى ولو ثبت الزنا، فإنه لا يلزم أن ينفي الولد، لأنه يمكن أن يعلم بحملها بتأخر الحيض مثلاً، وقد غلب على ظنه أنه منه، ويمكن أن ينفي الولد حسب ما يرى في ذلك، حيث أنه مثلاً لم يُعَاشِرْ امرأته في هذه المدة ويمكن أن يُنسب النسب ويُلاعن على الزنا فقط.

(٢) بمعنى أن العصبية التي من جهة الأب، وهو لم يثبت له أب، فيترك العصبية، فميراث ابن الزنا وكذا ابن المملعة لأُمِّهِ ولأَصْحَابِ الْفُرُوضِ مِنْ جِهَتِهَا ثُمَّ إِذَا وَجَدَهَا وَلَاءً، ثُمَّ مَا تَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَتِّ الْمَالِ، لِعَدَمِ وَجُودِ عَصَبَاتِ لَهُ، وَالْمَعْتَادُ فِي الْإِرْثِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ ثُمَّ الْعَصَبَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَاتٌ، فَالْوَلَاءُ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِيَتِّ الْمَالِ، وَهَنَّاكَ قَوْلُ آخِرِ بَالِرْدٍ إِلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَهَذَا أَوَّلَى، فَالصَّحِيحُ أَنَّ الرَّدَّ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَلِكَ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ آخَرُونَ عَصَبَةُ أُمِّهِ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ^(١).
قَالَ أَحْمَدُ: فَإِنْ انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد، على قاعدة
مذهبه في إثبات الرد ^(٢) والله أعلم.
قوله: (فتلاعنا في المسجد)
فيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد سبق بيانه.
قوله (فقلت للغلام: استأذن لي قال: أنه قائل. فسمع صوتي فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم)
أما قوله (إنه قائل) فهو من القيلولة وهي النوم نصف النهار ^(٣).
وأما قوله (ابن جبير) فهو برفع (ابن) وهو استفهام أي أنت ابن جبير؟ ^(٤)
قوله: (فوجدته مفترشا برذعة ^(٥)) هو بفتح الباء وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه.
قوله: (ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) وفعل بالمرأة مثل ذلك.

(١) الصحيح أن الرد مقدم على بيت المال (فهم)، وهذا القول أوجه من أن يكون لبيت المال مباشرة، فإن أقارب أمه أقرب إليه من بقية المسلمين، وقد قال عبيد الله (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)، فهذا هو قول الإمام أحمد وهو المنقول عن علي وابن مسعود وهو أظهر.

(٢) وهذا أصح.
(٣) القيلولة قبل الظهر، إلا أنها قد تأخر، كما كانوا يقيلون يوم الجمعة بعد الجمعة، لكن الأصل فيها أنها قبل الظهر في نصف النهار، ولكن إذا احتاج آخرها كما في الجمعة.

(٤) وفيه الاهتمام بطالب العلم لأن ابن عمر استيقظ وأدخل ابن جبير من أجل أن يجيبه على المسألة، ولعل ابن جبير ذهب في تلك الساعة لأجل اختفائه عشرين سنة، مع أنه مات صغيراً ابن بضع وأربعين سنة وظل عشرين سنة منها مختفياً من الحجاج، والصحابة رضي الله عنهم يحدثونه ويعلمونه، وانتفع الناس بعلمه نفعا عظيماً، ومعظم علم ابن جبير من ابن عباس رضي الله عنه.

(٥) وهي وسادة محشوة ليف.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَعِظُ الْمُتْلَاعَيْنِ وَيُخَوِّفُهُمَا مِنْ وَبَالِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَأَنَّ الصَّبْرَ عَلَى عَذَابِ الدُّنْيَا وَهُوَ الْحَدُّ، أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ^(١).

قَوْلُهُ: (فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِلَى آخِرِهِ)

فِيهِ أَنَّ الْإِبْتِدَاءَ فِي اللَّعَانِ يَكُونُ بِالزَّوْجِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يُسْقِطُ عَنْ نَفْسِهِ حَدَّ قَذْفِهَا^(٢)، وَيَنْفِي النَّسَبَ إِنْ كَانَ.

وَنَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ بِالزَّوْجِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ: لَوْ لَا عَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهَا.

وَصَحَّحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ^(٣).

قَوْلُهُ: (فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) هَذِهِ أَلْفَاظُ اللَّعَانِ وَهِيَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا^(١).

(١) وَحَدَّ الرَّجُلُ الْجِلْدَ ثَمَانِينَ وَحَدَّ الْمَرْأَةَ الرَّجْمَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجِلْدُ أَيْضًا إِذَا كَانَ قَدْ عَقِدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تَزَلْ بَكْرًا، وَيُقَذَّفُهَا وَيُلَاعِنُ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَمْ يَدْخُلْ. (كَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟)

(٢) فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (الْبَيْتَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ اللَّعَانِ، فَهُوَ بِذَلِكَ يُسْقِطُ عَنْ نَفْسِهِ حَقَّ قَذْفِهَا، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِّكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (الْبَيْتَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيْتَةَ وَلَا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيَنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُرَى ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَتَزَلْ جَبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفَوْهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتِلْكَآتُ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِغُ الْأَلْتَيْنِ خَدَلَجَ السَّابِقِينَ فَهُوَ لَشَرِّكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ. (خ) ٤٧٤٧.

(٣) الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَدَأَ وَأَنْ يَبْدَأَ هُوَ، فَلَا تَبْدَأُ الْمَرْأَةُ مَبَاشَرَةً، بَلْ يُلْزِمُهُ الْإِمَامُ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ وَإِمَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ حَدَّ الْقَذْفِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله ﷺ: لِمُتْلَاعَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ)
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنَ اللَّعَانِ.
 وَالْمُرَادُ بَيَانُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْكَاذِبَ التَّوْبَةُ.
 قَالَ: وَقَالَ الدَّأُوْدِيُّ: إِنَّمَا قَالَهُ قَبْلَ اللَّعَانِ تَحْذِيرًا لَهُمَا مِنْهُ.
 قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَوَّلَى بِسِيَاقِ الْكَلَامِ (٢).
 قَالَ: وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ النُّحَاةِ أَنَّ لَفْظَةَ "أَحَدٌ" لَا تَسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّفْيِ (٣)، وَعَلَى مَنْ
 قَالَ مِنْهُمْ: لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْوَصْفِ وَلَا تَقَعُ مَوْقِعَ وَاحِدٍ.
 وَقَدْ وَقَعَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ نَفْيٍ وَلَا وَصْفٍ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَ وَاحِدٍ (٤)، وَقَدْ أَجَازَهُ الْمُبَرِّدُ
 وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ).
 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ الْمُتَكَادِبَيْنِ لَا يُعَاقَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ عَلِمْنَا كَذِبَ أَحَدِهِمَا عَلَى
 الْإِثْبَامِ (٥).

(١) فيقول: [أشهد بالله أنها زانية (أربع مرات) ثم يقول: أكون ملعوناً إن كنت كاذباً] (هل هذا صحيح؟).

(٢) وهذا هو الصحيح، وهو كلام القاضي يرد به على الدَّأُوْدِيِّ.

(٣) فقوله ﷺ (أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ) فقد استعملت في الإثبات.

(٤) بمعنى (واحد منكم كاذب).

(٥) لأنه في الدنيا لا نستطيع أن نجزم من الكاذب حتى ولو كان هناك قرائن تدل على كذب أحدهما، لكن الأيمان أقوى من القرائن، ولذلك قال النبي ﷺ (لَوْ لَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) البخاري، وعند أبي داود رواية ضعيفة قال (لَوْ لَا الْإِيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)، بخلاف قوله ﷺ «لَوْ كُنْتُ رَاجِعًا أَحَدًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (لَا تِلْكَ أَمْرَةٌ أَعْلَنْتُ) أي الفحش في الإسلام، لكن هذه قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ (لَوْ لَا الْإِيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) إِذَا الْقَرَّائِنُ وَمِنْهَا الشُّبْهَةُ وَمِنْهَا التَّحَالِيلُ الطَّبِيعِيَّةُ الْمُعَاَصِرَةُ تَأْتِي بَعْدَ الْإِيْمَانِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ مُقَدِّمَةً عَلَى الْبَيِّنَاتِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ بَدِيلًا عَنِ الْبَيِّنَاتِ، فَهَذَا الشُّبْهَةُ وَهُوَ وَاضِحٌ جَدًّا وَقَدْ أَتَتْ بِهِ عَلَى الشُّبْهِ الْقَبِيحِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ الْحَدُّ وَلَمْ يَصْنَعْ مَعَهَا شَيْئًا، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْقَرَّائِنِ، وَالْقَرَّائِنُ مُؤَخَّرَةٌ عَنِ الْإِيْمَانِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَثْبَتَ زَنَاهَا بَيِّنَةً وَأَتَى بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي! قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِهَا إِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا)
فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَعَلَى ثُبُوتِ مَهْرِ الْمُلَاعَنَةِ الْمُدْخُولِ بِهَا وَالْمُسْأَلَتَانِ مُجْمَعَتَيْنِ عَلَيْهِمَا.

وَفِيهِ أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزَّانَا لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا ^(١).

قوله ﷺ: (اللَّهُمَّ افْتَحْ) مَعْنَاهُ يَبْنِ لَنَا الْحُكْمَ فِي هَذَا.

قوله: (إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَخْمَاءَ)

هِيَ بِسَيْنٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ حَاءٌ سَاكِنَةٌ مُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمُدِّ، وَشَرِيكِ هَذَا صَحَابِيٌّ بَلَوِيٌّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ، بَاطِلٌ.

قوله ﷺ: (لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدٌ جَعْدًا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ سَبِطًا قَضِيَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ)

أَمَّا (الْجَعْدُ) فَبِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ، قَالَ الْهَرَوِيُّ: الْجَعْدُ فِي صِفَاتِ الرِّجَالِ يَكُونُ مَذْحًا وَيَكُونُ ذَمًّا، فَإِذَا كَانَ مَذْحًا فَلَهُ مَعْنَيَانِ:

أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعْصُوبَ الْحُلُقِ شَدِيدِ الْأَسْرَةِ.

وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ شَعْرُهُ غَيْرَ سَبِطٍ لِأَنَّ السُّبُوطَةَ ^(٢) أَكْثَرَهَا فِي شُعُورِ الْعَجَمِ.

شهدوا أنهم رأوا الفرج في الفرج، لن يحتاج إلى اللعان وسوف يقام عليها الحد من غير أيان، إذا البيّنات وهم الشهود ثم بعد ذلك الأيّن ثم بعد ذلك القرائن، والتحليل الطبية المعاصرة (DNA) لا يثبت بها زنا ولا اتهام، لكنه قرينة قوية يمكن أن تستعمل للضغط على المتهم للاعتراف.

(١) فيقيم عليها الحد ومهرها يستحقه ورثتها.

(٢) أي النعومة الشديدة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا (الْجَعْدُ الْمَذْمُومُ) فَلَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا الْقَصِيرُ الْمُتَرَدِّدُ، وَالْآخَرُ الْبَخِيلُ يُقَالُ: جَعَدَ الْأَصَابِعَ وَجَعَدَ الْيَدَيْنِ أَيْ بَخِيلَ.

وَأَمَّا (السَّبِطُ) فَبِكْسَرِ الْبَاءِ وَإِسْكَانِهَا وَهُوَ الشَّعْرُ الْمُسْتَرْسِلُ.

وَأَمَّا (حَمَشُ السَّاقَيْنِ) فَبِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ مِيمٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ شَيْنٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ رَقِيقَهُمَا، وَالْحُمُوشَةُ الدَّقَّةُ.

وَأَمَّا (قَضِيءُ الْعَيْنَيْنِ) فَمَهْمُوزٌ مَمْدُودٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ وَهُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَاهُ فَاسِدُهُمَا بِكَثْرَةِ دَمْعٍ أَوْ حُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ) سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ خَذَلًا) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْمُتَمَلِّئُ قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ)

وَفَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهَا (امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشُّوْءَ) وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا (امْرَأَةٌ أَعْلَنْتْ)

(١) فصفت هلال ابن أمية مختلفة عن صفات المولود تماماً وهي قد أتت بمولود على صورة ذلك الرجل الذي اتهم به الذي هو شريك بن سحماء، لماذا لم يُقم النبي ﷺ الحد على هلال بن أمية لاتهامه شريك بن سحماء، لأنه يمكن أن يُلاعن امرأته دون أن يذكر الرجل، وهل للرجل أن يتهم أجنبياً بأنه زنا بامرأته ويُلاعن فيسقط عنه الأمر؟ الصحيح أنه لو طالب ذلك الأجنبي بإقامة حد القذف عليه، أُقيم عليه لأنه ليس له أن يتهمه دون بَيِّنَةٍ، ففي حق امرأته يدفع عنه الحد في حقها اللعان، لكن في حق هذا الرجل الأجنبي ما ذنبه أن يتهم بغير بَيِّنَةٍ، فلا يسقط حق هذا الرجل الأجنبي إن طالب، فإن سكت ولم يُطالب، لم يجب إقامة الحد، لأن حد القذف لا بد فيه من مطالبة المقذوف، فلما سكت لم يُقم النبي ﷺ عليه الحد. لو أن جماعة من الناس وجدوا رجلاً يزني بامرأة، وكانوا أربعة رجال عدول وشهدوا ذلك الأمر، فأرادوا منع هذا المنكر، فدفعوه فلم يندفع إلا بالقتل، فذهب دمه هدرًا إن ثبتت البينة.

وقوله ﷺ (فَهُوَ لِشَرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ) بمعنى أنه من مائه وليس فيه إثبات النسب، فقد ظل هذا الولد يُدعى لأمه، رغم وجود الشبه مع شريك، لذا لم يُثبت نسبه للزاني إن ثبت زنا، فنحن لا نُثبت الزنا على هذه المرأة إلى الآن، فلا يجوز لأحد أن يتهمها بالزنى، بل إذا اتهمت بالزنى، أُقيم الحد على قاذفها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ أُشْتَهَرَ وَشَاعَ عَنْهَا الْفَاحِشَةُ وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتَ بَيِّنَةٌ وَلَا اعْتِرَافٌ.
فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ بِمُجَرَّدِ الشِّيَاعِ وَالْقَرَّائِنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ^(١).
قَوْلُهُ: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِسْمَعُوا
إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (كَأَنَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتَ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ)
قَالَ الْمَأْوَرَدِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ قَوْلُهُ هُوَ رَدًّا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مُخَالَفَةً مِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لِأَمْرِهِ
ﷺ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَنْ حَالَةِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ الرَّجُلَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ وَاسْتِيلَاءِ الْغَضَبِ
عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَاجِلُهُ السَّيْفُ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا^(٢).

وَأَمَّا السَّيِّدُ: فَقَالَ ابْنُ الْأَثْبَارِيِّ وَغَيْرُهُ: هُوَ الَّذِي يَفُوقُ قَوْمَهُ فِي الْفَخْرِ، قَالُوا وَالسَّيِّدُ أَيْضًا
الْحَلِيمُ، وَهُوَ أَيْضًا حَسَنُ الْخُلُقِ، وَهُوَ أَيْضًا الرَّئِيسُ.
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ تَعَجَّبُوا مِنْ قَوْلِ سَيِّدِكُمْ.

قَوْلُهُ: (لَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصَفَّحٍ)
هُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيُّ غَيْرِ ضَارِبٍ بِصَفْحِ السَّيْفِ وَهُوَ جَانِبُهُ بَلْ أَضْرِبُهُ بِحَدِّهِ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)

(١) فهذا الأمر من محاسن الإسلام.

(٢) كلام ليس بصحيح في أنه يكون عاصياً، بل ليس بعاصٍ لو عجله بالسيف، وكما قال النووي في أول الكلام عن جمهور العلماء (وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، فهذا ليس عاصياً إن فعل، ولكن سوف يتحمل القتل، هو سوف يقع عليه القصاص، لكنه لا يرضى بالفاحشة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْغَيْرَةُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَأَصْلُهَا الْمَنْعُ وَالرَّجُلُ غَيُورٌ عَلَى أَهْلِهِ أَيْ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَلُّقِ بِأَجْنَبِيٍّ بِنَظَرٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَالْغَيْرَةُ صِفَةُ كِمَالٍ فَأَخْبَرَ ﷺ بِأَنْ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَأَنْ اللَّهَ أَغْيَرُ مِنْهُ ﷻ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، فَهَذَا تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَنَّهَا مَنَعُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّاسِ مِنَ الْفَوَاحِشِ، لَكِنْ الْغَيْرَةُ فِي حَقِّ النَّاسِ يُقَارِنُهَا تَغْيِيرُ حَالِ الْإِنْسَانِ وَإِنْزِعَاجُهُ وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ فِي غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى (١).

قَوْلُهُ ﷻ: (لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ لَا أَحَدٌ، وَإِنَّمَا قَالَ: (لَا شَخْصَ) إِسْتِعَارَةً. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي لِشَخْصٍ أَنْ يَكُونَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ (٢)، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ الْإِنْسَانُ بِمُعَامَلَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ بَلْ حَذَّرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ

(١) مسألة نفى التغير مطلقاً في حق الله، فنحن لم يرد عندنا في الكتاب والسنة نفى التغير، لكن مسألة الانزعاج نعم، لأن هذا نقص في الإنسان، ونحن لا نشك ولا ننفي التغير، لكن أفعال الرب ﷻ على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نتعرض لتأويل، والغيرة صفة كمال كما ذكر.

* فصفة الغيرة لله التي يتصف بها من أجلها حرّم الله الفواحش، فتحريمه للفواحش من أجل الغيرة والتي هي صفة قائمة به ﷻ، وليس أن الغيرة هي تحريمه للفواحش، فكلام النووي صحيح.

(٢) الصحيح أن الإمام البخاري قد بَوَّبَ في كتاب التوحيد [باب قول النبي ﷺ: لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ] (الله)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَا نَأْأَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُدْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. وَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ. [وفي رواية مسلم] (وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُدْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ)، فلفظة "شخص" بمعنى أحد، وإنما تأولها من تأولها لأنهم ظنوا أنها تقتضي التجسيم، وليست كذلك، والسؤال: هل يمكن أن يطلق على الله لفظة شخص؟ نعم لأنه واحد ﷻ، وقد قال لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْهَلَهُمْ، فَكَذًا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَلَّا يُبَادِرَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَاجَلَهُمْ كَانَ عَدْلًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١).

قوله ﷺ: (وَلَا شَخْصَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ) مَعْنَى الْأَوَّلِ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْأَعْذَارُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَالْعُذْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ قَبْلَ أَخْذِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَهَذَا بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (٢).

وَالْمُدْحَةُ بِكُسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ الْمُدْحُ (٣) يَفْتَحُ الْمِيمَ فَإِذَا ثَبَتَ الْهَاءُ كُسِرَتْ الْمِيمُ، وَإِذَا حُذِفَتْ فُتِحَتْ. وَمَعْنَى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ) أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَهَا وَرَغَّبَ فِيهَا كَثُرَ سُؤَالُ الْعِبَادِ إِيَّاهَا مِنْهُ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٤).

كَيْفَ وَيَحْنُ مِلْءُ الْأَرْضِ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «أَنْبَتَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغِيرَةٌ تَرَوْنَهَا وَبَرَّيَانُكُمْ، سَاعَةً وَاحِدَةً لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا.....» الحديث، (حم) ١٦٢٠٦، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدا. (١) هذا الكلام فيه نظر، بل لو فعل لكان ذلك مباحاً له كما ذكرنا لأن الرسول ﷺ مدح سعداً رضي الله عنه على غيرته.

(٢) فهو من من أوضح الأدلة على العذر بالجهل الناشيء عن عدم البلاغ، فإن الله يحب العذر ومن أجل ذلك أرسل الرُّسُلَ، فالذين يكرهون العذر بعدم البلاغ، يُخَالِفُونَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ﷻ، فالله يحب أن يعذر عباده، ويحب الإِعْذَارَ، فيحب أن يُنْذِرَ قَبْلَ الْعُقُوبَةِ، فمن لم يبلغه النذير أو الرسول أو خبر الرسول أو جزء من خبر الرسول فلا يُعَاقَبُ لأن الله هو الذي يحب العذر، مع أنه لو عذب عباده على الميثاق الأول ميثاق الفطرة لما كان ظالماً، ولكنه ﷻ يحب العذر، وهو قد كتب على نفسه ألا يُعْذَبُ إِلَّا بَعْدَ بَعْثَةِ الرُّسُلِ حَتَّى يَقِيمَ عَلَى الْعِبَادِ حُجَّةً بَعْدَ حُجَّةٍ، فيقيم عليهم حجة العهد الأول، ولم يكن في بها ﷻ ويقوم عليهم الفطرة، ولا يكن في بها ﷻ، ثم يُرْسِلُ الرُّسُلَ، فمن بلغته دعوة الرُّسُلِ فلا عذر له عند الله ﷻ إن كذب. (٣) فالله ﷻ يحب أن يحمده ﷻ ويمدح.

(٤) فتاوى:

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْر. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لُوزَقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَاكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقُ)

أَمَّا الْأَوْرَقُ فَهُوَ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ لَيْسَ بِصَافٍ وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّمَادِ: أَوْرَقٌ وَلِلْحَمَامَةِ وَرَقَاءٌ وَجَمْعُهُ وُرُقٌ ^(١) بِضَمِّ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ كَأَحْمَرٍ وَحُمْرٍ.

وَالْمُرَادُ بِالْعِرْقِ هُنَا الْأَصْلُ مِنَ النَّسَبِ تَشْبِيهًا بِعِرْقِ الثَّمَرَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ مُعَرَّقٌ فِي النَّسَبِ وَالْحَسَبِ وَفِي اللَّؤْمِ وَالْكَرَمِ ^(٢).

وَمَعْنَى (نَزَعُهُ) أَشْبَهُهُ وَاجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنَهُ عَلَيْهِ ^(٣)، وَأَصْلُ النَّزْعِ الْجَذْبُ، فَكَأَنَّهُ جَذَبَهُ إِلَيْهِ لِشَبَهِهِ، يُقَالُ مِنْهُ: نَزَعَ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ وَإِلَى أَبِيهِ، وَنَزَعَهُ أَبُوهُ نَزَعَهُ إِلَيْهِ.

– هل إذا شك الرجل في ولده، كأن يكون غير شبيهه بأبيه، هل له أن يلاعن من امرأته؟ ليس له ذلك، فلعله نزعه عرق كما سيأتي الحديث، فالشبه ليس قاطعاً، فإنه لا يلاعنها إلا إذا رأى بعينه الزنا.

– إذا كان الزاني غير محصن ويمكن دفعه بما دون القتل فقتله الزوج، فلماذا لا يقتص منه؟ لم نقل ذلك، بل إذا دفعه وكان يمكن دفعه بما دون القتل فيقتص منه، كما ذكرنا في من وجد الزوج فهرب فتبعه الزوج حتى قتله، فهذا حدٌ لم يُشرع، فيقام عليه القصاص، أما ساعة وقوعه جاز لغيره الرجل ولأجل دفع الصائل، وشدة الغيرة محمودة في هذا الموضع.

– ما الفرق بين المعتصب والزاني طواعيةً في الحدود؟ الاغتصاب بالسلاح والقهر والتهديد به هو كقطع الطريق حده القتل، بخلاف الزنا طواعيةً، فيُنظر في كونه محصن أم غير محصن، أما الاغتصاب فهو قطع طريق لأجل أخذ الفروج المحرمة.

(١) فقلوه (إِنَّ فِيهَا لُوزَقًا) أي أن فيها بعض السواد غير الصافي.

(٢) نحن نقول عليه اليوم "عريق" بمعنى أن أصوله في كذا ثابتة.

(٣) بمعنى "جذبه عرق" أي أن أصلاً من أصوله كان فيه هذا اللون وظل مختفياً في الآباء والأجداد ثم ظهر، وهذا فيه إثبات من علوم الوراثة ما يُسمى بالصفات الوراثية المتنحية، وهي صفة تكون موجودة في أصول الأب أو الأم ولم تظهر لأنها مغلوطة بالصفات السائدة الأظهر، ثم اجتمعت في الجنين فظهرت فيه هذه الصفة، والعرق الذي ينتزع قد يكون من الأب أو من الأم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ الزَّوْجَ إِنْ خَالَفَ لَوْنُهُ لَوْنَهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْأَبُ أَبْيَضَ وَالْوَلَدُ أَسْوَدَ أَوْ عَكْسَهُ لِحَقِّهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نَفْيُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُخَالَفَةِ فِي اللَّوْنِ؛ وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ أَبْيَضَيْنِ فَجَاءَ الْوَلَدُ أَسْوَدَ أَوْ عَكْسَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ مِنْ أَسْلَافِهِ (١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ التَّعْرِيضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ لَيْسَ نَفْيًا، وَأَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ لَيْسَ قَذْفًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ (٢).

وَفِيهِ إِبْتِهَاثُ الْقِيَاسِ وَالِاعْتِبَارُ بِالْأَشْبَاهِ، وَضَرْبُ الْأَمْثَالِ (٣).

وَفِيهِ: الْإِحْتِيَاطُ لِلْأَنْسَابِ، وَالْحَقَاقَةُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ (٤).

قَوْلُهُ: (إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ)

مَعْنَاهُ اسْتَعْرَبْتُ بِقَلْبِي أَنْ يَكُونَ مِنِّي لَا أَنَّهُ نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ بِلَفْظِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا واضح جداً وهو أن الزوج لا يجوز له أن يرمي امرأته بالفاحشة ولا أن ينفي ولده لمجرد الظن والاحتمال، ولكن لابد وأن يكون قد رأى بعينه، إذ قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)، فاللعان إنما يكون بنفي الولد ولا يكون ذلك إلا بأن يكون شاهداً، قد شاهد بنفسه، وإن لم يكن مع الزوج غيره.

(٢) الصحيح أنه إذا كانت هناك قرائن على القذف، فإن هذا الأمر متعلق بحق مخلوق، فإذا قامت القرائن على القصد، فيُسأل عن قصده في ذلك، فإن أثبت كان لا شك أنه قذفاً ويُقام عليه الحد بذلك وإذا نفى ويُنَى أن له قصد آخر فقد نفى عن نفسه ذلك.

(٣) ففيه إثبات القياس وهو ظاهر جداً في استدلال النبي ﷺ بوجود الجمل الأورق وسط الجمال الأحمر، وذلك ليُقرب الصورة إلى ذهن هذا الأعْرَابِي، فيقرب الأمر بضرب المثال، فهذا دليل على الاعتبار بالأمثال الجامع بينها الوصف المؤثر (عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ) فهذا هو الوصف المؤثر في الأمرين.

(٤) فطالما وجد الفراش وأمكن أن يكون ولداً، فالأصل سلامة الأعراض من التهم وعدم حصول الفواحش، ومن هنا كان الأصل أنه طالما أمكن نسبة الولد إلى صاحب الفراش وجب ذلك.

كتاب العتق

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

كتاب العتق

١ - باب من أعتق شركاً له في عبد.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شَرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَقَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَقَّ مِنْهُ مَا عَقَّ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْلِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

٢ - باب ذكر سعاية العبد.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ «يُضْمَنُ».

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّصَهُ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. [الشقص: السهم والنصيب].

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمٌ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةٌ عَدْلٍ ثُمَّ يَسْتُسْعَى فِي نَصِيبِ الذِّي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَوْمٌ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ عَدْلٍ.

قَالَ أَهْلُ اللَّعْنَةِ: الْعِتْقُ الْحُرِّيَّةُ. يُقَالُ مِنْهُ: عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَعِتْقًا بِفَتْحِهَا أَيْضًا، حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَغَيْرُهُ. وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً فَهُوَ عَتِيقٌ وَعَاتِقٌ أَيْضًا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهُمْ عُتْقَاءُ وَأَعْتَقَهُ فَهُوَ مُعْتَقٌ، وَهُمْ عُتْقَاءُ، وَأَمَةٌ عَتِيقٌ وَعَتِيقَةٌ وَإِمَاءُ عَتَاتِقُ، وَحَلَفَ بِالْعَتَاقِ أَيْ الْإِعْتَاكِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَتَقَ الْفَرَسَ إِذَا سَبَقَ وَنَجَا، وَعَتَقَ الْفَرْخَ طَارَ وَاسْتَقَلَّ، لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَخَلَّصُ بِالْعِتْقِ وَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَنَّهُ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَفَكَ رَقَبَةً فَخُصِّصَتْ الرَّقَبَةُ دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ، لِأَنَّ حُكْمَ السَّيِّدِ عَلَيْهِ وَمِلْكُهُ لَهُ كَحَبْلِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَكَالْغُلِّ الْمَانِعِ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، فَإِذَا أَعْتَقَ فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَتْ رَقَبَتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمٌ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) وَفِي نُسْخَةٍ (مَا أَعْتَقَ) هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: يَضْمَنُ)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وفي رواية (قال: مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا^(١) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)

وفي رواية: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)

قوله: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)

قال القاضي عياض في ذكر الاستسعاء: هنا خلاف بين الرواة.

قال: قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرنا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي أبي قتادة.

قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب.

قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث.

قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر.

وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها.

قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكروها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث. كما قال غيره هذا آخر كلام القاضي^(٢) والله أعلم.

(١) الشقص: النصيب.

(٢) الظاهر والله أعلى وأعلم، إثبات الاستسعاء لأنه ثابت من رواية الثقات، مرفوعاً إلى النبي ﷺ وذكر الاستسعاء - وهو طلب السعي، وهو أن يقال للعبد اسعي في فكاك رقبتك في أن تؤدي حصص

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمَعْنَى الْإِسْتِسْعَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ الْإِكْتِسَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى تَحْصُلَ قِيَمَةُ نَصِيبِ الشَّرِيكَ الْآخَرِ، فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَتَقَ، هَكَذَا فَسَّرَهُ جُمْهُورُ الْقَائِلِينَ بِالْإِسْتِسْعَاءِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يَخْدُمَ سَيِّدَهُ الَّذِي لَمْ يَعْتَقْ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنَ الرِّقِّ فَعَلَى هَذَا تَتَّفِقُ الْأَحَادِيثُ ^(١).

الشركاء في الجزء الباقي منك - في بعض الروايات ليس مخالف لعدم ذكره، بل هذا من رواية الثقة ما لم يروه غيره، ولا تعرض بين طلب الاستسعاء وبين قوله ﷺ (وَالَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)، فإنه موافق له، فإن الأمر على أحوال:

- أعتق شقصاً - نصيباً - له في عبد، وكان له مال فأمكن أن يقوم عليه، ويُعطى الشركاء أنصبتهم من مال المعتق، ويصبح هو الذي أعتقه كله، وذلك لتشوف الشرع إلى العتق وترغيبه فيه.

- الحال الثاني: أن يكون المعتق ليس له مال غير هذا ولا يستطيع أن يؤدي بقية قيمة العبد للشركاء، فالعبد قد أعتق نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويطلب منه أن يسعى، فمعنى قوله (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) بمعنى أنه سوف يصبح ثلثه حر مثلاً وثلثاه عبد، فيطلب منه أن يستسعي فيعمل لكي يسدد حصص الشركاء ويصبح كالمكاتب في ذلك، أو كمن بعضه حر وبعضه عبد، فهو ليس كالمكاتب، وإنما يصبح كمن بعضه حر وبعضه عبد، فيخدم سادته بنصيبهم في يوم عبوديته، ويعمل في يوم حريته، إلى أن يتكسب فيملك بجزئه الذي هو حر ما يؤدي نصيب السادة الباقين، فإن كان مثلاً كما ذكرنا قد أعتق ثلثه، فله يوم من كل ثلاثة أيام بالمهائية، فيعمل لهذا السيد يوماً وللثاني يوماً ويعمل لنفسه يوماً يخرم منه مالاً يؤدي ما عليه (على من طعامة وشرابه وبياته؟؟) المكاتب ومن هو نصفه حر ونصفه عبد، فإذا بلغ قيمته وأدى ما عليه صار حراً وأعتق بذلك.

فلا تعرض بين الاستسعاء وبين قوله (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) فلا منافاة وذكر الاستسعاء ليس مخالفاً، بل هو ذكر شيء لم ينفه الرواة الباقون، وكونهم أوثق لا يدل على الشذوذ على أصح أقوال العلماء، وإن كان كثير من العلماء المتقدمين يجعل ذكر الراوي ما لم يروه غيره من الشذوذ، والأكثر على أن الشذوذ هو رواية الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه، وفرق بين أن يذكر ما لم يروه غيره وبين أن يروي مخالفاً والله أعلى وأعلم.

وأما من جهة القياس فالكلام متجه وقوي وهو أن يطلب من العبد أن يسعى في فكك رقبتك، فإن لم يسعى وإن لم يعمل وإن لم يتكسب، (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) وبقي الباقي رق يتقاسمون فيه بالمهائية مع نفسه مع الجزء الذي هو حر فيه، فلا تعرض أصلاً وهذا هو الصحيح، ولا يصح توهيم الرواة لمجرد أن غيرهم لم يروي كما روه، فغاية هذا أنه حديث آحاد تفرد به بعضهم من الثقات وهو حجة في العمل عند الجميع.

(١) معنى "استسعي العبد" أي يطلب منه السعي بحق الرق الذي هو فيه، وبالطبع هذا تأويل بعيد جداً وقد ذكره النووي لأنه يوافق مذهبهم وإلا فالرواية الصريحة (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يَعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) لا تحتمل، لماذا يقوم عليه قيمة عدل إذا في

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الاستسعاء؟ ثم حديث أبي هريرة غير حديث ابن عمر، فلو كان معناه أنه يعمل عند سيده الآخر بمقدار نصيبه، فهذا ليس له معنى أن يُقَوِّمَ، لماذا هو يُقَوِّمُ إذا؟ فهذا العبد نصفه حر ونصفه عبد فسوف يعمل نصف الوقت سواء كان قيمته مائه أو قيمته عشرة آلاف، فما الفرق؟ لماذا يُقَوِّمُ عليه لو كان لا يُستسعى بمعنى يُطلب منه السعي ليؤدي نصيب الذي لم يُعتق، لماذا يُقَوِّمُ إذا كان التقويم لا فائدة منه؟ وإنما يعمل عند هذا نصف المدة ولنفسه نصف المدة إذا كانوا أنصافاً، أو كما ذكرنا يوم لنفسه يعمل فيه من ثلاثة أو نحو ذلك، على حسب الأنصبة التي بقيت، فلو أن العبد قيمته ثلاثة آلاف وله سيدان، وقد أعتقه أحدهما إذا بقي ألف ونصف، فهذا العبد يعمل يوماً عند السيد ويوماً يعمل لنفسه ليعتقها، فإذا دفع أصبح حراً. بعض العلماء يقولون (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) ولا يوجد شيء اسمه استسعاء، فالرجل الذي أعتقه ليس له مال، يظل هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، فلا يكلفوا العبد بالاستسعاء، ويقولون يظل طيلة عمره هكذا نصفه حر ونصفه عبد.

هذا قد يكون إذا كانت جارية أعتق جزء منها، أو عبد كذلك ولكن كسلان لا يريد أن يعمل ويحرر نفسه فسوف يظل طيلة عمره هكذا طالما فشل في الاستسعاء، قيمته كانت عالية ومن أعتقه كان نصيبه منه العُشر، فلكي يعمل لنفسه يوماً من كل عشرة أيام، ويأتي بمبلغ يسدّد بقية تسع أعشاره، لا يستطيع، فيقول أبقني عبد عندكم أكل وأشرب، بدلاً من أن أكون حر، فيختار ذلك لعجزه عن الاستسعاء فيظل عُشره أو ثلثه أو نصفه حر والباقي عبد، ويظل على تلك الحال متبعيض.

هذا الباب يدل على ثبوت الرق في الإسلام وهذا مما لا نزاع فيه، والذين يُنازعون في ذلك يخالفون الكتاب والسنة والإجماع القديم الذي لا خلاف فيه، فنصوص الكتاب تُثبت ذلك وإثبات العتق يُثبت ذلك، والذين يقولون أن العتق إنما جعل من أجل إنهاء العبودية من العالم، كلامهم باطل، فما عندهم دليل على ذلك، فأولاً الإسلام أثبتته، وطالما أن هناك عتق فلا بد وأن يكون هناك رق، وكما ذكرنا أن السبي في الحروب يكون سبباً لزيادة الرق وقد وقع ذلك، والإسلام بعد أن انتشر الجهاد زاد الرق والرقيق وكثروا في الدولة الإسلامية، وليس العكس كما ذكرنا رغم كثرة العتق، ولكن هناك أسباب مؤثرة.

وهذا الرق في الحقيقة لمصلحة شعوب العالم، لكي يتربى هؤلاء تربية تصلح لأن يكونوا قادة للأمم ولو تحت السلسلة في الحديد ثم بعد ذلك يؤذن لهم يأذن الله تبارك وتعالى في أن يصبحوا أئمة وقادة إذا أعتقوا وحتى وهم عبيد، ولكن عندهم من العلم والدين ما يؤهلهم للمهمات العظيمة، فإنهم يؤدون هذه المهمات، وهذا هو الذي وقع، فكم من الموالي المعتقين صاروا أئمة، وما يزال التاريخ يذكر أقوالهم وأفعالهم ولا تزال الأمة تعرف فضلهم كسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين وخلائق من الموالي كلهم كانوا عبيداً وأبناء عبيد وسيرتهم جعلتهم سادة فوق سادة العالم، ومن يقرأ تراجمهم يعرف قدرهم فالإمام أحمد يقول عن سعيد بن جبير: "قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه"، وانظر إلى كلمات الحسن البصري المنيرة، وهؤلاء لو كانوا سادة في بلاد الفرس والروم ونحوها سوف يكونوا ماذا؟ لا يساؤون شيئاً مثل كبار رؤوس الكفر في العالم فهؤلاء

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

لو كانوا عبيداً عند أهل الإسلام لتربوا تربية أخرى، ثم المسلمين كانوا يُراعون عبيدهم أحسن رعاية، فالإسلام جعل هذا من ضمن الرحمة، وليس أن هذا أمر يُتبرأ منه، أو في زماننا هذا يوجد المنهزمين نفسياً الذين يقولون الإسلام فتح أبواب العتق، يحمدون الله أن الرق ألغي، ونقول من الذي ألغاه؟ هل الأمم المتحدة؟ بل هم بأنفسهم يجعلون الرق في العالم أضعافاً مضاعفة، فأولاً الرق في الحقيقة لم يلغى من العالم، بل صار بأسوأ ما يُتصور من المعاملات، فهذا الرق والذي هو شراء الأنفس من أجل الدعارة وشراء الأطفال من الدول الفقيرة وشراء النساء من الدول الفقيرة من أجل ممارسات خبيثة في الزنا والدعارة، ما زال منتشرًا يملأ أوروبا وآسيا والأمريكتين، بل يكاد لا يوجد أحد لا يطبق الرق إلا بلاد الإسلام، فبلادهم مليئة بأنواع الرقيق الذي يُستغل أسوأ استغلال ظلمًا وعدوانًا، ثم الذين رسموا هذه الصورة السيئة للرق في الحقيقة هم أوروبا وأهل العالم الجديد كما يسمونهم، عندما كانوا يأخذون الأسرى من إفريقيا ويظلمونهم أعظم الظلم وينقلونهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً وكثير منهم بالفعل كانوا مسلمين وجذورهم إسلامية، ثم ظلموهم وساموهم سوء العذاب وغيروا هويتهم، وظل إلى قريب من زماننا في الستينيات والسبعينيات كانت التفرقة العنصرية في أمريكا نفسها ما زالت معترفاً بها، فإلى عهد قريبة كانت في جنوب إفريقيا ما زالت معترفاً بها رسمياً، ثم بعد ذلك أزالوها رسمياً وبقي الاضطهاد المعنوي للسود في هذه البلاد، ولذلك الأمر عندهم شيء غير متصور وشيء غريب أن يصبح أحد رؤسائهم أسود، فهذا أمر يكاد يُنفر منه نفرة شديدة، وعلى العموم فهم الذي فعلوا ذلك، وهذا الفيلم - الجذور - الذي صوروه ليسوا المحاسن في إلغاء الرق، فهم الذين اخترعوا هذه الصورة القبيحة التي صوروها للرقيق والتي ما صنعها المسلمون قبل ذلك، بل أخرج المسلمون من الرقيق أمثال ما ذكرنا من يتعلم العالم منهم بلا شك ويُرَبون غيرهم ويُرَبون الأمم بكلامهم الذي ما زال منقولاً إلى الآن، إنما كان ذلك لما صاروا رقيقاً عند الصحابة عليهم السلام وقد علموهم كبنائهم، فتجد تلامذة ابن عباس أكثرهم رقيق أكثر من أولاد ابن عباس نفسه، فأولاد ابن عباس عليهم السلام غير معلوم عنهم إلا عدد قليل جداً وليس لهم أقوال في الفقه كأقوال تلامذة ابن عباس من الرقيق، فانظر إلى هذه المسألة العجيبة، فأرقائه كانوا أسبق في العلم فصاروا أفضل عند المسلمين، وأبناءؤه انشغلوا بالسياسة والحروب وصار لهم من الملك والخلافة ما صار، وأما تلامذة ابن عباس كلهم من الموالي، لكن الغرض المقصود أن هذا الأمر يدلنا على الإسلام إنما أزال مفاسد الرق بالأمر بالعدل والإحسان مع الرقيق وتحريم ظلمهم والأمر بإطعامهم مما يطعمهم وكسوتهم مما يكسبهم كحديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم في قصة أبي اليسر وفيه (قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا يَا عَمَّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غَلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَاظِرِيكَ وَأَخَذْتَ مَعَاظِرِيَّ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ . فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي بَصْرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعُ أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنْطِقِهِ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ « أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ » . وَكَانَ أَنَّ أَعْطَيْتَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وكذلك لا يكلفه من العمل ما لا يطيق، بل يُعلمه ويُربيه ويؤدبه، وكان ابن عباس يربط عكرمة بالحديد ليتعلم وحتى لا يذهب ويلعب،

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَوْلُهُ ﷺ: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) أَيُّ لَا يُكَلَّفُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ.
وَالشَّقْصُ بِكَسْرِ الشَّيْنِ النَّصِيبُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَيُقَالُ لَهُ: الشَّقِيقُصُ أَيُّضًا بِزِيَادَةِ الْيَاءِ
وَيُقَالُ لَهُ أَيُّضًا الشَّرْكَ بِكَسْرِ الشَّيْنِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ قَوْمٌ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِقِيَمَةِ
عَدْلٍ سَوَاءَ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَسَوَاءَ كَانَ الشَّرِيكَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَسَوَاءَ كَانَ
الْعَتِيقُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً. وَلَا خِيَارَ لِلشَّرِيكَ فِي هَذَا وَلَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمُعْتَقِ، بَلْ يَنْفُذُ هَذَا الْحُكْمُ
وإنْ كَرِهَهُ كُلُّهُمْ مِرَاعَاةَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ (١).
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْمُعْتَقِ يُعْتَقُ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ.

فهو يُعلمه كابنه بالفعل، عاملوهم كأبنائهم وبعد أن هُيئوا وصاروا يتحملون القيادة والإمامة والقيام
بالأعمال المهمة أعتقوهم، فالإسلام أتى بأحسن نظام، أما هؤلاء المجرمون فقد ساموا الشعوب الحرة
سوء العذاب وفعلوا بهم أكثر مما تخيلوه في الرقيق وفعلوا بالأحرار سواء الكفار أو المسلمين الأفاعيل، في
فيتنام واليابان وفي كوريا، وفي بلاد المسلمين في فلسطين والعراق وغيرها من البلاد، شواهد تدل على
مدى الظلم الذي يفعله هؤلاء، مع أنهم يزعمون أن الحرية هي حق كل إنسان وأنه يولد حراً مطلقاً،
فقوانين الأمم المتحدة التي تقول أن كل الناس يولدون أحرار، بل على العكس يفعلون، فهم يسترقون
العالم بالظلم والعدوان، فالغرض المقصود إثبات أمر الرق في هذا المقام.
وكما ذكرنا الصحيح إثبات السعاية وأن العبد يؤمر بالاستسعاء في فكأك نفسه غير مشقوق عليه،
والاستسعاء يكون بعد عدم وجود مال للمعتق، فالخطوة الأولى أن يُقَوِّمَ على المُعْتَقِ ويُعْتَقَ عليه كله، كان
له فيه نصفه أو ثلثه أو رבעه يُقَوِّمُ عليه ويُعْتَقَ العبد كله إذا كان له مال ويُعْطَى الشَّرْكَاءُ حصصهم، فإن كان
ليس له مال، فيُطْلَبُ من العبد السعاية بقدر نصيبه، فأعتق منه ما عُتِقَ إلى أن يُسَدِّدَ النَصِيبَ، فإن لم
يستسعى العبد أو عجز عن الاستسعاء، عتق منه ما عتق، والاستسعاء ملزم به الشركاء شاءوا أم أبوا على
ظاهر الحديث.

(١) وهذا هو الصحيح، وكل هذا من تشوف الشرع إلى العتق ويريده أن يتشر وذلك لأن العتاق والحرية
أفضل من الرق، فالرق وجب لسبب طاريء، ليس هو الأصل في بني آدم، لكن وجب أصلاً بسبب
الكفر (ما المعنى؟؟) ولكن لما صار هناك حقوق أخرى سابقة للسيد الذي ملك، وجد حتى مع
الإسلام، فإنه لا يُضَيِّعُ الحق الأول للسيد، لذلك إذا كان له مال، فلا خيار للمعتق ولا للشركاء ولا
للعبد، بل يُنْفُذُ ذَلِكَ الْحُكْمُ وإنْ كَرِهَهُ كُلُّهُمْ مِرَاعَاةَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ رِبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُعْتَقِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا^(١)، وَهَذَا مَذْهَبُ بَاطِلٍ مُخَالَفٍ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كُلِّهَا وَالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا نَصِيبُ الشَّرِيكِ: فَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُوسِرًا عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبٍ: أَحَدُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ شُبْرُومَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ^(٢)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ عَتَقَ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِه^(٣) بِقِيَمَتِهِ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ جَمِيعَهُ لِلْمُعْتَقِ، وَحُكْمُهُ مِنْ حِينَ الْإِعْتَاقِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِلَّا الْمَطَالَبَةُ بِقِيَمَةِ نَصِيبِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ^(٤).

قَالَ هَؤُلَاءِ: وَلَوْ أَعْسَرَ الْمُعْتَقُ بَعْدَ ذَلِكَ^(٥)، اسْتَمَرَ نَقُودُ الْعِتْقِ وَكَانَتِ الْقِيَمَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ^(٦)، وَلَوْ مَاتَ أَخَذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ضَاعَتْ الْقِيَمَةُ^(٧)، وَاسْتَمَرَ عِتْقُ جَمِيعِهِ. قَالُوا: وَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكَ نَصِيبَهُ بَعْدَ إِعْتَاقِ الْأَوَّلِ نَصِيبَهُ كَانَ إِعْتَاقُهُ لَعَوًّا لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ كُلُّهُ حُرًّا. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيَمَةِ^(٨)، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

(١) ومعنى قوله أن لا يكون العبد نصفه حر ونصفه عبد، ولكن الحديث صريح في أنه عتق منه ما عتق.

(٢) وهما أصحاب أبي حنيفة.

(٣) يقول أنه طالما أن الرجل ساعة ما قال لعبده أنت حر، وكان عنده مال يكفي بقية قيمته، فالعبد يُعتَقُ كاملاً في تلك اللحظة.

(٤) فيكون فيه الدية أو فيه القصاص.

(٥) بمعنى المعتق ساعتهما كان عنده مال ولكن بعدها ضاع المال.

(٦) فطالما أنه كان له مال ساعة ما أعتقه وقال له أنت حر، أعتق عليه وصار العبد حُرًّا، وصار نصيب الشريك دينا في ذمة المعتق حتى ولو أعسر بعد ذلك.

(٧) ويكون مثل سائر الديون أفلس ومات وليس له تركه، فإن أراد الورثة أن يقضوا فهذا مما ينبغي أن يفعلوه وإلا فقد ضاعت القيمة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الثالث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق^(٢)، قال: والعبد في مدة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه^(٣).

الرابع مذهب عثمان البتي لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر^(٤).

الخامس حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.

السادس محكي عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء، وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث فهي مردودة على قائلها. هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه مؤسراً^(٥).

(١) أي إنما يتم الأمر إذا سدد القيمة بالفعل، بمعنى أنه إذا أعسر بعد أن كان ذا مال، فيُصبح العبد نصفه الذي أعتق حراً والجزء الذي لم يُعتق، ليس بحر طالم لم يسدد المال، ويستسعى على مذهب من يقول بالاستسعاء.

(٢) هذا الكلام خلاف الأحاديث بلا شك، ومعنى قول أبي حنيفة أن النصف للشريك الذي لم يُعتق سوف يقوم ويؤخذ من مال المعتق، والمعتق يقول للعبد عليك أن تدفع لي بقية المال الذي دفعته للشريك لأنني ساهمت في عتقك، فيجعل أبو حنيفة السعاية بهذا المعنى.

(٣) والصحيح أنه يختلف عن المكاتب، لأن المكاتب مازال عبداً، ويمكن إذا عجز عن الكتابة، أن يرجع ويؤخذ منه المال (هذا المال يُرد للعبد أم يأخذه السيد؟؟) إذا لم يسدد الأقساط ويرجع عبداً كما كان، لا يُعتق منه أجزاء بنسبة ما سدد من أقساط، قال البخاري: [باب بيع المكاتب إذا رضي: وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.]، فهو في الأحكام يُشبهه ولكن في الحقيقة هذا نصفه حر ونصفه عبد، أو ثلثه وثلثاه أو نحو ذلك.

(٤) لأنه لا يتمكن من وطئها مع كون نصفها حر، والحقيقة أنهم إن كانوا شركاء فيها، فهم لا يملكون وطئها جميعاً في نفس التوقيت، لكن يجعل لكل واحد مدة مع الاستبراء.

(٥) أصح هذه الأقوال القول الأول أنه بمجرد تكلم الشريك بالعتق وعنده مال صار العبد كله حراً، ويلزم نصيب شريكه بالقيمة في ماله.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا حَالِ الْإِعْتِقَاقِ فِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ:
أَحَدُهَا مَذَهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَمُوافِقِيهِمْ، يَنْفُذُ الْعِتْقَ فِي نَصِيبِ الْمُعْتَقِ
فَقَطُّ وَلَا يُطَالِبُ الْمُعْتَقَ بِشَيْءٍ وَلَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بَلَّ يَبْقَى نَصِيبُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا كَمَا كَانَ؛
وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ^(١).
الْمَذَهَبُ الثَّانِي مَذَهَبُ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ
وَأِسْحَاقَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ ^(٢)، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي رُجُوعِ الْعَبْدِ بِمَا أَدَّى فِي
سِعَايَتِهِ عَلَى مُعْتَقِهِ:

فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ^(٣).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: لَا يَرْجِعُ ^(٤).
ثُمَّ هُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُدَّةِ السَّعَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَكَاتِبِ وَعِنْدَ الْآخَرِينَ هُوَ حُرٌّ بِالسَّرَايَةِ ^(٥).
الْمَذَهَبُ الثَّلَاثُ مَذَهَبُ زُفَرٍ وَبَعْضِ الْبَصَرِيِّينَ: أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى الْمُعْتَقِ وَيُؤَدِّي الْقِيَمَةَ إِذَا أُيْسِرَ ^(٦).

(١) فيستدلون بقوله (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) وأن الحديث لم يذكر الاستسعاء.
(٢) وهذا هو الصحيح، وفي العادة أهل الحديث يقولون بالحديث ويتركون الرأي للحديث، ولكن في
هذه المسألة أهل الرأي أسعد منهم بالحديث.
(٣) وهو عكس القول الذي يقول أن المعتق هو الذي يرجع على العبد، فهنا يقول أنه يستسعى وبعد ما
يؤدِّي يقول للمعتق أعطني الذي دفعته في نفسي، لكي يكون لك الاعتاق كاملاً والولاء يكون لك
كاملاً. (كيف يكون الولاء مجزئاً؟)
(٤) وهذا هو الصحيح.

(٥) والصحيح أنه بمنزلة المكاتب، نصفه حر ونصفه عبد، فهو يختلف في هذه المسألة عن المكاتب في
الجزء الذي ذكرنا، ولكن هو بمنزلة في الأحكام.
(٦) أي أن القيمة تكون في ذمته، وهذا القول مخالف للحديث، لأنه قال (فَخَلَّاصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،
مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)، فكيف يقول أنه إذا لم يكن له مال أعتق كاملاً
وباقى قيمته في ذمة المعتق؟، وفي رواية (مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الرَّابِعُ حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا بَطَلَ عِتْقُهُ فِي نَصِيهِهِ أَيْضًا فَيَبْقَى الْعَبْدُ كُلُّهُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ، وَهَذَا مَذْهَبُ بَاطِلٍ.

أَمَّا إِذَا مَلَكَ الْإِنْسَانُ عَبْدًا بِكَمَالِهِ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ اسْتِسْعَاءٍ^(١).

هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: يُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّتِهِ لِمَوْلَاهُ.

وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ^(٢).

وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ طَاوُسٍ وَرَبِيعَةَ وَحَمَّادٍ وَرَوَايَةً عَنْ الْحَسَنِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (وَالَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ فَوْصَلَاهُ بِكَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، وَجَعَلَاهُ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ: قَالَ نَافِعٌ: (وَالَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) فَفَصَلَهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ. وَقَالَ أَيُّوبُ مَرَّةً: لَا أَذْرِي هُوَ مِنَ الْحَدِيثِ أَمْ هُوَ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ؟ وَلِهَذِهِ الرَّوَايَةُ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ.

قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، فَيَقُومُ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا فَكَيْفَ أَلْزَمَهُ بَدِينٌ لَمْ يَرْتَضِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ.

(١) وذلك لأنه له مال ومن ضمن ماله هو نصف العبد الآخر، فأصبح حُرًّا بغير استسعاء.

(٢) ولا شك أن هذا هو الصحيح، أنه صار حُرًّا لأن الحديث ظاهر جداً في أنه له مال يبلغ قيمة الشركاء فعند ذلك يعطي المعتق للشركاء نصيبهم، والنصف الآخر له أيضاً فيعتق عليه بنفس العتاق، فلو قال له يدك حرة أو رجلك أو ظفرك حر، فقد أصبح كله حراً لأنه قد أعتق جزءاً منه.

(٣) أي أجزاء فقط.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قَالَ الْقَاضِي: وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ أَوَّلَى، وَقَدْ جَوَّدَهُ. وَهُمَا فِي نَافِعٍ أُثْبِتَ مِنْ أَيُّوبَ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّانِ، فَكَيْفَ وَقَدْ شَكَّ أَيُّوبُ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ؟ قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: وَإِلَّا فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ فَأَتَى بِهِ عَلَى الْمَعْنَى. قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِالِاسْتِسْعَاءِ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (قِيَمَةُ عَدْلٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ لَا زِيَادَةَ وَلَا نَقْصَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُمَا عَلَى أَنْ وَلَاءُهَا لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتُكَ وَيَكُونَ لِأَوْكَ لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ^(٢) فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِبْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».

(١) نقول بل لا يردده ولا يخالفه أصلاً، لأن الاستسعاء في البقية التي لم تعتق، فما المخالفة في ذلك؟.

(٢) أي حسبة وأجرة على الله.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ^(١) فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَّةً. بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتِبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْقِيَّةً. فَأَعِينَنِي. فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ أَنْ أُعْذَهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتَمُكَ وَيَكُونَ الْوِلَاءُ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوِلَاءُ لَهُمْ فَاتَّيَنِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَاتَّهَرَتْهَا فَقَالَتْ لَاهَا اللَّهُ إِذَا قَالَتْ. فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوِلَاءَ فَإِنَّ الْوِلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلْتُ - قَالَتْ - ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرُّطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقْتُ فَلَانَا وَالْوِلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوِلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ «أَمَّا بَعْدُ».

(١) أي من الفضة، والأوقية أربعون درهماً، فتسع أواق تساوي [٣٦٠] درهماً، في ثلاث جرامات تقريباً فيكون حوالي [١٠٨٠] جراماً من الفضة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَالْفُظْ لُزْهَيْرُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ وَعَتَقْتُ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدَى لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ التَّعَمَّةَ». وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأُهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ». قَالَتْ عَائِشَةُ تَصُدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعَتَقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تَصُدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ». وَخَيْرَتْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي^(١).

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(١) أي الذي ذكر أن زوجها حراً تردد.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعِيذَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سَنٍ خَيْرْتُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَمْتُ وَأَهْدَيْ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَتَنِي بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ «أَلَمْ أَرْبُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ» . فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تَصُدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نَطْعِمَكَ مِنْهُ . فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ» . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ^(١) .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَأَنَّهَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَأَعْتَقَتْهَا وَأَتَتْهُمْ شَرَطُوا وَلَاءَهَا .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)

وَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ كَثِيرُ الْأَحْكَامِ وَالْقَوَاعِدِ وَفِيهِ مَوَاضِعٌ تَشَعَّبَتْ فِيهَا الْمَذَاهِبُ:

أَحَدُهَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَبَاعَهَا الْمُوَالِي ^(٢) وَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَأَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِنِعْمَتِهَا .

(١) س: فمن الذي سوف يأكل هذا وهل يحرم على أزواج النبي الصدقة؟

(٢) أي أهلها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

فاحتجَّ به طائفة من العلماء في أنَّه يجوز بيع المكاتب^(١)، وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك وفي رواية عنه.

وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه: لا يجوز بيعه. وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام.

وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والله أعلم^(٢).

الموضع الثاني قوله ﷺ: (اشترىها واعتقيها واشترطى هم الولاء فإن الولاء لمن أعتق) وهذا مشكل من حيث إنها اشترتها وشرطت هم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث إنها خدعت البائعين وشرطت هم ما لا يصح ولا يحصل هم، وكيف أذن لعائشة في هذا؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجمليته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات.

وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة، واختلفوا في تأويلها:

فقال بعضهم: قوله (اشترطى هم) أي عليهم، كما قال تعالى: (هم اللعنة) بمعنى عليهم، وقال تعالى: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها)، أي فعليتها وهذا منقول عن الشافعي والمزني، وقاله غيرهما أيضاً.

(١) ولقوله تعالى (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً)، فقد أمر الله الأولياء والسادة أن يقبلوا مكاتبه العبيد، فيكتب ويتفق معه على أن يؤدي قيمته مقسطة على أقساط، يصبح بعد هذا العقد اسمه مكاتب، فيكون عبد ولكن له خصوصية فيصبح كسبه له بدلاً من أن يكون كسبه لسيده، ليس عليه إلا أن يسدد الأقساط، فإذا سددتها صار حراً، وهذا معنى المكاتب، وإن عجز عن الأقساط، رجع عبداً صرفاً كما كان، والأقساط التي أداها تصبح كالمال سيده الذي يأخذه من كسب عبده.

(٢) الظاهر أن لا، فهي لم تعجز نفسها بل أتت تستعين بعائشة، فالقول الراجح هو صحة بيع المكاتب، فبياع مكاتبها كما كان عند سيده ليس لسيده إلا الأقساط. (كيف يباع المكاتب؟)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ ﷺ أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْإِشْتِرَاطَ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ هَذَا التَّأْوِيلِ لَمْ يُنْكِرْهُ.

وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا أَرَادُوا إِشْتِرَاطَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ (١).

وَقِيلَ: مَعْنَى (إِشْتَرَطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ) أَظْهَرِي لَهُمُ حُكْمَ الْوَلَاءِ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ الزَّجْرُ وَالتَّوْبِيخُ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَبَيِّنُ لَهُمُ حُكْمَ الْوَلَاءِ، وَأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَحِلُّ فَلَمَّا أَلْحُوا فِي إِشْتِرَاطِهِ وَمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ، قَالَ لِعَائِشَةَ هَذَا بِمَعْنَى لَا تُبَالِي سَوَاءَ شَرَطْتِهِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ شَرَطُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ لَهُمْ، فَعَلَى هَذَا لَا تَكُونُ لَفْظَةُ (إِشْتَرَطِي) هُنَا لِلِإِبَاحَةِ.

وَالْأَصَحُّ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ مَا قَالَ أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ: إِنَّ هَذَا الشَّرْطَ خَاصٌّ فِي قِصَّةِ عَائِشَةَ، وَاحْتِمَالُ هَذَا الْإِذْنِ وَإِبْطَالُهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْخَاصَّةِ وَهِيَ قِصَّةٌ عَيْنٌ لَا عُمُومَ لَهَا. قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِي إِذْنِهِ ثُمَّ إِبْطَالُهُ، أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ فِي قَطْعِ عَادَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَزَجْرِهِمْ عَنْ مِثْلِهِ، كَمَا أَذِنَ لَهُمْ ﷺ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِهِ، وَجَعَلَهُ عُمْرَةً بَعْدَ أَنْ أَخْرَمُوا بِالْحَجِّ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي زَجْرِهِمْ وَقَطْعِهِمْ عَمَّا اعْتَادُوهُ مِنْ مَنَعِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَدْ تُحْتَمَلُ الْمَفْسَدَةُ الْيَسِيرَةُ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ عَظِيمَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).

(١) بل بلا شك أن الرسول ﷺ قال (لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتِاعِي وَأَعْتِقِي) و"ذلك" أي هذا الشرط الذي اشترطوه، وخلاصة الكلام كما سيأتي: أن من طلب شرطاً محرماً وامتنع من الحق الذي عليه في أمر يشوف فيه الشرع مثل العتق، جاز أن يشترط له من باب العقوبة ولا يوفى له بهذا الشرط، لأنه اشترط شرطاً محرماً ليس له، فيقبل ذلك من باب العقوبة عليه إذا كان يعلم حكم الشرع في ذلك.

(٢) أصح الأقوال في ذلك أن هذا الشرط لا يفسد البيع، فهذا الشرط فاسد ولكنه خارج عن مقتضى العقد، بل منافع لمقتضاه، فيبطل الشرط ويصح العقد.

مثل من شرط على امرأته حين العقد ألا تنجب ثم تم الزواج، فلها أن ترجع في هذا الشرط، أو اشترط ألا يقسم لها، صح الزواج ولها أن تطالبه بالقسم، أو اشترط ألا ينفق عليها صح الزواج ولها أن تطالبه بالنفقة. والولاء: معناه أن ميراث هذا العبد المعتق الذي صار حراً، إذا لم يكن له أولاد أو وريثة من العصبية، فلا يوجد أصحاب فروض ولا عصباء، فمن يرثه؟ يرثه أوليائه، فقلوله (الولاء لمن أعتق) فمعناه أن هذا الرجل المعتق إذا مات عن غير أولاد وعصباء، وغالباً ما يكون هؤلاء العبيد لا يعرف لهم عصباء من أولاد العم (المكاتب إذا كان متزوج وله أولاد هل يكونوا عبيداً؟)، فإنهم قد جلبوا من بلاد أخرى ولا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

المَوْضِعُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَرِثُ بِهِ. وَأَمَّا الْعَتِيقُ فَلَا يَرِثُ سَيِّدَهُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: يَرِثُهُ كَعَكْسِهِ^(١). وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَلَا لِمُلْتَقِطِ اللَّقِيطِ وَلَا لِمَنْ حَالَفَ إِنْسَانًا عَلَى الْمُنَاصَرَةِ، وَبِهَذَا كُلُّهُ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، قَالُوا: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ وَارِثٌ فَلَهُ لَيْسَ الْمَالُ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَوَلَاؤُهُ لَهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ: يَثْبُتُ لِلْمُلْتَقِطِ الْوَلَاءُ عَلَى اللَّقِيطِ^(٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَثْبُتُ الْوَلَاءُ بِالْحِلْفِ وَيَتَوَارَثَانِ بِهِ. دَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ سَائِبَةً، أَيْ عَلَى آلَا وَلَاءٍ لَهُ عَلَيْهِ يَكُونُ الشَّرْطُ لَاغِيًا، وَيَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافقيه، وَأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ، وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ أَوْ

يُعرف لهم نسب، ومن هنا كان إذا كبر في السن مثلاً بحيث لم يرجح أن يكون له أولاد مثل بريرة، فإن كان له مال فسوف يورثه ورثته، فإن لم يكن له ورثة من أصحاب الفروض ولا العصباء، فيرثها أصحاب الولاء، والولاء كالقربة فقد قال ﷺ "الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلُّحِمَّةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ"، (حب) ٤٩٥٠ [قال الألباني]: صحيح لغيره - "الإرواء" (١٦٦٨).

(١) ما الراجح؟

(٢) لأن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جعل ولائه لملتقطه، قال ابن أبي شيبة في مصنفه [حدثنا ابن عيسى، عن الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ: وَجَدْتُ مَبْنُودًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَرِضَاعُهُ عَلَيْنَا] وقال البخاري في صحيحه [باب الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ: وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ].

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

إِسْتَوْلَدَهَا وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، فَفِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ يَثْبُتُ الْوَلَاءُ، وَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَعَكْسُهُ، وَإِنْ كَانَا لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْحَالِ لِغُيُومِ الْحَدِيثِ^(١).

المَوْضِعُ الرَّابِعُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيْرَ بَرِيرَةٍ فِي فُسْخِ نِكَاحِهَا.

وَأَجْمَعَتِ الْأُמَّةُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا عَتَقَتْ كُلَّهَا تَحْتَ زَوْجِهَا وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي فُسْخِ النِّكَاحِ.

فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَاحْتَجَّ بِرَوَايَةٍ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَدْ ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ مِنْ

رَوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، لَكِنْ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ: لَا أَذْرِي.

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَالرَّوَايَاتُ الْمَشْهُورَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ

زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا، قَالَ الْحَفَظُ: وَرَوَايَةٌ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ حُرًّا غَلَطَ وَشَاذَةٌ مَرْدُودَةٌ

لِمُخَالَفَتِهَا الْمَعْرُوفِ فِي رَوَايَاتِ الثَّقَاتِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ عَبْدًا وَلَوْ

كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرْهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي هَذَا الْكَلَامِ دَلِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا إِنْخِبَارُهَا أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَهِيَ صَاحِبَةُ الْقَضِيَّةِ.

وَالثَّانِي قَوْلُهَا (لَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرْهَا).

وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَقُولُهُ إِلَّا تَوْقِيفًا^(٢)، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ اللَّزُومَ وَلَا طَرِيقَ إِلَى

فُسْخِهِ إِلَّا بِالشَّرْعِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِي الْعَبْدِ فَبَقِيَ الْحُرُّ عَلَى الْأَصْلِ^(٣)، وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا عَارَ

(١) بمعنى أنه لو مات المعتق وسيده كافر فلا يرثه، لكن الولاء له، بمعنى أنه لو أسلم السيد قبل أن يموت

المعتق، فسوف يرثه سيده. (فهم)

(٢) أي له حكم الرفع.

(٣) وهذا أرجح.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

عَلَيْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فِي الْمَقَامِ تَحْتَ حُرٍّ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُثِّبَتْ لَهَا الشَّرْعُ الْخِيَارُ فِي الْعَبْدِ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْحُرِّ.

قَالُوا: وَلَآنَ رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ تَدُورُ عَلَى عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا؛ وَأَمَّا عَائِشَةُ فَمُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَنْهَا أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَوَجَبَ تَرْجِيحُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المَوْضِعُ الْخَامِسُ قَوْلُهُ ﷺ: (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) صَرِيحٌ فِي إِبْطَالِ كُلِّ شَرْطٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) أَنَّهُ لَوْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ تَوْكِيدًا فَهُوَ بَاطِلٌ، كَمَا قَالَ ﷺ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: (مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا شَرْطٌ يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقُ الْعَقْدِ بِأَنْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي أَوْ تَبْقِيَةِ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرِ إِلَى أَوَانِ الْجُدَادِ أَوْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ^(١).

الثَّانِي شَرْطٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَتَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ كَاشْتِرَاطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَالْخِيَارِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(٢)، وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ جَائِزَانِ وَلَا يُؤْثَرَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ بِلَا خِلَافٍ.

(١) والمعنى أنه إذا أُطلق العقد ولم يُقيد بشروط معينة، فالأصل فيه أن المبيع يُسلم إلى المشتري، وإذا اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح فهو يشتريها حتى تكتمل، فمقتضى العقد أنه طالما لم يشترط عليه أن يقطع الآن، فإنه يُبقي الثمرة إلى أوان الجُدَادِ، أو أنه إذا اشترى سلعة ليس بها عيب، فإنه إذا ظهر عيب يرده بالعيب، فمثل هذه الشروط واجب الوفاء بها لأنها مقتضى إطلاق العقد.

(٢) بمعنى أن يكون هناك اشتراط في وجود رهن للثمن، أو اشتراط أن يكون هناك ضامن بمعنى أنه إذا لم تؤدي في الموعد سوف أخذ الثمن من فلان فهو يضمنك، وكذا شرط الخيار وهي مدة زائدة على مجلس التعاقد زائدة على خيار المجلس، وكذا يشترط تأجيل الثمن إلى أقساط معينة، وهي ليست من إطلاق العقد ولا تستفاد من إطلاقه بل لابد من النص عليها، لكن هي لمصلحة أحد الطرفين.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الثَّالِثُ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ الْمُبْعِ أَوْ الْأَمَةِ وَهَذَا جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَتَرْغِيئًا فِي الْعِتْقِ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ^(١).

الرَّابِعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ كَشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ مَنَفْعَةٍ وَشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا آخَرَ أَوْ يُكْرِيه دَارَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا شَرْطٌ بَاطِلٌ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ. هَكَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ^(٢).

(١) معنى "سرايته" أنه يسري على الجزء الغير المعتق كما فيمن أعتق شقصاً له في عبد، فهو يسري على الجزء الآخر الذي لم يعتقه صاحبه ويُقَوِّم على المعتق قيمة عدل، ويُعتق العبد كله عليه ويُعطى الشركاء نصيبهم من مال المعتق، هذا كله لقوة العتق وسرايته وترغيب الشرع فيه.

(٢) والصحيح أن هذا أيضاً أقسام:

فهناك شروط لمصلحة أحد الطرفين لا تُنافي مقتضى العقد ولكن تُنافي إطلاقه كما ذكرنا من قبل في شروط النكاح وأنه لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، فهي مصلحة لأحد الطرفين ولا يُنافي مقتضى العقد، فهذا الشرط لا يمنعه ما يقتضيه ذلك العقد، لكن يُقيد إطلاقه الذي يمنع مقتضاه، مثل أن يقول له "لا تبع هذا ولا تهبه ولا تستعمله"، فمقتضى العقد أصلاً تمليك السلعة للمشتري وبالتالي فكونه يشترط ما يخالف مقتضاه وما جعل العقد لأجله، فإنه شرط باطل، فهل يبطل به العقد أم لا، على قولين للعلماء، فهذه الشروط بعض العلماء يقول أنها شروط باطلة والعقد صحيح، ومنهم من يقول شروط باطلة ويبطل العقد، لنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وهذه الشروط المنهي عنها عند الأكثر:

الشرط الأول ما شرط في أصل التعاقد وهو ركن البيع، وهو ما شرطوا مثلاً من الثمن، كأن يقول بعثك هذا بثلثين كذا، فلو جعل معه شرطاً آخر يُنافي مقتضى العقد فيُبطّلون الشرط وكثير منهم يُبطل البيع، وفي النكاح لو شرط مثلاً ألا يُنفق على امرأته أو لا يطئها أو لا يسكنها، فإن مقتضى عقد النكاح السكن، مقتضى عقد النكاح المعاشرة، مقتضى عقد النكاح يلزم منه النفقة، فإذا اشترط ما يُنافي مقتضاه، فهذا شرط باطل، وقد ذكر الأكثر في أمر النكاح تصحيح العقد مع بطلان الشروط، وإذا اشترط عقداً آخر فيه، فهذا عند عامة من النوع الباطل كأن يقول بعني كذا على أن أبيعك كذا أو على أن أأجرك كذا أو على أن أقرضك كذا، فيشترط عقداً آخر فيه، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وهذه أحد الصور في بيعتين في بيعة، ولا يمكن تصحيح أحد العقدين وإبطال الآخر، فلذا عند جمهورهم يبطل العقدان معاً لأن أحدهم شرط في الآخر.

وأما اشتراط منفعة، كأن يبيع جمللاً أو دابةً ويشترط مدة معينة يستعملها فيها ثم يسلمها بعدها، كما اشترط جابر في بيع جملة حملاه إلى المدينة، فلذلك يقول أحمد بصحته، وهذا الحديث يدل على صحة هذا النوع

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُبْطِلُهُ شَرْطٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ شَرْطَانِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

من الشروط، فاستثناء منفعة معينة مثل أن يقول له بعثتك هذه الدار ولكن أسكنها لمدة شهر حتى أدبر داراً غيرها، ويُسلمه الثمن وبعد شهر يخرج منها، فاستثناء منفعة معينة، فهذا عند أحمد يجوز، وعند الأكثر لا يجوز كما ذكره هنا النووي رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ جَعَلَهُ مَبْطُلًا لِلْعَقْدِ، والصحيح أن شرط استثناء منفعة معلومة ليس مبطلاً للعقد ولا هو شرط باطل أصلاً ولا يُنْأَى مقتضى العقد وإنما يُنْأَى إطلاقه، لأنه إذ قال بعثتك هذه الدار أو هذه السيارة دون أن يشترط، فالأصل أنه قد ملكه إياها فور انتهاء العقد، ويلزمه تسليم ذلك بمجرد انتهاء العقد، فإذا شرط ما يُنْأَى ذلك كان منافيًا لمقتضى العقد، ولكن إذا اشترط منفعة معلومة لمدة يتم بعدها التسليم، فهذا شرط كما ذكرنا يُنْأَى إطلاق العقد ولا يُنْأَى مقتضاه، ومقتضاه هو الذي يقتضيه ذلك العقد من تملك السلعة أو ما يقتضيه كما ذكرنا في النكاح. (تكملة التقاسيم للشروط؟؟)

(١) وهذا الأمر الذي يظهر من مذهب الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ لأن هذه الكلمة عن الإمام أحمد اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً في تفسير "لا يبطله شرط واحد" والصحيح أنه جنس معين من الشروط، والإمام أحمد ضعف حديث (نهى عن بيع وشرط) وإنما نهى عن شرطين في بيعة هو الصحيح، فهذا الذي قاله أحمد هو نص الحديث، لكن تفسير الحديث وبالتالي تفسير كلام الإمام أحمد، ما هو المقصود بالشرطين في بيعة؟ الصحيح أنه شرط إضافي إلى العقد من جنس الشروط المنافية لمقتضاه، فيكون قد نهى عن شرطين في بيع هما من جنس واحد، فالبيع اقتضى شيئاً وشرط معه شرطاً يُنْأَى، فهما في الأصل من باب واحد، لأن الأصل مثلاً أن من حقي أن أنصرف في السلعة التي في يدي طالما أنها ملكي، ومن حق الآخر أن يتصرف في السلعة إذا صارت ملكه، فإذا شرط شرطين متضادين من نفس الدرجة والقوة ومن نفس النوع، مثل ما ذكره في نكاح الشغار أيضاً، فهذه الشروط هي الشروط المبطلة ويبطل البيع في تلك الحال والله أعلى وأعلم، فالمقصود جنس من الشروط المبطلة بالإضافة إلى الشرط الذي اقتضاه العقد أو هو في الحقيقة ركن في البيع، لأن كلمة الشرط في الحقيقة استعملت في الشرع استعمالاً أوسع من الاستعمال الاصطلاحي لكلمة الشرط وهي أصلاً في اللغة كذلك أوسع من الاستعمال الاصطلاحي، فلا استعمال الاصطلاحي في الشرط وهو أنه لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، وذلك في العقود وفي العبادات ونحوها وهو شيء خارج عن الماهية يلزم من عدمه تلك الماهية، ولا يلزم من وجوده وجود، كالوضوء مع الصلاة مثلاً، فهذا هو الاستعمال الاصطلاحي، ويستعملون الركن في الاستعمال الاصطلاحي فيما هو في أساس العقد وكونه جزءاً من الماهية يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم.

فالإيجاب والقبول ركنان في الاصطلاح وقد يُستعملان بلفظ الشرط في الاصطلاح الشرعي، ولذلك نهى عن شرطين في بيع، فعندما يقول بعثتك كذا على أن تأجرني كذا، جعلوا ذلك شرطين في بيعة، مع أنه في الحقيقة عند التأمل هما عقدان دخلا في بعضهما كل من العقدين له أركان تداخلت ومع هذا قد سموا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

المَوْضِعُ السَّادِسُ قَوْلُهُ ﷺ فِي اللَّحْمِ الَّذِي تُصَدَّقُ عَلَى بَرِيرَةٍ بِهِ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَتِ الصِّفَةُ تَغَيَّرَ حُكْمُهَا، فَيَجُوزُ لِلْغَنِيِّ شِرَاؤُهَا مِنَ الْفَقِيرِ وَأَكْلُهَا إِذَا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَلِلْهَاشِمِيِّ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ ابْتِدَاءً^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

هذا شرطين في بيع، فدل ذلك على أن الاستعمال الشرعي لكلمة الشرط أوسع من الاستعمال الاصطلاحي كما ذكرنا، فقد يُطلق على الركن وقد يُطلق على الشرط. فالنوع الرابع هذا لا بد فيه من التفرقة بين استثناء منفعة وبين اشتراط عقد آخر فيه وهو نهيهِ ﷺ عن بيعتين في بيعة، وهو شرطين في بيع، بنفس المعنى عند الكثيرين.

وبعض التفسيرات عن أحمد يرى أنه لو شرط عليه مثلاً أن يشتري منك هذا الثوب على أن تصنعه لي، منهم من يمنعه ويُبطله وأكثر العلماء لا يرون مانعاً في ذلك، يقول أنه يشتري القماش وتُفصله لي، أو اشتري المادة الخام وتصنعها لي، مثل المقاولات المعروفة يشترط الأمرين معاً فيشترط شراء المادة التي تُصنع ويشترط تصنيعها، والحنابلة أكثرهم يُبطل الإثنين معاً، ويشترط فصلهما عن بعضهما.

(١) إذا قبض الفقير الصدقة أو الزكاة فقد صارت ملكاً له، فله أن يتصرف فيها كما يشاء، ولو بالإهداء أو بالبيع، فلا يلزم أن يأكلها بنفسه، فالأمر أصبح ملكاً له، ولذا في قول النبي ﷺ (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا خَمْسَةً: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيِّ اشْتَرَاهَا بِإِلَهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ)، (ج٢) ١٨٤١ [قال الألباني]: صحيح، فبعد أن تُصَدَّقَ بها على الفقير ظهر للفقير حاجات أخرى أو كان عنده منها أكثر، فأعطيت له فباعها ليأتي بالحاجات الأخرى، فهي له صدقة وإذا باعها لغني لم تكن محرمة على الغني لأن صفة الصدقة قد تغيرت، ولذا جاز للنبي ﷺ وللهاشمي من بعده ولكل بني هاشم وبني المطلب ممن تحرم عليهم الصدقة أن يأكلوا منها وإن كانت محرمة عليهم أن يأخذوها بوصف الصدقة، ومن هنا نقول مثلاً إذا تاب أكل الربا ولم يعلم الشخص الذي يجب عليه أن يرد له مال الربا الزائد، وهذه الأموال التي في يده أصبحت مجهولة المالك لأنها موزعة على مالكين متعددين مجهولين ممن أخذ منهم هذا المال، ولا يقدر على إيصاله إلى أصحابه، فيتصدق به عنهم، فهذه صفة مغايرة، لذلك يجوز للفقير أن يأكل منها لأنها الآن ليست مالاً ربوياً محرماً، وإنما هو يتصدق بها عن أصحابها المجهولين، فتغيرت الصفة، ولذا لا يحرم أن تجعل في الطعام والشراب للفقراء، لا كما يظن البعض أنه يلزم أن تجعل في دورات المياه أو أن تجعل في أسفلة الطرق، فيشترطون شروطاً عجيبة، (فهم) مع أن الحديث الموقوف الذي ورد في ذلك أن ابن مسعود جعل يتصدق عن رب الجارية وهو الأصل الذي بُني عليه التصرف في المال مجهول المالك بدلاً من إمساكه، ومن يقول لا يتصرف تصرف ابن مسعود يقول يحبس هذا المال حتى يظهر صاحبه ولو تلف، وبعضهم قال يُلقى في البحر ونحو ذلك من الأقوال الضعيفة جداً التي لا تأتي بمثلها الشريعة، وهو أن يفسد المال على صاحبه وعلى من في يده وعلى المسلمين عموماً، لكن الذي

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَعْلَمَ أَنَّ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ هَذَا فَوَائِدَ وَقَوَاعِدَ كَثِيرَةً وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ تَصْنِيفَيْنِ كَبِيرَيْنِ:

إِحْدَاهَا ثُبُوتُ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ (١).

الثَّانِيَةُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِغَيْرِهِ (٢).

تصرفه الصحابة رضي الله عنهم مثل تصرف الفضولي وهو أنه يتصدق به عنه فصار هذا المال المملوك لبعض الناس لكننا لا ندرهم، فمال الربا في الحقيقة لا بد وأن يُرد إلى من أخذ منه، لكنه يعجز الآن عن رده لأنهم من أشخاص متعددين جداً ولا سبيل إلى معرفتهم ولا الوصول إليهم، فعند ذلك يتصدق به عنهم والله أعلم بهم، وكالغال من الغنيمة إذا صدق في توبته، فإنه يتصدق به عن بقية أفراد الجيش، وهذا مخرجه في هذا الباب، يتصرف فيه دون إذنهم لكن بما يغلب على الظن أنهم يقبلون هذا التصرف، يوم القيامة سوف يفرحون بالصدقات، أما إذا علم في الدنيا وأبى ذلك التصرف، ضمنه له المال وأعطاه له مرة أخرى وأخذ هو الثواب.

وعلى هذا فالصفة التي أنفق بها هذا المال قد تغيرت، ولذا جاز وأن يوضع في المساجد، وليس كما يقول البعض لا يجوز وضعه في المساجد ولا في الأكل والشرب، بل ليس كذلك، فإنه لا يجوز وضعه في المساجد إذا كان يتصرف في المال على أنه ماله هو، فيكون كالمال المغصوب الذي لا يُبنى به المسجد، وكالمال المسروق لا يقبله الفقير طعاماً وشراباً لأنه يجب أن يُرد إلى صاحبه، طالما أمكن ذلك، فإذا تصرف فيه تصرف المالك، بطل هذا التصرف ولم يصح، فلا يملكه الفقير لأنه أخذه من غير مالكه، لكن لو أخذه على صفة أنه تاب إلى الله وتصدق به عن صاحبه، فقد تغيرت الصفة، ولذا جاز أن يستعمله في طعامه وشرابه وكسوته وجزأه أن يوضع في المسجد وجزأه أن يُبنى به ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يُشترط وضعه في دورات المياه أو نحو ذلك، وإلا فهذا الأمر محرم لو كان على صفة أنه يعرف صاحب المال، فلو أنه سرق مال وهو يعرف صاحبه هل يجوز أن يجعله في دورة مياه لمسجد؟ لا يجوز له ذلك وحرامٌ عليه ولا يجوز استعمال دورة المياه بهذه الطريقة، لأنها لم تُنشأ بهال رضي به صاحبه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويُعطي المال لصاحبه أو إذا عُدِم ذلك المال وتلف يضمنه له، ثم بعد ذلك يكون التصرف صحيحاً.

الغرض المقصود أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكم الشيء وهو من قول النبي ﷺ (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ). (١) وهذا نص الحديث ومقصوده الأول وعليه بوب حيث قال (باب إنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ).

(٢) لقوله ﷺ (إنَّما) أسلوب قصر، فلا ولاءَ لغيره، فلا يجوز أن يُباع ولا يُوهب ولا يُتنازل عنه، ولا يُقال قد جعلت لك ولاءه، أو أن يجعل الإنسان بالحلف مثلاً ولاءه لمن تحالف معه ومن تعاهد معه، فيجعل مع آخر اتفاق فيما بينهم على أنه إذا لم يوجد لنا ورثة، فترثني وأرثك، فيكون هذا الاتفاق اتفاقاً باطلاً لأنه

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الثالثة بُتت الولاء للمُسلم على الكافر وعكسه^(١).

الرابعة جواز الكتابة^(٢).

(إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، وهذا الحديث حجة لمن يقول "لا ولاء للقيط ولا ولاء لمن أسلم على يديه رجل"، وقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قد روى عنه أنه جعل الولاء لمن التقط القيط وبه قال إسحاق ابن راهويه، وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به، فإذا تحالفوا على أمر معين واجتمعوا عليه وتعاقدوا عليه (فهم)، يُصحح ذلك أبو حنيفة، وظاهر الحديث (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) لقصره الأمر على ذلك. أما ما روي عن عمر رضي الله عنه في القيط، فيمكن أن يُنظر في العلة ويُقال بالقياس، لكن الأصل المنع، لكن لصحة الأثر عن عمر رضي الله عنه في أن الولاء لمن التقط القيط، وأنه أقرب إليه من بقية المسلمين وربما رعاه ونفعه، ربما أعظم من منفعة المعتق للمعتق والله أعلم.

(١) لعموم (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، ولكن قد يمنع من هذا الولاء من تنفيذه مانع، مثل أن يموت أحدهما على الكفر، لقوله رضي الله عنه «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (د) ٢٩١١ [قال الألباني]: حسن صحيح، وقد قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) فأوجب رضي الله عنه الميراث بالنسب، لكن قديم من ذلك مانع، كأن مات أحد المتوارثين على الكفر، فلا يتوارث أهل مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

وإنما هنا تتكلم على أن الولاء كالنسب، فكم ثبت النسب حتى ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، فكذا يثبت الولاء، فكما لو ولد رجل مسلم ولداً، وهذا الولد كفر وارتد، فإنه لا يزال ابنه، فإنه إذا مات حال كفره لم يرثه، وأما إذا رجع إلى الإسلام، لم يقطع النسب، بل يظل النسب قائماً، فكذلك الولاء يثبت ولو كان المعتق أو المعتق كافراً، ولا يظهر أثر ذلك إلا إذا كانوا مسلمين معاً، وحينها يظهر أثر استعمال الولاء في الميراث في غياب الورثة، فالولاء في الأصل لا يُستعمل كسبب في الإرث إلا إذا غاب أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب الفروض والعصبات، لم يورثه المعتق بالولاء.

(٢) ولقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)، فالكتابة مشروعة باتفاق، وقد ذكر هنا الجواز لأن الحديث يدل على جوازها ومشروعيتها لأن بريرة كاتبت أهلها، بمعنى أنها اتفقت معهم على تسديد قيمة معينة على أقساط تصير بعدها حرة، إذا كاتب السيد عبده، واتفق معه على ذلك، سواء كتب أو لم يكتب فمقصود الكتابة الاتفاق على ذلك، فطالما اتفقا على تسديد أقساط فهذه مكاتبة.

وظاهر الآية وجوب المكاتبة إذا علم في العبد أو الأمة خيراً، على تفصيل في تفسير "الخير"، فمنهم من يقول قدرة على الكسب، ومنهم من يقول "الخير" بمعنى الإيمان والطاعة ونحو ذلك، فإذا علم فيه ذلك وطلب المكاتبة، فظاهر الآية الوجوب، وهو ظاهر قول عمر رضي الله عنه مع أنه خلاف قول الجمهور، قال البخاري في صحيحه [باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم]: وقوله: {وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وقال روح، عن ابن

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الخامسة جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه^(١)، واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق^(٢).
السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد^(٣).

جُرِيجُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوْاجِبُ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَا لَا أَنْ أُكَاتِبُهُ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَأْتِرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ: لَا نِثْمَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمَكَاتِبَةَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى فَاَنْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ كَاتِبُهُ فَأَبَى فَضْرَبَهُ بِالْدَّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فَكَاتِبُهُ]، فَأَلْزَمَهُ عُمَرُ ﷺ بِالْمَكَاتِبَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا رَغِبَ فِي الْمَكَاتِبَةِ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ وَكَانَ دِينًا لَيْسَ فَاسِقًا وَلَا فَاجِرًا، وَجِبَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُجِيبَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ عَبْدٍ أَيًّا مَا كَانَ أَرَادَ الْمَكَاتِبَةَ وَعُلِمَ فِيهِ الْخَيْرُ، لَزِمَ سَيِّدُهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ وَأَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ فَتَحَ الْإِسْلَامُ الْبَابَ أَمَامَ الْعَبِيدِ لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يُعْتَقَ بِالْمَكَاتِبَةِ، وَيُلْزَمُ الْإِسْلَامُ السَّادَةَ بِذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا رَفَعَهُ الْإِسْلَامُ مِنْ شَأْنِ الْعَبِيدِ وَأَعْطَاهُمْ مِنْ حَقُوقٍ بِمَا فِيهَا حَقٌّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَرَّرَ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ يُلْزِمُ السَّيِّدَ بِمَكَاتِبَتِهِ، فَلَمْ يَعُدْ هُنَاكَ وَجُودَ لَتِلْكَ الصُّورَةِ الْمُهَيَّنَةِ لِلْعَبِيدِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْهَا حَيَاتَهُ كُلَّهَا.

(١) مأخوذ من أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تريد أن تشتريها بناءً على أنها تعجز نفسها فتسقط الكتابة فتشتريها عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على أنها ليست مكاتبة ولكن مملوكة تماماً، فعند ذلك تشتريها وتعتقها بعد ذلك.

(٢) قوله (وَاحتج به طائفة) وذلك لأن الشافعية يمتنعون أن يبيع المكاتب لا يجوز، فقد جعلوا الحديث دليل على جواز فسخ الكتابة، فبعد أن يسدد بعض الأقسام أو لم يسدد منها شيئاً، وعجز عن السداد، فيصبح المال الذي دفعه ملكاً للسيد كما هو ويصبح العبد عبداً مرة ثانية طالما أن العبد هو الذي قال أنا عجزت ولا أريد الاستمرار في تسديد الأقسام.

والصحيح في المسألة الخامسة أن يقال جواز بيع المكاتب مكاتباً كما كان لأنه لم يرد في الحديث فسخ الكتابة، ولا أنها قد عجزت نفسها.

(٣) فيكون قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) تشمل الذكور والإناث، فرغم أنها وردت بصيغة المذكر، لكن لأن المذكر إذا دخل في جماعة الإناث ولو كان واحداً، أخبر عن الجميع بصيغة الذكور، فلو خاطبت أو أخبرت عن رجل ومجموعة نساء، فسوف تخبر عنهم أو تخاطبهم بصيغة المذكر، إذاً لا يدل ذلك على عدم دخول النساء في هذه الصيغة، إذاً هذه المسألة مسألة المذكر مع مجموعة نساء، فضلاً عن أن يكونوا ذكوراً وامراً واحداً، مسألة زيارة القبور للنساء (فهم وترتيب وتأکید)

لأن قول النبي ﷺ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) مسلم، فشيخ الإسلام يقول أن هذا خاص بالرجال لأنها صيغة مذكر، والجمهور قالوا بل هذا قد دخل فيها الجميع رجالاً ونساءً، وبصيغة المذكر يُخاطب النبي ﷺ بها الأمة، فكل الأوامر الشرعية كقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) فقد دخل فيها الإناث باتفاق، فلو أن امرأة ماتت وتركت أولاد فهم يرثونها بنفس الطريقة بلا نزاع عند العلماء، وكل

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

السَّابِعَةُ جَوَازُ كِتَابَةِ الْمَرْوُجَةِ ^(١).

الثَّامِنَةُ أَنَّ الْمُكَاتَّبَ لَا يَصِيرُ حُرًّا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ بَلْ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ذِرْهَمٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ^(٢).

وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ وَيَثْبُتُ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى الرِّقِّ أَبَدًا.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى نِصْفَ الْمَالِ صَارَ حُرًّا وَيَصِيرُ الْبَاقِي ذَيْنًا عَلَيْهِ.

قَالَ: وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٍ مِثْلَ هَذَا إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ.

وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ إِذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ ^(٣).

التَّاسِعَةُ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَكُونُ عَلَى نُجُومٍ ^(١) لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ مُسْلِمٍ هَذِهِ: إِنَّ بَرِيرَةَ قَالَتْ إِنَّ أَهْلَهَا كَاتِبُوهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ.

الأحكام الشريعة التي يشترك فيها الرجال والنساء، خوطب فيها الجميع بصيغة المذكر، فليس هناك من يقول بأنه خرج منها النساء لأن العرب تستعمل ذلك، فالأصل استواء أحكام الرجال والنساء إلا ما دل عليه الدليل، فشيخ الإسلام يجعل الدليل قوله ﷺ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ) (ج٢) ١٥٧٤ [قال الألباني]: حسن، والجمهور قالوا أن هذا عندما كان منهيًا عنه منسوخًا أو محمولًا على الزيارة الغير شرعية، ويؤكد هذا أن الرسول ﷺ لم يعزم على النساء في ترك اتباع الجنائز، حيث قالت أم عطية (نُهِنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) متفق عليه، فدل على أنه لا بد وأن يذهبوا إلى القبور طالما تبعت الجنازة ولم يعزم عليها في النهي، إذا كان مكروها، فكيف يكون ملعونًا، وقد علم النبي ﷺ عائشة دعاء دخول المقابر، فدل ذلك على أن قوله (فَزُورُوهَا) شملت الرجال والنساء، وأن (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ) كان على الزيارة الغير شرعية أو على الزيارة عندما كان منهيًا عنها الرجال والنساء. فهذه الآية وإن وردت بصيغة المذكر، فالأمة كالعبد في مشروعية الكتابة.

(١) فكونها مَرْوُجَةً لا يلزم من ذلك امتناع الكتابة، وإن كان زوجها له حق فيها، لكن حقها في إعتاق نفسها، وربما يكون ذلك سببًا في انفصالها عن زوجها، حق لا يسقطه زواجها.

(٢) وخصوصاً إذا تأكد أنه ربما يعجز نفسه ويرجع عبداً مملوكاً كما كان.

(٣) وكل هذا لا دليل عليه، وعندنا حديث (المُكَاتَّبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مِّكَاتِبِهِ ذِرْهَمٌ) (د) ٣٩٢٦ [قال الألباني]: حسن، دليل على أنه لا يزال عبداً حتى يسد آخر قسط من المكاتبه.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ: تَجُوزُ عَلَى نُجُومٍ وَتَجُوزُ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ^(٢).

الْعَاشِرَةُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ^(٣).

(١) يُسَمُّونَهُ نَجْمًا، فَالنُّجُومُ أَيُّ الْأَقْسَاطِ.

(٢) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، فَلَا دَلِيلَ عَلَى لَزُومِ أَنْ تَكُونَ عَلَى نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا.

(٣) وَهَذَا الَّذِي نَقُولُ بِهِ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْكَفَاةِ فِي الْحَرِيَّةِ، فَلَوْ جَاءَ عَبْدٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَتًّا حُرَّةً لِأَحْرَارٍ وَهِيَ تَرِيدُهُ، هَلْ مِنْ حَقِّ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَعْتَرِضُوا وَلَا يَكُونُونَ بِذَلِكَ عَاضِلِينَ؟ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ إِذَا عَاطَرُوا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَجْعَلَ وَلَا يَتَّهَمُ الْقَاضِي وَلَا لِآخَرِينَ إِذَا غَابَ الْقَاضِي - السُّلْطَانُ - لِأَنَّهُمْ عَضَلُوهَا وَمَنْعُوهَا مِنَ الزَّوْاجِ بِحَقِّهِ، فَلَيْسَ هُوَ عَاضِلًا بِبَاطِلٍ فَيَفْسُقُ فَتُسْقَطُ وَلَا يَتَّهَمُ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الزَّوْاجِ مَنْ تَرِيدُ إِذَا كَانَ كَقَوَّاءِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْكَفَاةَ فِي الدِّينِ وَالْحَرِيَّةِ عَلَى أَصْحَابِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْ وَسَّعَ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفَاةُ فِي النِّسْبِ وَالْكَفَاةُ فِي الصَّنْعَةِ وَالْكَفَاةُ فِي الْيَسَارِ، فَهُوَ يَجْعَلُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ الِاعْتِرَاضِ، وَيُطِيلُ الْعَقْدَ إِذَا عَاطَرَهُ أَحَدُهُمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ إِلَّا بِالْدِّينِ وَالْحَرِيَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَ فَاسِقٌ يَطْلُبُ امْرَأَةً تَقِيَّةً دِينًا وَهِيَ تَرِيدُهُ وَتَحِبُّهُ، وَامْتَنَعَ أَبُوهَا أَوْ أَحَدُ أَوْلِيَائِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُسْقَطَ وَلَا يَتَّهَمُ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِوَلَايَةِ أُخْرَى حَتَّى وَلَوْ وَلَايَةِ السُّلْطَانِ، كَانَ هَذَا الزَّوْاجُ بَاطِلًا، أَمَا إِذَا جَاءَ فَقِيرٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً غَنِيَّةً أَوْ بِنْتَ أَغْنِيَاءَ، أَوْ مِنْ لَيْسَ لَهُ نِسْبٌ فَجَاءَ يَخْطُبُ قَرَشِيَّةً أَوْ شَرِيفَةً هَاشِمِيَّةً، أَوْ جَاءَ مَنْ هُوَ ذُو مَهْنَةٍ حَقِيرَةٍ فِي ظَنِّ النَّاسِ (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) مِثْلَ الْحِجَامِ مِثْلًا، فَجَاءَ يَخْطُبُ بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ نَجَّارٍ أَوْ بَائِعٍ أَوْ حَدَّادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمِهْنِ الشَّرِيفَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهَا مِهْنُ الْأَنْبِيَاءِ، فَالْكَفَاةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَإِنْ اسْتَنَكَرَ ذَلِكَ أَهْلُ زَمَانِنَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَالْكَفَاةُ فِي الْمِهْنِ أَصْلًا غَيْرُ مَعْتَبَرَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، فَالْمَرْأَةُ إِنْ أَرَادَتْهُ فَلَا يَجُوزُ لَوْلِيَّهَا أَنْ يَمْنَعَهَا وَلَوْ حَتَّى أَبُوهَا، رَجُلٌ فَقِيرٌ وَهِيَ تَرِيدُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، نَقُولُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا، طَالَمَا صَرَّحَتْ أَنَّهَا تَرِيدُهُ، وَقَدْ يَعْرِضُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَلَوْ أَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا عَشْرِينَ أَلْفًا، فَيَقُولُ لَيْسَ مَعِيَ إِلَّا خَمْسَةٌ أَوْ أَلْفٌ، وَهِيَ تَرِيدُهُ مَعَ مَا دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، يَلْزَمُ وَلِيُّهَا تَزْوِيجُهَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا، دَاخِلًا فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷻ (فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا، وَالْآيَةُ قَدْ نَزَلَتْ فِي الْمُبَالِغَةِ، فَكَانَ زَوْجُهَا لَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْتَهَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَقْدِمُ لَهَا كَخَاطِبٍ، فَمَنْعَ الشَّرْعِ الْوَلِيَّ أَنْ يَعْضِلَهَا، فَبِالْأَوَّلَى إِذَا كَانَ مِنَ الْبَدَايَةِ، فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الزَّوْاجِ مَنْ تَرِيدُ إِذَا كَانَ كَقَوَّاءِهَا فِي الدِّينِ وَالْحَرِيَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا، لِهَذَا الْحَدِيثِ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ، سَقَطَتْ وَلَا يَتَّهَمُ، وَجَازَ لِلْسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ)، (د) ٢٠٨٣ وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠، فَأَيُّ مَشَاجِرَةٍ فِي ذَلِكَ وَيَكُونُ الْوَلِيُّ ظَالِمًا، فَالسُّلْطَانُ يُصْبِحُ هُوَ الْوَلِيُّ، وَإِذَا غَابَ السُّلْطَانُ قَامَ مَقَامَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَوْ عَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى لَا يَمْتَنِعَ نِكَاحُ هَذِهِ

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الحَادِثَةُ عَشْرُ تَصْحِيحِ الشُّرُوطِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا أَصُولُ الشَّرْعِ وَإِبْطَالُ مَا سِوَاهَا^(١).
الثَّانِيَةُ عَشْرُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي قُرَيْشٍ^(٢).

المرأة المظلومة التي تريد أن تتزوج، فبعض الأهالي يمتنعون ويقولون سوف لا تتزوج فلان وهي تريده وهو كفؤ لها، فليس لهم ذلك ويمكن أن تتزوج كما ذكرنا.
أما إذا كان عبداً وهي حرة، أو إذا كان فاسقاً وهي تقيّة، فليس هو بكفؤ لها، فلا تسقط ولاية الولي إن اعترض، وإذا اعترض أحد الأولياء بطل العقد. (حتى لو وافق أبوها، أم أن ذلك عند موت الأب؟؟)
(١) فقولها (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ) عند كثير من العلماء معناه "في كتاب الله إبطاله" وهذا هو الظاهر، فليس في كتاب الله أي ليس في شرعه، فكل شرط في كتاب الله بطلانه لا يوفي به وهو باطل، وظاهر هذا الحديث صحة العقد مع بطلان الشرط، وقلنا ذلك لأن النبي ﷺ قال (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) ذكره البخاري معلقاً، وقال (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) البخاري، فهذا حق وما سواها حق طالما اشترط على نفسه شروطاً جائزة، وليس معلوم أن الشرع نص لنا على الشروط التي يسوغ لنا أن نشترطها، بل الشرع أطلق، فكتاب الله ﷻ ليس فيه بيان اشتراط كذا وكذا فقط، وإنما بيّن الشرع مقتضيات العقود جملة وما يصح وما لا يصح، فتبين بذلك أنه لم ينص على عدد معين من الشروط، من أجل هذا لا يشترط أن يكون النص منصوباً عليه في الكتاب أو السنة، بل يكفي أن يكون مثاله قد دل عليه الكتاب والسنة، ولذلك قالوا (تصحیح الشُّرُوطِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا أَصُولُ الشَّرْعِ) فالشرع وسعها ودل على اعتبارها وليس على إبطالها، فما أبطلها الشرع فهي الباطلة.

ومثال ذلك اشتراط شرط جزائي مثلاً عقوبة على فسخ العقد، فأكثر العلماء المعاصرين يرون صحة هذا الشرط بناءً على أن المسلمين عند شروطهم، لأن هذا قد اشترط على نفسه أنه إن فسخ العقد خلال مدة معينة يدفع مبلغ معين، فهذا ليس منصوباً على جوازه، ولكن داخل في العمومات التي فيها الوفاء بالشروط والله أعلم، وأما الشروط التي أبطلها الشرع فلا بد وأن تبطل، كإكراه الشغار وكأن يشترط عقد آخر كما ذكرنا بعنى كذا على أن أبيعك كذا، أو بعنى دارك على أن أأجر لك سيارتي، بمعنى أن العقدين منفصلين، فمن الممكن أن تكون أجرة السيارة ثمن الدار، والإثنين عقد واحد والثنى غير محدد، وأما بعنى المنزل بكذا على أن أبيعك السيارة بكذا ويشترطوا أن كلا عقدين داخل كل منهما في الآخر، فهذا لا يجوز. (تأكيد وفهم)

(٢) لأن بركة مولاة لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كانت أمةً وحررتها عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكان يُتصدق باللحم عليها، بل يدل الحديث على جواز الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، مع أن أزواج النبي ﷺ محرم عليهم الصدقة، لكن مواليتهم المعتقن يظهر والله أعلى وأعلم جواز الصدقة عليهم.
(ولكن لماذا طبخوا ومن الذي يأكل إذا كن محرم عليهم الصدقة؟)

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الثالثة عشر جواز قبول هدية الفقير والمعتق (١).

الرابعة عشر تحريم الصدقة على رسول الله ﷺ لقولها: (وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ).

ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف وكذا صدقة التطوع على الأصح (٢).

الخامسة عشر أن الصدقة لا تحرم على قریش غير بني هاشم وبني المطلب؛ لأن عائشة

قُرَشِيَّةٌ وَقَبِلَتْ ذَلِكَ اللَّحْمَ مِنْ بَرِيرَةَ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمَ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهَا حَلَالٌ لَهَا دُونَ النَّبِيِّ ﷺ

وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْإِعْتِقَادَ (٣).

السادسة عشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته وليس هذا محالفا لما في حديث أم زرع

في قولها: "وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ" لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ عَهِدَهُ وَفَاتَ، فَلَا يَسْأَلُ: أَيْنَ

(١) فمع كونه فقيراً إلا أن نفسه تنكسر إذا لم تقبل منه الهدية، فلذلك شرع قبول الهدية منه، ولو كان المهدي إليه أغنى، فعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هي بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وزوج النبي ﷺ وقبِلَت الهدية وقبِلَها النبي ﷺ.

وأما حديث (مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)، (د) ١٦٥٠ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية عند أحمد (إِنَّا - آلُ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإِن مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (حم) ٢٧١٨٢، فهذا إذا كان مولى الرسول ﷺ وبني هاشم مباشرة، وليس مولى زوجاتهم.

فالصحيح أن موالى بني هاشم وبني المطلب من آل البيت، ويحتمل غير ذلك، أو أن يكون كما ذكرنا أن موالى أزواج النبي ﷺ ليسوا كذلك.

(٢) كان ينبغي أن يقول "على الصواب" أو على الأقل يقول "على الصحيح"، فقلوه (على الأصح) هو أدنى درجات الترجيح والخلاف فيه قريب.

- فعندهم درجات في الترجيح: [الصواب وعكسه الباطل والخلاف فيه غير سائغ، الصحيح وعكسه الضعيف والخلاف فيه سائغ، ثم الأصح وعكسه مقابل الأصح والخلاف فيه قريب].

(٣) الذي يظهر والله أعلى وأعلم، أن قوله ﷺ (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا معه، وتركت عائشة هذا اللحم ولم يرد أنها كانت تأكل منه، فأزواج النبي ﷺ على الصحيح أنه لا يحل لهن الصدقة، لأنهن من آل ﷺ، قال ﷺ (إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِحَمْدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ) مسلم، فقد دخل في آل محمد زوجات النبي ﷺ لكن مواليهن ليسوا في ذلك.

وليس في الحديث أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تأكل من اللحم معتقدة أنه صدقة لها (بل يمكن أن تكون

معتقدة أنها هدية لها؟؟).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

ذَهَبَ؟ وَأَمَّا هُنَا فَكَانَتْ الْبُرْمَةُ وَاللَّحْمُ فِيهَا مَوْجُودَيْنِ حَاضِرَيْنِ. فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا فِيهَا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ حُكْمَهُ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتَرَكُونَ إِحْضَارَهُ لَهُ شُحًّا عَلَيْهِ بِهِ، بَلْ لِتَوْهُمِهِمْ تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِ، فَأَرَادَ بَيَانُ ذَلِكَ لَهُمْ.

السَّابِعَةُ عَشَرَ جَوَازُ السَّجْعِ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّفْ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ سَجْعِ الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ تَكَلُّفٌ (١).

الثَّامِنَةُ عَشَرَ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَتِهِ (٢).

التَّاسِعَةُ عَشَرَ جَوَازُ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا بِالشَّرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً (٣).

(١) وذلك من قول النبي ﷺ (فَاتَّبِعُوا أَوْلَاءَكُمْ لِمَنْ أَعْتَقَ) مع (شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)، وهناك سجع أيضاً في (كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ)، فالسجع المنهي عنه سجع الكهان الذي يُراد به إبطال أدلة الشرع وكذا ما كان فيه تكلف، فتكلف السجع في الدعاء مذموم وهو يشبه سجع الكهان، وقد قال ذلك النبي ﷺ للرجل الذي أراد أن يُطْلَ دية الجنين حيث قال (يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرُمُ مَنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا نَطْقَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلَ). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (مسلم)، وفي رواية لمسلم (قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ)، فأوجب عليه الدية ولم يلتفت إلى سجعه.

(٢) والصحيح أنه يُعان من الصدقة ومن الزكاة الواجبة، وفي قوله تعالى (وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ) ومنهم المكاتبين ومن ذلك شراء الرقاب لإعتاقها.

(٣) يقصدون دون الرجوع إلى زوجها، وهذه واقعة عين فيها هذا الاحتمال، لكن يُحتمل أن تكون عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تريد أن تخبر الرسول ﷺ وهي تعلم أنه يرضى بذلك، ولو علمت المرأة رضي زوجها، فلا خلاف في جواز تصرفها في مالها، وإنما منع من منع لقول النبي ﷺ (لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) (د) ٣٥٤٧، وفي رواية (لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) (د) ٣٥٤٦، فحمله أحمد على الكثير عرفاً، وحمله مالك على الثلث فما زاد، والمسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء في مسألة تصرف المرأة بالهبات والعطايا فقط، فهل يُشترط فيها إذن الزوج؟ وقد دل الحديث على مشروعية الصدقة دون استأذان الأزواج لأمر النبي ﷺ النساء أن يتصدقن، وكان أمراً عاماً، ولا يصح أن يقال كل أزواجهن يرضون بالصدقة، والنبي ﷺ حين يُطلق، فلا أمر يكون مطلق، فمن العلماء من يحمل النهي على الكثير، ومنهم من يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم، وأنه خلاف الأفضل، والمكروه لا يُطلق عليه حلال مطلقاً، وبعضهم يقول أن هذا منسوخ، والأحاديث في تصرف النساء في أموالهن أصح وأكثر، والأحوط ألا تصرف المرأة في الهبات والعطايا غير الواجبة عليها في مالها إذا كان التصرف في مالٍ كثير أكثر من ثلث مالها، أو ما يُعد عرفاً مالاً كثيراً، فالأحوط أن تخبر زوجها.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الْعَشْرُونَ أَنْ يَنْعِ الْأُمَةُ الْمَرْجُوعَةَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: هُوَ طَلَاقٌ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَنْفَسَخُ بِهِ النِّكَاحُ.

وَحَدِيثُ بَرِيرَةَ يَرُدُّ الْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّهَا خُيرَتْ فِي بَقَائِهَا مَعَهُ^(١).

الْحَادِيَةِ وَالْعَشْرُونَ جَوَّازِ اكْتِسَابِ الْمَكَاتِبِ بِالسُّؤَالِ^(٢).

وأما التصرفات في البيع والشراء والمضاربة والشركات، فلا شك في صحة تصرفها فيه بدون إذنه لأنه مالها ولا حرج عليها فيه إذا كانت غير سفيهة.

(١) فإنها أعتقت ثم خيرت، فهو يدل على وجود العقد مدة بين كونها قد أعتقت وبين اختيارها لنفسها، لو كان العقد باطلاً بمجرد العتق، لكان هناك احتياج إلى تجديد ذلك العقد، ولما كان هناك معنى للتخير، فالصحيح أن الأمة المَرْجُوعَةَ إذا بيعت بيعت مُرْجُوعَةً، ولا يكون بيعها طلاقاً، بل يكون هذا منفعة مستثناة من ملك المشتري، كما كانت في ملك البائع الأول مستثناة، فإنه إذا اشتراها مُرْجُوعَةً، فليس له منفعة بضعها، فمنفعة معاشرته ملك اليمين حيثئذ لزوجها ليست في ملك المشتري ولا البائع، لأن البائع رضي حين زوجها بأن تكون منفعتها قاصرة على الخدمة والرقبة دون منفعة البُضْع - الفرج -، وإذا باعها فليس هذا بطلاق، بمعنى أن سيدها الجديد لا يملك أن يعاشرها لأنها مُرْجُوعَةٌ إلا أن يُطلقها زوجها، وهو قد اشتراها بهذا النقص، فهذا هو الصحيح.

والعلماء الذين قالوا بأن بيعها طلاقها، قالوا تعتد ويمكن لسيدها الجديد إما أن يُزوجها لزوجها التي كانت تحته أو أن يعاشرها سيدها بعد أن تنتهي العدة، والصحيح الأول وهو قول الجمهور، وهو أن يبيع الأمة المَرْجُوعَةَ ليس بطلاق ولا بفسخ لأن بَرِيرَةَ عُتِقَتْ وظلت مدة اختارت نفسها وانفسخ النكاح باختيارها لنفسها، إذا المدة بين عتقها واختيارها لنفسها كان العقد باقياً، إنما عندما قالت اخترت نفسي، صارت حرة منفصلة عن زوجها وانفسخ النكاح، والصحيح أن هذا ليس بطلاق بل هو فسخ، بمعنى أنها لو عادت إليه، بعد أن يُعتق هو مثلاً بعقد جديد، لا يُعد هذا من الطلقات الثلاث.

(٢) بمعنى أن المكاتب الذي يريد تسديد الأقساط يجوز له أن يسأل الناس لأنه محتاج إلى ذلك، وليس فقط بالعمل، بل يمكن أن يكون بسؤال الناس، وهو معذور في السؤال لأنه يريد فكاً رقبته، ولو لم يكن له مال إلا السؤال جاز له ذلك.

وأما المسألة وهو السؤال، وقد يسمونه التسول إنما يجوز لمن لا يجد ما يغنيه، وهو يجوز لثلاثة كما قال ﷺ (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ لِّذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِّذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ أَوْ لِّذِي دَمٍ مُوجِعٍ) (د) ١٦٤١، قال الأرناؤوط: [إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الثَّانِيَّةُ وَالْعِشْرُونَ إِحْتِمَالُ أَخْفِ الْمُفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْظَمَهُمَا وَاحْتِمَالُ مَفْسَدَةِ يَسِيرَةٍ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ عَظِيمَةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي تَأْوِيلِ شَرْطِ الْوَلَاءِ هُمْ^(١).

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ جَوَازُ الشَّفَاعَةِ مِنَ الْحَاكِمِ إِلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَجَوَازُ الشَّفَاعَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الْبَقَاءِ مَعَ زَوْجِهَا^(٢).

... "شواهد تصح بها"، وهذا المكاتب قد أصبح عليه دين بالكتابة، فأصبح من الغارمين، وهو كذلك ضمن قوله تعالى (وَفِي الرِّقَابِ) وذلك من مصارف الزكاة، ولذلك قوله تعالى (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) من أصحاب الحقوق في الزكاة وسائر الأصناف الثمانية يجوز لهم السؤال. أما التسول المذموم وهو محرم وهو السؤال مع وجود الكفاية.

(١) وهو أصح الأقوال في ذلك، أن الرسول ﷺ أذن لها في اشتراط هذا الشرط الباطل عقوبة لهم، ومعاملة لهم بنقيض قصدهم، فتشترط لهم الولاء ولا يفسد البيع، ولا تكون خدعت البائعين لأن ما أبطله الشرع كالمنعهم، وقد علموا ذلك وقد بلغهم الشرع، فلا خديعة في ذلك، فالصحيح أنها احتملت هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم من اشتراط شروط ليست في كتاب الله، ولدفع مفسدة تعود الناس التجروء على مخالفة الشرع، ولتحصيل مصلحة عظيمة في عتق الأمة المراد عتقها.

(٢) بمعنى أنه بعد ما يحكم له الحاكم يطالبه بالتنازل عن حقه، لأن الرسول ﷺ شفع في زوج بريرة فقال ﷺ «يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكَ وَأَبُو وَلَدِكَ». فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ «لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» (د) ٢٢٣١ [قال الألباني]: صحيح، وهذا دليل على أنه ليس للحاكم أن يلزم المحكومين وليس لولي الأمر أو أمير المؤمنين - وها هو رسول الله نفسه ﷺ لما قالت له (أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ "لَا") - ليس له أن يأمر الناس بما لا يلزمهم شرعاً لأنه إنما تولى أمورهم لا ليأمرهم على هواه، ولكن ليأمرهم بمصالحهم التي وكلت إليه، وهناك من المصالح التي لم توكل إليه كمصالح الناس في تصريف أموالهم، فليس له أن يتصرف فيها هو، فلا يبيع على الناس ولا يشتري لهم، ما لم يكن هناك أمر ضروري كالسفيه مثلاً، ولا يُطلق رجل من امرأته ولا يُزوج رجل رغماً عنه، فالولي إنما جعلت له الولايات ليتصرف فيها بالمصلحة التي جعلت له، وهذا كما ذكرنا في فروض الأعيان وغني فروض الكفايات التي جعلت إلى الحاكم، بمعنى أنه هو الذي يُحدد من الذي يقوم بها، أما ما لم يكن كذلك فليس له أن يفرض على الناس، إنما يفرض عليهم أن يقيموا صلاة الفريضة، لا يفرض عليهم صلاة النافلة، يفرض عليهم صيام رمضان، ولا يفرض عليهم صيام الإثنين والخميس، يفرض عليهم الزكاة الواجبة ويأخذها منهم رغماً عنهم إن امتنعوا، ولا يفرض عليهم صدقة التطوع، ولا يفرض عليهم ما لا يلزمهم، وكذا في سائر الولايات ليس لهم أن يفرضوا على الناس ما ليس بواجب ولا فرض عين ولا فرض كفاية، وكالأب مثلاً فلا يفرض على ابنه ولا الأم تفرض على ابنها زوجة معينة، ليس لهم ذلك، فالرسول ﷺ تبرأ من أن يكون أمراً في مثل هذا

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الأمر، ولذلك لما جاء إلي فاطمة وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال لهما (أَلَا تُصَلِّيَانِ؟) البخاري، لم يقل لهما "قوما فصليا"، بل قال (أَلَا تُصَلِّيَانِ؟)، ولذا فالأب والعالم والشيخ ونحو ذلك، لا يُلزم بما ليس بلازم، فلا يقل الشيخ لتلميذه "فرض عليك أن تفعل كذا وإلا عاقبتك"، بل لا يجوز له أن يعاقب إلا على شيء يستحق العقوبة، فلا يجوز أن تضرب ابنك الذي بلغ عشرة سنين لتركه للنافلة، تضربه فقط على ترك القريضة.

ولذا فالناس الذين يظنون أن أوامر الأحكام تجعل المستحبات والمباحات فرائض، ونواهيهم تجعل المباحات محرمات، بل ليس لهم ذلك، وقوله (لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ) هو الأصل في قول العلماء "إذا كان الإمام عادلاً وجبت طاعته ما لم يعلم أنها معصية، وإذا لم يكن عادلاً، فإنه لا يلزم إلا ما علم أنه طاعة" وهنا ما الذي جعلهم يفرقون بين الأمرين؟ هو أن الإمام إذا كان عادلاً فإنه يعرف ما له وما عليه، فلا يلزم الناس بما ليس بواجب، والنبي ﷺ عندما قالوا له "يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ"، (ت) ١٣١٤ [قال الألباني]: صحيح، كأنه إذا سَعَّرَ لهم وليس هناك احتكار ولا ظلم، وإنما غلا السعر، ثم يلزمهم أن يبيعوا بسعر دون سعر المثل، لكنت هذه مظلمة، مع أن هذا مباح وقد يكون مستحباً وذلك بأن غلت الأسعار وكان عندي إمكانية أن أبيع بسعر رخيص، فعلي أن أرخص على الناس وأعينهم على ذلك، فالتسعير أن يقول لهم "بيعوا بسعر كذا حتى لا ترفعوا الأسعار" ومع ذلك فالنبي ﷺ يقول "وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ"، فالإمام العدل يعرف ما له وما عليه، يعرف ما يجوز أن يأمر الناس به، وما لا يجوز أن يأمرهم به أمر الزام، فإنه يرغبهم ولا يلزمهم ولا يحرم عليهم ما لا يجوز، ولذلك ليس من حقه أن يقيد مطلقات الشرع أطلقها، إلا إذا تسبب ذلك في تسارع الناس إلى حرام، ولذلك قلنا أن فعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في طلاق الثلاث من هذا الباب أنه كان يمنعهم من مباح لأنهم تسارعوا إلى محرم، فهو يمنعهم من مباح ليمنعهم من محرم، والمباح كان أن يرجعها بعد أن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو في مجلس واحد، فعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمضاه عليهم، بمعنى أنك لو طلقها ثلاثاً سوف لا أرجعها لك، مع أنها تحل أن ترجع له، يفعل ذلك معهم، لكي يمنعهم من أن يقولوا لفظاً محرماً وهو أن يوقع طلاق الثلاث الذي هو طلاق بدعة فيلعب بكتاب الله وهو بين أظهرهم، فيقول الذي سوف يلعب بكتاب الله سوف أمضي ما قاله على نفسه وألزمه به وأمنعه مما أبيض له من إرجاع امرأته التي طلقها ثلاثاً بلفظ واحد.

وأما أن يقول الناس أن الحاكم أراد أن يجعل سن الزواج ستة عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة أو يجعله عشرين، هو يريد ذلك، ولا بد من طاعة ولي الأمر، فهذا كلام باطل، فليس هذا من طاعة ولي الأمر وليس له ذلك، فما المقصود من زيادة سن الزواج هذا، مع وجود النص من الكتاب والسنة والإجماع على الجواز، فهذا الأمر تم تحديده في بداية الأمر أيام الملكية مراعاة لما يريد الغرب، وبعض المشايخ وافق على ذلك، وهذه موافقة باطلة بلا شك، لأن هذا مخالف للنصوص، والآن يريدون أن يُريدوه إلى ثمانية عشر، لماذا؟ في الحقيقة لأن موثيق الأمم المتحدة تعتبر أن إلى سن الثمانية عشر هم مازالوا أطفالاً وذلك في أمر

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الزواج فقط أما في أنهم أحرار يتصرفون كما يريدون وفي الفساد والفجور، فالباب فيه مفتوح، فبعد اثني عشرة سنة لا يتكلم معهم أحد، فبعد اثني عشرة سنة لو الأب ضرب ابنه، يطلب الابن الشرطة لأبيه، فتقيد السن بأنه لا يجوز تزويج أحد قبل ستة عشرة سنة وتجريم من تزوج أقل من ذلك، فكيف يُجرّم شيء أحله الله ﷻ؟ يقولون ولي الأمر أمر بذلك، بل نأخذ بأمر ولي الأمر عندما يكون في الأمر مصلحة معتبرة شرعاً كأن يمنعهم من حرام، وليس أن يمنعهم من حلال أحله الله لهم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.

ولذلك قلنا بطاعة الإمام العدل لأنه إنما جعل الأمر له ليأمرهم بما فيه مصلحتهم، وليس لأجل أنه يأمر وينهى، ولذا لو أنه قال لرجل "طلق امرأتك"، لا يلزمه طلاقها، ولذا لو أن الزوج قال لزوجته وهو ولي عليها وله القوامة عليها فقال لها "اعطني أموالك التي اشتغلتني بها"، كيف يأخذ مالها؟ فليس له أن يأخذ هذا المال، ولا يجوز له أن يمنعها من أن تتصرف في مالها تصرفاً مباحاً، فلا يقول لها أنا زوجك ولا بد أن تطيعي أمري والرسول ﷺ قال (وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ) (حم) ١٦٦١، (حب) ٤١٦٣، انظر صحيح الجامع: ٦٦٠، بل عليه أن يأمر بما له، كأن يدعوها إلى الفراش أو يأمرها بعدم الخروج من البيت، فله ذلك ويلزمها الطاعة، لكن يقول لها على سبيل المثال تنازلي لي عن مؤخر الصداق، فليس له أن يأمرها بذلك، وكذا الأب والأم إذا طلبوا من الابن ما لا يلزمه كما ذكرنا كطلاق امرأته التي هي عابدة تقية صالحة، فيطلبوا منه طلاقها لأنها لا تريد أن تكشف وجهها أمام إخوته أو أنه عندما مد أخوه يده ليصافحها، لم تُصافحه، فإن أمره بطلاقها، لا يلزمه ذلك وليس لهم ذلك، ولذلك الرسول ﷺ تبرأ من أن يكون أمراً، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ «لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ»، (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) (خ) ٩٧٩، فردت شفاعته الرسول ﷺ، والرسول ﷺ أمضى كلامها ولم يلزمها بذلك مع أنه كان يشفع في زوجها الذي كان يكي ويجري ورائها (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَيُغْضِهَا إِيَّاهُ؟) (خ) ٩٧٩، فيتعجب النبي ﷺ من ذلك ومُشفق على مُغيث من كثرة حبه لبريرة.

وأما لو كانت المرأة فاسقة، ولا يشترط أن تكون فاسقة، بل قد تكون فيها صفات سيئة، وهناك مضرة على الولد أن يمسكها، فإذا كان أبوك مثل عمر ﷺ وإذا كان أبوك على سنة إبراهيم، فأطعه، فإبراهيم عليه السلام عندما قال لابنه إسماعيل "غير عتبت بابك" أطاع أباه مباشرة، فقد كانت امرأة تكفر العشير وليست شاكراً للنعمة، فقال لها إسماعيل أنت العتبة الحقني بأهلك، فلو كان على سنة إبراهيم، فتكون هذه النصيحة في مصلحة الابن، ويكون مثله في التقوى والورع، فعند ذلك يلزمه أن يطيع، فلا يلزم أن يكون نبياً بل يكفي أن يكون على طريقه ومنهجه في ذلك، وعمر ﷺ كان يكره امرأة ابن عمر ﷺ وكان ابن عمر ﷺ يحبها، فأمر عمر ابنه بطلاقها، فذهب ابن عمر إلى الرسول ﷺ فقال له ﷺ "أطع أباك"، ولذلك لما سُئل الإمام أحمد عن مثل ذلك فقال "إن كان أبوك مثل عمر ﷺ فافعل".

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الرَّابِعَةَ وَالْعِشْرُونَ لَهَا الْفَسْخُ بِعِتْقِهَا وَإِنْ تَصَرَّرَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ إِيَّاهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَبْكِي عَلَى بَرِيرَةَ^(١).

الخَامِسَةَ وَالْعِشْرُونَ جَوَّازَ خِدْمَةِ الْعَتِيقِ لِعِتْقِهِ بِرِضَاهُ^(٢).

السَّادِسَةَ وَالْعِشْرُونَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ عِنْدَ وَقُوعِ بِدْعَةٍ أَوْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ وَيُبَيِّنَ لَهُمْ حُكْمَ ذَلِكَ وَيُنْكِرَ عَلَى مَنْ إِرْتَكَبَ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ^(٣).

السَّابِعَةَ وَالْعِشْرُونَ اسْتِعْمَالُ الْأَدَبِ وَحُسْنُ الْعِشْرَةِ وَجَمِيلُ الْمُوعِظَةِ كَقَوْلِهِ ﷺ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ^(٤) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وَلَمْ يُوَاجِهِ صَاحِبَ الشَّرْطِ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ يَحْصُلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ فَضِيحَةٍ وَشَنَاعَةٍ عَلَيْهِ.

الثَّامِنَةَ وَالْعِشْرُونَ أَنَّ الْخُطْبَ تَبْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

التَّاسِعَةَ وَالْعِشْرُونَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الْخُطْبَةِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(١): (أَمَّا بَعْدُ)، وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا فِي خُطْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي مَوَاضِعَ.

(١) أي أن هذا الضرر غير معتبر، وهي مجرد مشاعر للزوج من محبته إياها وهي تكرهه جداً ، فهذه المشاعر غير معتبرة طالما أن ذلك من حقها.

(٢) فهي كانت تأتي لعائشة تخدمها وذلك برضاها وليس إلزاماً، وليس هذا من النعمة المجزأة، أعني أنه لم تأخذ شيئاً نقصت من ثوابها، بل هذا أمر من باب الحب، فكانت تحب عائشة فتخدمها.

(٣) لأن الرسول خطب ويين وقال (أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ).

(٤) فلم يقل يا فلان ويا فلانه بأسمائهم، وإلى يومنا هذا لا نعرف أسماء أهل بريرة، فلم تذكر في الأحاديث، وحتى عائشة قالت "أهل بريرة" تأدباً وسترًا على هؤلاء الذين اشترطوا لهم الولاء، وهؤلاء صحابة ﷺ ومع ذلك لم يعرف أسمائهم فينبغي على الإمام والخطيب والمدرس والعالم، إذا كان هناك من نصيحة عامة ألا يقول أسماء بعض الناس وأفعالهم، فذكر الأسماء على الملأ مما يؤدي إلى نفرة هؤلاء أو نفرة غيرهم، وأما (ما بال أقوام) فهذه قد حققت الغاية المقصودة، فينبغي أن يُراعى ذلك في الخطبة والدرس وهذا من استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

الثَّلَاثُونَ التَّغْلِيظُ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي تَقْيِيحِهِ (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (شَرَطَ اللَّهُ أَحَقَّ)

قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) (٣) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) الْآيَةُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَعِنْدِي أَنَّهُ قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٤) وَقَوْلُهُ: (قَالُوا: إِنْ شَاءَتْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ) مَعْنَاهُ إِنْ أَرَادَتْ الثَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ لَهَا وَلَا (٥) فَلْتَفْعَلْ. قَوْلُهَا: (فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةً)

وَقَعَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى فِي بَعْضِ النُّسخ (وُوقِيَّةً) وَفِي بَعْضِهَا (أُوقِيَّةً) بِالْأَلِفِ وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الثَّانِيَّةُ (فُوقِيَّةً) بِغَيْرِ أَلِفٍ بِاتِّفَاقِ النُّسخ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَهُمَا لُغَتَانِ إِيْثْبَاتِ الْأَلِفِ أَفْصَحُ وَالْأُوقِيَّةُ الْحِجَازِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (٦).

قَوْلُهَا: (فَاتَّهَرَتْهَا فَقَالَتْ لَا هَا اللَّهُ ذَلِكَ)

(١) ودليل الصلاة على النبي ﷺ في الخطب والشافعية والحنابلة يشترطونها في صحة الخطبة، وإنما هي مشروعة من قول النبي ﷺ (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) وفي الخطبة تشهد، والتشهد يتضمن "أشهد أن محمداً عبده ورسوله" فيقول "صلى الله عليه وسلم".

(٢) لأن الرسول ﷺ قال كلاماً شديداً قال "فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرَطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالَ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ فَلَانَا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فكل هذا من التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقييحه.

(٣) فيكون الولاء لمن أعتق، أو الحكم الظاهر أن الرسول ﷺ قال "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وقد بين ذلك.

(٤) وهذا أظهر وهذا شرط الله وهو في كتاب الله فهو فرضه، وفي كتاب الله الآيات الأمرة باتباع الرسول ﷺ، وقد قال ﷺ "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

(٥) أي في الدنيا.

(٦) قد سبق بيان الدرهم وأنه بالجرامات المعاصرة (٢,٩٧٥) جرام من الفضة الخالصة.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِي بَعْضِ النُّسخ (لَا هَاءَ اللَّهُ إِذَا)، هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ، وَفِي رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ (لَا هَاءَ اللَّهُ إِذَا)، بِمَدِّ قَوْلِهِ (هَاءَ)، وَبِالْأَلِفِ فِي (إِذَا).

قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: هَذَانِ لَحْنَانِ وَصَوَابُهُ (لَا هَاءَ اللَّهُ ذَا) بِالْقَصْرِ فِي (هَاءَ) وَحَذْفِ الْأَلِفِ مِنْ (إِذَا) قَالُوا: وَمَا سِوَاهُ خَطَأً.

قَالُوا وَمَعْنَاهُ (ذَا يَمِينِي) وَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الصَّوَابَ (لَا هَاءَ اللَّهُ ذَا) بِحَذْفِ الْأَلِفِ.

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ النَّخَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ الْقَصْرُ وَالْمَدُّ فِي (هَاءَ) وَكُلُّهُمْ يُنْكِرُونَ الْأَلِفَ فِي (إِذَا)، وَيَقُولُونَ: صَوَابُهُ (ذَا). قَالُوا: وَلَيْسَتْ الْأَلِفُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ: جَاءَ فِي الْقَسَمِ (لَهَاءَ اللَّهُ)، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُهُ بِالْهَمْزَةِ وَالْقِيَّاسُ تَرَكُهُ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ (لَا وَاللَّهِ^(١) هَذَا مَا أَقْسِمُ بِهِ) فَأَدْخَلَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ (هَاءَ وَذَا) وَاسْمَ زَوْجِ بَرِيرَةَ (مُغِيثَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤ - باب النُّهْيِ عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَيْتِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبَيْتِهِ.

قَالَ مُسْلِمٌ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبْطَةَ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ

(١) فبدل واو القسم وضعوا الهاء، وكلها من أدوات القسم.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

- يَعْني ابنُ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَبَةَ .

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَتِهِ) فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنها لا يصحان، وأنه لا يتقبل الولاء عن مستحقه^(١) بل هو حُمة كل حمة النسب، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث^(٢).

٥ - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ «أَنْهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالِيَ مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغيرِ إِذْنِهِ» . ثُمَّ أَخْبَرْتُ^(١) أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ . [العقولة: الدية] .

(١) فيكون النهي عنه محرم وباطل ولا يتقبل الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فهذا حق المنعم الذي أعتق عبده، فهذا لا يزال في عنقه إلى أن يموت، لا يمكن أن ينحل كما أن النسب ثابت بالولادة ولا يمكن أن يُباع النسب ولا أن يوهب كما قال ﷺ (الولاء حمة كل حمة النسب، لا يُباع، ولا يُوهب) (حب) ٤٩٥٠ [قال الألباني]: صحيح لغيره.

(٢) بمعنى أنه كما لا يجوز أن تباع ابنك لغيرك، ولا أن يشتري الإنسان نسبا، ونهى عن بيع الولاء وهبته دليل على أنه حتى ولو كان ياذن الموالي - وهم أصحاب الحق - فهو لا يجوز لأنه إنما وهب، وهذا كما أن النسب لا يوهب فلا يجوز لأب مثلاً يقول لابنه أذنت لك في أن تتسب لفلان، كذلك لا يجوز للسيد الذي أعتق عبده أن يقول لعبده، أذهب فقد جعلت ولائك لفلان، فالولاء كالنسب تماماً. والحديث فيه إثبات صحة القياس الصحيح في قوله (الولاء حمة كل حمة النسب، لا يُباع، ولا يُوهب) (حب) ٤٩٥٠ [قال الألباني]: صحيح لغيره.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».

وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوْلَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ - قَالَ وَصَحِيفَةُ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبْلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (٢) فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (٣) أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ

(١) هو مُرْسَلٌ صحابي ومرسل الصحابي مقبول، ثم ثبت من رواية علي عليه السلام وأبي هريرة رضي الله عنهما.

(٢) عير وثور جبلان على أطراف المدينة، واحد منها قريب من جبل أحد.

(٣) ويشمل ذلك من ارتكب جرماً ويشمل من ابتدع بدعة في الدين، فإن ضرر البدعة أعظم من ضرر الجريمة التي تُرتكب في دنيا الناس، فالبدعة اعتداء على دينهم، فالإحداث يشمل النوعين البدعة الضلالة في العقيدة أو العمل، وكذلك يشمل ارتكاب جريمة وذنوب ومعصية.

فمن أحدث فيها أو آوى مُحَدِّثًا فَمَنْعٌ مِنْ إِقَامَةِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ، كَمَنْ سَرَقَ مِثْلًا فَوَجِبَ قَطْعُ يَدِهِ، فَيَمْنَعُهُ وَيَأْوِيهِ وَيَحْمِيهِ مِمَّنْ يَرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ شَرْعًا، أَوْ قَتَلَ فَاوَاهُ وَحَمَاهُ وَدَافَعَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَكَذَا مَنْ أَعَانَ مُبْتَدِعًا عَلَى نَشْرِ بَدْعِهِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ^(١) وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ^(٢) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا^(٣) ». [القرباب: الجراب يطرح فيه السيف بغمده].

(١) قوله (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) فإذا عاهد أحدٌ من المسلمين فأعطى أماناً لكافر، فالمسلمون كلهم قد أعطوه ذلك الأمان، حتى ولو لم يكن الإمام، طالما أنه في حدود الواحد والإثنين والثلاثة، ليس فيما يعم خطره وربما تضرر المسلمون بواحد يعطي أماناً لأهل حصن كامل أو لأهل بلدة بأكملها، فباتفاق العلماء ليس لأحد المسلمين ذلك دون إذن الإمام، وإنما الواحد والإثنين ونحو ذلك، فيجوز لأحد المسلمين ولو كان عبداً أو امرأة أو فاسقاً، فيجوز أمانه له، ويلزم جميع المسلمين مراعاة حرمة هذا العهد وأن تكون ذمة هذا الرجل هي ذمة كل المسلمين، عهده عهدهم، يسعى بها أقلهم.

- وقال ﷺ "الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُوا دِمَائُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ"، (جدة) ٢٦٨٣ [قال الألباني]: صحيح.

فقوله (وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) فيجب أن يكونوا جميعاً يداً واحدة على كل من خالف المسلمين واعتدى عليهم، فليس للمسلم أن يخذل أخاه ويتركه فضلاً عن أن يُعين عدوه عليه.

(٢) وهذا هو الشاهد في هذا الباب، ونادراً ما يضع مسلم الحديث مفرقاً على الأبواب بأن يرويه بروايات مختلفة في مواضع مختلفة، وقد ذكره هنا وفي آخر كتاب الحج، لكن المعتاد عند مسلم أن يجمع كل الطرق في باب واحد، لكن هنا فرق.

فالشاهد من هذا الحديث ولذلك وضعه في هذا الباب هو قوله (أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) بمعنى أنه انتمى إلى غير من أعتقه وجعل ولائه لهم وصار مولاهم في الإرث.

(٣) الصرف والعدل: قيل أنه الفرض والنافلة، والعدل هو ما يُعادل الفدية، والصرف البدل، فمعنى (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) أي لا يُقبل منه فرض ولا نفل حتى يؤدي ما عليه، وهذا دليل على غلظ تولي غير الموالى، وفيه اللعن وهو الطرد من رحمة الله، فيلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون، والنسب أغلظ من الولاء في هذا، فإذا كان هذا في الولاء الذي الحق فيه مكتسب، فكيف في النسب والحق فيه جبلي من أول الولادة، وكما ذكرنا الرسول ﷺ شبه الولاء بالنسب، فدل على أن النسب أغلظ، فمن يتولى قوماً بغير إذن وليه ملعون، فمن انتسب إلى غير أبيه فهو ملعون لعناً أشد، ولا يُقبل منه ما يُعادل هذا الذنب، ولا يُقبل منه فدية مقابلة، ولا أنه يفعل شيئاً بدلاً من العقوبة التي سوف تناله من هذا الذنب، بل لا بد وأن يُعاقب.

- ومن جنس هذا الحديث (أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (ت) ١١٠٢، (د) ٢٠٨٣، (جدة) ١٨٧٩، (حم) ٢٤٢٥١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠، كما ذكرنا من قبل، أنها لو

(باب تحريم تَوَلَّى العَتِيقُ غَيْرَ مَوَالِيهِ)

فِيهِ نَهْيُهُ ﷺ أَنْ يَتَوَلَّى العَتِيقُ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنَّهُ لَعَنَ فَاعِلَ ذَلِكَ.

وَمَعْنَاهُ أَنْ يَتَمَيَّي العَتِيقُ إِلَى وَلَاءٍ غَيْرِ مُعْتَقِهِ، وَهَذَا حَرَامٌ لِتَقْوِيَّتِهِ حَقَّ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ ^(١)، لِأَنَّ

الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ فَيَحْرُمُ تَضْيِيعُهُ كَمَا يَحْرُمُ تَضْيِيعُ النَّسَبِ وَانْتِسَابُ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ)

فَقَدْ احْتَجَّ بِهِ قَوْمٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَلَّى بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

نَكَحَتْ بِإِذْنِ وَلِيهَا بِنَفْسِهَا فَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَكَانَ مُوَافِقًا، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْعَقْدَ وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَفْهُومٌ، بِمَعْنَى أَنَّهَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيهَا، لَمْ يَكُنِ الزَّوْاجُ صَحِيحًا، فَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.

(١) فَسَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَعْرِفَ لَهُ حَقَّهُ وَيُوفِيَ لَهُ بِحَقِّهِ وَيَعْتَرَفَ لَهُ بِالْجَمِيلِ، وَهَذَا الْأَمْرُ فِيهِ عَظَمٌ تَغْلِيظُ نَكَرَانَ الْجَمِيلِ وَأَنْ يَنْسَى الْإِنْسَانُ فَضْلَ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، فَقَوْلُهُ (وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) أَيُّ جَعَلَ وَلَاءَهُ لَهُمْ، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَلَاءَ عِلَاقَةُ يورثُ بِهَا إِنْ لَمْ يَوْجَدْ أَصْحَابُ فُرُوضٍ وَلَا عَصَبَاتٍ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا الْمَوَالَاةُ الْعَامَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَهَذِهِ لَا نَزَاعَ فِيهَا، لَكِنْ هُنَا التَّوَلَّى بِمَعْنَى الْإِرْثِ، بَأَنْ يَجْعَلَ وَلَاءَهُ لِفُلَانٍ بَأَنْ يَتَسَمَّى بِأَنَّهُ مَوْلَى فُلَانٍ وَيَرِثُهُ هَذَا السَّيِّدُ الْمَعْتَقُ إِذَا مَاتَ، فَإِذَا كَانَ قَدْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فِيرِثُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ فَهَذَا هُوَ الْمَحْرَمُ، وَالْوَلَاءُ يورثُ أَيْضًا لِأَبْنَاءِ الْمَعْتَقِ، فَإِذَا مَاتَ الْمَعْتَقُ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى أَبْنَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

(٢) فَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَبَاهُ فَيَجِبُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَيُدْعَى إِلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ، فَيُقَالُ مَوْلَى بَنِي فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، هَذَا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَبَّ إِلَى رَجُلٍ بَعِيْنُهُ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَهَاوَنُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْنِي، وَيَزْعَمُ أَنَّهُ لَا يَرِيدُ أَنْ يَنْشَأَ هَذَا الْوَلَدَ مَعْقِدًا فَيَقُولُ أَنْسَبُهُ إِلَيَّ وَإِلَى زَوْجَتِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا يَزْعَمُ أَنَّهُ أَرْحَمُ بِهَذَا الطِّفْلِ مِنْ رَبِّهِ ﷺ الَّذِي حَرَّمَ ذَلِكَ وَكَفَى بِهَا جَرِيْمَةً فِي حَقِّهِ، وَكَيْفَ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْكِبَائِرِ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ انْتِسَابُ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ، فَإِنَّهُ يُقَالُ أَخُو بَنِي فُلَانٍ، أَوْ يُقَالُ فُلَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - دُونَ تَحْدِيدِ مَنْ عَبْدَ اللَّهِ هَذَا - فَبِالْشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِمَّا أَنْ يُقَالُ أَخُو بَنِي فُلَانٍ، أَوْ مَوْلَى بَنِي فُلَانٍ، وَبِالنَّسْبَةِ إِلَى وَاقِعِ الْقَوَانِينِ الْمَعَاصِرَةِ، فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى شَخْصٍ مَجْهُولٍ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَالصَّحِيحُ ^(١) الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذْنُوا ^(٢)، كَمَا لَا يَجُوزُ الْإِنْتِسَابُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَإِنْ أَذِنَ أَبُوهُ فِيهِ ^(٣)، وَحَمَلُوا التَّقْيِيدَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَّ غَالِبَ مَا يَقَعُ هَذَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُوَالِي فَلَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ يُعْمَلُ بِهِ ^(٤)، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَرَبَّائِكُمُ اللَّائِي فِي

(١) بل ينبغي أن يقول "والصواب الذي عليه الجمهور" لأن المسألة ليست خلافاً سائغاً، فالحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو دليل على أنه لا يُعتبر صحيحاً ولو أذن الموالي.

(٢) كما ذكرنا في مسألة الهبة، فدليل عدم الجواز ولو أذنوا أن الرسول ﷺ نهى عن هبة الولاء وبيعه، فهذا يدل على أنه حتى ولو كان ياذنهم، فإنما باعوه ياذن ومع ذلك حرّمه، ووهبه أيضاً إذن ومع ذلك حرّمه، فدل ذلك على أنه ولو كان ياذن مواليه.

(٣) فإذا قال الأب لابنه "لا مانع عندي أن تذهب وتتسبب إلى فلان وتتفقان على التوارث ويُعاملك كابنه، وينسبك إليه"، يقع ذلك في بعض البلاد والقرى حيث رجل لا يُنجب وعنده أخ فيأخذ بعض أبنائه يريهم ويكتبهم باسمه هو، فهذا يحدث كثيراً في الريف، ويكون الأب أذنًا راضياً بذلك وهذا مُحَرَّم بلا نزاع بين العلماء، فلا يجوز أن يتسبب له اسماً ولا يجوز ذلك حكماً في الخلوة وغيرها، ولا يجوز أن يكون بينهما إرثاً يتوارثان به، فهذه الأحكام أحكام قدرية كونية لا يجوز للناس أن يتدخلوا فيها.

أما الغرب فعنده في قوانينه جواز مثل هذه الأمور، ويجوز الاتفاق بين الناس لأنهم ليس عندهم شريعة في ذلك، وكان هذا الأمر معمولاً به في الجاهلية، بأن يتفق رجلان على أنهما يتوارثان بنسب معينة، وهذا موجود كما ذكرنا في القوانين الغربية في الاتفاق على التوارث بين اثنين، أو الاتفاق على منع التوارث، فبعض الناس إذا تزوجوا على كِبَرٍ ويكون كل منهم له أولاد ولا يريدون أن يدخلوا الطرف الجديد في الميراث فيتفقون - وهذا ما زال موجوداً في مجتمعاتنا - على ألا توارث بينهما، فكل هذه الأحكام باطلة بلا شك، فالولاء والنسب والتوارث كل هذه الأحكام ثبتت بالشرع، فلا عبرة بما يخالفها من الشروط، ولا يصح التعاقد بأي وجه من الوجوه لا على الولاء ولا على النسب ولا على الإرث، ولا على أي موجب من موجبات الأثر.

(٤) فمن موانع العمل بمفهوم المخالفة أن يكون الكلام خرج مخرج الغالب أو مخرج التقرير، كما قال ﷺ (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ)، فهذا ليس فيه مخرج غالب بل ليس فيه احتمال أن يقتل النبي بحق، فهذا تقرير، وأما الذي خرج مخرج الغالب كقوله تعالى (وَلَا تُكْرَهُوا قِتْيَاكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحَصِّنًا) فهذا قد خرج مخرج الغالب، أن الفتيات المؤمنات يكرهن البغاء ويردن التحصن، فإذا أكرهها وكانت هي أصلاً بغية لم تكن تريد التحصن، فهل يجوز؟ لا يجوز أن يكرهها على البغاء وإن لم ترد تحصناً.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

حُجُورَكُمْ^(١) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ)^(٢)، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي قَيَّدَ فِيهَا بِالْغَالِبِ وَلَيْسَ لَهَا مَفْهُومٌ يُعْمَلُ بِهِ.

قَوْلُهُ: (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ)

هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْقَافِ وَنَضْبِ اللَّامِ مَفْعُولٌ كَتَبَ، وَالْهَاءُ ضَمِيرُ الْبَطْنِ.

وَالْعُقُولُ الدِّيَّاتُ، وَاحِدُهَا عَقْلٌ كَفَلَسَ وَفُلُوسَ.

وَمَعْنَاهُ أَنَّ الدِّيَّةَ فِي قَتْلِ الْخَطَا وَعَمْدِ الْخَطَا^(٣) تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ^(٤) وَهُمْ الْعَصَبَاتُ سِوَاءِ الْأَبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفُلُوا.

(١) فَقَوْلُهُ (فِي حُجُورِكُمْ) فَهَلْ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الرِّبِّيَّةُ فِي الْحَجَرِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَرِييُهَا؟ لَا يَلْزَمُ بَلْ لَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً مُزَوَّجَةً وَقَدْ تَزَوَّجَ أُمُّهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ هِيَ أَوْ بَعْدَ أَنْ كَبُرَتْ وَلَمْ يَرِييُهَا قَطُّ، تَكُونُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِالْدُخُولِ بِأُمِّهَا طَالَمَا كَانَتْ رِبِّيَّتَهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجَرِهِ.

تَنْبِيْهُ: وَأَمَّا مَعْنَى كَلِمَةِ مَوَالِي الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)، مَعْنَاهُ أَقَارِبُ، لِأَنَّ كَلِمَةَ الْمَوْلَى تُطْلَقُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ عَشْرِينَ مَعْنَى.

وَقَوْلُهُ (وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيَّتَهُمْ) كَانَ ذَلِكَ عِنْدَمَا كَانَ التَّعَاقُدُ عَلَى التَّوَارِثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ جَائِزًا، وَهَذَا قَدْ نُسِخَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَكَانَ هَذَا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(٢) فَمَنْ يَرِيدُ قَتْلَ أَوْلَادِهِ خَشِيَةَ الْعَارِ وَلَيْسَ خَشِيَةَ الْفَقْرِ، لَا يَجُوزُ أَيْضًا، وَكَذَا مَنْ يَرِيدُ قَتْلَ أَوْلَادِهِ لِأَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِثَلَاثَةٍ، أَوْ لَا يَرِيدُ أَنْ يُجِبَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، فَقَتْلُ الْأَوْلَادِ حَرَامٌ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

(٣) وَمَعْنَى "عَمْدِ الْخَطَا" أَنْ يَقْصِدَ الضَّرْبَ وَلَا يَقْصِدَ الْقَتْلَ، وَهُوَ كَقَتْلِ السُّوْطِ وَالْعَصَى، فَهُوَ قَدْ ضَرَبَهُ بِهَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَهَاتِ مِنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ، كَوَكْرَةٍ، فَهُوَ قَدْ قَصِدَ الضَّرْبَ وَالْوَكْرَةَ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَكِنَّهُ قَتَلَ مِنْهَا، وَكَأَنَّ ضَرْبَهُ بِعَصَى لَيْسَتْ غَلِيظَةً لَا يَقْتُلُ فِي الْغَالِبِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمْسَكَ بِجَزَعِ شَجَرَةٍ وَظَلَّ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى هَشِمَهُ، فَهَذَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَضَرْبَةُ حَصَى فِي الْمَعْتَادِ لَا يَحْصِلُ مِنْهَا قَتْلٌ، فَإِذَا حَصَلَ مِنْهَا نَزِيفٌ مِثْلًا وَآلٌ إِلَى الْمَوْتِ، فَهَذَا قَتْلٌ شَبَهَ الْعَمْدَ أَوْ عَمْدَ الْخَطَا كَمَا ذَكَرْنَا.

(٤) هَذَا مِنْ بَابِ الْمَوَاسَاةِ بَيْنَ الْأَقْرَابِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ الَّذِينَ يَشْتَرِكُونَ فِي دَفْعِ الدِّيَّةِ.

وَقَوْلُهُ (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ) هَذَا قَدْ أُلْزِمَ بِهِ الشَّرْعُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَاتِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ مِنْ بَابِ الْمَوَاسَاةِ وَهُوَ الْإِزَامُ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَنْ تَتَعَاضَدَ فِيهَا بَيْنَهَا عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ، لِأَنَّ الدِّيَّاتِ عَظِيمَةٌ وَغَلِيظَةٌ، وَالشَّرْعُ غَلِظٌ مِنْ أَجْلِ حَرَمَةِ الدِّمَاءِ، وَمِنْ أَجْلِ لُزُومِ الْإِحْتِرَازِ حَتَّى لَا يَتَهَاوَنَ النَّاسُ فِي دِمَاءِ الْآخَرِينَ، كَمَا يَقَعُ مِنَ الْمُتَهَاوِرِينَ أَثْنَاءَ السَّيْرِ وَنَحْوِهِ، فَلَوْ غَلِظَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَّاتُ لَأَمْسَكُوا عَنْ هَذَا التَّهَوُّرِ فِي

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيفَةِ (وَأَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ .. .) إِلَى آخِرِهِ فَسَبَقَ شَرْحُهُ وَاضِحًا فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ (١).

٦ - باب فضل العتق.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». [الإرب: العضو].

قيادة السيارات ونحوها، فكثير من الناس لا يعبأ بدماء الآخرين ولا يأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الدماء والأرواح، لعدم إقامة الشرع في مسألة الديّات، ولو علم الناس أنه سوف تُلزم القبيلة كلها العصابات من جهة الأب كما ذكرنا بدفع الدية، فسوف يُلزموا أبناءهم بعدم التهور والاهتمام بالحفاظ على أرواح الناس.

* وأما **التصالح في العمد فلا يلزم العاقلة** (فهم) والعمد الدية فيه لا تلزم العاقلة، أما شبه العمد ففيه خلاف بين العلماء.

* يلزمه نصيبه كواحد من العاقلة إذا لم تدفع العاقلة، إذا أبى - كما في زماننا - الناس أن يدفعوا، لزمه نصيبه هو، ويلزمه أن يلزم أهله ما استطاع بذلك، وبعض المعاصرين يرى قضاء أنه يلزم بها وهو الذي يدور على أهله ويأخذها منهم، لكن الظاهر أن الحاكم هو الذي يلزم العاقلة بذلك.

(١) وفيه إبطال ما يُنسب إلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والأئمة من آل البيت من علم الجفر الذي يدعيه الشيعة بأن عندهم علم الغيبات، ويسمونه بعلم الجفر، وهو من الكذب والزور الذي أنكره علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على ملائ الناس حين خطب الناس بذلك.

وفيه إبطال معتقدهم في مصحف فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فمنهم من يعتقد بأن هناك مصحف أوحاه جبريل إلى فاطمة، مع كون ذلك من الكفر والعباد بالثقة لمن اعتقد ذلك، فإن ذلك باطل كذبه علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكذبه عن آل البيت كلهم وذلك في قوله (مَنْ زَعَمَ أَنْ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ - قَالَ وَصَحِيفَةُ مُعَلَّقةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبْلِ) أي فيها أعمار الإبل الواجبة في الديّات (وأشياء من الجراحات) كأن تكون في العينين كذا وفي السنة كذا وأشياء من ذلك.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرَفٍ أَبِي غَسَّانٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ» .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ» .

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ - حَدَّثَنَا وَقَدْ - يَعْنِي أَخَاهُ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ مَرْجَانَةَ - صَاحِبُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَّا أَمْرِي مُسْلِمٌ أَعْتَقَ أَمْرًا مُسْلِمًا اسْتَفْتَدَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» . قَالَ ^(١) فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ ^(٢) .

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ)

الْإِرْبُ بِكَسْرِ الِهُمَزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الْعَضْوُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

بَيَّانُ فَضْلِ الْعِتْقِ وَأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَمِمَّا يَخْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ .

(١) القائل هو [سعيد ابن مرجانة] وهو الراوي عن أبي هريرة وهو صاحب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين .

(٢) والألف دينار تعادل تقريباً أربعة وربع كيلو ذهب، فهو ثمين جداً، لكن لكرم علي زين العابدين عليه السلام وجوده وسخائه، ما سمع الحديث حتى طبقه، وبحث عن الأغلى عنده فأعتقه .

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ عِتْقِ كَامِلِ الْأَعْضَاءِ فَلَا يَكُونُ خَصِيًّا وَلَا فَاقِدَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَفِي الْحَصِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْضًا الْفَضْلُ الْعَظِيمُ، لَكِنَّ الْكَامِلَ أَوْلَى^(١)، وَأَفْضَلُهُ أَعْلَاهُ ثَمَنًا وَأَنْفَسَهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ "أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟"^(٢).

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَ فَكَاهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا". قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْأَمَةِ^(٣).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيُّمَا أَفْضَلُ عِتْقُ الْإِنَاثِ أَمْ الذُّكُورِ؟

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْإِنَاثُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا إِذَا عَتَقَتْ كَانَ وَلَدُهَا حُرًّا سَوَاءً تَزَوَّجَهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا. وَقَالَ آخَرُونَ: عِتْقُ الذُّكُورِ أَفْضَلُ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلِمَا فِي الذُّكْرِ مِنَ الْمَعَانِي الْعَامَّةِ الْمُنْفَعَةِ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي الْإِنَاثِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا يُخَصُّ بِالرِّجَالِ إِمَّا شَرْعًا وَإِمَّا عَادَةً، وَلِأَنَّ مِنَ الْإِمَاءِ مَنْ لَا تَرُغِبُ فِي الْعِتْقِ وَتَضِيعُ بِهِ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

(١) وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ (حَتَّى فَرَّجَهُ بِفَرْجِهِ)، وَخِصَاءُ بَنِي آدَمَ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَكِنْ قَدْ يَقَعُ هَذَا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ ظَلَمَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعَبِيدِ فَيُخْصَوْنَهُمْ لِيَتِمَكَّنُوا مِنَ الدَّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ لَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ، وَكَانَ هَذَا مَوْجُودًا إِلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ.

(٢) فَالْحَدِيثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ [قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا].

(٣) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْسُبِ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَتَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَلِي أَمْرَهَا إِذَا أَعْتَقَتْ، وَهِيَ فِي وَلَايَةِ سَيِّدِهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَلَكِهِ.

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَأَمَّا التَّقِيدُ فِي الرِّقَةِ بِكُونِهَا مُؤَمِّنَةً فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفَضْلَ الْخَاصَّ إِنَّمَا هُوَ فِي عِتْقِ الْمُؤَمِّنَةِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤَمِّنَةِ فَفِيهِ أَيْضًا فَضْلٌ بِلَا خِلَافٍ وَلَكِنْ دُونَ فَضْلِ الْمُؤَمِّنَةِ^(١)، وَلِهَذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي عِتْقِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَوْنُهَا مُؤَمِّنَةً.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الْأَعْلَى ثَمَنًا أَفْضَلَ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا.

وَخَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ^(٢).

(١) ففي رواية من روايات مسلم لم يقيد الرقبة بمؤمنة (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ)، لكن الحديث مخرجه واحد هو عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والرواية عنه اختلفوا في ذكر المؤمنة وعدم ذكرها، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، فهذا مما يُقال فيه "أن المطلق يحمل على المقيد" لأن الحكم واحد والسبب واحد بل ومخرج الحديث واحد، فالصحيح أن هذا التقيد في أصل الحديث.

(٢) بمعنى أن هذه المخالفة هي الأصح، وأنه لا يصح تفصيل الأعلى ثمنًا وإن كان كافراً لأن الأحاديث في فضل العتق في حق المؤمنين أكثر والله أعلى وأعلم.

وأما في غير كفارة القتل مثل كفارة الظهار التي أطلقت الرقبة فيها فقال تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسًّا)، وأما في كفارة القتل قال الله ﷻ (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمِّنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ وكذا في عتق الرقاب في كفارة اليمين حيث قال ﷻ (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، فهنا لم يذكر أنها مؤمنة، فهل يجزىء غير المؤمنة؟ الصحيح أن مسألة حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب، الصحيح فيها أنها لا تحمل عليه إلا إذا كان القياس يقتضيه، والظاهر والله أعلى وأعلم أن القياس يقتضيه في هذه المواطن، فنحن نقول به من باب صحة القياس، وهو أن المطلوب تكثير الرجال المسلمين الأحرار القادرين على أداء المهمات في المجتمع المسلم، فينبغي أن يكون ذلك في عتق الرقاب في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين والله أعلم.

واتفاق الحكم هنا هو وجوب الاعتاق، واختلاف السبب من وجوب الاعتاق في كفارة القتل لأنه قتل مؤمناً خطأ، ووجب في الظهار لأجل الظهار، ووجب في اليمين لأجل الحنث في اليمين، فهنا اختلفت الأسباب واتفق الحكم، والصحيح أنه لا دليل على حمل المطلق على المقيد مطلقاً، وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب (فما هو الترجيح لأنه عكس ما قلته سابقاً).

والعبد الكافر إذا أعتق صار مولا عند المسلم الذي أعتقه، ولا يجوز أن يُترك حتى يُهاجر إلى بلاد الكفر (فهم).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

قوله: (داود بن رشيد) بضم الراء.

٧ - باب فضل عتق الوالد.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَجْزِي وَكْدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ «وَكْدٌ وَالِدُهُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا «وَكْدٌ وَالِدُهُ».

قوله ﷺ: (لَا يَجْزِي وَكْدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ)

يَجْزِي بِفَتْحٍ أَوَّلُهُ أَيْ لَا يُكَافِئُهُ بِإِحْسَانِهِ وَقَضَاءُ حَقِّهِ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ^(١).

وَاخْتَلَفُوا فِي عِتْقِ الْأَقَارِبِ إِذَا مَلَكَوْا:

فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَعْتِقُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَجَرَّدِ الْمَلِكِ سِوَاءِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ لَا بُدَّ

مِنْ إِنْشَاءِ عِتْقٍ، وَاخْتَجَوْا بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ^(٢).

(١) وهذا دليل على أننا جميعاً لن نوفي حق الوالدين، والأم خصوصاً، فإنه إذا كان هذا في الوالد الذكر "الأب" حيث ذكره بصيغة المذكر، فكيف بالأم التي هي أكثر حقاً، فليعلم كل أحد أنه لن يجزي والديه مهما صنع ومهما أحسن ومهما برهما، فإنه لن يجزيهما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.

(٢) من قوله ﷺ (فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) فقالوا افتقر العتق إلى إنشاء، وليس بمجرد الشراء صار حراً، وكذا قالوا - أي أهل الظاهر - في الأخ وأخيه، وذلك أنه لو وجد مملوكاً فاشتراه ولم يعتقه، فإنه لم يجزه (هذه إجابة عليهم أم قولهم).

صحيح مسلم شرح النووي كتاب [النكاح - الرضاع - الطلاق - اللعان - العتق]

وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: يَحْضُلُ الْعِتْقُ فِي الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا وَعَلَوْنَ، وَفِي الْأَبْنَاءِ وَالْبَنَاتِ وَأَوْلَادِهِمُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ وَإِنْ سَفَلُوا بِمُجَرَّدِ الْمَلِكِ سَوَاءَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ^(١) وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالْوَارِثِ وَغَيْرِهِ.

وَمُخْتَصَرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَمُودُ النَّسَبِ بِكُلِّ حَالٍ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ عَمُودَيْ النَّسَبِ ^(٢):

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: لَا يُعْتَقُ غَيْرُهُمَا بِالْمَلِكِ لَا الْأُخُوَّةُ وَلَا غَيْرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ الْأُخُوَّةُ أَيْضًا ^(٣).

وَعَنْهُ رَوَايَةٌ أَنَّهُ يُعْتَقُ جَمِيعُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ ^(٤)، وَرَوَايَةٌ ثَالِثَةٌ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ جَمِيعُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ.

وَتَأْوِيلُ الْجُمْهُورِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا تَسَبَّبَ فِي شِرَاءِ الَّذِي يَرْتَبِّ عَلَيْهِ عِتْقَهُ أُضِيفَ الْعِتْقُ إِلَيْهِ ^(٥) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كمن اشترى أباه الكافر وقد وجده مملوكاً يُباع، فاشتراه، عتق عليه بمجرد الملك، وكذا في الأبناء والبنات.

(٢) عمود النسب الآباء والأمهات والأجداد والجَدَّات من فوق والأبناء والبنات من أسفله.

(٣) فيرى أن هذا من باب صلة الأرحام الواجبة، وهو أنه لا يسعه أن يستعبد أخاه ولا عمه ولا خاله.

(٤) وهذا عندي أقرب وأن هذا من باب صلة الأرحام الواجبة، التي تقتضي أنه إذا ملكه أعتق عليه.

(٥) بمعنى أنه اشتراه وهو يعلم أنه أباه، فهذا بمجرد عتقه عليه، فهذا يكون قد أعتقه بمجرد الملك والله أعلم، فإذا كان يجب على الابن النفقة على أبيه، أفتركه مملوكاً وهو قادر على تحريره، بل ويتركه مملوكاً عنده، فالأقرب والله أعلى وأعلم، أن من صلة الأرحام الواجبة أنه يُعتق عليه بمجرد الشراء.